

שנים אוהזין פרק ראשון בבא מציעא

ב.

עין משפט
נר מצוה

(א) ב"ב ק"ט. (ב) לקמן ט"ז.
(ג) לקמן ט"ז. (ד) ב"ב ק"ט.
(ה) ריב"ז ר"ל (ו) וי"ן
(ז) ר"ל. (ח) וי"ן. (ט) וי"ן.
(י) ר"ל. (יא) וי"ן. (יב) וי"ן.
(יג) וי"ן. (יד) וי"ן. (טו) וי"ן.
(טז) וי"ן. (יז) וי"ן. (יח) וי"ן.
(יט) וי"ן. (כ) וי"ן. (כא) וי"ן.
(כב) וי"ן. (כג) וי"ן. (כד) וי"ן.
(כה) וי"ן. (כו) וי"ן. (כז) וי"ן.
(כח) וי"ן. (כט) וי"ן. (ל) וי"ן.

תורה אור השלם

1 וכן תעשה להמירו וכן
תעשה לשמלתו וכן
תעשה לכל אברת אדון
אשר תאבד ממנו
ומצאתה לא תוכל
להתעלם: דברים כב ג

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה הו"ו וי"ן
א"ל דרובכ ומהני:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה ויהי כ"ו ה"ס
ה"ס וי"ן ע"ן לקמן דף
קטו ע"פ תוס' ד"ה ויהי:

מוסף רש"י

ומצאתה. שמה קריה
מליה. דאחרי לידיה
משמע. ואחרי הכי אחי
ולא עינך כוכב. ולמך
שכרית מעני מותרת. ולא
חמא כי אשטע אצית
כעני מלכות אחיה
אשטע. א"ל אי קטע חייב
לאהדורה. ויחזן. (ל) וי"ן.
ואמרי לה כד"י. שם חסס
(י"ז) וי"ן.

שנים אוהזין בטלית. דוקא אוהזין דשניהם מוחזקים בה ואין
לזה כח בה יותר מזה שאילו הייתה ביד אחד לנדרו היו אדך
המוציא מחזירו ועליו להביא ראיה בעדים שהיא שלו ואינו נאמן זה
ליתול בשבועה: זה אומר כולה שלי. בגמרא מפרש למאי תנא

תנא: זה ישבע. מפרש בגמרא
(דף ג.) שבועה זו למת: שאין לו כח

פחות מחליה. בגמרא (דף ה.) מפ'
אמאי תקון כי האי לישנא בזה

שבועה: וזה אומר חליה שלי. מודה
הוא שהמאי של חזירו ואין דנין אלא

על חליה הלך זה האומר כולה שלי
ישבע כו' כמשפט הראשון מה שהן

דנין עליו נשבעין שניהם שאין לכל אחד
בו פחות מחזיו ונטול כל אחד חזיו:

היו שנים רוכבין כו'. לאשמועין
אחא (ב) דרכו ומנהיג שניהם שין

לקנות בהמה מן הספקר: בזמן שהן
מורין. בגמרא (דף ט.) מפרש

[דנחא:] אשמועין דהמנהיג מליה
לחזירו קנה חזירו: גמ' ראייה.

קודם (י) שהגנה אותה: כדאי
קני. מדקמני יחלוקו: תנא כולה שלי.

בחוקה גמורה שהגנה מחילה ואמרה
תפסת מידי משוכתי בה: והאמר

רבנאי. כדכא קמא כהנול ומחילתו:
ומלחא דאחא לידה משמע. ואפי'

הכי אחי' ולא עובד כוכבים ולא
תימא כי מיעט רחמנא עובד כוכבים

היכא דלא אחא לידה דשראל
לא מיחייב למטרע עלה ולא הדורה

א"ל אחא לידה מיחייב להחזירה
לדנידמו אסורה: תנא לישנא דעלמא

נקט. אי לא הדר תנא כולה שלי
הוה אמינא מאי מלחתי דקמני תנא

לשון בני אדם אחו כמשמנו ולא
לשון המקרא והרבה בני אדם קורין

לה מליה משעת ראייה: בעלמא
דקמני מלחתי. כד"מ ששנינו שהמוציא

מליה קנאה הוה אמינא דמליה
קני לה משעת ראייה דלא אשמועין

שום תנא דלא קני לה אלא כהגנה
להכי אשמועין הכא ממשנה יתירה:

והא זה וזה קמני. בני מלחתי תנא
זה אומר וגבי כולה שלי קמני זה אומר

ואי חדא הוא הכי אצעי ליה למתני
זה אומר מלחתי וכולה שלי: במקח

וממכר. קניתי מיד פלוני ודוקא מקח
וממכר הוא דאמרינן יחלוקו

בשבועה דאיכא למימר שניהם קנאוה
ולשניהם נתרנא המוכר א"ל זה אומר

אני ארמתי זה אומר אני ארמתי
לא יחלוקו דודאי תד מינייהו רמאי הוא

ותהא מונחת עד שיבא אליהו:
דמורה

רב שימי בר אשי ואמרי לה כד' ר' ירמיה
במציאה יוסיפא במקח וממכר וצריכא

דאי

שנים אוהזין בטלית. אידי דאורי כהנול בתרא (ב"ב דף קט.).
מחלוקת נסורת נגר ובעל הבית דקמני כמעטד הרי
אלו שלו וככשל הרי אלו של בעל הבית חני הכא חני דנין

מחלוקת ואע"ג דבתרי מסכתא אין סדר למשנה (ו) ואיכא מ"ד כולה
מייקין לאו חדא מסכתא הוא ה"מ

לענין מחלוקת ואח"כ סתם לפי שרני
לא היה לומר כסדר אלא כמו שהיו

חפנים התלמידים אלא כשחזרם על
הסדר חזרם וזרין בכל מסכתא

טעם למה נשנית אחר שלפניה
כדדייק ברש מסכת שבועה (דף ג.)

מכדי תנא ממכות קסליק כו' וכן
בסוטה (דף ג.):

ויחלוקו. תימה דמאי שנא
מההיא דלרנא דלמר

כל דאליס גבר פרק חזקת הבתים
(ב"ב דף לז: וס.) וי"ל דאחזין שאני

דחשיב כאילו כל אחד יש לו בה בודאי
החזי דאין סדדי דמאי דתפסין האי

ידיה הוא וכן כמנה שלשי דממני
בגמרא לטליה חשיב ההוא שהנפקד

תופס בחזקת שניהם כאילו הם עצמם
מוחזקים בו לכן משני דתס ודאי

דמד מינייהו הוא ואין החלוקה יכולה
להיות אחת ולכן יהא מונח א"ל

טליה דאיכא למימר דתרייהו הוא
יחלוקו וכן שנים אדוקים בשטר

דממני לקמן (דף י.) למתני משום
דשניהם אדוקים בו דהחלוקה יכולה

להיות אחת דאפשר שפרע לו החזי
ובמנה אין דרך שיקנה לו החזי אחרי

שהוא ביד חזירו א"ל כדכא אע"ג
דאפשר שהיא של שניהם כיון דאין

מוחזקין בו הוה דינא כל דאליס גבר
ולסומכוס אע"ג דאין מוחזקין בו ואין

החלוקה יכולה להיות אחת היכא
דאיכא דרנא דממונא פירוש שנלא

טעמיהם יש ספק לביט דין יחלוקו:
וזה נושא רביע. וא"ת יהא נאמן

דחזיו שלו מינו דאי בעי אמר
כולה שלי כדאמר' בגמ' (לקמן דף ט.)

האי מינו גופיה לפטרו משבועה אי
לא משום דאיערומי קמערים ומפרש

רבי"ס דמינו להוציא לא אמרי' דנחזיו
השני מוחזק זה כמו זה וההיא דחוקת

הבתים (ב"ב דף לז: וס.) דגמין ולחיש
ליה לרבה אין שטרא ויפא הוא

ומינה שטרא מעליא הוה לי ביד
ואזד והימניה רבה להוציא דמינו דאי

בעי אמר שטרא מעליא הוא * התם
היינו טעמא משום דאפי' הוה שמיק

רק שלא היה מודה שהוא מוויף היה
נאמן כי החמיה היתה נכרת לעומדים

שם ורב יוסף אית ליה דאפילו מינו
לא הוה כיון שטענה ראשונה שהוא

טוען כהני שטרא הוא שקר ואין
לומר מינו אלא היכא שטעמנו

ראשונה היא אחת מינו שהיה טוען אחרת
ולכן אינו מינו אפילו להחזיק כגון בעובדא קמייתא וא"ת וימא דאין ספק מוציא מידי ודאי

דהאומר כולה שלי יש לו בודאי חליה והאומר חליה שלי ספק אס' יש לו בה כלום כדאמרין בפרק החולץ (יבמות דף נח.) ספק ויבם שנאל לחלוק

בנכסי כנא ספק אמר אלא בר מתנא אלא ויאת לי פלגא ויבם אמר את כנא דידי ויאת לך ולא מידי הוה ליה יבם ודאי וספק ספק ואין ספק

מוציא מידי ודאי וי"ל דהתם יבם שהוא בנו של כנא הוה ודאי יורשו ולא יוציא הספק מספק ממנו אלא הכא אין ספקא מה שהוא ודאי בחזיו

שיועיל לו לחזיו השני: **בראיה בעלמא** קנה. אע"ג דקמני כמתני' (לקמן דף ט:) ראה את המציאה ואמר לחזירו תנא לי דלא קנה כדאי

וכן ראה את המציאה ונפל עליה (לקמן דף י.) קמני נמי דלא קני מני למדמי כיון דאמר תנא לי או שנפל עליה גלי דעמיה דלא יחזה ליה למקני

עד שיועיל לידו: **דבראיה בעלמא לא** קני. והא דאמר' בפרק הבית והעלייה (לקמן דף קי.) וס.) הכונה כהפקר קני היינו שעה מעשה

כל דהו כגון שגדר גדר קטן: **והא זה וזה קמני.** איכא דוכמי דפריך כי האי גוונא ואיכא דוכמי דלא פריך: (ע"י מוס' כנורות דף לא: ד"ה א"כ):



שנים

א א מ"י פ"ט מהלכות
טוען וטוען הל' ז סמך
עשין לה טו"ש ח"מ ס'
קלח ספיק א:
ב ב מ"י שם הלכה ח
טו"ש ע"ד ספיק ב:
ג ג מ"י שם הלכה ז
טו"ש ע"ד ספיק א:
ד ד מ"י פ"ו מהלכות
גוילה ואצירה הל' א
ס' רסח ספיק ח'
ה ה מ"י פ"ב מהלכות
מכירה הל' ד ועין
כשנאות ונמ"מ סמך עשין
פכ טו"ש ח"מ ס' רכב
ספיק א:

רבינו חננאל

שנים אוהזין בטלית זה
אומר אני מצאתיה
וכו'. ואקשי' עלה למה לי
למחנא חוב זה אומר כולה
שלי הלא באומרו אני
מצאתיה משמע כדולה
שלי היא. ופרקי הא
אחא לאשמועי' דבראיה
בעלמא לא קני לה
למציאה. הא לא מביעא
דהא אמר רבינא ומצאתה
דאחאי לידה משמע.
דברי רבינא כהנול בתרא
הל' אין פורטין מתיבת
המוכסין ופשוטה היא.
ואוקימנא למתני' רישא
במציאה וסיפא דקמני זה
אומר כולה שלי בקנייתא
בשטותא אי קנייתה
ונתתי דמיה לבעליה

ו א מתי"ז פ"ב מהלכות
מכירה הלכה ד' ע"פ
השנוה ונתינת טעם
פז טע"ז ח"מ ט"ז רכז
ספ"ק א'

רבינו הנגאל

ואמר אי הכי נשאל
למכור למי מהן מכר
ומי קבל דמיה ושינוי
באומר לא ידעתי ואמר
שנשנין הכעוה ממי
לקנותה ואמרתי להן מי
שיתן לי דמיה הרי הוא
במורה לו נתתן לי א' מהן
דמיה והא' השליש המעות
לפני ולקחו השליש ואני
יודע מי מהן שנתן ומי
השליש נתן זה שנינו
שנינו נשבעין וחולקין.
וכיון שא' הוא מקנה הא'
טוען בשקר ונתן טעם
שנינו נשבעין ונוטלין
מכלל הדמי' הוא לא
חייש לשבעת שו' של
אחד מהן. מתי"ז דלא
כגון נגס דאי בן נגס
הא חייש וקחתי שנינו
נוטלין מכלל שבעת. דברי
בן נגס הן בשבעות
פרק כל הנשבעין שבמורה
הלכה וחזוני על פנקס.
ודחינן אפי' תימא בן
נגס (הכא) איכא למימר
דלא תרוייהו בחדא
אגבהוה ויהי' בקנייתא
שנינו בא' קנאות ואין
בניהן שבעות שו'. חזב
אכרי' לימא מתני' בן
סומכוס דאמר מן
הכוסל בספק חולקין בלא
שבעה דתמן שור שנח
את הפיה ונמצאת עוברה
בערה וכו'. ואמר' בנמי
אמר' סומכוס
דברי סומכוס אבל חכמים
אומרים זה כלל (גדול)
בין המוציא מחבירו
עליו הראיה. הנהי נמי
הכי שר שנתן את הפיה
ונצא עוברה בצירה
ואני יודע אב עד
שלא נגחה ילדה ואם
שנענתה ילדה משלם
ח"י לפרה ורביע נזק
לולד דברי סומכוס וחכמי'
המעי' ואמר' אלא מאי
מתני' אינה סומכוס
אלא כרבנא אמאי נשבעין
והא המוציא מחבירו
עליו הראיה אמר. ופרקי
היכא תפסי חד ואידך
טעין עליה אמר רבנן
המעי' הכא דתרווייהו
תפסי לה אמר' רבנן
חולקין בשבעה. אלא
אי אמרת סומכוס השתא
ומה דתם דלא תפסי
תרוייהו וכו'. דברי רבה
בר (רב) הונא דאמר אמר
סומכוס אפי' ברי וברי
בהמחליף פרה בחמור
כפ השואל את הפרה
ודברי ד' חייא בר אבא
אמר סומכוס אפי' ברי
וברי כרבה בר (רב) הונא
בסוף פ' המצוה את הכר.

ב:

שנים אוחזין פרק ראשון בבא מציעא

אי תנא בציאה. משום דמורה ואמר חכראי לאו מידי חסר לך
תפסי אע"ג שידע שחזירו מנאח ורמו רבנן שבעה עליה כדי
שיפדו אכל מקח וממכר דליכא למימר הכי שאם יודע שחזירו קנאה
לא היו תפסי ומדחפסי זה סבור שלו הוא ונתרלה המוכר כדמסיק

למקנ דנקיט וזוי מתרוייהו אימא לא
ישבע דמשום שבעה לא יפדו שרי
סבור הוא לומר אמת קמ"ל דאפ"ה
ישבע והיכא שודאי אינו סבור לומר
אמת כגון דקא טעין כל אחד אי
ארגמיה שאלת מנהן טוען שקר
במודל או כגון שנים אדוקין בשטר
דלקמן (דף טז.) התם פשיטא דחולקין
בשבעה דע"י שבעה ודאי יפדו
דקשיד אמתמנא לא חשיד אשבעתא:
ולחזי' וזוי ממאן נקט. פרש"י
נשאל למוכר ואע"ג דאין
המוכר נאמן כשאין מקחו בידו כדאי'
נעשרה יחסין וקדושין דף עג: ושם ד"ה
דכ"א. ה"מ בדנקיט מתרוייהו אבל
דנקיט מחד נאמן אפילו אין מקחו
בידו וגרסינן בזה הכי ולא ידעין
ובחנם דחק לפרש כן דהכא פריך
שפיר דאע"ג דאין מקחו בידו נאמן
הוא כעד אחד ואמאי שניהם נשבעין
אזות שהמוכר מסמיעו יפטר משבעה
ואידך ישבע שבעה דאורייתא והשתא
גרס שפיר ולא ידע דאי ידע היה
נאמן כעד אחד ומיהו ה"מ לשנוי
דליתיה קמן דנשיליה וכו'. מפרש
דנשאל להם ממי קבל המוכר המעות
שאין אלו חושדין אותן לשקר בזה
לומר נתתי והוא לא נתן וגם הם
אינם חולקים אלא למי נתרלה המוכר
אכל צנתינת המעות אינם חולקין:
לימא מתני' דא' כבן נגס. מלינו
למימר ידע שפיר דמתני'
אפשר דתרוייהו כהדי הדדי אגבהוה
ומ"מ פריך שחולקין בלא שבעה אחרי
שאפשר לנא לדי שבעה שו' ומשני
התם ודאי איכא שבעה שו':
התם דאי תפסי תרוייהו. כ"א
האחד ואע"ג דאפי' בעומדת
באגס אית להו לרבנן המוציא מחבירו
עליו הראיה מ"מ מיקרי האחד
תפסי מחמת חזקת מריה קמא ואית דגרס התם דחד מינייהו הוא:

היכא דאיכא דררא דממונא. פירוש שאלא טענותיהם יש ספק
לכ"ד דיש לאחד תביעה על חזירו בלא טענות כגון
שזר שנגח את הפרה (ב"ק דף מו.) ומחליף פרה בחמור (אחרי'
שהספק נולד מעצמו דין הוא שחולקין אפילו בלא שבעה:
ומה התם דאיכא דררא דממונא. ואיכא למימר כולה דמר.
לא פריך אלא אי סומכוס ס"ל כרבנן דבן נגס דלא
חיישי לשבעת שו' דלבן נגס אדרבה היכא דאיכא למימר כולה
דמר פלגי בלא שבעה משום דאיכא בודאי שבעה שו':
ומה התם דאיכא דררא דממונא. בפרק ח"ה (ב"ב דף לה. ושם)
גבי ארצא דלאמר רב נחמן כל דאליס גבר פריך מהמחליף
פרה בחמור דחולקין ומשני התם איכא דררא דממונא ולא פריך
ומה התם דאיכא דררא דממונא ואיכא למימר כולה דמר יחולקין גבי
ארצא דאיכא למימר דתרוייהו הוא ואין חולקין אלא כל דאליס גבר
דפריך הכא היינו משום דלענין חלוקה סברה דררא דממונא אכל
היא טובה מאחר שספק גמור הוא בלא טענות דין שחולקין אכל
ארצא דאע"ג דאפשר דתרוייהו היא כיון דליכא דררא דממונא ואין
אוחזין הוי דינא כל דאליס גבר אכל לענין שבעה אין מועיל סברה
דררא דממונא לחלוק בלא שבעה אחרי שהיא בודאי של אחד
מהם סברה הוא שחולקין בשבעה אולי יודה אחד מהם:

התם

דמורה ואמר. מורה היתר לעצמו לאחוז בה בלא משפט: לאו מידי
חסר. אינו מפסיד כלום בחנם בזה לו ואף בלא טורח: אבל מקח
וממכר דליכא למימר הכי. ואע"ג שזה גם הוא נתן את המעות
למוכר כדאוקמינן לקמן דנקט מתרוייהו חד מדעתיה וחד בע"כ

דאי תנא בציאה הוה אמינא מציאה הוה
דרמו רבנן שבעה עליה משום דמורי ואמר
חבראי לאו מידי חסר בה איזל אחפסי ואחפליג
בהדיה אבל מקח וממכר דליכא למימר הכי
אימא לא ואי תנא מקח וממכר (ה) הוה דרמו
רבנן שבעה עליה משום דמורי ואמר חבראי
דמי קא יתיב ואנא דמי קא יתיבא השתא
דצריכא לדידי אשקליה אנא וחבראי ליזיל
לטרע ליזבן אבל מציאה דליכא למימר הכי
אימא לא צריכא מקח וממכר (ה) ולחזי' וזוי ממאן
נקט לא צריכא דנקט מתרוייהו מחד מדעתיה
ומחד בע"כ ולא ידענא מי הוא מדעתיה ומי
הוא בעל כורחיה לימא מתני' דלא כבן נגס
דאי בן נגס האמר' כיצד אלו ואלו באין לידי
שבעה שו' אפילו תימא בן נגס התם ודאי
איכא שבעה שו' הכא איכא למימר דליכא
שבעה שו' אימור דתרוייהו בהדי הדדי
אגבהוה לימא מתני' דלא כסומכוס דאי
כסומכוס האמר "ממון המוציא בספק חולקין
בלא שבעה ואלא מאי רבנן לא אמרי המעי'
האי מאי אא"ב רבנן התם דלא תפסי תרוייהו
אמרו רבנן המוציא מחבירו עליו הראיה הכא
דתרוייהו תפסי [פלגי] לה בשבעה אלא אי
אמרת סומכוס השתא ומה התם דלא תפסי
תרוייהו חולקין בלא שבעה הכא דתרוייהו
תפסי לה לא כ"ש אפי' תימא סומכוס כי אמר
סומכוס שמא ושמא אבל ברי וברי לא אמר
ולרבה בר רב הונא דאמר אמר סומכוס
אפילו ברי וברי מאי איכא למימר אפי' תימא
סומכוס כי אמר סומכוס היכא דאיכא דררא
דממונא אבל היכא דליכא דררא דממונא לא
ולאו קל וחומר הוא ומה התם דאיכא דררא
דממונא למר ואיכא דררא דממונא למר
ואיכא

אגבהוה. למציאה וכל אחד ואחד סבור איני הגבהתיה תחילה ויכולה
שלי וכי משתבע על חזיה קושטא משתבע. ולענין מקח וממכר
נמי שמא לשניהם נתרלה: כסומכוס. בבבא קמא גבי שור שנגח
את הפרה ונמצא עוברה בלדה (דף מו.) עליו הראיה. בעדים
ואי לא לא גבי מידי והכא חולקין [בשבעה]: ה"ג אי אמרת
בנשאל רבנן התם דלא תפסי תרוייהו אמור רבנן כו' הכא דתפסי
תרוייהו פלגי בשבעה אלא אי אמרת סומכוס ומה התם דלא
תפסי תרוייהו אמר סומכוס פלגי בלא שבעה הכא דתפסי
תרוייהו לא כל שכן: תרוייהו תפסי. ואין כאן מציאה מחבירו:
בשבעה פלגי לה. כיון דמחמר גוביינא במה שחזירו תופס
דהאי תפסי ככולה והאי תפסי [בכולה] לא קיס להו לרבנן
להוציא ממון מחזקתו כדאי כדאמר' התם לרבנן דבעי ראייה
האריכוס שבעה: שמא ושמא. כי התם דקחתי נמצא עוברה
בלדה ואין ידוע אם עד שלא ילדה נגחה או משילדה נגחה
ולא מת הולד מחמת הנגיחה אלא מאליה וכיון דכל חד שמא
טעין ליכא למרמי עליהו שבעה: דרבה בר רב הונא. בפרק
השואל לקמן (דף ק.) דררא דממונא. חסרון ממון. שאם
יפרע זה שלא כדין הוי חסרון ממון ואם נפטרנו שלא כדין
נמצא זה חסר ולד פרתו: ומה הכא דאיכא דררא דממונא
כו'. איזה מהן שמפסיד החזי שלא כדין אמה מחסרו ממון:
ואיכא

מסורת הש"ס

(א) קדושין ע"ה. (ב) שבעה
מה. (ג) וי"ק לה: וי"ק.
(ד) שם לה: וי"ק. (ה) וי"ק.
מה. לקמן ק. (ו) וי"ק.
(ז) לקמן ק.

הגהות הב"ח

(א) נמי ואי חנא מקח
וממכר ה"א התם הוא
דמיו:

מוסף רש"י

ורחמי וזוי ממאן נקט.
קא ס"ד שלא קיבל מעות
אלא מאחר מהם. הא ודאי
מדברי דברי וזי דמאן קיבל
קדושין. ג. כיצד אלו
ואלו באין לידי שבעה
שו' נאין לנ"ד לישבע
שבעה שו' מנייהם.
דלמכרי דלמי משקר
אמר
סומכוס אפילו ברי
דברי. דשניהם טוענים
טענת ברי. ואפילו הכי
דמכר טוען ברי לי שאני
חייב ואפילו הכי כיון דלמי
דלא מספקא מאן קאמר
קושטא חולקין וידי' דהוי.

בבוליה בעי דלורי ליה. מה שפירש רש"י כיון דחשד אממונא היכי נשבע נימא מנו דחשד אממונא חשד אשבעתא ומשני דמשמטי ולא חשד ועל זה תימה דהא מסיק לקמן (דף י.) דחשד אממונא לא חשד אשבעתא ואין לומר דהיינו מדרבנן לפי שראו

והאי בבוליה בעי דלורי ליה והאי דלא אורי אשתמוטי הוא דקא מישתמט מיניה סבר עד דהו לי זוזי ופרענא ליה ואמר רחמנא רמי שבועה עליה כי היכי דלורי ליה בבוליה אבל העדאת עדים דליכא למימר הכי אימא לא קמ"ל ק"ו ומאי ק"ו ומה פיו שאין מחייבו ממון מחייבו שבועה עדים שמחייבין אותו ממון אינו דין שמחייבין אותו שבועה ופיו אין מחייבו ממון והאי ה"ה הוראת בעל דין כמאה עדים דמי ואי ממון קנס ומה פיו בשאין מחייבו קנס מחייבו שבועה עדים שמחייבין אותו קנס אינו דין שמחייבין אותו שבועה מה לפיו שכן מחייבו קרבן תאמר בעדים שאין מחייבין אותו קרבן הא לא קשיא רבי חייא כרבי מאיר סבירא ליה דאמר עדים מחייבין אותו קרבן מק"ו דתנן אמרו לו שנים אכלת חלב והוא אומר לא אכלתי רבי מאיר מחייב וחכמים פוטרים אמר רבי מאיר אם הביאורו שנים לירי מיתה חמורה לא יביאורו לירי קרבן הקל אמרו לו מה אם ירצה לומר מויד הייתי יפטר אלא מה לפיו שכן מחייבו אשם אשם היינו קרבן אלא מה לפיו שכן מחייבו חומש הא לא קשיא רבי חייא כרבי מאיר סבירא ליה כי היכי דמחייב ליה קרבן מק"ו מחייב ליה חומש מקל וחומר אלא מה לפיו שכן אינו בהכחשה ובהומה תאמר בעדים שישנן בהכחשה ובהומה אלא אתאי מעד אחד ומה עד אחד שאין מחייבו ממון מחייבו שבועה עדים שמחייבין אותו ממון אינו דין שמחייבין אותו שבועה מה לעד אחד שכן על מה שהוא מעיד הוא נשבע

תאמר

וסאי כבוליה בעי דלורי כו' וכ"ס מנו דחשד אממונא חשד אשבעתא ולא נרמי עליה שבועתא לא חשד אממונא לפי שזכרנו היה מודה בזולו אלא שאין נדון לפרוע וסבר עד דהו לי זוזי ופרענא ליה: דליכא למימר הכי: שהרי כבר זכרנו ונימא מנו דחשד אממונא חשד אשבעתא:

פיו שאינו מחייבו ממון. כדודלתא ולקמיה מפרש לה: מחייבו שבועה. על השאר: עדים שמחייבין [אותו] ממון. כמה שהעידו: אינו דין שייחייבוו שבועה. על השאר: הודאם בעל דין כמאה עדים. כרייתא היא כחוספתא דבבא מציעא דפ' ראשון: פיו אינו מחייבו קנס. דליפנין (ב"ב) דף עה.) מקראי דמודה דקנס פטור

אשר ירשיעון אלהים פטור למרשע את עצמו: פיו מחייבו קרבן. דכמיז והמודה אשר חטא והביא (ויקרא ה:). עדים אין מחייבין אותו קרבן. אם (סוהמאין) (א) אותו דכמיז (סד ד) או הודע אליו ולא שידעוהו אחרים: או אמרו לו שנים אכלת חלב. שוגג: והוא אומר לא [אכלתי]. פטור שהיה יכול לומר מויד הייתי ופטור מן הקרבן אף כשלאמר לא אכלתי פטור דמה לו לשקר: חומש ואשם. אם נשבע ויבער ממון והודה כמיז או מכל אשר יבער עליו לשקר וגו' (שס ה:). אינו כהכחשה ובהומה. אם הודה לו במנה וזכו עדים והכחישו לו לומר איך חייב לו כלום אינו נפטור בך דהודלת בעל דין כמאה עדים: שישנן בהכחשה ובהומה. שאם בלא שנים עדים והכחישו או הודמוס אין זה משלם ממון על פיהם: מחייבו שבועה. טענו חצירו מנה לי בידך והוא אומר אין לך בידך כלום ועד אחד מעידו שהוא חייב לו הרי זה נשבע להכחיש את העד דמיז לו הרי זה נשבע להכחיש עד אחד בלא שנים וגו' לכל עון ולכל חטאת הוא דלוי קס אכל לשבעה קס (שבעות דף ת:). מה לעד

הודלת פיו גדולה מהעדלת עדים משום שכן אינו בהכחשה ובהומה דכפרין לקמן ולקמן נמי הוה ליה למפרך מה לפי שכן משמטי לעד אחד שכן על מה שהעד מעיד הוא נשבע להכחיש: וי"ל דהכא דלמא לפרושי דהודלת פיו גדולה מהעדלת עדים ניחא

ליה למינקט טעמא דמשמטי דסנרא הוא דמטעם זה ישנע כדודלת פיו ולא כדודלת עדים ויחומר שאינו בהכחשה ובהומה ניחא ליה למנקט לקמן לסתור ק"ו שכן דרך הגמרא למפרך פירכא על קל וחומר ולא מסביר לך לא מייתי לקמן סנרא דמשמטי: בזה לפיו שכן מחייבו קרבן תאמר בעדים ב' פ' שכן מחייבו קרבן אפילו העדים מכחישין אותו וחומרים לאו חלב הוה אלא שומן דלי אין העדים מכחישין אותו היכי קאמר תאמר בעדים כ' עדים נמי מחייבין אותו קרבן אם אינו מכחיש ואפילו עד אחד אם אינו מכחיש מחייבו קרבן דלמא דלדכרי דר"מ קאמרי (ב"ב) (דכרית דף יב.) דמפרש טעמיה דרבנן דלקמן דלמרי לו אכלת חלב והוא אומר לא אכלתי דפטור משום דאדם נאמן על עצמו יומר ממאה איש ולכן פיו מחייבו קרבן אפילו עד אחד מכחישין אותו מחייבין אותו קרבן אם מכחישין דלדכר לישנא דמפרש טעמיה דרבנן דמתר דיוציה ואמר דלא אכלתי שוגג אלא מויד ומיירי דכשארמר לא אכלתי לא דדקנו אותו היאך היה דעמו אכל להכחיש העדים אינו נאמן א"כ חשיבי עדים מפיו שכן חייבוו קרבן אפי' מכחישין אותו ולא מחייב עזמו קרבן אם היו מכחישין אותו ואפי' חייא כרבינן: רבי חייא בר"ב סבירא ליה. וא"כ א"כ נימא ק"ו דר"מ אם הביאורו לירי מיתה לא יביאורו לירי שבועה הקלה וי"ל דליכא למפרך דמה למימה שכן על מה שהן מעידין הוא מת תאמר גבי שבועה שעל מה שהוא כופר הוא נשבע כדאמרין לקמן: בזה אם ירצה לומר מויד הייתי. ללישנא דאדם נאמן על עצמו יומר מק' עדים הא

אשם היינו קרבן. דלרבי מאיר עדים מחייבין אותו אשם תימה דמתני' ד' שומרין (שבעות דף מט.) וסו' תנן היכן שורי נגנב משציער אי ואמר אמן והעדים מעידים אותו שאלני משלם כפל הודה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם אכל על פי עדים אין משלם חומש ואשם וכן תנן בפרק הגזול קמא (ב"ב דף קה.) ומוקי לה בפרק הגזול קמא (כ"מ) וי"ל דסוגיא דהכא דלרבי מאיר עדים מחייבין אותו אשם לא יעמיד ההיא משנה כ"מ אלא כדבעי לאוקמה התם כשאלנו טריפה והיהא סוגיא דהתם דסבר דלרבי מאיר עדים לא מחייבין אשם משום דגבי אשם כחיו והמודה לא סבר כסוגיא דהכא דאשם היינו קרבן ויליף כמה הוה מפיו ועד אחד כדמסקי הכא:

עד

(א) וסופתא פ"א קדושין סה: גיעין מ: מד: (ב) ימות פו: כריתות יא: (ג) שמות כג: (ד) יעי' כריתות יב: (ה) ומכחיש אותן כלי' (ו) וכריתות יא: (ז) מהר"ם ועין רש"י, (ח) דף קה.

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה עדים וכו' אם מבחישין דכמיז או הודע כלי' ויחיד אותו נמקט:

מוסף רש"י

והאי בבוליה בעי דלורי ליה. וזו תימה לא נשבעת אשכחא דמנו דחשד אממונא חשד אשבעתא חשד אשבעתא, חשד אממונא לא חשד אשבעתא כבוליה, דהכי כי לורי בפלגא כבוליה נמי בעי דלורי והאי דלא אורי ליה לאו דלעמיה למיזוליה, אלא אשתמוטי אשתמוטי דלמדי השתא גיעין וכו'. הודאת בעל דין כמאה עדים דמי. דכמיז (שמות כג) אשר יאמר כי הוא זה, הרי ששמן על מקלם הודלתו קדשושו סו' א' אם הביאורו שנים לירי מיתה חמורה. כגון אם העידו בו שהרג את הנפש ובריות יא' מה אם ירצה לומר מויד הייתי. הרי זה נאמן לפטור עצמו מקרבן. דאין עדים מלי להכחישו בזה, הלכך אי חומר נמי לא אכלתי נאמן לפטור עצמו בשקר היה יכול לומר מויד היה ומיד פטור (בריות יא').

יא א מ"י פ"ו מהלכות טוען ומטען הל' ג ופ"ו הל' א טועני ח"מ סימן פ"א פ"ק ח: יב ב מ"י פ"א מהלכות נגינה הל' ה ופ"ג ט' הל' ז ופ"א מהלכות טוען וטען הל' טו ח טועני ח"מ פ"ק פ"ק ח: יג ג מ"י פ"ג מהלכות שגגות הלכה א סמג עשן ר"ג:

רבינו חננאל

והיאך זו חמורה מזו דהא אע"פ שהוראת פיו מחייבתו ממון קרייל הוראת בע"ד כק' עדים דמי אינה מחייבתו קנס קרייל מודה בקנס פטור הוראתו במקצת הטענה מחייבתו שבוע' העדאת עדים שמחייבין קנס אינו דין שייחייבוו שבועה במקצת ופריכטין מה לפיו שכן מחייבין אותו קרבן שנאמר והיה כי יאשם לאחת מאלה והתורה אפר חטא עליה והביא את אשמו לה' וגו'. תאמר בעדים (שמיטתין) עליו שחטא אין מחייבין אותו קרבן למה שאם ירצה אמר מויד הייתי ואין קרבן למויד ואם יודה להם כי שוגג הייתי בהודאתו פתחיה ולא בעדות העדים. ודחי' הא לא קשיא דר' חייא בר"ב ס"ל דאמר עדים מחייבין אותו קרבן ונתן כבירות (פ' ד' מחסורי פסרה) אמרו לו שנים אכלת חלב והוא אומר לא אכלתי רבי מחייב אי' מאיר אם הביאורו כי לירי מיתה חמורה לא יביאורו לירי קרבן הקל אמרו לו מה אם ירצה לומר מויד הייתי לא אכלתי חלב ויפטר חלוקה מה חילול עריות אם ירצה לומר מויד הייתי ויפטר חלוקה מה חילול עריות ויפטר חלוקה מה חילול עריות ואם תאמר אלא אשבעתא לעטמא

הודלת פיו גדולה מהעדלת עדים משום שכן אינו בהכחשה ובהומה דכפרין לקמן ולקמן נמי הוה ליה למפרך מה לפי שכן משמטי לעד אחד שכן על מה שהעד מעיד הוא נשבע להכחיש: וי"ל דהכא דלמא לפרושי דהודלת פיו גדולה מהעדלת עדים ניחא ליה למינקט טעמא דמשמטי דסנרא הוא דמטעם זה ישנע כדודלת פיו ולא כדודלת עדים ויחומר שאינו בהכחשה ובהומה ניחא ליה למנקט לקמן לסתור ק"ו שכן דרך הגמרא למפרך פירכא על קל וחומר ולא מסביר לך לא מייתי לקמן סנרא דמשמטי: בזה לפיו שכן מחייבו קרבן תאמר בעדים ב' פ' שכן מחייבו קרבן אפילו העדים מכחישין אותו וחומרים לאו חלב הוה אלא שומן דלי אין העדים מכחישין אותו היכי קאמר תאמר בעדים כ' עדים נמי מחייבין אותו קרבן אם אינו מכחיש ואפילו עד אחד אם אינו מכחיש מחייבו קרבן דלמא דלדכרי דר"מ קאמרי (ב"ב) (דכרית דף יב.) דמפרש טעמיה דרבנן דלקמן דלמרי לו אכלת חלב והוא אומר לא אכלתי דפטור משום דאדם נאמן על עצמו יומר ממאה איש ולכן פיו מחייבו קרבן אפילו עד אחד מכחישין אותו מחייבין אותו קרבן אם מכחישין דלדכר לישנא דמפרש טעמיה דרבנן דמתר דיוציה ואמר דלא אכלתי שוגג אלא מויד ומיירי דכשארמר לא אכלתי לא דדקנו אותו היאך היה דעמו אכל להכחיש העדים אינו נאמן א"כ חשיבי עדים מפיו שכן חייבוו קרבן אפי' מכחישין אותו ולא מחייב עזמו קרבן אם היו מכחישין אותו ואפי' חייא כרבינן: רבי חייא בר"ב סבירא ליה. וא"כ א"כ נימא ק"ו דר"מ אם הביאורו לירי מיתה לא יביאורו לירי שבועה הקלה וי"ל דליכא למפרך דמה למימה שכן על מה שהן מעידין הוא מת תאמר גבי שבועה שעל מה שהוא כופר הוא נשבע כדאמרין לקמן: בזה אם ירצה לומר מויד הייתי. ללישנא דאדם נאמן על עצמו יומר מק' עדים הא

(ה) ע"י גש"מ בלח שהעמיה לדברי רבינו בזה בארבוש יומר. (ב) נראה דל"ל ואחין לדחי להא דאחמא לעיל לדברי סייא כחמני' דלא דמיא וכו'. (ג) מדברי רבינו אלו נראה מוכח דה"ל ג"י אחרת נסוגין דדחי דלא דמי למחני' ומי בזה דהתם במאי דמסבדי סבדי הוא נשבע וכו'.

(א) לפינוי האג' הא שחיס חייב וס"מ דהילך חייב ואמנם רבינו נראה דגרס וכו"ש בשמים וד' ריטו וז"ל הובא בש"מ כאלו בשמי פ"ט.

הילך הוא וקתני פטור ⁽⁶⁾ קשיא לרבי חייא. ופריך שאני הכא דקא מסייע ליה שטרא. אי נמי משום דהוי ליה שטר שעבוד

עליו: וסוגיא: כותים
הוא כרש ששח קייב
ל' הדואו כרש ששח
מקתקת ל' ב' כרש
הי' לו בעצ' ומכר אחד
הלוקח טען הגדול קניתי
ודמוכו אמר הקטן מכרתי
השבע המוכר שחשק' ממ' מכר
ואמרתי: אמר ישבע מה
שטענ' אל החרד לו כי
בגדול טענ' והוא לו
היה לו כנדול אמר:
השבע יעוד הלך והוא
יעוד אין ושבעין על
העבריס שש' מחמתי ל'
הוא הלחט' פסיקתא הלך
ומש' הלח' הוא דפטור.
ומקשי' חוב אמרייתא אר'
אמרתי מהא דחתי אבוי
הוא פטור מנה ל'
בידך הדולא אמר כי מ' עדים
בידי כלום והערים מעדים
השלא ב' יוכלו ישבע על
העירא וכו'. ופסיקתא ר' חייא
ומי אמר הוא ופסל על
הנחנים. והוא קרא דגמיר
הוא אמר אבוי ר' אסטרובי
רושע ל' ר' חייא ה' אבוי
דאש יאמר כי חייא [הז]
מכאן דבעינן הדרא מתי
השבעה ומקצת חטאיה
אכלא אבוי דר' אסטרובי.
הוא ח' קרא דר' חייא.
הוא נשבעין כהנא
עדים וחד למקצת חטאיה
אכלא מתי כהנא ל' חייא.
וקימא ל' בהה' ר' אשי.
ההוא רעיא דהו' מסרי ליד'
ל' יומא חטאיה כלידי
יומא דח' מסרי ל' כלידי

בבא מציעא פ"ד מהל' ע"ה
ע"ה הל' ד' סמג
לאין ר"ד טו"ש ח"מ פ"י
ל' ס"ג ר"ב אלפס
סמ"ק פ"ד דף רפ"א
כ"ד ג' טו"ש ח"מ פ"י
קל"ה ס"ג פ"א
כ"ה ד' טו"ש ח"מ פ"י
ס"ג ע"ה ד' טו"ש ח"מ
אין ע"ה ש"ק מ"מ
טו"ש ח"מ פ"י
כ"ה ה' טו"ש ח"מ פ"י
כ"ו ה' טו"ש ח"מ פ"י

ותקנתא לתקנתא. ומתוך שאין יכול לשנע משלם לא ש"ך
הכא כדפרישית: **על** ראת' ליה משתבע ב"י. ואע"ג
דעל דעת ב"ד משביעין אותו מ"מ לא הו"ל לתקן שבועה בלשון דלא
משמע שחיה שלו: **ונימא** שבועה שבולה ש"י. לרצון דכן
ננס פריך דלא חישי לשנוע ש"א:
כולה ש"י ולדבריהם ב"י. אף על
גב דקאמר כולה שלי לא
משמע שחיה שלו שמרע לדיבוריה:
דחשיד אממונא **לא** חשיד
אשבועתא.
דהיינו טעמא משום דשבועה חמורה
דאיתא צימא (דף פו.) ונשבעות
(דף נט.) שהעולם מודעו על לא משא
וא"ת א"כ אמאי גזין פסול לשנועה
דאמר שנגדו נשבע וטול ו"ל דגזין
לא פסול לשנועה אלא מדרבנן
ולעדות הוא דפסול מדאורייתא משום
אל תשת רשע עד ו"מ כשם ה"ר
יהודה חסיד הא דחשיד אממונא כשר
לשנועה משום דשמא ע"י שנועה
יפרוש מגזין אלא גזין ודאי כמו
שממנו אינו פורש ה"ה משנועה ולא
קשה מההוא רע"א דאשכחיה ביה
דלכל (א) מנייהו אמאי פסול דכחך
מ"י דלכל נ"ך לשלם ומהשאר יפרוש
על ידי שנועה דמה שהוא משלם על
ידי עדים אין זה השנע שהוא מעליא דעל
כרחו משלם והיינו טעמא דכופר
בפקדון פסול לעדות:

רבינו חננאל

עבדין. ש"י ראפלו
הכא דליכא דרורא דממונא
ביניהו ה"ה ל"ך ב"י
ופריש' (א) מחייב ר"ב
נחמן שבעת השת. הא
דאמר ר"ב יהודה סמ
רועה פסול ברועה בהמות
שלו משום דמריע אותן
בשרות בני אדם אבל
רועה בהמות אחרים חזקה
אין אדם חוטא ולא לו.
ואע"ג דאמר ר' יודא א'
איתא לר' חייא קמייא
לית לן למיכר דחמאי
לגמרי דהא אשכחן כי
האי גזנא בתחלה פ'
המריא את אשתו שאמר
ואם איתא לרוב חטא
אמר ר' דאמר כולה
אשה שחמורא לבעלה איני
נינות ואני עושה וכו'
שמרתי דבריהם שדחמא.
וכבר מצונו בס' שני ריני
גזילות ודיל' כ"כ הונא
אמר ר' דאמר כולה
אשה שחמורא איני ניונות
ואני עושה שמעתי מניה
ד"י א"י גזנא אינא
נחת הילוך הלכתא כ'
חייא כמייא: **פסקא**
זה ישבע שאין לו
בה פחות מחציה וכו'.
אוקימנא באומר כולה שלי
ולדבריהם דלא יחייבו לי
כולה שבעת שיש לי בה
ואין לי בה פחות מחציה.
אמר ר' יוחנן שבעת זו
תקנת חכמים היא שלא
יהא כל אחד חופס בטלית
חבירו ואומר שלי הוא.
ואסקי' לא אמרי' מנו
דחשיד אממונא חשיד
נמי אשבועתא והאי דאמר
הכופר בפקדון פסול
לעדות שנין בדאיכא
סדרי דהויא שעתא דכפר
בה בב"ד הוה נקיס ליה (א)
אי הוה ידע הוה איתיה
ברשותיה. הא דאמר
ר' הונא משביעין אותו
שבעת שניה ברשותו
בתחלה פ' המפקד.

ההיא שעתא דאיתיה בביתיה.
ל"ג דלשנע דלא איכא
סדרי נשנע לשקר כמלה נמי פסול
וכן משמע בהגוזל קמא (נ"ק דף קו.)
דמייירי בלא שנועה: **בלא** דמי
משמע דמי. וא"ת מיפוק ליה מלא
מגוזל ו"ל לעבור עליו כגזי לאוין
וא"ת והא כ' יחיד דמי נמי חמסן הוה
לעדות פסול כפרק זה בורר (פ"ה דף סו.)
וחמסן פסול לעדות כדכתיב אל תשת
יך עם רשע להיות עד חמסן והפסול
לעדות פסול לשנועה דלא הוה דחשיד
בפסולי עדות כפרק זה בורר (פ"ה דף קו.)
דף כה: (סס) פסול ליה לשנועה כפרק
כל הנשבעין (שנועות דף מה.) ו"ל
דחמסן לא פסול לעדות אלא מדרבנן
דמתי כפרק זה בורר והוסיפו עליהם
החמסנין ולא פריך חמסן דאורייתא
הוא כדפריך גזולין ומתן דקרא
דלא יחיד דמי ושלמי הגזול (נ"ק דף
קט.) דמייית קרא דחמסן בני
יהודה אפי' אי יחיד דמי אשמתא
בעלמא הוא ואע"ג דהוסיפו עליהם
החמסנין לפסול לעדות וה"ה שפסול
לשנועה דחמסן שחוק לחטוף
מיד ליד בדיעת הנעלים אלא
הכא לא חזיק אלא מעליס חמסנותו
ואמר שנאצדה לו לא פסיל:
אלא

ותקנתא לתקנתא לא עבדין וחיפוק ליה
דהוה ליה רועה **ואומר** ר' יהודה סתם
רועה פסול לא קשיא יהא דידיה הא דעלמא
דאי לא חימא הכי אגן חיותא לרועה הכי
מסרינן והא כתיב יפני עור לא תתן מכשול
אלא **חזקה** אין אדם חוטא ולא לו: זה ישבע
שאין לו בה פחות מחציה (וכו'): על דאית
ליה משתבע או על דלית ליה משתבע אמר
ר' הונא דאמר שבועה שיש לי בה ואין
לי בה פחות מחציה ונימא שבועה שבולה
שלי ומי יחבינן ליה כולה ונימא שבועה
שחציה שלי מרע ליה לדיבוריה השתא נמי
מרע ליה לדיבוריה דאמר כולה שלי
ולדבריהם שבועה שיש לי בה ואין לי בה
פחות מחציה וכי מאחר שזה תפוס ועומד
וזה תפוס ועומד שבועה זו למה **ואמר** ר'
יוחנן שבועה זו תקנת חכמים היא שלא יהא
כל אחד ואחד הולך ותוקף בטליתו של
חבירו ואומר שלי הוא ונימא מיגו דחשיד
אממונא חשיד נמי אשבועתא דלא אמרינן
מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא דאי
לא תימא הכי האי דאמר רחמנא מודה מקצת
המענה ישבע נימא מיגו דחשיד אממונא
חשיד אשבועתא התם אשתמושי קא
משתמיט ליה **כדבריה** תדע **ואומר** ר' אידי
בר אבין אמר ר' חסדא הכופר במלוה כשר
לעדות בפקדון פסול לעדות אלא הא
דתני רמי בר חמא ארבעה שומרין צריכין
כפירה במקצת והוראה במקצת שומר חנם
והשואל נושא שכר והשובר נימא מיגו
דחשיד אממונא חשיד אשבועתא התם נמי
אשתמושי קא משתמיט סבר משכחנא לגב
ותפיסנא ליה א"נ משכחנא ליה באגם
ומיייתנא ליה אי הכי הכופר בפקדון אמאי
פסול לעדות נימא אשתמושי קא משתמיט
סבר עד דבחדשנא ומשכחנא ליה **כ"י** אמרינן
הכופר בפקדון פסול לעדות כגון דאתו סדרי
ואסריו ביה דהויא שעתא איתיה לפקדון
בביתיה והוה ידע א"נ דהוה נקיס ליה
בידיה אלא הא **ואומר** ר' הונא משביעין
אותו שבועה שאניה ברשותו נימא מיגו
דחשיד אממונא חשיד אשבועתא התם
נמי מורה ואמר דמי קא ירבנא ליה
אמר ליה ר' אהא מדיפתי לרבינא והא
קא עבר על לאו **דלא** תחמוד **לא**
תחמוד לאינשי **בלא** דמי משמע להו
ואלא

ותקנתא דכשכנגדו ישנע ויטול דהוה נמי תקנתא דמן התורה
שעלי לשלם הוא ישנע ויפטר מן התשלומין ואין נשנע ויטול מן
התורה ואותן המניין נשבעות (דף מד.) תקנת חכמים הן ולשנועה
דאורייתא עבד רבנן תקנתא לכל תקנתא לתקנתא לא עבדינן:
ומיפוק ליה דהוה ליה **רועה**. אדלכיי
קא מתמה דקשיא ליה והא גזין הוא
ומיפוק ליה דלגזל הן גזילה פסול
לשנועה: **דאמר** ר' יהודה סתם
רועה. אפילו לא הוה עני
גזול: **פסול**. לעדות דסתמיה גזין
הוא שמרעה בהמותיו נשדות של
אחרים: **דידיה**. רועה נהמות שלו
פסול דנשכיל הנאמו רועה אותן
נשדות אחרות לכל רועה נהמות
העיר נשכר נשכיל הנאמו אחרים
אינו חוטא להרעות עד שיגיע למרעה
המופקר לכל: **דאי** לא תימא **כ"י**.
דלא אמרינן על רועה נהמות דעלמא
שהוא גזין אגן חיותא לרועה היכי
מסרינן: על דאית ליה משתבע או
על דליס ליה משתבע. הכא לשנע
ויליטול חציה נ"ך הוא לינע שיש
לו בה חציה או לינע שאין לו בה
פחות מחציה שמא אין לו בה כלום
וכי משתבע שאין לו בה פחות מחציה
נשכר הוא נשנע שחיי אין לו כלום
דנשכר אס' היה לו בה שלם או
רביע והוא נשנע שאין לו בה פחות
מחציה נשנע כשקר שחיי יס' לו בה
שלם שהוא פחות מחציה ואין לו בה
חציה אלא כשאין לו בה כלום נשנע
הוא נאמת: **שנועה** שיש לי בה.
ואס' תאמרו שמא שלם או רביע
שנועה שאין לי חלק בה פחות מחציה:
מי יסבינן ליה כולה. הכי חבירו
תופס רמי וחס' ישבעוהו על כולה
הכי לעו לנ"ד מאחר שכולה שלו
והס' חמור יחליקו: **מרע** ליה
לדיבוריה. דאמר כרישא כולה שלי
והשתא אמר נהדיא חציה שלי:
דאמר כולה שלי. חזירא הוא:
ולדבריהם. שאין חסם מלמייס לי
בכולה שנועה שיש לי בה ואין לי בה
פחות מחציה: **ונימא** מנו דחשיד
אממונא חשיד ב'. אדרינן יוחנן
פריך דאמר חשדוהו רבנן שמא ילך
ותוקף בטליתו ויפטר ואומר שלי
הוא אס' חשדוהו הוא כן חשדוהו
נמי לינע: **לא** אמרינן ב'. דחמיר
הוא לאינשי איסור שנועה מאיסור
גזילה: **אשתמושי** משתמיט ליה.
ולא חשיד אממונא: **כדריב**. דאמר
לעיל' מה אמר מה אמר תורה כ':
דע. דלאו בגזול חשדינן ליה אלא
באשתמושי בעלמא: **דאמר** ר' אידי
בר אבין הכופר במלוה. שנאו עדים
והחזיקוהו ככפרן שהעידוהו שהוא
חייב לו: **כשר** לעדות. אלמא לאו
דעתיה למגזילה דנימא אל תשת עד

(א) (שנועות מהל' מהל').
(ב) (וסמ"ק פ"ד:).
(ג) (ויקרא פ"ד: שנועות
מב: ערכין כ"ג.) (ד) (לעיל ג.
(ה) (לעיל ג. וי"ק.) (ו) (לעיל
ד. כ"ק ק"ה: שנועות מהל':).
(ז) (לקמן מהל' כ"ק ק"ה:).
(ח) (לקמן מהל' ט"ו.) (ט) (וי
תוספות פ"ה ד' ד"ה: ד"ה
מפיקא.) (י) (ע"ה.) (יא) (דף
ג.) (ב) (שמות כג.) (כ) (ע"ה
ד"ה שמגדו.)

תורה אור השלם

1 א תקלל ד"ש ודפי
ע"ה חתן מכשול
ה"ה תאליהך אני י'
ויקרא י"ד
2 א תחמוד בית רעך
לא תחמוד אשת רעך
ועבדו ואמרו ושוויו
וחמורו וכל אשר לרעך:
שמות כ' ב

הגהות הב"ח

(א) חזיר' ד"ה דחשיד וכו'
דלכל תרתי מנייהו אמאי
פסיל:

מוסף רש"י

ותקנתא לתקנתא לא
שנועה עמלה
על היסוד תקנתא היא.
ותקנתא שיהא חוטא נשנע
ועל תקנתא היסוד
שנועה שאלה עני
אלא בתקנת חכמים. לא
עבדינן ויפטר חשדוהו
כלל חס' שנועה (שנועות
מהל'). סתם רועה. דלמי
לא חזיק דעילוי בהמותיו
נשדות אחרות (וסמ"ק פ"ד:
כ"ה.) אין אדם חוטא
לר' א"י. דכבר שאלו
הנה ממנו (דקדושין כ"ג.)
להרעות נשכיל חס' לא
תאס' (וסמ"ק כ"ג.) הכופר
במלוה. כן על כולה
עין על חשדוהו ונאו עדים
והעידוהו עד שלא נשנע
כשר לעדות. ולא אמרינן
גזין הוא והמורה אמר אל
תשת רשע עד. דקין דמלה
לחולא חשדוהו דלמא נ"ך
לחולא ופטר עד דהוה לי
חזי ופרענא ליה וחי מוריא
ליה חשדוהו יתעני מיד
(וסמ"ק ד.) ורובא לעדות עד
חשדינן ד' (ב"ב ש"ה.) ולא
אמרן חשיד אממונא הוא.
אלא אשתמושי תקנתא
ליה (שנועות מהל'). בפקדון.
הכופר בפקדון אפילו
על מקצת ונאו עדים
והעידוהו. פסול לעדות.
דמא היה ליה גבי פקדון
לאשתמושי נשפיה (וסמ"ק
ד.) ואפילו לא נשנע.
דחשדוהו ככפר חשדוהו ליה
אממונא (שנועות מהל') ושמא
חאמר אכר ממנו ואשתמושי
ליה עד דחשדוהו ליה
לקמן מוקמינן דאמרו סדרי
ואמר הוהא שעתא דכידה
נקיס ליה (וסמ"ק ד.) ומפסיל
א"י' דלא אשכנח. דאי
נאשנע מה לי מלה
מה לי פקדון (ב"ב ש"ה.)
ארבעה שומרין צריכין
כפירה במקצת והוראה
במקצת. ראה רש"י ומוסף
רש"י לעיל עמוד א.

והוא דאמר רב נתן
 שבוותא מבפני צורא
 שבוותא שפיר הניח קמא
 ואפקי פרשי אינשי מספק
 שבוותא לא פרשי מספק
 ממונא ולא טעמא ממון
 אפשר בחורו. שבוותא לא
 אפשר בחורו. כפי' ר'
 יונה חקא א' כפניו מה
 ח' תש כ"א בששנייה
 ארוקיה בה אכל א' שהיה
 יצא ממחה דין אחד
 שהיה: וששטא אדא
 בכמא עסקין דאדא לקמן
 שנייה ארוקיה בה ואמר
 ליה דניגא אדא דשנייה
 ואדא דהדין כל תפיס ליה
 בה מרון טעמא דאדא ליה
 ואמר ליה שקלא דין היא.
 ואדא דין שפיר אורגה ליה
 ארוקיה ליה דין השתא
 ששדח ליה בגלל ושטענא
 כולל דיי אדא ואתא מה
 תפיס בהראי שטענא
 והשתא אפרת אורגה ליה
 בלא שדי שקרא אתא.
 אדא חדי תימא לעולם
 דאדא לקמן כי תפיס ליה
 דין ואדא מרון סורכי
 דאמר אפילו סומכוס
 דאמר מרון המוטל בספק
 חולקין בלא שבוותא מרון
 סומכוס דסברא לא כלום
 היא. א' חמצא ליה
 חקפא א' כפניו מוציאין
 אחרות מדין הקדישה היא
 מקדשה. אדא חמצא
 לומר אן מוציאין אותה
 מדין מקדשה.
 הקדישה בלא חקפה מהו
 כ' אמרין ח' דאמר מר
 אמרין לבנה כפניו
 להדיט דמי כמאן דחקפה
 ומי אדלמא השתא מרון
 אדא א' חקפה. ח' דהיינו

(א) אילי ג'ל הראוי להיות מעשר נפטר היולא יבי'.

(א) [לעיל ז: ב] (ב) [לעיל ב: א]
(ג) [לקמן י: א] (ד) [לקמן ט: א]
(ה) [שבת נב: א] (ו) [לקמן
ט"ז ב"ק עה: א] (ז) [לקמן
ט"א א] (ח) [ג"ל לזחא: א] (ט) [לעיל
ב: א] (י) [לעיל ד: א]
(י) [מדרשן מכ: א]

הגהות רב"ח

(ב) גם' השתא דאמרי
דאמרי' מגו:

גליון הש"ס

גם' אמר יבא לעולם.
עין לקמן דף י ע"א חס'
ד"ה איתביה וכנדרים דף
ל"ד ע"ב ברין ד"ה אחר
רנא:

מוסף רש"י

אם היתה שלית מוחזבת
חולקין. כלומר אפילו היא
מחזבת חולקים (לעיר א.).
במקח וממכר. קמיתיה
מד פלוני (דונל ג.).

לכניס מלכים. לבנים קטנים: **ואם אומרם:** מחמי' דקחי
והענין: ושמעיה נגביה לעת שיקנה
בזה חצירו חליה מלכה המגיבה מאחרי כו'. ולקמה פריך דיוקא דלא
נבר ממא הימלא מכורז מארז כן: ומשפנתו הוא למד ק': ולא יקנה לא
הוא ולא זא. וכל היראה יחטפנה מדס:

דחויא לקטנים והא דאמר רבא ^א אם היתה
מלית מזהבת חולקין ה"נ דפלגי לה הא
אפסודה הא לא קשיא דחויא לבני מלכים
והא דתנן ^ב היו שנים רוכבין על גבי בהמה
וכו' הכי נמי דפלגי לה הא אפסודה בשלמא
סהורה חויא לבשר אלא טמאה הא אפסודה
יאלא לדמי הכא נמי לדמי אמר רמי בר
חמא זאת אומרת ^ג המגביה מציאה לחבירו
קנה חבירו דאי סלקא דעתך לא קנה חבירו
תיעשה זו כמי שמונחת על גבי קרקע וזו
כמי שמונחת על גבי קרקע ולא יקנה לא זה
ולא זה אלא לאו ש"מ המגביה מציאה
לחבירו קנה חבירו ^ד אמר רבא לעולם אימא
לך המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו
והכא היינו טעמא ^ה מגו דזכי לפנשיה זכי
נמי לחבריה תדע שאילו אמר לשלוחו צא
וגנוב לי וגנב פטור ^ו ושוחטין שנגבו חייבין
במאי טעמא לאו משום דאמרינן מגו דזכי
לפנשיה זכי נמי לחבריה ש"מ אמר רבא
השתא דאמרת ^ז אמרינן מגו חרש ופקח
שהגביהו מציאה מתוך שקנה חרש קנה
פקח בשלמא חרש קנה דקא מגבה ליה בן
דעת אלא פקח במאי קנה אלא אימא חרש
קנה פקח לא קנה ומאי מגו מגו דשני
חרשין בעלמא קנו האי נמי קני ^ח האי מאי
אם תמצא לומר המגביה מציאה לחבירו
קנה חבירו הני מילי היכא דקא מגבה ליה
אדעתא דחבריה האי אדעתא רדייה קא
מגבה ליה איהו לא קני לאחרני מקני אלא
אימא מתוך שלא קנה פקח לא קנה חרש

למולס אימא לך לא קנא חצירו.
היכל המגביה לא נחבין לקנות
בזה כלום. וטעמא חוב לקמן (דף כ')
דהור תופס לבצע חוב במקום כו':
שפא. דקתי מבמני שמיס השגבירה
מציאה קני מגו דמי לנפשיה וזי נמי
לחצריה: **פדע.** דאפי' אמר לא קנא
חצירו היכל המגביה כולה לדעת
חצירו הכא המגביה לעצמו ולחצירו
קני משום מגו: **פטור.** המשלח פטור
מלשלם כפל דקיי' אין שלח לבד
העבירה להמציב שולחו אלא שליח
דדברי הרב ודברי התלמוד דברי מי
שומעין? **ו** אילו **שופטין** **שגביו.**
ההוא הוציאה מרשות בעלים
לדעתו ולדעת חצירו אמרינן צבא
קמא (דף פח:) דחייבין: **השפא**
דאמרינן מגו. דמי לנפשיה כו' חרש
וספקת השגבירה מציאה קנאה אע"פ
שהגבירה של חרש אינה הגבירה לקנות
אלא מפני דריי שלום דמגן (גיטין
דף ט:) חרש שטעה וקטן י"ב כהן גזל
מפני דריי שלום אפילו הכי אמר
מגו דמי לנפשיה **כו' בעלמא חרש**
קני דקא מנכח לה בן דעא. לרשעה
השני לצורך שמיס ורשאו של ז'ד
חרש לגבי חרש מיהא היא הגבירה
בדמיון ליה מפני דריי שלום אלא
פקח צמאי קני לגבי פקח הרי רשעה
שהגבירה החרש כמנוח על גבי קרקע
דהגבירה דחרש לא קנא אלא מדריי
צטלמא: **ו** חרש **מגו.** איכא
למיתר הכא דקאמר השתא דלמרת
מגו אמרינן מגו וחרש אמאי קני
דמי לא וזי פקח לנפשיה דנימא
דמי נמי לחצריה ולא היא הגבירה
דפקח הגבירה: **אס** **תמלא לומר.**
כלומר אפי' אס תמלא לומר המגביה
מציאה לחצירו כו': **הכא אדעא**
ידיה קא מנכח ליה. האי פיקח:
דלא יסי לאינוי. עם החוטפים
מהם: **מתיכא.** מאחו צבא ממשתנו
קא דייק לומר וזאת אומרת. **אס**
אקמר כולה עלי ואת אצבסתי.
היהא נאמר לא יקנה לא זה ולא
זה וצא אחר ויעלנה והלא כל אחד
יטוען אי הגבירה ואין כאן מגביה
לחצירו ומה י"ש לו להשיב
במחלוקת הא שנגדו הממוחק בה
במחלוקת אמר לא גבית אחר כי אס
הוא אכל אחר מן השוק מה יטוען
ממשתנה **יפיר.** אמרינן דהמגביה
מציאה כו' ומשום הכי אמרינן
ויחלוקן דאמרינן שמיס הגבירה
היהוה לא לא אחד מגביה מציאה לו
ולחצירו וקני. דאי משום דלא דיעין
היינוהו משקר והוה ליה ממון

דְּחוּיָא דְּקַמְטִיס. וּפְרִיךְ דְּטִילִית מַחֲבֵצַת לֹא עֲבָדִי לְקַטִּיס וְלִ"ג דְּחוּיָא לְמַרְוִיחֵיהּ דְּל"כ מֵאִי פְרִיךְ מְטִילִית מַחֲבֵצַת:
וּשְׁוֹרָתִין שְׁנַבְּבוּ. פִּי בְּקוּטֶרֶס שְׁהוּלָא לְדַעְמוּ וּלְדַעְמָא חֲבִירוּ
כְּדִילָתָא בְּזִ"ק (דָּף ע"ב): וְאִין נִרְאָה דְּהֵאֵס בְּטַעֲמָה
אִיירִי וּטַעֲמָה אִפִּי אֲמַר אֵל וּטַעַם
לִי חֵיב דְּרִשְׁטִין (שֵׁס דָּף ע"א). מַחֲתָ
לְכֻרֹת הַשְּׁלֵמִים אֲלֵךְ שׁוֹמֵפִין שְׁנַבְּבוּ
שְׁהֲנִינִי שְׁנִינִס:

רמאי מנו מנו דשני חרשין. תימה
מנלן דלמא חרי מנו לא
לאחר' דז' חרשין דקנו היינו מטעם
מנו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה:

אֶלֶּה מִסְתַּמָּה זֶה אוֹמֵר כּוֹלֵה שֶׁ־
וְזֶה אוֹמֵר חֲצִיָּה שֶׁ־ אֵינִי
לְדַגֵּ' הֵכָּה הָאֵל מוֹ לֵמָּה לִי דִמְשֻׁנָּה
וּגּוֹפֵה קָא דִּיִּיק דְקֻאמֵר מְחִיָּה עָלֵי
הַיִּינוּ עֲשֵׂהֵבֵנָה וְכִי דְכִיִּרוּ וּלְפִי דְכִיִּרוּ
לֵאלֹהֵי יִצְחָק כְּלוֹם אֵלֶּה דְמִיָּה מְגִבִּיהַ מְחִיָּה
לְחִבְרֵי וְכִי וּפְרִיָּן מִמֶּנּוּ דְכִמְחִיָּה
לְדִלְמָא בְּמָקָא וּמִמֵּכֶר וְהוּא הִדִּין דְּהוּא
מְחִיָּה לְמַדְחֵי דְהָא דְאֵמֵר מְחִיָּה עָלֵי
בְּגוֹן דְאֵמֵר תַּפְסֻמֵּיהַ מְחִיָּה כִּדִּי אֵן
הַגְבֻּהֵימָה כּוֹלֵה לְקוּטוֹ מְחִיָּה אֲבָל עָלֵי
דְכִיִּי מִדְּקֵדֶן מִיחֻרָא דְמַתְנִי' לְדָן
הָאֵל לִיִּי דְלִפִּי מִיחֻרָא אֵינוּ יִכּוֹל
לְדַקְדָּק וּלְפַסְרֵם דְּגֵרְסֵי הָאֵל מוֹ לֵמָּה
לִיִּי דְלִמְשׁוֹס דְּמִגּוֹפֵא דְמַתְנִי' לֹא מְחִיָּה
לְמִדְּכָא דְפִרְשִׁית אֵן קֶשֶׁה אֲמַחֵי קֻאמֵר
לְדִלְמָא בְּמָקָא וּמִמֵּכֶר אִפְלִינֵי מִיִּירִי
דְּכִמְחִיָּה מִנֵּה לְדִמְחֵי כְּדִדֵּי וְיִלֵּי
בְּדוּקוֹן מִמֶּנּוּ דְכִמְחִיָּה לְדִלְכִי לֹא
מִיוֹקֵמָה בְּמָקָא וּמִמֵּכֶר מְשׁוֹס דְלֹא
מִיָּה מְשֻׁנְכַחַת חִדּוֹשׁ אֵלֶּה בְּמִגְבִּיהַ מְחִיָּה
לְחִבְרֵי כִי נִמְי' אִיִּירִי בְּמָקָא וּמִמֵּכֶר
שֶׁ חִדּוֹשׁ דְלֹא יִמָּא מְשִׁיב אֲבִידָה
וְהוּא וְהִיא אֵם מִיָּה בְּמִיָּה לֹא יִכּוֹל
לְהוֹמֵי כְּלוּם :

הריג

התקינו להו רבנן דלא "אית
קני אמר ליה רב אחא בריה
דריבא אי נימא מרישא שנים
א אנגבהתה כולה והאי אמר
תני זה אומר כולה שלי וזה
יחידה שמע מינה המגביה
ישא במציאה וסיפא במקח
ומר חציה שלי הא תו למה
זה לחבירו קנה חבירו וממאי
במקח וממכר מאי למימרא
יה שלי להוי כמשיב אבירה
ז סבר אי אמינא כולה שלי
ידיה ואיפטר אלא מהא הוי
א ממשנה יחידה שמע מינה
קמשמע לן דרוכב נמי קני
עדים חולקין בלא שבועה
לאו במציאה ושמע מינה
אמר לך מגו דזכי לנפשיה
: יוסף אמר לי רב יהודה
שמעיה

ג. הא שמענא ליה מרישא: (כו)
ד. כפרשיט: דרכוב קני. ואע"ג
הס שיחלקוה בלא שביעה: אלא לאו
ך. בעלמא היכא דלא מתכין המגביה
דמגו דזכי לנפשיה וזי נמי לחבריה:
שמעית

עין משפט
גד מצות

גג א מר פט מהלכות
טונו וטען ה' א סג
עשן זה טוש"מ ח"מ ס'
קלע ספין ד'
גד ב מ' פיו מהלכות
אברה ה' ג סג
עשן עד טוש"מ ח"מ ס'
רסט ספין א'
גה ג מ' פיו מהל'
גניה ה' ד סג
עשן עד טוש"מ ח"מ ס'
גו ד ה מ' פיו מהל'
גולה ואברה ה' ד
סג עשן עד טוש"מ ח"מ
ס' רסט ספין ד'

רבינו חננאל

כיון שהמדיד בר פסא
 משתנה דקתני וחילוקו
 בחפסי רבא ברכשתא
 דקדק רמי בר חמא
 ואמר לא אומרת המגביה
 מציתה לחבירו כע
 נדירו. רבא אמר ליעולם
 וזי קנה ומתני' הינו
 טעמא מנא דכין לנפשיה
 וזי למי לחבירו. תוצ
 ודאן האמר ליהבוי אד
 ונעט לי טעור המשל
 דקילא אין שלוח דאד
 בעייה ואילו שותפי
 שטנא חייבין שקילי
 וסבוי בה אפסנקי ודא
 דמי בר חמא מפסא
 דמתני' כמן שחן מורין
 ואי שיש להו עדים
 כ' שנים בנא מציתה
 שותפין חייבין אגבהיה
 בברכתא חולקין כלא
 שבה ש"ס המגביה
 מציתה לחבירו כע
 חבירו ואמר תריהוי
 מפסי' להדיה בעדנא
 ונכבדיה לה. ורבא אמר
 כ' שאני בעדנא מנא דכין
 לנפשיה וזי למי לחבירו.
 דקדק כמי בר חמא הוא
 דאמר ליה וזי לי דאד
 יתחן קאי כותיה ואמר
 המגביה מציתה לחבירו
 חבירו ואם יתחן
 כ' את התנא וזי רוכב
 על גבי בהמה וזי חתם
 באופרנה וזי ולא אמר
 זכא לי וזי שנים ורכבין
 וכלי להו שנים ורכבין.
 וכלי להו שנים ורכבין.

המנהיג. שני מינים יחד
קשורים זוגים בהולכת שום
משא (דברים כב י').

(א) וְעַל תַּלְתֵּי (ב) כִּי
נְדוּחָא (וְעִי פְסָדִים יֵא.
בְּגִלְתִּין מְהֵרָא. ג) שִׁי
נִמְקָס שְׁטַעַן חֲכִימִים וְלֹא
דְּכִי הִסְכֵּה לֹא רָחַק
לְנִתּוּם וְלִמְדָּה טַעַם אֵלֶּה
אֲמִיר בְּרוּחָא הֵיא כְּלִמְדָּה
דְּעַת חֲלִינִים הֵיא. עִירָן
עִירָן בְּר' ד' (ד) וְעִי' עוֹסִי
כְּמוֹת ל: דִּים וְאִי דִלֵּא
מִלֵּי.

לענין רש"י

קביצ"ל (קביצ"ל א.)
רמב"ם ראשון, רס"ן.

מוסף רש"י

אם תימצא לומר
המגביה מציאה
לחבירו. כלומר אפילו אם
תמצא לומר המגביה כי
לעיל ח. וביה פגיה.
בית ראש ילמיה שבו
ו. בית ראש של אפסר
טובה מה ודא"ל יתקן צ.

במדה זו. לקמיה מפרש למעוטי מאי: אי הכי. דלמא קמא
איפכא קני אמאי קמני משיכה בגמל והנהגה בחמור ליערבינהו
וכו' מושכין ומנהיגין: איכא חד דל דלא קני. להכי לא מני למתני
במרוייהו משיכה והנהגה ותנא הכי מושכין בגמל ומנהיגין בחמור

במדה זאת קנו ר' יהודה ואמר לעולם לא
קנה עד שתהא משיכה בגמל והנהגה בחמור
קתני מידת או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג
מושך ומנהיג אין אבל רכוב לא הוא הדין
דאפילו רכוב והא דקתני מושך ומנהיג
לאפוקי מד' יהודה דאמר עד שתהא משיכה
בגמל והנהגה בחמור קמשמע לן דאפילו
איפכא נמי קני אי הכי ליערבינהו וליתנינהו
שנים שהיו מושכין ומנהיגין בין בגמל בין
בחמור איכא חד צד דלא קני איכא דאמרי
משיכה בחמור ואיכא דאמרי "הנהגה בגמל
ואית דמותב מסיפא במדה זו קנה במדה זו
למעוטי מאי לאו למעוטי רכוב לא למעוטי
איפכא אי הכי היינו ר' יהודה איכא בינייהו
צד אחד דלא קנה אית דאמרי משיכה בחמור
ואיכא דאמרי הנהגה בגמל ת"ש "אחד רכוב
חמור ואחד תפוס במוסירה זה קנה חמור וזה
קנה מוסירה שמע מינה רכוב קני הכא נמי
במנהיג ברגליו אי הכי נקני נמי רכוב
במוסירה אימא זה קנה חמור וחצי מוסירה
וזה קנה חצי מוסירה בשלמא רכוב קני
דקמגבה ליה בן דעת אלא תפוס במוסירה
במאי קני אימא זה קנה חמור וכוליה מוסירה
וזה קני מה שתפוס בידו "האי מאי אם תימצא
לומר המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו
הני מילי היכא דקא מגבה ליה אדעתא
דחבירה האי אדעתא דידיה קא מגבה ליה
איהו לא קני לאחריו מקני אמר רב אשי יזה
קנה חמור ובית פגיה וזה קנה מה שתפוס
בידו והשאר לא קנה לא זה ולא זה רבי אבהו
אמר לעולם כדקתני הואיל ויכול לנתקה
ולחביאה אצלו יוהא דר' אבהו "ברוחא" היא
דאי לא תימא הכי "מלית שהיא מונחת חציה
על גבי קרקע וחציה על גבי עמוד ובא אחד
והגביה חציה מעל גבי קרקע ובא אחר
והגביה חציה מעל גבי עמוד הכי נמי דקמא
קני ובתרא לא קני הואיל ויכול לנתק ולהביא
אצלו אלא הא דר' אבהו ברוחא היא ת"ש
ר' אליעזר אומר ורכוב בשדה ומנהיג בעיר
קנה הכא נמי מנהיג ברגליו אי הכי היינו
מנהיג תרי גווגי מנהיג אי הכי רכוב בעיר
מאי טעמא לא קני אמר רב כהנא לפי
שאין דרכן של בני אדם לרכוב בעיר אמר
ליה רב אשי לרב כהנא אלא מעתה הגביה
ארנקי בשבת שאין דרכן של בני אדם
להגביה ארנקי בשבת הכי נמי דלא קני אלא
מאי דעבד עבד וקני הכא נמי מאי דעבד
עסקינן דאמר ליה קני בדרך שבני אדם קונין
ואי

מושך ומנהיג אין אבל רכוב לא. תימה מנ"ל דלמא כ"ש רכוב
דמפיק ציה ואי משום דשיירה אטו בכל דוכתי תנא
כולהו קניינן וי"ל דממשנה יתיר' קדייק דליערבינהו ולתנינהו שנים
שהיו מושכין או מנהיגים בין בגמל בין בחמור ומו לא מדקתני
צלישא יתירא ש"מ דלמעוטי רכוב
אתא והיינו דפריך בזה הכי
וליערבינהו ולתנינהו וא"ת לעולם
מנ"ל למעוטי רכוב דלמא הא דלא
ערבינהו כדי לאשמועינן דמשיכה
אורחא בגמל והנהגה בחמור ואפ"ה
אחד מושך ואחד מנהיג בגמל לא
מבטל משיכה דאורחא בגמל את
ההנהגה דלא אורחא וכן בחמור
איפכא ולכן תנא בזה הכי אחד
מושך ואחד מנהיג ולא למעוטי
מושך ואחד מנהיג ולא למעוטי
רכוב וי"ל כיון ששמיטנו משיכה
והנהגה שיהם קנו בגמל ובחמור
פשיטא שאין אחד מבטל חבירו משום
דהאי אורחיה והאי לאו אורחיה אכל
במחנה משמענו שפיר שאין מבטל
רכוב ומנהיג ברגליו את מנהיג
לחודיה לפי שיש ברכוב כל מה שיש
במנהיג ועוד דתפוס צה: "אי הכי
ליערבינהו ולתנינהו. לפי מאי דס"ד
דרכוב קני ומשיכה והנהגה בין בגמל
בין בחמור במדה זו קנה אתא
למעוטי שום קנין אחר או רכוב
במקום מנהיג: "אי הכי היינו ר'
יהודה. הוה מני לאקשוי מגופה דקתני
או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג
ש"מ דנחש לז קני: ובקני נמי
רבוב במוסירה. אי גרסינן אי הכי
ה"פ אי אמרת בשלמא כשאין מנהיג
ברגליו ורכוב קני בהמה משום
דתפוס צה א"ש דלא קני מוסירה
דנמלטלין לא שייך קנין של מוסירה
אלא בהנהגה או משיכה אכל אי
מייירי במנהיג ברגליו לקני נמי
מוסירה במשיכת בהמה אי אמרינן
משון בהמה זו וקני כלים שעליה קני
דלקמן מיבעי לן אי קני אי לא
קני ליפשוט מהכא דלא מהני:
והשאר לא קנה לא זה ולא זה.
ואפילו אי אמרינן משון
בהמה וקני כלים שעליה קני הכל
כיון דתפוס במוסירה לא קני רכוב
נמי לא קני כדאמרין אדעתא דידיה
אגבהה איהו לא קני כו':

**דאי לא תימא הכי "מלית שהיא מונחת חציה
על גבי קרקע וחציה על גבי עמוד ובא אחד
והגביה חציה מעל גבי קרקע ובא אחר
והגביה חציה מעל גבי עמוד הכי נמי דקמא
קני ובתרא לא קני הואיל ויכול לנתק ולהביא
אצלו אלא הא דר' אבהו ברוחא היא ת"ש
ר' אליעזר אומר ורכוב בשדה ומנהיג בעיר
קנה הכא נמי מנהיג ברגליו אי הכי היינו
מנהיג תרי גווגי מנהיג אי הכי רכוב בעיר
מאי טעמא לא קני אמר רב כהנא לפי
שאין דרכן של בני אדם לרכוב בעיר אמר
ליה רב אשי לרב כהנא אלא מעתה הגביה
ארנקי בשבת שאין דרכן של בני אדם
להגביה ארנקי בשבת הכי נמי דלא קני אלא
מאי דעבד עבד וקני הכא נמי מאי דעבד
עסקינן דאמר ליה קני בדרך שבני אדם קונין
ואי**

על ידו הואיל וסופו ליפול וי"ל דשאי הכא שחפס בידו אחד מן הראש א"כ הכא איירי כשניתק מן העמוד אינו ארוך כ"כ שיגיע ראש
השני לראש ושלש שילוח הקן (וחי' דף קמא): דקאמר זיל טרופ אקן דלגנהינהו ולקנינהו הכס נמי הוגבהו על ידו יותר ממה שהיה תחילה שהרי
קצת מפרחים למעלה לכך (זקני: "אי הכי רכוב בעיר מאי טעמא לא קני. אי גרסינן א"ה ה"פ אי אמרת בשלמא לא מייירי במנהיג
ברגליו לכך בעיר לא קני דלא אולא מחמתיה לפי שיש בני אדם שמדברים יחד ויש כמה דברים בלמנע הדרכים אלא אי אמרינן במנהיג
ברגליו א"כ אולא מחמתיה טובא ואמאי לא קני:

משון

כב א מ"י פ"ז מהל'
אביה הל' ה ועי'
בהשנות ונח"מ סמך עשין
עד טו"ש"ע ח"מ ס"ר רע"א
ספ"ק א:
כב ב ג מ"י שם הל' ז
טו"ש"ע שם ספ"ק ז:
כד ד ה טו"ש"ע ח"מ ס"ר
רע"א ספ"ק ה ועי':
כה ו ז מ"י פ"ב מהל'
מביה הל' י ועיין
כמ"מ סמך עשין פג
טו"ש"ע ח"מ ס"ר ק"ו ספ"ק
ה:

רבינו חננאל

פי' איכא חד צד דלא
קני י"ש מי שאומר משיכה
בחמור לא קני אבל בגמל
בין במשיכה בין בהנהגה
קני. ויש מי שאומר הנהגה
בגמל לא קנה אבל חמור
בין במשיכה בין בהנהגה
קני. פי' פגיה רצועות
של מוסירה הנתונות על
לחיה ועל פדחתה. סוגיא
דשמעיתא טלית מונחת על
גבי קרקע וחציה על גבי
עמוד בא אחר והגביה
חציה מעל גבי קרקע
ובא אחר והגביה חציה
שעל גבי עמוד אל. רכוב
אי קני אי לא קני ת"ש
ר"א אומר רכוב בשדה
קנה וכו' ודחי' התם
במנהיג ברגליו אי הכי
היינו מנהיג. ופריך' תרי
גווגי מנהיג. ואסקי' במקח
ותמכר אי אמר ליה קני
בדרך שבני אדם קונין אי
ברשות הרבים רכוב קנה.

אל תפרסם בהסתלקה ונחלה
דליל קט מנהיג.

ה"ב כי תקון ליה רבנן בעלמא. כגון בעממא שהוא רשות לכל אדם או ברה"ר או בצדדי רשות הרבים והיא הפקר לרבים למשך למוכה הצריכה ללכת מן הדחק: לא תקון ליה רבנן. שהרי אין לאדם שם ד' אמות מיוחדות שהרבה חברים י"ש לו בתוכה עומדים אללו:

רב פפא אמר "כי תקינו ליה רבנן ארבע אמות
 (א) בעלמא בשדה דבעל הבית לא תקינו ליה
 רבנן ואע"ג דזכה ליה רחמנא בגוה כי זכה
 ליה רחמנא להלויכי בה ולנקוטי פ'אה למהווי
 חצירו לא זכה ליה רחמנא אמר רבא מותיב
 ר' יעקב בר אידי נזיקין ראה את המציאה
 וגפל לו עליה ובא אחר והחזיק בה זה שהחזיק
 בה זכה בה ואי אמרת ארבע אמות של אדם
 קונות לו בכל מקום נקנו ליה ארבע אמות
 ידידיה הכא במאי עסקינן דלא אמר אקני
 ולי תקון רבנן כי לא אמר מאי הוי כיון דנפל
 עליה גלי רעתיה דנפיליה ניחא ליה דנקני
 בארדני אמות לא ניחא ליה דבנין בה זניחין

(א) כהנא. רש"ל (ב) וגיעין
עונא. (ג) צ"ק סדר לקמן
מ: גיעין עונא. (ד) אקדושין
מב: ישינא. (ה) צ"ק פה
(ו) וגיעין עונא. (ז) ודברים
דדא. (ח) וגיעין סהא.
(ט) ודברים דדא. (י) ושמים
יבא. (יא) אקדושין מבא.
(יב) וקדש כלל. (יג) שם ישינא.

1 אם המצא תמצא בידו
הגנבה משור עד חמור
עד שה חיים שנים
ישלם: שמות כב ג

2 כי יקח איש אשה
ובעלה ודיה אם לא
תמצא חן כעניו כי מצא
בה ערות דבר וכתב לה
ספר כריתת ונתן בידיה
ושלחה מביתו:

נט' יב טהב בר קרנא
 קט' ירבינא משט' דה'
 הייא ברה דר' איה
 אהב' כיה דנין' תוס'
 איה דר' ובל' איה
 שיד קין י' אהיה בנה
 וזמתי לענין דאין
 איה דה דההה דה סיד
 אכל מה נקלה חלל
 שיד למיך דמה שיקט
 לו חמיוס דה חמיו
 ובגמ הקט לה ק' איה
 ובמחז הקט לה רק ד'
 איה וזמתי

[א] נש' בעלמא. נ"ב גי'
הר"ף נשדה דעלמא:

ופרקי רכבנו אליבא דריש
קטו רביא אמרי השולח
לפני הויא דהשליח בן
חובבא הוא אבל חצר רלא
בן חובבא הוא ומחייב
שולחא דהוא בעל החצר.
ואקשי אהי הכי האומר
לעבד ולאשת איש חצר
נעבד רלא בן חובבא
ונערו כירגן כפי הובבא
לחייבו רעב רלאשת
נפיקתין חצר החובב בהן
פחין הי שחבול בארמי
שחורין הכי נמי מחייב
שולחן. ופרקי הני נמי
בן חובבא נערו רחמנא
ותגריש האשת ושתתרי
העבר חייבין לשלם. בא
רסא ופרקי פירוק
אחר ואמר כי אמרי אה
שחית לדבר עבירה דה
הובבא דאי בעי רחמנא
עבירי אה כני אל עביר
אבל חצר דעל כורחה
עבדי מחייבין שולחא.
אמאי איכא בין רבנא

לְהַסֵּד כְּדִתְנִיָּא קִדּוּשֵׁין דָּף מֵהָ. וְשֵׁלָה
מִלְמַד שְׂהֵאֵשׁ עוֹשֶׂה שְׁלִיחַ וְשֵׁלָה
מִלְמַד שְׂהֵאֵשׁ עוֹשֶׂה שְׁלִיחַ אֲתֵרְבָּאִי
נָמִי חֲזַרָה דְּהִיּוּ לֵה כְּשִׁלּוּחַ: וְכִי
הִיכִי דְּשִׁלּוּחַ לִיכִי דְּלֵה. דְּתַנְיָן שְׁאִין
הָקֵן עוֹשֶׂה שְׁלִיחַ לִיכִי כְּשִׁלּוּחַ
בִּין בְּגִיטָאִין בִּין בְּסַפְחָאִין אִישׁ כְּבִישׁ
בְּעִינִן: יְדֵי. אִם הִמְלֵא תַמְנָא בִּידֵי:
נָגו חֲזַרָה וְקִרְפִּיטוּ מִינֵן. שֵׁאִם נִכְסָה
שֵׁם וְעַל כִּפְתִּיָה לְגוּבְהָ שְׂהוּא חִיב:
אִכִּי מִלִּינוּ חוֹרַת שְׁלִיחַוֹת וְדִכְר
עֲבִירָה. לֹמַר שְׁלוחו כְּמוֹתוּ וְחִיב
הַשְׁלִיחַ בְּמַעֲשֵׂה הַשְׁלִיחַ: וְקִינָי.
בְּקִדּוּשֵׁין בִּפְ"ב (דף מ"ב): בְּרַ חִיבָא
הוּא. שֵׁאִף הוּא מוֹחֵר עַל הַדְּבַר הַסֵּם
פְּטוּר הַשְׁלִיחַ לְדַמְרִינֵן לִיכִי דְּבִרַי הַרַב
וְדִבְרֵי הַתְּלַמִּיד דְּבִרַי מִי שׁוּמְעִין וְלֹא
יֹדֵעַ לֹי לְעוֹשִׂיָם: לְלֹא חִיב חִיבָא
וְיִנְהוּ. לְשֵׁלֹס דְּתַנְיָן הֵם שְׁחֵלּוּ
בְּחִיכָרִים פְּטוּרִין (ב"ק פ"א): דְּאִי בְּעִי
עֲבִיר. אִתְּ הַשְׁלִיחַוֹת: וְקִדֵּשׁ לִי
אִשֶּׁה גְרוּשָׁה. וּמַשְׁמַת קִדּוּשֵׁין עוֹבֵר
מִשּׁוּם לֹא יִקְחוּ: אִשֶּׁה חֵינָה בְּזֹהֲרַת
לֹא תִקְיֹשׁוּ לְפִי שְׂאִינָה בְּזֵל מַשְׁמִית
פְּתַח וְקֵץ כְּדִלְמָא בְּקִדּוּשֵׁין (ד' ע"א)
וְהַמְקִיף אִתְּ הַקְטָן חִיב שְׁהַמְקִיף
בְּזֹהֲרַת כְּנִיקָף דְּכִתִּיב לֹא תִקְיֹשׁ
אֶחָד הַיֵּקָף וְאֶחָד הַמְקִיף בְּמַשְׁמַע
בְּמַס' [ג'י"ר] (דף מ"א). וְקִטָּן נִקְטָן
מִשּׁוּם דְּסַתְמָא גְדוּל לֹא שְׂבִינִי לְאִקְפִּי
נִפְשִׁיהָ: תְּלַמּוּד לֹמַר וְקָטָן מִלֵּךְ מִקְּדוֹשׁ.
מִלְלָא כְּבִישׁ וְצִידָה יִתְנָהוּ דְּרוּשׁ
וְנָתַן אֹכְלִיתָ לֵה וְנָתַן אֶלְמָא מִשּׁוּם
יְדֵיהָ אֲתֵרְבָּאִי דְּאִי מִשּׁוּם שְׁלִיחַוֹת
הָא כְּבַר כְּתִיבָא הִכָּא כְּדִתְנִיָּא (וְשֵׁלָה)
[וְשֵׁלָה] מִלְמַד שְׂהֵאֵשׁ עוֹשֶׂה
שְׁלִיחַ בְּקִדּוּשֵׁין בְּפִרְקָא ב' (דף מ"א):
לִפְתֵּן

אמר כי תקינו רבנן בסמטא דלא דחקי רבים
ברשות הרבים דקא דחקי רבים לא תקינו
רבנן והא בכל מקום קאמר כל מקום ל'אתווי
ציד' רשות הרבים ואמר ריש לקיש משום
אבא ⁶כהן ברדלא קטנה אין לה חצר ואין
לה ארבע אמות ור' יוחנן משום ר' נאי אמר
ריש לה חצר ויש לה ארבע אמות במאי
קמיפלגי מר סבר ⁷החצר המשום ידה איתרבאי
כי היכי דאית לה יד חצר נמי אית לה ומר
סבר חצר משום שליחות איתרבאי וכי היכי
דשליחות לית לה חצר נמי לית לה מי איכא
מאן דאמר חצר משום שליחות איתרבאי
⁸והתניא ויבדו אין לי אלא ידו גגו חצירו
וקרפיו מנין ת"ל המצא תמצא מכל מקום
ואי סלקא דעתך חצר משום שליחות איתרבאי
אם כן מצינו שלוח לדבר עבירה ⁹וקיימא לן
אין שלוח לדבר עבירה אמר רבנא היכא
אמרינן דאין שלוח לדבר עבירה היכא
דשליח בר חיובא הוא אבל בחצר דלאו בר
חיובא הוא מייחב שולחו אלא מעתה האומר
לאשה ועבד צאו גנבו לי דלאו בני חיובא
נינהו הכי נמי דמייחב שולחן אמרת אשה
ועבד בני חיובא נינהו והשתא מיהא לית להו
לשלומי ¹⁰דתנן ונתגרשה האשה נשתחרר
העבד חייבין לשלם רב סמא אמר היכא
אמרינן אין שלוח לדבר עבירה היכא דאי
בעי עבד ואי בעי לא עביד אבל חצר דבעל
כרחיה מותבי בה מייחב שולחו מאי בניניהו
איכא בניניהו כהן דאמר ליה לישראל צא
וקדש לי אשה גרושה אי נמי איש דאמר לה
לאשה אקפי לי קטן להך לישנא דאמר כל
היכא דאי בעי עבד אי בעי לא עביד דאי
מייחב שולחו ה"נ אי בעי עבד אי בעי
לא עבד לא מייחב שולחו לדבר לזניא

מלחמתרנני מקרא לדיה ולא עבד
 שום הוכחה וי"ל דנשמוך מכה התנא
 מוכיח דנדרבה גגה ותררה כדה
 להתגרש אפילו בעל כרחה או אפילו
 היא קטנה ואי מטעם שליחות לא
 היטה מתגרשה בעל כרחה ולא קטנה
 אבל הכא אי אפשר להדיח מכה
 זה דלפניו בידו אינו קוונה הגניבה
 בעל כרחו ולא אם הוא קטן:
א"ן של"ה דרב עבירה. צ"ה האיש
 מקדש (קדושין דף מג.) איכא
 דליף משחטוי חזן דמביז הוא ולא
 שלחו ואיכא דליף משום דהוא ליה
 מעילה ועביחה שני כתובים הבאים
 כאחד דיש שליח ואין מלמדין:
אשה ועבר בני חיובא גינחא.
 ואם תאמר והתנן פרק
 הכונס (ב"ק דף עט.) השולח את
 העברה ביד חרש שוטה וקטן שטור
 ואמאי הוא לאו בני חיובא גינחא וי"ל
 דהאם משום דלאו בני שליחות גינחא:
א"ן בעי א"א עבד. עבד. ואלה דתנן
 (ב"ק דף עט.) וסע' היה מושכו

אמר ריש לקיש משום
אבה מהן כרולא קטנד
אין לו חצר ויחזן לה ד'
אמות. ורי' יוחנן משום
ר' נאי אמר יש לה פ'
האי דאמרי נחמתי חצירה
שפ' אדם בשבתמיה קונה
לו שלא מדעתו וקונן ד'
אמות של ארץ קונון לה
בכל מקום הוי מילי גרול
תקנו ליה רבנן אבל לא
לקטנה. ורי' יוחנן אמר
אפי' טעמיה של לה. ד'
יוחנן אמר חצירה מכח
ידה איהרבי בשם עיש לה
וי' וכל מה שגיגע לידה
ונתה בו כן ק' המעיה
לחצירה וזכר בו. וריש
לקיש אמר חצירה משום

שולחו הני גמלי כיון דלאו בני
או משום ידה איתרביא והתניא
נ ת"ל ונתן המכל מקום לענין
אי כי פליגי לענין מציאה מ"ם
ילפינו

דאמרת כל היבא דשליח לאו בר חיובא מיחייב
חיובא נניהו מיחייב שולחן ומי איבא למ"ד חצר
י"דה אין לי אלא ידה גגה חצירה וקרפפת
גמ כולי' עלמא לא פליגי דחצר משום ידה אית

ויואל [ומת' זרשות' בעלים] פטור
הגביו [או] הולילו מרשות' בעלים
[ומת] חייב ופרש"י בלשון אחד שאמר
גגנו לשומר שור אחד יש לי צבית
פלוגי קתנו ומהא' עליו שומר חנם
הולילו השומר מרשות' בעלים ומת
חייב הגגנ' במנשית השומר וואמאי
והוא אי צעי לא עביד וי"ל כיון שאין
השומר יודע שהוא גגנ' הוה ליה
כתלם דבעל כרחו מוחיב ציה:
דאמר ר' שמעון בן לקי
בגדשה וא"ת ואפי' אמר
ללכנן נמי וי"ל דכאן מקרי דר חייבא
והואיל יאס' מקדשה לעזמו חייב
אכל ישראל אע"ג דעובר משום
לפני עור לא תתן מכשול כשמוקדשה
ללכנן כיון דאי מקדשה לעזמו לא
מיחייב לא מקרי דר חייבא וא"ת
מאי נ"מ בין למ"ד אי צעי עביד
ועין למ"ד שליח דר חייבא לא לקי
עין ההדושי' לרבא דלמך בעשה

שליחות איחריב נכס
שכן שליוחו לקטנה כך
אין לה זכירה בחצור. איני
והייתי אנו המצא חמצא
בדור אין לה אלא שנמצאת
בדור למש נמצאת בחצור
כח קטיפתו
אנו כגנו או כח
מנן שחייב כאילו בידו
ממש נמצאת חסיל המצא
תמצא מכל מקום הנה
חמצא משום ידו איחריב
קשה ליה לדרש לקיש
ואם תחבר גם משום
שליחות תאמר הא קרייל
אין שלוח דבריה.
א"י אלא דאחריב שלוחו
של אדם כמותו וכל מה
שעשה שליחות כאילו
שלוהו יכין שחרצו

וְלֹא אִשָּׁה כְּהִקֵּפְתָּ הָרָאשׁ
מִיִּחְיִיב שׁוֹלְחָה. לְרֵב סָמָא
כִּינן דְּרֵי בְעִי עֲבָדִי
אִי בְעִי לֹא עֲבָדִי לֹא
מִיִּחְיִיב שׁוֹלְחָם. וּמִתְמַהֲיֵן
מִי אִיכָא מֵאן דְּאָמַר
חֲצֵר לֹא מְשֻׁם יֵדָה
אִתְרַבִּי וְהִתְנִיא וְכָתֵב לֵה
סְפֵי כְרִיתוֹת וְנָתַן בִּידָה.
אִי בִידָה תִּל' וְנָתַן
אִי מֵרָא כְּהִיָּא כְּתִיב.

לפסין

[illegible]

ויוחסין (קדושין דף ע"ט.) קידש אינו לוקח
דאף לרצא נפקא מינה דאי יש שליחות
לי גדול אלס שהגדול לא יניח עצמו ל
החס כי ניקף ממיע ליה צהדיה היי

ממש נמצאת ת"ל המצא
תמצא מכל מקום הנה
חצירו משום ידו איתרבי
קשיא ליה לריש לקיש
ואם תאמר גם משום
שליחות נחרבה הא ק"ל
אי שליח דלכר עבירה.
פי' אע"ג דאמר' שלוחו
של אדם כמותו וכל מה
טענה השליח כאילו
השולח יכין שרצחו ש

ומקומו מושכר לו. וקבל ממנו שם שבר המקום דהכי קמני
סיפא נחבולו זה מזה שבר. וכל כך למה כדי לקנות מעשר שמהא
חצרו קונה לו לפי שהמטלטלין אין קומין אלא או במשיכה או
חצרו תפנה לו: **נכון לעיכא.** גבאי היה ואותה שנה שנת

מערער עני היתה: כי **אחא**. רבי
אבא לסורא אמר להו כו': **מטלטלי**
אבב מקרקעי **הקנה** להם. ולא
משום דחקי להם מקומם במורת
חצר שאפילו הקנה להן חצר אחרת
שאינן בצובה קמי נמי כדחנן (קדושין
דף כו. ט.) נכסים שאין להן אחריות
בקנין עם נכסים שיש להן אחריות
בכספן משנתן הוון הכסף בצביל הקרקע
והמטלטלין ואז אפילו קרקע במזכר
ומטלטלין במתנה נקנין המטלטלין
בקנין הקרקע בלא משיכה כדילפינן
בקדושין (סז) מורית להם אביהם
מתנת דבות לכסף ולזהב עם ערס
(ט) בצורות אשר ביהודה (י) **קבלה**.
להאי מירוצא: וכי לא היה לכן סודר
כו'. למה לו לקבל מהן מעות:
אלא. סודר מאי טעמא לא דטובה
ההוא שסיחה לו לרצון גמליאל
במעשרות הללו: אינה חשובה **ממון**.

דמא נקמת בחליפין. דליכא למימר
כי קנה ליה ר"ג להאי סודר חקנייה
חליפין דדידיה בכל מקום שכן דכיון
דאין לו צהן אלא טובת הגנה שצדו
למסו לכל מי שירצה אין זו חשובה
ממנו לחול על זו קנין חליפין: הכא
נמי. גבי קנין קרקע: אינה ממון
לקנות על גבי קרקע. בקנין
שהקרקע נקנה בו אלא אפקדון
בעלמא אפקד גביהו וכי אוגר להו
מקום קתנה לו חלדו בתורת חזר
כשאר הפקר: ולא פיא. מהאי דמי
לא היה להן סודר לאו רחיה היא
למילך מינה דאין טובת הגנה נקנית
בחליפין ועל גבי קרקע דשפיר איכא
לממר מטעמיה אגב קרקעי הקנה
להן. ודקשיא לך לקניניהו בחליפין:

מסעות. של ההוגה ולויה ומעשר עמי: **נסינה** כסיכא צהו. דכתיבי
(דברים טו) ונתתם ללווי זה מעשר ראשון לגר ליחוס ולאומנה זה מעשר
עמי לפיכך אסור להקנותו כבודר דדרך מקח הוא שזה נטמ לו כליו
תחתיו ונראה על כבודו לו: **נסינה** אלימסא **היט**. מותר להקות
ממנו ההוגה על גבי קרקע: **רב פפא אמר**. לעולם נזרות חזר
קנאו ואפילו הכי לא תקשי לעולם דלא דלן בעיני הכא עומד נזר
השדה משום דדעת אחרת מקנה אותו שרבו גמליאל הקנה להן
מטלטלין שהיו לו נזר שלהן ולא מהפקירא קנו וטובה מתנה זו
לקנות ואע"ג דלחן עומד נזר השדה: והוא שרץ אחריין. הכי
הלך והגחלות מדדיו ומתניין דקמי וכתה לו שדהו כגון שהיה
יכול לזר אחריין ומגישן קודם שילאו משדהו: **ה"ג** וכו' ר' חבור
ירמיה במסנה סידר. אם היו זכיי ונחלותו של אדם אחד והם נזר

מקומו מושבר ז"ל כסיפא קמ"י
שקבלו שכר זה מזה וא"ת
דמורעחיה לא כל שש
קבלו שכר היה לו להחזיק להם או להשכיר בחליפין ו"ל דשאלה
ששכירות אינה נקמית בחליפין: **ו"ב** בצד שדרהו של ר"ג היו עומדין.
וא"ת והלא תבטאה היתא בציוו של ר"ג דמנכח גי' דשאלה פרק ג'
דמנעשרות וציוו של ר'נ גמילאלי ה"ה משתמר ויש לומר דלגבי
נקמית לא היה משתמר שלא היה הפסק בין תבטאנו לתבטאנו ואם
תחלמנא שלהי השאלא (לקמן דף קכ.) גבי הוצל של בעל הבית מוקי
הלא בגמרא בתורי דלחנא מעלמא וצחצר דמשכיר וכרני יומי כר'
והשאלא והלא השוכר משתמש בחצר ואם כן הוצל משתמר
לעלמא השוכר בחצר ויו"י יוכה המשכיר בוצל תורי דלחנא מעלמא
יש לומר שגם משכיר ציוו פחות לחלוט וחרו ומקרי עומד בצל
שדהו (וע"ע תוספות גי' ע"ז ע"ז ד"ה פנימית)

והוא שזך אחריהן ומגיען ואי לא לא קני ומאי נותן למיהדר ביה אף חילוק בין מתנה להפקר ובמתנה אע"פ כו' ואמר עולא. במסכת גיטין גט דאיתיה בעל כרחיה. שהוא נותנו לה ולא ינחא לה למגרשה: וזו דבי איתא בצד חזרה ולא ינחא לה למקנייה אפילו הכי קנייה לה ונזרה לא צעניא לא קניא: לא כ"ש. דבי אמרה צעניא לריבא שפתא בצד כרחה אלחא גבי מתנה היינו עטמא דלא צענין עומד אלחא וסקיבל לה מתנה מי לא קני לה ואפילו אין עומדת בצדו חזרה שפתא שמתא שלומה וקנייה לה כשליח אלחא גבי גט דחזר הוא לה ויהי היא ויהי קניא גבי גט על כרחה ואי לא לאו ידה הוא דמרייהו דעת אחרת מקנה אותן משום דבך חזר אף על גב דמי לא אחרצאי מונחן בידה הוי נפקא לן חזר משליחות ובי אטריך וכל היכא דאיתיה דאיתיה לדין חזר הלכך גבי שליח לחזר וזהו שאלו מדעמו וחזרו ופי' נחא בצורות משליחות: וזה משום ד אמר דה דמסובה לה ואי חזרה מסובה לה:

חסר
 שדה חצירו ונתן בעליהן לבעל שדה במתנה היאך הדין מי צעין
 קבלה מיניה רבי אבא. להך בעיא מרבי ירמיה דשפיר דק שיש
 גיטין (דף ע"ג) גו. הוזרק גט לאשמו צמח ציפה או צמח חרבה: שיש
 ואלו קל ודומה רב. מן הטעם הוא יש לדון דכ"ש לקנין צמח: מה
 שחזרה אמרין דאי איתא אין אי לא לא: מפנה. דליתא בע"כ דאי
 חזרה: אלא אמר רב אשי. לא תמלי טעמא משום דליתא
 דמיון דמדה אחרבאי לא גרעה משלוה לה הניצני לה ואילו שלוה
 תמלי לא שנה הלכך גבי מתנה דזכות הוא לה אין סהדי ירימא
 מיחל לה שמה שלוה הלכך מי עומדת בזרה על צד כרחה
 ואלא שלוה הוא. טעמא דיש חילוק בין גט למתנה ואף על גב
 דאחרבאי משום יד דאמרן לעיל (דף י"ג) לא גרעה משליחות ד
 גט לזכות הוא לה אין משום כו' כלומר אין אדם יכול לעשות
 מעשה לאחרי דאחרבא שלא מדעתה הלכך בגט לא תרבייה א

אמר רב במילאלי עשיר
אחד שאני עתיד למד
תן ליהושע (כן לוי)
(ה) ומקומו מושבר לו
ה מעשר ראשון. ועישר
אחר שאני עתיד למד זה
מעשר עני נתן להקרא
כן יוסף שהיה פרנס עובדי
ד לעניים ומקומו מושבר
לו כדי שיזכה בו לעניים
ותקבלו שכר זה מזה
כ"ר יהושע ור"ע בצד
מדרש של ר"ג היו נומדי

[illegible]

(א) נראה ד"ל שזה לא.
(ב) נראה דחבר כאן ו"ל ה"י
יזנה ממין לקנות ע"ג קרקע
אלא היא חליטין דרך וכו'
ומתה אמי יכול להקנות
וחליטין אבל הקנאה אגב
קרקע וכו'.

(א) [עירובין סו. וס"ג],
(ב) [חולין קלד. א] (ג) גיטין
עו. (ד) [מפ"ש פ"ה מ"ט],
(ה) [דע"ב כה], (ו) [שי"ן
לע"ה], (ז) [ובן ביבמות
סו.], (ח) [ויש"ע חס'
קדושין כ. ד"ה ומקומו
ועין חס' ערכין ל. בפר"ה
כט: ולא דענא],

הגהות הב"ח
(א) רש"י ד"ה כי אחא וכו'
ערים מצודות אשר:

מוסף רש"י

וּמְקוֹמוֹ מוֹשֵׁכֵךְ לוֹ.
 לֹא יִרְשֶׁהוּ עֲדוּתוֹ שֶׁכֵּכֶר
 מִלְּמַעַל וְתַמְלָא מִלְּמַלְתִּין
 וְנִקְוִין עִם הַקִּרְקַע כְּנֶפֶס,
 וְהִכִּי מִקְנֵה דְהָךְ מִלְּמַלָּא
 בְּנִמָּם? מַעֲרָז עִי? וְהִכִּי
 וְהַתְּקוּלָּה שֶׁכֵּכֶר עַל מַחֵה,
 וְהַעֲפִיט שֶׁעֲדִין לֹא הוֹרֵם
 קִרְיָיִם עַם הָאֵל, שֶׁאֲדוֹר
 לְפָחוֹת לְחַבְרֵיכֶם דְּכִי שֶׁכֵּכֶר
 מִמֶּנּוּ, וְהַתְּקוּלָּה לֵבֵן מִמֶּנּוּ
 וְהַתְּקוּלָּה מִלְּמַלָּא שֶׁמֶס
 עֲבָל וְכֵן הַמִּתֵּה יִפְרֹם
 מִשְׁפָּחוֹתָיִם (קְדוּשָׁתוֹ ב.ד.).
 נִחֵן לְעִיבָאֵב עַי יוֹפִי?
 עֵינֵי מַעֲרָז עַי הֵימָּה, וְהִכִּי
 עִקְרָא גִבְלָא עֵינֵי הֵי
 וְכַסְפִּיהָ עַי שְׁעִיטָה עַמּוֹ
 (הַסֵּט).

(א) אולי צ"ל ואפילו עמי הוה
לזה כעשירה.

(א) לקמן (יט. כ.) לה:
(ב) לקמן יט. (ג) ויטעין מ.
(ד) לקמן ד. טו. (ה) ויטעין
(ו) ויטעין (ז) ויטעין (ח) ויטעין
(ט) ויטעין (י) ויטעין (יא) ויטעין
(יב) ויטעין (יג) ויטעין (יד) ויטעין
(טו) ויטעין (טז) ויטעין (יז) ויטעין
(יח) ויטעין (יט) ויטעין (כ) ויטעין
(כא) ויטעין (כב) ויטעין (כג) ויטעין
(כד) ויטעין (כה) ויטעין (כו) ויטעין
(כז) ויטעין (כח) ויטעין (כט) ויטעין
(ל) ויטעין (לא) ויטעין (לב) ויטעין
(לג) ויטעין (לד) ויטעין (לה) ויטעין
(לו) ויטעין (לז) ויטעין (לח) ויטעין
(לט) ויטעין (לך) ויטעין (לך)

הגהות הב"ח

(א) גבי מוקי לה למתני
בשטרא דלא אקנייתא:
(ב) רש"י ד"ה אבי אמר
וכי אכל השתא דתנן. וי"ב
זהו למאי דקשי"ד השתא
ומשום הכי פריך לקמיה
אמאי לא יחזיר כי אכל
למאי דמסקין הוה טעמיה
דלכא כחב כחב ללוח וזהו
לפרעון ולקניטא וזהו
שטר שנמלך שטעמיה:
(ג) ר"ה הניחא וכו' הלכך
איכא לממיה. וי"ב פירוש
כשאין חייב מידה:

גליון הש"ס

גבי אבר אבר עדין
בחתומיו. ע"י רש"י
פירוש דקדושין דף כ"ז
ע"ד ד"ה פ"ה שכתבו
ל' שטר:

מוסף רש"י

דייחיק. לוחט שכתב מ"ה.
דא חסא למקס וזהו
(יטעין כ. כ.)

בשטרי הקנאה. שמקנה לו נכסיו מהיום בין ילד לא ילד
יגבה מהן לאותו זמן מהיום: **אי הכי.** דבשטרי דלאו הקנאה לא
עבדי דכתבי אלא אם כן ראו הלוואת המעות ממני דקמי' כו':
כי ליכא מלוה כהדיה. ונותן מעות

אמר. הא דתנן כותבין שטר ללוה
כלל מלוה אפילו בשטר דלאו
הקנאה נמי ואי נמי אחי למיטרף
מהאידנא והוא לא ליה עד תשרי
לא שלל דקין הוא דעדיו בחתומיו
זכין לו מיום שחתמוהו זכין לו
השעבוד ואפילו לא הלוה המעות עד
תשרי. ולהכי מוקי ליה אביי כהאי
טעמא משום דקשיא ליה כיון דאמרת
כו' (א) אכל השתא דתנן כותבין חיישין
ללמא כחב ללוח ולא לזה. ולקמיה
פריך אמאי לא יחזיר הכי וכו' ליה
עדיו בחתומיו ושפיר טריף: דייסיק.
לוחט שכ"ז מרע. ולשון דייחיקי דא
מיוז וזהו תיקוס דלכ"ז שכתב מרע
ככותבין וכמסורין דמי: **מסנה.**
מתנת כריא: ושוכרין. פרעון שטר:
הני מילי היכא דמטא שטר לידים.
ואפילו לאחר זמן וכו' לו חתומיו
לגבות מומן הכתוב בו. ואי קשיא
הא דתנן (שניטעין פ"י מ"ה) שטרי
חוב המוקדמין פסולין והמאחרין
כשרין כמאי מוקי לה אביי תריץ
במוקדמת כתיבתן לחתימתן ולהכי
פסולין שנה לטרופ משעת כתיבה
א"י שכתבו והסתמוהו בשטרי והם
כתבו כותבי ניסן שהוא ראש השנה
לשטרות: **בשלמא לרב אסי.** דמוקי
להווא דכותבין בשטרי אקנייתא:
מוקי. מתניתין דכלאו אקנייתא ולהכי
לא יחזיר דקאמר איתרע ליה ומיישי'
דלמא אקרי וכתב והוה ליה מוקדם
ולכן הופקר להשליכו: **לפרעון**
ולקניטא. שמה פרעו וכן הלוה נפל
והא דקא מודה לא פרעתי ענה
היא בנייה של רמאות לטרופ את
הלקוחות שלקחו ממנו קרקע שלא
באחריות ויחלקו ביניהם: **ולשמואל**
דאמר. לקמן: לא חיישין לפרעון.
בשטר הנמלא ואפילו אין חייב מודה
דאם איתא דפרעיה מקרע הוה קרע
ליה דלמר שמואל לקמן (דף טו.)
המואל שטר הקנאה כשוק יחזיר
לבעלים וכו' כשחייב מודה מהאי
טעמא גופיה דמיוס פריעתו הוא
קורעו הלכך ליכא למיחש לאחר זמן
לקניטא מתני' כמאי מוקי לה:
הניחא כו'. ואי קשיא על כרתך
לא ככירא ליה ככאני דאי ככאני
ס"ל מאי אירא שטר הקנאה הא
לאכאין אין חילוק בין זה לזה דאפילו
דלאו הקנאה נמי יחזיר והואל שמואל

לא חייש לפרעון לאו פירכא הוא דמודה אביי דכלא מטא שטרא לידיה
דלמחר (א) הלכך איכא למימר כתב ללוה ולא לגמרי ולא מטא
לידיה מעולם: **שמואל מוקי לה כשאין חייב מודה.** כתיבת השטר
שאוחר לזה לא כתבתי ומזויף הוא. וא"ת יתקיים בחתומיו כיון שנפל
אתרע ליה ואמרין מפני שפסול היה לא נוהר ומהמניין ליה להאי:
אילו

דספרא לא יפסיד ללקוחות ממון מרובה אף על גב דרז אפי' חייש לכחב ללוה ולא לזה ועמה רואה ללוה ומפסיד ללקוחות משום
פשיטי דספרא היינו משום שכבר נתן לסופר ואינו רואה להפסיד ועוד שסופר המלוה שיהא הקול משעת כתיבה אכל כשלוה ופרע
לא הפסיד פשוט שנתן לסופר ועוד שירא המלוה ששמו הפרעה והשלואה שנית לא נכתב השטר:

אביי אמר עדיו בחתומיו זכין לו. מכאן קשה לרש"י דרש
מסכת ראש השנה (דף ב. ושם ד"ה לשטרות) דתנן כאלה
ניסן ראש השנה למלכים ומפרש בגמרא דנפקא מינה לשטרי חוב
המוקדמים ופרש"י שם לא קבעו יום לתחלת שנת המלך אלא

כל מלך לפי מה שעומד פעמים שאין
להצמין כגון אם כתב בו ככסליו
בשנת ג' למלך וכו' עדים ואמרו
כשחתמו בו לא ראינו שהלוה אלא
אמר הלוה לנו חתמו כמותה ששנינו
כותבין שטר ללוה אע"פ שאין מלוה
עמו אכל ראינו שהלוה אותה מלוה
בחתמו בשנת ג' למלך ואין לנו יודעים
אם קודם לכן או אחרי כן שאין לנו
יודעים מתי עמד המלך אם בין
י"חמח לסליו של אחריו והוה ליה
כסליו מחלה א"כ מוקדם הוא ופסול
לזה מאחר וכשר והשתא שקבעו
ניסן ר"ה הוה ליה חתמו מחלה ופסול
מאחר הוא וכשר והשתא לאכא
כה"ג לאו מוקדם הוא דעדיו בחתומיו
זכין לו ולרב אפי' נמי דלית ליה להם
הולכין לעשות תקנה כיון דלית ליה
כותבין שטר ללוה אלא בשטרי
הקנאה מירא דמלוה אכל
אי לא נפק שטרא מחתו
ידיה דמלוה חיישין דלמא
אכתי לא מטא לידיה
דמלוה ומתני' דאוקימנא
בשתיב מודה דהאי
שטרא מטא לידיה דמלוה
מההיא שעתא דנכתב
ומיניה נפל. אמר ר' אביי
כי הא גוהא בירא נקט
שטרא מחתו ידיה דמלוה
חיישין לקניטא ומשום
הכי לא הימנין בהוראתו
דלוח. ולא אשכחן פירכא
לא להא דאביי ולא
לחא דרב אשי ותירייהו
בעינן דמטא שטרא בירא
דמלוה. והא דר' יוחנן רב
היי להו תירייהו דרבי רב
אשי למימר לא אמר ר'
יוחנן אלא בשטרי דלאו
אקנייתא ולאכא נמי לא
הוה תירייהו דהא לדבריו
דר' יוחנן ישיי. מיהו
סגיגא דשעתין כו' יוחנן
סלקא דאמר מחלוקת
בשתיב מודה ר"מ דאמר
יחזיר סבר שטר שאין
בו אחריות נכסין לא גבי
משעבדי מבני חרי הוא
דגבי וכוין דמודה ליה
ליכא למיחש הלכך יחזיר.
ורבנן סברי גבי אפי'
משעבדי הלכך לא יחזיר
דחיישין לקניטא אבל
בשאין חייב מודה דכרי
הכל לא יחזיר דחיישין
לפרעון ותניא בהדיא
במותיה. שמואל מוקי לה
לכולה מתני' בשאין חייב
מודה אבל בשתיב מודה
דכרי הכל יחזיר כי עדיו
בחתומיו זכין לו (א)
(ובל) בשטרי הקנאה דהא
שיעבדי נפשיה. ובשטר
שאין בו אחריות אע"פ
שאין חייב מודה (ב)
ר"מ דאמר יחזיר למלוה
לצור על פי צלוחיתו
דכיון שאין בו אחריות
נכסין אינו גובה לא
משעבדי ולא מבני חרי.

משום דקשיא ליה אביי.
מימה דנכסין קן לא
הולכין לומר עדיו בחתומיו זכין לו
דאפילו יספור דאין זכין כרב אפי'
ומתניתין שכותבין שטר ללוה בשטרי
הקנאה ודלמא מיקרי וכתב לא
אמר' יעמיד משנתו כשחייב מודה
ולא יחזיר משום דחיישין לפרעון
ולקניטא כדלמך בסמוך וי"ל משום
דקשיא לאכא ליה שנוא
דרז אפי' ומילתא כהאי נפשה היא

ולא קאי דלמך אביי עדיו בחתומיו זכין לו: **היינו בעמא**
דחיישין לפרעון ולקניטא. וסברי רבנן אחריות טעות סופר הוא
ולכן לא יחזיר אפילו אין בו אחריות וכן לרב אפי' מימה אמאי
קאמר משום דחיישין לקניטא לימא משום דחיישין שמה פרעו וכבר
נמלך שעבדו ועמה רואה לחזור וללוה בו כדי להרויח פשיטי דספרא
ומלוה נמי רואה דכר שטרות מומן מוקדם וי"ל משום פשיטי
דספרא לא יפסיד ללקוחות ממון מרובה אף על גב דרז אפי' חייש לכחב ללוה ולא לזה ועמה רואה ללוה ומפסיד ללקוחות משום
פשיטי דספרא היינו משום שכבר נתן לסופר ואינו רואה להפסיד ועוד שסופר המלוה שיהא הקול משעת כתיבה אכל כשלוה ופרע
לא הפסיד פשוט שנתן לסופר ועוד שירא המלוה ששמו הפרעה והשלואה שנית לא נכתב השטר:

קרא א מ"י פכ"ד מהל'
מלוה וזהו הל' א
ועיין מ"מ שהיה נ"ע
סמך עין עד טו"ש ח"מ
מ"י לו עקיף יג:
ב (טו"ש ח"מ מ"י מ
ספיק טו):
ג (טו"ש ח"מ מ"י ס
ספ"י יד):
ד מ"י פ"ח מהל'
אכיה הל' א סמך
עין עד טו"ש ח"מ מ'
ספיק יז:

רבינו הנאל

מלוה עניו יחזיר שמה
בכח ללוה ולא לזה.
ופריך רב אשי בשטרי
הקנאה דהא שיעבד
נפשיה בחליפין ולא
חיישי' לתחילת המעות
אלא נשתעבד מעידא
ההוא דקט מיניה בחליפין.
אביי אמר עדיו בחתומיו
זכין לו פי' כיון שאמר
לזה לעדים העירו עלי
שיש לפלוני עלי כן וכך
וכתבו שטר בזה וחתמו
בו וכו' למלוה ואע"פ דלא
קנו מן הלוה והוא דנפק
שטרא מירא דמלוה אבל
אי לא נפק שטרא מחתו
ידיה דמלוה חיישין דלמא
אכתי לא מטא לידיה
דמלוה ומתני' דאוקימנא
בשתיב מודה דהאי
שטרא מטא לידיה דמלוה
מההיא שעתא דנכתב
ומיניה נפל. אמר ר' אביי
כי הא גוהא בירא נקט
שטרא מחתו ידיה דמלוה
חיישין לקניטא ומשום
הכי לא הימנין בהוראתו
דלוח. ולא אשכחן פירכא
לא להא דאביי ולא
לחא דרב אשי ותירייהו
בעינן דמטא שטרא בירא
דמלוה. והא דר' יוחנן רב
היי להו תירייהו דרבי רב
אשי למימר לא אמר ר'
יוחנן אלא בשטרי דלאו
אקנייתא ולאכא נמי לא
הוה תירייהו דהא לדבריו
דר' יוחנן ישיי. מיהו
סגיגא דשעתין כו' יוחנן
סלקא דאמר מחלוקת
בשתיב מודה ר"מ דאמר
יחזיר סבר שטר שאין
בו אחריות נכסין לא גבי
משעבדי מבני חרי הוא
דגבי וכוין דמודה ליה
ליכא למיחש הלכך יחזיר.
ורבנן סברי גבי אפי'
משעבדי הלכך לא יחזיר
דחיישין לקניטא אבל
בשאין חייב מודה דכרי
הכל לא יחזיר דחיישין
לפרעון ותניא בהדיא
במותיה. שמואל מוקי לה
לכולה מתני' בשאין חייב
מודה אבל בשתיב מודה
דכרי הכל יחזיר כי עדיו
בחתומיו זכין לו (א)
(ובל) בשטרי הקנאה דהא
שיעבדי נפשיה. ובשטר
שאין בו אחריות אע"פ
שאין חייב מודה (ב)
ר"מ דאמר יחזיר למלוה
לצור על פי צלוחיתו
דכיון שאין בו אחריות
נכסין אינו גובה לא
משעבדי ולא מבני חרי.

(א) אולי י"ל וי"ש בשטרי
הקנאה.
(ב) י"ל אמר ר"מ דחזיר
למלוה וכו'.

(א) ר"ל מ"ד, (ב) ו'לקמן יד.
טו: (ג) כ"ה: (ד) ש"ל:
(ד) (דף יד, ט) ש"ל כחוס'
פ' מי שהיה נשוי דף כ: כ:
ד"ה ד"ה, רש"י.

הגהות הב"ח
(א) כ"ה: ר"ת אומר
שערי חוב ש"ס:

ק"ב א"מ פ"ה מהל'
גולה ואברהם ה' א'
ופ"ה מהל' מלך וזה ה'
ג' וע"ה ש"ל פ' ש"ל לו
אחריתו כ"י ש"ל ש"ל ד'
טו"ע ח"מ פ' ל"ט ש"ל
פ':

רבינו חננאל

אמר ר' אלעזר רישא
דמתני' בשטר דאית
בהו אחריות דבריו הכל
לא יחזיר. ובש"אין בון
אחריות מחלוקת שאין
חייב מודה ר"מ אמר
יחזיר דכל שטר שאין
בו אחריות נכסין אינו
גובה לא ממשיעבדי ולא
מבני חרי. ור' יוחנן אמר
מחלוקת בשחייב מודה
וכר. הניא כותיה דר'
יוחנן מצא שטר חוב א"ס
יש בון אחריות נכסין
אע"פ ששנייה מודה לא
יחזיר לא לזה ולא לזה
אין בון אחריות נכסין
בזמן שמודה הלוה יחזיר
למלוה אין הלוה מודה לא
יחזיר לא לזה ולא לזה
ששטר שאין בו אחריות
נכסין אע"פ שאינו גובה
ממשיעבדי גובה מבני חרי
דבר ר"מ. וחכ"א אחר זה
ואחר זה גובה ממשיעבדי.
(א) פ' בהא מחלוקת בשטר
שאין בו אחריות בזמן
שהלוה מודה יחזיר דהא
לא גבי אלא מבני חרי
דבר ר"מ וחכ"א לא
יחזיר שגם שטר שאין בו
אחריות גובה ממשיעבדי
נמצאת מחלוקת בשחייב
מודה תיובתא דשמואל
ור"א דאמרי מחלוקת
בשאין חייב מודה וכו' ר"מ
סבר כי שטר שאין בו
אחריות נכסין אינו גובה
לא ממשיעבדי ולא מבני
חרי ובהא מחלוקת קתני
כי שטר שאין בו אחריות
נכסין גובה מבני חרי
דבר ר"מ וברישא דמתני'
בשטר שיש בון אחריות
לא דיבר ר"א כלום.
שמואל דאמר כולה מתני'
בשאין חייב (מודה) אבל
בשחייב מודה דבריו הכל
יחזיר למלוה דלפרעון
ולקנוניא לא חיישי רבנן
ומתניא דקתני אע"פ
ששניה מודה לא יחזיר
מאי טעמא לא יחזיר לא
משום דחיישינן לפרעון
ולקנוניא הלכך עור הויה
תיובת' למאן דתני בהדיא
לא חיישינן לפרעון.

(א) נראה דל"ל פ"י דהא
מתניא פ"ל דשטר שאין בו
א"י.

הא קאמר לא היו דברים מעולם. משמע שהלוה טוען שהוא מוסיף ליתא למימר מה שטען לא היו דברים מעולם היינו שאומר פרעתי דא"כ נהדר ליה ללוה לזר ע"פ גלוהו וטען דשמואל לא חייש לפרעון וקשה דאפילו יש בו אחריות אמאי לא יחזיר אם לא יקיימו לא יגבה כלום ואם יקיימו דנין יגבה ואין לומר דחיישינן שמא יוצאנו שלא בפנינו או על הלוקחות ויתומים ולא נטעון להם מוסיף משום דלא שכיח כמו שאין טוענין ליחסי נאנסו משום דלא שכיח כדאמרין בהמוכר (ואת) הבית (ב"ב דף ע: ושם) וכיון דאין טוענין להו מוסיף גם אין טוענין להם פרוט הוא אע"ג דשמואל סבר כפ' מי שמת (שם דף קד: ושם) מודה ששטר שכתבו דאין לקיימו ונאמן לומר פרוט הוא כמגו דאי בעי אומר מוסיף מכל מקום ליחסי ולקוחות דלא טענינן מוסיף לא טענינן פרוט הוא הא לימא דאפילו לא נטעון להם מוסיף הוא נטעון להם פרוט כדאמרין בהמוכר (ואת) הבית (שם דף ע: ושם) גבי שטר כס היולא על היתומים דנשבע וגובה מתנה אבל כפ"ה דלפרעון טענינן להו החומתי כמו אביהם שהיה נאמן לומר החומתי כמגו דאי בעי אומר נאנסו ולכן גם טענינן להו מוסיף או פרוט דאם לא כן לא שנקם חי לכל צריה דיוכל כל אדם להוציא על היתומים ולקוחות ושלא בפניו שטר מלוה או שטר מכר שעשה כרצונו ולא נטעון להם וכן מוכח בפרק גט פשוט (שם דף קע: ושם) דכ"ה דשמואל דאמרי תרייהו שכיב מרע שאמר מנה לפלוני צדי אמר תנו אמר תנו אין נותנין ומפרש הסם דנקיט שטר אמר תנו קיימיה לשטרך לא אמר תנו לא קיימיה לשטרך אלא טענינן מוסיף הוא כשצ"ל דכחוצות (דף יט.) מודה ששטר שכתבו אין צריך לקיימו ולא טענינן פרעתי א"כ אי לא קיימיה לשטרך טענינן מוסיף וא"כ אמאי לא יחזיר ואין לומר כיון דנפל אחרע ליה הלכך אפילו קיימו יש לחוש שמה מוסיף הוא ולכן קאמר לא יחזיר פן יטרוף כששטמנה הנפילה דהא אמרינן לקמן (דף טו:) אמר שמואל מלא שטר הקנאה יחזיר דאי משום דלא לזה ולא לזה כ"י משמע דאין הלוה בפניו שהוא מודה מדקאמר שמה כתב ללוה ולא לזה ואמאי יחזיר נחוש שמה מוסיף הוא ואפילו אם מקיים אותו אינו מועיל וכן רב אסי דאמר לקמן (דף יז.) המולא שטר שכתבו בו הנפק יחזיר אמאי יחזיר נחוש שמה וי"ל דמילתא דשמואל ורב אסי מייירי שאין הלוה בפניו ולכן יחזיר ואין לחוש שמה מוסיף הוא וכשירצה לגבות נטעון מוסיף ואם יקיימו יגבה ואפי' אם יצא אחרית הלוה ויטעון מוסיף הוא אין לחוש כיון שצ"ל לידו בהיתר וכן משמע לעיל (דף יז.) דקאמר ואחר שמה שטר ששפל ליד דין כ"י משמע אם המלוה מלא גובה כיון שצ"ל לידו בהיתר אבל הכא כמתני' איירי שהלוה בפניו בשעת מציאה וטוען מוסיף ולכן כיון דליכא ריעותא דנפילה וגם טוען הלוה בודאי מוסיף לא יחזיר כי יש לחוש שמה יגבה מיתומים ולקוחות או שלא בפניו ע"י קיום השטר והקיום אינו מועיל כי שמה טרח לייף השטר כטוב עד שסבורים העדים שהיא חתימתו כי היא דגט פשוט (ב"ב דף קסו.) דמנא ידיה אורוקא וכחך שרצא בעצמו היה סבור שהיא חתימתו ומיהו מלוה עלמנו יכול להיות שיגבה ע"י קיום לפי שהוא יודע בלחש שהוא מוסיף יטען לסתור ראיותיו (הוא"ל לעיל (דף יז.) דאמר רבי יוסי נפל ליד דין הרי הוא בחזקתו ולא חיישינן לפרעון ואע"ג דמשמע שהלוה בפניו וטוען פרעתי דומיא דרישא דגניס אדוקין בשטר ואמאי לא יהא נאמן לומר פרעתי כמגו דאי בעי אומר מוסיף הוא דא"ל לא יחזיר פן יגבה מיתומים ולקוחות ואפילו מקיים לא מהני ליה כדפרישית וי"ל דאין זה מגו דטוב לו לומר פרעתי שלא יכחישו שום אדם מלומר מוסיף כי ירא פן יקיימו ואע"ג שהקיום אינו מועיל לגבות בו מכל מקום אין טוען כדאין דבר שיכול להכחישו ואם נאמר שמה הלוה בעצמו הוא גובה ע"י קיום מצינו למימר דהרי הוא בחזקתו לא שיחזירו למלוה שיש לחוש פן יוצאנו על יתומים ולקוחות אלא אם יקיימו המלוה בעדו צד המולא יגבה מן הלוה ולא חיישינן לפרעון: דבר ר' יוחנן דאמרין וי"ל דהא דשמואל דאמרין לקנוניא משום יש בו אחריות נקט דבש"אין בו אחריות לא שייך קנוניא דלא גבי ממשיעבדי דלא ידע ברייתא דבסמוך א"כ רבי אלעזר סבר דאין בו אחריות גבי המשעבדי לרבנן דאחריות ט"ס הוא אע"ג דלא ידע ברייתא דבסמוך דסבר אי לא טעות סופר הוא מבני חרי נמי לא גבי דכיון שמהל המשעבד מחל גם הקרן כמו לרבי מאיר וכן משמע קאם דקאמר מחלוקת כשאין חייב מודה דהיינו שאין בו אחריות ועל זה קאמר בתר הכי אבל חייב מודה לפרעון ולקנוניא לא חיישינן משמע דאין בו אחריות קאי: הא מבני חרי גבי. בלא דיוקא הוי מצי לאתויי דקתני בהדיא וגובה מנכסין בני חורין אלא שכן דרך הגמרא: אלא חיישינן לקנוניא. ואע"ג דמצינו למימר טעמא דלא יחזיר משום דשמה כתב ללוה נכסין מ"מ קשיא דר"א דאמר יחזיר ולא חייש: ה"נ תרתי פ"י יגבה דהא היא. וא"כ ואמאי חדא היא הלא לא הו"ל לומר ר"א אבל כשחייב מודה דברי הכל יחזיר לפרעון ולקנוניא לא חיישינן דהו"ל בין צמודה בין בלתי צמודה לרבי מאיר יחזיר בלתי צמודה כיון כולם ולרבנן לא יחזיר דגבי ממשיעבדי וחיישינן לקנוניא וי"ל דהא דקאמר לפרעון ולקנוניא לא חיישינן מתניתין דקתני וכל מעשה ב"ד יחזיר אלא לא חיישינן לקנוניא ולא יעמידנו בשטרי חלטותא דכדמי לקמן (דף טו:) וכיון דמכא מתניתין קאמר לא חשיב לה אבל מה שפרש דלר"מ אינו גובה כלום בלתי צמודה וזה לא הו"ל אלא המשנה לפרש ולכן קאמר חדא היא ולשמואל בתרתי משום דהא דקאמר לא חיישינן לפרעון ולקנוניא לא מכא מתניתין קאמר דהא בעלמא קאמר ליה מלא שטר הקנאה בשוק כ"י:

אינו גובה לא מנכסין משועבדים ולא מבני חורין. אם אין הלוה מודה לשטרך דלא שעבד זה נכסין לאו שטרך הוא והוה כמלוה על פה (שאין) עליה עדים: ורבנן סברי. להא מיהא הוה שטרך שחאה כמלוה על פה בעדים הלכך גבי מבני חרי וזהו לא יחזיר דכיון דנפל אחרע ליה ואמרין מוסיף הוא כדקאמר ליה: ממשיעבדי נמי גבי. כדמפרש לקמן (א) אחריות טעות סופר הוא וחיישינן לפרעון ולקנוניא: אבל כשאין חייב מודה. ואפילו מודה שכתבו אלא שמהל פרעתי: דברי הכל לא יחזיר. דחיישינן לפרעון דקאמר: אף על פי ששניה מודים כו'. חיישינן לקנוניא: כוונן שהלוה מודה. שהוא חייב לו: יחזיר למלוה. שאין כאן קנוניא דלא גבי ממשיעבדי: גובה מנכסין משועבדים. ולא יחזיר ואפי' שניה מודים דחיישינן לקנוניא: הני תרתי מילי הוי. ולא אמרת מיוצאת דרבי אלעזר נחמא:

ומשני דשמואל בתרתי מצא שטרי חוב ויש בהם אחריות נכסין אף על פי ששניהם מודים לא יחזיר לא לזה ולא אין בהן אחריות נכסין בזמן שהלוה מודה יחזיר למלוה אין הלוה מודה לא יחזיר לא לזה ולא לזה רבי מאיר רבי מאיר אומר שטרי (א) שיש בהם אחריות נכסין גובה מנכסין משועבדים וש"אין בהם אחריות נכסין גובה מנכסין בני חורין וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה גובה מנכסין משועבדים תיובתא דרבי אלעזר בהדא דאמר לרבי מאיר שטר שאין בו אחריות נכסין אינו גובה מנכסין משועבדים ולא מנכסין בני חורין וקאמר בין לר' מאיר בין לרבנן לא חיישינן לקנוניא ובריתא קתני שטר שאין בו אחריות נכסין ממשיעבדי הוא דלא גבי הא מבני חורין מגבא גבי וקתני בין לר' מ' בין לרבנן חיישינן לקנוניא דקתני אע"פ ששניהם מודים לא יחזיר לא לזה ולא לזה אלא חיישינן לקנוניא והא הני תרתי הוא חדא

ומשני דשמואל בתרתי מצא שטרי חוב ויש בהם אחריות נכסין אף על פי ששניהם מודים לא יחזיר לא לזה ולא אין בהן אחריות נכסין בזמן שהלוה מודה יחזיר למלוה אין הלוה מודה לא יחזיר לא לזה ולא לזה רבי מאיר רבי מאיר אומר שטרי (א) שיש בהם אחריות נכסין גובה מנכסין משועבדים וש"אין בהם אחריות נכסין גובה מנכסין בני חורין וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה גובה מנכסין משועבדים תיובתא דרבי אלעזר בהדא דאמר לרבי מאיר שטר שאין בו אחריות נכסין אינו גובה מנכסין משועבדים ולא מנכסין בני חורין וקאמר בין לר' מאיר בין לרבנן לא חיישינן לקנוניא ובריתא קתני שטר שאין בו אחריות נכסין ממשיעבדי הוא דלא גבי הא מבני חורין מגבא גבי וקתני בין לר' מ' בין לרבנן חיישינן לקנוניא דקתני אע"פ ששניהם מודים לא יחזיר לא לזה ולא לזה אלא חיישינן לקנוניא והא הני תרתי הוא חדא

מאי

קיד א מיי פייח מהל'
 גיזלה וצוהרדה ה' א'
 ופייט' מהל' מצריה ה' א'
 ופייט' מהל' מלוה וזה ה' א'
 ג ובתסת' דלח פירש שאין
 לו עליו תאריכות סתם עשין
 פכ דז עשין ח"מ סי' לט
 ספ"א וז"י קי"א ספ"א ה'
 וס' רבה ספ"א ה'
 קבו"ב א מיי פייט מהל'
 מצריה ה' א' סתם
 לארין קט ועשין פכ טושי"ע
 ח"מ סי' רכז ספ"א ה'
 קבו"ד א מיי פייט מהל'
 טושי"ע ספ"א ה'

והוא שמאל דאמר
המאצ שטר הקנא
בשוק חזירו לבעלים לא
חישינן לפירעון משאל
אמרי חיבתא משאלה
בחרת אבל ד' אלעזר לא
מענין ליה דאמר בהריא
דברי הכל לא חישינן
לפירעון חיבתא עלה
בחדא. וקילי רב ויתנן
דמיא נחיתא דעור דברי
איתובח ור' אלעזר דר
איתובח אבל חירוצר דר
שם דאבאי לא דהו
הא דר ויתנן לא דהו
חיה חיבתא כדפרישין
לילה. אמר שמאל מאי
טעמיהו דרבנן דאמרי
שם שאין בו חזירות
גבי טא"ב ממעשרי קסבר
אחריתא טעה סופר והא
ומי שמאל הכי והא
אמר שמאל שטר שבה
ושבחו דרבנן לא אפילוכי
כיה לא מכלל שטר שאם לא
נמכלו ביה א"ן חובין וא
לא כחיה לה א"ל שפר
ולא טעה ולא שערב
דהא אחריתא ור' אמרת
אחריתא טעות סופר והא
ואצ"ל כח כח כמא
דכח דמי אמאי לא
ליה שערבו ופרקי לא
קשיא את דאמר אחריתא
טעות סופר בשטרי אחרות
והוא ומחמתא בשטרי
מחמתא אבל בשטרי סופר
לא אמרי טעות סופר
הוא דעביד מיא דכח
אוצר ליהבי כן דכח

[illegible]

ואם לא יטרפוהו ממנו ואם
פירות הרבה: ויל לשלמה.
אם יטרפוהו ממנו יאכל
קו מעל שמעון בכל טענה
בך וכך יש לי עליך חביבה
למימר ליה לאו בעל דברים
טל אם יש לך חביבה עלי
מה שאתה מוילי משמעון
עסקו עמו (בראשית כ:)
יכול

[illegible]

ובפרק הכותב (כתובות דף פח.) אמר אי פקח הוא מיימי ליה לירי
והדרבנן גזרות דלוקות ונדות נפוחות כדמפרש בתוספתא הגאונים (ס'
ין נגד ראובן לפי שידע שפרעו או אם יכיר ראובן ללכת עמו לג"ד
ע"פ עקיבן. פי' עוררין ולא אנשין מדמפלגי בין מזה באחריות
זה וגוי' הנה הולקם שדה שיש עליה עסקין ואי אנשין חבא עליה בזה:
וטע' דיכול לחזור לו דאפילו מי שפרע ליכא ואי נתן המעות אמאי
אקנו בכספא ועוד משהחזיק בה אינו יכול לחזור בו אבל באחריות
ועוד חזקה דדיים אהנרי לא אשכחן בשום מקום ולמה היח חזקה
אזל מאימתי הו' חזקה יותר מבשום מקום דבכמה מקומות מוזכר
אקנה גמור כיון דליפנין ולא נתן מעות וקאמר עמ' שלא החזיק בה
וכי' דעמיה יכול לחזור בו משהחזיק בהו' שאלך לארצה ולרעהה אינו
יס' הואיל וסופו לשלם מעותיו עמה שהם יצדו יעכסו וא"ש דדיים
כשהחזיק בה אמאי אינו יכול לחזור בו כיון שלא נתן מעות ליה
איה זוזי מאי לטקל ליה לבע"ח בשאר דברים וגרסינן בהמוכר פירות
הא' ארעא אפנה שיה כפי מעותי לפי שיש עליה עוררין אבל שור
הוא מעותיו שפיר:

לָא יִשְׁבַּע אֱלֹה שְׂבוּעָה דִּרְרָה
עַד לְדֹרֵיכֵיהֶּם יוֹתֵר מִשְׂבוּעֵיהֶּם
בְּדִבְרֵים וְעוֹד שְׁאִינִי מַעֲיֵן בִּי
זָכַב: ד"ה (ד"ה וְסֵם וְכֹחַ): ר"י
שֶׁנֶּחֱדָה לָא וְאִשְׁכַּח לָא טוֹב
יִיְרֵי אִי בָּם לָא נִתְּנָה מַעֲיֵן
סִפָּק אִם לָא נִתְּמִיד בְּחִתְרֵהּ
שֶׁנֶּתַן מַעֲיֵן וְהַחֲיוֹק כְּמַשְׁכֵּם
יִתֵּן וְעוֹד מַאי שְׁכֵן הֵכָּה שֶׁ
רִיבֵי' דְּמִיירִי כְּגוֹן שְׁקֵלֵהּ
הֵלֵךְ לִזְרָחָה וְלִרְחֵבָה וְלֵא
בֵּינָן שְׁלֵל נִתְּנָה מַעֲיֵן וְיֵשׁ עוֹ
לְאִם הֵיא מִיּוֹשֻׁבָּה עַל לִבֵּי וְאִם
יִלְפִי מַפְרָשִׁים לְדַפְלִינֵי אִיזִי
וְחִי כִי' וְיֵל דִּהֲכַם מַאי אִי
שְׁנֵגַם בֵּינָן לְחִיָּרָה

(א) אחי ז"ל ואם לא כתב ליה
לית ליה לא שפר וכו'.

(ב) נראה דז"ל שלא באחריות
ויצאו עליה עסקין והחזיק בה
וכו'.

(א) ביקר לה: ויש' לקמן
(ב) לקמן קי: ויש' לקמן
(ג) וביק' לו: ויש' לקמן
(ד) יחזק' (חזק' ברוחא) (ד) יחזק'
(ה) ערפ' (מ) ערפ' (מ)
(ו) ערפ' (מ) ערפ' (מ)
(ז) ערפ' (מ) ערפ' (מ)
(ח) ערפ' (מ) ערפ' (מ)
(ט) ערפ' (מ) ערפ' (מ)
(י) ערפ' (מ) ערפ' (מ)
(יא) ערפ' (מ) ערפ' (מ)
(יב) ערפ' (מ) ערפ' (מ)
(יג) ערפ' (מ) ערפ' (מ)
(יד) ערפ' (מ) ערפ' (מ)
(טו) ערפ' (מ) ערפ' (מ)
(טז) ערפ' (מ) ערפ' (מ)
(יז) ערפ' (מ) ערפ' (מ)
(יח) ערפ' (מ) ערפ' (מ)
(יט) ערפ' (מ) ערפ' (מ)
(כ) ערפ' (מ) ערפ' (מ)
(כא) ערפ' (מ) ערפ' (מ)
(כב) ערפ' (מ) ערפ' (מ)
(כג) ערפ' (מ) ערפ' (מ)
(כד) ערפ' (מ) ערפ' (מ)
(כה) ערפ' (מ) ערפ' (מ)
(כו) ערפ' (מ) ערפ' (מ)
(כז) ערפ' (מ) ערפ' (מ)
(כח) ערפ' (מ) ערפ' (מ)
(כט) ערפ' (מ) ערפ' (מ)
(ל) ערפ' (מ) ערפ' (מ)

(א) גם' ולכי אתי מריה:

גמ' מעות חורין. עי' נ"ב
עח ע"א חוס' ד"ה חבל:
שם חור ולקחה מבעלים.
עי' נהר"ס פ"ו מ"ג
למנוח:

(א) תוֹס' ד"ה הא
כו' אחמי טעם ש"ה
על היצאה. י"ב וי"ג
דחו קושים גמ' באמת
הניחא כו' דרין יורד של
ברשות וכמו באשומיין
ווכ"כ הרמב"ן במלחמות
דלא כש"ך ס' קט"ו ס"ק
(ב):

[illegible]

המגיע לכתפים כאן בשבח שאינו מגיע לכתפים והוא מעשים בכל יום וקא מגבי שמואל אפי' בשבח המגיע לכתפים לא קשיא הא דמסיק ביה כשיעור ארעא ושבחא הא דלא מסיק ביה אלא כשיעור ארעא דיהיב ליה שבחיה ומסליק ליה הניחא למ"ד אי איתא ליה זוזי ללוקח לא מצי מסליק ליה לבעל חוב שפיר אלא למאן דאמר כי "אית ליה זוזי ללוקח מצי מסליק ליה לבעל חוב נימא ליה אילו הוה לי זוזי הוה מסלקינך מסכלא ארעא השתא דלית לי זוזי הב לי זיגרא דארעא בארעא שיעור שבחאי הכא בבמאי עסקינן כגון שעשעו אפותיקי דאמר ליה לא יהא לך פרעון אלא מזוי הכיר בה ששאינה שלו ולקחה אמר רב מעות יש לו שבח אין לו ושמואל אמר אפי' מעות אין לו בבמאי קמיפלגי רב סבר אדם יודע שקרקע אין לו וגמר ונתן לשום פקדון ונימא ליה לשום פקדון סבר לא מקבל ושמואל סבר אדם יודע שקרקע אין לו וגמר ונתן לשום מתנה ונימא ליה לשום מתנה כסיפא ליה מילתא והא פליגי ביה חדא זימנא ד"דאיתמר המקדש את אחותו רב אמר מעות חוזרין ושמואל אמר מעות מתנה רב אמר מעות חוזרין אדם יודע שאין קידושין תופסין באחותו וגמר ונתן לשום פקדון ונימא לה לשום פקדון סבר לא מקבלה מיניה ושמואל אמר מעות מתנה אדם יודע שאין קידושין תופסין באחותו וגמר ונתן לשום מתנה ונימא לה לשום מתנה כסיפא לה מילתא צריכא דאי איתמר בהא כהא קאמר רב דלא עבדי אינשי דיהבי מתנות ללנוכראה אבל גבי אחותו אימא מודה ליה לשמואל ואי איתמר כך כך קאמר שמואל אבל בהא אימא מודה ליה לרב צריכא בין לרב דאמר פקדון בין לשמואל דאמר מתנה האי לארעא במאי קא נחית ופירות היכי אכיל סבר אנא איחות לארעא ואיעביד ואיכול בגויה כי היכי דהוה קא עביד איהו (ל) לכי אתי מריה דארעא וזואי נתנו לרב דאמר פקדון פקדון לשמואל דאמר מתנה אמר רבא דהלכתא יש לו מעות ויש לו שבח ואע"פ שלא פירש לו את השבח ה"כיר בה שאינה שלו ולקחה מעות יש לו שבח אין לו אחריות מעות סופר הוא בין בשטרי הלואה בין בשטרי מקח וממכר בעא מיניה שמואל מרב חזר ולקחה מבעלים הראשונים מהו אמר ליה כמה מכר לו ראשון לשני כל זכות שתבא לידו מאי טעמא מר זוטרא אמר ניחא ליה דלא נקרייה גולנא רב אשי אמר ניחא ליה דליקו בהמנותיה מאי בינייהו איכא בינייהו דמית לוקח מאן דאמר ניחא ליה דלא לקרייה גולנא

בשבת שאינו מגיע בכל יום וקא מגביע כתפים לא קשיא דארעא ושבתא הא כשיעור ארעא דיהביה ה"ה הניחא למ"ד אי לא מצי מסליק ליה למאן דאמר כי "אית סליק ליה לבעל חוב וזווי הוה מסלקינך דלית לי זווי הב לי שיעור שבחאי הכא נשאו אפותיקי דאמר אלא מזוז הכיר בה אמר רב מעות יש לו אמר אפי' מעות אין לו אדם יודע שקרקע סם פקדון ונימא ליה מקבל ושמואל סבר לו וגמר ונתן לשום מתנה כסיפא ליה חדא זימנא ידאיתמר אמר מעות חוזרין ונתנה רב אמר מעות דושין תופסין באחותו ונימא לה לשום פקדון ושמואל אמר מעות דושין תופסין באחותו ונימא לה לשום מתנה בא דאי איתמר בהא יי אינשי דיהבי מתנות ותו אימא מודה ליה ליה בהך קאמר שמואל דה לרב צריכא בין לשמואל דאמר מתנה ופירות היכי אכיל עא ואיעביד ואיכול עביד איהו (ה) לבי אתי וזו לרב דאמר פקדון נתנה מתנה אמר רב ויש לו שבת ואע"פ כח הכיר בה שאינה ש לו שבת אין לו ווא בין בשטרי הלואה בעא מיניה שמואל עלים הראשונים מהו לו ראשון לשני כל י טעמא מר זוטרא נקרייה גולנא רב ה דליקן בהמנותיה יהו דמית לוקח מאן ללא לקרייה גולנא הא למ"ד לא חזר להעמיד

והשנה היתה שנה ה'תתקל"ח
דנין יורד לתוך שדה חצירו שלא
נרשום: ה'תתקל"ח צ"ד ב' ב' **ב' ב'**
מפורש בהמקבל (לקמן דף ק"א) (ס'
 וועין) כמחזות דף 65: ד"ה (מא'):
בגון דשויא אפומיקי. השנה מני
 איירי דמסיק ביה אפי' שיעור
 ארעא ושצחא ואפי' כיון דשליא
 אפומיקי נרץ ליתן היצאה דנין דרין
 כו' בדאמרי' בפרק המקבל (סס.) גבי
 יתומים אומרים אנו השצחנו ורוזים
 היצא' דמירי בנפומיקי ואפי' דמסיק
 צבו שיעור ארעא ושצחא דהא אם
 אציהם השציח גוצה האל ומייה און
 צריה דשאני יתומים שאין להם על
 מי לחזור ליקח היצאה דרין עשה
 אציהם אפומיקי הרי הוא כיוור
 לתוך שדה חצירו שלא נרשום שאינו
 מפקיד היצאה אצל בלוקה שאינו
 מפקיד כלום שהמורכ ממשלם לו
 היצאה **והשנה** שנה ה'תתקל"ח

[illegible]

והני מילי בדלא מסיק
ביה בעל חוב אלא ק'
כלכר אבל אם נושה
בו כשיעור ארעא ושבחא
נוטל הכל ואינו נותן
ללוקח אפי' ההוצאה זו
שינויא דשמואל היא ולא
סמכין עלה (א) אלא
לעולם נותן הבעל חוב
ההוצאה ללוקח כפשוטה

לוקס. לאחר שלקחה גולן מן הצעלים והגזן בא להוציאה ממצני

(א) דברי רבינו אלו הובא ברי"ף כאן בשם ואיכא מאן דאמר ויעוין שם מש"כ שם ע"ו. (ב) וכ"כ הרי"ף כאן והביא ראיה לזה מפ' הגזול ע"פ ע"ש.

[illegible]

דעתיה: ללוקח דקאמר מי ימר שירש מאביו כלום שמה יבנה
אדרב: אינה זריכה לפניו. אינה זריכה כדי למרצה להכניסה
 פורשין לגנאי דליכא קושיא מעליא אל מעלה לגוי: הוה עני
 רב יוסף כו': משום כבוד אביו. כשהיה אביו גוסס וארץ מע

שא ומאי שנא סיפ
משום כבוד אביו

ס' קנויה לך מעבשיו. מימה מה
זרץ מעבשיו מיון דאדם
מקנה דבר שלא בא לעולם דלי לעינין
חזרה הא כל זמן שלא בא לעולם יכול
לחזור אע"ג דאמר מעבשיו ח"ל
דנ"מ אם נקטע השטר או שאזכ קודם
שלקחה זה דקני מיון דאמר מעבשיו:)

אמר רבי יוחנן סיפא מה
מה שתעלה מצודתי היום
משום

להא תיובתא דרבי ששת דאורי
הן יודע לפרקה. ותשובת הגאונים
כרבי ואותנין מהא מתניתין ואמר
לכבוד אביו שלא לשהותו בציון:
משום

[illegible]

רבינו הגאון (המשך)
 הרב אבי דאמר ינאח
 דליקוס ביהמוריה.
 הלא תראא כדאחקין ליה
 דמי כ' אמר פוק ליה
 רבי האה באמאמיו פירוש
 בהרואה אלא אמר
 ליה ואלו מדי (6) וסמך
 ליה ואילו ומפסי לנגול
 ליה ליה מיה גמר ומקנה
 ליה הווא דמחזיקין.
 ויתביב רב ששת הכא הא
 תני מן שאיש מאבא
 מבור לן מה שתעלה
 מצודתו מבור לן לא
 אלא מבור דקרימא.
 אן מקנה לחבירו
 רבי שלא פק ועלם.
 דבר שתעלה במסמך
 ודורם ופירוש בהלמך
 פירשאל כבחוכות פוק
 אפי' מה שאיש מאבא
 מבור לן מה שתעלה
 להכריח אביי מפני שהם
 פוקס ה' משום כבוד
 המצוי. מה שתעלה מצודתו
 מבור לן רביו ורבי
 קישא ליה רב דאמר מן
 רבאן לשני לא זכות
 שרובא וליה. ופוקי.
 רבא רכי לא מתנחא
 תנחא נדורם ליכא למסר
 דנחא דנחא רהי הא כי
 נדור ב' לא מצי קי
 גולא לפיכך לא אמר
 אלא שר' ומימי ומקוס
 ביה מיה שר' קור ליה
 גולא נדור דנחא דאול
 מוקס לן ביה
 רבי דלא ליקריה
 גולא אמרי' מן שגא
 ומאי שגא סימא
 אמר ר' יוחנן סימא דתני
 שאיש מאבא היום
 מבור לן רביו קיימם
 כבוד אביי אמר
 כמכר כמכר קיימא
 פירשנה בהלמך
 פירשאל דאליה בחבירי
 פ' בנח שר' אבי
 ומכר לשעול ו
 שר' יאכל משום
 חיי אמר חכמים
 מה שתעלה
 נזיל ושמך ושמך פליס
 דאלי ומפסי

(א) נראה דל-ל וסמך עליה דאזל ומפייס כו'.

א [מח] פ"ב מהל' מדרה
הל' ה' ש"ע ח"מ סימן
ר"י"א עקיף א' ללא כרוב
קבוג ב' מח' פ"ו מהל'
אישות הלכה יד
סמג עשין מח טוש"ע
אה"ע סי' מ סעי' ה:
קבוג ג' ד' מח' פ"ב
מהל' מלוה ולוה
הלכה טו סמג עשין לד
טוש"ע ח"מ קג סעי'
ט:

קנג א ב ג מ"י פט"ו
מהל' אשות ה"ל כח
סמך עשין מה טו"ע
ה"ע פ"י ק פט"י יב:
קנר ד מ"י פ"י שם ה"ל
י"א ועיין שם מ"מ
סמך שם טו"ע א"ע פ"י
ה פט"י יז

רבינו הנגאל

נבחר לעשרה ומוסדו
ל"י הלכך לא חיישין
דכא לית ליה [ורוחא]
אבל היבא דאית ליה
רוחא חיישין. אמר ר'
חייא בר אבא א"ר יוחנן
הטוען אחר מעשה ב"ד
לא אמר כלום. ואמר
ליה ר' חייא ר' לא
משנתנו היא זו הוציאה
גט ואין עמו כתובה גובה
כתובתה כלומר לא גרש
עד שבא בב"ד וקיע
כתובתה ואחר כך נתן
לה גיטא שתקנת חכמים
היא לגבות כתובת מנה
מאחיס בגט והנה הוא
כמו מעשה ב"ד לפיכך
אין לו לטעון שפרעת.
ורוחא אב"י ואמר דילמא
מתני' במקום שאין כותבין
כתובה קחני אבל מקום
שכותבין כתובה אינו גובה
בגיטה אלא בכתובתה.

לא אמר כלום. ולא מצע' במקום
שאין כותבין כתובה או במקום
שכותבין יש עדים שנפרעה כתובתה
דאין נאמן לומר פרעתי אם יש
לה עדי גירושין אלא אפי' במקום
שכותבין כתובה ואינה מוסיפה
הכתובה אינו נאמן לומר פרעתי
אפי' אם היא מודה שהכתובה היא
צידה וגם הגט צידה נפרעת בעדי
הגט גרידא ואע"ג דכמה שנשאר
שטר כתובה צידה הוא מפקיד שם
תמור ותמצע הכתובה הוא יתכונ
שוכר שלא תגבה פעם שניה ואפילו
אם יפקיד שוכרו יכול לומר פרעתי
מנה מנו דאלמנה נשאלת אם אין
לה עדי הינומה או פרעתי הכל
במנו דאין את אשתי אם אין לה
עדי קדושין אכל עכשיו שהכתובה
היא צידה תגבה שית מאתים אם
יפקיד שוכרו שכתובתה כתובה בתולת
דל מ"מ נפרעת בעדי גירושין לבד
בלא חזרת כתובתה וגט דר' יוחנן
אית ליה פרק גט פשוט (ב"ב דף
קפ"א: ושם) כותבין שוכר:

הוציאה גט [ואין עמו כתובה]

גובה כתובתה. והי פירושא דמתני' לר' יוחנן הוציאה גט אפי' עדי הגט ואע"פ שמודה שכתובה וגט צידה נפרעת
בעדי הגט דכותבין שוכר הוציאה כתובתה ואין עמה גט פ"י עדי הגט היא אומרת אבד גיטי שהלכו להם עדי הגט והוא אומר
פרעתי ואבד שוכרי שעשו לי שלא תגבה שנית נאמן במגו דלי צעי אמר לא גרשתיך וא"ת אם אמר לא גרשתיך יתחייב לה שאר
כסות ועונה וי"ל דטענו חטין והודה לו בשעורין פטור אף מן השעורין כדאיתא בהמניח (ב"ק דף ק"ה:) והא דתניא בריש שני
דיני גזירות (כתובות דף ק"ו:) האשה שאמרה גרשתי בעלי מתפרנסת עד כדי כתובתה הם שמה אם היה הבעל צפנינו היה מודה לדבריה
אבל אם היה אומר לא גרשתיך פטור אף מן המזונות וא"ת והיכי מצי אמר לא גרשתיך הא איהי מהימנא דלמר רב המנונא א"ת
שאלמה לבעלה גירשתי נאמנת יש לומר אם תובעת כתובתה או אם יש קטטה בינו לבינה נאמנת כמו במת בעלה דנאמנת
ויבא הענין אינה נאמנת בפ' האשה שהלכה (יבמות דף קט"ו: ק"ה:) ומה הסכנה ואילן שיראה להביא עדי הגט נפרעת אע"פ שיש לו מגו
ואע"ג דבשיליה הכותב (כתובות דף פט: ושם) פריך אי ליכא עדי גירושין במאי גביא ליהמניה במגו היינו דוקא לרבי דלית ליה דר' יוחנן
דלמר הכא דלא אמר כלום אכל לר' יוחנן שיפה כמה קודם הסכנה שאינו נאמן לומר פרעתי לאחר הסכנה נמי יש ליפות כמה דלא
ייעיל מגו שלו ואיירי כולה מתני' אף במקום שכותבין כתובה ואב"י נמי מסיק כר' יוחנן ומוקי מתני' אף במקום שכותבין כתובה
וקשה דבפרק גט פשוט (ב"ב דף קפ"א:) אמר אב"י אבד שוכרו של זה יאכל הלה וחדי משמע דסבר דאין כותבין שוכר וא"כ הוציאה גט
ואין עמו כתובה אמאי נפרעת הא כיון דמפקיד כמה שנשאר שטר כתובה צידה כדפריש' לא יפרע עד שמוציא כתובה ויקרעוה ויש
לומר דאב"י קבל דברי רבא דלמר עבד ליה לאיש מלוה ובפרק המקנא (סוטה דף י"ז: ושם ד"ה אמר) דתנן אמרה נטמאתי שוכרת כתובתה
ופריך בגמ' ש"מ דכותבין שוכר אמר אב"י מני מקרעת דמיוא בעלמא הוא כלומר מהכא לא מדוק שגם רבא דלית ליה כותבין שוכר דמי
הנס במקום שאין כותבין כתובה ושמאלל דלית ליה אין כותבין שוכר ומוקי הך מתני' פרק הכותב שכתובין שאלין כותבין כתובה מני
סבר כר' יוחנן דלא אמר כלום והוציאה הגט היינו עדי הגט ואע"פ שמפקיד בגט שנשאר צידה ששם לא היה צידה יכול לומר פעם
אחרת אם יפקיד שוכרו לא גרשתיך אם אין לה עדי הגט מ"מ היא תאמר צענא לאנסובי ציה דלית ליה דכותבין ציה גיטא דן
קיעטוהו כדאב"י דבסמך והו' כמו היכא דלא אפשר דכותבין שוכר כדאיתא בשיליה הכותב (כתובות דף פט: ושם) כתובה
ואין עמה גט שך אירע שכתב לה ואין עמה גט היינו עדי הגט לא יפרע דנאמן לומר פרעתי מגו דלא גרשתיך ומה הסכנה ואילן
גובה אפילו בלא עדי הגט כדפרישית לר"י ורב מוקי הסם מתני' בין במקום שאין כותבין כתובה בין במקום שכותבין כתובה וגביא
מנה מאתים ע"י שטר גט וקריעין ליה דלא מיהדר ותגבי ציה וכתבין ע"ג גיטא דן כו' ופליג אב"י דבסמך ותוספת ע"י כתובה
לצדה עם עדי הגט שלא יהא לו מגו דלא גרשתיך ופליג נמי ארבי יוחנן דלמר לא אמר כלום וגביא בעדי הגט גרידא:

א"י דר' א"י דר' א"י ד"ה חספא ב' ו"ה וי' דרך למלא מרגליות תחת חרסי' ומפרש ר"ת דבקרקעית הים אנשים רחבות ונראות כחרסים
ותחתיהן נמלאים המרגליות ובהחובל (ב"ק דף ס"א:) נמי אמרין לללל במים אדירים והעליה בידך חרס:

אלמנה מן האירוסין במאי גביא. וא"ת אלמנה מן הנישואין ובמקום שאין כותבין כתובה לפרוך במאי גביא אי לא אמרין דלא אמר
כלום דמן האירוסין אין יכול להוכיח דלית לה כתובה ולפרוך מן הנישואין במקום שאין כותבין וי"ל דבמקום שאין כותבין
אמי שפיר דאין נאמן לומר פרעתי כיון דלא נתקנה כתובה בזאתו מקום אלא במקום שכותבין בשלמא אי לא נתקנה כתובה אלא
בשיל תוספת אכל מנה ומאתים אינו נאמן לומר פרעתי להכי מן האירוסין דאין לה תוספת לא תקיטו כתובה אכל אי אף משום
מנה ומאתים תקנו לכתוב כתובה דנאמן לומר פרעתי מן האירוסין נמי יהא נאמן לומר פרעתי ויתקנו לכתוב כתובה:

מן האירוסין מנא צ"ה דאית לה בתובה. ולא מצי למיפסע מהא דתניא פ' מי שמת (ב"ב ד' קמ"ה:) המאיר את האשה בתולה גובה

מאתים כו' דאיכא לדחויי נמי דכתב לה וסיפא אלטרין ליה דתני מקום שנהגו להחזיר קדושין כו' ומ"מ אמת הוא דארוסה

יש לה כתובה אפי' לא כתב לה כדמוכח פרק האומר (קדושין ד' ס"ה:) דקאמר היא אומרת קדשתי והוא אומר לא קדשתיך הוא

מותר בקרובותיה ואם נתן גט מעצמו כופין אותו ונותן לה כתובה והתם ע"כ לא כתב לה דלי כתב לה היכי מצי למימר לא

קדשתיך דאין דרך לכתוב כתובה קודם קדושין וכן מוכח פרק נערה (כתובות ד' מד:) וכאן אינו רואה להוכיח אלא מן ברייתא או

מן משנה ולא מן מיתראות האמוראים אי נמי הכי קבעי באלמנה מן האירוסין דלא תגבי בעדי מיתה דליטעון ולימא פרעתיא אבל

בגרופה אף מן האירוסין פשיטא ליה דלית לה כתובה דגובה בשטר גט כמו גרופה מן הנישואין במקום שאין כותבין וקורעין הגט

ונכתוב אגביה גיטא דן כו' ובמקנא דסבר אב"י כרבי יוחנן הטוען כו' דלא אמר כלום אפי' אלמנה מן האירוסין אית לה כתובה:

אטו

במקום שאין כותבין כתובה. אלא סומכין על תנאי ב"ד ותגבה
לעולם עד שיוציא הבעל שוכר. דגט שמעיד שגירשה הוא מוכיח
שחייב הוא לה כתובה: אי לא. נקיט לה: לא גביא. אי משום
דחיישין דלמא הדרא ומפקא כתובה וגביא זימנא אחריתי א"כ
משום דלי צעי אמר פרעתי: לא

מלמא ה"ל דלמרי. דבמקום שכותבין
שטר כתובה יכול לטעון פרעתי
דאם כן אלמנה מן האירוסין דלף
במקום שכותבין אין כותבין מן
האירוסין: במאי גביא. כתובה על
כרחך בעדי מיתה צעל: לטעון.
יורש ולומר פרעתי: כפיקסן. שמקנו
כתובה לארוסה והלא הכל יטענו
פרעתי: גובה את הכל. בין כתובה
של תנאי ב"ד דהיינו מנה לאלמנה
ומאתים לכתולה בין תוספת:
שלא כתב לה. אמת התוספת:
דיקא נמי. דכתב לה מיירי:
מאי

מן האירוסין במאי גביא בעדי מיתה בעל לטעון ולימא פרעתי ובי תימא
הכי נמי אם כן מה הועילו חכמים בתקנתן א"ל מר קשישא בריה דרב
חסדא לרב אשי (ואלמנה מן האירוסין דאית לה כתובה מנא לן
אילמא מהא דתנן) נתארמלה או נתגרשה בין מן האירוסין ובין מן
הנישואין גובה את הכל דלמא היכא דכתב לה ובי תימא מאי למימרא
לאפוקי מדברי אלעזר בן עזריה דאמר דשלא כתב לה אלא על מנת
לכונסה אצמריכא ליה דיקא נמי דקתני גובה את הכל אי אמרת בשלמא
דכתב לה היינו דקא תני גובה את הכל אלא אי אמרת דלא כתב לה
מאי

הוציאה גט אפי' עדי הגט ואע"פ שמודה שכתובה וגט צידה נפרעת
בעדי הגט דכותבין שוכר הוציאה כתובתה ואין עמה גט פ"י עדי הגט היא אומרת אבד גיטי שהלכו להם עדי הגט והוא אומר
פרעתי ואבד שוכרי שעשו לי שלא תגבה שנית נאמן במגו דלי צעי אמר לא גרשתיך וא"ת אם אמר לא גרשתיך יתחייב לה שאר
כסות ועונה וי"ל דטענו חטין והודה לו בשעורין פטור אף מן השעורין כדאיתא בהמניח (ב"ק דף ק"ה:) והא דתניא בריש שני
דיני גזירות (כתובות דף ק"ו:) האשה שאמרה גרשתי בעלי מתפרנסת עד כדי כתובתה הם שמה אם היה הבעל צפנינו היה מודה לדבריה
אבל אם היה אומר לא גרשתיך פטור אף מן המזונות וא"ת והיכי מצי אמר לא גרשתיך הא איהי מהימנא דלמר רב המנונא א"ת
שאלמה לבעלה גירשתי נאמנת יש לומר אם תובעת כתובתה או אם יש קטטה בינו לבינה נאמנת כמו במת בעלה דנאמנת
ויבא הענין אינה נאמנת בפ' האשה שהלכה (יבמות דף קט"ו: ק"ה:) ומה הסכנה ואילן שיראה להביא עדי הגט נפרעת אע"פ שיש לו מגו
ואע"ג דבשיליה הכותב (כתובות דף פט: ושם) פריך אי ליכא עדי גירושין במאי גביא ליהמניה במגו היינו דוקא לרבי דלית ליה דר' יוחנן
דלמר הכא דלא אמר כלום אכל לר' יוחנן שיפה כמה קודם הסכנה שאינו נאמן לומר פרעתי לאחר הסכנה נמי יש ליפות כמה דלא
ייעיל מגו שלו ואיירי כולה מתני' אף במקום שכותבין כתובה ואב"י נמי מסיק כר' יוחנן ומוקי מתני' אף במקום שכותבין כתובה
וקשה דבפרק גט פשוט (ב"ב דף קפ"א:) אמר אב"י אבד שוכרו של זה יאכל הלה וחדי משמע דסבר דאין כותבין שוכר וא"כ הוציאה גט
ואין עמו כתובה אמאי נפרעת הא כיון דמפקיד כמה שנשאר שטר כתובה צידה כדפריש' לא יפרע עד שמוציא כתובה ויקרעוה ויש
לומר דאב"י קבל דברי רבא דלמר עבד ליה לאיש מלוה ובפרק המקנא (סוטה דף י"ז: ושם ד"ה אמר) דתנן אמרה נטמאתי שוכרת כתובתה
ופריך בגמ' ש"מ דכותבין שוכר אמר אב"י מני מקרעת דמיוא בעלמא הוא כלומר מהכא לא מדוק שגם רבא דלית ליה כותבין שוכר דמי
הנס במקום שאין כותבין כתובה ושמאלל דלית ליה אין כותבין שוכר ומוקי הך מתני' פרק הכותב שכתובין שאלין כותבין כתובה מני
סבר כר' יוחנן דלא אמר כלום והוציאה הגט היינו עדי הגט ואע"פ שמפקיד בגט שנשאר צידה ששם לא היה צידה יכול לומר פעם
אחרת אם יפקיד שוכרו לא גרשתיך אם אין לה עדי הגט מ"מ היא תאמר צענא לאנסובי ציה דלית ליה דכותבין ציה גיטא דן
קיעטוהו כדאב"י דבסמך והו' כמו היכא דלא אפשר דכותבין שוכר כדאיתא בשיליה הכותב (כתובות דף פט: ושם) כתובה
ואין עמה גט שך אירע שכתב לה ואין עמה גט היינו עדי הגט לא יפרע דנאמן לומר פרעתי מגו דלא גרשתיך ומה הסכנה ואילן
גובה אפילו בלא עדי הגט כדפרישית לר"י ורב מוקי הסם מתני' בין במקום שאין כותבין כתובה בין במקום שכותבין כתובה וגביא
מנה מאתים ע"י שטר גט וקריעין ליה דלא מיהדר ותגבי ציה וכתבין ע"ג גיטא דן כו' ופליג אב"י דבסמך ותוספת ע"י כתובה
לצדה עם עדי הגט שלא יהא לו מגו דלא גרשתיך ופליג נמי ארבי יוחנן דלמר לא אמר כלום וגביא בעדי הגט גרידא:

א"י דר' א"י דר' א"י ד"ה חספא ב' ו"ה וי' דרך למלא מרגליות תחת חרסי' ומפרש ר"ת דבקרקעית הים אנשים רחבות ונראות כחרסים
ותחתיהן נמלאים המרגליות ובהחובל (ב"ק דף ס"א:) נמי אמרין לללל במים אדירים והעליה בידך חרס:

אלמנה מן האירוסין במאי גביא. וא"ת אלמנה מן הנישואין ובמקום שאין כותבין כתובה לפרוך במאי גביא אי לא אמרין דלא אמר
כלום דמן האירוסין אין יכול להוכיח דלית לה כתובה ולפרוך מן הנישואין במקום שאין כותבין וי"ל דבמקום שאין כותבין
אמי שפיר דאין נאמן לומר פרעתי כיון דלא נתקנה כתובה בזאתו מקום אלא במקום שכותבין בשלמא אי לא נתקנה כתובה אלא
בשיל תוספת אכל מנה ומאתים אינו נאמן לומר פרעתי להכי מן האירוסין דאין לה תוספת לא תקיטו כתובה אכל אי אף משום

מנה ומאתים תקנו לכתוב כתובה דנאמן לומר פרעתי מן האירוסין נמי יהא נאמן לומר פרעתי ויתקנו לכתוב כתובה:

מן האירוסין מנא צ"ה דאית לה בתובה. ולא מצי למיפסע מהא דתניא פ' מי שמת (ב"ב ד' קמ"ה:) המאיר את האשה בתולה גובה

מאתים כו' דאיכא לדחויי נמי דכתב לה וסיפא אלטרין ליה דתני מקום שנהגו להחזיר קדושין כו' ומ"מ אמת הוא דארוסה

יש לה כתובה אפי' לא כתב לה כדמוכח פרק האומר (קדושין ד' ס"ה:) דקאמר היא אומרת קדשתי והוא אומר לא קדשתיך הוא

מותר בקרובותיה ואם נתן גט מעצמו כופין אותו ונותן לה כתובה והתם ע"כ לא כתב לה דלי כתב לה היכי מצי למימר לא

קדשתיך דאין דרך לכתוב כתובה קודם קדושין וכן מוכח פרק נערה (כתובות ד' מד:) וכאן אינו רואה להוכיח אלא מן ברייתא או

מן משנה ולא מן מיתראות האמוראים אי נמי הכי קבעי באלמנה מן האירוסין דלא תגבי בעדי מיתה דליטעון ולימא פרעתיא אבל

בגרופה אף מן האירוסין פשיטא ליה דלית לה כתובה דגובה בשטר גט כמו גרופה מן הנישואין במקום שאין כותבין וקורעין הגט

ונכתוב אגביה גיטא דן כו' ובמקנא דסבר אב"י כרבי יוחנן הטוען כו' דלא אמר כלום אפי' אלמנה מן האירוסין אית לה כתובה:

אטו

(ל כתובות פ"ח: ט) [יבמות
לכ: מכות כ"א:] (ג) [כתובות
פט: י] (ד) כתובות מז: ד:
פט: (ה) [יבמות קט"ו:]
(ו) [ועי' מו' וימא יט:
ד"ה מי אילא]

מוסף רש"י

הוציאה גט ואין עמו
כתובה. קס"ד כותבין
אבד שטר כתובה, גובה
הכתובה. ואינו יכול לטעון
פרעתי והחזרת לי שטר
כתובתי וקריעתו, משום
דמתני' כתובה מעשה ב"ד
הוא, והמאן נפקא לן בדי'מ
(כאן) הטוען אחר מעשה
ב"ד לא אמר כלום, מ"ט כל
מעשה ב"ד כחלק דנקיט
שטר דמי [בכתובות פ"ח:
הגבחה] (ס"ה) דרדלא. הגבחה
(כתובות כ"א) אי לא דלמרי
לן לא הוה מקיף אלעזר
(יבמות כ"ב:) ואלמנה מן
האירוסין דאית לה
כתובה. מתני' ב"ד אם לא
כתב לה, מנלן [בכתובות
פ"ח: גובה את הכל. מנה
מאתים ותוספת (שם מז:).]
שלא כתב לה. התוספת,
אלא על מנת לכונסה.
ואם מה כלידוסין אין לה
אלא שטר כתובה (שם פ"ח:)
אלא אי אמרת דלא כתב
לה, ותנאי ב"ד הוא דגביא
לאלמנה מנה ומאתים
לכתולה הוא דלית לה, שהרי
אין כאן תוספת (שם).

(א) יצמות כט: ע"ש מג:
 כתובות נג. פט: ע"ש
 סנהדרין כח: ע"ש, (ב) גיטין
 כ. (לעיל יג.), (ג) גיטין סס,
 (ד) לקמן כ. גיטין כו.,
 (ה) ויקרא כא, (ו) ואמר
 פרעה א וכן בנחמס ק.,
 (ז) במדבר ח, (דף ח:),
 (ח) רש"י

מוסף דע"י

[illegible][illegible]

מאי גובה אם הכל. מאחר שלא התנה עמה כלום מהו המוספת:
לא אונן. אין חשיבות חל עליו לאיסור אכילת קדשים: ולא מעמא
לה. אם כהן הוא דכתיב (ויקרא כה) כי אם לשארו והיינו אשמו
והאי לאו שארו היא דלא כלא עדתין
לו. לאו משום כהונה קאמר
דאין כהנות מחזירות על הטומאה
דכתיב (שם) בני אהרן אלא אינה
זקוקה (ו) לטמא לו לא כהנת ולא
ישראלית שמתוה להחמק בשבעה
ממי מזה האמורים בפרשה דכתיב
לא יטמא ותמיד לא יטמא מזה ואם
לא רצה מטמאין אותו על כרחו
ומעשה ציוסף הכהן כו' בתורת
כהנים: מהם אינו יורשה. דירושם
הבעל נפקא לו משארו הקרוב אליו
משפחתו וירש אותו וגו' (בב"ב דף
קא:) והאי לאו שארו הוא: אלא אצ"ל
דאמר לעיל (י) לאו מילתא היא דאמר:
מגופא דמנשי. דהוציאה גט משום
דהיא גופא קשיא ליה הדר ביה:
דאי ס"ד. טעמא לאו משום דאין
טוענין אחר משיב ד"ד הוא אלא
משום דגט אינו כחובה: אטו גט
מנה מאכס כתיב ביה. דנימא
הוא דמיה על החוב: כמו דכתיב
ביה דמיה. דהא פסיקא לו מילתא
דכחובה מנה מאכס: אטו כל דמנשי
כדי דינא מנשי לה. וכי כל הדורע
חוב צא לב"ד. במקום שפרע לה לא
היו צ"ד שיכתבו לו כן: הא אמר
הנו. עכשיו: טוענין. ואפילו נמצא
לזמן מרובה משפיל ולא חיישין שמה
גט אחר הוא שמומתיקן שהן ומאדס
אחר נפל: מלאו לאלתר. (וישין)
(ה) מפרש כדי שתעבור שירא
ותשרה ובחוק כך ליכא למימר משירא
שעברה שם נפל ששרי נה שזה
שיעור שמתנה: ואפילו במקום כו'.
לאו רבה קא ממיק אלא גמרא הוא
דקאמר לו דמי אמר רבה נמקום
שהשירות מנזות לא אמר אלא
כשהחוקן צעיר אחת שנכתב זה
הגט שנים שמומתיקן שזין שמומ
שומתיקן שזות: דאי לא תימא
גמרא. דרבה מרמי צעי חשאי
דרבה אדרבה: כי דינא

דרב הונא. במקום שהוא יושב ודן ומתן שהכל גרילין
אלו לדון הו' ליה (ו) מקום שהשירות מנזיות שם:
חיישין
לאלתר דוקא פשיטא אלב במתני' מני למימר לאלתר דוקא דלס'
דלא יחזיר דחיישין לשמא נגלך אלב רבה דייק מקדמתי ומנלך ו
נותני והיינו אפי' לזמן מרובה דאי לאלתר פשיטא וא"ת והלא א'
נתן עד תשרי כדפרין לקמן (דף יט.) וכן לקמן (פמח ז) דפרין
דקא משמע לן דלא חיישין ללמא כבז בניסן כ"י ו"ל דכ"ל כמלן
ולא נתן עד תשרי דאפילו הכי שפיר טרפה ועוד ו"ל דרבי וירא דיי'
שמודה שמונה נפל וכבר גירשה זו ואי לאלתר דוקא אפי' צ"ל ש
ואחרי שרצוהי הגט בידה הרי כבר מוגרשת פשיטא דיחזיר ומארי'
ינתן לה לרצויה ואין הבעל מודה גמי אמאי לא יחזיר אלא ודאי'
דחיישין שמא מבעל נפל ועדיין לא גירשה מתגרש עמה בהחזרת
לזמן מרובה כיון דלא ידעינן ממי נפל מן הבעל או מן האשה
דשטרי חלוצה ומיאוצין דיחזיר אפי' לזמן מרובה לאלתרא היינו שם
אפילו אינו שרי אלב חיייר שלא רצוהי בידה ואף לא ידעינן שחלץ
דמיייר ברישא וירא לא מוקי לה דומיא דכסיא: **למחר**
היכא דלא הוחזק (ובמות דף קטו:) בגט שמאלו לאלתר לא חייש דהא
והוא שהוחזקו. תימא אמאי לא מוקי אריז ואודי שהשירות מנזי'
דמיייר בהכי ו"ל דעובדא דכנסמן דהי' צבי דינא דרב ה'
והכא אשמועינן דלס הוחזקו גמי יחזיר אס אין שירות מנזיות וכן
כיון שאני יודעים שזו אלב גט כלן אין לעזב שגם האחר איצד כיון'
שני יוסף בן שמעון ארז הגט כשר עד שיהא מוכיח מתוכו שהוא
הגדולה לא יגרש זו את הקטנה ודייק הא גדולה מני לגרש מני'
וההוא להמגרש (ספ דף פ:) דשני גיטין שרין שנמערבו ומוקי כר"י

ממאי גובה את הכל מנה ומאתים הוא דאית
לה ואלא ⁽⁶⁾ מדתני רב חייא בר אמי "אשתו
ארוסה לא אונן ולא מטמא לה וכן היא
לא אוננת ולא מטמאה לו" במתה אינו
יורשה ימת הוא גובה כתובתה דלמא דכתב
לה וכי תימא ⁽⁶⁾ דכתב לה מאי למימרא
אמתי מגופה דמתני' קא הדר ביה דאי ס"ד
בבבמקום שאין כותבין כתובה עסקינן דגם
היינו כתובתה אמו גמ מנה מאתים כתיב
ביה וכי תימא כיון דתקינן רבנן למגבא
לה כמאן דכתיב ביה דמי לשעון ולימא
פרפרעי וכי תימא דאמרין ליה אי פרעתה
איבעי לך למקדעיה אמר לן לא שבכתן
אמרה בעינא לאנסובי ביה וכי תימא אמרינן
לליה איבעי לך למקדעיה ומכתבא אגבין
גיטא דגן דקדענהו לא משום דגיטא פסולה
הוא אלא כי היכי דלא תגבי ביה זמנא
אחריתי אמו כל דמגבי בבי דינא מגבי;
ממתני' ⁽⁷⁾ מצא גיטי נשים ושחרורי עבדים
דייתיקי מתנה ושוברין הרי זה לא יחזיר
שאינו אומר כתובין היו ונמלך עליהן שלא
לתנן: **גמ'** טעמא דנמלך שלא לתנן
הא אמר תנו נותנין ואפילו לזמן מרובה
ודמיניהו ⁽⁸⁾ המביא גמ ואבר הימנו מצאו
לאלתר כשר אם לאו פסול אמר רבה
לא קשיא ⁽⁹⁾ כאן במקום שהשיירות מצויות
כאן במקום שאין השיירות מצויות ואפי'
בבבמקום שהשיירות מצויות והוא שהוחזקו שני
יוסף בן שמעון בעיר אחת דאי לא תימא הכי
קשיא דרבה אדרבה ⁽¹⁰⁾ דההוא גיטא דאשתכח
כי דינא דרב הונא דהוה כתוב ביה
כשוריי מתא דעל רכים נהרא אמר רב הונא

גבה אדרבה: **בי דינא** ומנלן ואפי' לזמן מרובה
 וימתוך שהכל רגילין לקמן יר' זירא גופיה מנלן
 פשוט לו דברייתא קאמר לא
 :השחירות מצויות שם
 חיישין משמע דזמן שהבעל מודה
 למלימך לאלתר דוקא דאם אמר מני טומנין אינו מפורי
 גבה דייק מדקמני ומנלן ולא קמני כחובין היו ולא נת
 לתר פשיטא וא"ת והלא אפילו לא היו לאלתהר היו חיד
 כן לקמן (ועמוד ד) דפרך על רבי ירמיה דמוקי בשם
 רבנן: קרי ר"ל ד"ס כמאן דלמך אין לבעל פירות משום
 פה ועוד י"ל דרבי זירא דייק אפי' לזמן מרובה מדקמני
 לאלתר דוקא א"כ י"ל שראינו הגט בידה דאי לא ראי
 ורשע פשיטא ידחור ונאי קא משמע לן והלא אפילו
 ומאי לא יחזיר אלם ודאי מיירי שלא ראינו הגט בידה
 אה מתגרש עמה בהחזרת הגט ולא חיישין שמה מאחר
 מן הבעל ואז מן הייטב ורבי דייק דממני' נמי אפי'
 מרובה לאלתהר האינו שראינו בידה פשיטא כיון דחלל
 בידה ואף לא דיעין שחללה והיינו לזמן מרובה ודומי'
 דומיא דסיפא: **לארתר** בש"ר אפילו אבי דחיש
 ומאי לאלתר לא חיש דהם היו כמו לזמן מרובה ללא
 אידי ואידי שהשחירות מצויות וממני' בלא החזוקו להשח
 ין דהיו צדי דינא דרב הונא היו צרישא ואשמועינן דל
 אפילו שחירות וא"ת ומאי טעמא יחזיר ללאש כן
 לחוש שגם האחר איבד כיון שאין שחירות מצויות ושמעתי
 סיהא מוכיח מתוכו שהוא של זה דממוכה פרק כל ה
 הא גדולה מני לגרש מני ר"א היא ובעדי מסירה משם
 שין שנתעברו ומוקי כ"מ מיירי במשולש דמוריה

אֲנִי נָטַתָּהּ מִנִּי וּמֵאֲחֵים בְּחֵיבָהּ. תִּמְנָה הִיכִי מוֹכֵחַ דְּלֹאִי
נִמְקוֹס שְׂכוּמְצִין כְּמוֹכָה דְּגִבְזִי אֲפִי כִי לֹא נִקְיֹטָה כְּמוֹכָה
דְּלִמְלֵחַ הֵכָּה נִמְקוֹס שְׂאִין כְּמוֹכִין וְגִבְזִי כַּשְׁטֵר גַּט וְכוּמְצִין בְּגַט
שְׁטֵרָה דֵּין כּו' כַּסְכֵּר (רְבָּה) [רַב] בְּפ' הַכּוֹחַס (כְּמוֹכּוֹת דָּף פט:)
וְאֲזִי נָמִי לִקְוֵמַח הֵכָּה אִי נָמִי וְגִבְזִי
נִמְקוֹס שְׂאִין כְּמוֹכִין כְּמוֹכָה וְכוּמְצִין
בְּעֵדִי הִגַּט אֲחֵל גַּט לֹא קִרְעִין
מִשּׁוֹם דְּבַעִיחַ לֵאנְסוּבִי זִיחַ וְהוּי כְּמוֹ
הִיכָּה דִלָּא אֲשַׁכַּר דְּכוּמְצִין שׁוּבֵר
אֲחֵל נִמְקוֹס שְׂכוּמְצִין כְּמוֹכָה לֹא
יִפְרַע עַד שְׁמוּלֵיחַ שְׁטֵר כְּמוֹכָה מִדֵּיהּ
אוּ מִשּׁוֹם שִׁיחַ נִגְמָן לוֹמֵר פִּרְעָמִי
דִלָּא כְּרִבִי יוֹחֵן אוּ מִשּׁוֹם דִּלָּין
כְּמוֹכִין שׁוּבֵר וְעוֹד כִּיּוֹן דִּמֵּן אֲלֵמְנָה
מִן הַשְׁוֹלִין נִמְקוֹס שְׂאִין כְּמוֹכִין דֵּף
בְּעִי לֹאֲוֹכּוֹחִי כְּמוֹ שְׁפִי לְעִיל (דף
י: דֵּיהּ אֲלֵמְנָה) אִין מוֹכֵחַ מְגוֹרֵשָׁה
מִן הַנִּשְׁוֹלִין נִמְקוֹס שְׂאִין כְּמוֹכִין
כִּיּוֹן דִּגַּט לֹאֲוֹ הִיּוֹן כְּמוֹכָה וּמִשּׁוֹם
דְּבַעִיחַ לֵאנְסוּבִי זִיחַ שְׁפִיעַשׁ דִּלָּין
נִגְמָן לוֹמֵר פִּרְעָמִי כִּיּוֹן דִלָּא יִתְמַקְנָה
כְּמוֹכָה בְּחָלוֹת מְקוֹס יִי' לֵאֲזִי
מִתְנִיין כְּשִׁמְיֵיהּ דִּמֵּן כְּמוֹכָה וְאִין
עֵמָה גַּט אֲלֵמְנָה נִמְקוֹס שְׂכוּמְצִין
כְּמוֹכָה עַסְקִין דִּלָּין סִכְרָה לֵהַעֲמִיד
שֶׁן אִירַע שִׁכְחָה לֵה בַּעֲבוּר הַשְׁכָּחָה
לִכֵּךְ פִּרְקִין שִׁיחַ לֵה כְּמוֹכָה וְאִין
מוֹזִיאֵחַ כְּרִבִי גַּט לִימָח פִּרְעָמִי אֲחֵל וְדֵאִי
לֵאֲחֵל כְּלוֹם וְכוּמְצִין שׁוּבֵר:

ונמלך עליהן שלא
נדמלך שלא לתנן
ואפילו לזמן מרובה
ואבד הימנו מצאו
פסול אמר רבה
שהשירות מצויות
ירירות מצויות ואפי'
תהיה דא לא תימא הכי
ההוא גיטא דאשתבת
דהוה כתוב ביה
גהרא אמר רב הונא
חיישינן

מגנן ואפי' לזמן מרובה דלמא לאלטר דוקא דפרדך ר' ורס
לקמן ר' ורס גופיה מגנן דיחזיר ללשה חזקין לזמן מרובה ואפי'
דנשיטתא קאלמר לזמן מרובה יותר ממנתי' וי"ל דמזכירייתא
משמע דזמן שהעבד מודה יחזיר ללשה אפי' לזמן מרובה דאי
ממר תנו נותנין אינו מפורש במנתי' והיא גופה אחת ללשמועין
קמי כתובין היו ולא נתן א"כ אחת לשמועין אסא אחר תנו
לו היא לאלטר היו חידוש דלא חיישינן ללשה כתב בנין וכל
רבי ירמיה דמוקי כגון דקאמרי עדים כו' מאי למימרא לימא
לאחר אין לבעל פירות משעת חתימה ואו ליכא חידוש דכתב בנין
אפי' לזמן מרובה דקדמי בזמן שבעל מודה יחזיר ללשה משמע
אינו גזירה דלא לא ראינו א"כ כגון אנו ודיעין שהיה לאלטר
קדמי משמע לו והלא אפילו לא גיטא הוא לו ורש"י חתמה לנחא קמ"ל
על שלל ראינו הגט וקמשמע לו דאע"פ דלא חיישינן דשמי
על ולא חיישינן שמה מאחר נפל א"כ הוי אפי' שמינא גטא ופסול
הדיק דמנתי' נמי אפי' לזמן מרובה דומיא פירות חתמה ר' אפי'
ונו גזירה פשיטא כיון דחללה נחזיר לה לראיה פירות משעת חתימה ר'
היינו לזמן מרובה דומיא דהכי משמע ליה דיון שהעבד מודה וקמי
בשר. אפילו אפי' דחייש לנתי יתכן אפילו שיהא עליו א"כ גזירה ומנ
זה לאו שגלגל. ע"כ גליון.

הוא כמו לזמן מרובה דלא שייך התם לאלטר:
ומנתי' בלא החזקין דהשחא הוי דומיא דסיפא דכל מעשה ב"ד
הוי גריסא ואשמועינן דכלא החזקין יחזיר אפי' שירות מנזיות
ומאי טעמא יחזיר ללשה כיון שיש שם יוסף בן שמעון צעיר וי"ל
אל שירות מנזיות ושעמתינן אחא כר"י דלרבי מאיר כיון שהחזקין
הוא היא וצעדי מקירה משמע דלר"מ אפילו גדולה לא מצי מגרש
מירי במשולשים דמוכח מתוכו: [ועי' תוס' גיטין כד: ד"ה צעדי]:

חיישינן

נבטן יתכן: דאי לא תימא הכי בלא פסול רבה אלא במנזיות והחזקין ויחזקתה ב'.

עין משפט

נר מצוה

קבד א מ"י פ"ב מהל'
אזל הלכז ב' מנח
לזון רלז ט"ז ש"ע מ"י
ס' שגז ספ"ד וס' שפד
ספ"ד וטושיז ח"ש"ס ס'
ה' ספ"ד:
קבז ב מ"י פ"ב מהל'
אזשז ח' ס' מנח
טשז מנח טושיז ח"ש"ס
ס' וס' מנח
קבז ב מ"י פ"ב מהל'
ז' ע"זשז ס' מנח ס'
טושיז ח"ש"ס ס' ס' ספ"ד
ד' וטושיז ח"ש"ס ס' ס'
ס' ספ"ד:
קבד א מ"י פ"ב מהל'
מלכזט ג' ג' ג' ג' ג'
ה' ז' ע"זשז מנח ס'
טשז מנח טושיז ח"ש"ס
ס' מנח ספ"ד:
קבז ב מ"י פ"ב מהל'

הגהות הב"ח

(א) גמ' וכי חזמא אי
דכתב: (ב) רש"י ד"ה ולא
מטמאה לו וכו' אלא חזמא
וקוקה. ג"כ ועיין מה
שפרש"י בסנהדרין דף כח
ע"ב וביבמות דף כט ע"ב
ובמו"ק שם: (ד) ד"ה כי
דינא וכו' הוי ליה במהקום:

רבינו חננאל

והודו ביה אבי מנופה
דמתניתין ואספקא דאם
דמתניתין ויסקעיה ויכעיה
למקוריה לניטה ולמכת
גזיה גיטה דיה דגן
דקורטניוהי לאו משום
דפסלו את אלע משום
לאזי חתירה ותיבבא ביה
זימנא אחריח. ואי טעין
לא הוינא ידע אתא הונא
ואף לא גרשתיה **ל**
שודיעני לא אמר כלום
אלא הוציאנא גט גובה
מכתבת. גמרא ושמעתא
למנאמנן הא ירושלמי אם
כתב לא אית לא מנה
מאכא איתחא תוספת לית
לה אע"דכתב לה: **מחנה**
מנא גט נשי ושחוריה
מנא רב דא שאני אמר
מכתוב דיה ונמלי שחוריה
שלא ליתנא מדרותיה
מינא לא איתחא דיה
מחנהמין וכן לא פריק
מילי היתא דמנא שטרא
ליתא דקבל שיה דא
מחנה היתא היתא וכל
מנא שטרא מנא דא שטא
ליתא דקבל לא וכה
ביה רצויך לברורי ומנא
לידיה לא נפיק מחורא
ויריקין מילי וכן לא
אמר מנא מנחין ואפי' לזמן
מחורא. ודמין עלה א
דחנא המביא גט מדרגת
ויה ואבדו לו מצאנו ואפי'
כשר אמר אפי' פסול וליק
כשר הכי מחנה אפי'
במקום שדשיטין מצויה
היהוא שלא חתוקין
סוף בן שמעון בעיר
הצדקה. כלומר לא הותרה
באבותה העיר אדם אחר
שכתבו כשר: וכן שנטו
הם כשרו מלה הלקן אם
היהא מדה יאמר תחת
לאשה נתינון לא הגט
לזנו האשה ואפי' לזמן
ואיך היה
מדרגת המביא גט מצאו
לאחלה כשר אמר
פסול במקום שדשיטין
מצויה והוא שדשיטין
שני יוסף בן שמעון

כ"ו: [וע"ע חוס' גיטין כד: ד"ה צעדי]:

חיישין
 סיל רבב אלל במזמור ובוטחו (שם) דאשחקב בי

יֵינָא דַּרְבַּּ הוֹנָא, מְקוּיִס צִהֲנִפֶּק וְהַשְׁלִיחַ הַמְצִיאוֹ אֹמֵר מִמֶּנּוּ נִפְל (לְקַח ב.).

שנים אוחזין פרק ראשון בבא מציעא

י"א.

עין משפט
נר מצוה

קמא א ב מ"י פ"ח
מחל' גולה
ואתה ה' ח וינין נמי
כמה עשין עד טו"ע ח"מ
ס' סה עקיף י:
קכב ג מ"י שם ה' ט
טו"ע שם עקיף י:
קכג ד מ"י פ"ח מחל'
ס' סה עקיף י:
כמה עשין עד טו"ע ח"מ
ס' רמ עקיף י:

רכינו הנגאל

לחומר א עדין הא
דארכס ליה גיטא כבי
למשה לרבה בר חנא
ואהדרה ליה ולא ידע
אי בסימנא דאית ליה
בגויה אי בטביעות עינא
מסייעא להא דאמרנא.
גופא מצא גט אשה
בזמן שהבעל מודה יחיד
למשה וכו' פשוטה היא
וסוגיא דשפתתא כל כי
הא גונא מצריכין ליה
למשה בעדיה אימת עינא
גט ליה וכן כל שטר
המצא חיישין דלמא
אמי למיטרף לקוחות
שלא כדן. וכן גט
שחור דין נמי הכי. פ"י
דיחזיקי מתנה ושוברים
לא יחזיר שני אומר
האביון היו ונמלך עליהם
שלא ליתנם. הא אמר תנו
נתינם ורמינהו דיחזיקות
אפתיקאות ומתנות אע"פ
ששניהן מודין לא יחזיר
לא לזה ולא לזה

אירכס ליה גיטא. שהיה שליט להציא ואירכס ליה ואשכחיה:
אמר אי סימנא. חשיבא לכו אית לי בגויה סימנא: ואי טביעות
עיני. חשיבא לכו אית לי בגויה טביעות עינא. מכירו אני ככתב ידי
הסופר והעדים מדת ארכו ורחבו כאלם המכיר את חצירו טביעות
עין שטבע בו ואין בו סימן: **וקסברי**
רבנן סימנין דאורייתא שלא אמרתי
סימן מובהק והמחזיקו לי: **ודוקא**
לנורבא מדרבנן. דמוחקר לן ביה
ללא משני דבינוריה: **ולא נפן עד**
פשרי. וכל זמן שלא נתן היה לו
לאכול ולמכור פירי נכסי מלוג שלה
שתקנו חכמים לצעל לאכול פירות
של נכסי מלוג אשמו שנפלו לה
לירושא: **והזין פירי**. כמשפטו:
פירי. יש לה לטרוף כל מה שמכר
משעת כתיבה. והא פלוגתא במס'
גיטין פ"ג ש"י (דף ק"ז): **אימת מטא**
גיטא לידך. מיד בעליך: **אימת מטא**
שטרך לידך. מיד הללו מתחלה:
אחי לוקח ומכר. אי אחי למיטרף
מסיק אדעתיה לתבוע אייתי ראיה
אימת מטא גיטא לידך בזמנא קמא:
מקמי דיני. מקודם שמכר לי הלזה
נכסי מטא שטר מיד לזה למלוה
כראשונה: **הניטא למ"ד כו**.
פלוגתא בפ"ק דגיטין (דף י"ג):

הגהות הב"ח

(א) ג' יתכן אמר
מדהדרה ניהלה רבנן
לשטר חוב: (ב) ר"ח
ד"ה וכן הוא וכו'
לכל מטא גט שחור
לדין: (ג) ד"ה חזי וכו'
שם: שם ש"ל כהן:
(ד) ת"ס ד"ה ולמות
וכו' לא פריך למתנין:
דגט פשוט דמתנין:

מוסף רש"י

אי סימנא אית לי בגויה
כו'. אי סימנא עיניו
דלחזיקי נה. אית ליה
סימנא. ואי טביעות עינא
עיניו ליה ליה. אית לי
טביעות עינא בגויה. נתינת
עיניו בו עד שאני מכיר
ישה גלגל שם סימן יגסי'
כו'. וקא כברי סימנין
דאורייתא. שלא נתן בו
סימן מובהק אלא סימנא
נעלמה ומלכאמיה אשמו
באפוקי קסברי סימנין
להזכיר אדעתיה דאורייתא.
מוקד תפשה לשמלתא.
דלחזיקי כאלו תחלות
(שם). ודוקא צורבא
מרבנן. ידע טביעות
עינא ולא משני דבינוריה
(שם). אי יש בהן
אחריות נכסים. שטרי
קרקעות שטעו מן וכו'
יבא כשחייב מודה.
שלוה מודה שהשטר אינו
פרוע (שם). אית הדי
דיחזיקי. אית הדי חסנא
שכר מעט שטעו לאחר
מיתה אע"פ דלא כחנניה
מיהס. דא תרא למיסק
ולחיות. אחר מתנתא
ידיהן לשון דיחזיקי ורשביה
ב"ב פ"ה. מתנה. מתנת
בניה. כל שכתוב בו
מהיום ולאחר מיתה.
דמשע הכי גופא קמי' לך
מיהס ופירי לאחר מיתה.
אלא אי לא כתב בה
מיהס אית קנה. ואין
מתנה לאחר מיתה. שרי
אין לה לאשל ליתן מקדש
לך דבר שלא יוכל לקנות
באחיזתו. הן שטעו ר"ה
שחזקיהו. מתנתא. ואחר
מיתה אית יוכל אשל ליתן
אחר שם וקנה (שם).
אלמא אי בחיבה מהיה
כו'. ומתנתא טעמא
דאית מתנה משום דכתב
לאחר מיתה כדאי מיהס.
אלא אי כתב מיהס נרדף
לא הדי מתנתא מתנה. והלא
קל וטוהר הוא דהו מתנה
גמורה מעשיו. שרי יתן
לו גוף ופירות מהיום
(שם). דלא קני. פירות.
אלא לאחר מיתה. יומיא
דמתנת שכיב מרע שאינו
קונה אלא לאחר מיתה.
ומיחו כדפי' עדיף שכיב
מרע דמתנת שכיב מרע
יכול לחזור בו וליתן לאחר.
כלקמן דיחזיקי מתנתא
דיחזיקי. אלא מתנת בריא
דחזיקי ולאחר מיתה אית
יכול למכור עוד הגוף כל
ימי חייו אלא פירות (שם).

אי סימנין דאורייתא. גט נמי מהדרין ואי סימנין דרבנן מה
שמחזיקין אציה בסימן שאינו מובהק מדרבנן משום דהפקר
בית דין הפקר אכל מדאורייתא לר"ח או עדים או סימן מובהק וגט
נמי דאסור הוא לא מהדרין אלא בסימן מובהק:

אבל איניש דעלמא. א. מפרש
ר"ת דעם הארץ נמי אית
ליה טביעות עינא כדאמר בפ' גט
פשוט (ב"ב דף קס"ח). האי מאן דבעי
לקדשי איתמא לידבר עם הארץ
כזהיה והאי דלא מהדרין ליה משום
דלא סימנין: **וליהוש** דלמא
כתב איתן בניסן ב'. ואפילו לאכרי
דאמר עדיו בחומתו זכין לו הכא
גבי אשה חוב הוא לה ואמתני'
דיחזיקי הא אמר תנו נתינת וכן
למתני' דהמציא גט ממדינת הים לא
פריך יחוש שמה כתב ליתן בניסן כו'
כיון דעמא שצא לגרשה רואין שהזמן
מוקדם ויש קול שלא נמסר ציוס
שנכתב וזכרו לקוחות לומר אייתי
ראיה אימת מטא גיטא לידך אלא
הכא שהבעל מודה שממנה נפל
וגרשה ציוס הכתיבה פריך ויחוש
שמה יסברו לקוחות שאמרה אמת
ולא יאמרו בשעת טריפה אייתי ראיה
אימת מטא גיטא לידך וא"ת ואמאי
לא פריך אמתני' (ו) דכותבין גט
לאיש אע"פ שאין אשמו עמו ליחוש
שמה לא יתן עד שזה וכו' תימא כיון
דליכא ריעותא דנפילה י"ל יוס
שנכתב נמסר ואפי' נמסר נמי אחר
זמן יש קול שלא נמסר ציוס שנכתב שו
רואים בשעת קבלת הגט שהיה
מוקדם וזכרו לקוחות לומר כשתטרוף
אייתי ראיה דהא לעיל (דף י"ג): פריך
גבי כותבין שטר ללוה ויש לומר
דגבי כותבין שטר ללוה פריך
ספיר משום דמאן דיזיף בלגנא דיזיף
(ב"ב מ"ג). ויש לחוש שמה אלאחר זמן
ימסור לו בלגנא קבלת הגט שהיה
שנמסר לו משעת כתיבה אלא גט
דיהכי כפרהסא דלר"ח עדי מסייה
אפילו לר"מ דאין דבר כעצרו פחות
משנים כדפי' ר"ת ורש"ס בגיטין
(ד' ד"ה דק"ל). ועוד דרגילות לגרש
כפרהסא לגלות שהיה פטויה יש קול
שנמסרה אחר זמן כתיבה ולא יעשו
הלקוחות אלא אכתי קשה אמאי
כותבין גט לאיש כו' יחוש שמה
תונה אחר הכתיבה יתן לה בלגנא
כדי לחפות עליה וי"ל דמיד שנכתב
הגט נתן לה דלא מקדים איניש
פורענות לנפשיה: **אימת מטא**
גיטא פריך. בשאר גיטין לא אמרין
כן דמתמחא ציוס שנכתב נמסר
אלא זה דנפל אחרע:

כרימא

לחירות מאי איכא למימר דכי אתי למטרף אמרין ליה אייתי ראיה
אימת מטא שחור לידך: דיחזיקי מתנה וכו': ת"ד איתו היא דיחזיקי
דא תהא למיסק ולהיות שאם מת נכסיו לפלוני מתנה כל שכתוב בו
מהיום ולאחר מיתה אלמא אי כתיבא מהיום מתנה בריא שהיא כמתנת
ואי לא לא קני אמר אב"י הכי קאמר יאיוו היא מתנת בריא מהיום ולאחר
שכיב מרע דלא קני אלא לאחר מיתה כל שכתוב בה מהיום ולאחר
מיתה טעמא דלא אמר תנו הא אמר תנו נתינת ורמינהו מציא דיחזיקאות
אפתיקאות ומתנות אע"פ ששניהן מודין לא לזה ולא לזה אמר רבי אבא בר ממל לא קשיא
הא

(א) פ"א וליחול וליפוק מינה
דהאי וק' הוא נהל"ש.
רש"י (ב) ובי"ב קנ"ג.

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה הא
בב"א וכו' בעריה בדרך
שומכין:

הא בב"א. שהיה שטר ממנה בריא דלא כתיב ביה כדקצ"ר ורמי
בשטרות ממנה שכיב מרע (ב) דקין שכותבין בשטרות ממנה שכיב מרע (ב) דבר
מהדר הוא. שיכול לחזור במתנתו אם כתב שני שטרות השני
זוכה שהרי חזר בו מראשון: אי במתנה בריא יבכס ניהליה. להחזיר
במרה: לים לים פסידא. כהני שטרם
דמהדר ליה להאי: בב"א. כגון
שהיה השטר זה הנמלל ממנה בריא
שהוא זוכה לשטר המאוחר לו שאינו
יכול לחזור במתנתו: דלי יבכסיה
לאיניש אחרניא לים לים פסידא.
בשטרם דמתנה שהם דמלן דקדים
שטרות זכר: ביה. שעדיין הוא קיים
ואמר תנו לזה: הא בב"א. שמת
מחלו וזה בנו אומר המחזיר: דבר
מהדר הוא. ממנה זו אם חזר בו
לאחר שילאו שני שטרות כד"ר זוכה
האחרון: א"י יבכס. שזו לאיניש
אחרניא במתנה בריא: לים לים
פסידא. להחזיר במרה כהני שטרם
דמהדר ליה להאי: כהני איהו.
הבן: דהוא קדים. שהם שטרות קודם
דקין דמת אבי מחלו זכר משנתנה
לו: ונפלוג כהני. אחלוק עמו
בקנויא זו: קמא זכר. מאחר ששני
השטרות ילאו משמן הקודם זכר
שמתנה בריא הם. והשטר דלוקימנא
טעמא דלא יחזיר משום דלמא כתבה
להאי ואמליך ולא יבכס ליה והדר
כתבה לאיניש אחרניא ליכא למרמי
אמתנות ולא תדוק ממני גבי מתנות
הא אומר תנו נותנין דכי נמי אומר
תנו שייך למימר טעמא דלא יחזיר
משום שאני אומר כמותנין היו ונמלך
עליהן שלא לתן והדר כתבה לאיניש
אחרניא וגבי דייקאות ע"כ אם
אמר תנו נותנין אם הוא קיים דהא
תלה תנא דידן טעמא משום שאני
אומר נמלך עליהן שלא לתן ואי
נמי הכי הוה דנמלך להשאר אם
אמר תנו נותנין דליכא למחשש למידי
וה"ק מלא דיימקי או מתנה לא
יחזיר שאני אומר כ"י והיכא דאמר
תנו [אין] שייך למימר לא יחזיר משום
טעמא דשאני אומר כגון מתנה
בריא או כשיב מרע ומת וזכרה
קאמר תנו שמעני ממנתי' דלא יחזיר
ולא דייקין האמר תנו נותנין והיכא
דלא שייך למימר שאני אומר כגון
בשיב מרע שלא מת מחלי דייקין
האמר תנו דבעל שאני אומר הלכך
נותנין: מלא שוכר. שכתבה אשה
לבעלה המקבלת כתובתי ועודה
תחתיו: ולא נפנה עד תשרי. והוא
לא פרע עד תשרי: ואולה. איה
בעודה תחתיו בין ניסן לתשרי:
וזכרה לכחוס. לאחר: בעוזה
הנא. כלומר בזול לפי שנותן מעותיו
בספק שאם תמות היא יירשנה בעלה
ויפסיד מי שלקחה ואם ימות בעלה
או יגרשנה יהיה לוקח במקומה
ויגרשנה ושוב לא היה לבעלה
לפרוע לה הכמותה אלא ללוקח
ושוב שכתבה שמיא חלוס:
המיוחדת לכחוסה שלא כדון:
ש"מ

הא בב"א והא בשכיב מרע "מתנותין
דקתני הא אומר תנו נותנין בשכיב מרע
דבר מהדר הוא דאמרינן מאי איכא למימר
דלמא כתבה מעיקרא להאי ואמליך ולא
יהבה ניהליה והדר כתבה לאיניש אחרניא
ויהבה ניהליה השתא קא הדר ביה מההוא
דיהבה ניהליה אי במתנה בריא יהבה ליה
לית ליה פסידא דכי נפקא תרתי בתרייתא
וכי דהא הדר ביה מקמייתא אי במתנה
שכיב מרע נמי יהבה ניהליה לית בה
פסידא דבתרייתא וכי דקא הדר ביה
מקמייתא יכי קתני בב"א אע"פ ששניהם
מודים לא יחזיר לא לזה ולא לזה בב"א
דלאו בר מהדר הוא דאמרינן דלמא כתבה
להאי מעיקרא ואמליך ולא יהבה ליה והדר
כתבה לאיניש אחרניא ויהבה ליה השתא
קא הדר ביה מההוא דיהבה ליה וסבר
מהדר לא מצינא הדרנא בי אימר להו
דאנא להאי יתבתא וניהדרו ניהליה כתבא
כי היכי דכי מפיך האי כתבא דקדים זכר
ביה הוא אלא אמרינן ליה אנן האי כתבא
לא יבכין ליה להאי דלמא מכתב כתבת
מיהב לא יהבת ניהליה ויהבתה לאיניש
אחרניא וקא הדרת ביה אי לא יהבתה
לאיניש אחרניא וקא בעית דתתבה להאי
כתיב ליה השתא כתבא אחרניא ויהבה
ניהליה דאי יהבת לאיניש אחרניא לית בה
פסידא דקדים וכי מתקף לה רב זבד והא
אידי ואידי דייקאות קא תני אלא אמר
רב זבד הא והא בשכיב מרע ולא קשיא
הא ביה והא בב"א מתנותין דקא אמר
תנו נותנין בדידיה דבר מהדר הוא דאמרינן
א"י יהבה לאיניש אחרניא לית בה פסידא
דקמא ובתרא כתבא וכי דהא הדר ביה
מקמא כי קא תני בב"א אע"פ ששניהם
מודים לא יחזיר לא לזה ולא לזה בב"א
דאמרינן דלמא כתב אבוב להאי ואמליך ולא
יהבה ניהליה ובתרא אבוב כתב איהו לאיניש
אחרניא ויהבה ליה והשתא קא הדר ביה מההוא סבר מהדר לא מצינא
הדרנא בי אימר להו דאבא יהבה ליה להאי ונתבו ליה כתביה ל"ונוזיל
ונפיק מיניה דהוא זכר ונפלוג בהדיה הלכך אמרינן ליה אנן האי כתבא
לא יבכין ליה להאי דלמא מכתב כתבית. אבוב מיהב לא יהבה ליה
ויהבתיה את לאיניש אחרניא וקא הדרת ביה אלא אי קושטא קא אמרת
דיהב ליה אבוב זיל את השתא כתיב ליה שטרא אחרניא דאי נמי לא
יהבה ליה אבוב וכתבתיה את לאיניש אחרניא לית בה פסידא דקמא
ובתרא קמא זכר: ת"ר ימצא שוכר בזמן שהאשה מודה יחזיר לבעל
אין האשה מודה לא יחזיר. לא לזה ולא לזה בזמן שהאשה מודה
מיהב יחזיר לבעל וליחוש דלמא כתבה ליתן בניסן ולא נתנה עד
תשרי ואולה ובתיה לכתובה בסובת הנאה בניסן עד תשרי ומפיק
ליה לשובר דכתיב בניסן ואתא למטרף לקוחות שלא כדון אמר רבא
שמע

בריייתא בב"א דלמא כתבה להאי ולא יהבה ליה. היינו דלא
כאזי דלדידיה אמאי לא נהדר כיון שהיא רוצה
דעדין במתנתו זכר לו היכא דמטא שטרם ליה ואזי יתקן
כדנן זכר דכסמון: והא אידי ואידי דייקאות קתני. ואל"ת
ולפרוך נמי והא מתנות קתני ואור"ת
דמירי מתני' שפירש שנתן לו גוף
ופירי מהיום אם לא יחזור עד לאחר
מיתה דמלי דר ביה ורש"י דמק לפרש
דגבי מתנות אפי' אם אומר תנו
נותנין וה"פ דמתנותין שאני אומר
כמותנין היו ונמלך עליהם שלא ליתן
ויהיב לאיניש אחרניא. ועמה רוצה
לחזור בו מן השני וליתנה לראשון
לפיכך אפילו אם אומר תנו אין
נותנין אכל דיימקי אם אומר תנו
נותנין דאפילו נמלך ונתן לאחר יכול
לחזור וקשה לפירוש דל"כ פירוש
דנמלך דמתני' יהיה בשני ענינים ומו
לעיל גבי גט דייק הא אומר תנו
נותנין אפילו לזמן מרובה לפרש"י
ז"ל מני' לפרושי הכי דלמא ה"פ
משום דנמלך איכא למחשש שמה לא
ינתן הגט עדיין ולכן אפילו אם אומר
תנו אין נותנין אלא לשון ונמלך
משמע שמה אינו רוצה כדפרש"י
לעיל (י"ח ד"ה הא): ובתרא אבוב
כתבה איהו לאיניש אחרניא. מיתה
אמאי לא אמרינן נמי שנתנה האב
מתנה במתנת שכיב מרע ואמ"כ האב
עלמו כתבה להאי ולא יבכס ליה ומת
האב ונתקיימה המתנה לראשון והבן
רוצה שמהיה לשני: מציא שוכר
ב"י ויחוש דלמא כתב לית בניסן
ב"י. ואל"ת לפרוך על מתני' דגט
פשוט (ב"ב דף קסו). דכותבין שוכר
לאשה וכו' לא חיישינן אלא היכא
שנפל ואמרע הא פריך לעיל (י"ב) גבי
כותבין שטר ללוה אע"ג דליכא
רעושת וי"ל דמני' לדחוי בשטר
הקצאה אכל הכא אי בשטר הקצאה
מיידי כי אין האשה מודה נמי יחזיר
לבעל דאין אשה מודה משמע אפילו
איהו אומרם שהוא מוסיף אלא אומרם
שכתבה ליתן ולא נתנה ואומרם עמה
אל תתנו לפי שכתבה דומיא דמלא
שוכרין דמתנותין דלא יחזיר שאני
אומר כמותנין היו ונמלך כ"י:
ש"מ

קס"א ב ג מ' פ"ח
מהלכות
ואברה הלכה ט י ועין
נמ"מ סג עין עד
טו"כ ד"מ פ"ה ס"ה פ"ח
ד:
קס"ה ד מ"י שם אלהי
סג שם וטו"כ
שם פ"ח י"ח וטו"כ
א"כ"פ פ"י ק' פ"ח כ:
רבינו חננאל
ורקיען מתני' דייקת
מינה הא אומר תנו נותנין
במתנה שכיב מרע שאפי'
נתנם לאחר אי הדר
ביה בר מהדר הוא
ולכא פסידא כלל. ברייתא
בב"א דלאו בר מהדר
הוא דייקתין דלמא
כתבה להאי מעיקרא ולא
יהב ליה שטרא והדר
כתבה לאיניש אחרניא
ויהב ליה שטרא והשתא
בעי למיחזיר במה דיהב
לבתרא ועבר קנוניא כהדי
קמא ומשום הכי מודה
ליה לפיכך תני לא יחזיר
ואחיקף עלה רב זבד והא
מתניא נמי דייקאות
קתני אלא הא והא בשכיב
מרע ולא קשיא מתני'
בדידיה דבר מהדר הוא
בריייתא (בבב"א) (בבב"א)
וכי' ופשוטה היא. ת"ר
מצא שוכר בזמן שהאשה
מודה יחזיר לבעל וליחוש
דלמא כתבה בניסן ולא
נתנה לו השטר עד תשרי
ובתיה לכתובה בניסן וכיני
ומפיק לשובר דכתיב בניסן
ומפיק לה לכתובה.

ומפיק לשובר. שכתב בניסן ויקדוס לשטרות של לוקח ויחזיק הבעל בקרקע

אמר רבא, שמי איתא
לרשומא דאמר המבור
שחז חזק לחבירו דהוה
ומתלו מחלו ואפי' ירוש
מזלו ומזנו דאיכבי מחלמי
לזבן לרבותא כלכלי כי
אמרש שחזי איה דירידי
היה תנזו לי נא נאמנתי
ואין תקנה שלא אכל
המבור שלא למחול כלל
וכבר יאירונו כח דהיטב
בפרק תובל:

[תתי] מצא איתר
שום מי שטר שופת
כ"ד ואיתרו מון
כמסעו כנון מון
האשה והבנות. שטרי
כירורן שטרי שטנא
והו (ה) שימוש כ"ד.
שטרי חליצו ומימורין.
היה גיטא דאיתשבת כח
יגנא דרכ הנא דהיה
תכלי כח בשוריי מיהא
דכד רבינא היה מחבא

(ה) אילי נא ותי מעשה נ"ד.

רבינו הנאל (המשכן)
 ובעוד שאלו
 ושל אמר לנו
 ושל מציון
 ששטרו אמר
 שפרט כגון
 השטר חוב בין
 קרועין רבוכה
 דא לאו פריעין לא
 יחוב לו בהדי שטרותיה
 קרועין אבל בספק
 לא חש ספקו שיש
 עדים יתקיים בחותמיה
 ופרק אמיא
 מחתמו דשאלין לשה
 חתמין חזיה דפריע
 מכתבו לא חש ספקו
 שיש עדים יתקיים

שנים אוחזין פרק ראשון בבא מציעא

כא.

עין משפט גר מצוה

קעו א ב מ"י פט"ו
המלכות מלח וזה
הכלה פ סמך עשין כל
טושי"ע ח"מ ס"י ס"ה ספ"ק
יח:
קעו ג מ"י פט"ו
טושי"ע שם ספ"ק
יט:
קעו ד מ"י פט"ו
טושי"ע שם ספ"ק
כ:
א ה מ"י פט"ו
המלכות מלח וזה
הכלה פ סמך עשין כל
טושי"ע ח"מ ס"י ס"ה ספ"ק
יח:
קעו ז מ"י פט"ו
טושי"ע שם ספ"ק
יט:
קעו ח מ"י פט"ו
טושי"ע שם ספ"ק
כ:
א ה מ"י פט"ו
המלכות מלח וזה
הכלה פ סמך עשין כל
טושי"ע ח"מ ס"י ס"ה ספ"ק
יח:
קעו ט מ"י פט"ו
טושי"ע שם ספ"ק
יט:
קעו י מ"י פט"ו
טושי"ע שם ספ"ק
כ:

לעזי רש"י

רש"י א [רש"י רש"י]
אורות פשתן סרוק.
פופ"ר [פופ"ר רש"י].
אורות פשתן סרוק.

רבינו חננאל

שיש עליו עדים שר.
ופירק מאי עדים דקחני
עדי קיום הכי נמי
מסתברא דכ"י גופא ספ"ק
שיש עליו עדים יתקיים
בחותמו. ואוקמא יתקיים
מחותמו אם מעידין
שפירע בפניהם. אין עליו
עדים כלומר אינם יודעין
העדים לא סמכין עליה
ואם יוצא מתחת ידי שליש
ואמר השליש שראוי פרע
הלוח למלוה מיני דאי
כעי השליש ליתביה
ללוח כי אמר פרעיה
מרמי. וכן אם נמצא
זה הסמך כחבר בשטר
חוב עצמו אחר חתימת
עדי השטר כשר דאי לא
דפרעיה לא הוה מרע
ליה לשטרתי:
הדרן עלך שנים אוחזין
אלו מציאות שלו ואלו
חייב להכריז מצא פירות
מפורזין וכו'. אמר רבי
יצחק קב מפורז ביד אמות
דמקשי עלה אי דרך נפילה
אשכחנא אפי' יתור מקב
שלו הן. אי דרך הנחה
אשכחנא אפי' פחות
מקב לא יע בתן ופירוק מר
עוקבא מתני' במכששתא
דבי דרי עסקין. (א)
הגונות כשמצדדין הגון
בשעה שמצדדין התבואה
מן הגון אם מצא כשעור
קב פירות מפורזין בגון
ברוח ד' אמות לא
טרח איניש למבנישגורו
ומפקר להו לפיכך הן
שלי. אבל קב בפתוח
מר' אמות לא מפקר
להו הלבך לא שקיל. הא
דחנן וצביורי פירות ומקשי
ופירק תני וצביורי פירות
אניון ואיפשיש דמינן הרי
סימן. אבל מקום לא

(א) אולי נ"ל פ"י בשעת אכילת
הגונות כשמצדדין.

אלו מציאות שלו: בריכות ברה"ר. בכריכות דוקא מפליג בין
רה"ר לרה"י משום דלמ"ד (ולקמן כ"ג) סימן העשוי לידרס
היו סימן ומקום היו סימן מיירי הכא דליכא סימן ומקום נמי לא
היו סימן כרה"ר משום דמנשתמי וברה"י היו מקום סימן ומקום
להכריז ומיירי דאשכח דרך הינוח
וככרות של נחמס ויעגולי דבילה
אין זהם סימן והיו שלו אף ברה"י
ומיירי דמאל דרך נפילה ולכן לא
היו מקום סימן וא"ת אמאי נקט
כריכות דאשכח דרך הינוח טפי
משאר דאיירי דרך נפילה וי"ל
דכריכות איירי דיקורי אינון לא הוה
שיפלו שלא מדעת אלא כשעומד לפוס
מניה לארץ ושכחם שם וככרות של
צעה"צ יש להן סימן דעלי צמים
רגילים לעשות סימן בככרותיהן ולכן
אפילו ברשות הרבים חייב להכריז
דסימן העשוי לידרס הוה סימן וציוני
מעוט ופירות לדרס היו מקום סימן אף
ברה"ר כדאמר לקמן משום דלא שייך
בהו מנשתמי ואם תאמר כריכות

ברה"ר דמיירי דרך הינוח הלאך
לוקחם הא אמרין לקמן (א) ספק
הינוח לא יטול וכל שכן ודאי הינוח
וי"ל דה"מ כשנאלץ במקום מוצאע
ומשטמר דלא יטול (א) אם חס בו סימן
ואם יש בו סימן נוטל ומכריז ולמ"ד
(לקמן כ"ג) סימן העשוי לידרס לא
היו סימן ומקום נמי לא היו סימן
מיירי בכריכות שיש בהם נחמס
ברה"י מכריז וככרות של נחמס
ושאר דמתניין לית בהו סימן ולכן
אף ברה"י הם שלו וככרות של צעה"צ
שיש בהם סימן חייב להכריז אף
ברה"ר דאין עשוי לידרס משום דאין
מעדיין על האוכלין וכולה מתני'
מיירי בין דרך נפילה בין דרך הינוח
וא"ת כריכות אי דרך נפילה הלא הם
כן אינו יודע היכן נפלו וברשות
היחיד אמאי צריך להכריז הא מתיישב
שצנור כרה"ר נפיל וי"ל דלע"פ
שאינו יודע לכוין המקום יודע הא
אם נפל ברשות הרבים או
ברשות היחיד:

ובבמה א"ר יצחק קב בארבע
אמות. צריך לומר דרבי
יצחק גופיה בעי וכמה דאי גמרא
בעי מאי בעי וכמה לוקי דרך נפילה
ואפילו טובא דכפרין גמ' בתר הכי
אלא מדברי רבי יצחק הוה ורבי יצחק
לא בעי לאוקמי דרך נפילה ואפילו
טובא משום דקצר כלביי דילוש שלא
מדעת לא הוה יאוש אלא מוקי לה
במכששתא דבי דרי שהניחם שם
מדעת וכה"ג איכא בפירקין (דף ל:)
דבעי ולעולם אמר רב יהודה כו'
לצריך לומר דרב יהודה אמר ולעולם
וכן בפרק לא יחפור (נ"ב דף כב:) ושם
ד"ה וכמה) גבי מרחיקין מן החלונות
דקאמר וכמה אמר רב יבא כמלוא
רוחם חלונות: חצ"י קב בשתי אמות
מהו. תימה הלא קב בארבע אמות
היו נמי חצי קב בשתי אמות ומאי
חצי קב ילקוט כיון שאין לו טורח
אמות מרובעין היו חצי קב בשתי

דשייליגן להו. אם ראו הפרעון. ואם לאו נאמן המלוה לומר שלא
נכתב אלא להיות מוכן לכשיפרע: עדי קיום. שכתבו הנפק דבי
דינא לא מקיימי ליה אלא א"כ פרע: סמפון שיש עליו עדים.
בעדי קיום מוקמינן לה: יתקיים בחותמו. ואפי' יוצא מתחת יד
מלוה כשר: אין עליו עדי קיום.
אבל עדים חתומין עליו: ויואל מחסם
ידי שליש. שאין הלוח מוילאו ולא
המלוה אלא שליש שצנייהם נאמן:
או יאלא אחר חיתום שטרות. שילא
לפנינו כשהוא כתוב בשטר חוב
אחר החתימה כשר: דהא הימניה
מלוה לשליש. דעל כרחק אין
כותב שובר אלא מלוה והוא מסרו
לד השליש:

הדרן עלך שנים אוחזין
אלו מציאות שלו ואלו חייב להכריז ואלו
מציאות שלו ימצא פירות מפורזין
נתיאשו העולים מן כדאמר
בגמרא והפקר הן: מעוט מפורזות.
הואיל ואין להם סימן ויכר איאוש
מיאש והוה להו הפקר. וזהו טעם
כולם: כריכות. עומדים קטנים כמו
מאלמים אלוהים ומתרגמין בירושלמי
מכרין כריכן (בראשית ל:): ברה"ר.
שכל דשין עליהו ואם היה סימן
נקשר עליהן הרי הוה נשחת: של
נחמס. כל ככרות הנחתומין שוין
אבל ככרות של בעל הבית יש בהן
סימן: ממדינתן. כמות שהן גוזרות
כשאר כל גזרת המדינה לאפקורי הנאות
מניה האומן כדקמי סיפ"א: אנילי
פשתן. רש"י א"ל אשכנז ובמקומי
פופ"ר: ולשון של ארגמן. אמר סרוק
ומשוך כמין לשון ולבוע ארגמן
ומתניין הן: מאל עיגול. של דבילה:
אנפוריא. בגמ' (א) מפרש: גמ' וכמה.
השוב פיזור: קב. מפורז בארבע
אמות אבל בג' אמות לא הוה פיזור
וטעמא מפרש ואולי: אי דרך נפילה.
אם מאלס דרך נפילה שיש לדעת
שלא הונחו שם מדעת אלא נפלו:
אפילו טובא. מקב נמי דכיון דאין
בהן סימן איאוש מיאש: ואי דרך
הינוח וכו'. עתה לחזור וליטלן:
במכששתא דבי דרי. בשעת אסיפת
גרות וכלן דשן בעליהן ונשאו את
העיקר ונתורו אלו: נשים טרחיהו.
לקבנן: כליר מהכי. אם היה פורק
בפחות מכן: משום דלא חשיבי.
עליה קב פירות לטרוח עליהן טורח
קיצוק של ארבע אמות: שומשמיין.
דקין מאל ויש טורח בקיצוקן יותר
מתניין אבל דמיהן יקרינן: תמרים
ורמונין גסים הן ואין טורח בקיצוקן:
יאוש

מהו קב בארבע אמות טעמא מאי
דחשיבי לא מפקר להו או דלמא משום
דנפיש טרחיהו לא מפקר להו או
דלמא משום דלא חשיבי (א) חצי קב בשתי
אמות כיון דלא חשיבי מפקר להו קביים
בשמונה אמות מהו קב בארבע אמות
טעמא מאי משום דנפיש טרחיהו וכ"ש
קביים בשמונה אמות כיון דנפישא טרחיהו
טפי מפקר להו או דלמא משום דלא חשיבי
וקביים בשמונה אמות כיון דחשיבי לא
מפקר להו (א) קב שומשמיין בארבע אמות
מהו קב בארבע אמות טעמא מאי
דחשיבי לא מפקר להו או דלמא משום
דנפיש טרחיהו וכ"ש שומשמיין
כיון דנפיש טרחיהו טפי מפקר להו קב רמוני
בארבע אמות מהו קב בארבע אמות
טעמא מאי משום דלא חשיבי קב
תמרי בארבע אמות מהו קב בארבע אמות
טעמא מאי משום דנפישא טרחיהו וקב רמוני
בארבע אמות כיון דלא נפיש טרחיהו לא
מפקר להו מאי יתקין: איתמר
יאוש

לגמור אבל קב בארבע אמות יש לו טורח ללקוט הכל ואין מלקט כלל אי נמי קב בארבע
אמות ריחב וארבע אמות ארוך והכא בעי חצי קב בג' אמות על צ' אמות:

(א) [מכאן דל"א: (ב) ופ"י
ס"י לקמן כ"ג: ד"ה
מכאן דל"א: (ג) [גמ' ירושל'
והל"ש למה להק' ב'
חיתום: (ד) ולקמן כ"ג:
(ה) וכל שכן חצי רש"ל.
(ו) ולקמן כ"ה: (ז) ולקמן
כ"ג: (ח) [כ"ה: (ט) ופ"י
מ"ס פסחים כ"ג: ד"ה תמן].

הגהות הב"ח

(א) ה"פ ד"ה אלו וכו' אם
אין לו סימן. י"ב ע"ל דף
כ"ג סוף ע"א:

הגהות הגר"א

[א] גפ"ק שומשמיין כו'.
י"ב גירסת הרמב"ם
שומשמי ותמרי ורמוני מאי
סיקו וי"ל מ"ב ו' מ"ס:

ל: אדם. אפילו העשיר
משיכל. תענית (ב).
הנמשכות. צדקה. למכר
ואין נתיאש שר העניים
שי שידעין אם נשאר לק
נכמה ופאה נמשח נעלו
הולך. אחיגרי. הולך
נחמה מעיני טי. מחזיק
פגל (ש"ב) ג) מתרגם
אגרא (ש"ב) לקושי מת
קושי. עני מוליך ב
אחרי שמכאן ואילך פוסק

מז א מ"י פ"ו מהלכות
 גזילה ואבידה ה"א א
 טווח"מ ס"י דנט:
 מז ב ג ד מ"י פ"ד מהל'
 תרומות ה"ב:
 יז ה מ"י שס הלכה א:
 יח ו (מ"י) פ"ב מהל'
 טומאת אוכלין הלכה
 : (ג)

מיד דיש לה קול: **הא סתמא. הא**
אם הימא אבידה אחרת שאין לנו לוטר
 ידעו הנעלים **הא** היא של מוואה.
 קידא לרבא: **כשיכול להלין**. ודמויה
 במיליה אחרת דבר שיש בו סימן
 דיכול לימן סימן וליטול מודינא בה
 דחייב להחזיר: **אפילו אין מרדפין**
נמי. דסתמי אהלאה דלמחר וליומא
 אחרא ולא מיאשי: **ע"י דהק.**
 ואם לא ימחר להלין לא יפלו הלכך
 אין מרדפין אפקוריו אפקרייהו רבא
 ידעו ולא היזיו: **שלא מדעם**. בעלים:
וליקט. לצורך צעל הבית: **ואם**
חושש. צעל הבית ומקפיד על מה
 שעשה זה: **משום גזל**. שחרם תרומתו
 בלא רשות: **כלך אצל יסוף**. היה
 לו לילך אצל יפוח לתת מהן לכהן:
לא הוה ידע. אלא כיון דלכי ידע
 דניחא ליה אמרינן מעיקרא נמי ניחא
 ליה ולענין יאוש נמי כיון דלכי ידע
 מיאש מעיקרא נמי הוי יאוש: **אחס**
גם אחס. כן תרמו גם אחס מהכא
 נפקא לן פירושו של אדם כמותו
 לתרומה שהשליח שחרם תרומתו
 תרומה. וכיון דשליחות מהכא נפקא
 לן על כרחך שלוחם דומיא דאחס
 צעין: **אף שלוחם דתרסם**. שהנעלים
 מינוהו שגלו: **לנזוסתא**. פרסם.
לא אכל. דלוח יניחו שהנעלים לא
 ידעו: **אם נמלאו יסוף כ"ר**. אלא גלי
 דעמיה דניחא ליה. הי"ז גלי דעמיה
 דניחא ליה במה שנתן לנו: **לא אמרו**
כלך אצל יסוף. דהוי גלוי דעת
 אלא לענין תרומה: **עודשו הטל**
עליהן. המעלה פירושויו לגג וירד
 עליהן הטל: **ושמם**. בטל שירד
 עליהן: **הרי זה כבי יוסן**.
 והוכרשו לטומאה מעתה ועד עולם:
נצבו. עד שלא תאכל: **אע"פ**
שם. עכשיו בטל שירד עליהן:
 אפין

אם חרשש משום גדול
אם חקפד נלחם ביה כיתה
מה שפסח ודומה לו עשלה
אין דרומתי תרומה.
דשחא ודלי יאן קלמר אם
נחלם עוד ימות מללי בית
נחלן (קדושין וכו')
נמצאו יפות מהן
תרומתו תרומה. דגלי
דפתייה דרמח לו ולמחיק
נחלן דרמח עלם מחיקה
דמי: ערובין שם. בין כך
ובין כך. שני ימות שני:
שלין יפות מן שם:
תרומה רבא אליבא
דאבוי. נמקס אמי
ובכילוי שחא משהו ו
מחורמם לפי דברי (סוכה

תרומתו תרומה אמימר ומר זוטרא ורב אישי
ק אייתי אריסיה תמרי ורימוני ושדא קמיהו
ר' לא אכיל אדרכי אתא מרי בר איסק
וי לא אייתית להו לרבנן מהגך שפירתא
למר זוטרא השתא אמאי לא אכיל מר
תרומתו תרומה אמר להו הכי אמר רבא
אלא לענין תרומה בלבד משום דמצוה
שום כספיותא הוא דאמר הכי תא שמע
די זה ² בכי יותן נגבו אף על פי ששמה
אינן

תְּרוֹמָתוֹ תְּרוֹמָה וְאִם לֹא אֵין
אֶקְלָעוּ * לְבוֹסִתָּנָא דְמָרִי כִר א
אִמִּימֵר וְרַב אִשִּׁי אֶכְלִי מִר א
אִשְׁכַּחִינְהוּ וְאִלְ לֹא־רִיסִיָּה א
אִמְרו לִיָּה אִמִּימֵר וְרַב אִשִּׁי
וְהִתְנִיָּא אִם נִמְצְאוּ יָפוֹת מִזֵּה
לֹא אִמְרו כֻּלָּךְ אֶצֶל יָפוֹת
הוּא וְנִיחָא לִיָּה אֶבֶל הִכָּא
יִיעוּדְהוּ הַטֵּל עֲלֵיהֶן וְשִׁמְח
דְּפִשְׁט לִיָּה דְנִמְאִישׁוּ אִ"כּ מִרְשָׁא גִיָּה
דְּאִפִּילוּ סִתְמָא נְמִי מִזֵּי מִיירִי: **הַכֵּה**
תְּרוֹמָה. דְּמִסְתַּמְלָה גַם מִתְחִלָּה הִיָּה
הוּא נִיחָא לִיָּה דְלִין דְּרַךְ לְתֵרוֹם סָב
מִתִּישׁ אִין בֶּךָ כְּלוֹם וְיִלְל דְּשִׁאֵי הִכָּא
תְּרוֹמָתוֹ תְּרוֹמָה. וְאִתְ' דְּכִפְרָק אֶלְמִנְה
פִּיחָם * אִו הוֹסִיף * תְּרוֹמָתוֹ תְּרוֹמָה *
כִּךְ לִכֵּךְ מִזֵּי אִלְ כִּיֵּן שְׁלָא פִירְשֵׁי לִי
מִד וְיִשְׂרָאֵל אֶבֶל. וְאִתְ' וְאִמְלִי לֵאל
הֶאֱרִיס מִבֵּית דְּמִסְתַּמְלָא מִמֵּה שְׁהִי
לְנַעַל הַפֶּדֶס טַעוֹל כְּנָג מִה שְׁתַּמִּי
הִיָּב דְלִין לִומֵר שְׁהִי סוּמְךָ שִׁתְמַלְ

אלו מציאות פרק שני בבא מציעא

בג.

עין משפט
נר מצוה

(א) [עירובין פד:] (ב) [נעיל
כא:] (ג) [לקמן כה:]
(ד) [דברים ר"ח, ט] אלא.
רש"י

הנהגות הב"ח

(ה) [חוב' ד"ה והא איכא
ויר' בני יוסף הנמלא
אלמא כל היכא:] (ב) ר"ה
סימן וכו' כיון שניכר
בחוק וכן דבר:

מובן רש"י

דאין מעבירין על
האוכלין. המוצא אוכלין
בדרך. א"ת רש"י לעבור
עליהן ולהניחן שם ויחזיקו
בהן.

דמדרסא. וסימן העשוי לידרס הוא: **דמינשפתא.** מתנגלגל ברגלי
אדם וזהמה ואינה נמצאת במקום שנפלה תחילה: **דיקורי.**
כנידות: הא של בעל הבית חייב להכריז. ואע"ג דזהדיא מני
לה במתניתין א"י דנקט לזמניה מרישא כריכות נדרות הרבים

דמדרסא ברשות היחיד נוטל ומכריז דלא
מדרסא והאלומות בין ברשות הרבים ובין
ברה"י נוטל ומכריז ביוון דגביהן לא מדרסא
ורבא מתרין למעמיה במקום כריכות
ברה"ר הרי אלו שלו דמינשפתא ברה"י
חייב להכריז דלא מינשפתא והאלומות בין
ברה"ר ובין ברה"י נוטל ומכריז ביוון דיקורי
לא מינשפתא ת"ש ככרות של נחתום הרי
אלו שלו הא של בעל הבית חייב להכריז
של בעל הבית מאי מעמא כיון דאית בהו
סימן דמידע ידיע רפתא דאיניש איניש
הוא ולא שנא רשות הרבים ולא שנא
רשות היחיד נוטל ומכריז אלמא סימן
העשוי לידרס הוא סימן תיובתא דרבה
אמר לך רבה התם היינו מעמא משום
דאין מעבירין על האוכלין והא איכא נכרים
נכרים חיישי לכשפים והאיכא בהמה וכלבים
באתרא דלא שכיחי בהמה וכלבים ליכא
כתנאי ר"י אומר כל דבר שיש בו שינוי
חייב להכריז כיצד מצא עיגול ובתוכו חרס
כבר ובתוכו מעות מכלל דתנא קמא סבר
הרי אלו שלו סבריה דכולי עלמא סימן
הבא מאיליו הוא סימן ומעבירין על האוכלין
מאי לאו בסימן העשוי לידרס קא מיפלגי
מר סבר לא הוי סימן ומר סבר הוי סימן
אמר רב זביד משמיה דרבא אי ס"ד דקא
סבר תנא קמא סימן העשוי לידרס לא
הוי סימן ומעבירין על האוכלין ככרות של
בעל הבית ברה"ר אמאי מכריז אלא אמר
רב זביד משמיה דרבא דכולי עלמא סברי
סימן העשוי לידרס הוי סימן ומעבירין על
האוכלין והבא בסימן הבא מאיליו קא
מיפלגי דתנא קמא סבר סימן הבא מאיליו
לא הוי סימן ור"י סבר הוי סימן ורבה אמר
לך דב"ע סימן העשוי לידרס לא הוי סימן
ואין מעבירין על האוכלין והבא בסימן הבא
מאיליו קמיפלגי ת"ק סבר לא הוי סימן
ור"י סבר הוי סימן איכא דאמרי סבריה
דב"ע סימן הבא מאיליו הוי סימן וסימן
העשוי לידרס לא הוי סימן מאי לאו
במעבירין על האוכלין קא מיפלגי דמר סבר

אין מעבירין על האוביאין. פי' אינו רשאי לעבור מעליהן כדפריש
רש"י אלא נרץ להגבין אצל אין לפרש דאין מעבירין היינו
אין דורסין עליהם כדלמך בפרק הדר (עירובין דף סד:) דא"ל ר"ג לרבי
אלעזאי טול גליסקא משום דאין מעבירין הרי משמע שרץ להגבין
ועוד דקאמר התם אצל כדורות
אחרונים שפרוצות נכשפים מעבירין
ואי אין מעבירין היינו אין דורסין
א"כ הא דקאמר נמי שפרוצות
נכשפים היינו דורסין והלא משמע
(ד) דנאמרה דחיישי לכשפים אין
דורסין אלא ודאי לרץ לומר
כדפרישית: **והא איכא נכרים**
דא איכפת להו. פירוש שירסו
הנכרים קודם שיצא שם שום ישראל
ויגבין וא"ת ולפרוך והלא נכרים
שקלי ליה וי"ל דדרישה סתם אי לאו
משום נכשפים לפי דורסין דרך הלוקח
אצל נעילה לא שיהי שיראש שבעל
הכר רואה שסבורים שלדעת הנימו
שם אצל קשה דהיי פריך שניחוש
שירסוהו נכרים קודם שיצא שם
שום ישראל ויפטר מהכרה אדרבה
ניחוש לרוב ישראל שרואין הכר
ויגביוהו וניחוש לתומך לחייבו
הכרה דהא צניצורי מעות מכריז
אע"פ שאם יראו אותם הנכרים
קודם ודאי שקלי להו ועוד דבעי
למימר דאפילו צריז נכרים פליגי
רצנ ומחייבו להכריז ואע"ג דליכא
למיחש דלמא שקלי להו ומסתמא
נתייבש ועוד דהוה ליה למימר
דמנכרים נפול ויניל צתר רובא
אפילו לשמואל דלמך צממון אין
הולכין אחר הרוב היכא דליכא
חוקה מודה דמיוכה בפרק לא יפול
(ב"ב דף כג:) ושם ד"ה חוק גבי יפול
הנמלא (ה) אצל כל היכא דאפשר
לתקן להשיב ממון לבעלים ע"י הכרה
מתקנין וא"כ מאי פריך הכא:
והא איכא בהמה וכלבים. וא"ת
לרצא נמי יקשה והא איכא
בהמה וכלבים דאכלי להו כדלמך
לעיל דליכא שקלים ורמשים דאכלי
וי"ל דהכא מיירי בככרות גדולות
שאי אפשר שאכלום:
סימן הבא מאיליו הוי סימן.
פרש"י דלשם סימן נתנו שם
ולא נפל מאיליו וקשה דאין דרך לתם
מעות בכר לסימן אלא י"ל דלימור
יע שפלו לו שם ומ"ל לא הוי סימן
כיון דרגילות לצא מאיליו מסתמא
לא ידע כיון שאין ניכר צמון אצל
סימני בהמה שהן מאיליהן הוי סימן
כיון שניכר (ו) וכן דבר שאין ניכר
צמון אס אין רגילות לצא מאיליו
הוי סימן:

מחזרות

הוי סימן ור"י סבר הוי סימן ורבה אמר לך דכולי עלמא סימן העשוי לידרס לא הוי סימן ואין מעבירין
על האוכלין והבא בסימן הבא מאיליו קא מיפלגי תנא קמא סבר סימן הבא מאיליו לא הוי סימן ור"י
סבר הוי סימן אמר רב זביד משמיה דרבא כללל דאבידתא כיון דאמר ווי לה לחסרון כים מיאש
ליה מינה ואמר רב זביד משמיה דרבא להלכתא כריכות ברשות הרבים הרי אלו שלו ברשות
היחיד אי דרך נפילה הרי אלו שלו אי דרך הנחה נוטל ומכריז וזה דבר דבר שאין בו סימן אבל
דבר שיש בו סימן לא שנא ברה"ר ולא שנא ברשות היחיד בין דרך נפילה ובין דרך הנחה חייב להכריז:
ומחזרות

בה א מיי פירי מהל
נוילה ואינה ה"ג
סמך עשין עד טו"ע מימ
פי' רש"י ע"פ ה':
בר ב מיי שם פט"ו ה'
ח סמך שם טו"ע שם
סעף ט:

רבינו חננאל

ת"ש ככרות של נחתום
שלו של בעל הבית
נוטל ומכריז והנה ככרות
של בעל הבית אע"פ
שידועין הן רפתא וכל
זה וזה כיון שאם ירסו
מתפתחין ואין ניכרין לפי
הן למא מכריזין תיובתא
לרבה דאמר לא הוי
סימן. ופריך רבה שאני
ככרות דלא מדרסי כלל
דאין מעבירין על האוכלין
ומתני באתרא דלית ביה
לא בהמה ולא אפי'
כלבים. פי' סימן הבא
מאילו כגון מעות שפולו
בעיניה ונאפו בחוק הכר
וכיצא בהן. אמר רב
זביד כללל דאבידתא כיון
דאמר ווי ליה לחסרון
כים מיאש מינה. אמר
רב זביד משמיה דרבא
הלכתא כריכות ברשות
הרבים הרי אלו שלו
ברשות היחיד אי דרך
נפילה מצאן הרי אלו שלו
אי דרך הנחה נוטל ומכריז
זה וזה דבר שאין בו
סימן (אבל כיש בו סימן)
לא שנא רשות הרבים
ולא שנא רשות היחיד לא
שנא דרך הנחה ולא שנא
דרך נפילה נוטל ומכריז.

מחרוזות של דגים הרי אלו שש. וה"ה מחרוזות של בשר
דלמח במוספתא (פ"ג) וא"ת והא אמר רבי גיד הנשה
(חולין דף נה:) ושם ד"ה מחרוזות אל תהא שוטה בשר מחרוזות הוי
מפרקי' (שם) ורבי ה"ה אכל בשרא
משמע דאין שפיר אכלתין:

מדרשקל הוי סימן מדה
ומנין נבי הוי
סימן. משמע דמדה עדיפא וא"ת
והא אמרי' (למקד דף כח.) יתכן לאומר
משקלותיו ולא לאומר מדת ארכו
ורחבו משמע דמשקל הוי סימן טפי
וי"ל דה"מ בנגד דאין דרך לשקול
התם ודאי משקל עדיף:

חביות ש' יין וש' גרוגרות הרי
אלו שש. אע"ג דמתן
(למקד דף כד:) מלא פירות בכלי
חייב להכריז משום סימן של הכלי
הכל רגילות הוא דכל החביות שרין
וא"ת מדת היין להוי סימן וי"ל
שהחביות מלאה וכל החביות שרין
אכל אס אין החביות מלאה יאה סימן
לומר כמה יין יש בו:

אתלתא קרנא. וא"ת דרבי
אמר רבי' אין מעמידין
(ע"ד דף נט:) ושם חביות אסור בחומס
אחד ושמואל נמי לא פליג עליה
אלא בחלל אכל בשר יין ומכלת מודה
ומפרש ר"ת דהתם מיירי בשרא
כדכתיב דהיה מחתך בה
בתלת קרנא חייב להכריז
דליתא מציא כלי כסף או
כלי נחושת ומוסרין וכל
מין מהבית לא יחזור עד
שיתן אות או עד שיתן
משקלותיו ש"מ ודמשקל
הוי סימן. ודמשקל הוי
סימן מדה ומנין נבי
הוי סימן וכן הלה.
(מסובריא דנשיא) א.

טאביי אמר. אפילו רשום לא הוי
סימן. אחר שנפתחו
האולרים בשלל היתם אחד מוכר
להכריז חנוונים וכולם רשומים נענין
אחד ופרש"י אינו נראה:

במסכת. וא"ת והאמר (קדושין
דף ל.) ושנתם שיהו
דברי תורה מחודדין צפין שאם
ישאלו אדם אל מגמגם ותאמר לו
אלא אמור לו מיד וי"ל דהיינו דוקא
באדם הכל לשאל דין או הוראה
או להחליט אכל הכל שגא לנסותו
אם יודע מותר לשנות ולומר לא
למדתי זה:

בפוריא. אין רגילות שישאלוהו
כפירות רש"י אס שיעש
מטו אלא אס בעל קרי היה ולא בא
לביט המדרש ושאלוהו למה לא בא
ישנה ויאמר שחולה היה או שאר
אונס אירע לו אי נמי שאלוהו שכח
על מטו זו לא יאמר לו כן פן יראה
בה קרי ויתגנה:

באושפיוא. אס שאלוהו אס
קבלוהו
פנים יפות יאמר לא כדפירש רש"י
דאמרין בערכין (דף טו.) מנכר
וערו בקול גדול וצנקר השכם
בערב קללה תחשב לו וא"ת והא
אמרין בצרכות (דף נח.) אורח טוב
אומר כל מה שטרם בעל הבית לא
טרח אלא בשבילי וי"ל דהתם מיירי
בין בני אדם מהוגנים והכל בין
בני אדם שאינם מהוגנים והא דלא
חשיב הכל מותר לשנות מפני דרכי
שלוט דלאמרין פרק הכל על יבמתו

כמינא דשין. כנר נהגו הלידין לחרוז כמינן הוי בחרוז אחד:
ונספרין של אכר. שברי חמיות של אכר: **שיכון משקלותיו**.
שיאמר משקלו ויכוין האמת: **במסקלא דשין**. שנהגו העובדים
לעשות החמיות במסקל הוי: **הפכה גופה סימן**. יאמר מאכר
פלוני הוי: או דדפקא. לומר שמעתי

ומשום רבי יתחק כרי מנחם שמעתי
דדפקא פלנקין מקום שדופק כשהוא
יגע: **חמיות דג חייב להכריז**. קא
ס"ד כשלין דגן סימן והחמיה גופה
סימן או מאלל הראש או מן הזנב:
ודג נשך. וכו' סימן שלו: **הכל במאי**
עסקינן. דקמני חמיות דג חייב
להכריז: **בדאינא סימנא כפסקא**.
שלא נחמכה כדכר החומשין: כי הא
דרכה. כשהיה שולח בשר לאשתו
ידד נכרי: **מחשך לה אפלט קרנא**.
בשה החמיה ב"ג קרנות כזה:

דומיא דג נשך. דיש בו
סימן: **מסני**. דחייב להכריז:
כרשום. מצינוהיה של חרס
הוי וגפין אומס במגופת חרס ושורקין

טיט סביב לדבק המגופה שלא יא
ריח היין וצמי שט או ניסן שמוכרין
בעלי חיים חביות לחנווני כעשר או
כע"ו יחד נוטלין מגופותיהם וטועמין
את היין ויחזרו וסותמו וטע בו טיט
סביב המגופה והוא קרוי רושם
וגושאן החנווני לביטו. ומתנינן
בחדת רשומה וליטו סימן שש
רושמיין ויש שנושאין אותה פתוחה
למוכרה מיד: ופרכינן **מכלל דכרייטא**.
דקמני הרי אלו שלו בפתוחה קמני
במניה פשיטא דהא אכידה מדעת
היא שהניחה פתוחה וכל שקלים
ורמשים ומחשים שומים הימניה:
במליף. שהניח מגופה עליה ולא
שרקה בטיט סימן ליכא ואכידה
מדעת נמי ליכא: **קודם שנפתחו**
האולרים. שעדיין לא הגיע זמן מוכרי
החביות ויחד בעלתה הוא דוכרי

הוי רושם סימן: **בנקפא דנכריא**.
והיין בא לעיר כספיה והלוקחין
מפנין הספיה ומניחו על שפת
הנכר ונושאין אחת אחת ופועמים
שזכא: **איכא דאמרי כו'**. נפקא
מינה דאפי' כיון ואמר מקום מושבה
מסירה לא הוי סימן: **כורא**. ופח
דבר שאין בו סימן הוי: **מחשם**.
לשון לא מחשום (דברים כה.) מגמגם
דכנר ולבו נקפו: **דקדוה ביה חלפי**.
אורטי"א בלע"ז גלו עליה. ש"מ מימים
רבים היה שם וכנר נושאם הנעלים:
שלא שבעתן. עדיין לא הורגל
בכרייתן ומשמעין שיהא מוכרין יפה.
ולשון אנפיריא נטרקין אין פה ראה:
נפקא מינה כו'. וכגון דזה התובע
זורעא מרענן הוא: **במסכא**. יש
בין מסכת פלוני מסורה בגירסא או
לא ואע"ג שסדורה היא לו יאמר לו
לאו ומדת ענוה היא: **בפוריא**. שימשת
מטמן יאמר לאו. מדת לניעות היא:
באושפיוא

מאי הוי אי דלית בהו סימן כי שבעתן העין מאי הוי לעולם
דלית בהו סימן נפקא מינה לאהדורי לצורכא מרבנן במביעות עינא
שבעתן העין קים ליה בגוייהו ומהדרינן ליה כי לא שבעתן העין
לא קים ליה בגוייהו ולא מהדרינן ליה דאמר רב יהודה אמר שמואל
בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכת ובפוריא
ובאושפיוא

(יבמות דף כה:) משום דהני נמי משום דרכי שלום הן ורגילין יותר מאחרים להכי נקט הני:
ומודה

(א) ועליו (כ) לקמן (ה:).
(ב) דש"ל (ג) (ע"י מוס')
יבמות קטן: ד"ה לארשתי.
(ד) [בגלה כח.] חולין נה:
(ה) [לקמן כה:] (ו) (ע"י)
מוס' קדושין ל. ד"ה אלא.
(ז) (ע"י מהר"ם אפרים פ"י
ס"ק ב' ב"ד.) (ח) (ע"י)
מוס' ע"ז דף לא. ד"ה אמר
רנא. (ט) ד"ה מהר"ם וע"י
שם. (י) פ"י משמס בנכר
(נכרי) או בערב קללה תחשב
לו לנכרי. דש"ל.

הגהות הגר"א

[א] בג' מלא כסף ונחשת
במקורן של אכר וכל מני
מחשית. כ"ל (וע"י רא"ש)
וע"י רש"י לקמן כ"ד ב'
במנין ד"ה מלא כ"י.)

לעזי רש"י

פלנקין (פולקאן). כסלים
(השורשים העבריים של
היין מסור ללית.)
אורטי"א (אורטי"א).
ספרים.

מוסר רש"י

ליהי קשר סימן. שם
קשרים אלו זמנין או לזה
יאמר ק יקר הוא עשוי
(וע"י ב"י.) מחתך כזה
אחלה קרנא. כשהיה
משלל הכנר לניחו היה
רגיל לעשות כל חמיה
בעלת שלש קרנות. וכבר היו
מכרין אפי' כיון שזה היה
סימן של יבית (כח.) או:
משום סימן שלא יגנובו
ממנה אפי' כיון וחולין
צחה. במביעות עינא.
כיון שאמר לוי מניה. אף
על פי שאינו יתכן כה סימן
(שבת קיד.)

רבינו חננאל (המשך)

הוא (מסכת הורא) (מונח)
נהגו בזה המקום וכבר
נחישו העולם: **במני**
ר' יהודה אומר כל דבר
שיש בו שני חייב להכריז
כיצד יעולה ובחובו חרש
וכו' פ"י יעולה של רבילה
מאי כלי אנפיריא כלים
חדשים שלא שבעתן העין
כלומר לא עיין בהן הרבה
ולא שבעה עיניו בראייתם
לפיכך אינו מכרין ושמירה
זו בכלים שאין בהם
סימן אם שבעתן עיניו
ומכרין יודעה בחרה
מהדרינן להו לצורכא
מרבנן במביעות עינא
והני מילי בצורכא מרבנן
דלא משני בדיבורא אבל
בהני תלת מילי במסכתא
שקראא ואמר איני יודע
אותה כי לא קריתיה כגון
זה לא מחזיקין ליה בשקרי
דעבר כרבנן דאמרי לעולם
למר לשונך לומר איני
יודע וכן בפוריא אם
יאמר לך לא שימשי
וכי לא ישנה אשתי אצלי

סדר

ה

הגהות הב"ח

הגהות חנר"א

רבינו חננאל

לְעִזֵּי רֶשַׁ"י

מוסף רש"י

נו חננאל (המ)

כחצובה או כסולם מהו ועלו בתיקו. פי' כשיר עגול כצמידין דמתרגמ' לה שירין. כשורה זה בצד זה.

(א) פסחים ז: עקלים פ"ו
מ"ב (ג) נמי אלא: רש"י
(ג) [ועל דה"ל, ד] [ועי'
בראשית ג' אחרת, (ס) עי'
רש"י, (ו) ס"א: נמצא
בכס"ט, (ז) ס"א:

הנהגות הגר"א

[א] גם דשמן: ר"ב גירסת
הרמב"ם דשמים (ועמ"ש
רבינו חנינ' ס"י דם סוף
ז: [ב] תוס' ד"ה דשמן
ס"י ח"ל כ"י: ר"ב ע"י הג"ה
גם בלח"ה:

לעזי רש"י

אשטריאל
[אשטריאל-שן, שניצח,
שורבים,
פלט"א, כטיל מתכת,

מוסף רש"י

דשמן. לחלוקת היות
מן הכסף ונע"ל: ר"ל
(שבת ס"ה) א"י: שהכל
חלוקה וחלוקת ח"ה: מעות
שנמצאו לפני סוחר
בהמה לעולם מעשר.
רוב אובלי נצר בירושלים
כל ימות השנה מעות
מעשר ש"י, לפי שכל
היו מספקין לאכל כל
מעות מעשר ש"י שכל ברגל
והנחין אותם לפני העיר
בטובת הנאה והן אובלין
אותם בקדושתן ויפקדו
אכילת מעות מעשר שלמים
היו מביאין מן, כדק"ל
מנחום (פ"ב) ולקח לוקחין
מזה כהמות, דכל זמן
ש"י לו מעות מעשר ש"י
מולא מעות חולין, חלוקה
לחלק למתן שח"י מיד
המוכר נפלו ומעות חולין
הן, ספק אחרת לחלוקה
(פסחים ז: ב"ה היות
החולין, ואפילו בעת הרגל
ש"י מעות מעשר מביאין
בירושלים מעות חולין,
לא מספקין להו מעשר,
דלוקחין נתר רובא דשח"י
ואחרין לאו אחרת נפול
אלא קודם הרגל (ועמ"ש)
ובירושלים בשאר ימות
השנה חולין, דרוב מעות
היו חולין, בשעת הרגל
הכל מעשר. מהפסד
עומת, מה טעם בשעת
הרגל מעשר ולא אחרין
קודם הרגל נפול דלחמין
נמצאין בזה היות, והואיל
ושוקי ירושלים עשירין
להתכבד בכל יום, מפני
הטעם, ואם נפול קודם
הרגל היו משתמין בשעת
כיבוד, אלא הר היות
ממון שהוא משופע והיות
מכבדת ומעשר ועוד שאין
אדם נכנס בזה של רגלי,
ואינו עשיר להתכבד, אלא
חמירין קמאי קמאי אדון
(ועמ"ש).

דשמן ט"ו. העלו חלודה רבה דכ"ל האז לא שניק להו: **סניא.**
הנמלא בלחוד מחורי הסומל: **בסר קסא.** אזיל אי קמיה לגיו בני
הבית נמנוהו שם אי קסא לבד בני רשות הרבים נמנוהו שם שכן
דרך לחמורו, וכן כסא בטר שגליה אשטריאל בלע"ז: **באודרא.**
מומין: **נכסא.** פלט"א של כסף:

ממולא. מן הכסף שמחזיק כל רוח
הכוח: **לא לריכא דמשפח.** הכוח
לחד גיסא: **מכו דסימא.** בחי
הגובה היה מחילה ואשטריאל אשטריאל
לד הנמון קמ"ל: **לפני סוחרים בהמה.**
בירושלים: **לעולם.** בין בשעת הרגל
בין שלא בשעת הרגל: **מעשר.** שרוב
בשר הנאכל בירושלים מעשר לפי
שאין אדם שזה בירושלים עד שיאכל
כל מעשרותיו ונתן מעות מעשר
לעני העיר או ללוהביו וישיב העיר
ורוב הוצאות מעשר לוקחין נהן
בהמות שלמים כדגמר שם שם
מעשר משלמים במסכת מנחות
(דף פ"ג): **וכבר הבית חולין.** ואפילו
בשעת הרגל ואע"פ שרוב מעות
שנצבר מעשר שעולין רגלים מביאין
מעות מעשרותיהן לאכלם לא שנקין
רובא דשח"י חולין נתר רגל אלא
אמר' מלפני הרגל נפלו כאלו וחולין
הן: **ובירושלים.** בשאר שווקים שבה:
בשאר ימות השנה חולין. דרוב מעות
שנצבר חולין: **ובשעת הרגל מעשר.**
שרוב מעות העיר מעשר: **ואמר רב**
שמעי' בר זעירא מאי טעם. בירושלים
בשעת הרגל מעשר ולא אמר' מלפני
הרגל נפלו דלחמין בזה היות:
ושוקי ירושלים עשירין להתכבד בכל
יום. ואם נפלו שם לפני הרגל כבר
מלאום מכבדי השוק, אלא הר היות
אין צורך להתכבד בכל יום שאין מיט
ועפר קולט שם ממון שהוא משופע
ועוד שאין אדם נכנס שם במנעל
ובאבק של רגלי: **אלמא.** בדבר
שעשיר להתכבד אמר' קמאי קמאי
אדון והני אחרין יניחו: **הכא נמי.**
קמס שוכר בית כשהוא יוצא מחפץ
כל זמניו ונוטל את שלו ויוצא ונימא

האחרונים שכחורו שאילו הראשונים שכחורו וכבר מלאו האחרונים:
לשלה ישראל. בזה אחת וכל שכן אם היו עובדי כוכבים ומי שנפל
ממנו מלאש דלא ידע ממאן נע"י: **פונדק.** מקום שעובדים ושנים לנים
לינה אחד ושנים: **ואפילו כרוב ישראל.** דעבד דמלאש ולא סמין
ליהדרו נהליה דלא מפלגי בין דבר שיש בו סימן לאין בו סימן:
שלשה עובדי כוכבים. אידי דנקט שלשה גבי ישראל נקט נמי גבי
עובדי כוכבים וה"ה חד וכלבד שיהא אחרון: **אפילו סימא לשלשה**
ישראל. ולא תפשוט דהלכה כרשב"א דמי פליגי רבנן עליה
היכא דנפלה במקום שהרבים מזינין דלא ידע להו לכולהו דסבר
האובד ומימר אמר ההוא דלשכח לא ידע ממי נפלה ולכשיגיע
הרגל יכריז עליה ואחין סימן ואטול אצל הכא דידע להו
לכיליה ותבעניה ולא אדור אלאוסי מלאש מימר אמר כ':
אמרי קמיהו. אחרתי לפניהם: **והשפא ליהדרו.** בתמיה:
נקיטנא

בגומא שלא נמצא ע"י כיבוד כדמוכח פ"ק דפסחים ז' דף א' (ס) גבי תיבה שנשחטו בה מעות מעשר וחולין דלע"ג שביד התיבה
אזלינן בטר רוב מעות שנשחטו שם ולא בטר בטר כשנמצאו בגומא ויש לומר שיש גומא שנבדקת על ידי כיבוד דלחמין פרק דם
נדה (נדה נ: וס' ד"ה בגומא) ויש גומא שהיא עמוקה או סדק שהוא עמוק שאינו נבדק ע"י כיבוד כי היתה דפסחים ומתני' דקמין מלא
בתוך היות לא משמע שמהלך בסדק עמוק או בגומא עמוקה כל כך שלא יוכל לו למצוא בשעת כיבוד:
לשלושה עובדי כוכבים. בפחות משלשה לא מקרי רוב ומיירי שעדיין ישנם צבית דאי לאו הכי היו דבעל היות שהוא בטרם:
אפילו תיבא לשלושה ישראל. מלמיה דבר קפרא מפרש דלמך לשלשה בני אדם מיירי אפי' בשלשה ישראל ואפילו רבנן
דאמרי כרוב ישראל חייב להכריז הכא היו שלו דכפ' דמתיאש וא"ת ולמה לי שלשה בטר ובעל היות קני דכל אחד יאמר חבירו לקחה
דלחמין בסמון גבי ראה סלע שנפלה משלשה ו"ל דלא סגי בפחות משלשה דלחמין דמאחד מן השוכרים אלא והם אינם חושדים את בעל
הבית ולכן אין האובד מתיאש דסבור ודאי חבירו לקחה ויחזירו לו (ועי"ל דע"י לאוקמי אפילו אין בעל היות עמסה):

שנפל

דשתיך. וא"ת וליקני ליה חבירו לבעל הגל או לבעל הכותל
[ב] ו"ל דאין חזר קונה בדבר שיכול להיות שלא
ימצאו לעולם כמו הכא שהוא מונע בעובדי הכותל וכן מוכח לקמן
(עמוד ג) דמין מלא בנות ונשולחנות הרי אלו שלו ואין חבירו קונה

לחבירו או לשולחני לפי שהמעות הם
דבר קטן ואין סופו הוה לימלא וכן
לקמן (דף סו). דקאמר לא שנו אלא
בלוקח מן התגר דלא הוי שלו ולא
אמר' דקנה אותם תגר כשהיה
ברשותו: **בביתא.** חדש מחציו
ולחציו ש"ה. וא"ת והא אמרינן ספק
הינח לא יטול ועוד דהכא כי נמי
נטל להו מקום סימן ויכריז ועוד
דמשמע דמתני' מיירי אפילו ביש בו
סימן דבגמרא הוה צ"י לאוקמי
מתני' בספין ויכס אלא מתמת פירכא
אחריתי מוקי לה באודרא ונסכא
ו"ל דליירי בשתיך דומיא דכותל יסן
ומסתמא כבר נקשו בעלים ולא
מצאו ונתיאשו אצל מחציו ולפניהם
של בעל היות דלמך שוכח חפציו
ימים רבים:

בתוך הבית הרי אלו ש"ה. מיירי
שמהלך בזה הענין שנראה
שהוא אכידה: **וביזול בטר בתרא.**
דהיינו בעל היות דמסתמא לעולם
הוא דר צביתו עם השוכרים וטרם
שהלכו חפשו חפציהם וכדו היות
ולא שכחו דבר ואין לתלות המציאה
שיא שלם אלא בבעל היות שעדיין
נשאר צביתו בחדרונה כגון מעות
דמלינן בטר בטר לא לפי שמכבדין
השווקים בכל יום ואפילו אין בו
סימן דאין בעל היות מתיאש מה
שמפסיד צביתו כסבור שימצאו היום
או למחר כיון שאין נכרים עמו
דרים צביתו וכי משני עשה פונדק
לשלושה בני אדם אפילו כי יש סימן
מתיאש: **לעולם מעשר.** ואין
לתלות דמן המוכרין נפלו וכבר מעות
חולין הן שנמחלו על הכהמה דלחולין
בטר לוקחין דהו רובא דמוכר אחד
מוכר לכמה בני אדם ועוד דמוקמין

להו אחזק דהו מעשר: **בבית היות צבית חולין.** וא"ת והא
אמרין פרק הירואה (נדרים דף סג:) לא יכנס אדם בזה היות
נמעות הנדרים לו בנדיון א"כ מסתמא של הקדש הם ונפלו מן
המציאין ללשכה בניסן ו"ל דאין דעבד ליכנס אלא במעות הנדרים
לו בנדיון בפרהסיא דנראה שנושא אותם לסחורה וגנאי הוא
וכענין זה אפילו של הקדש אסור אצל (זבדו אפילו הם של חולין
מותר ליכנס [ועיין מוס' פסחים ז:]):

עשויין להתכבד בב"י. וא"ת והלא אין מתכבדות אלא
בשני שלמים שלא יעמאו הטהרות ולא בשני המעות
ובגדה (דף נ: וס' ד"ה ש"מ) מוכח דמבוי דלינה בחזקת בדוקה
משלמים אע"פ שכדוהו אינו מועיל כיון שלא בדקו משלמים
בשעת כיבוד ו"ל כיון שבדקין משלמים שלא יהא אפילו עמס
בכעדה אי אפשר שלא ימצא מעות אם היו שם:

הכא נמי קמא קמא אוי"ר. וא"ת ולוקי מתני' כגון שנמצא
גבי תיבה שנשחטו בה מעות מעשר וחולין דלע"ג שביד התיבה
אזלינן בטר רוב מעות שנשחטו שם ולא בטר בטר כשנמצאו בגומא ויש לומר שיש גומא שנבדקת על ידי כיבוד דלחמין פרק דם
נדה (נדה נ: וס' ד"ה בגומא) ויש גומא שהיא עמוקה או סדק שהוא עמוק שאינו נבדק ע"י כיבוד כי היתה דפסחים ומתני' דקמין מלא
בתוך היות לא משמע שמהלך בסדק עמוק או בגומא עמוקה כל כך שלא יוכל לו למצוא בשעת כיבוד:

לשלושה עובדי כוכבים. בפחות משלשה לא מקרי רוב ומיירי שעדיין ישנם צבית דאי לאו הכי היו דבעל היות שהוא בטרם:
אפילו תיבא לשלושה ישראל. מלמיה דבר קפרא מפרש דלמך לשלשה בני אדם מיירי אפי' בשלשה ישראל ואפילו רבנן
דאמרי כרוב ישראל חייב להכריז הכא היו שלו דכפ' דמתיאש וא"ת ולמה לי שלשה בטר ובעל היות קני דכל אחד יאמר חבירו לקחה
דלחמין בסמון גבי ראה סלע שנפלה משלשה ו"ל דלא סגי בפחות משלשה דלחמין דמאחד מן השוכרים אלא והם אינם חושדים את בעל
הבית ולכן אין האובד מתיאש דסבור ודאי חבירו לקחה ויחזירו לו (ועי"ל דע"י לאוקמי אפילו אין בעל היות עמסה):

עב א מיי פט"ו מהל'
גולה ואכדא הל' ז
מנע עשיר עד טע"ע ח"מ
ס"י דם סוף ז:
עב ב ג מ"ב שם הל' ט
טע"ע שם סוף ז:
עב ד מ"י שם הל' ט
טע"ע שם סוף ז:
עב ה מ"י פ"ו מהל'
מנע שני הלכה ז
עב ו ז מ"י פט"ו מהל'
גולה ואכדא הל' ז
ועיין המעות לפיכך עלה
ויכתי' סמך עשיר עד
טע"ע ח"מ ס"י דם סוף
ז:

רבינו חננאל

הזהמה. דשוקי טפי עלה
בהן סוג הרבה. כלומר
משנים רבות הם נחתים
בוה המקום לפיכך עלה
[בהן ס"ג] פ"י קתא יד
הספין נקרא קתא שנוי
רצועות שהכיס קשור
בהן. שהרצועות נקראות
שנוי: מתנייתין דקמין מצא
בכותל חדש מחציו לחצין
למציא מחציו ולפניהם
לבעל היות אוקמנא
באודרא ונסכא דליה לחר
לא קתא ולא שנוי וכן כל
כיוצא בהן. אם משכירו
לביית זה לאחרים אפי'
מצא בחדר היות הרי
אלו שלו אוקמה רב
נחמן כשעשאר פונדק
ואפי' לא עשאר אלא
לשלושה ישראל הרי אלו
שלו מאי טעמא ההוא
דנפל מניה נתיאש. ואודא
רב נחמן לטעמיה דאמר
ראה סלע שנפל משנים

בדיבוריה אלא במסכתא ובפסדא ובאושפיזא בלחוד מהדרין ליה אבירה בטכיעות עינא. סימנין וסימנין יניח פ' אס' באו שניהם ונתנו זה זה סימניה וכל אחד אמר שלי הוא לא יתגנה לא ליה ולא ליה אלא יניחנה מרצאה אצלו. אבל אם אחד נתן סימניה ושען נפלה ממני ובא אחד והביא עדים כי ממנו נפל נתתן לבעל עדים.

(א) ג"א נר חומה
(ב) חמשה י"ג (ג) וינר
ר"ף ויעלם אחר שמואל
אליך ר"ש אחר רב יהודה
ר"ש (ד) רש"ל מ"ו
(ה) ונקמן ט"א (ו) כ"א:
אם מן העגלים מלא (ז) ודף
לכ ד"ר ב"ד

תורה אור השלם

ו ואם לא קרוב אחיך
אליך ולא ידעתו
ואספתו אל תוך ביתך
והיה עמך עד דרש
אחיו אתו ודשבתו לו:
דברים כב

הנהגות הגר"א

(א) רש"י ד"ה רכרכי כו.
ר"ג אלג רכרכי פ"י לסיק
וכן נ"י כס"ר ר"ח:

לעני רש"י

אנשיט"ר"א
(א) וינרמ"ט"ר"א.
לחפסק.

מוסף רש"י

ראה היאך תשיבנו לו.
שפחה זו השנה, שלא יאכל
בנכח כדי דמיו ותמנע
ממנו ויבדק כב.

רבינו חננאל

רמ"א ופשוטו דלא מייחז
איתני חובה לנפשיה
כדאברה דרב פפא. תלמוד
ארץ ישראל שמע סימניה
בהאי כנישתא ואול
לכנישתא אחריית יהיב
סימניה והו רמאי וכן
כיצא בו: בתנ"י כל
דבר שנושה ואוכל יעשה
ואוכל אוקימנא עד י"ב
חדש. תניא נמי הכי כל
דבר שנושה ואוכל כגון
פרה וחמור מטפל בהן
כל י"ב חדש מכאן ואילך
שם דמיה ומניחן עגלים
וסייחין אם יכולין לרעות
מטפל בהן ג' חדשים.
אחין ותרנגולין גדולים
מטפל בהן ל' יום. ותניא
אחריית תרנגולת כבהמה
גסה י"ב חדש וכל דבר
שטיפולו מרובה משכרו ג'
ימים ושאינו עושה ואוכל
ימכר שנאמר והשבותו
לו ראה היאך תשיבנו לו.
שלא יאכל עגל לעגלים.
פי' לא תמכור עגל היים

(ד) אחי לאחלופי כשני. שמה יש שהוא סבור שאמר רגל שני;
אודא דיינרי. כלי מלא וזכרים: וזו היא ששנינו. במסכת תענית
(דף יט.) בחזית המעגל: לאו ורואו אם נמחה אכן טוען. אם נכסת
בגשמים שגזבו הגשמים למעלה הימנו יש בגשמים יותר מדלי
ואתפלל עליהם שילכו: חייטין לרמאי.

שמה שמע האודא מתאון בין שנינו
טלית נאצרה וזה יודע את סימניה
וכשישמע את מוצאה מכריז טלית
מנאלי יקום ויתן סימניה הלכך
אבידתא מכריז ואינו נותן לב לומר
טלית זו אבדתי ואלו סימניה: אין
לדבר סוף. דהשתא נמי מסיק
אדעמיה ואמר אם טלית היא שמנא
אלו סימניה: אי אמרת בשלמא
אבידתא מכריז. ולא מזכיר שם
החפץ אלטרין מנא לשמועין דאע"ג
לדמר האי טלית אבדתי כרץ ליתן
סימנין: אמרו ליה אין. כסבורין
שאמר לכן ידעמון ביה דלאו רמאי
הוא שכן היה לו לשאלן: מסתברא.
שזה היה דעמן מתחילה ואין כאן
משום מגיד וסורר ומגיד: לא מיימי
איניש חוכה לנפשיה. וכשהניחן
לכ"ד בטות היה שלל יעדיו חובתו:
בתנ"י כל דבר שנושה ואוכל.
אם אבידה זו דבר שיכולין להאכילו
אם שכן מעשיו כגון שור וחמור: יעשה
ויאכל. ולא ימכור אותו המנוא אם
שכן צעלי מלדרשו שכל אדם נוח לו
בזהמחו שהכירה לו כדור ולמדה
לרצונו: ראה היאך תשיבנו לו. שלא
תאכילו חזי דמיו שא"כ אין זו
השנה: לפיכך. מפרש בגמרא:
גמ' ולעולם. וכי עד עולם זקוק
זה לטפל בטורח שמירה: שם דמיהן.
מכאן ומניח הדמים אללו: עגלים
וסייחין. דקין שאין עושין מלאכה:
תרנגולין. וזכרים שאין מטילין צאים:
כבהמה גסה. שעושה ואוכלת
ומטפל בה י"ב חדש דיכול להאכילה
דמי צאים: מטפל. אנשיט"ר"א בלע"ז:
הא דרשיא הא דפטומא. הא דקמני
שלשה [חדשים] בלחך מרעה וזמן
הדשאים שאין טיפולו מרובה והא
דקמני ל' יום] זמן שאין מרעה
ולחך לפטמה על אנוסה ממה שגזית
שדמיה יקרים: רכרכי. (א) וינרמ"ט"ר"א
הלכך ג' ימים דהא אוקימנא בוכרים:
שלא יאכל עגל לעגלים. מן העגלים
שנמלאו לא יאכל לו דמי עגל: עד כאן
לא פליגי. לענין להמחיש כדאיתנו:
אלא

אבן טוען. מפרש בירושלמי כשם שהאבן אינה יכולה לימחות
כך אין יכולים להתפלל על רוב טובה: שם דמיהן.
לקמן ויגבי עסקא דרב ספרא אפרש נע"ה: עד כאן לא פליגי
אלא בשתמש בהן. לאו דוקא נשתמש דלם נשתמש לר"ע נמי
חייב בלחיותיו כיון דלדידיה אסור
לשתמש א"כ הו' שולח יד בפקדון
ואפילו החזיר אין נכון כלום דלא
ר"ע סבר בפרק המפקד ונקמן דף
(ג.) דנענין דעת נעלים אלא ודאי
נשתמש לאו דוקא כדפרשית אלא
כלכדי טרפון דלית ליה דמותר
בשכר שמוס שמומר להשתמש קאמר
להשתמש חייב בלחיותיו דזההוא
הנאה דלי מיתרמי ליה וזינא שקיל
לבו וזינן דהו' עליוהו שומר שכר
ולר"ע דאסור להשתמש בכן פטור
אנל אם לא היה מותר להשתמש היה
פטור לכ"ע והיינו כרעה:
והו'

אבן טוען היתה בירושלים כל מי שאבדה לו אבידה נפנה לשם וכל
מי שמוצא אבידה נפנה לשם זה עומד ומכריז וזה עומד ונותן סימנין
ונותלה וזו היא ששנינו יצאו וראו אם נמחה אבן המועין: בתנ"י דאמר
את האבידה ולא אמר סימניה לא יתן לו והרמאי אע"פ שאמר סימניה
לא יתן לו שנאמר יעד דרוש אחיך אותו עד שתדרוש את אחיך אם
רמאי הוא אם אינו רמאי: גמ' אתמר רב יהודה אמר אבידתא מכריז
ור"ג אמר גלימא מכריז רב יהודה אמר אבידתא מכריז דאי אמרת גלימא
מכריז חיישין לרמאי ר"ג אמר גלימא מכריז לרמאי לא חיישין דא"כ
אין לדבר סוף תנן אמר את האבידה ולא אמר את סימניה ה"ל לא יתן
לו אי אמרת בשלמא אבידתא מכריז הא קמ"ל אע"ג דאמר גלימא כי
לא אמר סימנין לא מהדרין ליה אלא אי אמרת גלימא מכריז אמר
איהו גלימא ואמר איהו גלימא צריכא למימר כי לא אמר סימנין לא
מהדרין ליה אמר רב ספרא לעולם גלימא מכריז אמר איהו גלימא
ואמר איהו סימנין ומאי לא אמר את סימניה ולא אמר סימנין מובהקין
דידה: והרמאי אע"פ שאמר את סימניה ה"ל לא יתן לו: ת"ר בראשונה
כל מי שאבדה לו אבידה היה נותן סימנין ונותלה משרבו הרמאין
יהתקינו שיהו אומרים לו צא והבא עדים דלאו רמאי את וטול כי הא
דאברה דרב פפא אורכס ליה חמרא ואשכחיה אתא לקמיה דרבה בר
רב הונא אמר ליה זיל אייתי סהדי דלאו רמאי את וטול אול אייתי
סהדי אמר להו ידעיתון ביה דרמאי הוא אמרו ליה אין אמר להו אנא
רמאה אנא אמרו ליה אנן לאו רמאי את קאמרינן אמר רבה בר רב
הונא מסתברא לא מיימי איניש חובתא לנפשיה: בתנ"י ככל דבר
שעושה ואוכל יעשה ויאכל ודבר שאין עושה ואוכל ימכר שנאמר
והשבותו לו ראה היאך תשיבנו לו מה יהא בדמים ר"ט אומר ישתמש
בהן לפיכך אם אבדו חייב באחריותו ר"ע אומר לא ישתמש בהן לפיכך
אם אבדו אין חייב באחריותו: גמ' ולעולם אמר רב נחמן יאמר שמואל
עד י"ב חדש תניא נמי הכי יכל דבר שעושה ואוכל כגון פרה וחמור
מטפל בהן עד י"ב חדש מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן עגלים וסייחין
מטפל בהן שלשה חדשים מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן אווזין ותרנגולין

מטפל בהם שלשים יום מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן אווזין ותרנגולין
גסה תניא נמי הכי יתרנגולת ובהמה גסה מטפל בהן שנים עשר חדש מכאן ואילך שם דמיהן
ומניחן עגלים וסייחין מטפל בהן ל' יום מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן אווזין ותרנגולין וכל דבר
שטיפולו מרובה משכרו מטפל בהן שלשה ימים מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן קשיא עגלים וסייחין
אעגלים וסייחין אווזין ותרנגולין אעגלים וסייחין אעגלים וסייחין לא קשיא הא דרעיא
והא דפטומא אווזין ותרנגולין נמי לא קשיא הא ברברכי הא בווטרי: ושאינו
עושה ואוכל: תנו רבנן והשבותו לו ראה היאך תשיבנו לו שלא יאכל עגל לעגלים וסיה לסייחין
אוואו לאווזין ותרנגול לתרנגולין: מה יהא בדמים רבי טרפון אומר ישתמש וכו': עד כאן לא פליגי
אלא

קח א ב מ"י פ"ג מהל'
גולה ואברה הלכה ט'
כמה טעין עד טו"ע ח"מ
סי' רסו ספ"ק ג'
ק"ב פ מ"י שם הל' א'
סמ"ש:
ק"ד מ"י שם הל' ג סמ"ש
שם טו"ע ח"מ סי'
רסו ספ"ק ג':
ק"א ה מ"י שם הל' ג'
ועין כהנא
ונמנר משנה סמ"ש שם
טו"ע שם ספ"ק ג':
ק"ב ז מ"י שם הל' ד'
טו"ע שם ספ"ק ג':
ר"ג ח טו"ע ח"מ סי'
טס ספ"ק ג':
ר"ד ט מ"י פ"ג מהל'
גולה ואברה הל' טו'
כ"ג שם טו"ע ח"מ סי'
רסו ספ"ק ג':
ק"ב י ב מ"י שם הל' ח'
טו"ע שם ספ"ק
כס':
כ"ב ח מ"י שם הל' טו'
טו"ע שם ספ"ק
כס':
כ"ז ח מ"י שם הל' טו'
טו"ע שם ספ"ק
כס':
ר"ח ח מ"י שם הל' טו'
ועין כהנא
ונמנר משנה טו"ע שם
ספ"ק ג':
ק"ב ט מ"י שם הל' טו'
טו"ע שם ספ"ק
כס':
כ"ב ח מ"י שם טו"ע
שם ספ"ק ג':
כ"א ח מ"י שם טו"ע
שם ספ"ק ג':

רבינו חננאל

ה שמים וכו' והנה מולך
ט י ימים הוא. ואסיקא
ל' שנה מקדש יאשון
והו' שנה מקדש שני
ל' הטרותא באבידה
יורד מראי תיר משחרב
בית המקדש התקינו
לריות מכריזין בבטות
וכיון מדרשות משרבו
האנשן שאומרין אבדחא
לכ"לם התקינו שיהא
מו"ע המוצאה לשבני
ול' יודעיו ודיו. פי' מהם
מזי"א. ת"י אבן המועין
היה בירושלים כל מי
שאבדה לו אבידה נפנה
ל' יום דבר פי' אבן בניהה
היה בירושלים והיה
כי מוצא אבידה עולה
ע"ה ומכריז וזו היא
ש' יבנו בפרק סדר העניות
התני אמר להו חזי
הכ נגל צאו וראו אם
נכית אבן המועין. אבקש
ר' זיס שיפסקו הגשמים:
כר"ג אמר את האבידה
ול' אמר את סימניה.
איהו רב ספרא אליבא
דר נחמן דאמר גלימא
מכריז ל' יום אמר אבידה
וכי יאבדאמר האבידה
וכי יאבדאמר רמאי לא אמר
סימניה דקאמר במתני
לא אמר סימנין מובהקין
דידה: וסוגין בעין
דריב סימנין מובהקין
והו' דאית סהדי דליתיה

(א) זיל צ"ל כדמיה.

(א) ב"ק נ: לקמן פכ.
שטות מה. מדרס נג.
(ב) ר"ל כעין ג'ל והכל
חיון קהל. רש"ל. (ג) וי"ב
קד: קמנ: (ד) ויע"י מוס'
מגלה ט: ד"ה והלכתי
(ה) נר.

הגהות הב"ה

(א) ה"ס ד"ה והי
וכי יהא דלקמן מוקי
רנא קהל דהשב תשיב:
(ב) ד"ה לפיכך וכו' גבי
מפקד מעות אל שולחני
דקמנ:

גליון הש"ס

נב' לפיכך ד"ה. כעין ז:
נה דף ט ע"א דף ס
ע"ב:

מוסף רש"י

שומר אבדה. ה"ס
אבדה חנוי לביט דמכס
(דברים כג) ואספתו אל תוך
ביתך. וי"ב נ: וי"ב פכ:
כשומר שבר. שבר מזה
ושבועת מדר:

אלא. משום שכן שימוש מעות אבל שכן שמירת מעות דנימא
מגו דלא צעי למיחז ריפתא לעינא דהעוסק במצוה פטור מן
המצוה לא מחייבין ליה: כשנשתמש. לא דוקא אלא משום שכן
שימוש קאמר מפני שמוחר להשתמש בהן: כשומר חנם. ואינו
חייב אלא בפשיעה: כשומר שבר. וחייב
בגניבה ואבדה דשומר שכן מצוה
הוא דהעוסק במצוה פטור מן המצוה:
כולי עלמא לא פליגי דמחייב. דכין
שומר שכן: מאי לפיכך דר"ע. כיון
דאמר לא ישתמש מהיכא תיסק אדעתין
לחייבה דלפטריך למימר אינו חייב:
מדרבה

רבנן לאשתמושי בגוייהו יוהוה ליה שואל עלייהו ור"ע סבר לא שרו ליה
רבנן לאשתמושי בגוייהו הלכך לא הוי שואל עלייהו א"ה לפיכך דאמר
ר"ע למה לי א"ה בשלמא בגניבה ואבדה הוא דפליגי היינו דקתני ר"ע
אומר לא ישתמש בהן לפיכך אם אבדו אינו חייב באחריותן ס"ד אמינא
שומר שכן הוי כדרב יוסף ובגניבה ואבדה מחייב קא משמע לן לפיכך
השתא דאמרת לא ישתמש בהן שומר שכן לא הוי ולא מחייב בגניבה
ואבדה אלא אי אמרת בגניבה ואבדה רבולי עלמא לא פליגי דחייב כי פליגי
באונסין דשואל מאי לפיכך דרבי עקיבא הכי מבעי ליה למתנא ר"ע אומר
לא ישתמש בהן ואנא ידענא דכיון דלא ישתמש בהן לאו שואל הוי ואינו
חייב באחריותן *לפיכך דרבי עקיבא למה לי משום לפיכך דרבי טרפון ולפיכך
דרבי טרפון למה לי *הכי קאמר כיון דשרו ליה רבנן לאשתמושי
בגוייהו כמאן דאישתמש בגוייהו דמי וחייב באחריותן והא אבדו קתני
בדרבה

והוי שואל ע"ייהו. תימה דהוה ליה למימר והוה ליה עלייהו
ואם נאמר דלא צלז בעלים קודם שהוציא חייב להחזיר
אותם מעות עצמם ולא אחרים הוה א"ש דקרי ליה שואל אך אי
אפשר לומר כן בדפדוק המפקיד (לקמן דף מג.) פריך אי נאנסו חייב
מאי אריא הוציא כי לא הוציא נמי
והשתא אי חייב להחזיר הן עלמא
כשימצע הגזבר אס כן לא קנאס
השולמי בשלא הוציאם ולא מעל
כדאמר פרק השואל (לקמן דף נט.)
לא צקע צו לא מעל כיון שהמשאיל
יכול לחזור צו וא"כ מאי פריך כי
לא הוציא נמי אלא ודאי אפילו אס
אומן המעות עדיין צעין און צריך
להחזיר הן עלמא וי"ל דנקט שואל
משום דנקט אונסין דמכני בקרא
גבי שואל וגם לפי שמוכר שומר
חנם ששומר שכן. ר"ס ור"ה פסקו
דהלכה כרב יוסף מההיא דלוי צין
המודר (מדרס דף נג.) דקאמר ומחזיר
לו אבדתו חד אמר דוקא מדיר
למודר אבל מודר למדיר לא משום
דקא מתהני פרוטה דרב יוסף וחד
אמר פרוטה דרב יוסף לא שכיחא
ש"מ דכולהו אית להו דרב יוסף ואין
זו ראייה דגם רבה מודה בדשעה
שמחשקס באצידה שפטור מלמיתב
רפתא לעניים אלא דס"ל דלא שכיחא

קבב א מ"י פ"ג
מהלכות גזילה
ואבדה הלכה י סמך עין
עד טושיע ח"מ פ"י רסו
פ"ק ט:
קבב ב ג מ"י שם הל' ח
סמך שם טושיע
ח"מ שם פ"ק ט:

רבנו הננאל

והאבדו לשארים דקא
מכיליא אלא מכור דכל:
מה יהיה ברמז ר' טרפון
אומר ישתמש בהן לפיכך
אם אבדו חייב באחריותן
ורבי עקיבא אומר לא
ישתמש בהן וכו' עד כאן
לא פליגי אלא בשתמש
בהן אבל אם לא נשתמש
בהן דרבי הכל פטור. לימא
תהוי תיובתא דרב יוסף
דאיתמר כפ' הוכנס צאן
לדיר שומר אבדה רבה
אמר כשומר חנם ונשבע
על הכל. רב יוסף אמר
כשומר שכן שנשבע על
האונסין ומשלם הגניבה
ואבדה. ור"ה רב יוסף
בגניבה ואבדה כולי
עלמא לא פליגי דחייב
כשומר שכן כי פליגי
באונסין ר' טרפון סבר
א"ע"ג דבאבדה נצטב
הוה ל"י שומר שכן כיון
דשרי ליה לאשתמושי
ברמיה נעשה עליה כשואל
וחייב גם על האונסין.
ר"ה עקיבא סבר כי שרו
ליה רבנן לאשתמושי
ברמי אבדה הלכך לא
הוי עלייהו אלא שומר
שכן. ואקשי' עליה אי
הכי למא ליה ל"י עקיבא
למיחא לפיכך אי אמרת
בגניבה ואבדה פליגי ר'
טרפון סבר כיון דשרו
ליה לאשתמושי בהו הוי
ליה כשומר שכן עלייהו
וחייב בגניבה ואבדה.
ר' עקיבא סבר לא שרו
ליה רבנן לאשתמושי בהו
וכשומר חנם הוא עלייהו
שאם אבדו פטור וכל
שכן נאנסו שפטור אלא
אי אמרת בגניבה ואבדה
דרבי הכל חייב כי פליגי
באונסין לתני רבי עקיבא
אומר לא ישתמש בהן
ומכילא ידענא דכיון דלא
שרו לאשתמושי בהו לא
הוי עלייהו אלא כשומר
שכן אבל שואל לא הוי
עלייהו לפיכך דקתני מאי
אחא לאשמועינן ופרקי'
ודאי ר' עקיבא לא הוי
צריך למיחיה לפיכך מיהו
אידי דחנא ר' טרפון
לפיכך חנא איהו נמי
לפיכך ומקשי' תוב לפיכך
דר' טרפון נמי למה לי
ופריך רב יוסף צריכא
והכי קתני כיון דשרו
ליה רבנן לאשתמושי בהו
הוה ליה עלייהו כשואל
לפיכך א"פ שלא נשתמש
בהן חייב עליהן כשואל.
ומקשי' עליה אי הכי לא
הוה תני לפיכך אם אבדו
חייב בהן דמשמע שומר
שכן הוא חשוב כאבדה
אלא הוה ליה למיתנא
לפיכך אם נאנסו חייב
בהן דמשמע דשואל הוי
עליהן. ופרקי רב יוסף האי
אבדו דקתני נאנסו הוא.
ומקשי' ומי קרי לאבדו
נאנסו (היו) [אין] כדריבה
דאמר כפ' הוכנס צאן
שומר חנם אין נשבע וכו'
נגבבו בלסטים מוזין אבדו
שבעה ספיתו בים:

שיבא עני בשעה שמחשקס צה לנורכה ואין סבא שיהא שומר שכן צעזר זה כיון דלא שכיחא שהאצידה צביתו ואינו
מחשקס צה פשיטא דלף לרב יוסף אינו פטור מלמיתב רפתא לעני שהרי אדם שלבש צינא או שיש לו תפילין כראשו וכי יפטר
מכל המצוות והא דלקמן (דף נא.) מוקי רבא קרא (א) דהשכח תשיבס לגינתו המשתמרת וקמ"ל דלא צעין דעת בעלים כדמוקין ר'
יוסף דפרק הכוסם (ב"ק דף נ.) וסא דרבה מוקי לה בשאמא משתמרת שמירה מעולה כמו צביתו ומיימי ראייה מינה דשומר אצידה
כשומר חנם הוי און ראייה דהלכה כרב יוסף דרבה גופיה הדר ביה כשמיך לו רב יוסף דקמ"ל דלא צעין דעת בעלים ומוקי לה
בגינתו המשתמרת דהא בקרא שור ושה כמינ ומודה רבה בצעלי חיים דהוי עלייהו שומר שכן דלוקטניהו נגרי ברייתא ונשורא
להניא ראייה לדבריו ולא ידע שנייא דרב יוסף היה צריך לדחוק ולהעמיד בדפוסים ועוד דוקא אחר דהוי מוקי קרא לגינתו שאינה
משתמרת ואשמועינן קרא דהוי שומר חנם ולרבה אית ליה מסבא דהוי שומר חנם דלא מטי הנאה לידו ועוד (ז"ל דלקמן ה"פ
הכי דמי אי לא דלא מוטב למר כדאית ליה מפשיעה ולמר כדאית ליה בגניבה ואצידה אמאי פטור ואי דמנטרל למר כדאית ליה ולמר
כדאית ליה וכו' ושלחי האומנין (לקמן דף פא.) וסא דאמר ר"ה ישבע שאבד המשכון ויטול מעותיו ר"ע אומר אבד המשכון אבדו
מעותיו ומוקי מתני' דהלוהו על המשכון שומר שכן דלא כר"ה ומסיק דפליגי בשומר אצידה וקאמר לימא דרב יוסף תנאי היא
ופש"י דרבה ודאי תנאי היא דלא מטי סבר כר"ע אס כן משמע דאין הלכה כרבה דהוי כר"ה דשמותי הוא וגם דמתניתין לא אחיא
כוותיה וי"ל דרבה ודאי לאו תנאי היא ואפילו לר"ע משום מצוה לא הוי שומר שכן וטעמא דר"ע דאמר אבדו מעותיו כדשמואל דאפילו
בדלא שוי שיעור וחי אבדו כל מעותיו דהוי כאלו פי' שאם יאבד המשכון שאבדו מעותיו ור"ה לית ליה דשמואל אפילו שוי שיעור
וחי לא אבדו מעותיו אלא לרב יוסף כי נמי מוקי פלוגמיהו בדשמואל לא קאי ר' אליעזר כוותיה לפי מה שמדמה עתה בנמקסא מלוה
על המשכון לשומר אצידה שהוא פטור את המלוה באצידה אלא לא הוי שומר שכן וטעמא דר"ע דאמר אבדו מעותיו כדשמואל דאפילו
דלא מטי למימר דרבה לא מטי סבר כר"ע דהא בשמעתין משמע דכולהו סברי דרבה ור"ע נמי הוי שומר חנם והא דתנן פרק
שבעה הדיין (שעשית דף מד.) וסא המלוה על המשכון ואבד המשכון שחייב באצידה מה שהמשכון יתר על החוב חליצה דרבה
מבעיא לן לאוקמה באצידה בפשיעה דלא הוי ציה אלא שומר חנם דמה שנגד החוב מפקיד אפילו לא אבד בפשיעה מטעמא דשמואל
ואין זה דוקא דה"נ כי צבי גמרא מעיקרא לאוקמה פלוגמא דר"ה ור' עקיבא דשמואל או דר' יתחק ולא היה מדמה לשומר אצידה
צריך נמי לאוקמה דמחייב לשלם באצידה מה שהמשכון יתר על החוב באצידה בפשיעה דשמואל או דר' יתחק
אין לחייב המלוה באצידה המשכון אלא צמה שנגד החוב ואדרבה מפ' האומנין (לקמן דף פכ.) וסא יס' להוציא דהלכה כרבה דאי הלכה
כרב יוסף אחאי מוקי גמרא אלא מחוורתא מתניתין דלא כר"ה לוקמה באין מלוה צריך למשכון דהוי שומר שכן אפי' לר"ה ופלוגמיהו
במלוה צריך למשכון אלא ודאי משום דהלכה כרבה ואין הלכה כרב יוסף ולדידיה לא מטי לאוקמה מתניתין כר"ה ועוד ראייה מפרק המפקיד
(לקמן דף מג.) וסא דרב נחמן סבר נאנסו לא אלאמא ס"ל דבהנאה שמוחר להשתמש לא הוי אלא שומר שכן והיינו כרבה דלרב יוסף הוי
שואל ואין לומר דהכא דהוי שומר אצידה דכלא היתר תשמיש הוי שומר שכן השתא דשרי ליה לאשתמושי צה הוי שואל אבל התם דלא
מיייר באצידה משום הנאת היתר תשמיש לצד לא הוי אלא שומר שכן לא הוי כיון דבשיל היתר תשמיש לצד לא הוי אלא שומר שכן
כרב נחמן א"כ בשביל שיש לו עוד פרוטה דרב יוסף משום שמירת אצידה אין סבא שיהא לו דין שואל דאטו אס מוסיפין שכן לשומר
יהיה לו דין שואל ועוד דק"ל כרבה כר' משה ענין ומחלה וליכא למימר דוקא צמלי דבנא בחרא כדמפרש בתשובות דרב נחמן דהא
אמר פרק מי שאלחו (גיטין דף עד.) וסא ד"ה הא) והא ק"ל כרבה ולא קאמר צה דהוה משמע צה ולא צמלי אחריתא דקאמר על רבנן
ובפרק מי שהוציאוהו (עירובין דף נג.) בשמעתין דחזוק צדך ממיתצת ההלכה יותר צמה שהלכה כרבה לגבי דרב יוסף דפ"י שם רש"י
ובסדר תנאים ואמוראים פוסק דרבה ורב יוסף הלכה כרבה כר' משה ענין ומחלה וכל רבותיו שון דבשאר דברים קיטמא הלכה כרבה
אי ליכא הוכחה כרב יוסף: *לפיכך דרבי טרפון א"ה י. בשלמא לרבה דלפיכך דר"ע אשמועינן לאפוקי דרב יוסף מצינו למימר
דלפיכך דרבי טרפון משום לפיכך דר"ע אי נמי גס לפיכך דר"ע אחי למידק נמי דדוקא משום דמוחר להשתמש חייב אבל אסור
לשתמש פ' זר לאפוקי דרב יוסף אבל לרב יוסף מאי לפיכך וקשה דמאי צעי מאי לפיכך הלא חדוש גדול השמיענו דמעיקרא אמרין
דכתיב שם זר לאשתמש לא הוי אלא שומר שכן ולא כשואל דהא אבדו קתני דמשמע פסא אצידה צלז אונס והשתא מבעי לן למימר
המתנת היתר תשמיש הוי כשואל ואבדו היינו שטבע ספיתו צים ועוד בדפדוק המפקיד (לקמן דף מג.) וסא אנטרין מתני'
לא אשמועינן דמתנת היתר תשמיש הוי שומר שכן לרב נחמן דאמר נאנסו לא גבי מפקיד מעות אלא (א) חנוני דקתני כרורים
לא ישתמש צה לפיכך אבדו אינו חייב והא מלתא דפשיעה היא דלוינו חייב באצידה כיון דשומר חנם הוא אלא חלף סופא
אנטריתא ליה לאשמועינן דמוחרין להשתמש בהן לפיכך אס אבדו חייב באחריותן והוי שומר שכן לרב נחמן דאמר נאנסו לא
וכיון דאפילו למיחוי שומר שכן מתנת היתר תשמיש אנטרין לאשמועינן כ"ש הכא דאמר דהוי שואל דלאו מלתא דפשיעה הוא
דאנטרין שפיר לאשמועינן אלא י"ל דלאו קושא הוא אלא פירושא בעלמא הוא:

משכרו אלא דבר מועט
שהרי נוחה ואין בה טורח,
ולי ממלאכתו, וכוליה אגרא

אלו מציאות פרק שני בבא מציעא

לב.

עין משפט
נר מצוה

חרי מנו חלתא. שנים מן השלשה יצאו ויעידו לומר שלשה היינו: אם יש שם ב"ד. וסתם ב"ד שלשה. אלמא אין כח להפקיד ממון זה אלא זה בפחות משלשה: גילוי מילתא. שידעו שחלקי נשות: אלמנה. הניזונות מנכסי יתומים מוכרת למונות: שלא ב"ד.

ובלנדר שירא שנים שלא תמכור בזול: **מתני'** מלאה ברפת. בגמרא מפרש מאי אלטרד: היסה בנים הקבירות. והוא כהן: או שאמר לו אל פטור. והוא במקום שהוא מותר לילך שם: סלך וישב לו. הצעלים: אבל לא לטעון. בגמרא מפרש: **גמ'** רפת שאמרו. שנינו במשנתנו עסקין כשאניה מתה את הבהמה שבתוכה להיות צורחת ויואלת: ואינה משפמרת. שאניה נעולה ואם באת ללאת יולאה: מעייל לגואי. כדאמרין לעיל (דף 65). לגיטו ולחורבתו מנין: צרישא גרסינן והוא שטומדס נחוק לחסום בקיפא גרסינן והוא שטומדס חוק לפסוס: אני ה'.

א"ע שאלמתי לך ירא את אבך איך איך אדון לשיכס ואם אמר לך אבך עזבו על דרכי לחלל שבת אל תשמע לו: הוה אמינא לייסא ליש. דלמי עשה דיכור ודחי לא תעשה דלא מוכל להמעלס: אנדיה עשה ולא תעשה היא השז תשינס לא מוכל להמעלס: הוקש כבודס. בגמרא שוה כנד את אבך כנד את ה' מהו: דליס ביה חסרון כיס. אם לא יטעון: פריקה חיס בה חסרון כיס. שהבהמה נשכרת תחת משאה: לומר לך פריקה כחנס. אבל טעניה לא נלטיית אלל בשכר ה' הלכך אי לא כנס פריקה ואלמא מק"ו מטעניה הוה אמינא דיו לנא מן הדיו להיות כדון מה טעניה בשכר אף פריקה בשכר: לא מסיימי קראי. חמשתעות טעניה הלכך אי לא כתיב חד הוה אמינא לפריקה אמת: רוכס פסס משאל. משמע שזרץ לפרוק: דרמו אינסו וטעונייהו באורחא. אף המשא מוטל על הקרקע שזרץ לטעון: מדברי

אלמנה מוכרת שלא בב"ד. וא"ת הסם משום חילא או משום שלל מתוכה ב"ד כדמפרש באלמנה ניזונה (במכות דף 15: וס) וי"ל דס"ל כיון דאלמנה מוכרת א"ע"ג דאניה שלה שלל ב"ד משום חילא ה"נ שותף יטול את שלו שלל ב"ד א"ע"ג דליכא

טעם דחילא: ב"ת דין הדיוטות. וא"ת והאמרין התם (דף 74: וס) אלמנה ששמה לעצמה לא עשהה ולא כלום דאמרין לה מאן שם לך הלל מוכר ע"פ ב"ד הדיוטות וי"ל כיון שלוקחת לעצמה נראה לעולם שמעכבת מנכסי יתומים בידה א"ע"פ שיש ב"ד הדיוטות כיון דליכא מומחין אכל כשמוכרת לאחרים אין נראה שמעכבת משלהם שהרי לא עכבה כלום וא"ת ומ"ש דאלמנה מוכרת לאחרים שלא ב"ד וב"ד יכולה לעכב אפי' לעצמה מדלאמרין התם דא"ל מאן שם לך משמע דב"ד יכולה לשום וקאמר נמי התם ההוא גברא דלפקידו גביה כסתא דיתמי אול שמה לנפשיה בת' וחי לסקוף איקור כי אמת לקמיה דרבי א"ל מאן שם לך משמע דב"ד יכול לשום ולקמן בפרק המפקיד (דף 74: וס) תמן המפקיד פירות אכל חזירו והרקיבו כו' עושה להם תקנה ומוכרין ב"ד וכשהוא מוכרין מוכרין לאחרים ואין מוכרין לעצמו כיונא דו גבאי נדקא פורטין לאחרים ואין פורטין לעצמם דאפילו ב"ד מוכרין לאחרים ואין מוכרין לעצמם ושלל ב"ד אין מוכרין אפילו לאחרים וליכא למימר הא דאמר ומוכרים לאחרים ב"ד היינו ברשות ב"ד אכל אי ידעי ב"ד השומא יכול לעכב לעצמו דצירושלמי מסיק על ההוא מעשה דרבי יוחנן חקוקא דמיייתי פ"ק דפסחים (דף 74: וס) א"ל לך ומוכרס ב"ד אלמא א"ע"פ שנתן לו רשות היה נרץ למוכרס ב"ד וי"ל דמוכרת שלא ב"ד משום חילא יוגבי כסתא דיתמי נמי דיכול לעכב לעצמו ב"ד מניין למימר דהיינו דוקא דיעבד דמשום חסד לא מהדרין עובדא א"נ דגבי יתמי ב"ד עצמם הם מפקדין ולכן יכול לעכב לעצמו על פיהם אבל פקדון של אחרים אינו יכול לעכב לעצמו על פי ב"ד: כבד את ה' מהונך. הא דנקט קרא דדברי קבלה ולא נקט קרא דאיש אמו ואציו מיראו וכתיב את ה' אלהיך מירא משום דמיא לא חמיי קרא דכנוד:

מדברי

תורה אור השלם

- 1 כי תראה חמור שנאמר רבץ החמור משאו ודחית מעבד לו עוב תעבד עמו: שמות 22: 2 איש אמו ואביו תיראה ואת שבתותי תשמור אני יי אלהיכם: ויקרא 20: 3 כבוד את אבך ואת אבך למען יארכו ימך: על אלהיך אשר יי אלהיך נתן לך: שמות 20: 4 כבוד את יי מהונך ומראשית כל תבואתך: משלי 3: 5 לא תראה את חמור אחיך או שורו נפלים בדרך והתעלמת מהם חקם תקים עמו: דברים 5: 16

הגהות הב"ח

- (6) גמ' אכל הכהן דרבי שקל: (3) שם א"י ה' אלהיכם טולס:

גילוי הש"ס

רש"י ד"ה חופר וכו' הלכך אי לא כתיב כתיב מנין זה כנס רש"י ב"ד דף 1 ע"פ ד"ה שיעור:

רבינו הגנאל

קמיה חלתא. אמר ליה רב ספרא מנא לך [ואן] אמר ליה דתנן איש יש שם ב"ד מתנה בפני ב"ד אמר ליה מי דמי התם אפיקי מהכא הוא ובעי ב"ד אבל אביו דרבי שקלי בתרי סגי ליה תדע דתני אלמנה מוכרת שלא בב"ד ואסיק' משמיה רבנן נחמן ביהאי דאניה צריכה ב"ד מומחה אבל צריכה (אפי') ב"ד הדיוטות: מתני' מצאה ברפת וכו' עד אמר לו אביו היטמא או לא תיר: תחור לא ישמע לו: תיר מנין שאם אמר לו אביו היטמא או אל תחור: שלא ישמע לו לבטל את המצוה שנאמר איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמור: כולכם חיהוה' כבודי א"ע"פ שהזהירך בכיבוד ואם לא יאמרו לך חלל שבת אל תשמע להן: אלא ואת שבתותי תשמור וכן ככל המצות. ומקטין שם ככל

קעא א ב מ"י פ"ו מה"ל אבות הל' יג (ופ"ח הל' ט) סמג עשין מה טו"ש"ע אה"ע ס"י קב ספיק ג: קעב ג מ"י פט"ו מה"ל אברהם הל' ה סמג עשין עד טו"ש"ע ח"מ ס"י דסא ספיק ג: קעג ד מ"י פ"ח ס"ס הלכה יח ופ"יג מהלכות קולא הלכה ג סמג שם טו"ש"ע ח"מ ס"י רעב ספיק ג: קעד ה מ"י פ"ח מה"ל אברהם הל' יט ופ"ו מהלכות ממרים הל' יג סמג שם ופ"י טו"ש"ע ח"מ ס"י רעב ספיק ג: קעו ז ח"מ שם הל' ח טו"ש"ע ס"ס פ"ז: קעז ח מ"י פט"ו מה"ל אברהם הל' ט סמג עשין עד טו"ש"ע ח"מ ס"י רעב ספיק ג: קעח ט מ"י פ"ח ס"ס סג"ה: כ [מ"י] פ"ו מה"ל ממרים הל' ט סמג קעט ל מ"י פ"ח מה"ל רחל הל' ז סמג עשין פה טו"ש"ע ח"מ ס"י רעב ספיק ג:

מוסף רש"י

שאם אמר לו אביו לכה! היטמא. בנות הקבירות לנשים אברהם, או שהיתה עומדת בחזק ואמר לו אל תחור (יבמות 11). שנאמר איש אמו ואביו תיראו וגו'. וילפין ללו דעומדה וליא דשכנת אברהם מלאי דשבת (ו"ס).

רבינו הגנאל

דכתב רחמנא הכי הא לא הכי הוה אמינא אם יאמר לו אל תשיב ישמע לו אמאי הוא כיבוד אב ואם עשה הוא שנאמר כבוד את אבך והשבה היא עשה שנאמר השב תשיבם לאחריך ולא תעשה שנאמר לא תוכל להתעלם ולא אחי עשה ודחה לא תעשה ועשה ופרקינן מהו דתימא הואיל ואיתקיש כיבוד אב ואם לכיבוד המקום שנאמר כבוד את ה' מהונך אימא נציית ליה לאבהו קמ"ל דלא: חייב לטעון ולפרוק אפי' ק' פעמים שנאמר עוב תעבד עמו. פי' פריקה אית בה חסרון כיס שאם לא תפרקה מותו בהמה תחת משאה טעניה אין בה חסרון כיס דליכא חששא למיתא בהמה. ישב לו בעל בהמה ואמר לו מצוה עילך לפרוק את תוצה לפרוק פרוק פטור שנאמר עמו. היה בעל בהמה זקן או חולה חייב. מצוה מן התורה

מדברי

לבן יצרו. וא"ת כיון דנערי פ
יצרו וי"ל וא' דלא מיירי ב

הבעל דהוו הפירות שלו והריצין פי' שאל מן האשה וממה ויטל
לבעל מהו דאפילו אם ממנה לומר שטלם לניסין קנה כפילה משום
וינחמה לדאבוקין אבל בעל לא חייש לנחומה דאשה ולישנא דמעבשו
אשה אינה חסה על בעלה וכן אשה שאחלה וממה ויטלם בעל אפי'
ואם מפקיד מקני לבעל לניי נפקד משום דרדיחם להו משום אבוקין
אבל לא מקני להו לבעל משום אשמו שמההו:

שמוא יוציא ה"ה הפקדון. פירש רש"י ויפקלנו לעדות ולשבויה
וקשה לר"מ דכל שכן שישבע הלוה שהוא ידקדק יותר
לישבע בנאמח דכל שאלא ויפקלנו המלוה וכי עבדין תקנה לרמאי'
ואפי' שישבע בנאמח ויפיק מאי פריך בסמוך כי משתבע מלוה לא
שכן ע"הרשע בשבועתו ונראה לרבינו חס פירוש רבינו מנחם לא
אחרי כן שהמלוה יוציא את הפקדון אבל כי רמיין לה על המלוה
בפרק כל הנשבעין (שנועם דף מד:) ושם ד"ה ואילו עם הנשבעין ונוט'
יט: ושם גבי אלו מעניקין להם יש לומר דלא חשיב הכס אלא אר'
שלם בביתו ומתקוטטו ויאל חבול שהוא חבול וכן בחנוני אינו ילישם
לישבע אלא טורח ופועלו ומאפי' טעמא נמי בנזוילא הולאחט ע'
(שם) ליעב כמה הוילא ויטול דאין הולאחט יודעת כמה הוילא בעלה
לישבע דקיס ליה טפי ממלוה אף שלא רלו חכמים גזירה שמה י'

[illegible]

(א) צ"ל טעמא דנפלה הא כי'.

רבינו חננאל (המשך)
הינין אוריש דמתי' דהנין
ספון יבמות זול אחד מהן
ואינו יודע אי זה מהן
הוא ספון גזילה וספון
המספר דבר י' וספון
זכר' אלאה מספיקא
מפקינן ממנו. ואסיק'
דמתי' האם יומדו י'
ספון באומר לעשוס'
גזילה לאחד מכם מהן
ואינו יודע עלי מהן שנות'
לוק י' ולוק י' ש"מ מתי'
האדא י' ספון האם י'
האדא י' וספון האם גבי'
זול אחד מה' גזולתינ'
אוהו [ספון שנותי' דהני'
בינין ואומר לדי' מה' הני'
מיתת לעשוס' מי מכם
זכר' יהי' שלו י' שמי'
אבל האב' במשנותי'
כבא לצאת ידי שמי'
דקתי' שיהיה מפי עצמי'
ואין תובעין אוהו אלא
אין (אמר) [אמרנין אלא'
אין לך דרך לצאת
אם עזיבא אלא אם
תתן לוק י' ולוק י'

והאמר רבא הבל מוריס בשנים שהפקירו אצל רועה. פס"י
זה טלה אחד וזה שני טלאים שמנית ציניהם ומסתלק
ההמס כשני כריכות וניהו אפי' הפקירו זה בפני זה דדבר הנראה
ממי הניא אחד ומי הניא שנים אבל צמעות לא הייה לו להבחין
בין לרור גדול לרור קטן וקשה דמנתי' מסתמא מיירי אפילו זה
הפקיר מאחסי צב' כיוסין זה מנה בנים אחד ימו לזמא מיירי
דבא צב' שהפקירו שני טלאים זה כחוש וזה שמן דהוי צמעות
דלא הוה ליה למידק אי נמי בשנים שהפקירו שני טלאים ומת
אחד מהם וכל אחד אומר שהמת של חצירו דכי האי גוונא מיירי
ממיתוין דהמס צפרק שני דצבורות (דף ק"ו) אלא יש לומר
לדפי' הפקירו טלאים זה בפני זה הוה ליה למידק דלא שיך
למיירי אמון לא קפדימון משום דלא יוכלו לתקן דלפי' הפקירו
זה שלא בפני זה ידאח חצירו הטלאים כשהולכים בצרעה ושואל
של מי הם אבל צמעות שהיה יכול להפקיד שלא בפני חצירו
יכול הפקיד לומר אמון לא קפדימון כל שכן דלא הוה לי למידק:
שלא מדעתו. לאו דוקא דלא מדעתו אלא כלומר שלא
בראייתו דלא רועה שהסתא לא הוה ליה למידק:
שמא

מורידין ורבנן סברי אין מורידין:
ה"ג

[illegible]

[illegible]

לומר דף שליוחות יד אינה צריכה חסרון. וא"ת התינה שומר שכן דליתר קרא להכי אלא בשומר חנם מנ"ל אי משומר שכן מה לשומר שכן שכן חייב בגנבה ואבדה וי"ל כיון דשליחות יד חייב בתרומתו אין זה אלא גילוי מילתא למילף דין של זה בזה: **קרנא בלא שבועה**. וא"ת ורבי יוחנן ור' אלעזר דלית להו

א [ממי] פ"ד מהל' שאלה הלכה ב':
ב [ממי] פ"ד מהל' שאלה הלכה ב':
ג [ממי] פ"ד מהל' שאלה הלכה ב':
ד [ממי] פ"ד מהל' שאלה הלכה ב':
ה [ממי] פ"ד מהל' שאלה הלכה ב':
ו [ממי] פ"ד מהל' שאלה הלכה ב':
ז [ממי] פ"ד מהל' שאלה הלכה ב':
ח [ממי] פ"ד מהל' שאלה הלכה ב':
ט [ממי] פ"ד מהל' שאלה הלכה ב':
י [ממי] פ"ד מהל' שאלה הלכה ב':

(א) ולקמן דף כ"ק טז.
(ב) כ"ק סג. (ג) שמואל (ד) כ"ק סג. (ה) כ"ק סג. (ו) כ"ק סג. (ז) כ"ק סג. (ח) כ"ק סג. (ט) כ"ק סג. (י) כ"ק סג.

תורה אור השלם
אם לא יקרא הגב ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא שלח ידו במלאכת העדה: שמות כב ו

הנהגות הב"ח
(א) גבי חמץ היא משום דלית: (ב) שם דשלח זה יד:

מוסף רש"י
ונקרב וגו' לשבועה. שכן שטותו וגו' מצות האש ישבע שנגנבה ויפטר (כ"ק סג.) או אינו אלא לדין. לפרשן, דשומר חנם שטותו נגנבה ישלם. דהאי קרא בשומר חנם מבי' דלמארי' דהשואל ושטותו קרנא בלא שבועה עדיפא מכפילא בשבועה. דכפל אינו בשומר עד שבעה לשקר שנגנבה הימנו, ואח"כ בלא עדים, הלכך קנסא משום שבעה הוא דקנסיה רחמנא (שם טז.)

ואני אומר. ר' יוחנן פליג אדרבי יוסי בן נהוראי רביה ואמר אף היא לזורק נאמרה. ולוי ס"ל כרבי יוסי בן נהוראי למידרש מיינה דאין לריכה חסרון דאי מקרא קמא לא מוסק אדעתין לחייבה עד דמחמר ליה: בשומר חנם נאמר ונקרב בעל הבית וגו' (א) בשומר שכן כחיד שבעת ה' תהיה וגו' (א) ואמרין דהשואל (ולקמן דף טז) פרשה ראשונה נאמרה בשומר חנם שניה בשומר שכן וכחיד בתרומתו אם לא שלח הא אם שלח נחמייב בדברים שהוא פטור עליהם כגון שומר חנם בין בגנבה בין באונסין דמדשלח זה יד קנסא וקמה דרשואו ושומר שכן פטור בנת או נשכר או נשכר דהיינו אונסין: שומר חנם שפטור כל זמן שלא שלח זה יד דכתיב אם לא ימלא הגב ונקרב בעה"ב (א) דנשבע שלא שלח זה יד ולא פשע בשמירתו ופטור דלמארי' לקמן בשמעתין דהאי ונקרב שבעה הוא: שומר שכן שחייב בגנבה ואבדה. דפרשה שניה זו נאמרה וכתיב זה אם גנב יגנב כו' (א) לא ג"ש. שאם שלח זה יד חייב באונסין: דא ודא אחת היא. כמשמעה של זו כך משמעה של זו לפי שמתיבה הוצרכו ואין כאן מקרא יתר: מאי דא ודא אחת היא. למה שמתיב שזית הלא לא הוצרכה השניה: שומר חנם שפטור עלאנו כעטנה גנב. כלומר גנב גנבה ממני ונאזר עדים שהיא אלא משלם משלומי כפל דכתיב אם לא ימלא הגב וגו' (א) ודרשין דבבא קמא (דף סג.) אם לא ימלא כמה שאמר אלא שהוא עמנו גנבו מה כתיב אחריו אשר ירשעון אלהים ישלם שנים. אבל שומר שכן אינו משלם כפל שאל טען נגנבה משלם קרן שהרי הוא חייב בגניבה וטענה אחרת אינה מביאה אותו לדין כפל: קרנא בלא שבועה עדיפא מכפילא בשבועה. שומר שומר שכן שחייב צדקן עד שלא נשבע לשקר צדקוס שומר חנם שפטור דהיינו גניבה משומר חנם משלם כפל ומדה זו אינה אלא לאחר שנשבע לשקר שנגנבה ונאזר עדים שהוא גנבה דכי אחרני כפל בטעות טענה גנב לאחר שבעה אחרני דלמארי' בשמעתין: רבא אומר. אפילו לרבי אלעזר נמי אמאי דלא חייבא כו': וחסיה משאל. שחייבו הכתוב באונסין דשכיל שכל הנאה שלו ושולח יד נמי כל הנאה שלו: (א) ומה (שואל) שבעה עטלים. שאל זה יד לעשות מלאכתו חייב באונסין: שומר חנם שומר שכן. השולחין יד שעושין מלאכתן שלא לדעת בעלים לא כ"ש דחייב שוב באונסיה: למה נאמרה. בשמיהן: חדא לומר לך שליוחות יד אינה לריכה חסרון: ואידך. האמורה בשומר שכן שלח האמר דיו לכא כו'. אם לא נאמרה שזא שומרין ולמדה משאל הייתי אומר דיו לשליחות יד דשומרין שזא מדיו שואל להיות כמדון: מה שואל. אם בעליו עמו כתיב לא ישלם אונסין אף שומרין ששלחו יד אם בעליו עמו יפטר כתב קרא יתירא לחייבו אפילו בצעלים וגלי רחמנא בחדא והוא הדין בצלוח: לשבועה. והכי קאמר אם לא ימלא כמה שאמר שנגנבה אלא הוא גנבה והוא כבר נקרב אל הדיינין לשבועה ונשבע לשקר ואח"כ בלא עדים אשכח ירשעון הדיינין ישלם כפל: אשה אומר. קרייה חנם שבעה או אינו אלא קרייה לדין שמעשה שטותו כד"ד נגנבה אע"פ שלא נשבע ישלם כפל אם בלא עדים: נאמר שליוחות יד למטה. אלא שומר שכן שבעת ה' תהיה בין שניהם אם לא שלח: ונאמר שליוחות יד למטה. ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא שלח: אף כאלו לשבועה. למדנו שאין משלמין כפל ע"י טענה גנב אלא לאחר שבעה וגם למדנו שפטור מנגנבה ואבדה בשבועה: מתני'

ואני אומר אינה משונה ומאי משונה לא תאמר שליוחות יד בשומר שכן ותיתי משומר חנם ומה שומר חנם שפטור בגנבה ואבדה שלח בה יד חייב שומר שכן שחייב בגנבה ואבדה לא כל שכן למאי הלכתא כתביננה רחמנא לומר לך שליוחות יד אינה צריכה חסרון ואני אומר אינה משונה כר' אלעזר דאמר דא ודא אחת היא מאי דא ודא אחת (א) משום דאיכא למפרך מה לשומר חנם שכן משלם תשלומי כפל בטוען טענה גנב ומאן דלא פריך סבר "קרנא בלא שבועה עדיפא מכפילא בשבועה רבא אומר לא תאמר שליוחות יד לא בשומר חנם ולא בשומר שכן ותיתי משואל ומה שואל דלדעת בעלים קא עביד (א) "שלח בה יד חייב שומר חנם ושומר שכן לא כל שכן למה נאמר חדא לומר לך שליוחות יד אין צריכה חסרון ואידך שלא תאמר דיו לבא מן הדין להיות כגדון מה שואל בבעלים פטור אף שומר חנם ושומר שכן בבעלים פטור ולמאן דאמר שליוחות יד צריכה חסרון הני תרתי שליוחות יד למה לי חדא שלא תאמר דיו לבא מן הדין להיות כגדון ואידך לכרתניא (א) ונקרב בעל הבית אל האלהים לשבועה אתה אומר לשבועה או אינו אלא לדין נאמרה שליוחות יד למטה ונאמרה שליוחות יד למעלה מה להלן לשבועה אף כאן לשבועה: מתני'

בשבועה ומתה כו' אדרבה היא הנותנת דמפני שהוא חמור פטור זו הגנבה כדי לחייבו דכפל ולפי מה דפרישית אחי שפיר וא"ת לר' יוחנן דסבר כהו דמכפל ענדין פירכא וגם סבר רב יוסף דפרק הכונס (נ"ק דף טז) ושם גבי שומר אבדה לר' יוחנן דלמסטי מוזיין גנב הוא אם כן גנבה ואבדה בשואל מנ"ל דכי פריך דהשואל מה לשומר שכן שכן משלם כפל בלמסטי מוזיין (א) ומשני למסטי מוזיין גולן הוא איבעית אימא קרנא בלא שבועה עדיפא וי"ל דלר' יוחנן נפקא ליה מוכי יסאל וי"י מוסקי על ענין ראשון וכה"ג יליף ה"ס לענין פטור בצעלים ואע"ג דרבי יוסי כרבי נהוראי הוא תנא וסבר דקרנא עדיפא וכן ברייתא דהשואל (ולקמן דף טז) סבר דקרנא עדיפא או למסטי מוזיין גולן הוא ור' יוחנן פליג בתרומתו הא לא קשיא דר' יוחנן סבר כתנא דהכונס (כ"ק דף טז) דקאמר לא אם אמרת בשומר חנם שכן משלם כפל לכך שלח זה יד חייב דקאי אמילתיה דרבי יוסי ב' נהוראי:

(א) כהנא דל"ל פטור מאונסין.

רבא אומר דא תיבא שליוחות יד כו'. פרש"י דסבר אפילו כרבי אלעזר ואין להקשות לפירושו הא דקאמר ואידך שלא תאמר דיו והא תרומתו לריכיה לריכה חסרון לר' אלעזר דהא לא יליף שומר שכן משומר חנם דהא כהי פריך ולמ"ד (א) [שליוחות יד] לריכה חסרון תרתי למה לי ולדידיה לא ילפינן חד מחבריה אפילו הכי לא מוקמינן תרומתו לרבי יוסי משום כדפ"ל דכיון דשליחות יד חייב בתרומתו גלוי מילתא בעלמא למילף דין של זה בזה ועוד יש לומר דרבא בל פרש דהא דאמר ר"א דא ודא אחת היא לא שפיריה לרבי לגופייהו דלמארי' אלא שפיריה מיותרין דגמר להו משואל וסבר רבא קרנא עדיפא ושפיר גמר שומר שכן משומר חנם לכולי עלמא זה מזה מיהו ברייתא דהכונס (שם) סברה ללא ילפינן זה מזה דקמיני לא אם אמרת בשומר חנם כו': **חדא אומר** [דף שליוחות יד] אין צריכה חסרון. וא"ת ויליף משואל דלריכה חסרון דמשתע משיכה חייב באונסיה וי"ל דסבר אפילו כרבי קורדוס מחבירו כ"ש שומרין שמוסכין להשתמש שלא מדעת בעלים שחייבים וי"ל בשואל דין הוא כיון דמושק לדעת בעלים חשיב כאילו נשתמש בה לדעת כן שאלה ולא לזקמה כפילתא אלא שלא לדעת אינו חשיב כאילו כבר נשתמש בשביל משיכה לבדה לכך לא ילפינן משואל אלא משיכה שיש בה חסרון: **חדא** דרבי וחדא דברתניא. ולמ"ד נמי אינה לריכה חסרון דלריכיה תרומתו יליף שפיר ג"ש דלכתניא לפי שיש כל כך מצינו בזה כמו בזה אם לא שלח ידו במלאכת רעהו:

המפקיד פרק שלישי בבא מציעא

מד.

עין משפט
נר מצוה

- (א) וקדושין (מכילתא)
- (ב) נבחרים ויהושע (ג)
- זה הכלל וכן נזכר ע"י
- (ד) וקדושין (מכילתא)
- (ה) וקדושין (מכילתא)
- (ו) וקדושין (מכילתא)
- (ז) וקדושין (מכילתא)
- (ח) וקדושין (מכילתא)
- (ט) וקדושין (מכילתא)
- (י) וקדושין (מכילתא)

תורה אור השלם

1 על כל דבר פשע על שור על חמור על שור על שקמה על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה עד האלהים ויאמר דבר שניהם אשר ירשיעו אלהים ושלש שנים לרעה: שמונת כ"ח 2 אם לא ימצא הגנב וקרב בעל הבית אל האלדים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו: שמונת כ"ב

הגהות הגר"א

[א] בספנה (וה הכלל) חל"מ:

לעני רש"י

פולדון. מחבת. לפני שהוטבעו בה צורת מטבע. קרי"ץ [קרי"ץ]. חרט (לביטות המטבע).

מוסף רש"י

על כל דבר פשע. במה אם לא שלח ידו חמור (קדושין מכילתא). שחייב על המחשבה. או על הדבור. שאם אמר או חשב לשלוח ידו חמור. הרי הוא נכשמו. כמאמר שם ואלו להחמיר בכל אונסין שיעלו בו. אפילו היו שומר חנם שלא היה חייב עד עשוי אלא בפשיעה (שם). וזו: הן מחשבה הולאת דבור נפיה הוה. דאי לא מיליאו נפיה מחשבתו למאי נחייב לה (משנות בבא). אין לי. שנחמיר באונסין בשלמות יד אלא בזמן ששלח ידו. הוה עלמו (קדושין מכילתא). הדרן עלך המפקיד

גמ' אמר לעבדו. ששלח יד וכן עשה: מנין. שהוא חייב: לא שנו. דהיכא דנטל ולא הגביה כל החצית פטור: אלא נשכרה. דאונס הוא והרי לא קנאה שיתחייב באונסין: אבל החמירה. פשיעה היא ומזיק בידים הוא דנשכר

יין להחמיר בכלי חסר: גירי דידם אהנו לה. חלים שלו גרמו לה להחמיר: דניחא ליה דמיסוי כולה כסין בסים ולא רביעיים. שמשמר אומה רביעית ולא תחמיר ולעולם שליחות יד דבדר אחר נריכה חסרון והטול פקדון ומגביהו על מנת לשלוח בו יד כל זמן שלא חסרו אינו מתחייב בהגבתו הכולל ולא נטלו ע"מ לגזול את כולו אלא לשלוח בו יד ושליחות יד צלח חסרון לימיה צלח יין שאינו משמחר אלא בכלי מלא הוה ליה כמי שנטל והניחו עם השאר להשמר ונעשה שואל על כל שאר החצית: סגביה ארנקי ליטול דינר. ולא נטל לשמואל מהו: אבל זוזא מיטער. לצדו ולא ניחא ליה דלהוי אינן בסים להאי ולא הוי כנטול ומניח: שאני נטירופא דארנקי. כיס מלא נראה ומשמחר ואין נוח להיות נאכזר כדינר יחיד:

הדרן עלך המפקיד

הזהב קונה את הכסף. הלוך דנינר וזה טעמים דינרי כסף ונתן לו דינר וזה משיכת הוזהב קונה את הכסף לצעל הוזהב ונתחייב לו זה משקיבל דינרי וזה לתת לו דינרי הכסף ואינו יכול לחזור בו. אבל הכסף אינו קונה את הוזהב שאם נתן לו דינרי הכסף תמילה לא קנה ויכולין שניהם לחזור דמטבע כסף הוי מעות משום דמריפי לנתן צהולא ודינר וזה אינו אלא כשאר מטלטלין ופירות ומעות אינן קונות עד שימשוך המטלטלין אבל משיכת המטלטלין קונה ואין אחד מהם יכול לחזור בו. ובגמ' (1) מפרש טעמא איכא דיליף משיכה מן התורה ואיכא דמוקי לה בתקנתא דרבנן: הנחושא. פרוטות של נחושא: קונה את הכסף. דינרין של כסף או כל מטבע של כסף כולן טעם אחד להם מי טעבצו חשוב לטבצו הוי מעות ואינו קונה ומי שאין טבצו חשוב וחרף הוי כפירות ומשיכתן הוה קיום דכר: מעות הרעות. שנפסלו: אסימון. שאין עליו צורה פלדון צלע"ז וזוים עגולין ומוכנים לצור עליהם את הצורה כמותם שקורין קרי"ץ: כל המטלטלין קונין זה את זה. בין בתורת חליפין שהחליף אלו באלו כיון שמשך האחד קנה חבירו את שלו בין בתורת דמים כמנה תמן לי את שלך ככך וכך זה חחר ואומר לו בכמה תמן לי שלך ככך וכך ונתתני ומשך האחד נתקיימו הדברים. והאי כל לאתויי אפי' כס מלא מעות כסין מלא מעות כריש לקיש כגמרא: יכול לפזור בו. זה זה: כל שסכסך בידו בו. פליג אדרבא דאמרי נתן לו מעות יכול לחזור בו אפילו לוקח ואחא ר"ש למימר מוכר שהכל בידו הוא דיכול לחזור בו אבל לוקח אין יכול לחזור בו. ובגמ' (2) מפרש טעמא: גמ' דמריף

הזהב. הנחושא קונה את הכסף. דמסגי פריטי מריפין טפי (3) (מכספא) הוה פירא משום דאיכא אתרא דלא מסגי דאמר בגמרא (עמוד ג) אך תימנה אמאי אינטרין למימני דמעות הרעות שנפסלו דמקרו פירי השתא נחשת דסגי טונא הוי פירי כל שכן מעות שנפסלו ומו דכל המטלטלים קונין זה את זה מוקי בגמ' (4) במעות חד פסלמו מלכות וחד פסלמו מדירה כל שכן דמעות שנפסלו דמקרו פירי לגבי כסף לכך נראה דמעות הרעות היינו שיואלות קלח ואסימון אינטרין לפרש"י דמפרש אסימון הוי שעשוי כמקון המטבע היואלות צעיר ואין חסר רק צורה אשמועינן דאפילו הכי הוי פירי אע"ג דאינו חסר כ"א מעט דבדר מועט יטביעו הרבה מהם ולרבינו תם דמפרש אסימון שיש עליו צורה ואינה יואלה צהולא צ"ל שיואלות דיוחק אך לא כל כך דיוחק כמו מעות הרעות ומטלטלין קונין מטבע אשמועינן דקונין אפילו מטבע כמו מעות הרעות ואסימון דמקרי פירי לגבי כסףא ולגבי מטלטלין מקרי טבעא:

אסימון. פרש"י שאין בו צורה כלל וקשה לרבינו תם דנפרק במה אשה (שם דף סה). ושם ד"ה לעבדו אמרו יואלן צלע"ז שאל גבי הצניח אי משום צורתא לעבדו ליה פולסא משמע דפולסא יש עליו צורה ובגמרא מפרש לקמן (5) מאי אסימון פולסא ו"ל לפרש"י דכל דבר שאינו כמקונו קרי אסימון או שאין בו צורה או שיש בו צורה שאינה חשונה וז"ל מה בין אסימון שאין עליו צורה למעות הניתנין לקנין צניח המרחץ דאמרי' בגמ' (6) (שם) וזוין רבי דוסא דאמר מחללין על אסימון מודה שאין מחללין על מעות הניתנין בו' ויש לומר דאסימון הם מעות שנעשו ברוחצ ונעבדו ונמשקל המטבע היואל צעיר ודבדר מועט יטביעו הרבה מהם ולכן מחללין על אסימון ור"ת מפרש דאסימון יש צה צורה ואינה יואלה צהולא וז"ל בגמרא קאמר רבי דוסא דאמר מחללין על אסימון ורבי ישמעאל אמרו דבר אחד דמאי וצרת הכסף לרבות כל ר"ע אומר לרבות דבר שיש בו צורה משמע דרבי ישמעאל לא צעי צורה ואסימון יש בו צורה וא"כ האך אמרו דבר אחד ויש לומר לרבות כל דבר הננצר ציד אע"פ שאינו יואל צהולא אך שיהיה בו צורה כל דהו ור"ע צעי צורה חשונה שחלף צהולא אך יואלה לגמרי לא צעי מדאינטרין לרבינו ולפ"י רש"י אמר שפיר: נעשה

רבינו חננאל

אין לי אלא הוא אמר לעבדו או לשלוחו ושליחו בו יד מניין חל"ל על כל דבר פשע אפי' בדיבור חייב וקיימא לן כב"ה רבי' במקום ב"ה אינה משונה. היטה את החבית ונטל מנה רביעית ונשברה אינו משלם אלא (ורבינו) פ"י כיון שהיטה את החבית ונטל ממנה רביעית והושיבה כמו שהיטה וישבת ואחר כך נשברה ודוקא היטה ולא טילסלה ולא נטלה הוא שמשלם הרביעית בלבד דוקא נשברה אבל החמירה משלם כולה שהוא גרם לה להחמיר שכל מה שהוה מילאיה אינה מחמיר ואם מפחית מעט ממנה מהמרת להחמיר. וזה פ"י גיירה דידה אהנו ליה. הגביה ונטל ממנה רביעית ונשברה משלם כולה. אוקמה שמואל כיון שהגביה ליטול ממנה אפי' שלא נטל משלם כולה דניחא ליה ויתיהירי הא חבית כולה בסים לרביעית זו כי בהיות זו הרביעית בתוך החבית משמחרת ואינה מפגינה טעמה ולא ריחה. אבל המגביה ארנקי ליטול ממנה דינו דלא נטל ונגנב או נאבד עלתה בחיקו:

הדרן עלך המפקיד

הזהב קונה את הכסף והכסף קונה את הזהב. כן היה רבי שונה בקונותו מאי טעמא אידי דכסף הוה חרף הרי טיבא דהבא דליתיה חרף הרי פירא. וקני ליה פירא לטיבא וכן הלכה.

קן א מ"י פ"ג מה' גולה כל יל טוש"ע ח"מ ס"י דלצ סעי' ה: קח ב מ"י שם ה"י יג סג עשין עג טוש"ע ח"מ שם סעי' ג: קכג ג מ"י שם הלכה יג ועשין בהשגות ובמגיד משנה טוש"ע שם סעי' ג: א ה מ"י פ"ו מה' סג ה' מ"י פ"ו מה' עשין פ"ג טוש"ע ח"מ ס"י רב סעי' ד: ב מ"י שם טוש"ע שם וסעי' ה: ג ז ח מ"י שם ה"י טוש"ע ח"מ ס"י ד סג שם פ"ה ה"י א סג שם טוש"ע שם סעי' א: ה י מ"י שם פ"ג ה"י א [וה"ל: ד] סג שם טוש"ע ח"מ ס"י קלח סעי' א: ו מ"י שם טוש"ע שם וסעי' ה: ז ל מ"י שם פ"ו ה"י א [וה"ל: ג] סג שם טוש"ע ח"מ ס"י ד סעי' א וסעי' ד:

הזהב פרק רביעי בבא מציעא

מה

עין משפט
נר מצוה

(א) עירוי פ"א מ"ט מע"ש
פ"ב מ"ח נטות נ"ג
(ב) עירוי פ"א (מ"ח) מע"ש
פ"ב (מ"ט) ג' עירוי שס
מ"ט מע"ש שס מ"ה
נכסות נ"ה (ד) נכס
ולשאלתם

תורה אור השלם

1 ונתתה בכתף וצרת
הכסף בידך וקבלת אל
הקנים אשר יתברך
אלהיה בך
דברים יד כה
2 ונתתה הכסף בכל
אשר תאמר נפשי בבקר
ובצאן ובין ובשכר ובכל
אשר תשאלך נפשך
ואכלת שם לפני ה'
אלהיה ונתתה אתה
וביתך דברים יד כה

הנהגות הב"ח

(א) תוב' ד"ח כגל ותי'
שכלל פס' משכר
השולחני ונמל'

גליון הש"ס

ג' ה"ש ב"ח ע"פ
פ"א ע"ן לקמן דף נ'
ע"ה פ"ה ד"ה דלמא אמי'

מוסף רש"י

הפורט סלע ממונה
מעשר שני. מדני מעות
מעשר שני. שיהיו לו פירות
וזהו להחליט כסלע ספק
מפני משי הדק' ונכסות

אסור ללוות דינר דגיר. שמה יוקירו ויבא ליד רבית ונדיר זהב
קאמר דמפרש ואזיל: לעולם אימא לך ר' יוחנן הוא דאמר דברי
הכל מחללין. לגבי פירא טבעא הוי: כיון דלענין מקח וממכר
שווהו רבנן כי פירא. כדמין (לעיל דף מד.) הזהב קונה את
הכסף: הכי נמי מסבירא. דרבי
יוחנן הוא דאמר מחללין: הפורט
סלע ממונה מעשר שני. מי שיש לו
מעות נחשת של מעשר שני ונא
לפורטן כסלע ספק להעלות לירושלים
מפני משאוי הדרך: כ"ש אומרים
ככל הסלע מעוט. אס כה לפורטן
יפרוט כולן יוחנן מעות נכסל כל
הסלע: וצ"ה אומרים. לא יפרוט
אלא חצין שהפירות יולאו לירושלים
וכשיבא שם יהא צריך לפירות מיד
לקנות דברי טעמה ואם ידעו הכל
אלא שולחני לפרוט יוקירו הפירות
ונמלא מעשר שני נפסד לפיכך יאשו
פירות עמחן להוציא נמקת לכשיכלו
יפרוט הכסף שצדו מעט מעט:
השתא לב"ש כו'. דמדתני ממונה
מעשר שני ש"מ חילל פירות על
הפירות: לגבי דהכא מיבעיא.
דמחלין פירות. ומינחא דמ"ד אף
נפירות על דינרין מחלוקת: הכסף.
וצר הכסף והכלת (דברים יד):
כסף ראשון. שחלל הפירות עליהם
אתה צריך לצור צדך ולהחליט ולא
שחלל אותו כסף על כסף אחר:
הכסף כסף ריבית. כסף יתירא כתיב
נפרשה: אף נפירות על דינרין
מחלוקת. וטעמא דכ"ש משום דהכא
פירא הוא ולא מחלל עליה מעשר:
ולמ"ד כסלעין על דינרין. דוקא
פלגי ונמלא דכ"ש משום כסף שני
הוי ילא משום דהכא פירא הוא:
אדמיפלגי כסלעין על דינרין. שיש
לעשות ולומר טעמא משום דהכא
חשיב ליה פירא הוא נפלו כסלעין
על סלעין שניהם של כסף: הוה
אמינא. כסלעין על סלעין הוא
דפליג בית הלל עליהו דלית להו
כסף ראשון ולא כסף שני: אבל
כסלעין על דינרין אימא מודו להו.
דלא מיתבלי משום דהכא פירא
הוא קמ"ל: ה"ה הפורט סלע על
מעשר שני בירושלים. שהיה מחליף
סלעים שניו וטול פירות להוציאם
לדרי סעודות מעשר: כיון שמה
אומרים. אס כה להחליף כל הסלעין
שניו במעות יחליף: וצ"ה אומרים.
לא יחליף אלא חצין שמה לא שהיה
צריך עד שיזיז את כולן ויפקיד
צריך עד רגל אחר והפירות
מתעפשות ואם יחזור ויחליפם
כסלעין יוצא שולחני משכר שני
פעמים ומעשר שני נפסד: ח"ש.
מההיא קמיתא דלא מיירי בירושלים

לגבי נפשיה מי איבא למ"ד לאו טבעא הוי. וא"ת א"כ היכי
מוכח לעיל (דף מד.) דרבי חייה סבר דהכא הוי טבעא
דלמא היינו דוקא לגבי נפשיה ולא לגבי כספא וי"ל דלעיל סבר
כמסקנא דהכא דלי לענין מקח וממכר פירא הוי לגבי הלואה
נמי פירא הוי:
אלא כ"ש. ולא שייכר כמותו
אלא אלגיהו קאמר אי נמי
ר' יוחנן סבר לה כמחנ' דהזהב
קונה את הכסף:
ושאני הלאה. השתא מני מיירי
דינר כסף וכדיה הלל
וא"ת היכי מוכח כסמך ה"ה מסבירא
דר' יוחנן דאמר מחללין מדאמר ר'
יוחנן אע"פ שאמרו אסור ללוות דינר
דינר אבל מחללין מעשר שני עליו
מנ"ל דאיידי דינר זהב וכדיה שמה
דלמא דינר כסף וכדיה וי"ל דעל
כדמין דינר זהב איירי דלי כסל
כסף ולית הלל פשיטא דמחללין
דמתניתין היא (מע"ש פ"ב מ"ו) לא
יעשה סלעין שניו זהב א"כ אותן
סלעין חילל פירות עליהן ולב"ש
דוקא אסור ללוות דסברי דהכא
פירא הוי אבל לב"ש מותר ללוות
דהכא טבעא הוי דהא מחללין
סלעין עליו ולב"ש נמי הוי טבעא
לחלל פירות עליו וכן לקמן (דף מח.)
ר"ש אומר אין דינר זהב קונה טלית
אלמא לגבי פירא טבעא הוי ואפילו
לגבי כספא מקרי טבעא דשמה
כילדמו מסבירא ומיהו ר"ת פירא
דכי אמר רב האי גאון דהכא פירא
הוי לכל מילי ושמה כימי האמוראים
היה זהב יואל דהואל והוה טבעא
וצימי הגאון לא היה יואל כלל ולכן
אמר דהכא פירא:
בבב הסלע מעות. רש"י פ"י טעם
דבריו צ"ה ונדברי צ"ש לא
נמן טעם משמע לצ"ש יכול לעשות
מה שירצה וכן לקמן בהפוסט סלע
בירושלים וקשה דנמסקת עדיות
(פ"א מ"ט) מני להו כהדי דברים
דכ"ש לחומרם והוי ליה למתניהו
כהדי קולי צ"ש לך נראה דכ"ש
דוקא ככל הסלע קאמרי ולא יחליף
צ"ה ו' פעמים שכל פעם משכר
(א) החנוני ונמלא מפקד מעשר שני
ועי"ל דהכא דוקא יתן כלל הסלע
מעות שלא יתעפשו צדך קודם
שיגיע שם:
לפלגי כסלעין על סלעין.
רבינן ל"ג ליה דאמאי
יחלל על סלעין אחרים מהו הא לא
קשיא שהראשונים אינם חריפים
להוציאם בירושלים כמו השניים שהם
מטבע אחר והא דאמר דהגאון [קמא]
(וכ"ד דף יז:) התקינו שיהיו כל המעות
יולאו חצין מאלו אף קשה דלקמן (דף נה:)
אמרי' ותן לה נמסקת מעשר שני (פ"ב מ"ו) סלע של חולין ושל
שמה
מעשר שני שנתערבו מביא כסלע מעות ומחלל עליהם מפני שאמרו מחללין כסף על נחשת מדוחק ופרש"י אבל לא יקח אחד מהסלעין
ואמר אם מעשר הוא מוטב ואם לאו חציו יהא מחולל עליו משום דאין מחללין כסף על כסף אפילו מדוחק וי"ל דהתם הסלעים
שני זה כזה ולכן אין מחללין אבל מטבע שאינו חריף על החריף מחללין אי נמי אמרי' כ"ה מאיר דתנן (שם מ"ה) כתר כגל דהפורט
סלע אין מחללין כסף על כסף דברי ר' מאיר וחכמים מתירין [לפנינו שם כמס' מעשר שני לא נמלא כן וע"ש כמ"ט דנוסחא אחרת
היתה לפנינו]:

השתא כספא לגבי פריש' בזה"ל. הא פשיטא ליה שיש חלוק בין ירושלים לחוץ לירושלים עיקר חלול הוא פירות על פריש'
או על סלעים כדי להקל משאו וירושלים עיקר החלול הוא כסף על פירות כדי לאלץ או על פריש' כדי לקנות בהם צורך אכילה
ולכן לא פריך מינה לנישגא קמא ולא למ"ד אף בפירות על דינרין מחלוקת ופליגי אי דהכא פירא הוי אי לאו ולא פריך אלא למ"ד דטעמייהו
דכ"ש משום כסף ראשון ולא כסף שני דלענין ראשון ושני סבור שאין לחלק בין מוח' לירושלים לחוץ לה: בבב אשר תאמר נפשי. ואם
תאמר והא ענינן פרי מפרי וגדולי קרקע וי"ל דלא ממשעין אלא מיס ומלח אבל לא פירות דכפרות קונה בקר ואין פרי מפרי:
אין

א א ב טו"ע י"ד סי'
קס' פט' א'
ב ג מ"י פ"ה מה'
מעשר שני ה"ל ד'
ג ד מ"י שס פ"ה ה' ה'
וע' כ"ש פ"ה דמלא'
משנה ג'
יד ה מ"י פ"ה שס ה'
ד':

רבינו חננאל

על דינרין מחלוקת דאמר
ר' יוחנן אסור ללוות
דינר דינר ומסתברא
דינר של זהב דינר של
זהב ואליבא דב"ש דסברי
דהבא פירא הוא והוה
ליה כספא כספא ואסור.
ואילו עמדה ההלכה בכך
היינו מקשין וכו' ר' יוחנן
כב"ש אמרה לשמעתיה
אלא כיון דנחת לא חושש
לה דתריצין הכי לא לעולם
ר' יוחנן דאמר פירות על
דינרין דברי הכל מחללין
ודנהב טבעא הוי ואמאי
אסר הלוואה דינר דינר
משום דחזו דלענין קוח
וממכר שווה כפירא דתנן
הזהב קונה את הכסף
גם הוא לענין הלוואה
משום חומרי דרביה
אבל
לגבי פירא לעולם טבעא
הוי. ואמרי' הכי נמי
מסתברא דלא קאי ר' יוחנן
כב"ש. וסלקה הכי לר'
יוחנן לגבי פירא טבעא
הוי ומחללין מעשר שני
בדינר זהב ואע"ג דאסר
ללוות דינר דינר. ת"ש
(א) מעשר שני ניתן
לאכילה ולשתיה ולסיבה
וכי' ותן הפורט סלע של
מעשר שני בירושלים כ"ש
אומרים בכל הסלע מעות.
וב"ה אומרים בשקל כסף
ובשקל מעות פ"י מעות
הללו פריש' אינן ופשוטא
דיא ואסיקנא אלא דכול'
עלמא הכסף כסף ריבית
ואפי' כסף שני פ"י אפי'
הכסף שהיא דמי מעשר
שני מותר לפרוטו בכסף
אחר שני' וצרת הכסף
ונחתה הכסף בכל אשר
תאיר נפשו וזהו כסף
כסף ריבית. ואי איתמר
הכי איתמר ר' יוחנן
וריש לקיש חד אמר
כסלעין על דינרין מחלוקת

(א) צ"ל כפרק מעשר שני ותי'
ולפיכך ותי' מן הפורט סלע
וטי'.

אין מטבע נעשה חליפין. אפילו לרב ששט דלא צעי כלי פסל הכא מטבע כפרש"י משום דדעתיה אזורתא דעבידא דנטלה וא"ת ולרב נחמן דאמר לקמן (דף מו.) דכלי דוקא צעי וכי פליג לרב ולוי וי"ל דמטבע מיקרי שפיר כלי שראוי לשקול בו משקולת ועוד דרשו למלותו צלואר כמו וצללו

הכי ז"ל דמקרי כלי דלא לא מקרי כלי אם כן אמאי נעשה חליפין הלא אפילו לרב ששט דלא צעי כלי מ"מ פירא מיהא צעי ומטבע לא מקרי פירי דאמר בסמוך אפי' למ"ד אין מטבע כו' מדי דהוא אפירא לרב נחמן ולקמן (דף מו.) נמי אמרין ולמאי דס"ד מטבע מאי כיצד ה"ק ופירי נמי עבדי חליפין ועוד אמרי' לקמן (דף מו.) צמנא למטועי פירות ציה למטועי מטבע אלמא לא מקרי פירי ואי גס כלי לא הו' אמאי נעשה חליפין אלמא דלא כלי מקרי וי"ל שחשבו כלי לפי שינוא צהולא וקוין כל דבר ואין נראה דלקמן (דף מו.) משני בפרוטות דליכא עליהו טבעא וכן מתני' דכל המטלטלין קוין זה את זה מוקי לקמן (דף מו.) אטקא ואניגרא אלמא אפילו היכא שאין יוצאין צהולא נעשה ונקנה בחליפין:

מאי לאו בחליפין. וא"ת וכי לא ידע סיפא דהכסף אין קונה את הזהב ועוד מאי מיימי צמר הכי ועוד תניא מי אלימא ממתני' שזאת הפרכה גופה כבר הוציא ממתנתין ויש לומר דה"פ מאי לאו אף בחליפין דהזב קונה את הכסף בכל ענין בין בחליפין בין בדמים והכסף אינו קונה את הזהב בדמים וקמני' אינו קונה ולא אינו מחייב משום דתנא רישא הזהב קונה דמייירי גס בחליפין ומשני דאף רישא לא מייירי אלמא בדמים ומשני תני מחייב אינו מגיה המשנה אלמא קונה פ' מחייב ומיימי ועוד תניא לא קנה עד שמשוך משמע דאי אפשר לקנות אלמא צמשיית הזהב אלמא מתני' מאי למימר דאינו קונה בדמים:

ונקטניהו

רב אשי לעולם בדמים ומאי בכל מקום שהוא יבכמות שהוא כדאמר ליה אי אמר ליה מארנקי חדשה יבכין לא מצי יהיב ליה מארנקי ישנה אע"ג דעדיפי מינייהו מ"מ דאמר ליה לישנן קא בעינא להו אמר רב פפא אפילו למ"ד אין מטבע נעשה חליפין מיעבד הוא דלא עביד חליפין אקנויי מיקנו בחליפין מדי דהוה אפירא לרב נחמן לאו אע"ג דאינהו לא עבדי חליפין אקנויי מקנו בחליפין טבעא נמי לא שנא מיתבי י"היה עומד בגורן ואין בידו מעות אומר לחבירו הרי פירות הללו נתונים לך במתנה

שמה ישהה עליוסיו. עד שיספיק להיות לו סלעין מעשר עד שיגיעו לדמי דינר זהב צמנה שניה שימכור מעשרות שנה הבאה: אסוקי מסיק להו. שאין משאן כד שמשעט הן: אפי' בפירות על דינרין מחלוקת. דפירי נמי אמי לשהוי: היינו דקמני' לא יעשה.

שמה ישהה עליותיו דיומנין דלא מלו וזוי בדינרא ולא מסיק (ה) ובית הלל סברי לא גזרינן שמה ישהה עליותיו דכי לא מלו נמי בדינרא אסוקי מסיק להו אבל בפירות על דינרין דברי הכל מחללינן דכיון דמרקבי לא משהי להו וחד אמר אפילו בפירות על דינרין נמי מחלוקת בשלמא להך לישנא דאמרת דמדאורייתא משרא שרי ורבנן הוא דגזרו ביה היינו דקתני יעשה ולא יעשה אלמא להך לישנא דאמרת דמדאורייתא פליגי (ה) מחללינן ולא מחללינן מבועי ליה קשיא איתמר רב ולוי חד אמר מטבע נעשה חליפין וחד אמר (ה) אין מטבע נעשה חליפין אמר רב פפא מ"מ דמ"ד אין מטבע נעשה חליפין משום דדעתיה אזורתא וצורתא עבידא דבטלא תנן (ה) הזהב קונה את הכסף מאי לאו בחליפין וש"מ מטבע נעשה חליפין לא בדמים אי הכי הזהב קונה [את] הכסף מחייב מבועי ליה תני הזהב מחייב הכי נמי מסתברא מדקתני סיפא הכסף אינו קונה את הזהב אי אמרת בשלמא בדמים היינו דאמרין דהבא פירא וכספא טבעא וטבעא פירא לא קני אלא אי אמרת בחליפין תרויהו לקנו אהרדי ועוד תניא הכסף אינו קונה את הזהב כיצד מכר לו עשרים וחמשה דינר של כסף בדינר של זהב אע"פ שמשוך את הכסף לא קנה עד שימשוך את הזהב אי אמרת בשלמא בדמים משום הכי לא קני אלא אי אמרת בחליפין נקני אלא מאי בדמים אי הכי אימא רישא הזהב קונה את הכסף כיצד מכר לו דינר של זהב בעשרים וחמשה דינר של כסף כיון שמשוך את הזהב נקנה כסף בכל מקום שהוא אי אמרת בשלמא בחליפין היינו דקתני נקנה כסף בכל מקום שהוא אלא אי אמרת בדמים האי נקנה כסף בכל מקום שהוא נתחייב גברא מיבעי ליה אמר רב אשי לעולם בדמים וזמאי בכל מקום שהוא יבכמות שהוא כדאמר ליה אי אמר ליה מארנקי חדשה יבכין לא מצי יהיב ליה מארנקי ישנה אע"ג דעדיפי מינייהו מ"מ דאמר ליה לישנן קא בעינא להו אמר רב פפא אפילו למ"ד אין מטבע נעשה חליפין מיעבד הוא דלא עביד חליפין אקנויי מיקנו בחליפין מדי דהוה אפירא לרב נחמן לאו אע"ג דאינהו לא עבדי חליפין אקנויי מקנו בחליפין טבעא נמי לא שנא מיתבי י"היה עומד בגורן ואין בידו מעות אומר לחבירו הרי פירות הללו נתונים לך במתנה וחזור

שמה ישהה עליוסיו. עד שיספיק להיות לו סלעין מעשר עד שיגיעו לדמי דינר זהב צמנה שניה שימכור מעשרות שנה הבאה: אסוקי מסיק להו. שאין משאן כד שמשעט הן: אפי' בפירות על דינרין מחלוקת. דפירי נמי אמי לשהוי: היינו דקמני' לא יעשה.

ולא קתני לשון חלול דקסבר יש חלול אלל חכמים החמירו עליו: ואין מסללין מבועי ליה. הכי איבעי ליה למיתני צ"ס אומרים אין סלעים מעשר שני מחללין על דינרי זהב אי משום כסף שני אי משום דהבא פירא הוא דהו' אסוקי דלאורייתא ולא מיתפשי נקדושת מעשר: מטבע נעשה חליפין. הבא להחליף מטבע צדכר אחר שלא צמרת מקח וממכר אלל צמרת קנין כדך שזוין צמורד שהקונה נותן סודר למקנה והוא מקנה לו הקרקע או המטלטלין צמשיה שהיא מושך הסודר כדכתיב (דף ד) שך איש נעלו ונתן לרעהו אף מטבע שש"פ ששינו נתן לו מעות ולא משך הימנו פירות יכול לחזור צ"ס) הני מילי כשנחנו צמרת דמים כדך מקח וממכר אלל אם נתן צמרת חליפין כיון שמשך זה את המעות נקנה לו החפץ שלו בכל מקום שהוא: אין מטבע נעשה חליפין. כדמפרש רב פפא: מ"מ דמ"ד נ"ו. הא ליכא למימר דאית

ליה דרב נחמן דאמר לקמן (דף מו.) אין קוין אלל בכלי דנעלו כמיכ דא"כ אדמפלגי צמטבע ליפולגו בכל דבר שאינו כלי אלל על כרחך ס"ל דכל המטלטלים נעשין חליפין לקנות את שכנגדו וצמטבע לחודיה פליגי: משום דנעשה אזורתא. דעמו של מקנה את החפץ ונוטל המטבע בחליפין אינו קוין אלל על הצורה שבו שאין המטבע חשוב אלל ע"י צורה שבו וצורתא עבידא דנטלה שהלך פוסלה וגזר לזור צורה אחרת הלכך זהו זה ולי צמרת מוסים ושסס ולקמן (ס) ממעטים דבר שאינו מקוים מדכתיב נעל: הו"ס. דינרי זהב דהיינו ליה מטבע: הו"ס קונה. משמע מעבדיו הכסף קוין לו בכל מקום שהוא שס ואלן לשון (ה) הזהב נופל אלל דדבר שהוא צוין והחליף זהו זה ולי צמרת דמים שמושך הימנו דינר זהב צ"ס דינר כסף אין כאן כסף קוין אלל המושך הזהב נחייב לו מעות צמשיה וזו וזה איבעי ליה למיתני הזהב מחייב את הכסף וגורס למושך לחייבו כסף: הכי נמי מסתברא. דצמרת דמים ולא צמרת חליפין

דמשמע מינה מטבע נעשה חליפין: וטבעא פירא לא קני. אי משום דמשיכת ממכר מפורשת מן התורה דלקמן (דף מו.) אי משום דמיקנה רבנן שמה יאמר לו נשרפו חטיף צעליה: תרויהו לקנו. דכיון דמטבע נעשה חליפין מה לי של כסף מה לי של זהב: ועוד תניא כו'. דשמעינן מינה דלאו בחליפין עסקינן: אלמא אי אמרס. קונה ואינו קונה דקאמר בחליפין קאמר: ליקני. דהא תנא רישא הזהב קונה את הכסף דאשמעינן דה מטבע נעשה חליפין: כמו שהתנה עמו: מארנקי חדשה. של מטבע סלעין חדשים: לישנן צעליה. לרץ אי להניחן זמן מרובה וחדשים נוחים לי שלא ישחירו יותר מדאי: אפי' למ"ד אין פטבע נעשה חליפין. לקנות את שכנגדו: אקנויי מיקנו בחליפין. קנין סודר או מטלטלין שכנגדו קונה אותו בחליפין מכיון שמשך צעל המטבע החליפין משכנגדו נקנה (ה) המטבע לבעל הסודר: מדי דהוה אפירא. לרב נחמן כל דבר שאינו כלי קרוי פירא לגבי חליפין ופליגי רב ששט ורב נחמן לקמן (דף מו.) צמטעתי דאמר רב נחמן נעל דוקא כמיכ שיהא כלי ולא שום דבר שאינו כלי עושה חליפין ומודה הוא שכל דבר שכנגד הכלי נקנה בחליפין הכלי דכתיב (דף ד) לקיים כל דבר. אלמא אע"ג דפירי לא עבדי חליפין לקנות שכנגדו נקנה הוא בחליפין של כלי מכיון שמשך צעל הפירות את הכלי נקנו פירות צעל הכלי: ואין בידו מעות. ורואה לחלל מעשר שלו (ה) והערים צפדינו לחלל על ידי מקח וממכר שמוכרו לאיש אחר כדי שלא יתחייב חומש דכתיב (ויקרא ס) אם גאל יגאל איש ממעשרו חמישיתו יוסף ממעשרו ולא הלוך מעשר שני של אחרים: אומר לפיכך. שהוא אהבו ויודע צו שאינו עושה אלל להיפטר בלא חומש: הכי פירוס הללו. של מעשר שני: נתונים לך צמחנס. ומכיון שקנאן זה צמחנה נעשה הראשון נכרי אללס ויכול לפדותם בלא חומש:

וחזור

(ה) ומחללין ולא מחללין (ה) כ"ה גי' מוס' בסוכה מ: דיה על חילין. (ז) ולקמן (ז) (א) לעיל מד. (ד) מעשר שני פ"ד מ"ה. (ס) ולעיל מד. (ז) וז"ל חסו. (ז) כפ"א: שכנגדו מקנה. (ח) ז"ל והערים.

הנהרות הב"ח
(ה) נ"ב: ולא מסיק להו וי"ל:

מוסף רש"י

הזהב קונה את הכסף. הלוקח דינרי זהב טבעים צדינרי כסף ונתן לדינרי זהב. משיכת הזהב קונה את הכסף לבעל הזהב ונתחייב לו זה משקיבל דינרי זהב למת לו דינרי כסף ואינו יכול לחזור בו (לעיל מו.). הכסף אינו קונה את הזהב. שאם נתן לו דינרי כסף מחילה לא קנה ויכול לחזור בו (לעיל מו.). המטלטלין ופירות, ומעות אין קוונות עד שימשוך את המטלטלין, אלל משיכת המטלטלין קונה ואין אחד מהם יכול לחזור בו (שם).

(ה) אולי ז"ל לתי מלל. (ז) כ"כ הליש"ס בשם המהר"ם הלל.

כבד ה' מ"ח שם פ"ח ה'
 א' סמך שם טושי"ע
 ח"מ"ח קלס סק"ף א'
כנז ו' מ"ח שם פ"ח ה'
 טושי"ע שם סמ"ח ה'
כרד ז' מ"ח שם פ"ח ה'
 ד' עיזון כהסגות
 ויכמ"ח סמך שם טושי"ע
 ח"מ"ח פ"י קלס סק"ף ב'
כרה ח' מ"ח שם פ"ח ה'
 ו' סמך שם טושי"ע
 ח"מ"ח ס"י דג סמ"ח ה'
כרז ט' מ"ח שם פ"ח ה'
 ג' סמך שם טושי"ע
 ח"מ"ח פ"י קלס סמ"ח א'

המקן בזה שנה יורדו ויבני מדינה טקסין חותו צהננע וחחוד מה
אוחס בשאר מדינות המקן: **דלא סני כלל**. לשון הילוך הוא: מה
באלו שבידי ולא הקפיד לשאול כמה הם וקיבלם מיד הלוקח

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

1 אֱלֹהִים לֹא תִקְלַל
וְנָשִׂיא בְעַמֶּךָ לֹא תֹאדָר:
שְׁמוֹת כָּב כֹּז

(א) רש"י ד"ה הוא סנר
מנגדו הוא קונה לקבל
מי שפרע ולא קנה כל
הפיסוק והוא היה חפץ
ליתן כנגד מה שקיבל
וחזר בו על השאר
הס"ד ואח"כ מה"ד כנגדו
הוא קונה אי מצירת
הלוקח;

[א] בתרומ' (סד"ה בע"ה)
ועוד דהגמול במרא כו'.
כ"כ עתוס' ורא"ש שם
שמירתי:

איר"ש [אירי"ש]. ערכון.
פרמניג"ן [פירמנצ"א].
משכון.

אסמכתא. היינו דבר דליו
 טמן לו מדעתי חלא סומך
 על דבר שאני, דסבור שזא
 יכול לנצח יפעמים שמנחין
 אותו. (סנהדרין כד)
 המבטיח לחברו דבר על מנת
 שיעשה דבר לעתיד יסומך
 בלבו בשעת התנאי שיוכל
 לקיים הדבר כשיגיע הזמן
 וכשיגיע הזמן יאסך ולא יוכל

קִרְיָם וְשִׁבְעִים בֵּר קִרְיָם
כִּסּוּ דְרֹוּסִים אֲמִירִים
 שִׁכּוּל כְּחֹזֶר בּוֹ אֵל יִטּוֹל וְזֶה
 אֵלֶּיךָ כִּנְגַד מַחֲמֹוּ, בְּכֹמֶךָ.
 שֶׁמֶט לֵב בְּחֹמֶת עִקְרֹוּ אֵל
 תִּחְרֹת מַחֲלֵה, שֶׁרָעוּן,
 יִשְׁקֹוּם לֹו רִבְרוּנֵי יִשְׁרָאֵל
 יִשְׁמַח הֶכֶל וְיִהְיֶה לֵב חֹזֵל
 זֶה לְמִסְרֵי לֵב אֵל הַקִּרְקֶקֶט
 בְּכֵן יִשְׁמַח עֲלֵיךְ, **אֲבֵל**, יִשְׁמַח
 לֵב בְּחֹמֶת שֶׁרָעוּן אֵל זֶה
 קִרְיָם מֵלֵב עֲלֵיךְ, וְיִשְׁמַח
 הֶכֶל, הַקִּרְקֶקֶט מֵלֵב וְיִשְׁמַח
 לֵב אֵת שֶׁרָעוּן כִּי יִשְׁמַח,
 הַמְלֹאֵל אֵת חֲבִירוֹ לֵב
 הַמְשִׁבּוּן, אֵת שֶׁמֶט
 מַחֲמֹוּ, לֵדִין אֵלֶּן מִסְרֵי
 לֹו יִגֹּוֹשׁ שֶׁרָעוּ אֵלֵּן שֶׁמֶט
 יִשְׁבֹּוֹתוּ, שֶׁרָעוּ אֵלֵּן יִשְׁמַח
 מַשְׁמֵט, לְקַטֵּן מַחֲרֵשׁ אֵל
 הֶרֶסוֹ אֵלֵּן קִרְיָם אֲמִיר
 כְּבוֹלֵי מִזֵּן קִרְיָם שֶׁמֶט,
 אֲדִישֵׁי כִנְגַדוֹ, אֵלֵּן
 אֲדִישֵׁי מַחֲמֹו, לְהִכָּוֵת מִלְּנֵה
 מִיֵּחַ אֵל מַשְׁבֵּן, שֶׁמֶט,
 מַכֵּל יִרְדֹּה
 הַרְשֵׁי, לְפִגְלֵי עֹלֵי הַיָּדֵי
 אֵל מִזֵּן קִנְגַד יִשְׁמַח
 מַחֲמֹו, כִּנְגַדוֹ מֵלֵב מַחֲמֹו,
 לְפִגְלֵי הֶרֶסוֹ מִלְּנֵה לְכִנְגַדוֹ
 לֵב הַשִּׁיב שֶׁמֶט וְיִשְׁמַח
 אֵלֵּן שֶׁמֶט, יִשְׁמַח,

לרש לקיש: ר' שמעון היא. דלמא
ציה דקסבר מעות קושות: מודעינן
להפרע ממון: כעושה מעשה עמך.
עושה מעשה עמך הוא דכתיב (פסטיג 2)
שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו
כזב: אייקר מלחא. ורזה לחזור:
בר אודועי הוא. בתמיה. וכי היה צריך
להודיעו שהוא נפרע מן השקריים
והלא תלמוד חכם היה: ערבון.
מקצת המעות נתן לו על פיקוק
מרובה: הוא סבר כנגדו הוא קונה (6).
אי מצינן קרקע עזא שנקנית בכסף
קונה קנין גמור ואי מכירת מטלטלין
הוא קונה כנגדו להחמיצ בני שפרע:
ור' יוחנן אמר כו'. בקרקע לקנין
גמור ובמטלטלין לקבל מי שפרע:
הנותן ערבון. לא דמי להאיא דלעיל
דזה אינו פריעת מקצת מעות שקרין
איי"ש אלא ערבון ומשכין לקנות את
החוזר בו פרמינין כע"ז: רבי יוסי
לעמיה דלמא. כדבא בתרא כפרק
גט פשוט (דף קסח): אסמכתא קניא.
הנכחת גזמא שאלס מבטיח את
צבירו לסמון עליו שאם לא יקיים
תנאו יתן כן וכך: דיו שאלס כו'.
לא זה יתחול ולא זה יפסול אלא זה
ולא זה יכולין לחזור מלקיים מן המכירה
כנגד הערבון וחוזרים על השאר:
כד"ל. שאינו קונה אלא כנגד ערבון:
בזמן שאמר לו ערבוני יקון. יקנה
כלו נתנו לו בתורת תחילת פירעון
והשאר עליו מלוה אלא בתורת ערבון
זה יקנה את הכל והא לאו מלחא
היא: אבל מוכר לו כו'. ונותן לו
מנה ה' מאות וזו לשם תחילת פירעון
או סתם קנה כו'. והאיא דלפילגו בה
רב ורבי יוחנן כי האי גזמא הוא שזה
הערבון תחילת הדמים הפירעון של
פיקוק י ייה ליה סתם: חאי לאו.
כי היכי דלמא רש"ז בקרקע
הקניו בכסף לגמרי דמכי יידי ליה
מקצת מעות סתם קנה לגמרי והוא
הדין למטלטלי הקניס בכסף לענין
מי שפרע כסתמא קני ליה ערבון
לכוליה לחייבו בני שפרע: לא קני
ליה כוליה. לקבל מי שפרע אס נתן
לו כנגד ערבון: ומאי שנא.
מטלטלין לענין מי שפרע מקרקע
לענין קנין גמור. ומשנינן קרקע דיפה
כח הכסף בקניינה לקנות לגמרי קנין
גמור מלחזור יפה קני כח מקצת
פריעתו הכסף הכל אבל מטלטלין
שהורע הקנה בהן דאי פרע הכל לא
סתמא נמי לא קני פרעון מקצת לכולו
אלא כנגד הערבון: המלוה על המשכון.
ורישא ציה לא יבזש"י ששרי אינו מוכר
זב: אינו משמע. לקמן מפרש לה:
איה החוב שהוא חוסם משכון עליו אינו
שאר: מכלל דר' יהודה הנשיא. אתא
כנגד הלוואתו משמע כל החוב בתמיה:
אלא

ז' אמר לך ריש לקיש
אבל אמרו מי שפרע
אודועי מודעינן ליה
טינן ליה אב"י אמר
דכתיב וְנִשְׂאִי בְעֶמְךָ
לֹא לְיִשְׁרָאֵל לִיָּהּ דְּכָתִיב
עֶמְךָ אָמַר רַבָּא מִנָּא
ר' יוֹסֵף יָהֲבֹ לִיָּהּ זִוּי
מִלְחָא אַתָּא לְקַמְיָה
זִיל רַב לְהוּ וְאִי לֹא
וְאִי אִמְרַת אִודוּעִי
בְּר' יוֹסֵף בְּר' אִודוּעִי
לְיִשְׁרָאֵל לִיָּהּ חֵיִיא
לִיָּהּ לְשׁוּתָא דְרַבְנָן אֵלֹא
בְּבֹן הוּא דִּיהֲבִי לִיָּהּ
נָתַן וְאָמַר לִיָּהּ ר' יוֹחָנָן
אַתְמָר עֶרְבֹנָן רַב
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר כִּנְגֵד
יָמִי הַנּוֹתָן עֶרְבֹנָן
אֲנִי חוֹזֵר בִּי עֶרְבֹנָן
לֹא אִם אֲנִי אַחֲזֹר בִּי
נְקִימוּ חֲתָנָאִים דְּבָרִי
מִיָּה דְאָמַר אִסְמַכְתָּא
זִי שִׁיקָה כִנְגֵד עֶרְבֹנָן
מִמְלִיאֵל כְּמָה דְּבָרִים
לֹא עֶרְבֹנִי יִקֹּן
אוֹ שְׂדֵה בֶּאֱלָף זִוּ
מֵאוֹת זִוּ קֵנָה וּמְחִזִּיר
אַחֲרָה כְּמָה שְׁנִים מֵאִי
לִיָּן בְּדַסְתָּמָא קֵנִי לְהוּ
בְּדַסְתָּמָא לֹא קֵנִי וּמֵאִי
קֵנִי לִיָּהּ מִמֶּשׁ קֵנִי לִיָּהּ
קֵנִי אֵלֹא לְקַבּוּלִי מִי
כּוֹלִיָּה לִיָּמָא כְּתָנָאִי
עַל הַמִּשְׁכּוֹן וּנְכֻסָּה
שׁוּה אֵלֹא פִלָּג אִינוּ
בֶּן גְּמִלְיָאֵל ר' יְהוּדָה
מִשְׁכּוֹן כִּנְגֵד הַלּוּאֹתוֹ
שִׁמְשֵׁת מֵאִי אִינוּ מִשְׁמֵת
לִיָּמָא כִּנְגֵדוּ מִכְלָל
לְדָךְ פִּלָּגָא נְמִי מִשְׁמֵת
אַלֵּא

קני אלא לקבל מי שפרע
לקבל מי שפרע על השאר
אין שביעות משמעת דלא
כלום: **אלא פלג**. חזי
אילימא. דליתו משמט כנגד
משמט אבל משמט הוא ה
למימר דכיון דליתו משכו

אלא קשיא לריש לקא
הא מני ר' שמעון היא
כו': איתמר אביי אמר
רבא אמר מילט ל
אודעי מודעינן ליה
לא תאור רבא אמר מ
בעמך בעושה מעשה
אמינא לה דר' חייא
אמלחא לסוף אייקר
דרכי יוחנן אמר ליה
קביל עליך מי שפת
מודעינן ליה רבי חיינ
הוא ואלא מאי מילט
בר יוסף אתי לקבולי ע
רבי חייא בר יוסף
הוא סבר כנגדו הוא
כנגד כולו הוא קונא
אומר כנגדו הוא קונה
כולו הוא קונה מ
לחברו ואמר לו אם
מחול לך והלה אמר
אכפול לך ערבונך
רבי יוסי רבי יוסי למט
קניא ר' יתודה אומר
אמר ר' שמעון בן
אמורים בזמן שאמ
י אבל מכר לו בית
ופרע לו מהם חמש
לו את השאר אפילו
לאו הוא הדין למטלי
לכולהו לא מטלטלין
שנא קרקע דבכספא
לכולה מטלטלי דלא
שפרע לא קני ליה
המלוה את חברו
השמיטה אע"פ שאינו
משמט דברי רבן שמע
הנשיא אומר האם ה
אינו משמט ואם לאו
דקאמר רשב"ג א
דר' יהודה הנשיא סב

דאסן כן תקשה להו מתני
 וי ולא נבנן ישראל דמשמע
 פסוק משיכה אינה קונה לא
 תולא (ב"ק דף ק"ג:) משמע קלת
 רב רבא הוה קאזיל בצרברא
 קטופי אי"ל לשמיעה זיל חזי
 ההוא כנעני אי"ל דכנעני מי
 שקיל דמי משמע דסבר גזל
 הוא מתוך דבריו וי"ל דרב
 הוא רבא'א דממלימיה דר' יוחנן
 וימניה מתסמחא מההיא דפרקא
 תריסר דלא גרסי ליה: **בב**
 לו על המקח הזה במי שפרט
 היוקרה: **אכפול** דף ערובי
 שימן לו כפלים מן המקח כנגד
 יקח כי אם מעות כי יאמרו
 מעות בחזרת פריעה אבל אתה
 נותן ערובי כנגד כל המקח תמיה
 לו לבד יקנה לו מן המקח אי"ל
 ויון שיהא קונה לו במקח שווי לו

כוונתה "דבדין ק"ל כוונתה
 המכור ל' באלו קנה ואמרני
 דבר יוחנן וכן רב חסדא דא
 במוכרין כך תקנו בלקוחות א'
 קיש דלורייתא היא ולא תקנה
 פרק קמא דקדושין (דף ד'
 ה הויאל) אשכחן נכרי דכל
 של נכרי בכסף משמע דהו
 לקיש דאית ליה פרק שני
 (דף יג') (שם) לעמיתך
 ולנכרי בכסף דלר' יוחנן
 שני שני נכרי במשיכה מפרש
 יבני פירושו אשכחן נכרי הויאל
 יינו של נכרי בעבד עברי
 בלא בשטר דשטר ילפינן בעבד
 ואמה העברי והוא לא שייך
 לע"פ דכ"פ השולח (גיטין ד' נח.
 דר' דנכרי קונה ישראל בחזקה
 לקח בחזקה של כינוס מנחמה
 וכן מוכר ממנו של רבא
 בפרק בתרא דע"ז (דף סג.
 ב) (זוהר) בזונה כותית עסקין
 ומכסא משיכה היינו כריש לקיש
 יוחנן מומר מירושלים אחרים
 הסתם ואיבעית אימא כגון דקאי
 אלא קשה דהתם (ד' ע"א.) ורב
 דר משיכה בנכרי קונה ורב
 דר משיכה בנכרי אינה קונה
 י"ב א"י גדול בחכמה וזמנין
 מתרא סבר כריש לקיש וכן
 ב' א"י פרק שני דנערות
 (שם) וה"ר חיים מפרש דל'
 (מקדושין (דף י"ד.) ולא מע"ז
 (לפטר לרבי יוחנן ממות
 נכרי כמו בישראל וכן יסבור
 י' ולא ידרשו כמאן דדרש
 בפרק שני לעמיתך בכסף
 במשיכה אלא ידרשו לעמיתך
 מחזיר אונאה ואי אתה מחזיר
 הכעני אונאה נמי מאן
 להסתייג וי' יסבור דגז' הכעני
 פלוגתא דתנאי איכא בפרק
 (לקמן דף ק"א.) ובהגהול
 (נ"ק דף ק"ב.) איתא נמי
 דגז' הכעני אסור דאי סבר
 אונא מותר לא הוה ח"י קמי
 אעתיא ולפי זה אפי' נמי
 אלא תקשה דרב חסדא ארבי
 דאית ליה הכא כר' יוחנן
 בתרא דע"ז (דף סג.) משני
 ב' נחמן בר רב י' חסדא אמר
 ב' בזונה כותית לא מהכסא
 וי' דרש וי' דרש וי' דרש

והיה כיום נקטת ארבעה עשר
אחש שפיר כח יוסף אך ק
לנצל לרעה לחוקמה צבן ו
אבל ספר עד שימרח א
בשראל א עוד דבהגול
ספר דגול כנעני מותר דקא
דגופנה תלא לצר ותלו כי
עניי וניה זיל אייתי לי שמע
ל כנעני שקיל דמי ישראל לל
מומחרת אשכיל שמע כנעני
ש"מ משיבה שבעי קוה ש
יוסף לא הוה מימי ליה
דזניה כותי ואת
לחלל בחנם כי אם לר
לנצל לטותא קודם שיפסיק
אחזר אכפול לך במה
אבל הלוקח אם לו אחוס
ידי יוסי שלח נתן לו אחוס
ש"מ שאלם שאלם שיקנה
עצמיו יקון כנגד עממע
לחזר כי אם אחזר כי וגם משמע

דלעבן
לאמיר
קונטן
משיכה
לדרש
והדאס
ווען
קנייט
כריש
צנכור
צמישן
כל ק
ר"ת
וול
בספס
ענדי

אבל מי שפרע מדור
המבול וכו'. אביי אמר
אדוניי מצינו לה' ידוהו
גברא מצינו לה' שמרין.
ברא מנה מילי ימינן
לח' לה שמרין וקול' כוכב.
מדאמר ליה ר' יוחנן
לח' חייא בר יוסף עלך
ליה וכו' וכו' וכו' עלך
מי שפרע שפעין מי
יוחנן תרתי עובדא. וזה
מילי ימינן ליה וכו' וכו'
איוחנן כגנדי כילו הוא
קונה. אמר ערבני רב
אמר כגנדי הוא קונה ור'
יוחנן אמר כגנדי כילו הוא
קונה. ואמרינן ליה לרב
לח' המובינן ליה לרב
מדא תרתי הניקין עובדן
לח' וכו' ואמר לו אב אני
כחור' כד ערבני מחול' לך
וכו' ע"ר יתירה אמר
לי שיקב' כגנדי ערבני.
אמר רשב"ג במה ברביס
אמרינן כומן שמרין
ערבני קול' החם אמרינן
דיל שיקב' כגנדי ערבני
אבל מכר לו בית או שדה
באלף וכו' ונתן לו מן
ח' קנה וכו' והמחיר לו
אח' השאר אפי' לאחר
כמה שנים. מדא' ימינן
מניה לרב ש"מ דהני ח' וקמי
דיל ערבני כגנדי וקמי
קנה הכל ואמרינן דא'
לאו ח' הוא דרין מלשלת'
אז' יתיב עלה ערבני
חסם ח' מיריש ערבני
קול' קנה הוא מלשלת'
יח' קנה קשיא לרב ופרקי
רב' כ' במירקא קנה
הכל כ' במלשלת' א' קנה
אלא כגנדי ערבני. והאי
פשוט מירקא קנה מלשלת'.
ושנן קרקע קנתי לך
נכסיך למיח' כדנחן
נכסיך שיש לך אחריות
וקנתי ככסף וכו' גם בחתן
עלי ערבני חסם קנה כולו
קנה מלשלת' וכנסא
אבל ליה לגמרי כדנחן
ושינן ליה אחריות אין
וקנתי אלא במשיכה ולא
אמרינן קנתי לך בכנסא
אלא לקבולי עליה מי
שפרע גם בחתן ערבני
חסם עליה אל קנה [אלא]
כגנדי ערבני לקבל עליה
מי שפרע וכו' וכו' וכו'
אז' למפרש כפי' השורש
אח' האומנין כפי' יפה
כי שם מקומה. ואמרינן
למיח' בתנאי המלוה את
הצור' על המשכון ונכנס
שמיטה את א' מי שאני
שוד אלא פלג אינו משמט
ובר' וכן שמעון בן
נמלא'. ל' יהודה הנשיא
אמר את דיה ערבני
כגנדי חסוב אינו משמט
ואז' אינו משמט יריקין
ואז' אינו משמט דקאמר
רשב"ג ככולו קאמר הוא

הזהב פרק רביעי בבא מציעא

מט.

עין משפט
נר מצוה

(א) וצמח צדק (ב) ענין
דף מה. (ג) ענין וקצת
מ"ב פ"ג. (ד) למה דף
פ"ג. (ה) ענין מ"ב לעיל
ד"ה שם. (ו) וצמח צדק
פ"ג. (ז) ענין ע"ד פ"ג
פ"ג. (ח) ענין ע"ד פ"ג
מ"ז. ד"ה וצמח צדק
ד"ה שמואל.

רבינו חננאל

איתמר דברים בלא מעט
רב אמר החדר בו אין בו
משום מחסור אמנה ורבי
יוחנן אמר יש בו משום
מחסור אמנה. ודבריו
לרב מדר' יוסי דאמר הן
שיל' ולא שיל' צדק.
דאמר ר' יוסי דאמר
הוא דהוא שיל' שיל' שיל'
לרב אחת כפה ואחת
בלב. חוב ארבעין עליה
הא דהוא ר' שמעון אמר
לרב אחת קונה רבין זהב
וכו'. ופריך תנאי היא
יש תנא שאמר דברים
אין בהן משום מחסור
אמנה והוא ר' יוחנן
בן מתיה ופשוטה היא.
ולא עמדה כהנא וקיימה
לן כו'. יוחנן. ומשני
ימי אמר רבי יוחנן הכי
והאמר ר' יוחנן האומר
לחבירו מתנה אני נותן
לך מתנה לחוביך בו ופריך
התם במתנה מרובה משום
דלא סמכה דעת' ומקבל
לפניך אין בה משום
מחסור אמנה אבל במתנה
מועטת דסמכה דעתיה
התם אמר יוחנן דאית
בה משום מחסור אמנה
וכי שכן ככשא וכתבנא
דוראי סמכה דעתיה יש בו
משום מחסור אמנה דאמר
ר' יוחנן ישראל שאמר
לכן לוי כור מעשר לך
בדיו רשאי בן לוי לעשותו
תרומת מעשר וכו'. כור
ואי הדר ביה הוה מחסור
אמנה ולא מצית למימר
זה כשמשכנו הן לוי לזה
כור של חטי' וחור בן
לוי והפקידו אצלו דתני
סיפא נתנו לבן לוי אחר
אין לו עליו אלא תרומת
ואי משכנו קנאו ומסמנא
אית ליה גביה אלא בדלא
משכנו ש"מ: דרשב"ה ר'
אברהם בשם ר' יוחנן אמר
לית מתנה לחבירו מתנה
לחזור בו ואם אמר לוי
בדעת גמורה אני אוסר
לך אין לו לחזור הנה
דאמר רבי יוחנן אכל
בעני נעשה נדב' רב פפא
לשמשיה אימת דנימא לך
התן מתנה לבר נש אין
הוא מסכן הב ליה לאלתר
ואין הוא עתיד אימליך בי
תגיתא. ההוא דאמר לרב
שמואל בר זוטרא אית
לך שומשמי לכוני איל
לית לי שומשמי אמר ליה
ליהוה הני זניי נבך דחשכא
לי אמר ליה הא באתא קמך
אפילו שומר חנם לא הוי:

אלא משכון דתפס. למאי תפס אס לא להיות משכון תחת שווי
וזהוהי מיהא לא קרינא ביה לא יגוש: אינו משמט ככולו. כלומר
אינו משמט כלל: מכלל דר' יהודה כו'. קושיא הוא: במאי דנקיט
זווי הכ לכו. ואי לא מקבלת מי שפרע: ואידך. המותר: דברים
ניכסו. בלא מעוט. רב לטעמיה דאמר
כנגדו הוא קונה: הין ככלל איפס.
שהין י"ב לוגין ואיפס שלשה סאין
שן ע"ב לוגין: אלא שיהא בן שלך
כו'. כלומר כשאתה מדבר הן או
לאי קיים דברך והלך אתם: אלא
ידבר אחד כפה כו'. נעשה שהוא
אומר הדבור לא יהא בדעתו לשנות
אבל אם נשתנה השער לאחר זמן
והוא חוזר בו לפי שינוי השער אין
כאן חסרון אמנה: אלא אמרו חכמים
כו'. סיפא קמי' המחזר בו אין רוח
חכמים נוחה הימנו. אלא יש צדן
משום מחסור אמנה: תנאי היא.
לדשכחן רבי יוחנן בן מתיא דפליג:
מעשה בר' יוחנן כו'. מעשה היא
כשזכור את הפועלים שניה את
בנו לחזור כנגדו עד שזאל יתחילו
המלאכה ולפסוק להם מזונות קלים:
לא סמכה דעתייה. על דברי הבן:
מימר אמר קמי'. כזר הודיעו מה
פסק לנו ונמליה: מי אמר רבי יוחנן
הכי. דיש דברים משום חסרון
אמנה: יכול לחזור בו. וקשיא לן
יכול פשיטא דהא לא משך ואין כח
בז"ד לכוסו: אלא. ודאי על כרחך
מותר לחזור בו קאמר ואשמעין
דאפילו חסרון אמנה ליכא: מודה ר'
יוחנן במתנה מועטת. שאין מותר
לחזור משום דסמכה דעתיה דמקבל
אדיוצוריה וכי אמר מותר לחזור בו
במתנה מרובה קאמר דלא סמכה
דעתיה דמקבל דלקיימיה לדיוצוריה:
לכן לוי. כל לוי קרי' בן לוי: כור
מעשר יש לך ביד. שעשיתי מפורותי
ואחננו לך: תרומת מעשר. שהלוי
מפרש מעשר לכהן מעשר מן
המעשר: משום הכי רשאי. שיש לו
לסמוך על מה שכתבו (ופה"ג)
שארית ישראל לא יעשו עולה ולא
ידברו כז' ולא יתנו ללוי אחר והא
מתנה מועטת היא שאין לישראל
נמעשר זה אלא טובת הנאה שהיה
בידו מתחילה לתת לכל בן לוי שירצה:
אין לו טעו. אין לו לכן לוי ראשון
על ישראל זה: אלא תרעומת.
שהנתיחו בחולת נכזה: אלא ש"מ
בדלא טעו. ויש דברים משום
חסרון אמנה: אפילו שומר חנם נמי
לא כוי. ואפילו פשעו בשמירתן
פטורין: והא בעי לקבולי כו'.
ולמה לא הוי מקבל ואשתכח דזווי
דידיה הוו: הכי נמי. או משלם
השומשמיין או יקבל מי שפרע: בדידי
הוה עובדא. אותו מעשה
דשומשמיין עד לוי היה ולא כן היה
שאלו קינלמים לתת השומשמיין לא
היימי חוזר כי בכל חללו של עולם ולא
על כן בלאו לרין אלא כך היה:
אמר

מודה רבי יוחנן במתנה מועטת. ויוקר נמי הוי כמו מתנה
מועטת: וחזור והפקידו אצלו. ה"מ למפרך אי הכי
מאי למימרא אלא דכלאו הכי פריך שפיר מסיפא: אלא אמר
חנם נמי לא הוי. והא דאמר בפרק האומנין (למן דף פ:) טול שלך
והבא מעות שומר חנם היינו משום
דמעיקרא היה שומר שכר וכשאל
טול שלך לא לסלק עצמו לגמרי
משמירה קאמר אלא שלא יהיה שומר
שכר: וכל הא ביתא קמר
לא מבטיא בו. והא דאמר בפרק
הפרה (ב"ק דף מו:) וסס) הכנים נרשות
בעל החצר חייב ר' אומר עד שיקבל
עליו בעל החצר שמירה י"ל דשמעתין
איתא כרבי דשמואל התם פסיק
הלכתא כרבי ואע"פ דרז' התם פסיק
הלכתא כהנא קמא קיימא לן כשמואל
בדיני לגבי רב ועוד דאפילו לרנן
דמחייבי היינו לפי שאמר ליה כנוס
שורך דמשמע ואשמרנו אכל הא ביתא
קמך סלק עצמו משמירה לגמרי: ככדי

דנקיטת זווי הב להו ואידך דברים נינהו ודברים אין בהן משום מחסור
אמנה דאיתמר דברים רב אמר אין בהן משום מחסור אמנה *ורבי יוחנן
אמר *בייש בהם משום מחסור אמנה מיתבי רבי יוסי ברכי יהודה אומר מה
תלמוד לומר יהין צדק והלא הין בכלל איפה היה אלא לומר לך גשיהא
הן שלך צדק ולא שלך צדק אמר אביי ההוא דישאל ידבר אחד כפה
ואחד בלב מיתבי *ר' שמעון אומר אף על פי שאמרו טלית קונה דינר
זהב ואין דינר זהב קונה טלית מכל מקום כך הלכה אבל אמרו מי שפרע
מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה הוא עתיד ליפרע ממי שאינו
עומד בדביורו תנאי היא דתנן *מעשה ברכי יוחנן בן מתיא שאמר לבנו
צא ושכור לנו פועלים הלך ופסק להם מזונות וכשבא אצל אביו אמר לו
בני אפילו אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתך לא יצאת ידי חובתך
עמהם שהן בני אברהם יצחק ויעקב אלא עד שלא יתחילו במלאכה צא
ואמור להם על מנת שאין לכם עלי אלא פת וקטנית בלבד ואי ס"ד דברים
יש בהן משום מחסור אמנה היכי אמר ליה זיל הדר כך שאני התם
דפועלים גופייהו לא סמכא דעתיהו מאי טעמא מידע ידעי דעל אבוה סמך
אי הכי אפילו התחילו במלאכה נמי התחילו במלאכה ודאי סמכי דעתיהו
אמרו מימר אמר קמיה דאברהם וניהא ליה ומי אמר רבי יוחנן הכי והאמר
רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן האומר לחבירו מתנה אני נותן לך יכול
לחזור בו יכול פשיטא אלא המותר לחזור בו אמר רב פפא *ומודה רבי
יוחנן ובמתנה מועטת דסמכא דעתיהו הכי נמי מסתברא דאמר רבי אבהו
אמר רבי יוחנן *וישראל שאמר לבן לוי כור מעשר יש לך בידו בן לוי רשאי
לעשותו תרומת מעשר על מקום אחר אי אמרת בשלמא לא מצי למיהדר
ביה משום הכי רשאי אלא אי אמרת מצי למיהדר ביה אמאי רשאי אישתכח
דקא אכיל טבלים הכא במאי עסקינן כגון שנמלו ממנו וחזר והפקידו אצלו
אי הכי אימא סיפא נתנו לבן לוי אחר ואין לו עליו אלא תרעומת ואי סלקא
דעתך כגון שנמלו ממנו וחזר והפקידו אצלו אמאי אין לו עליו אלא תרעומת
כיון דמשכיה ממנוא אית ליה גביה אלא לאו שמע מינה וברלא נמלו שמע
מינה ההוא גברא דיהוב זווי אשומשמי לסוף אייקר שומשמי הדרו בהו
ואמרו ליה לית לן שומשמי שקול זוזך לא שקיל זוזיה איגנוב אתו לקמיה
דרבא אמר ליה כיון דאמרי לך שקול זוזך ולא שקלית לא מבטיא שומר
שכר דלא הוי אלא אפילו שומר חנם נמי לא הוי אמרו ליה רבנן
לרבא ויהא בעי לקבולי עליה מי שפרע אמר להו הכי נמי אמר רב פפי
אמר לי רבינא לדידי אמר לי *ההוא מרבנן ורב טבות שמיה ואמרי
לה *רב שמואל בר זוטרא שמיה דאי הווי יהבי ליה כל חללא דעלמא לא
הוי קא משני בדבוריה בדידי הוה עובדא ההוא יומא אפניא דמעלי שבתא הוה
והוה יתיבנא ואתא ההוא גברא וקאי אבבא אמר לי אית לך שומשמי לכוני
אמרי

נ א מ"י פ"ט מה'
שמעון ויגלות ה' ד'
פסג שני קמט ולחין עד
טו"ש"ע ח"מ כ"ו סו סעף
יב:
נא ב מ"י פ"ט מהלכות
מכירה הל' ח סמג
עשן פכ טו"ש"ע ח"מ כ"ו
רז סעף י:
נב ג מ"י פ"ט מהלכות
דעות הל' י:
נג ד מ"י פ"ט הל' י:
נז ה מ"י פ"ט מהל'
מכירה הל' ט סמג
עשן פכ טו"ש"ע ח"מ כ"ו
רז סעף ח וסמין נמא
סעף ט:
ז ט ט [מ"י פ"ט מהל'
מעשר הלכות ח]:
נה י מ"י פ"ט מהל'
מכירה הל' ט וסמין
בשגות ובמ"מ כו"ט
ובכ"מ יוסף סמג שס
טו"ש"ע ח"מ כ"ו קלח סעף
טו:

תורה אור השלם
אמרי צדק אבני צדק
איתח צדק וזון צדק
יהיה לבם אני ה'
אלהיכם אשר הוצאתי
אתכם מארץ מצרים:
ויקרא יט לו

גליון הש"ס
נ"ב וי"א אמר י"ב בהב.
עין בריש פ"י משנה ט'
דשעית: שם הוא שלא
ידבר. עין כמנחת דף פו
ע"א רש"י ד"ה פירוש:
שם ויבד' ר"י. אף דלא
שיך כלן דמניה לגבי
פלטגיה דהא רב פיל
דכ"ע יכול לחזור מ"מ
נקט ומיהא לומר דמיהא
מכלל שאמר וסמין זה
נגמית דף פס ע"א מודה
ר"א תנאש. כ"כ רש"י
במדיניות שס: שם יב
שמואל בר זוטרא שניה.
כ' הלא שני כ"י יג ד"ל
רב עובדין שמיה דהכי
אית' במהרי"ן:

מוסף רש"י
משכון דנקיט. לתפס
למאי תפסיה אי לא
למשכן מיהא דהוא סלנא
משום (שכונות מה').
מחסור אמנה. אם חוזר
לדיוצור (בכורות יג.) ואין
דינר זהב קונה טלית.
דלגני פירות הואי דהנא
טענא. מכל מקום. כלומר
אף לפי פורענות העמדה
לנא על החוזר. כך הלכה.
שאין צד טעון לעכב כדו
(ועיל' מה'). בשעתו. נעמ
למנוח. דמלך ודיוצור הוה
(למנוח פג.). בני אברהם
יצחק ויעקב. ופועליו
של אברהם גדולה משל
עלמה דמפרסר בגמרא
(שם). עד שלא יתחילו
במלאכה. דלן כאן אלא
דברים דברים אין כסס
משום מחסור אמנה. דליו
משהמיל לא מול לחזור
(שם).

(א) תוס' ד"ה אי אמרת
וכו' צדדי שיראה לרבנן
ולר' טרפין: (ב) בא"ד
נראה דגרסא לאבעיא להו
וכו' דקא"י. נ"ב פי' ולא
גרסינן איבעיא להו כו'
בלא דל"ת:

(א) וקדושין (ב) (ג) (ד) (ה) (ו) (ז) (ח) (ט) (י) (יא) (יב) (יג) (יד) (טו) (טז) (יז) (יח) (יט) (כ) (כא) (כב) (כג) (כד) (כה) (כו) (כז) (כח) (כט) (ל)

גילוי הש"ס

ה"פ ד"ה יא' וכו' ה"ה יח' וכו' ע"פ לקמן דף ט' ע"ה ח"פ ד"ה ל' וכו'

מוסף רש"י

פחות משתות נקבה מקח. למדנו ולא ידענו כי התאמה נקבה היא ורש"י כ"ח ע"ה לא שנה דכתיב שיראה וכו' לא

רבינו חננאל

ומדוע לא ידענו כי אית ביה אונאה או לא ואי אונאיה דכל פחות (א) משלש לר' טרפון היא מחילה. איבעיא להו כיטול מקח לרבנן מהו וכו'. אמר רבא הלכתא פחות משתות נקבה מקח לר' חננאל. ויתר משתות כטל מקח שותות קנה ומחזיר אונאה וזהו דהו ככדי שיראה לתגר או לקרובו המקי בו. תניא כותיה רבא פחות משתות נקבה המקח ויתר על שותות כטל המקח שותות קנה ומחזיר אונאה דבריו ר' נתן ו' יהודה הנשיא אמר יד המוכר על העלייה רצה אמר לו תן לי מקחי או מה שאניתינו. (ב) ואוקמה רבא לפתני דקתני מי שהוטל עליו ידו על העלייה רצה אמר לו תן לי מעותי או תן לי מה שאניתינו כר' יהודה הנשיא. וקם רב אשי כותיה. ודיוק' מרדכי במתני' מי שהוטל עליו שטמא ש"מ כל מי שהוטל עליו לא שנה לוקח ולא שנה מוכר דינא שוה וכולהו ר' יהודה הנשיא דאמר ופירש' ביהמ"ד לוקח ושייריה למוכר. ואמאי שריד במתני' מפרש לה ככריתתא: והא דאוקמה ר' וזהו בבדי שיראה לתגר או לקרובו הני מילי לוקח לבדו אבל מוכר לעולם חוזר דקיימא לן כרב נחמן דתנן עד מתי מותר לחזור וכו'. אמר רב נחמן לא שנו אלא לוקח אבל מוכר לעולם חוזר מאי טעמא דלוקח מקחו בידו אזיל ויחזיק ליה לתגריס

(א) ע"פ רש"י דף ט' ע"ה (ב) דף ט' ע"ה (ג) דף ט' ע"ה (ד) דף ט' ע"ה (ה) דף ט' ע"ה (ו) דף ט' ע"ה (ז) דף ט' ע"ה (ח) דף ט' ע"ה (ט) דף ט' ע"ה (י) דף ט' ע"ה (יא) דף ט' ע"ה (יב) דף ט' ע"ה (יג) דף ט' ע"ה (יד) דף ט' ע"ה (טו) דף ט' ע"ה (טז) דף ט' ע"ה (יז) דף ט' ע"ה (יח) דף ט' ע"ה (יט) דף ט' ע"ה (כ) דף ט' ע"ה (כא) דף ט' ע"ה (כב) דף ט' ע"ה (כג) דף ט' ע"ה (כד) דף ט' ע"ה (כה) דף ט' ע"ה (כו) דף ט' ע"ה (כז) דף ט' ע"ה (כח) דף ט' ע"ה (כט) דף ט' ע"ה (ל) דף ט' ע"ה

ולרבי טרפון נמי לאלתר נמי מחילה. פחות משלש: אמאי חזרו. הא כל היום דר' טרפון בשלש הוא דקאמר לנו וזהו מאונאה שלש ויהא הכל מחילה לאלתר: משום ועד שלש לרבי טרפון. הוא אונאה כשמות עצמה לרבנן ואילו חולק על חכמים אלא

דכחול מקח דידהו משוי לכו אונאה וידו על העלייה ואילנה דרבנן שניהם חוזרין: אי פני. דר' טרפון אכטול מקח למדיה פליג: במאי שמו. מעיקרא: פשוט. דמדשמו: בטול מקח לרבנן. דמיבעיא לן לקמן אי לעולם חוזר או בכדי שיראה פשוט דמדשמו לרבנן לעולם חוזר וכו' אמר ר' טרפון אונאה וזהו ספורין בכדי שיראה כ"ל באונאה שמו: כי אמר לנו כל היום חזרו. מה דבין לעולם חוזר ובין שהות כל היום הנאה שורא היא לדירה דשהות הרבה ית לימלך כל היום ועוד אונאה יתר על שותות לא שכיחא דמפסיד לכו בשותות עצמה לרבנן בכדי שיראה ולדירה כל היום: דאי ס"ד בטול מקח לרבנן. כאונאה בכדי שיראה ואין בין אונאה לבטול מקח אלא דכאונאה ידו על העלייה ויבטול מקח שניהם חוזרין כי משוי רבי טרפון לבטול מקח אונאה אין זו טובה להם: שמו בשמות עצמה כו'. דהא דאמנן משתות ועד שלש לר' ט' כשמות לרבנן משתות ומעלה אמר ולא שותות עצמה: אס סמאל לומר כו'. לומר אס באת לומר פשיטא לעולם חוזר דאי בכדי שיראה מה איכא כו': איכא דאילו שותות פל' כי נמי אמרין ככריתתו בכדי שיראה עדיין יש חילוק זה ביניהם: משום הכי חזרו. מעיקרא כי שי לכו ר' טרפון יתר על שותות אונאה לרבנן בטול מקח ולא הרמיז זמן החזרה שמו בשמות עצמה דמחילה לאלתר כדאמנן וכו' הדר אמר לנו כל היום חזרו דהחמיר להם ביהר על שותות יפנס להם יוסר ממה שהביטום בשותות עצמה כדפרישית: אלא אי אמרית לעולם חוזר. נמי נמי דשמות עצמה משוי לכו אונאה כרבנן דהא דאמר לעיל שמו בשמות עצמה שיראה דמקרא הוה משום שמה דמעיקרא דקאי לן במאי שמו והשתא אמרת לי דשמה מעיקרא משום בטול מקח

הוא דהוא לרבנן לעולם ולר' טרפון הוה ספורין בכדי שיראה כדן אונאה דרבנן כי הדר אמר לנו כל היום אכתי שמה איכא לרבנן לעולם ולר' טרפון כל היום וכו' לא. ואי משום שמו עצמה לרבנן בכדי שיראה ולדירה כל היום הרבה הוא שמו משמיה רבי טרפון ביתר על השותות מפנס שפונס בשמות עצמה שהרי יכולין לומר בשמות עצמה יפסחו לו מעט ויהא מחילה נמלאו משמיהן בשל רבי טרפון כל אונאה שיתר על שותות: בטול מקח לא שכיח ואין שנה זה משום להם במידה דלא שכיח וכו' מיקרי וכו' נמי הכי נתן לו שהות כל היום לחזור ורוב הנמלכים נמלכים בו ביס הלך פנס דשמות עצמה עדיף להו: הלכא פחות משתות נקבה מקח. לאלתר: יסר על שמו בטול מקח. שניהם חוזרין: שותות קנה. ואין אחד מהן יכול לחזור: ומחזיר אונאה. וזהו לר' חננאל על העלייה דמתני' דס"ל כר' נתן דכרייתא דקיימא לן ר' נתן דיינא הוא ונחית לעומקא דדינא דפרק הבית והעלייה ולקמן דף ק"ה ע"ה (ג) זה וזה. אונאה ובטול מקח: יד מוכר על העלייה. אס נמאנה מוכר והוא הדין אס נמאנה לוקח יד לוקח על העלייה והכי מוקמינן לה לקמן (דף ט"ז). מאי דשייר דמתני' תני דכרייתא: וזה וזה. אונאה ובטול מקח: לא שנו. בכדי שיראה: אלא לוקח. אינו מכיר באונאתו עד שיראה טעיה אחרת כדמורה נמכרת דמייס יקריס הלך לעולם חוזר אס לא נמיקרו טעיות ביניהם: משום

בטול מקח לעולם חוזר אמאי חזרו הלא לרבי טרפון לאחר כל היום הוא מחילה עד שלש ולרבנן לעולם חוזר ומשוי בטול מקח לא שכיח ויותר יש ריוח בפחות משמות ושמות דהוא מחילה לרבנן לאחר כדי שיראה ולר' טרפון כל היום מריח דיתר על שותות דלא

שכיח ואין נפקותא בין חזרה דכל היום ולעולם וקשה קתל לפירוש זה לישנא דקאמר גמרא דקמשוי ליה אונאה כל היום וכו' לא דלר' לפרש אונאה מה שקנה ומחזיר אונאה ולעיל דקאמר כיון דאמר לנו דהוא אונאה שמו קרי אונאה הא דידו על העלייה ולפי' רש"י אחי שפיר דהא אונאה נמי הוה ידו על העלייה: ואילו יתר על שותות שניהם חוזרין. וא"ת דכפרק הספינה (כ"ג) דף פג: וס' פד. ד"ה אי לא אמר רב חסדא מכר לו שוה ה' בו' והוקר ועמד על ח' לוקח יכול לחזור בו ולא מוכר דאמר ליה לוקח אי לא דלוייתני לא מליח חזר כך כו' וה"ו אמאי נמאנה יכול לחזור נמא ליה נמי המתאנה אי לא דלוייתני כו' וי"ל דהכא כיון שהוה יותר משמות ה"ל רחוק מן המקח יותר מדאי וכאילו לא מכר כלל דה"ל כיון ונמאל חומץ דף פג: (כ"ג) ויחזק כר' מרדכי מירך דהס' כשאין הלוקח מוכר אונאתו לכך אין המוכר יכול לחזור בו אצל הכא מיייר כשמתאנה מוכר אונאתו ולכן המאנה יכול לבטל המקח:

אמר רבא הכאתא שותות קנה ומחזיר אונאה. פ"ה קנה בע"כ כר' נתן דבסמון לפי זה פחות משמות לאלתר הוא מחילה וזה יש בין שותות לפחות משמות וכן משמע לקמן (דף ט"ז). גבי ההוא גברא דנקט ורש"י לזכור אמר אי ייחזק ליה חמשה ופלגא הוא מחילה משמע לאלתר לא הוא מחילה ודקאמר זה זה בכדי שיראה איתר משמות ושמות קאי ולא אפחות משמות ורצה אית ליה שפיר דרב חסדא דקאמר כפ' הספינה (כ"ג דף פג:). מכר לו שוה ה' בו' לוקח יכול לחזור בו ולא מוכר כיון שהוקר בכדי שיראה שוה זמן שלוקח יכול לבטל המקח והוקר על בטול מקח לכך לוקח יכול לחזור בו ולכן קאמר ועמדו על ח' ולא קאמר ועמדו על ח' שאין זה בטול מקח וק' לר"ת וכו' חולק רבא על סתם מתניתין (לקמן ט"ז). דקתני מי שהוטל עליו ידו על העלייה ועוד דהלכה כרבי מחזירו ועוד דרבא גופיה מוקי מתני' כר' יהודה הנשיא ולא כר' נתן א"כ משמע דסבר ליה כוותיה ועוד מה שייך למימר תניא כוותיה דבבר שיש מחלוקת תנאים כתוב באונאה כרייתא ומפ' ר"ת דרבא דאמר שותות קנה היינו אס רבא כר' יהודה ולא חש לפרש דהדיא רבא משום דקאי אמתני' ותניא כוותיה מיימי משום דקתני דכרייתא זה זה בכדי שיראה כדרבא אצל מרבי יהודה הנשיא לא מיימי דאמר רבא אמר לו כו' דלדבריה ה"ל לאחוי מתניתין (לקמן דף ט"ז). שפיר אי ר' נתן מתניתין קמי רבא כרייתא לא קמי רבא משום דר' נתן לא קאי אמתניתין וה"ל לפרשאי אצל רבא דקאי אמתני' לא חש לפרש ואע"ג דרבא נקט לישנא דמילתא דרבי נתן אין פ' קנה דהכא כקנה דרבי נתן:

א' אסרת בשלמא מוכר לעולם חוזר משום הכי חזרו. אע"פ שגם תגרי לוד היו לוקחים ולא היה להם לחזור מ"מ חזרו משום דתגרי לוד היו מוכרים תמיד במעט מעט והיו לוקחים צבת אחת: והתן

זה וזה. אונאה ובטול מקח: לא שנו. בכדי שיראה: אלא לוקח. אינו מכיר באונאתו עד שיראה טעיה אחרת כדמורה נמכרת דמייס יקריס הלך לעולם חוזר אס לא נמיקרו טעיות ביניהם: משום

הזהב פרק רביעי בבא מציעא

נא.

עין משפט
גור מוצה

(א) [לעיל מט': גז'] (ב) [שם]
לעיל וכו' וכו' וכו' וכו' וכו'
יבנה נג' קנ' שבוש' מ'
מה: חולין ח' עה:
ע: וכו' וכו' וכו' וכו' וכו'
(ג) [כריף וכו' וכו' וכו' וכו' וכו']
לחל' רב פסל' (ד) [ל' ר']
יהודה: (ה) [לעיל מו':]
(ו) [לעיל גז': ו] (ז) [שם]
(ח) משה ג: כמיות פל'
(ט) קדושין יט: לקמן נר'
כמות י: ר"ב קט':
[וסו'א דנישין פד']

תורה אור השלם

1 וכו' תמכרו מוכר
לעמיתך או קנה מיד
עמיתך אל תונו איש את
אחיו: ויבא כה'

הגהות הב"ח

(א) [ב' ו' טעם אי' פל'
ואמר ר' נתן:]

גליון הש"ס

נב' איני יודע כי שאלה
יבנות ק"מ ע"כ וכו':

לעני רש"י

בידל'ש' חזקת' וכו' וכו'.
פס' המשפט לחבישה.

רבינו חננאל

מקח עד כדי שיראהו
לכקאם ומוכר לעולם
חזקת' ומעשה דההוא
גברא דהוה נקט ורשכי
לזבני וכו' פ"י ורשכי
מרגליות. וההוא דהוה
נקט כיפ' פ"י כיפ'
סבובין דגס' שיה' רב'
רב חסדא שניהן שוין
כי יד' ששנו בברייתא
שחזק' קנה ומחזיר אונאה
בלוקח מן התגר אבל
בלוקח מבבל הבית מכיל
ביתו אין לו לקונה
מכחו אונאה כלומר על
יכול הלוקח לטעון על
בעל הבית שבכר מכיל
תשמישו ולומר לו תן לי
מה שאנינו דאמרי בני
תשמישתיה דאניש קרי'
עליה ואי לא דהוה יחבי'
ליה דמי יתייר לא הוה
מוכר לוה. מיהא שמעין
מהני הרי עובדי עובדא
דורשכי ועובדא דיכפ'
הידעו מקמי דליזבון להו
דאית בהו אונאה הבנינו
ובתו הכי קמו על המוכר
[וטענו] טענתיהו טענה
ולא דראובן אלא ספני
שקנו מבבל הבית ולא
יכלי למימר להו דיעית
ומחליהו ואלא אב יפרש
לו שחפצו זה אינו שוה
את הדמים הללו ורצה
וקיבל אין לו לחזור והוא
הדרן למוכר והני מילי
כדי שיראה לתגר או
לקרובו בלבד. והני מילי
בבעל הבית המוכר מכיל
תשמישו אבל בעל הבית המוכר דברים העשירין לסחורה יש להן אונאה. רב יהודה אומר אין לתגר אונאה. אמר רב נחמן

משום הכי חזרו. שהם היו מוכרין
החזרה דר' טרפון שהרי אפי' לרבנן
לדירה נמי מהני הרחבת זמן החזרה
ורשכי. קשורי משי שקורין בידל'ש':
שהם חזרו: מבעל הבית. מכשימין
וכלי תשמיש שלו חביצין עליו ואינו
מוכרין אלא ציורק והוה ליה כמפרש
יודע אני שיש בו אונאה דאמרין
לקמן אין לו עליו אונאה כך מלאמי
בשאלות דרב אחא (פ' בהר סי'
קין): כיפ'. נומיס: הוי מחילה.
לאלתר דהוה ליה פחות משמחה.
ואתכניה דנינא. כדכי שיראה לתגר:
בדרייתא. בגדי קנבוס העומדים
לימכר: ברתנ' ר' יהודה אומר
אין אונאה לתגר. לקמיה מפרש לה:
מי שהועיל עליו. מי שנתאנה: פן
לו מעוטי. אס נתאנה לוקח: גמ'
דאי כחך רחמנא מוכר. שהוא מחזיר
בכל תונו: דקיס ליה בזבניה. כמה
נתן זה וצמוד הוא עושה: וצנת
קניס. אס לקחת חפץ המתקיים
שכר הוא אללך שלא הולאת המעות
צילא והרי הוא מתקיים לך: וצין
אוביד. מכרת חפץ שלך הרי אתה
נפסד שילו המעות צילא: ספסר.
קונה ומוכר מיד תמיד: מידע ידע
וצניטס כמה שויה. שהרי לא שהה
צין קנייתו למכירתה: שאפי' פחות
מכדי אונאה חזרו. אס נתאנה דחיו
חלוין ככך ותקנו לו שיחזור: פניא
כווסיה דרב נחמן. דאפי' כדכי אונאה
לעו חזר צו ואין מחזירין לו אונאה
מדמלי טעמא מפני שהוא צקי כגון
ספסר: קטני רלס. לידו על העליונה:
בריישא. בדריש נתן: לא קטני רלס.
אלא על כרחו קנה ומחזיר לו
אונאה: מחני קטני לוקח. היכא
דנתאנה לוקח קטני לידו על העליונה
דקתני תן לי מעוטי: ברישא.
בר' יהודה הנשיא: קטני מוכר.
דיכא דנתאנה מוכר הוא לידו על
העליונה אלל אס נתאנה לוקח לא:
אונאה זו. משנתינו זו: ופני נמי
בדרייתא. בר' נתן רלס. ובלוקח
ומוכר הוא דפליגי: דיקא נמי.
דמתניתין צמור נמי ס"ל הכי ומפרש
ללוקח ולא פירש למוכר: לימא רב
דאמר בר' מאיר. דאמר מתנה על
מה שכתוב בתורה תנאו בטל אפי'
דבר שצממון: ר' יהודה אומר
דבר שצממון. כגון שאר וכו' וכו'
היה אס נתאנה ויהי מחלה אלל עונה
שהיה אס נתאנה לא יתן למחילה:
מי

והתנן בשם שאונאה להדין כך אונאה להגר. פירוש לאפוקי
מר' יהודה דאמר תגר אין לו אונאה כשמוכר צוול לפי
שהוא צקי ואחולי אחיל ליה והאי דוצני' הכי משום דלתרמי ליה
וצניטא אחריתי דאמר' צממון והשתא פריך שפיר דע"כ מייירי
בהדיט מוכר מדמלי תגר בהדיט
דעממא דידע ומחיל לא שייך
אלא צמור וכו' וא"ת ומחיל דמייירי
בהדיט צמור ציורק ונתאנה
לוקח דלמא מייירי בהדיט צמור
צוול ונתאנה דהשתא הוי דומיא לתגר
וי"ל דלונאה משמע צכל ענין
צין שהוא מתנה צין שהוא מתאנה:
הכא

כך אמר ליה הא שהאי לי יותר מכדי שאראה לתגר או לקרובי שדריה לקמיה
לרב נחמן א"ל לא שנו אלא לוקח אבל מוכר לעולם חזר מאי טעמא
לוקח מקחו בידו כל היכא דאזיל מחיו ליה ואמרי ליה אי טעה אי לא טעה
מוכר דלא נקט מקחיה בידיה עד דמיתרמי ליה וצניטא כזבניה וידע אי
טעה (א) ואי לא טעה ההוא גברא דהוה נקט ורשכי לזבני קרי שיחא ושויה
חמשא ואי הוה יחבי ליה חמשא ופלגא הוה שקיל אתא ההוא גברא ואמר
אי יחבינא ליה חמשא ופלגא הויה מחילה אתן ליה שיחא ואתכניה לדניא
אתא לקמיה דרבא א"ל לא שנו אלא בלוקח מן התגר אבל בלוקח מבבל
הבית אין לו עליו אונאה ההוא גברא דהוה נקט כיפ' לזבני קרי שתיך ושויה
חמשין ואי הוה יחבי ליה חמשין וחמשא הוה שקיל אתא ההוא גברא ואמר
אי יחבינא ליה חמשין וחמשא הויה מחילה אתן ליה שיחין ואתכניה לדניא
אתא לקמיה דרבא א"ל לא שנו אלא בלוקח מן התגר אבל בלוקח מן
בעל הבית אין לו עליו אונאה א"ל רב דימי כיפ' וכן אמר רבי אלעזר ישר
והא אגן תנן בשם שאונאה להדין כך אונאה לתגר מאן הדין לאו בעל
הבית אמר רב חסדא בצדרייתא אבל מאני תשמישתיה דיקורי עליה לא
מזבין להו אי לאו בדמי יתייר: ברתנ' באחד הלוקח ואחד המוכר יש להן
אונאה יכשם שאונאה להדין כך אונאה לתגר ורבי יהודה אומר אין אונאה
לתגר מי שהוטל עליו ידו על העליונה רצה אומר לו תן לי מעוטי או תן לי
מה שאנינו: גמ' מנחגי מילי דת"ר וכו' תמכרו מוכר לעמיתך אל
תונו אין לי אלא שנתאנה לוקח נתאנה מוכר מנחגי תלמוד לומר או קנה
אל תונו ואיצטרך למכתב לוקח ואיצטרך למכתב מוכר דאי כתב רחמנא
מוכר משום דקיס ליה בזבניה ואלא לוקח דלא קיס ליה בזבניה אימא
לא אוהריה רחמנא בלא תונו ואי כתב רחמנא לוקח משום דקא קני דאמרי
אינשי זבנית קנית אבל מוכר דאבודי קא מוכר דאמרי אינשי זבין אוביד
אימא לא אוהריה רחמנא בלא תונו צריכא: רבי יהודה אומר אין אונאה
לתגר: משום שהוא תגר אין לו אונאה אמר רב נחמן אמר רב בתגר ספסר
שנו מאי טעמא מידע ידע וצניטא כמה שויה ואחולי אחיל גביה והאי
דובנא הכי משום דאתרמיא ליה וצניטא אחריתי והשתא מיהא קא הדר
ביה רב אשי אמר מאי אין לתגר אונאה אינו בתורת אונאה שאפילו פחות
מכדי אונאה חזר תניא כוותיה דרב נחמן רבי יהודה אומר תגר אין לו
אונאה מפני שהוא בקי: מי שהוטל עליו ידו על העליונה וכו': מני מתניתין
לא רבי נתן ולא רבי יהודה הנשיא אי רבי נתן מתניתין קתני רצה ובריתא
לא קתני רצה אי רבי יהודה הנשיא מתניתין קתני לוקח ברייתא קתני
"מוכר (סימן ז"ב ר"ש) אמר רבי אלעזר אונאה זו איני יודע מי שנאה רבה
אמר לעולם רבי נתן היא ותני נמי בברייתא רצה רבא אמר לעולם ר' יהודה
הנשיא היא ומאי דשייר במתניתין קא מפרש בברייתא אמר רב אשי דיקא
נמי דקתני אחד הלוקח ואחד המוכר ומפרש ליה ללוקח שמע מינה שיוזיה
שייריה למוכר שמע מינה אייתמר האומר לחבירו על מנת שאין לך

בט א מיי פייג מהל
מכרה ה' צ סג
לאין קט טושי' ח'ט פ'
רס ספי' ג:
ע ב מיי ש פייג ה' א
סג ש טושי' ח'ט
סג ספי' א וספי' ב:
עא ג מיי ש ה' א סג
סג טושי' ש ספי'
ד:
עב ד מיי ש פייג ה'
ג יעי' ש טושי' ש
ספי' כא:
עג ה מיי פייג מהל
אשוח ה' ט וספי'
סג ה' ט ו סג ש
מח טושי' אה'ע פ' ש
ספי' ה וס' ספי' ו:
הכא

מוסף רש"י

על מנת שאין לך על
אונאה. על מנת שאין
לך עליו אונאה אומרי
לך חפץ זה רב אמר
יש לו עליו אונאה.
דמתנה על של מורה
הוא אל מתי. וכתובין
פד'. על מנת שאין
לך עליו שאר. מוה.
ועונה. תשמיש. הרי זו
מקודשת ותנאו בטל.
לאין אדם מתנה על
מה שצמח בחזקתו וכו'
קדושי המעשה משנה
והתנאי מתן לזבניה.
דמתנה בלא תנאו דמי
ורשכי ב"ב דכור. בדבר
שבכממון. שאר וכו'
בכוחות נה. דענין למחיל
היי תנאו קיס אלל עונה
לעלמא דנפשא הוה לא
לחיותיה למחיל: קדושין
יט'. עתה תשמיש מלה
היא לעלמא דנפשא הוה
ורשכי ב"ב דכור. תנאו
קיים. הקדושין קדושין ויס
לה עליו טעה אלל לא שאר
יבנות שסמ.

רבינו חננאל (הדפוס)

אמר רב תגר ספסר שנינו
נביא כותיה ר' יהודה
אומר תגר אין לו אונאה
מפני שהוא בקי. פ' אמרי
ידע ומחל משום דאיתרי
ליה וצניטא אחריתי ובעי
למיכר: ברתנ' אחד
הלוקח ואחד המוכר וכו'
להן אונאה. ת"ר וכו'
תמכרו מוכר לעמיתך או
קנה מיד עמיתך. וכו'
תנאנה מוכר אל תונו אין
לי אלא שנתאנה לוקח
תנאנה מוכר מנחגי חיל
או קנה ואיצטרך וכו'
ופשוטה היא. מי שהוטל
עליו ידו על העליונה כו'
איתמר על מנת שאין לך
עליו אונאה רב אמר יש
אמר אין לו עליו אונאה.
לימא רב דאמר כר' מאיר
דספר לו המתנה על מה
שכתוב בתורה תנאו בטל.
ושמואל דאמר כר' יהודה
דאמר בדבר שבכממון תנאו
קיים. דתניא דאמר לאשה
הרי את מקדשת לי על
מנת שאין לך עליו שאר
היה יתרה עד כאן לא אמר ר'

מסורת הש"ס רב יהודה אומר אין לתגר אונאה. אמר רב נחמן

(ב) כ"ק סא. ע"ש. (ג) ע"ש.
העבד מוס' חולין נד: ד"ה
בסלע. (ד) כ"ק סא. (ה) וגי'
הר"ש רבה. (ו) (ח) וספ'
פ"ג. (ז) ר"מ מ"ו. (ח) כלס פ"ב
(ט) ר"מ מ"ו. (י) כלס פ"ב
(יא) ע"ש. (יב) ע"ש.
(יג) ע"ש. (יד) ע"ש. (טו) ע"ש.
(טז) ע"ש. (יז) ע"ש. (יח) ע"ש.
(יט) ע"ש. (כ) ע"ש.

מוסף רש"י
רש"י לשון זול ע"ש דלד.

שמונה פונדיונות. שמונה כשאר אונאה: בכרכים. שיש שם שולחני עד כדי שיראה לשולחני: בכפרים. שאין שם שולחני: עד ערבי שבת. שבה להוציאה בערב שבת לסעודה שבת אז ידע אם יוכל להוציאה ויקבלה ממנו: ואם היה עד ערבי שבת: ואין לו עליו אלא פדיונות. מפרש בגמרא: וקונס. בחילול מעשר שני. ובגמ' מפרש אם נשאה אם בסלע ויה: לפי שאינה מדה זו של פוסלי מטבע בשביל חסרון מעט אלא נפש רעה: גמ' ורמיהו כמה פסא סלע חסירה ויהא בה אונאה. אלאה דבני שיעורי הוא אונאה וממני קמני ולא יהא אלאה דבני שיעורי לאו אונאה היא עד דאיכא טפי: אמר רב פסא. לעולם אימא לך דבני שיעורי הוא אונאה ולא יהא דממני לאו אשיעורא קאי אלא אפחות מכשיעור קאי: מלמטה למעלה קחשיב. וה"ק סלע הפוחתת והולכת עד כמה יכול להוציאה עד שפחת שיעור כן וכן ומינין שהגיעה לשיעור הוא יהא בה אונאה: ומאן ברא. דנקט ויש בה: מלמעלה למטה חשיב. סלע שפחתה כמה פחתה להיות בה אונאה מפרש כל פחיתה גדולה שבה כגון שבע איסרות או שש או חמש היא אונאה עד ד' והיא בכלל אכל למאן דידן אין ארבעה בכלל לא יהא ועל כרחך לא מיתוקמא אלא דבני: ומאי שנה בטלית. סלע חסירה דתנן דהו לעיל (דף מ"ט): שמונה למקח: ר"ש יהא. דבני סלע אימא ליה שמונה: עשיק לגביה. הנריך לכסות גופך וגביך קנה דיוקן: ושוי לכריסך. למאכלך לא תקנה אלא בשוין: עשיק. לשון יוקר הוא ומצירו בלאהו נשך ולקמן דף ע"ד. באתרא דלמימר עשיק עברא: כיון דלא סגי ליה. שאינו יורא בהוצאה: יתר על כן מוכרה בשווי. לקמיה מפרש לה יתירה על כן שלא פחתה כדי אונאה: מוכרה בשווי. בסלע ויה: בסלע עד שקל. סלע העובט ופוחת והולך עד שקל מותר לקיימו דאין עשוי לרמות זו בני אדם למוכרו בסלע ויה לפי שפחת שלו יוכר אכל משפחת משקל לא יקיימו לפי שבה לרמות ולמוכרו בחורט שקל שאין פחת שלו יוכר לגבי שקל מתוך שהוא רחב שבתמילה היה סלע אינו נראה חסר משקל. שקל הוא מטבע של חצי סלע ודינר מטבע קטן שנים מהם יש בשקל: דינר עד רובע. ואם היה דינר נפחת עד שעמד על רובע מותר לקיימו. קס"ד רובע דינר קאמר ולקמיה פריך מאי שנה סלע

שמונה פונדיונות שני פונדיונות לדינר עד מתי מותר להחזיר בכרכים עד כדי שיראה לשולחני בכפרים עד ערבי שבתות יאם היה מכירה אפי' לאחר שנים עשר חדש מקבלה הימנו ואין לו עליו אלא תרעומת דונותנה למעשר שני ואינו חושש שאינו אלא נפש רעה: גמ' ורמיהו עד כמה תהא הסלע חסירה ויהא בה אונאה אמר רב פפא לא קשיא תנא דידן קא חשיב מלמטה למעלה תנא ברא קא חשיב מלמעלה למטה מאי שנה בסלע דפליגי ומאי שנה בטלית דלא פליגי אמר רבא מאן תנא טלית ר"ש היא אב"י אמר טלית עד שתות מחיל איניש דאמרי איניש עשיק לגביך ושוי לכריסך סלע כיון דלא סגי ליה לא מחיל גופא יעד כמה תהא הסלע חסירה ויהא בה אונאה ר"מ אומר ארבעה איסרות איסר לדינר ר' יהודה אומר ד' פונדיונות פונדיון לדינר ר"ש אומר שמונה פונדיונות שני פונדיון לדינר יתר על כן מוכרה בשויה יעד כמה תיפחת ויהא רשאי לקיימה בסלע עד שקל בדינר עד רובע פחות מכן איסר אסור (להוציאה) יתירה זה לא ימכרנה לא לתגר ולא לחרס ולא להרג מפני שמרמין בה את אחרים אלא יקבנה ויתלנה בצואר בנו או בצואר בתו אמר מר בסלע עד שקל בדינר עד רובע מאי שנה בסלע עד שקל ומאי שנה בדינר עד רובע אמר אב"י מאי רובע דקתני נמי רובע שקל אמר רבא דיקא נמי דקא תני רובע ולא קתני רביע ש"מ למה ליה למתלייה לדינר בשקל מלתא אנב אורחיה קמ"ל דאיכא דינר דאתי משקל מסייע ליה לר' אמי דא"ר אמי דינר הבא משקל מותר לקיימו דינר הבא מסלע אסור לקיימו: פחות מכן איסר אסור (להוציא): מאי קאמר אמר אב"י הכי קאמר פחתה סלע יותר מכדי אונאה איסר אסור אמר ליה רבא אי הכי אפילו משהו נמי אלא אמר רבא פחתה סלע איסר לדינר אסור וסתמא כר"מ תנן התם סלע שנפסלה והתקינה שיהא שוקל בה משקלות טמאה עד כמה תיפחת ויהא רשאי לקיימה לסלע שני דינרים פחות מכן יקוף יתר על כן מאי אמר רב הונא פחות מכן יקוף יתר על כן יקוף רבי אמי אמר פחות מכן יקוף יתר על כן יקיים מיתבי יתר

תנא דידן קחשיב מלמטה למעלה. דאין אונאה עד ד' איסרין ולא עד בכלל דכ"ד איסרין יש אונאה דבגמרא אמרין מאן תנא טלית ר"ש היא דאמר ח' פונדיון הוין אונאה: ותנא ברא קחשיב מלמעלה למטה. אי גרסינן דכרייתא עד כמה אמי שפיר דחשיב מלמעלה למטה וסבר עד ועד בכלל אכל אי לא גרסינן עד לא הוה נריך למימר דחשיב מלמעלה למטה אלא כמשמעו כמה יהא אונאה ד' איסרין ואנן דקאמר לתנא דידן מלמטה למעלה נקט לתנא ברא מלמעלה למטה:

עשיק לגביך. וא"ת התינח נחמיה לוקח נחמיה מוכר מאי איכא למימר והתינח כסות פירות מאי איכא למימר וי"ל דלא פלוג רבנן ועי"ל דעיקר הטעם הוה סלע כיון דלא סגי לא מחיל: ולא קתני עד רביע. ואע"ג דרובע מצי למימר נמי רובע דינר דתנן בפ"ק דכריסות (דף מ.) זו ביום עמדו דרובעמיס והיינו רובע דינר דכ"ד התם וכן אמרין התם גר שנתגייר נריך שיעור רובע לקינו מ"מ אי מיירי הכא דרובע דינר ה"ל למימני רביע דלא נטעי דרובע שקל:

אמר אב"י פחתה סלע יותר מכדי אונאה אסור להוציאה. פרכ"י ציפה וא"ת פשיטא ורבא נמי שהקשה אפילו משכו נמי היה לו להקשות אפי' כדי אונאה נמי וי"ל דמיירי אפי' דעתו להחזיר האונאה אסור כיון דהמקח טעום הוא אכל כדי אונאה מותר להוציאה ציפה וכללד שיחזיר האונאה אם יתבענו הלה קודם שיראה לשולחני ומותר כיון שהמקח מתקיים ופחות מכדי אונאה מוכרה ציפה אפילו אם אין דעתו להחזיר אונאה משום דהו לאלתר מחילה רבא אמר פחתה איסר לדינר אסור להוציאה ציפה אם אין דעתו להחזיר משום דהו אונאה כר"מ ועוד יש לפרש אמר אב"י כו' אסור להוציאה אפילו בשויה וסבר כמ"ד בסמוך יתר על כן יקוף אכל פחות מאיסר שרי להפסד מרובה חששו ולא להפסד מועט ורבא דקאמר אפי' משהו נמי לית ליה האי סברא ונמי נמי סבר רבא דין כמ"ד יקוף דין כמ"ד יקיים: יתר על כן יקוף. ולא ימכרו לתגר מצי נמי קאי אפחתה יתר מכדי אונאה וה"פ אפילו ע"מ לנוקדה לא ימכרו לתגר ולחרס אכל לאחרים ימכור על מנת לנוקדה ולמ"ד יתר על כן יקיים לא ימכרנה לתגר לא קאי אלא אכסל עד שקל דאמר פחתה יותר משקל ואחא קאי לא ימכרנה לתגר כו': והתקינה

ולא לחרס. אדם אנו: ולא להרג. רוצח: למסליה לדינר בשקל. לימא דדינר עד חצי זוז: דאמי משקל. אם פחתה השקל עד חצי ונעשה דינר: מותר לקיימו. ולהוציאו דדינר: דינר הכא מלמעלה למטה. אפי' להוציאו דדינר דמתוך שהוא כח ממטבע ענה ורמזה טועין זו לאמדו בשקל ואמי לקבולי בחורט שקל: מאי קאמר. הא ליכא למימר פחות מיכן דאם עמד סלע על פחות משקל או אם עמד דינר על פחות מרובע איסר אסור לקיימו דמאי אירא איסר אפילו משהו נמי דהא אחר בסלע עד שקל ומו לא: יסר מכדי אונאה. לר"מ דלית ליה לרבי יהודה דלית ליה: אסור. להוציאה ציפה: טמא. מקבלת טומאה מעתה שהרי עשאה כלי: יקוף. יחמנה לשנים דאמי לאפוקה בשקל: יתר על כן יקיים. דלגבי סלע מוכרה פחתה ולא מחליפה בשקל: יתר

ע"א א מ"י פ"ב מהל'
מסורה הל' י סמג
לארין קע טושי"ע ח"מ פ"י
ר"מ פ"ב ח'
ע"ב ב ב מ"י ס"ה יא
(והל' יב) ועיין במגיד
משנה טושי"ע שם פ"ר ח'
פ ד מ"י פ"ד מהל'
מעשר שני הל' יע:
מא ה ו ד מ"י פ"ו מהל'
גביה הל' ד (והל' ה)
סמג עשין ע"ב טושי"ע ח"מ
פ"י ר"מ פ"ד יח:
פב ח מ"י פ"ט מהל'
כלס הל' יי
פג ט י מ"י פ"ז מהל'
גביה הל' ה:

[illegible]

[עליו] **במאן דאמר אין בחושבו**. ולמד אין זו קשה וכן נמי איתמוג לעיל: **ובי עשו דבריהם בשל תורה**. אע"ג דבכמה מקומות עשו אפי' יותר משל תורה היינו היכל דשיך לקיום כדי לעשות סייג אבל הכא אפילו בתרומת מעשר ודאי לא הוה שייך לתקום חומש אם לא שאמרה תורה ולכך לא היה לקיום כשל דמאי ומשני דה"נ עשו הולד ממזר דמאי שאלין סגרא אלא משום דבאשת איש הולד ממזר:

ולא אמר בפני נכתב ונחתם. נכתב לא נקט אלא משום רצון דלר"מ אין צריך לומר נכתב ונחתם אלא הוה נ"מ דה"ר אומר היה ר"מ אפי' מאלו באשפה כשר:

וחכמים אומרים אין הולד במזר. מדלג קאמרי רבנן לא תלג דעדיפא טפי מכלל דכדינא ליה דתלג אע"ג דאין הולד ממזר: **ביצור יעשה פירות** לרבנן כינא יעשה אס ניקמא שלא יטעור להוציא אי נמי לר"מ כינא יעשה קודם שניסת ולא יטעור גט אחר אבל אחר שניסת אין גראה לר"מ שיהיה שום תקנה:

יטלנו היבנה. וא"ת ויאמר בפני נכתב ונחתם צעודנו צידה ובי מימא צריך לומר קודם נתינה האמר בפרק קמא דגיטין (דף ה' וס') גזון שנחמנו לה ולא הספיק לומר עד שנחתם ויש לומר דלר"ך לומר אחר נתינה מיד שנחתמה צעודם עסוקים בצוהר עיני:

כסף ע"ה נחשת. וא"ת כיון דתנא דמתללים כסף על כסף אע"ג דאסור בודאי אפילו מדוחק כ"ש כסף על נחשת דשרי דאפי' בודאי מדוחק שרי דלאמר כסומין וי"ל אידי דתנא נחשת על פירות דפליגי בה רבי מאיר ורבנן תנא נמי כסף על נחשת דהוי נמי טבעא אפירא: **ויחזור ויפדה**. פרש"י כן צריך לעשות דבעינן וזרת הכסף צידן וחכמים אומרים אס יראה יעלה הפירות עמלן ופרדן דבודאי אסור כסף על נחשת שלא מדוחק והכא גבי דמאי שרי וקשה לפירוש דמכמה מקומות ה"מ לאחוי

דמאי דמאי קל מודאי דנמסכת דמאי (פ"א מ"ג) תנן הדמאי אין לו חומש ואין לו ציבור ובמחמירי תנן נמי מעשר שני מוסיף חומש ולא קמני של דמאי דקדמני גבי האוכל תרומת מעשר ועל חנם הציא מחמירי דדמאי ודמעשר שני ומו דקאמר מדוחק אין שלא מדוחק לא משמע דשאר המשנה אחיא ליה שפיר והלא עדיפא ה"מ למפרך דכסף על כסף אסור בודאי אפי' מדוחק מדלג מתנה על אחד מן הסלעין ובדמאי שרי ומו מה שפירש דלפדות הפירות עדיף מלעלות אפכל משמע בכמה דוכתי בפ"ג דמעשר שני (מ"ג) גבי לקוח בכסף מעשר שני שנטמא כו' אמר להם לא אס אמרתם כו' תאמר בלוקח שאינו נפדה טהור צדוק מקום אלמא לקוח צריך להעלותו וכן בכמה דוכתי לכן גראה לפרש דלר"מ אס יראה יחזור ויפדה הפירות וחכ"ל דלר"ך להעלותו ופרדן דמאי דשני שמואל דר"מ מחמיר בדמאי יותר מחכמים והכא מיקל טפי מחכמים אבל הא לא קשיא ליה אחאי מוסיף חומש בתרומת מעשר של דמאי כודאי ובפדיון לא מחמיר דדוקא באכילה שעושה עבירה מחמיר בדמאי כמו בודאי אבל בפדיון שאינו עושה עבירה לא החמירו והנ"ך להציא מחמירין דמתללין כסף על נחשת מדוחק דלא מימא כמו כן מיקל ר"מ בודאי וא"כ משוה הוא דמאי לודאי כמו בתרומת מעשר לכן מיימי דגבי ודאי אין מתללין כסף על נחשת שלא מדוחק וא"כ קשה דהא מיקל בדמאי לגבי ודאי יותר מחכמים ואכ"כ כ"ל בצמון דשאר ר"מ מחמיר גבי מימא בדמאי כודאי יותר מחכמים וגבי לאו לא מחמיר כמו בודאי ורבנן אע"ג דמחמירי גבי לאו גבי מימא דתרומת מעשר של דמאי אין גראה להם לקיום חומש דכפ"ל דאפילו בודאי לא היה לקיום אס לא שזתה תורה ומימא קשה דגרסין במשנה במלמיה דר"מ ובלבד שיפדה הפירות וי"ל כך מתללין כסף על כסף אפילו לחזור ולפדות אותו נחשת על דבר אחר וכן נחשת על הפירות דומיא כמו שפירש כסף על כסף ובלבד שיפדה פירות כסף על כסף אפילו מתחילה כשתלל נחשת על הפירות לחזור ולפדות הפירות אז מותר אבל אם היה אז דעמו להעלותם ונמלך לפדותן צריך להעלותן: לא

לכנס פסוק כו'. ואם דרש כלל אמת וגמין ריבויין: **אס הווקקו בית דין לשון פרוטה**. בין חובע לנתבע: **גומרין אפילו כפסות**. אס חזר השני ותבעו פסות משוה פרוטה קודם שעמדו כ"ד משם נוקקין לו: **בתנ"י האוכל פרוטה**. בשוגג תרומה גדולה: **ותרומת מעשר**. מעשר מן המעשר: **ותרומת מעשר של דמאי**. שהלוקח מעט הארץ צריך להפריש מספק. אבל תרומה גדולה של דמאי ליכא דלא חייבוהו חכמים להפריש כדאמר:

בסוטה (דף מ"ח) לפי ששלח בכל גבול ארץ ישראל וראה שלא היו מפרישין אלא תרומה גדולה בלבד אלמא זכירין היו בה: **מוסיף חומש**. כלל היו איקרו תרומה בתרומת מעשר כתיב (במדבר י"ח) ותרומות ממנו תרומת ה' בחלה כתיב (ס"ט) חלה חרימו תרומה צדקורים כתיב (דברים י"ג) ותרומת ידך ואמר מר אלו צדקורים (מכות ד' ח') וכל הני חד יניחו דמשא אחד הן באין: **נעט רבעי**. מוסיף חומש בפדיון דפדיון נעט רבעי קדש קדש גמר ממעשר פ"פ שני דקדושין (דף נ"ד) גבי נעט רבעי כתיב קדש הלולים (י) וגבי מעשר כתיב כל מעשר הארץ מזרע הארץ וגו' (ויני חרי נמי חד חשיב ליה דמחזר קרא נפקי דחומש בנעט רבעי לא כתיב אלא ממעשר יליף: שלו. דוקא נקט שאס חילל של אחרים אין מוסיף חומש איש ממעשרו כתיב (ויקרא מ') **הקדשו**. ולא של אחרים. המקדש כתיב: **הנכנס**. בשוגג דחייב קרבן מעילה וחומש: **גמ' קשיא ליה לר"א**. משנתינו היתה קשה לר"א בן פדת: **עשו חכמים סיווק**. להוסיף על תרומת מעשר של דמאי חומש שאין הפרשתו אלא מדבריהם: **המציא גט ממדינת הים**. לאשה שעשאו צעלה שלוח להוליכו לגרש הצריכוהו לומר בפני נכתב ונחתם והתם (י) מפרש לפי שאין בקיאות לשמה (ס"א) עדים מצוין לקיימו: **יציא**. מי שנשאה על ידי גט זה: **מתללין אומר**. גבי מעשר שני של דמאי קמני לה: **נחוש על הפירות**. ואפי' חזן לירושלים: **ויחזור ויפדה אס**

הפירות. ויעלה הכסף לירושלים דכתיב (דברים יד) וזרת הכסף: **וחכ"ל יעלו פירות ויאכלו בירושלים**. ולא הזיקוהו לכן לחזור ולחללן ואס רואה מעלה הפירות עמלן דהקילו בו: **ומי מתללין בו**. מסקנא דמיוצא דאומרי רב שטת היא והכי קאמר ששענו לר"מ דמיקל בפדיון דמאי לחללו כסף על כסף על נחשת ובמעשר ודאי מי מתללין כי האי גוונא אפילו כסף על נחשת דדמי לפדיון והתנן כו': **שנאמר**. ורואה ליהנות בשל חולין: **מציא כסלע מעות**. נחשת. מציא דמי סלע ואומר כל מקום כו' נמלאו שתימן חולין והמעות מעשר: **ובורר אס היפה שבתן**. ומחלל עליה המעות הללו ותהא היא מעשר והמעות והסלע השני חולין כצדאשונה: מפני

לא קשיא ליה אחאי מוסיף חומש בתרומת מעשר של דמאי כודאי ובפדיון לא מחמיר דדוקא באכילה שעושה עבירה מחמיר בדמאי כמו בודאי אבל בפדיון שאינו עושה עבירה לא החמירו והנ"ך להציא מחמירין דמתללין כסף על נחשת מדוחק דלא מימא כמו כן מיקל ר"מ בודאי וא"כ משוה הוא דמאי לודאי כמו בתרומת מעשר לכן מיימי דגבי ודאי אין מתללין כסף על נחשת שלא מדוחק וא"כ קשה דהא מיקל בדמאי לגבי ודאי יותר מחכמים ואכ"כ כ"ל בצמון דשאר ר"מ מחמיר גבי מימא בדמאי כודאי יותר מחכמים וגבי לאו לא מחמיר כמו בודאי ורבנן אע"ג דמחמירי גבי לאו גבי מימא דתרומת מעשר של דמאי אין גראה להם לקיום חומש דכפ"ל דאפילו בודאי לא היה לקיום אס לא שזתה תורה ומימא קשה דגרסין במלמיה דר"מ ובלבד שיפדה הפירות וי"ל כך מתללין כסף על כסף אפילו לחזור ולפדות אותו נחשת על דבר אחר וכן נחשת על הפירות דומיא כמו שפירש כסף על כסף ובלבד שיפדה פירות כסף על כסף אפילו מתחילה כשתלל נחשת על הפירות לחזור ולפדות הפירות אז מותר אבל אם היה אז דעמו להעלותם ונמלך לפדותן צריך להעלותן: לא

(א) מעילה י"ח. (ב) כ"ק ק"ג. (ג) (פירושין טו. ושי"ח). (ד) גיטין ה' פ"ה. (ה) (ס"א). (ו) דמאי פ"א (מ"ב) פ"י. (ז) מע"ט ס"ג. (ח) מעשר שני פ"ב (מ"ו). (ט) ויקרא י"ט. (י) גיטין. (יא) ויקרא כ"א. (יב) גיטין. (יג) (כ) ואלן וי"ו מחלקת. (יד) כו' או אין כ' חרי טעמי. (טו) ויניח. (טז) (כחיות). (יז) (דל"ר נחמן). (יח) (כחיות). (יט) (כחיות). (כ) גיטין ג' ט"ז. (כ"א).

מוסף רש"י

יוציא. מי שנשאה בגט זה (גיטין ה'). משום דלא אמר לה כו' יוציא. נתינה והא גט כשר הוא יפניו נכתב יממשו דלא אמר היו ודל ממזר וסו'.

(א) [תמורה ב: ח' ה'סו"ה],
(ב) קדושין יא: כטו"ה,
(ג) תעלה ד: תמורה
ה: כ: ערכין כ: (א) [תמורה
ב: ערכין כ: כטו"ה],
(ד) [תמורה ב: ע"ש],
(ה) לעיל טו: (ו) מהרי"ם,
(ז) [דף כ: ח' ח' ל'ל
ממתינת], (ח) [דף ק: ח'
(י) ועי' רש"י, (כ) ועי'
תוספות תמורה ב: ד"ה
בין למר כו' ועי' תוס' ס'
ד"ה לא אמרו].

גליון הש"ס

תוס' ר"ה יצא רבי
והאילו אם התמורה עין
לעיל דף כ' ע"פ תוס' ד"ה
ואילו:

מהו למינקט מינייהו ומיכל. כלומר לגדולין דידהו לא מציעא לן שהרי
אפי' המיר עומר של אשתקד את הזרעים קודם שזרעו וזרעם קודם
העומר ולא השרישו הוה הגידולין אסורין עד שיצא עומר הבא כי קא
מיבעי ליה לנקוטין מן הזרעים שנקרקע ומיכל לאחר העומר: ושריבנו

עומר. שהעומר מחיר את המלושין
חדשים של שנה זו ואת גדולין הממוכרין
שהשרישו: או דלמא בעלנינו אבנ
ארעא. ובקרקע בעלמא דמו ולא
שייך עומר גבייהו למשריבנו: כעי
ר' אמי אונאה. הא חנן לה צמתיתין
דלין להו לכל הך דמתני': ביטול
מקח. יותר משמות: יש לכן או
אין להם. מי אמרין מאל תונו
(ויקרא כה) הוא דלמעטעו והא ללא
בכלל אונאה הוא אלא מקח
טעות הוא או דלמא כיון דלאו
דבר שבמדה הוא ולא אטעיה
דינוריה כשאר דין אונאה הוא:
ר' יונה ור' ירמיה מילתא בנאפי
נפשיהו אמרי ולא אדרכי אמי קיימי
אלא ר' יונה [ורמיה] אקרקעות ורבי
[ויונה] אהקדשות אמרי משמיה דר'
יוחנן אונאה אין להם ביטול מקח יש
לכן: מ"ד אהקדשות. אמרה רבי
יוחנן: כ"ש. דאקרקעות נמי אמר
כיון דאשמועינן דביטול מקח ללא
בכלל אונאה הוא מהיכא אימעט
אי דהקדשות קחשיב ליה מקח טעות
אע"ג דליכא טעות כלפי שמיא ואפ"ה
אמרין ביטול מקח כל שכן דלגבי
חבריה דליכא למימר טעה ואדעמא
דכי לא אקנייה כל שכן דהדר:
מ"ד אקרקעות. אמרה: אבל
אהקדשות לא. דאילו גבי הדיוט
אמרין טעה ואדעמא דכי לא אקני
אבל אהקדש ליכא למימר הכי וכיון
דלימניה דין אונאה טעות נמי לא
אמרין כהו דשמואל: מסולל.
כדאמרן דלמעטעו מאונאה וטעות
נמי ליכא למימר כהו דמאן טעה:
תנן בסע. במסכת תמורה וק' סו':
אם היה קודש בעל מוס. רישא
דמתני' הכי האומר הרי זו תחת זו
וז תמורה זו זו חלפיה זו הרי זו תמורה
וז מחוללת על זו לא אמר כהו שאין
קרבן תמים מתחלל ואם היה קודש
בעל מוס יאל לחולין וצריך לעשות
לו דמים אין זו של חולין יפה
כשל הקדש מוסף עליה מעותי עד

כדי דמי הקדש: יאל לחולין דבר תורה. ואפי' אין זו יפה כמותה כדאמר
דאמעט מאונאה: אף צריך לעשות לו דמים דבר תורה. דגבי הקדשות
ערכך כמיכא בכולהו וקסבר ערכך שווי משמע. ור' יוחנן סבר ערכך
כדי דמים שיערכוהו משמע ליה אם זול אם יוקר: והא"ר יונה אהקדשות
כו'. לר' יונה קשיא דרבי יוחנן אדרכי יוחנן: ואיפוך. אליבא דר'
יונה. אבל אליבא דרבי ירמיה לא תיפוך דהא לר' ירמיה אליבא דרבי
יוחנן הקדשות אין להם ביטול מקח דמ"ד אקרקעות אבל אהקדשות
לא כדשמואל. וה"ר איתא בתמורה: לרבי יונה איפוך וקמפלגי ר"ל
ור' יוחנן מ"ד אין להן ביטול מקח אית ליה דשמואל דכיון דאימעט
מאונאה לא שנה שנות לא שנה יתר משמות דאילו גבי הדיוט
אמרין טעה אבל בהקדש ליכא למימר טעות: ומר ליה דשמואל.
קסבר כיון דליכא יתר משמות לאו דרך מקח הוא וכיון דלגבי מקח
לאו מיד הוא גבי חילול נמי לאו מידי עבד: שחיללו אין. דהא
אימעט מאונאה לא שנה גדולה ולא שנה קטנה: לכשתחילה לא.
ודבר תורה דערכך שווי משמע: ומר סבר אפי' לכשתחילה. ערכך
כל דהו משמע הלכך לאפקועי איסוריה ואפילו מדרבנן שרי ומיהו
לאחר זמן ישלם: לעולם בכדי אונאה. וקאמר דבר תורה ואפילו

בכדי אונאה צריך לעשות דמים דבר תורה: ולא תיפוך. דאי מפתח
להן אונאה דמתני' כרב סקדא דשמות מכל אונאה חזר מדל"ר יוחנן אונאה אין להן ביטול מקח יש להן מכלל דלונאה חזין לכן
דקאמר אין מחזירין להן אונאה הוא. אבל ר"ל כי מונחת ליה ממתינתא מוקי לה כרב סקדא: מאי אין להן אונאה. דגבי הקדשות
דאפילו

אמר ר"ג הדר א"ר חסא אונאה אין להן ביטול מקח יש להם. משמע
דכך נחמין לא פליג ארז חסא רבו וקשה לר"ת דכ"ה המקבל
ולקמן דף קט. וסע) אמרין זבן דר' וסוה ק' סבור מינה כו' אמר
רב נחמן אין אונאה לקרקעות אלא אפי' ביטול מקח אין להם ותיק
ר"ת דלין אונאה עד פלגא אבל מפלגא

ואלין מיקרי ביטול מקח ויש להם
ואפי' שפיר הא דתנן (לעיל דף טו):
רבי יהודה אומר אף המוכר בהמה
ומרגלית אין להם אונאה ומפרש
בגמרא עד כדי דמיהם מדקאמר
אף משמע דקרקעות נמי אית להו
האי שיעורא ונפקין אלמנה זנויות
(כפניות דף נט): תנן שום הדיינין
שפחתו שנות או הומירו שנות מכרם
בטל רש"י אומר מכרם קיים ומפרש
התם (ט) דמכרם קיים עד פלגא:
יצא לחוץ בו. למ"ד צריך לעשות
לו דמים מדכריהם יאל לחולין
הכל אבל מדרבנן צריך לשלם להקדש
אונאתו ולמ"ד צריך לעשות לו דמים
דבר מוכר דיש להקדש ביטול מקח
יאל לחולין כנגד המעות שנתן והשאר
יתחלל בדמים שישלם וקמ"ל דלא
אמרין כיון שיש להקדש ביטול מקח
יבטל הפדיון ולא יאל לחולין כלל
כמו נהדיט דהמקח בטל והיינו
טעמו משום דבהדיט המאנה חזר
משום שאינו רוצה להחזיר האונאה
ואפילו אם המתאנה פוטרו מלהחזיר
מ"מ שניהם חוזרים כיון שהמתאנה
היה יכול לצא ליד הפסד אם לא
יביטע ויחזור ככדי שיראה אבל הקדש
המתאנה אינו יכול לצא ליד הפסד
כשיעיד המחלל שאינה הקדש לא יוכל
ליהנות עד שיוסיף עד דמידי כדי שיוי
וע"כ צריך להוסיף ולא יוכל לחזור
דאפי' מתחייב להקדש בטעות מפסד
כדאמרין ביטול נחלין (נ"ב דף קנ):
וסע ד"ה ולא) לא תשיימיה את
דאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט
כ"ש כאל שיתחייב להוסיף אע"פ
שטעה והיה סבור שיתחלל בך כל
ההקדש ולא יטעך להוסיף כי מ"מ
נמנה לשוה כשזה ולא נתכוון מסתמא
לאנות ההקדש ואינו יכול לחזור ולכן
אין שניהם חוזרים: והאמר רבי
יונה אהקדשות. ביטול מקח יש להם
ולא היה יכול לתקן דביטול מקח
יש להם מדרבנן דאם כן מאי
צריך צין אונאה דהקדש לביטול מקח דכאונאה נמי צריך
להוסיף דמים מדרבנן מדפריך אי באונאה כהא לימא ר"ל דבר
תורה אבל לרבי יוחנן דאמר מדכריהם אית ליה שפיר ולעיל נמי
אמר יד הקדש על העליונה אפילו באונאה ועוד אי ביטול מקח
דקאמר ר' יונה מדכריהם שדבר זה נצטרך לומר דלמ"ד אין להם ביטול
מקח היינו אפילו מדרבנן א"ל להשלים דמים ובהדיא קמני דלר"ך
לעשות לו דמים ולעיל יד הקדש על העליונה: ומר סבר אפי'
בבתחילה. תימנה דכ"ה המקדש שדכו (ערכין דף נט). אומר כי אמר
שמואל שחללו לבתחילה מי אמר ובפ"ק דפסחין (דף ד): אמר
דבשמות הקדש נענין ט' וכהו ולעולם הבעלים קודמין שמוסיפין
חומש אלא מחזירין אחר ריות הקדש וי"ל דה"פ שחללו אין שנתכוון
לחללו פחות מדמיו שדבר זה אסור לעשות ואין צריך להשלים
אלא מדרבנן אבל לבתחילה ששעה דבר שנתכוון לחללו
שזה כשזה וטעה ונמצא שהקדש שזה יותר ישלים מן התורה
ומר סבר אפילו לבתחילה לא ישלים אלא מדרבנן אף על פי
שנתכוון שזה כשזה אבל במזיד לכ"ע אסור לאנות ההקדש: (ט)
דאפילו

צריך צין אונאה דהקדש לביטול מקח דכאונאה נמי צריך
להוסיף דמים מדרבנן מדפריך אי באונאה כהא לימא ר"ל דבר
תורה אבל לרבי יוחנן דאמר מדכריהם אית ליה שפיר ולעיל נמי
אמר יד הקדש על העליונה אפילו באונאה ועוד אי ביטול מקח
דקאמר ר' יונה מדכריהם שדבר זה נצטרך לומר דלמ"ד אין להם ביטול
מקח היינו אפילו מדרבנן א"ל להשלים דמים ובהדיא קמני דלר"ך
לעשות לו דמים ולעיל יד הקדש על העליונה: ומר סבר אפי'
בבתחילה. תימנה דכ"ה המקדש שדכו (ערכין דף נט). אומר כי אמר
שמואל שחללו לבתחילה מי אמר ובפ"ק דפסחין (דף ד): אמר
דבשמות הקדש נענין ט' וכהו ולעולם הבעלים קודמין שמוסיפין
חומש אלא מחזירין אחר ריות הקדש וי"ל דה"פ שחללו אין שנתכוון
לחללו פחות מדמיו שדבר זה אסור לעשות ואין צריך להשלים
אלא מדרבנן אבל לבתחילה ששעה דבר שנתכוון לחללו
שזה כשזה וטעה ונמצא שהקדש שזה יותר ישלים מן התורה
ומר סבר אפילו לבתחילה לא ישלים אלא מדרבנן אף על פי
שנתכוון שזה כשזה אבל במזיד לכ"ע אסור לאנות ההקדש: (ט)
דאפילו

קסא א"ר מ"י פ"ג מהל'
מכירה ה"ל ח ספג
לאון קט טו"ש ח"מ ס'
רב ספ"ק כטו"ש ח"מ:
קסב ב מ"י פ"ג מהל'
ערכין הלכה ח ורב
אלפס ע"ז פ"ה דף עג:
קסג ב מ"י פ"ג מהל'
תמורה ה"ל א ב:

מוסף רש"י

מהו למינקט. לנקוט מהן
קודם השעשון (ממונות
סו'). ושריבנו עומרה.
דאחלמין ואם לאו אסורין
עד שיצא עומר הבא.
בגדולין מיירי. או דלמא
בטלניהו אבנ ארעא וי
לקיט להו כגדולין דמו
(שם). שחיללו על שדה
פרוטה מחולל. דלין
אונאה להקדש. דכמיא אפי'
אלא אפי' ואשמועינן שמואל
דכי הרי דלמעטעו מאונאה
אימעט נמי מביטול מקח
(קדושין יא: כטו"ה). וצריך
לעשות לו דמים. שמהא
חומש של חולין שזה כמות
של הקדש שהוא מחלל עליה
ולא יתאנה ההקדש. ותמורה
כו'. יצא לחולין דבר
תורה. דלמדין נפקין
המנות והנפיקים (בא).
ואם כל כהנה טמאה.
בבעל מומין שנפדי הכתוב
מדבר (שם כו').
מדכריהם. דמתני' אין
אונאה להקדש דכמיא אל
תונו אפי' אם חליו. ולא
הקדש (שם). לעשות לו
דמים מן התורה. רב
חסדא מפסד לה לקמן
(שם). בכדי אונאה. דלא
נתאנה אלא שנות (שם).
ביטול מקח. שמתאנה
יתר משמות (שם). ביטול
מקח יש להם. שאם
נתאנה יתר משמות חזר
לר' יונה קשיא דר' יוחנן
אמר יוחנן (שם כו').
ואיפוך כו'. ר' יוחנן אמר
צריך לעשות דמים דבר
תורה ור"ל אמר מדכריהם
(שם). דבריו עלמא אית
להו דשמואל. ואי
מדמיונן לחולין דהאי
מתחיל. כלומר אם היה
דבעטו לאותה ההקדש וחללו
דמים דהי מתחלל. אבל
לפי אמר ר"ל צריך לעשות
דמים דבר תורה משום
דליהו לא מיוסין לחללו
דמים שפוטין אלא סבור
שהי החולין שין את דמי
ההקדש. ור' יוחנן סבר בך
מכיון לחללו (שם). בכדי
אונאה. דלא נתאנה אלא
שמות (שם). ולא תיפוך.
למא דר' יוחנן ור"ל
ואלונאה קיימי וביטול מקח
לא איירי דקא קשיא לך
לר"ל ממתי' דללו דברים.
לא קשיא. דההיא מתרן לה
ר"ל כדכר סקדא. דאפילו
פחות משמות חזר. וה"ק
קרא אפי' אם חליו הוא
דכשיעור שנות משלם פחות
משמות לא משלם. הא
הקדש אפילו פחות מבדי
אונאה חזר. והיינו דבר
תורה דקאמר ר"ל לעיל ור'
יוחנן מוקי
במשמעויות. אבל בביטול
מקח לא איירי כלל ר' יוחנן
ולא תיקש לא לר' יונה ולא
לר' ירמיה (שם).

זומר ומעמזן היו נמנעין מליקח(ס):
 הא
 גין עמיקון וטפל לשירי הלשכה ומהן
 שיהא לך מחני' דלחיייתא פטור לגברי
 דר פועלים מל הקדש: לשמור אם
 שלא יעמאל. שהיו מגדלין אותן
 לפי ששעו מעלה בזמן השורף את
 הן: והמניקות הללו שלא נעמלו
 קודם לפסח שבעים יום כדאמרין
 אם שכר יום הוא: לפיכך אין
 יר שבע. שמיטה שלמה: ונחני
 ישלם הא ודאי ישלם שהרי הוריד
 יין לחיירוטן. כגון דלמך קרי עלי
 כהמיוא משום דהן של גבוה הרי
 בעמיתא וכחש מפני שהם קרוין של
 וות ד' נח. חזני לנהרא כגני לייא:

קָבַטְו א ב ג מ"י פ"ג
מחלות שקלים
הלכות ט:
קָדַע ד מ"י ש פ"ג הל'
ט ופ"ג הל' ט:
קָעָא ז מ"י ש פ"ג הל'
ח ופ"ג מחל'
שמירות הלכה ב (ופה'
מחל' טעון ומשנן הל'
טו"ע ד"מ ט' א"א שטק'
ז:
קָעָב ח מ"י ש פ"ג מחל'
שנה הל' כה שמח
לחון קס טו"ע ז"ל ס'
ז סק"ד ז ור"ב אל"פ שנת
פ"ג פ"ג ז (ע"א):
קָעָז ט (מ"י) ש פ"ג מחל'
שמירות הלכה ב:
סמך שנין פ"ג טו"ע ד"מ
ס' א"א שטק':
קָעָד י מ"י ש פ"ג טו"ע:
סס שטק' ד:

מוסף רש"י

[illegible]

חיפכח

קעה א מ"י פ"ד מהל' מוכר ה' יב סמג
לאחר קעה טו"ע ח"מ
ס' רכח פ"ק א'
קעה ב מ"י שם ה' יג
טו"ע שם פ"ד ד'
ג (מ"י) שם ופ"ו מהל'
תשובה ה' ח טו"ע
שם:
קעה ד מ"י פ"ד מהל'
מוכר ה' יב סמג
שם:
קעה ה ו מ"י שם ויהל'
ד' סמג שם
טו"ע שם:
קעה ז ו ט מ"י שם ה'
י טו"ע שם שם
פ"ק א':
קעה י ב מ"י פ"ו מהל'
דעות ה' ח ופ"ג
מהלכות תשובה ה' יד
ו"ט ט"ע ח"מ סימן תכ
פ"ק א' ל ב מ"י שם
טו"ע ח"מ ס' י
רכח פ"ק ה':

הא מה אני מקיים לא תונו באונאת דברים. דכל היכא דליכא למדרש דרשין ולא מוקמינן בלאו ימירי: **אם** הוא בן גרים ב'. היינו זו אף זו דלפילו מעשה אבותיו אין לו להזכיר: **הלא יראתך בסתתך**. פירוש לשון (איוצ' לא) וכמו אשר יקוט כסלו וגו' (שם ח) כלומר היה לך לירא מהקב"ה וזה היה בטמון וטוס דרכך היה תקומך וזכר נא מי הוא נקי ואחד אם היית נקי לא היית אוצד וסוף פרק הנחנקין (פנהדרין ד' פט:) יש לפרש כמו כן לשון בטמון ולא לשון סכלות דל"ל (א) לזכרהם הלא יראתך כסלמך כלומר מה שאתה ירא מהקב"ה היה לך להיות בטמון והרי אתה מפסיד דדבר שאתה שוחט נק': **זה בגופו וזה בסמנו**. והא דלמרי פרק הגזל בתרא (נ"ק ד' ק"ט.) הגזל לחבירו שזה פירושה כאלו גזל נשמתו היינו משום דפעמים רעב כדז' דלן לו צמא לקנות אכל יש הרבה בני אדם שאינם חסרים כל כך: **דאזיל סומקא ואתי חיורא**. ומה שמאדים בתחילה לפי שהדמים מתאספין לבדו:

חזין טג' שוירדן ואין עו"ן. אין לפרש דלן עולין לעולם דהא אמרינן בסמוך דבא על אשת איש יש לו חלק לעולם הבא אלא ה"פ כל היורדין עולין מיד ואין אור של גיהנם שולט בהן דלמרינן בפרק עושין פסין (עירובין ד' י"ט.) ק"ו ממונה הזהב ונפרק בתרא דחגיגה (ד' ח.) ענין ק"ו מסלמנדרא חזן מג' דלן עולין מיד אכל יש מהם נדונין לעולם (וי) המלכין פני חבירו צריכים דלמך בטמון אין לו חלק לעולם הבא ויש שעולין לאחר י"ב חדש כגון הבא על אשת איש דמשפט רשעי ישראל צריכים י"ב חדש אי נמי מלכין נמי נהי דלן לו חלק לעולם הבא אינם נדונין יותר מ"ב חדש אלא לאחר י"ב חדש לא חזין ולא נדונין ושרים בלא טובה ובלא רעה וניחא השתא דלא חשיב מיניס ואפיקורסים שאותם נדונין לדורי דורות דלמך צפ"ק דר"ה (ד' ח.) ושם ד"ה (י) דגיהנם בלא וסא אינם כלים ומיהו תימה דלא חשיב פושעי ישראל בגופם כגון קרקפתא דלא מנה תפילין דלמרינן בדר"ה (שם) שוירדן ונדונין זה י"ב חדש ולא"כ גופן וגשמתן נשרפת ונעשים אפר תחת כפות רגליהם של נדיקים ונראה דלא רצה למנות אותם ששניים צבירימא דלא היה משמיענו שום חדש והא דחשיב מלכין אע"ג דתנא ליה במס' אבות (פ"ג מ"ה) אגב מכנה נקיט ליה ומכנה אלתערין לאשמעינן אע"ג דדש ביה צמיה והא דלא חשיב הבא על הכותית דלמך צעושין פסין (עירובין ד' י"ט.) ושם ד"ה (ג) דלא מסיק ליה אברהם אבינו דממשכה עורלתיה ולא דמבשרק ליה דלא חשיב אלא הוי דבשיל עבירה זו לצדה אין עולים (ו) דמתניא אע"פ שיש צידו חורה ומעשים טובים אכל הבא על הכותית צעיל עבירה זו לצדה אינו נענש אם לא שיש צידו עבירות אחרות שראוי צעילם לירד לגיהנם אלא שעבירה זו גורמת לו דלן אברהם אבינו מעלהו מיד אלא שיהא שם י"ב חדש וכולו בשלל עשה תשובה דתשובה מועלת לכל

איפכא מסתברא אמר ליה איסמיה אמר ליה לא הכי קאמר קדשים שחייב באחריות חייב דאיתרבו מבה' וכחש ושאינו חייב באחריות פטור דאמעיש מבמעיתו וכחש: **רבי יהודה** אומר אף המוכר ספר תורה מרגלית ובהמה אין להם אונאה: **תניא** רבי יהודה אומר אף המוכר ספר תורה אין לה אונאה לפי שאין קץ לדמיה בהמה ומרגלית אין להם אונאה מפני שאדם רוצה לזווג אמרו לו והלא הכל אדם רוצה לזווג ורבי יהודה הגי' חשיבי ליה והני לא חשיבי ליה ועד כמה אמר אמימר עד כדי דמיהם תניא ר' יהודה בן בתירא אומר אף המוכר סוס וסיף וחטיוסו במלחמה אין להם אונאה מפני שיש בהן חיי נפש: **מתני'** "כשם שאונאה במקרה וממכר כך אונאה בדברים" לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים אם הוא בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך שנאמר יגור לא תונה ולא תלחצנו: **גמ'** ת"ר לא תונו איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב מדבר אתה אומר באונאת דברים או אינו אלא באונאת ממון כשהוא אומר "וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך הרי אונאת ממון אמור הא מה אני מקיים לא תונו איש את עמיתו באונאת דברים הא כיצד אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים אם היה בן גרים אל יאמר לו זכור מעשה אבותיך יאם היה גר ובא ללמוד תורה אל יאמר לו פה שאכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים בא ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה יאם היו יסודין באין עליו יאם היו חלאים באין עליו או שהיה מקבר את בניו אל יאמר לו כדרך שאמרו לו חביריו לאיוב יהלא יראתך כסלמך תקותך ותום דרכך זכר נא מי הוא נקי אבד יאם היו המרים מבקשין תבואה לאו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה ויודע בו שלא מכר מעולם ר"י אומר אף לא יחלה עינו על המקח "בשעה שאין לו דמים שהרי י"הדבר מסור ללב וכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלהך א"ר יוחנן משום ר"ש בן יוחאי יגדול אונאת דברים מאונאת ממון שזה נאמר בו ויראת מאלהך וזה לא נאמר בו ויראת מאלהך ור' אלעזר אומר זה בגופו וזה בממונו רבי שמואל בר נחמני אמר "זה ניתן להישבון וזה לא ניתן להישבון תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק "כל המלכין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים א"ל שפיר קא אמרת דחוינא ליה דאזיל סומקא ואתי חיורא אמר ליה אב"י לרב דימי במערבא במאי זיהורי א"ל באחורי אפי דאמר רבי חנינא הכל יורדין לגיהנם חזן משלשה הכל ס"ד אלא אימא כל היורדין לגיהנם עולים חזן משלשה שוירדן ואין עולין ואלו הן הבא על אשת איש והמלכין פני חבירו ברבים והמכנה שם רע לחבירו מכנה היינו מלכין "אע"ג דדש ביה בשמיה אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן נוח

איפכא מסתברא. כל הדברים נראין הפך דשאינו חייב באחריות דה' ניהו טפי משחייב באחריות ואם זאת לחייבו בשל צבוח ולפוטרו בשל הדיוט כן היה לו לומר קדשים שחייב באחריות פטור שאני קורא בהן צמ' וכחש ועוד דהדיוט הוא ליה לחייבו טפי דהא שומרי הקדשות פטורין מן השבועה ומכל הבא על ידה: **איסמיה**. אסיר משנה זו מגירמסי: **הכי קאמר כו'**. האי שאני קורא בהן צמ' וכחש לא משמע צמ' וכחש ולא צמ' צמ' ולא ולחייבה משום שהן של הקדש אלא הכי קאמר קדשים שחייב באחריות חייב קרנן צבועה לפי שהן של עמיתו ואם זאת לפוטרו לפי שהן של הקדש להכי אמר צמ' וכחש לרבוניהו אף אם יש בהן צמ' גבוה: **ושאין חייב באחריות פטור**. לפי שאני קורא בהן למעטן צמ' וכחש והכא ליהא עמיתו ואימעיש מצמ' ומכחש: **לזווג**. לו שיש לו שור יפה לרשימה מחזור על אשר שכתמו ללמדו עמו בעול שהמלמד שור חלש עם הכריז מקלקל את הכריז וכן מרגלית נאה (שם חזיריה) למלאות עם חזיריה צבוח מן היחידות: **חשיבי ליה**. וחשיב לו יזיווג: **ועד כמה**. לא הוי אונאה: **כדי דמיהם**. כפליים: **חטיוסו**. מגן: **צמלחמה**. צמון המלחמה: **שהרי דבר המסור ללב**. ולפ"ק נאמר בו ויראת מאלהך. האי שהרי ניתן טעם למה נאמר בו יראה נקט ליה והכי קאמר שהרי כל הדברים הללו אין טעמם ירעתן מסורה להכי אלא ללבו של עושה הוא יודע אם לעקל אם לעקלקלות ויכול הוא לומר לא עשיתי כי אם לטובה הייתי סבור שיש לך תבואה למכור אז הייתי חפץ לקנות מקח זה: **וכל דבר המסור ללב**. של אדם נאמר בו הוי יראת מן היודע מחשבות אם לטובה אם לאונאה: **הכל ס"ד**. וכי הכל יורדין: **ה"ג כל היורדין לגיהנם עולים**: **דדש ביה**. כד הורגל צדק שמכנים אותו כן ואין פניו מתלכנות ומכל מקום זה להלכינו ממכין: **ובצללי**

(ב) ואם הוי כו"ל.
(ג) ופסחים ק"כ: ע"ש.
(ד) וקדושין ל"ג: (ד) פי' לא מכיר ליה.

תורה אור השלם
1 וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים:
שמות כב כ
2 ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהך כי אני יי אלהיכם:
ויקרא כה יז
3 וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו:
4 והלא יראתך כסלמך תקותך ותום דרכיך: וזכר נא מי הוא נקי אבד ואיפה ישרים נבחרו:
איוב ד ו ד

הגהות הב"ח
(א) תוב' ד"ה הלא וכו' דל"ל שכן לאברהם הלא: (ב) ד"ה חזן יח' נדונין לעולם כגון המלכין: (ג) גמ' דבתנן אל"פ שם צדו:

מוסף רש"י
אף לא יחלה עינו על המקח בשעה שאין לו דמים. לקטת המקח ומתאם מפסדי חסם שלא יקחתי אחר מאשר שאתה מהפך בו (פסחים ק"כ):

(א) סנהדרין ק"ז ע"ג.
(ב) [אמר ר' יוחנן] (ג) ברכות
מב: סוטה י"ז כחיות סו:
(ד) ר"ה הולך (ה) ג"ה חנוכה
(ו) [שבתות ג'] (ז) [ברכות
(ח) [ג'] (ט) [ג' אמר ר'] (י) בלוי
פיה (י"א) [מ"ו] ברכות יט.
עיינו פ"ו [מ"ו] (כ) [ד"ה]
כדרש לפני ד"ה [יבנעל].
(ל) [ג' להפסיק וכן הוא
בפ"ו ועי' [ש"ס].
(מ) [ד"ה אוקירו אמר ר']
(נ) [פ"ה דנין]
(ס) [ג' להפסיק]
(ז) [ומפסק סנהדרין קו].
(ח) להדיא בשעה שעוסקים
בד' מיתות [ד"ה] (ט) [ועי'
מוס' ברכות ג' ד"ה א'].

הגדרות הב"ח

(א) "ח"ב"ח" ד"ה חסדי ותי
הנה ויטהורו פ"ל
ויסבת והטמאה נמחק:

גליון הש"ס

בס' ר"ה לו חלק ע"ה.
עין פטוה דף ד ע"כ חס'
ד"ה הוא מלכות:

מוסר רש"י

אל דמעת אל חרש.
מלך כפי את דמעת
מלך. שבע מיתות נהלות
הוא לפניו ואין לך להפסול
אלה שמקבל לפניו וברכות
ב' . החבר חוליות. חסד
של חסד הוא עשוי ככל
ומטלטל ומחיל דמיון מן
הטוב ומרפוי ככשן כשאר
קדוה. ואם נטמא הארצי
המנוח מחיל ואם נטמא
בעין זה שחמנו פריז סביב
כחוליות עולות וחור וחיברו
בטיט של חול בין חוליה
לחוליה. רבי אליעזר
מסר. עולות. שאני עוד
כלי חסד שלם שדף ככשן.
ומכמים עוממים [ברכות
י'].

ובללעי. בשביל אשתי זו שמחלה חטאתי בה כמו (בראשית ב) ויבן
את הללע: שמהו ונאספו קרעו ולא דמו. אם קרעו לא מלאו
דס: סיכודרש רבא. לטובה מעשה של דוד ובה שבע משלש וספק
אשת איש היא שהיוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתו
על מנת שאם ימות שמהא מגורשת
מעבדיו ולא תחזק ליבם וכל אותן
הימים היא ספק מגורשת אם מה
מגורשת מתחילה ואם לא מה לא
תגורשה: היא מולדת ופיה שלחה.
אע"פ שהיו מוליכין אותה לשריפה
לא אמרה להם ליהודה נבעלתי
אלה שלחה לו למי שאלה לו אנכי
הרה ואם יודה הוא מעלמו יודה:
עמיהו. עם אמו: באונאה אשמו.
באונאת דברים לעברה: אונאה
קרובה. לנא. פורענות אונאה
ממחר לנא: שמהא ספליה. אין
לשנותו מלשון נקשה שמבקש מלת
הקצ"ה שישמע תפלתו אבל אל
תקשר יש לשנותו מלשון נקשה ולומר
כזו אני בוטח שאין דרךך לשמוק
ולא להחריש. אל תחרש אל מעשה
אל תמן משמשין לשון נקשה ומשמין
לשון עמיד כגון (תהלים קכא) אל
יתן למוט הרי לשון נקשה ויאמר
יעקב לא תמן לי מאומה (בראשית ל)
הוא לשון עמיד: רק לא היה פלאהב.
סיפיה דקרא אשר הסתה אותו אינצל
אשמו: [אספק גולא. אשמן קטנה
ספק ענמן ושמע דבריה]: כל
השערים. של תפלה נעלו: חוץ
משערי אונאה. הנועם על אונאת
דברים אין השער נעל בפניו: הכל
ע"י שליח. נפרעים על כל עבירות
ע"י שליח: ובידו. לא מסרה לשליח:
פריז. מחילה שזין שניה לנא
מרוס: אינו נעל. להפסיק ראייתו
על המקום אלא תמיד רואה אותם
מן שפרע: ובידו אנך. שמע
שהא תמיד אלו ומשמע בה: על
פני. לפני ואין מחילה בינו לבין
העבירה: אימתי גבולך שלום. כשחלז
חטים ישביען הקצ"ה: מכדא.
כד שותמים בו שערים: נקיש ואני
סגר. הסגר מהקשקש כדך כל ריקס
שמעתי הכד מהקשקש כדך כל ריקס
ששמע בו קול הצרה כשמקשקשין
עליו: וידל ישרא. לעיל מנייה כמי
ויחנן עליהם וישחיתו את יבול הארץ:
אוקירו נשיכו. כדור נשומים:
מחוא. עיר שהיה רבא דר במוכה
קר שמה: חסכו חוליות. חסד העשוי
חוליות מרפוי ככשן כדך כל חסד
ואח"כ יצרף החוליות ונתן חול בין
חוליה לחוליה: ר"ה מסר. שאין
זה כלי חסד אלא גנין ענין כלי
גללים וכלי אדמה שאין מקבלין
טומאה: וחסמים מעמאין. דלולי
בחר חוליות. שאר תורים שלהם היו
עשויים כעין קדירות גדולות ופיו
למעלה וזרף ככשן כשאר קדירות
ומטלטלים אלא שהיה מושיבו על
הארץ או על הדף ומדביק את
טפולות הטיט סביב על כולו לעשותו
עב שיקלט ויחזיק את חומנו:
עכנאי

נח לו לאדם שיבא על ספק אשת איש ואל
ילבין פני חבירו ברבים מנ"ל מדרש רבא
ידרש רבא מאי דכתיב יובלעתי שמהו
ונאספו קרעו ולא דמו אמר דוד לפני חקב"ה
רבש"ע גלוי וידוע לפניך שאם היו מקרעים
בשרי לא היה דמי שותת לארץ ולא עוד
אלא אפילו בשעה שעוסקים בנגעים ואלהות
אומרים לי דוד הבא על אשת איש מיתתו
במה ואני אומר להם מיתתו בחנק *ויש לו
חלק לעוה"ב אבל *המלבין את פני חבירו
ברבים אין לו חלק לעוה"ב * (ואמר) *מר
זוטרא בר טוביה אמר רב ואמרי לה אמר
רב * חנא בר ביזנא אמר ר"ש חסידא ואמרי
לה א"ר יוחנן משום רשב"י נח לו לאדם
שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני
חבירו ברבים מנ"ל מתמר דכתיב *היא
מוצאת והיא שלחה אל חמיה אמר רב
* חנא בריה דרב אידי מאי דכתיב * ולא
תונו איש את עמיתו * *עם שאתך בתורה
ובמצות אל תונוהו אמר רב ילעולם יהא
אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעה
מצויה אונאתה קרובה *א"ר אלעזר מיום
שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלה
שנאמר *בם כי אזעק ואשוע שחם תפלתי
ואע"פ ששערי תפלה ננעלו שערי דמעות
לא ננעלו שנאמר *שמעה תפלתי ה'
ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש ואמר
רב כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם
שנאמר *רק לא היה כאחאב וגו' *א"ל רב
פפא לאביי והא אמרי אינשי איתך גוצא
גחין ותלחוש לה לא קשיא הא במילי
דעלמא והא במילי דבייתא לישנא אחרינא
הא במילי דשמיא והא במילי דעלמא אמר
רב חסדא יכל השערים ננעלים חוץ משערי
אונאה שנאמר *הנה ה' נצב על חומת אנך
ובידו אנך *א"ר אלעזר הכל נפרע בידו
שליח חוץ מאונאה שנאמר ובידו אנך *א"ר
אבהו ג' אין הפרגוד ננעל בפניהם אונאה
וגול וע"ז אונאה דכתיב ובידו אנך גול
דכתיב *חמם ושווד ישמע בה על פני חמדי
ע"ז דכתיב *העם המכעיסים אותי על פני
חמדי [וגו'] אמר רב יהודה לעולם יהא אדם
זהיר בתבואה בתוך ביתו שאין מריבה
מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי
תבואה שנאמר *השם גבולך שלום חלב
חטים ישביעך אמר רב פפא היינו דאמרי
אינשי כמשלם שערי מכדא נקיש ואני
תיגרא בביתא * ואמר רב חנינא בר
פפא לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך
ביתו שלא נקראו ישראל דלים אלא על
עסקי תבואה שנאמר *והיה אם זרע ישראל
וגו' וכתיב *ויהנו עליהם וגו' וכתיב *וידל
ישראל מאד מפני מדן * (וא"ר) חלבו *לעולם
יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה
במצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו שנאמר *ולאברם הטיב
בעבורה והיינו דאמר להו רבא לבני מחוא אוקירו לנשיכו כי היכי דתתעתרו
תנן התם *התבו חוליות ונתן חול בין חוליה לחוליה ר"ה ממחרת וחכמים *מטמאין
וזה

בינמים בזה אמרו הגדה (א) והטמאה והטהורה אופות זו והוא טהור קמני חול דומיא דלרור שהוא יבש:

קפא א מ"י פ"א מהל'
אסורי ביאה הל' ו
סמך לארץ קג:
ב [מ"י פ"ו מהל' דעות
הל' ח ופ"ג מהל' תשונה
הל' יד טו"ט ח"מ סמן
חכ סט"ף לט]:
קפג א טו"ט ח"מ סמן
רמב סט"ף א
בגנ"ה:
קפד ד מ"י פט"ו מהל'
אסורי ביאה יט
סמן לארץ קמל טו"ט:
ח"מ ס"י רמב סט"ף ג:
קפה ה מ"י פ"ד מהל'
ממירה הלכה יח
סמן שס טו"ט ח"מ סט"ף
ה:
קפו ו מ"י פט"ו מהל'
אסורי ביאה יט
קפו ז מ"י פט"ו מהל'
כלים הלכה ה:

תורה אור השלם

- ובצ"ע שמהו ונאספו
אסופו ע"ל יב"ח ולא
ידעתי קרעו ולא דמו:
תהלים לה טו
- הוא מוצאת והיא
שלחה אל חמיה לאמר
אליש אשר אלה לו
אנכי דרה [ואמר הכר
למי הרתמת
והתחילת]
בראשית לה כה
ולא תונו איש את
עמיתו ויראת מאלהך
כי אני *אלהים:
ויקרא כה ח
- בם כי אזעק ואשוע
שחם תפלתי: איכה ג ח
- שמעה תפלתי יי
וישועתי האזינה אל
דמעתי אל תחרש כי גר
אנכי עמך חניש ככל
אבותי: תהלים טו יג
- רק לא דהא באחאב
אשר התמרד לעשות
הרע בעיני יי אשר
הסתה אותו איובל
אשתו: מלכים א בא כה
- כה הריני ודעה ארני
נצב על חומת אנך ובידו
אנך: עמוס ז ו
- בהקיר ביר מנייה בן
הקיר דעתה חסד ושד
ישמע בה על פני חמדי
חלי ומקד: וימירו ז ו
- העם המכעיסים אותי
על פני חמדי וזכרים
בגנות ומקשקשים על
הקבנים: ישעיהו סה ג
- העם גבולך שלום
חלב חטים ישביעך:
תהלים קמז יד
- והיה אם זרע ישראל
ועלה מדן ועקלם ובני
קדם ועלו עליהם:
שופטים ז ג
- והינו עליהם
וישחיתו את יבול הארץ:
עז בואך עזר ולא
ישאירו מחיה בישראל
ושור ושור וחמור:
שופטים ז ד
- וידל ישראל מאד
מפני מדן ועקלם בני
ישראל אל יי:
שופטים ז ו
- ולאברם הטיב
בעבורה ויהי לו צאן
ובקר וזמרים ועבדים
ושפחות ואחנת וגמלים:
בראשית יב טו

ואמרי' לה במ"ו. י"ט מפרש
משום דהש"י כי גרם
הייתם ומיאל' זה:
ואין
באותו היום שבכל מקום שנתן בו עיניו ר"א נשרף ואף ר"ג היה בא בספניה עמד עליו נחשול למכנו
אמר כמדומה לי שאין זה אלא בשביל ר"א בן הורקנוס עמד על רגליו ואמר רבונו של עולם גלוי
וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי אלא לכבודך שלא ירבו מחלוקות בישראל
נח הים מועפו אימא שלום דביתיה דר"א אחתיה דר"ג הואי מההוא מעשה ואילך לא הוה שבקה ליה
לר"א למיפל על אפיה ההוא יומא ריש ירחא הוה ואיחלף לה בין מלא לחסר איכא דאמרי אתא עניא
וקאי אבבא אפיקא ליה ריפתא אשכחתיה דנפל על אנפיה אמרה ליה קום קמילת לאחי אדהכי נפק שיפורא
מבית רבן גמליאל דשכיב אמר לה מנא ידעת אמרה ליה כך מקובלני מבית אבי אבא כל השערים
ננעלים חוץ משערי אונאה תנו רבנן בהמאנה את הגר עובר בשלשה לאוין והלוחצו עובר בשנים מאי
שנא מאנה דכתיבי שלשה לאוין יוגר לא תונה יוכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אותו ואלא תונו איש
את עמיתו וגר בכלל עמיתו הוא לוחצו נמי שלשה כתיבי יולא תלחצנו יוגר לא תלחץ יולא תהיה לו בנושה
וגר בכלל הוא אלא יאחד זה ואחד זה בשלשה תניא רבי אליעזר הגדול אומר מפני מה י"הזוירה תורה בל"ו
מקומות ואמרי לה במ"ו מקומות בנר ופניו שספורי רע מאי דכתיב וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם
בארץ מצרים (תנינא) רבי נתן אומר מום שבך אל תאמר לחברך והיניו דאמרי אינשי דזקוף ליה זקופא
בריותקה לא נימא ליה לחבריה זקוף בנייתא: מתני' אין מערבין פירות בפירות אפי' חדשים בחדשים
ואין

(א) [שבת נב: ע"פ:] (ב) ב"ב
כ"א: (ג) [ע"פ:] (ד) [ד"ה]
גרסין אחר ד"ה לא יטור.
(ה) [ג'ל תמא:] (ו) [ע"פ:]
סנהדרין ד: ד"ה אל יחמר
ובניב: (ז) ד"ה בל.

הגהות הב"ה

(א) ב"ב ורי תמא תא
אבל שוין:

הגהות הגר"א

(א) [ב"ב ח"ב ח"ב ח"ב ח"ב]
כ"ב גרסת הר"ף לסיק
ור"ל דלא יעיר לו יטור
מחשבים ועל ראש דמתי
(וע"פ) דמי בתי ס' ס'
ר"ח: (ב) [ב"ב ח"ב ח"ב ח"ב]
מפני דוקא ט"ו. כ"ב
אלא ה"ר"ש לא כתב כן:
[ג] שם וכן ט"ו. כ"ב
אלא הר"ף חלק ע"ז ולכן
אמרה המחנ"י דוקא על יין
וכן פ' ה"ר"ש:

מוסף רש"י

השופה. מ"ס נשכח קמח.
ניסוח. סנהדרין קטן חזקין
ט"ו: שו"ת וי"ב קטן: מערב
נחת מכלי אל כלי וחזקין
ק"ב. שהוא מרגילן
לכא אצלו. כשחזקתם
שולחן ארזן אל החיות
לקנות מן החיות וי"ב
כ"א. ש"ס. ש"ס. ש"ס.

ואין ל"ל חדשים בישינו. פסק למכור לו ישינו לא יערב נהן
חדשים שישנים ישינו ועושין קמח יותר מן החדשים: מפני
שמשינו. קשה משניה את הכך לפיכך פסק עמו כך מערב
בו קשה. [ב] דוקא קמח קשה בךך ולא כך נקשה פסק עמו קשה
לא יערב בו את הכך. [ג] וכן אין לר"ך
לומר חדשים בישינו דוקא אבל ישינו
נחדשים שפיר דמי: אין מערבין
שמרי יין ביין. בגמרא מפרש לה:
ימכרנו בחנות. פרוטה פרוטה:
אלא א"כ הודיעו. לכל אחד ואחד
מהן שמרי מערבין בו: ולא להגר.
ימכרנו ביחד ואף על פי שמודיעו:
לפי שאינו לוקחם אלא לרמות.
ולמכור בחנות: מקום שנהגו להטיל
מים ביין יטילו. דכיון שנהגו אין כאן
טעות שכל היינו בחזקת כן: הסגר
נוטל מחמש גרנות וכו'. שהכל יודעין
בו שלא גדלו בשדותיו ומכני אדם
הרבה לוקח ובחזקת כן לוקחין:
מגורה. אולי שאוגרין בו מבואה.
גורן הוא ששן חזקין בו את
התבואה ודרך התגר לקנות מבצלי
במים בשעת הגורן ולהכניס למגורה
שלו: שלא יחזיקו לערב. ולהוציא
קול לקנות הרוב ממקום שבו נהגו לערב
בו ממקום אחר ושכניו סבורין שכל
הפירות מאותו מקום: גמ' ח"ד אין
לר"ך לומר חדשות מארבע. סאין
בסלע: וישנו משלש. סאין בסלע:
דאין מערבין. חדשות בישינו להוציא
ובחזקת ישנו מוכרן נמלא מאכחו
ומוכר לו וזולת בחנות יקרות: אלא
אפי' חדשות משלש וישנו מארבע
אין מערבין. ואע"פ שהחדשות
יקרות מהן: מפני שאדם רוצה לישן.
מפני שעילוי דמיהן של חדשות אין
מפני שהן טובות כישנות אלא שאדם
רוצה לישן. וזה שפסק עמו על הישנות
אינו רוצה לישן לפיכך אסור לערב
בהן חדשות ואפי' מעולות נדמים: עדא
אמר. זאת אומרת. כל עדא כמו הדא:
באמת הלכה. מדאיבטעם למילתיה מפני
שמשינו ואין לגמגם בדבר ונקט
בה למחמתין באמת ש"מ כל היכא
דחני באמת הלכה ואין לחסם ולגמגם
בדבר: וכן הגיטות שנו. דמשנינו
שחוסקין זה עם זה ונעשים טעם
אחד. אבל לאחר הגיטות שכבר קלט
כל אחד ריחו וטעמו אין משנינו אלא
פוגמו: ידיע. הכל יודעים שהחזקו
לערב: בדבר הנטעם. שאדם טועם
קודם שלקחו ויכול להבחין שנתערב
בו: והא מדקמתי סיפא. ומפליג בין

ואין צ"ל חדשים בישינו. משום דאמר צ"ל המוכר את הספינה
(ב"ב דף ק"א:) דכל מילי עמיקי מעלו בר מתמרי שיכר
יהרסא: [מאין] (אב"י) נותן לו שמריו דקבוע צ"ה. דק"ד
דאפי' אסור שלא ירמה בו אחרים: רבא אייתו צ"ה חמרא.
רבה גרסינן דאשכחן שהיה מוזהרו
משונה כדלמירין נזדרים (דף נה).
ובכילד מעבדין (ערוכין דף נד). דמיא
האי מוזהר למזגא דרבה ברבי דרבי
יוסף בר ר' (חייא) והשתא נחא הא
דאמר רבה בפרק המוזהר יין (שם)
דף עז. ושם ד"ה דאמר) כל חמרא
דלא דרי על חד תלת מיא לאו חמרא
הוא ובפרק אחד דיני ממונות
הוא (סנהדרין לו). אמרין אל יחסר המוג
שאם הוצרכו מהם ללאת אם יש שם
כ"ג כנגד סנהדרין קטנה יולאים ואם
לאו אין יולאים משמע דמוזהר על חד
תרי דקרא [אזיז] דמוזהר סתם בני
אדם ומיהו קשה דמשמע התם דק"ל
לרבה דעיקר מוזהר כן דינה דמוקין
מתני' דמוזג ב' חלקים מים ואחד
יין ביין השכריו דוקא דרפי ונראה
דכ"ג מוקין מוזהר דקרא דאל יחסר
המוג ביין השכריו והרבה מנחם מיוני
פירש דאל יחסר המוג שלא יחסר
י' מסנהדרין גדולה דמוג בגימ' י'
אלא אם יחסר מ"ט ישארו כ"ב ואין
ב"ד שקול מוסיפין עליהם אחד הרי
כ"ג ומהו צירושלמי משמע דאזיזי
במזיגת יין ממש:

הדרן עלך הזהב

סיפא לא ימכרנו בחנות אלא א"כ מודיעו ולא לתגר אע"פ שמודיעו מכלל
דרישא אע"ג דלא מודע ליה אמר רב יהודה יה"ק אין מערבין שמרים של
אמש בשל יום ולא של יום בשל אמש אבל נותן לו את שמריו תניא נמי
הבי רבי יהודה אומר השופה יין לחבירו ה"ז לא יערב של אמש בשל יום
ולא של יום בשל אמש אבל מערב של אמש בשל אמש ושל יום בשל
יום: מי שנתערב מים ביינו ה"ז לא ימכרנו בחנות אלא א"כ מודיעו וכו':
רבא אייתו ליה חמרא מחנותא מוזהר מעמיה לא הוה בסים שדריה
לחנותא א"ל אביי והא אנן תנן ולא לתגר אע"פ שהודיעו א"ל מוזג דידי
מידע ידיע וכי תימא דטפי ומחיליה ומזבין ליה א"כ אין לדבר סוף:
מקום שנהגו להטיל מים ביין יטילו וכו': תנא למחצה לשליש ולרביע
אמר רב יובין הגיטות שנו: ברתני' רבי יהודה אומר לא יחלק החנוני
קליות ואגוזין לחינוקות מפני שהוא מרגילן לכא אצלו וחכמים למתירין
ולא יפחות את השער וחכ"א יזכור לטוב לא יבור את הגריסין דברי
אבא שאול וחכמים למתירין ומודים שלא יבור מעל פי מגורה שאינו אלא
כגונב את העין אין מפרסמין לא את האדם ולא את הבהמה ולא את הכלים:
גמ' מאי מעמיהו דרבנן דאמר ליה אנא מפליגא אמגוזי ואת פליג
שיסקי: ולא יפחות את השער וחכ"א זכור לטוב וכו': מאי מעמא דרבנן
משום

הודיעו ללא הודיעו מכלל דרישא דקמתי אבל נותן לו את שמריו אע"ג דלא הודיעה: של אמש. מיין ששפה אמש ונשארו השמרים אין מערבין
איתו ביין ששפה היום שמרי יין זה מקלקלין יין אחר: אבל נותן הוא לו את שמריו. של יין עלמו. ויום ואמש לאו דוקא והוא הדיון ליום
ויום משתי חיות אלא אורחא דמילתא נקט דקמתי יום ואמש משתי חיות: השופה יין. כל דבר הכלול המרק נחת מכלי אל
כלי שלא יתערבו בו שמרים קרו לה שפיה: מוזהר. נתן בו מים שכן דרכו: בסיס. מבוסס וטוב: והא אין חנן ולא לתגר
שאינו אלא לרמות כו'. וחנוניי היינו תגר ויחזור חנוני זה וימכרנו בחזקת יין בחנות והרי המים מערבין בו ואמרה מכרת לו
ואיכא לפני עור (ויקרא יט): מוזהר דידי מידע ידיע. שאני נותן בו מים הרבה: וכי תימא מייסי חמרא חייל ומערב ביה. עד
שלא יהא ניכר טעם המים: א"כ. דלכולי האי חיישינן: אין לדבר סוף. שאף המים לבדם אסור למכור לחנוניי שמה יערבם
ביין ולא חשו אלא בזמן שאני מוכר לו דבר העשוי לרמות בו כמות שהוא עשוי: למחצה לשליש ולרביע. הכל כמנהג המדינה
יטיל מים אם מחצה מחצה אם שליש שליש: ברתני' ולא יפחות את השער. למכור בזול מפני שמרגילן לבא אללו ומקפת
מוזנות חזירי: זכור לטוב. שמתוך כך אורזי פירות מוכרין בזול: גריסין. פולין גריסות גריסות אחת לשתיים: לא יבור. את הפסולת
לפי שמתוך שגראות יפות הוא מעלה על דמיהם הרבה מדמי הפסולת שנטל מהם: ותכמים מחירין. טעמא מפרש בגמרא: ומודים שלא
יבור מעל פי המגורה. למעלה להראות יפות ואת הפסולת שנתכוו לא בירר: לפי שאינו אלא כגונב את העין. בדבריהן זו: ואין מפרסמין.
מפ' בגמרא: לא את האדם. עבד כנעני העומד לימכר: גמ' שיסקי. פרוג"ש: מאי טעמא. נקט זכור לטוב לשון ברכה:
משום

קצא א מ"י פ"ח מהל'
מכירה הל' ה פמג
לאין קע טוש"ע ח"מ פ'
רכה סעיף יא:
קצב ב מ"י שם הל' ח
טוש"ע שם סעיף
טו:
קצב ג מ"י שם הל' ו
טוש"ע שם סעיף
יג:
קצב ד מ"י שם טוש"ע
שם סעיף יג:
קצב ה מ"י שם הל' ז
טוש"ע שם סעיף
טז:
קצב ו ז מ"י שם הל' ה
טוש"ע שם סעיף
יח:
קצו ח מ"י שם הל' ח
טוש"ע שם סעיף
טז:
קצב ט ע"ן נחמ"ש שם
הל' ו טוש"ע שם
סעיף יד:
קצב י טוש"ע שם סעיף
יג:
[כ] מ"י שם הלכה ו:
ר ל מ מ"י שם הלכה ד
טוש"ע שם סעיף יח:
רא ז ס מ"י שם טוש"ע
שם סעיף ח:
רב ע מ"י שם הל' ג
טוש"ע שם סעיף ט:

לעזי רש"י
פרו"ש. שו"ת.

(א) ופירושין פה ישיבין.
(ב) ופירושין פה ישיבין.
(ג) ופירושין פה ישיבין.
(ד) ופירושין פה ישיבין.
(ה) ופירושין פה ישיבין.
(ו) ופירושין פה ישיבין.
(ז) ופירושין פה ישיבין.
(ח) ופירושין פה ישיבין.
(ט) ופירושין פה ישיבין.
(י) ופירושין פה ישיבין.

הגהות הב"ח

(א) ופירושין פה ישיבין.
(ב) ופירושין פה ישיבין.
(ג) ופירושין פה ישיבין.
(ד) ופירושין פה ישיבין.
(ה) ופירושין פה ישיבין.
(ו) ופירושין פה ישיבין.
(ז) ופירושין פה ישיבין.
(ח) ופירושין פה ישיבין.
(ט) ופירושין פה ישיבין.
(י) ופירושין פה ישיבין.

הגהות הגר"א

(א) ופירושין פה ישיבין.
(ב) ופירושין פה ישיבין.
(ג) ופירושין פה ישיבין.
(ד) ופירושין פה ישיבין.
(ה) ופירושין פה ישיבין.
(ו) ופירושין פה ישיבין.
(ז) ופירושין פה ישיבין.
(ח) ופירושין פה ישיבין.
(ט) ופירושין פה ישיבין.
(י) ופירושין פה ישיבין.

לעזי רש"י

(א) ופירושין פה ישיבין.
(ב) ופירושין פה ישיבין.
(ג) ופירושין פה ישיבין.
(ד) ופירושין פה ישיבין.
(ה) ופירושין פה ישיבין.
(ו) ופירושין פה ישיבין.
(ז) ופירושין פה ישיבין.
(ח) ופירושין פה ישיבין.
(ט) ופירושין פה ישיבין.
(י) ופירושין פה ישיבין.

מסוס דמרווח מרעא. ואזרי פירות יראו שהחלו וימכרו כול: מסיר בדבר הנראה. הלא יכול הלוקח לראות ולהבין מה דמי הפסולת הנכרר מאלו שיטנו בזהרם וטוב לו להעלות בדמיהן של אלו יתר על כן מפני הטובה: משרבטין. לשון שרביט כדמפרש לקמיה שווקף שער הבנהמה כשרבט שמה: ואין נופחין בקרביים. בני מעיים הנמכרים בבית הטבח שיראו רחמים וגדולים: ואין שורין כשר במים. שמלכין והכחוש נראה שמן: מלא דפיוורא. משקין אותה מי סובין והם נופחין מעיה ושערה נוקף: מוקפסא. וקירלוקף אשטלי"ר בלע"ז: למירמא תומי לסרבנא. פרט"ש. ליפוטו עושין לו תלמי מחטוי משי סביב: לכסכוס. אנפריי"ר בלע"ז בני סובין: קרמי. בגדים המזוירים אובריי"ר בלע"ז: למידק לרדי. להדק בגדי קנבוס במקכות עץ שיראה חוטן דק: לללומי גירי. לזיר חליים: דיקולי. סלים: פסדים. מותר שאינו אלא ליפות והרואה להספיק על דמיהם בשביל יופיים מוחל הוא: כעתיקי. אסור שגונז את העין שנראים כחדשים: לזעבי. שהיה זקנו לבן וזעבו שחור ונראה כחמור: וינכן. קנה אותי לעבד. וכעני היה לעבד עברי אסור לאחר מורכב ושאין היכול נוסח: ויהיו עניים בני ניסך. משנה היא (אבות פ"א מ"ה). טוב לי לפרנס עניי ישראל וישמחוני: דיקניה. זקנו: לדיק מלרע נחלץ. זה רבא:

הדרן עלך הזהב

איוהו נשך. שהוא נשך. דשקל מניה מאי דלא יחייב ליה: המרבה בפירות. המרבה שכן לעצמו בפירות. ונגמרא מפרש דבהלואות כסף או פירות נמי הוי תרביית שהרי מתרבה ממנו. והכל ריבית דרבנן קמפרש דרך מקח וממכר: דינר זהב. כ"ה דינר כסף: וכן השער. כך היו נמכרין בעיר והותר לו לתת מעות עכשיו על מנת ליתן לו זה חטין כל ימות השנה דמיים הללו כשיעור מעותיו. ואע"פ שעכשיו אין לו חטין דתנן בפירקין (דף עב:) ילא השער פוסקין ואע"פ שאין ליה יש ליה ויכול המוכר הלו לקנותם עתה במעות הללו: עמדו חטין. לאחר זמן בלי דינרין: אמר לו תן לי חטין. וזו מותרת היא אם נתן לו חטין. אבל פסוק היין שפוסק לו לתת בהן אסור הואיל ואין לו שמה יוקיר היין ואע"פ שפוסק עמו כשער היין של עכשיו וכבר ילא השער. ונגמ"ס מפרש טעמא: גמ' לרבים דאורייתא. (ס) דרך הלואה משמע כדכתיב (משלי כח) מרבה הונן נשך ובתריבית: והכתיב נשך כסף ורבים אוכל. את כסףך לא תתן לו בנשך ובתריבית לא תתן אלכלך ומחלוקת לז' לאין תרמי יתנו: מי איכא נשך. שנושך את כגון דאויף. הלואה: מאה. פרוטות במאה ועשרים: מעיקרא. כשהלואה: ולכסוף. כשהמשלם: בדנקא. במעה כסף שהוא שות לדינר: נכיס. נשך ומחסרו: אי כשר מעיקרא אולם. אי חשבת להני פרוטות השתא כדמעיקרא הרי נשך והרי תרביית שהוא יכול ליקח זהם מעה במאה ושכר עשרים: לא נשך איכא. שהלואה יכול לקנותם במעה וזה שיהיה מעה הלואה: בחומשא. יכול ליקח בהן כסף מומש דינר שהוא יותר על שות: אין לי. שהיה עובר אלא על לאו של נשך בכסף ועל לאו של ריבית באוכל מנין שהוא עובר על הלואת פירות אף משום לאו דנשך: פ"ל. לא תשיך לאחיק נשך אוכל. ומקרא זה בלוי נאמר מדלא כתיב לא תשיך לאחיק והלאה נאמר במלוא דמיהן אל תקח מאתו וגו'. ומיהו שמעת מניה מהא דשייך לשון נשך באוכל: רבי

משום דקא מרווח לתרעא: ולא יבור את הגריסין דברי אבא שאול וחכמים מותרין וכו': מאן חכמים רבי אחא דתניא רבי אחא מתיר בדבר הנראה: אין מפרבסין לא את האדם וכו' ולא את הכלים: ת"ר אין משרבטין את הבהמה ואין נופחין בקרביים ואין שורין את הבשר במים מאי אין משרבטין הכא תרגמו מיא דחיוורא ועירי אמר רב כהנא מוקפתא שמואל שרא למרמא תומי לסרבלי רב יהודה שרא לכסכוס קרמי לרבי שרא למידק צרדי רבא שרא לצלומי גירי רב פפא בר שמואל שרא לצלומי דיקולי והא אנן תנן אין מפרבסין לא את האדם ולא את הבהמה ולא את הכלים לא קשיא הא בחדתי הא בעתיקי פירכוס דאדם מאי היא כי הא דההוא עבדא סבא דאול צבעיה לרישיה ולדיקניה אתא לקמיה דרבא אמר ליה ויבנ אמר ליה ליהויו עניים בני ביתך אתא לקמיה דרב פפא בר שמואל זבניה יומא חד א"ל אשקין מיא אול חווריה לרישיה ולדיקניה א"ל חזי דאנא קשיש מאבוך קרי אנפשיה יצדיק סצרה נחלץ ויבא אחר תחתיו:

הדרן עלך הזהב

איוהו נשך ואיוהו תרביית איוהו נשך ההמלוה שלע בה' דינרין סאתים חטין בשלש ואסור מפני שהוא נשך ואיוהו תרביית המרבה בפירות כיצד ילוקח הימנו חטין בדינר זהב הכור וכן השער עמדו חטין בלי דינרין אמר לו תן לי חטין שאני רוצה למוכרן וליקח בהן יין אמר לו הרי חטין עשויות עלי בשלשים והרי לך אצלי בהן יין ויין אין לו (ס): גמ' מדשביק לריבית דאורייתא וקא מפרש דרבנן מכלל דאורייתא דנשך ותרביית חדא מלתא היא והא קראי כתיבי נשך כסף וריבית אוכל ותיסברא דאיכא נשך בלא תרביית ותרביית בלא נשך בלא תרביית ואי היכי דמי אי דאחפיה מאה במאה ועשרים מעיקרא קיימי מאה בדנקא ולכסוף קיימי מאה ועשרים בדנקא נשך איכא דקא נכית ליה דקא שקיל מיניה מדי דלא יחייב ותרביית ליכא דלית ליה רווחא דדנקא אופיה ודנקא קא שקיל מיניה סוף סוף אי בתר מעיקרא אולת הרי נשך והרי תרביית אי בתר בסוף אולת לא נשך איכא ולא תרביית איכא ותו תרביית בלא נשך היכי דמי אי דאויף מאה במאה מעיקרא קיימי מאה בדנקא ולכסוף מאה בחומשא אי בתר מעיקרא אולת לא נשך איכא ולא תרביית איכא אי בתר סוף אולת הרי נשך והרי תרביית אלא אמר רבא אי אתה מוצא לא נשך בלא תרביית ולא תרביית בלא נשך ולא חלקן הכתוב אלא ילעבור עליו בשני לאוין ת"ר זאת כסףך לא תתן לו בנשך ובתריבית לא תתן אכלך אין לי אלא נשך בכסף וריבית באוכל נשך באוכל מנין ת"ל נשך אוכל ריבית בכסף מנין תלמוד לומר נשך כסף אם

חזירו ואין ממנו מתרבה: ומי איכא תרביית. שהיא מלוה נשך ולא יחייב ליה נשך: נשך בלא תרביית. היכי דמדינן ליה: כגון דאויף. הלואה: מאה. פרוטות במאה ועשרים: מעיקרא. כשהלואה: ולכסוף. כשהמשלם: בדנקא. במעה כסף שהוא שות לדינר: נכיס. נשך ומחסרו: אי כשר מעיקרא אולם. אי חשבת להני פרוטות השתא כדמעיקרא הרי נשך והרי תרביית שהוא יכול ליקח זהם מעה במאה ושכר עשרים: לא נשך איכא. שהלואה יכול לקנותם במעה וזה שיהיה מעה הלואה: בחומשא. יכול ליקח בהן כסף מומש דינר שהוא יותר על שות: אין לי. שהיה עובר אלא על לאו של נשך בכסף ועל לאו של ריבית באוכל מנין שהוא עובר על הלואת פירות אף משום לאו דנשך: פ"ל. לא תשיך לאחיק נשך אוכל. ומקרא זה בלוי נאמר מדלא כתיב לא תשיך לאחיק והלאה נאמר במלוא דמיהן אל תקח מאתו וגו'. ומיהו שמעת מניה מהא דשייך לשון נשך באוכל: רבי

ר"א ב ג מיי פירי
מלכות מביה ה' ג
ג פמג לאין קע טושיע
ח"מ ס' רבא פמג ט'
ר"ד ד מיי פ"י מכל'
ממנות עניים ה' ט'
והל' ח' סמג עשין קסב
טושיע י"ד ס' רבא פמג
טושיע ט'
א ה מיי פ"ו מהלכות
מלוא וליה הלכה א
סמג לאין קע טושיע י"ד
ס' קסא פמג א'
ב ו מיי ט' פ"י ה' ו
סמג ט' טושיע י"ד
ס' קסא פמג ב'
ג ו מיי ט' פ"י ה' א
סמג ט' טושיע י"ד
ס' קסא פמג ג':

תורה אור השלם

1 צדיק מפרך בחלץ
ויבא רשע תחתיו:
משלי יא ח
2 את כסףך לא תתן לו
בנשך ובתריבית לא תתן
אכלך: ויקרא כה לו
3 לא תשיך לאחיק בנשך
בסוף נשך אכל נשך כל
דבר אשר ישך:
דברים כג כ

מוסף רש"י

יהיו עניים בני ביתך.
לומר אל תרבה עניים
ושפחות לשדךך אלא הכא
עניים במקומם וישמחו
יתקבל עליהם שכן ואיבת
פ"א מ"ה.
הדרן עלך הזהב

1 לא תשיך לאחריך נשך
כסף נשך אבל נשך כל
דבר אשר ישך:
דברים כג כ
2 לא תעשק שכיר עני
ואביון מאחריך או מגור
אשר בארצך בשעריך:
דברים כד יד

[illegible]

אכול לחייב את הלוה על לאו ש
רבים על שניהם: א) אין לי. שעובר
על שני לאוין בין בכסף ובין באוכל
אלא לזה: רביעא אמר לא נשך
באכול ולא רבים בכסף לרביי קרא.
למיגרמ במלוה את הלוה בדגופו כחיי
דמפרש ואזיל: דדקאמרת. נשך
קאי אכסף ומרבים לאוכל: והא
הא נאמר נאמר קאמר. ומגורה
שזה נפקא ליה והיכי פליג אמורא
תאנא ואמר דמפוייה לף: הכי קאמר
הא אילו לא נאמר קרא. דנך
השמע לשניהם אע"פ כן רייתי לומדו
בגזירה שזה והשפא גזירה שזה לא
נרץ להכי: למה לי לאו ברבים לאו
בגול כו'. ילמדו זה מזה שכולן
חסרין ממון ממסכר את חבירו:
דאפילו בלוה אסר רחמנא. וגור
עלוי שלא יטענו ואיכא למימר חידוש
הוא שמידשה מורה בוו ולא שאסר
לחסר את חבירו דנך אחרת דהא
אזהרת ליה לאו משום דמחסר הוא:
מה לבנך דלא מדעיה. אונאה לא
ידיעי ביה גול על כרחיה שקל: סאמר
ברביי דמפרש. וטון לו: שכן אף
דרך מקח וממכר. תאמר באונאה
שהיא דרך מקח וממכר יש בני אדם
שצריכין לחפץ וקוין ביותר משווי:
לא לכבוש בגול וסוסי מהנך. דכי
פרסת מה לרביית שכן חידוש תאמר
בגול אונאה תובית מה לאונאה שכן
לא ידע דמחיל תאמר בגול ידיע
ואיכא למימר דמייאש ומחיל רבית
תובית וחור הדין הכז שהוא שצדק
שמחסרו ממון אף איז אכז גול:
לכבוש שכר שכיר. דלא מטא לדיה
ולא מחסר לה:

תוכיח מה לאונאה שכן לא
זה כראי זה ולא ראי זה כר
אביא גול אמרי הכי נמי אל
שכר שכיר בהדיא כתיב ביה
לארץ ולוקמה ברבית ואונאה

הגהות הב"ח
(א) גמ' ואכלך לא תתן
במרבית כדקאמר:

תוס' ד"ה גוריה וכו'
וא"ת קרא למה לי עין
גוריה ד' ג ע"א ברין ד"ה
לגדוד נדר ונע"ע מל"מ
פ"ד מהל' מלוה ולוה ה"א
ד"ה גרסינן בפ"ק.:

[א] תוס' ד"ה אם. ו"ל
למדרש יו"י. ג"כ ורשב"א
חולק:

שמות

יח א ב מ"י פ"ה מהל'
מלוה ולוה ה"ל טו
סמוך לאזין קלי טו"ע י"ד
ס"י קטב טע"ג:

(א) וצ"ל והתקן: (ב) לקמן
עכ"ל: (ג) וצ"ל קלא:

הנהגות הב"ה

(א) נ"ס דבינוטין אין
מחזירין ומאי ניהו רבית
מוקדמת ורבית: (ב) שם
תני דמי חטי שאני רוצה
למוכרין:

הנהגות הגר"א

(א) נ"ס אלא אמר רבא.
נ"ס גרסת ר"ח ור"ף
נכא לחוב דמיהין עסקין
וכתני ר"ח ט"י ופי'
הרשב"א דר"ל שוקק דמי
החטין בתמיה וכו' דוקא
אסור כחין לו יין או כדרי'
אושטא שטעה בתמיה
ולא כרש"י דאסור יין
נלא"ה (ועת"ס רבית
ביד"ס ס"י קע"ה ס"ק י"ז):
(ב) תיב"ד ד"ה הרי חומה
ס"י נ"ס ע"י לעיל מ"ו ב'
ד"ה י"ס כ"י ע"י א' ד"ה
האי כ"י אי"ז כ"י:

לקח הימנו חטין בדניר זהב הכור. רש"י פירש דמקח חטין הוא
היתר אע"פ שאין לו חטים כיון שנתן לו מעות ולא קלי
אסור אלא חטין ונקט רישא לרבותא דסיפא דיון אסור אע"פ
שנא ממנו פסוק הראשון של חטים שהיה דרך מקח וממכר ולא
דרך הלואה וקשה לפירושו חלא
שנריך למחוק הספרים לקמן (דף
סג.) בגמרא דגרס והא לקח קתני
מאי לקח לקח כהנא חטין כי לפי זה
אמי שפיר לקח דקאי אחרים דשרי
ועוד כיון דאסור לא קאי אלא חטין
מאי פריך בגמרא וכי אין לו יין מאי
הוי והתנן ולא השער פוסקין אע"פ
שאין לזה ים לזה וכו' לא ידע דאסור
לפסוק יין מחמת חוב ולא נתן לו
או שום דמים ועוד מדמשינא בנא
לחוב דמיהין כמלל דמעיקרא סבר
שהיה נתן לו דמים ומו אדפריך
מילא השער פוסקין לפרוך מרישא
דשרי גבי חטים מיהו זה ים לתוך
דהוה משני דאסור קאי גם ארישא
או הוה מוקמינן רישא דשרי ביש לו
חטים דוקא לכך נראה דלחובו
תרביט דאסור קאי אכולה מנתי'
וכי קתני בסיפא יין אין לו הוא הדין
דגם חטין אין לו לכך פריך בגמרא
וכי אין לו יין וגם חטים מאי הוי
ועיקר קושייתו מנא חטים דאסור כי
אין לו אע"פ שנתן דינר זהב ומשני
בנא לחוב דמיהין שכבר היה חייב
לו דינר זהב ובשעת קנין אינו נותן
לו כלום ומיד הוי ליה למפקד והא
לקח קתני אלא דפריך ליה השתא
עדפא מינה ור"ח אמאי תני גבי
יין אין לו כי נמי יש לו אסור ליתן
שוה לו דינר הלא אפילו חטים הוה
אסורא לקח בנא דינר כיון שלא היה
לו חטים בפסק הראשון וי"ל דנקט
לאשמועינן דאף ברישא אין לו
חטים ואסור:

והתנן אין פוסקין. אית דגרסי
והתנא משום דלא גרסינן
במתניתין ולא השער פוסקין וכן
לקמן (דף עב.) אית ספרים דגרסי אלא
מתני' דאין פוסקין וכי' הא ילא
השער פוסקין היכי משכחת לה
באכלנא וארבי ולספרים דגרסי הכא
והתנן גרסי במתני' ילא השער פוסקין
ולא גרסי לקמן הא:

אע"פ שאין לזה ים לזה. דאע"פ
דלא משך חטין אין זה רבית
כיון שאם היה בנא מוכר לחזור הוה
קאי נמי שפיר ולכך חשיב כנתיקו
ברשות לוקח: הרי שנושה בו'
ועמד ע"י גורנו. [ב] תימה והלא מעות
קוונת הכא אפילו מדרבנן דמילתא
דלא שכיח הוה כדאמרין בהזכר
(ועל דף מ:): גבי החליף דמי שור
בפרה וי"ל דהכא מיירי שלא פטרו

ובדינינו אין מחזירין. דאבך רבית הוא כיון דזימנין שאין עושים
פירות שהכרמים לוקחין אין זו רבית קצוה: איזהו נמי כי אפקי
ליה. סברי דבתורת זבני אמו הנך פירות לידה דלוקח דכל זמן
שלא פרע לו מעותיו הכרם מכור לו עד זמן שפסקו דיניהם
שיטול לפדותה. והוא הדין דמלי

לאמוניה נמי מתאבך רבית דהמרבה
בפירות דמתניתין אלא הא שנינא
נמי אית ליה לשנויי בתורת זבני
אמו לידה: מאי אהא לאשמועינן.
הי נינהו דבדיניהם אין מוציאין והוא
רבית ובדינינו אין מחזירין: רבית
מוקדמת ורבית מאוחרת. בשלישי
מתניתין (דף עב.) קתני לה והא
בתורת רבית יהיב ליה ובדיניהם
אס לא נתן אין מוציאין שהרי לא
פסק עמו: וכי אין לו יין מאי הוי.
אחר שילא השער לין והוא חייב
לו החטין או המעות הרי הוא כפוסק
עמו עכשיו על היין: אין פוסקין על
הפירות. ליתן לו מעות כדור חטין
ולומר לו נתנו לי לסוף זמן גדול
ואפילו יש שנתנין אותו עכשיו בכך
בתמילת הקציר אין זה שער עד
שילא שער מפורסם וקצוע בשוק
העיר בכך: אע"פ שאין לזה. המוכר:
יש לזה. לאש אחר ויכול לקנותו
עכשיו דמים שקיבל: מתניתין כנא
לחוב דמיהין עסקין. שלא נתן לו
זה המוכר ללוקח דמי החטין שחייב
לו שיחזור ויקבלם הימנו בשביל היין
אלא בנא לעשות עליו דמי החטין
חוב ולפסוק על החוב יין וכך אמר
לו אני מקבל עלי חטין בנא דינר
כמו שאתה יכול למוכרו והרי לך
אצלי כהן יין כשער של עכשיו דמי
הזה ליה יין הוה קניי לו מעכשיו
ואי אייקר ברשותיה אייקר. אכל אין
לו והוא לא קיבל עכשיו מעות שנוכל
לומר יכול הוא לקנותו דמים שקיבל
נמלא שאינם אצלו אלא כהנא
בעלמא: דפטיא. שם הפרש בין נותן
מעות לבנא עליו בחובו: ואני אעלה
לך. החטים כל שנים עשר חדש אף
אם יתעלו דמיהן אקבל עלי העילוי
ואתנם לך דמים הללו: דלא כדאסורו
הכא לידו דמי. שאין זה דומה לנותן
אסור בשעה שפוסק דליכא למימר
יקנה לו עכשיו בשוק במעות שקיבל:
אפילו יש לו יין נמי. דהאי תנא
בעומד על גורנו קאמר דיש לו חטין
ואפילו הכי אסור: כדפני רב ספרא.
ולא בפוסק עמו בתמילה על החטין:
שאני נותן לך. כשער של עכשיו
ונתנם לו: וחור ולקחן ממנו ככ"ד
פלוטין. דאחיל גביה סלע שהמנה
כ"ה סלעים והוא היה דחוק למעות
ולא יכול להמתין ליום השוק: מוסר.

ממנו עד שיתן לו החטין: שהרי לא העלה לו דמי החטים יותר מדמיהן בשכר המתנת המעות
דאמר. והאי הוא דאחיל גביה: וחור ולקחן ממנו כדפני רב ספרא. מתניתין כי
קאמר לקח הימנו חטים כהנא חטין לו תן לי מעות שאני לוקח כהן יין אמר לו הרי מעותיך עשויות עלי דמים שלשים דינרין
יין ויין אין לו: ואי הוה ליה חמרא. וזו יהיב ליה מעיקרא ופירי שקיל מיניה ולא דמי לרבית. אכל משקל מיניה וזו אסור דדינר זהב יהיב ליה וקא
שקיל מיניה תלתי: הא דינר וכן השער קתני. ואם כדכריך כשלקחן דינר זהב היה השער שלשים והאי דאחיל גביה דמי השער דינר
זהב וזה העלם עלי שלשים דינר מעיקרא אוקמינהו ברבית כשציל המתנתו: כי שכיבנא ר' אושעיא נפיק לווי. כשאמרת ר' אושעיא ילא לקראתי:
דמתרצנא

דמתרצנא

[א] יִשְׂרָאֵל ד"ה יֵשׁ לוֹ כו'
הוֹלִיל וְהָסֵד כו'. ג"כ ויִדְ'
הַרְמִיז"ס אֲבָל הַרְאֵב־
וּשְׁ"פ חִילֻקִּים וּכְתוּב
דְּמַלְוִה לֹא קִנִּי כָלָל וְע'
ח"ה ס' קצ"ט וס' ר"ד
וּמַשְׁ"ש :

הפירות והגיע זמנו למכור ובה ומכרו ואין לו מקבל הימנו הדמים כשער של עכשיו דמה לי מקבל הן עממן ומה לי דמיהן: **עושין אמה בפירות.** ותמין מעות באתנה כשער של עכשיו שיצא בזקק ע"מ לקבל פירות אפילו יוקירו חטין: **עושין אמה.** לפסוק על הפירות דהו לא לקבל דמיס לכשווקין רבין דחוי יביד חחי שקל מחוי דברנא: **אס יש לו מוסר.** מהא דרבי אבשיא אן מוסיב והא דמיס קא מקבל שסס עליו דמי החטין ומקבל אן שסוה יותר ממה שנתן ומחילה לא קנה יין ממנו והרי הוא כמקבל מעות דמי החטים: **בשפך.** הימנו החטים ממחילה דדמי החטין דדיה אן מקבל דברשומיה אייקור דמשעה שמשך כלתה לה מורה הלואה לקבל חובו וכן בזבול: **שיחד לו קרן וזית.** ואשפעיין לחדוד **אס רביבס מוסר.** רביס שמינה על ידי הלואה חלה ע"מ רביס כהן רביס וואס לא ישלם דמיס חלה פירות שפסק הוא עמו רביס שהרי אינו פוסק עמו ע"מ לשלם דמיס חלה פירות: **ועשה ש בומן שהמוכר אוכל פירות.** בזקק הזמן מוסר: **לוקח אוכל פירות** היו אכלו חוה אוכל פירות ברביס: **בייחוס בן וזיין:** מאי בייחוסו. יא יצא לא הפדריה באל לילי רביס דא המכר חליב בן לילי רביס שאלס לא המכר יחזור לו פירות שאלס אפילו לא ידע רביס ינא. גבי פרעון הן ודמיסין שזין דבי היכי דהן מוסר דמיסין

תלם היא: הא מני. דקתני יש לו מותר: רבי יהודה היא דאמר לז
עמיס שגחא לירי רביס כגון זו אס יוקרו הפירות וישלם דמיס
כאן רביס היינו נזל לאחד דרביס פעמיס יש רביס ופעמיס ארן:
ו מוכר. אס אין און נזל כך ממחר עד יום פלוני הרי השדה שכן:
מור. שמה לא יבא לירי מוכר שמיזן לו מעמיו ומנאס שכלולא
נא קמיפלגי: לז אחד. כי האי גוונא שמה יבא לירי רביס שמה
על מנה להחזיר. דרבי יהודה גופיה לא שרי אלז ע"מ להחזיר
ק דשעת אחילה קאכיל רביס ועבדיה לאיסור: השאט דאמר
מי מותר דמה לי טוב אס הס מקבל יותר ממה שדמיהן מקבל:
מה

ויעשה לו שדרה מבר.
שמעון לו שדרה על אוחו
מנה וכמה לו אם לא
אמן
כל מנה מין ועד שלש שנים
הרי היה עין.
בזמן שהמורא אובל
פירות. כל אומן שנים.
מותר, לוקח אובל
פירות אסור. שמה יגאלנה
נחול ועמל שאלם
נרימ: שם: צד אחד
ברבית. שם יגאלנה יהא
רית ואם לא לא יהא רית

(א) ונתן סג' בילה כט'
מכונות נג' ב"ק פג'
(ב) מהרי"ם (ג) ושיין מוס'
כ"ב עמ' ד"ה חבל' (ד) נדף
(ה) (ו) נלקמן עכ"ל.

גליון הש"ס
נב' ואי לאו פתנה
בערבא. עיין ב"ב דף עח
ע"ה מוס' ד"ה חבל'.

מוסף רש"י
שקילא
רשדייא אחוריא. נטולה
טובתך ומטולה על הקולט'
ישבת טג' כיצח כט' ב"ק פג' /
על החורולס: (במבואו נג' /

מה לי דמיהן מה לי הן נמי אמרינן כו'. בתחלת התנא נמי
משיגא השער פוסק עמו ואע"פ שאין פירות בידו ובלבד שיתן
לו זה מעות דמי היכי דאם היו דמי המעות הללו בידו והיינו
הפירות היו מותר הכי נמי כי הוו המעות בידו מותר שהמעות
ודמיהן שוין דמה לי טוב אם היו
המטין שהם דמים למעות הללו בידו
מעכשיו שהם עצמן בידו אף הוא
יכול ליקח בהן פירות ומן הטעם הזה
פוסקין על סמך שער שצנשוק והוא
שער היוצא על ידי חמרין המביאין
תבואה לשוק צברכים ואע"פ שאין
פירות לזה. וא"ת משנמיתו היא זו
(נלקמן דף עב:). ילא השער פוסקין
איכא למ"ד לקמן (ו) אין פוסקין על
שער שצנשוק ומיקו למתמיתין צאלכדי
וארבי מתמיתין לאו שער שצנשוק
מן אלל ילא השער סתמא. הא
דמפך לישגא ונקט למימר מה לי
דמיהן מה לי הן משום דנשעת פרעון
הוו המעות שמשלם לו דמי הפירות
ושייך למימר מה טוב הן מדמיהן
כי היכי דהן שרו דמיהן נמי שרו
ונשעת הפיסוק נומן לו זה מעות
לקבל מטין דמיהן המעות ומיקרו
הפירות דמיהן של מעות ושייך למימר
מה טוב דמיהן של מעות מהן כי
היכי דמיהן שרו אם היו הפירות
בידו הן נמי כי הוו הן בידו שרי.
קצרו של דבר לשון הפסקה נמשך
אלל לוקח לשון הפרעון נמשך אחר
המוכר גמי תנאי ראשון פוסק ונותן
לו דמים לקבל כנגדן מטין הלכך
המטין קריון דמים אלל לוקח דמי
מעותיו וגבי פרעון המעות שזה
פורע הוו דמי המטין שזה חייב לו:
אין לו אסור. כהא דרבי אושעיא:
היני ופילי. מקומות הן שהיו סמוכין
לפומצדיתא שהיו רבה ורב יוסף
יושגין בה. כלומר בכל מקום הוא
מונא סביצותיו בדמים הללו: חטי
דקדמי צאלכדי. בתמיה. וכי אם
הנחמי מטין שלי צאלורי כלום היו
גשמים יורדין עליהן שיהיו צומחות
בהן צמחין להתקלקל. לישגא אחרינא
דקדמי לשון חמיות כמו (ושעיה סד)
כקדח אש: והא צני למיטב וזוי
לפספירא. היכי אמרינן מאי אהני
לפסוק על שער שצנשוק והא אהני
דצני למיטב וזוי לפספירא סרסור
שמבקש למוכרי מטין תנאל משתכר
וזוי בהקדמת המעות: ומשני דיהיב.
לרין הלוקח ליתן למוכר דמי הסרסור:
רב אשי אמר. לא לרין וזוי דאיינש
עבדי ליה קפסירות החמרין הולכין

ופוסקין על שער שצנשוק אע"פ שאין לו. פ"ה וא"ת מתני'
היא ילא השער פוסקין איכא למ"ד אין פוסקין על
שער שצנשוק ומיקו לה למתני' צאלכדי וארבי ולא היה לו לפרש
כן דאפילו לר' יוחנן דאמר לקמן אין פוסקין על שער שצנשוק
מורה ללא צעין תרעא דמשיך כולי
האי כמו צאלכדי וארבי ולא צני
אלל כדורמוס ולא אמר ר' יוחנן
דאין פוסקין אלל צנשוק של עיירות
וא"ת והיכי שמעינן מר' ינאי דפוסק
על שוק של עיירות ולא צעין דורמוס
וי"ל דהכי דייק מדאמר רבי ינאי מה
לי הן מה לי דמיהן ויכול לפרוע לו
דמים כמו שיכול לפרוע לו מטין
משום דמן המטין יכול למנול דמים
ה"נ פוסקין אפילו על שוק של
עירות דיותר צדמן לבעל המעות
לקנות מטין ולפי צנשוק של עירות
ממה שצדמן לבעל מטין למכור אפילו
צנשוק של צאלכדי וארבי:

ואמר ר' יהונתן דף חמשה
בזווא. פי' לומן פלוני
איתנהו שרי ליתנהו אסור אלל ד'
בזווא שרי לפסוק כיון שכן השער
דפוסקין על שער שצנשוק וא"ת אמאי
אסור לפסוק חמשה בזווא מאי שגא
מטרשא דרב נחמן גופיה אמר לקמן
(דף פה). טרשא שרי למכור סחורה
בהמתנה ביותר מדמיה ובלבד שלא
יפרש [ול] אם מעכשיו צנחנות וי"ל
כיון דאולי הכא ד' בזווא הוי כאלו
פירש אם מעכשיו צנחנות ואם לומן
פלוני ביותר ולפי זה לא שרי ר"נ
לקמן טרשא אלל דבדר שאין שוממו
ידועה כגון פרה או טלית אלל פירות
אם ילא השער אסור לעשות מהן
טרשא: מהו דתימא בעד שיבא
בני דמי קפ"ס. וא"ת והא רב נחמן
פסק לקמן בשליה פירקין (דף עה).
כהלל דאסור עד שיבא בני וי"ל
דודאי דרך הלואה אסור אפילו סאה
בסאה אלל דרך מקח וממכר כי
הכא שרי אפי' ה' בצרבע דאי לאו
הכי תקשה דאפילו רבנן לקמן לא
שרי אלל סאה בסאה אלל סאה
בסאמים לא אלל כדפרישית דרך
מקח וממכר שרי טפי חמש צארבע
מדרכ הלואה אפילו סאה בסאה דדמי
שרי לכ"ע וא"ת דטפי ה"ל לאתויי
הכא דפוסק על הגדיש דדמיה טפי
דהוי מקח וממכר וי"ל דפוסק עמו
על הגדיש לא שרין אלל לפסוק עמו
בשער לקוטות אלל לפסוק שוי שיתא
בחמשה לא כיון דאכתי לית ליה
שעדיין לרין חיקון ואי מויל גביה
כולי האי מחוי כאגר נטר אלל כשיש לו מוזמן צעין אלל שמחוסר
דיאח בנו או בהנאת מפתח מותר אפילו שוי חמשה צארבע וה"ק
נעשה כעד שיבא בני ושרי הכא לכ"ע כדשרי הסם לרבנן:
בעישוריתא

כב א מיי פ"ע מהל'
מלה ולזה הל' א
ופ"ה הל' א סמך לאין קלו
טושי"ע י"ד ס' קעה פתי'
א:
בר ב מיי פ"י מהל'
מלה הל' ו:
בה ג (מיי) שס פ"ט הל'
(א) סמך שס טושי"ע
י"ד שס פתי' ה':
כו ד ה ו מיי פ"ב
מהל' מורה הל' ד
סמך עשין כב טושי"ע ס'
ט:
כו ז מיי פ"ח מהל' מלה
ולזה הל' א סמך לאין
קלי טושי"ע י"ד ס' קעה
פתי' א:
כח ח ט מיי שס פ"ט
הל' ו סמך שס
טושי"ע י"ד ס' קעה פתי'
ו ויסי קעה פתי' א
בהי"ה:
כט י מיי שס פ"ד הל'
י"ד סמך שס טושי"ע
ח"ת ס' רלנ פתי' ב:

אלל בעל המעות להוליך לו תבואה: האי מאן דייבש וזוי אחרעא
חריפא. הפוסק על הפירות עד שלא ילא השער הצרור אלל שער
הצכרי שהוא סמוך לקציר שהלקוטות מוכרין בזולא זה סאה חה
סאמים ותנן מתני' (נלקמן דף עב:) דאם יש לו מותר לפסוק ואע"פ שלא
של מוכר כשהוא דש וזורה תבואתו
לרין הלוקח לאיתחזוי אבי דרי. של מוכר כשהוא דש וזורה תבואתו
גגורן. ולהכי נקוט תרעא חריפא שאין פוסקין עליו אלל למי שיש לו גורן דאילו שער הצכרי פוסקים אף למי שאין לו: למאי. מיבעי
האי דמתחוי: אי למיקני. ממש שלא יוכל המוכר לחזור: הא לא קני. כהכי אלל א"כ משך: אי לקבולי מוכר עליה מי
שפרע. אם יחזור: סמכא דעתא. דכל חד וחד ידע דעליה קא סמיך האי לוקח וסחורה מקויימת היא ואין דעתו לחזור הלכך אם
חזר בו מוכר איכא למילטייה צמי שפרע: הספא דאמרס. דאי מיתחוי מוסמך דעתא הוא: אפילו. לא מיתחוי אבי דרי נמי אלל אשכחיה
בשוקא לאחר זמן ואמר ליה חזי דעלך סמיכנא איכא מי שפרע: אגר נטר ליה. שגר המתנה אי מויל גביה משום המתנה שמקדים לו המעות
המעות והמקח אין לו למוכר מעכשיו: לקירא. מוכר שעה: ד' ד'. חלות שעה מוחא: ייבנא לך ה' ה'. לומן פלוני וקדיש לו המעות
עכשיו: איסנהו. אם בידו אלל אינש צעיר או אגד המפתח והוא דחוק למעות שרי דהוי ליה הלויני עד שיבא בני דתנן במתמיתין (נלקמן דף עה).
דמותר: דאין ליה אשראי במסא. המוכר הזה אף הוא נתן מעות ופסק עם אחרים על שעה: ואשכח טופיינא. זה שקיבל המעות מלא
בהן יותר ממה שאמר לו חזירו: אי ככדי שהדעת טועה. דאיכא למימר טעה המלוה בחשבון ולא ידע בהן חייב זה להחזירו לו:
בעישוריתא

[illegible]

ל' א' מ"י פ"ד מכלות
לחן וזה הלכה י'
סמך מלוק ק"ו טושיע
י"ח מ"י רלכ ספיק י'
ל"א ב' מ"י פ"ד מכלות
גנבה ח"י י' ופ"א
מחל' לחן וזה הלכה י'
סמך שפון טושיע י'
ס' שנה ספיק א' וס' שסו
ספיק י' וזה"ל:
ל"ב ב' מ"י פ"ד מחל'
לחן וזה הלכה ג'
סמך מלוק ק"ו טושיע י'
ס' קעק ספיק י'
ל"ג ד' מ"י ס' הלכה י'
סמך ש טושיע י'
ספיק ח' (ובס"ח):
ל"ד ד' מ"י ס' פ"ח הלכה
י' מחל וזה הלכה
טושיע י' ס' קעק ספיק
י':

שמו: **דמרקד צי כוזב**. לילן היה ומרקד בחנויות לשמות יין:
דלא
דאטו לפי שזה מוחזק במשכון ירקבו הפירות ולמה לא יוכל הלוח
יש לתת טעם אחר לדבריו כשחמלוה על הבית אז על השדה שרי
יש כדאמרין לעיל (ד' סג:) גבי משנתא בלא כייחאה אינהו בתורת
היא והחורה המירה משמע כפירוש הקוטרס דבבית לא שיך
לא חשיב לה לעיל אלא אבק רבית ולפירוש רבינו חס' ז"ל דה"פ
העמיד שם חכמים דבריהם ומתני' דקמיני בעין רבית ואינה רבית
אע"ג דההוא חנא סבר דלד אחד דרבית שרי אפילו מדרבנן מ"מ
כמה לא אפרש צהדיא ומה שקדקד רבית חס' מדלא קמיני המלוה
ויק דברקא השולח (תש"ד ז' לו) ושם דלא) גבי אלא דקמיני המלוה
בחזירו הכי נמי דלא משמע והחם בעי למימר הלוחו על חזירו
כמנא באתרא דמסלקי שביעית משמטמו ועוד דאי לא אלהויה על
משע במשכטו הכי נמי דלא משמע אלא ודאי דמשכון דחזר למשכון
הרגל (ב"ק ד' כח.) גבי ההוא גברא דבנה אפרסא אקלקלתא דיתמי
בעלות לו שכן המ"ל חס' כן קשיא דרב נחמן דאמר נחמן דהכא אלא
בעלות דלא עבד למיגר דהו' אז לא נהנה וזה אינו חסר דמסקי:
א קא משמע א"ר. כהאי לישנא קמא דאפילו הלוחו אסור קיימא לן
וצירו וכי אסור לעשות לו שום טובה שצוולם לא מייביעא דברים
להשאיל למלוה אפילו הוא איהבו כל כך דנלוה הכי היה משאיל
ול שכן מהם אסור יהא חזיר דומיא דחזר דלא קיימא לאגרא וגברא
וישא טובא אלא הכא א"ר הא' כגון דלוד בחזירו ולתקוף צבדו
ול ודיקא ענין נדקט במתני' חזירו ללא נקט ולא יסבור חס' כליו אז
בכל ענין אפי' בחזר דלא קיימא לאגרא וגברא דלא עבד למיגר
הבעלים אבל מדעתו לא אסור אלא דדבר שלא היה עושה ליה
שאין אסור אלא בחזרו שלא היה רגיל מקודם לכן להקדים ובהכי
לא אסור אלא בחזר דקיימא לאגרא וכן משמע דקמיני לא יסבור
לא דקא מסיק קמ"ל לא בעי למימר קא משמע לן דמתניתין איירי
איירי דקיימא לאגרא כיון דמעתה נכנסו:

וְלֹא קָמְתָּ הַמְּלוּהָ עַל חֲבִירוֹ שֶׁל חֲבִירוֹ * אֲבָל הִכָּה שְׁהָלוּהָ עַל הַצִּיּוֹן
וְאֵל עַל הַשָּׂדֶה מוֹתֵר נִכְיִיחָהּ דַּחֲקִין מִפְּסִיד צֶעַל שְׂדֵה וּצְעַל חֲזֵר
בְּדִלְאָה הִכִּי לֹא יוֹכֵל לְהַשְׁכִּירוֹ לְאַחֲרִים שׁוּב מִחִיָּק צוּ בִּמְשֻׁכִּין וְקִשְׁתָּ
לְמִכּוֹר פִּרְיוֹתָיו וְלַפְּרֻעַ חֻצוֹ אִלּוּ יִקַּח הַמְּלוּהָ פִּירוֹת עֲלֵמָם חֲצוּבוֹ
טַפִּי בְּנֵיחָתָה דְּהֵי חֲלִילָה שְׂדֵה צִדּוֹ מִתּוֹרַת מֶלֶךְ כֹּל אֹתוֹן שְׂמִירָה
וְצִיּוֹ אִתּוֹ לִידֵיהָ וּמִיּוֹה בַּעֲרִיכִין (ד' נ"א) דְּקֹאֲמֵר רַבִּית גְּמוּרָה
מִתּוֹיָהּ וְשׁוּם סֶפֶק מִדְּחָשִׁיד לִיָּה רַבִּית גְּמוּרָה בְּדִשְׁבָּה צִלָּה נִכְיִיחָה
רַבִּית גְּמוּרָה הִיא מִדְּרַגָּה וּלְפִי שְׂמִיכָה הַמִּירָה בְּהִידָּהּ לֹא רָצוּ
יֵשׁ לְפִרְשׁ אֵינֶה רַבִּית אֲפִילוֹ מִדְּרַגָּה וְצִרְךָ לְדַחֲקוֹן לְפִרְשׁ לְרַבִּית ה'
סֶבֶר בְּרָא לֵיתָן כִּי לְמִיָּהר שִׁמִּיר ר' יִהוּדָה לֹד אֶחָד אֲפִי' מִדְּרַגָּה ה'
אֵת חֲבִירוֹ עַל חֲבִירוֹ מִכְּלֵל לִיָּהר צִלָּה הַלּוּהוּ עַל חֲבִירוֹ אִין ה' וְ
אֵת חֲבִירוֹ עַל הַמְּשֻׁכִּין אֵינִי מִשְׁמַט פִּירִין אֲלֵא מַעֲתָה הַלּוּהוּ וְדִרְ
לְאֲפִילוֹ הַלּוּהוּ עַל חֲבִירוֹ מִשְׁמַט כְּדֹאֲמִירִין לִקְטֹן (ד' ס"א) הִיא מִנִּי
חֲבִירוֹ פִּירִין אֲמִיאִי נִקַּט חֲזֵר הוּא לֵיה' לְמִיָּנֵקֵט מַעֲטֻלְטֵלִין הַלּוּהוּ וְשֵׁ
דְּמַעֲטֻלְטֵלִין פִּירִין: **אֲמָר** כִּי בְּחֻמֵּן אַע"פ חֲבִירוֹ בִּי' בְּפִרְקִי כִּיִּלֵּךְ
דְּקֹאֲמֵר לִימָח סֶבֶר כִּי בְּחֻמֵּן דִּרְבֵּי בְּחֻזֵּר חֲבִירוֹ שֵׁלָה מַדְעָתוֹ צִרְךָ לֵיה' **אֲמָר**
לְקִימָה הִסֵּס הִי וְעוֹד דִּהֲבָה מִיָּירִי בְּחֻזֵּר לֵיה' קִימָתָה לְגִבְרָה וְ
אֲמָר חֲזֵר דִּלָּא קִימָה אֲמָרָה וְגִבְרָה דִּלָּא עֲבִיד לְמִיָּהר אֲמָרָה
כְּדִמוּכָה רַבָּה מִיָּיִה בְּסֻמּוֹן וְהַשְׁתָּה קֶשֶׁה לְדֹשֶׁס שְׁמִלוֹה לֵיה' **אֲמָר**
רַבִּינֹת לְהַשְׁתִּיל חֲסֵם בְּגוֹן בֵּית אֵל סוֹס וְצִיּוֹלָה בֶּכֶן דְּלִסְרוֹר
אֲלֵא אֲפִילוֹ בְּדִרְסִים שְׁרִיגִל לְהַשְׁתִּיל חֲסֵם לְאַחֲרִים שְׁאִין רַבִּינֹת לִיָּה
לֵיה' עֲבִיד לְמִיָּהר דְּמִסְקִין אֲסוּר וְיִל' דְּדוּקָה צִמְלִי דְּפִרְסִיקָה לֵיה' **אֲמָר**
לֵיה' לְהַשְׁתִּיל כְּלִיו אֵל סוֹסוֹ מוֹתֵר כִּיִּין בְּדִלְאָה הִכִּי נִמִּי הוּא מִשְׁתִּיל
בְּהִמְסוֹ בְּפִסּוֹת וְעוֹד יִל' דְּדוּקָה לְדוֹר שֵׁלָה מַדְעָת חֲבִירוֹ אֲסוּר
לְכִיּוֹן שֵׁלָה בְּרִשּׁוֹת עוֹשֶׂה נִרְאֶה דַּעַל הַמְּלוּהָ סוֹמֵךְ שֶׁנִּשְׁבְּצִילוֹ יִסְבֵּל
לְגִלוּהָ צִלָּה הַלּוּהָה דְּמוּיָה דְּהִקְדַּמְתָּ שְׁלוֹם דְּסוֹף פִּרְקִין (ד' ע"ב)
אֲיִירִי מִתְּנִיחִין כְּדִמְשַׁמְעָה הַפֶּסֶט דְּלִיָּירִי בְּצִלּוֹה הֲדֵר מַדְעָת לּוֹה ו'
הִימֵנו בְּפִסּוֹת וּמַשְׁמַע נִמִּי מִדְּמַחֲתִיל דִּירָסוֹ שׁוֹכֵר הִימֵנו מַדְעָתוֹ ו'
אֲפִילוֹ בְּחֻזֵּר לֵיה' קִימָתָה לְגִבְרָה מִתְּנִיחִי' עֲשִׂינֵנו

ג'קא

גליון הש"ס

תוֹב יְהוָה וְלֹא יוֹבִי שִׁבְיָה
 יוֹב וְעַתָּה יִשְׁכַּח אֶת
 יָסָרִי וְלֹא אֶלֵּא שִׁבְיָה
 לֹא יִשְׁכַּח בְּנִינְיָהוּלִי
 וְלֹא יִשְׁכַּח שְׁדֵרִי כִּי
 כִּסְבֹּרִי חֲמוּר וְנֹמֵן כִּנְיָ
 דָּר לִקְנוֹן דָּר עַתָּה יִשְׁכַּח
 וְלֹא יִשְׁכַּח דְּעֻנְיִי בְּנִינְיָהוּלִי
 וְלֹא אֶלֵּא בְּדִבְרֵי יוֹב וְלֹא
 תִּחְשַׁבֵּנִי כִּי שְׁדֵרִי כִּי
 אֲבִי חֲמִילִי יֵשׁ לְקִסֵּם יוֹד
 חֲלֹקִי יִרְדֵּי וְאֶחָמֵם
 אֶתֵּן יִשְׁכַּח מִזִּמְתִּי בְּנִינְיָהוּלִי
 וְלֹא יִשְׁכַּח לִי יוֹבִי שִׁבְיָה
 וְלֹא יִשְׁכַּח לִלֵּא יִשְׁכַּח
 לִי נִפְסוֹת דְּכִסְיֹתֵי לֵבִי
 מִקֶּסֶם יִשְׁכַּח לֵאמֹר
 כִּי יִשְׁרֹף יִשְׁכַּח לִי הַשֶּׁבֶר
 עַקֵּן עַתָּה בְּנִי הֲוֵאֵל יֵשׁ
 דָּר לֵאמֹר אֲנִי יִשְׁכַּח
 יִשְׁכַּח שְׁהִלּוֹה עַל הַחַיִּיתִי
 עֵין לִקְנוֹן דָּר עַתָּה יִשְׁכַּח
 דָּר לֵאמֹר

הגהות הגר"א

[א] תוֹב ד"ה ולא. ור"ת
כ"י. ג"כ ור"פ הטור
ורמ"א אבל דעם המצו"ס
כרש"י יעוד חילק בלא
נתימא דנשדה הוא אבק
רביית ורביית רביית קטורה
ועי' ראש"ש סי' לז:

איזהו נשך פרק חמישי בבא מציעא

א) [מסורה ו' ע"ט].
ב) [למקן ע"י קידושין
מח: ספ. ערכין י"ח].
ג) בערך פס' ד' ע"ט.

תורה אור השלם

1 כשכיר שנה בשנה
ידיה עמו לא ירדנו
בפרך לענין:
ויקרא כה נג

גליון הש"ס

גם' חכמה מפקינן מינה.
עין לעיל דף קא ע"ב
חוספות ד"ה רבא ל"ע:
מתני' מרבין על השבוע.
עין ד"ה דף פו ע"ב חוס'
ד"ה ד"ה: גם' מרשא
ש"ה עין לעיל דף פו
ע"ב חוספות ד"ה ואמר:

הגהות הגר"א

[א] ה"ס ד"ה נקטי.
א"ע"פ כ"ר. י"ב ה"א וכו'
ה"י אסור ועין מלמדות:

מוסף רש"י

אמר רב פפא כו'
שכראי לא פסידו. כו'
פפא מטיל שכר הי ונדח
י"ב.

דלא נספרי עבדיה. שלא ירגיל להיות בעל ומעטל. נסמך המ"ו
משמש כדרך המפעלים כמינה ש"ן וסמ"ך כאשר יתפעל שר
ואמר תשמרר שהמ"ו מתמלעת להפסיק אחריות השורש וכאשר
יאמר בגזירת סף הסמוך מגזירת שם השמות וכן כלשון גמרא
משמרי מיקממין אשתיה אישקיל:

כי מפקינן מיניה. הרבית שלקח
דבריו אלעזר דלמר רבית קלוה
יואלה בדיונים דקיימא לן כוותיה
לקמן (עמוד ב'): **גלימא לא מפקינן**
מיניה. מקחו קיים וקלימא הרבית
יחזיר לבעליו: **ולמא ליה כי אגרא**
אנא. כשכרמיה אני בדמים יקרים
לללו: **דכוס קא מישמרש' לי.** כדיוס
היתה בזה אלי: **מתני' מרבין**
על השכר. בשכר המתנת מעות
השכירות: **ואין מרבין על המכר.**
בשכר המתנת המקח. ובגמרא מפרש
טעמא: **ואס של חדש בחדש.** ואס
תתן לי שכר כל חדש בחדש של
מקדים לי שכר כל השנה יחד מתן
לי שלט בחדש: **ואס לגורן.** ואס
אחמין לך עד הגורן שממכור
מתבואתך ותתן לי מעותי:

גמ' שכירות אינה משתלמת אלא
לכסוף. מן הדין: **אנא לכסוף.** לנפק
הומן. הלכך כי שקיל מיניה שלט
בחדש דהו להו שנים עשר סלעים
אין זה שכר המתנת מעות שהרי
לא נתחייב לו לשלם שכירות עד סוף
החדש והלא דלמר ליה אם מעכשיו
תתן לי הרי הלא לך בעשר סלעים
א"י הוה מקדים ליה הוה מחיל ליה
מדמי השכירות ומוגר ליה בפחות
משיייה. אבל סיפא גבי מכר משמשך
המקח דינו ליתן המעות וכי אמר
ליה אם מעכשיו תתן הרי הלא לך
באלף הן הן דמיה וכי מיטפי עליהו
לגורן שכר המתנת מעות הוא: דקו
בה. סיפא אחריה עד שנתלוא בה
מקרא לסמוך בזה מילתא דתשלומי
שכירות לנפק: **ערשא שרי.** למכור
סחורה בהמתנה ביתר ממדיה וכלנד
שלא יפסד לו אם מעכשיו הרי הוא
לך בפחות אלא ימכור סתם כך וכך
ליום פלוני: קץ ליה. אם מעכשיו
הרי הוא לך בפחות דבהדיא פריש
ליה דשכר המתנה הוא טעל: **ערשא**
דידי שרי. עושה שכר תמרים היה
ומוכר לו בזמן הזול בתשרי כשער
של ניסן וממתיין לו עד ניסן: **שיכראי**
לא פסידו. אינו מתקלקל והיימי יכול
להניעו עד ניסן: **וזו לא לרינגא.**
שאי עשיר ואיני דחוק למכור כשער
של עכשיו: **זיל בשר דידהו.** אחרי
הלקוחות דליניהו ודלי אגר נטר יהבו
ליה למר דליני הוה להו זוזי הוה שכיח
להו שיכרא טובא כשער של עכשיו:
אמר רב חמא ערשא דידי ודלי שרי.
מוכר פרקמטיא היה מוכר במקום
הזול כשער שהוא נמכר במקום
היוקר וממתיין להן והן מעלין אותו
למקום היוקר והוא מקבל עליו אחריות
דרך בהליכה והלקוחות משתכרים
בפרקמטיא שלוקחין שם דמעומיו
ומצליחין לנאן ואחריות החמרה עליהם
וכיון דלא מקבלי עליהו אחריות לא
הוה מליה גביהו עד שהפרקמטיא
נמכרת וכן מקבלין המעות ואין
המעות נעשין עליהם מלוה ואין

ניחא ליה דלא ניסתרי עבדיה. פי' בערוך(ג) לשון סמירה וקלקול
וא"ת כללוא ה"ו טעמא נמי פטור דלא תנן (ב"ק ד' לו):
גזל עבדים והזקינו משלם כשעת הגזילה אבל שכר פעולתם לא
משלם ויש לומר דיש לחלק בין נחת אדעתא דגזולתא לנחת

דניחא ליה דלא נסתרי עבדיה אמר ליה
"הני מילי היבא דלא מסיק ביה זוזי מר כיון
דמסיק בהו זוזי מיחזי כרבית דאמר רב
יוסף בר מניומי אמר רב נחמן אע"פ שאמרו
הדר בחצר חבירו שלא מדעתו אינו צריך
להעלות לו שכר הלוהו ודר בחצירו צריך
להעלות לו שכר אמר ליה הדרי בי אמר
אביי האי מאן דמסיק זוזי דריביתא בחבריה
וקא אולי חמי ארבעה גריוו בווא בשוקא
ויהיב ליה איהו חמשה כרי מפקינן מיניה
ארבעה מפקינן מיניה אידך אוזולי הוא
דקא מוזיל גביה רבא אמר ב"חמשה מפקינן
מיניה דמעיקרא בתורת ריביתא אתאי לידיה
ואמר אביי "האי מאן דמסיק ארבעה זוזי
דריביתא בחבריה ויהיב ליה גלימא בגוייהו
כי מפקינן מיניה ארבעה מפקינן מיניה
גלימא לא מפקינן מיניה רבא אמר גלימא
מפקינן מיניה מאי טעמא כי היכי דלא
לימרו גלימא דמכסי וקאי גלימא דריביתא
הוא אמר רבא "האי מאן דמסיק תריסר
זוזי דריביתא בחבריה ואגר ליה חצר דמתגרא
בעשרה ואוגריה נהליה בתריסר כי מפקינן
מיניה תריסר מפקינן מיניה אמר ליה רב
אחא מדפתי לרבינא ולימא ליה כי אגרא
הכי דהוה קא משתרשי לי השתא דלא
משתרשי לי כדאגרי כולי עלמא הוא
דאגרנא משום דאמר ליה סברת וקבלת:
מתני' "מרבין על השכר ואין מרבין על
המכר כיצד "השכיר לו את חצרו ואמר
לו אם מעכשיו אתה נותן לי הרי הוא לך
בעשר סלעים לשנה ואם של חודש בחודש
שלע לחודש מותר ימכר לו את שדהו ואמר
לו אם מעכשיו אתה נותן לי הרי הוא שלך
באלף זוז אם לגורן בשנים עשר מנה אסור:
גמ' מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא
רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו "שכירות
אינה משתלמת אלא בסוף והאי כיון דלא
מטא זמניה למיגבא לאו אגר נטר ליה
משווא הוא דהכי שוויא והאי דקאמר ליה
אם מעכשיו אתה נותן לי הרי הוא לך
בעשר סלעים לשנה אוזולי הוא דקא מוזיל
גביה סיפא כיון דזביני ניגהו ובעי למישקל
דמי מעכשיו הלכך אגר נטר ליה הוא
ואסור אמר רבא דקו בה רבנן כהא מילתא
ואוקמוה אקרא יבשכיר שנה בשנה שכירות

של שנה זו אינה משתלמת אלא בשנה אחרת: ואם לגורן בשנים עשר
מנה אסור: אמר רב נחמן "מרשא שרי איתיביה רמי בר חמא לרב נחמן
ואמרי לה רב עוקבא בר חמא לרב נחמן ואם לגורן בשנים עשר מנה
אסור א"ל התם קץ ליה הכא לא קץ ליה אמר רב פפא מרשא דידי שרי
מאי טעמא שכראי לא פסידו זוזי לא צריכנא אנא דקא עבידנא מילתא גבי
לוקח אמר ליה רב ששת בריה דרב אידי לרב פפא מאי חזי מר דקא אזלת בתר
דיך חיל בתר ידיהו דאילו הוה להו זוזי הוה שקלי כי השתא השתא דלית להו
זוזי שקלי כיוקרא דלקמיה א"ר חמא "מרשא דידי ודאי שרי מאי טעמא ניחא
להו דליקו ברשותי דכל היבא דקא אולי שבקי להו מכסא ונקוט להו שוקא
והלכתא

של שנה זו אינה משתלמת אלא בשנה אחרת: ואם לגורן בשנים עשר
מנה אסור: אמר רב נחמן "מרשא שרי איתיביה רמי בר חמא לרב נחמן
ואמרי לה רב עוקבא בר חמא לרב נחמן ואם לגורן בשנים עשר מנה
אסור א"ל התם קץ ליה הכא לא קץ ליה אמר רב פפא מרשא דידי שרי
מאי טעמא שכראי לא פסידו זוזי לא צריכנא אנא דקא עבידנא מילתא גבי
לוקח אמר ליה רב ששת בריה דרב אידי לרב פפא מאי חזי מר דקא אזלת בתר
דיך חיל בתר ידיהו דאילו הוה להו זוזי הוה שקלי כי השתא השתא דלית להו
זוזי שקלי כיוקרא דלקמיה א"ר חמא "מרשא דידי ודאי שרי מאי טעמא ניחא
להו דליקו ברשותי דכל היבא דקא אולי שבקי להו מכסא ונקוט להו שוקא
והלכתא

כאן רבית: נקטי לכו שוקא. מכריזין שלא יהא אדם רשאי למכור עד שימכרו הס:
והלכתא

ל"ט א מ"י פ"ו מהל'
מלוה ולוה ה"ב
סמג לאין קצ טושי"ע י"ד
פ"י קטו פט"ף א:
ב ב מ"י ש"ס פ"ח ה"ו טו
סמג ש"ס טושי"ע י"ד
פ"י קטא פט"ף ח:
בא ג מ"י ש"ס טושי"ע
סמג ש"ס טושי"ע
פ"י קטו פט"ף י:
בב ד מ"י ש"ס פ"ו ה"ח
סמג ש"ס טושי"ע י"ד
פ"י קטו פט"ף י:
בב ד מ"י ש"ס פ"ח ה"ח
א סמג ש"ס טושי"ע
י"ד פ"י קטו פט"ף א:
בב ד מ"י ש"ס פ"ח ה"ח
א סמג ש"ס טושי"ע
י"ד פ"י קטו פט"ף א:
בב ד מ"י ש"ס פ"ח ה"ח
א סמג ש"ס טושי"ע
י"ד פ"י קטו פט"ף א:
בב ד מ"י ש"ס פ"ח ה"ח
א סמג ש"ס טושי"ע
י"ד פ"י קטו פט"ף א:

[illegible]

(א) [לחמן סט:] (ב) לעיל ס.
[וכי' מת:]

הגהות הב"ח

(א) גבי' דנפיש טרחה.
י"ב עין' כ"ב דף קמז
ע"א:

הגהות הנ"א

[א] תוס' ד"ה מקום.
ור"י גרס כ"י. י"ב וכו'.
יורקת ד"ף ור"א"ש וס"פ:
[ב] ש"ס פ"י א"ס כ"י. י"ב
פ"י. בתוספת ה"א"ש
דלתיבא נטמן אצל הטור
פ"י לטובת המקלל ועוד
פ"י הטור דשכר כתף מה
שמליך המקלל ככל פסם
למכור בשוק נטמן למקלל
וכי' כ"ש"ע וועמ"ש רבנו
ב"ר ש"י קט"ז ס"ק
מ"ד: [ג] ש"ס ד"ה א.
וקס"ה כ"י. י"ב אצל דעת
הרמב"ם וס"ע כן הוא
הנ"ל וכו'. ור"י דהמקלל
הוא נד המקלל
ועל כ"ה רמב"ם
ב"ד הטמן ועמ"ש ק"ד ב'
ד"ה דהמקלל כ"י וכו'.
הר"ף ור"א"ש ש"ס וס"פ
ועל כ"ה רמב"ם
ש"י להיפך פלגא ב"ה כ"י
ריב"ז השו"ס וה"פ
לרש"י וימ"ש"ש ה"פ עסקא
פלגא כ"י והרמ"ה פ"י כ"ח
ש"ד ה"ח כ"ה כ"ה כ"ה
א"ס מבי' ד"ה מ"י עסקא
א"ס כ"ה כ"ה כ"ה כ"ה
א"ס כ"ה כ"ה כ"ה כ"ה
למשקל פלגא כ"י למקלל
ויע"ש בס"ק י"ז:

לעזי רש"י

משנ"א [משנ"א] וס"ב
הח"ב

איבא ביצים מוודות. דשרו באכילה כדלמרינן באלו טריפות (חולין דף סד:) צליים מחורות נפש היפה תאכלם וליכא למימר לא מלא צליים מחורות ילך לניחו ריקן דצליים מחורות שכימי טובא הלך אפילו כי לא מלא שרי: **מקום שרצ"ן** להעלות

שכר בתף למעות אבהמה מעלין בו' רש"ב"ג אומר בו' כך כתוב בתוספתא (פ"ה ע"ש) וכן גרס בקיטורס אצל ברוב ספרים גרסין בתר לזהמה מעלין ולהעלות ולדות בשכר עמלו ומזונו מעלין ומזינן למימר דרש"ב"ג לא פליג אלא ארישא כדלמך במילתיה דאין נותן לו שכר כתף למעות אצל אסיפא למקום שנהגו להעלות ולדות בשכר לא פליג א"י נמי כל שכן דפליג בספיא דהא אלא ארישא ארישא אלא למימני ספיא כיון דמנא רישא אלא ארישריך לאשמעינן שלא תאמר מנהג מחור כ"כ שמעלין ולדות בשכר יכול לטות א"ס כן לרש"ב"ג דיכול לטות ברישא כ"כ בספיא [א] ור"ח גרס מקום שנהגו להעלות שכן כתף למעות מעלין לזהמה מעלין להעלות ולדות כ"י [א] פ"י א"ס היו פירות ככר מונחין בתוך המקלל מעלה לו פירות כשכר שצדוק ומעלה עליהם שכן כתף שהיו לריבין להביא פירות מציתו של הנותן לניחו של מקלל כדלמך היו פירות מופקדין אצלו מעלה לו במעות: **ורש"ב"ג** א"א בעי שכר עמלו ומזונו. פשיטא דשכר מזונו בעי למיכר דהיחך יהיו גללים שכן מזונו אלא מעמלו גירא פריך דאפילו ע"ס אמו הרבה פעמים לר"ך שכן כתף: **הא איבא** גללים. ונפרק אלו מציאות (לעיל דף סו.) גבי' שה דאבידה פריך ואימא לאתויי גללים ומשי דמס' גללים מפקד להו הם לכ"ע עמיל להו כשציל השנת קרן אצל הכא דלר"ך ליתן שכר רואה הוא להיות פטור ע"י גללים:

אי פלגא באגר תרי תילתי בהפסד **אי פלגא** בהפסד תרי תילתי באגר. כך גרס בקיטורס וליגרסא זו קאי רישא אונתן וספיא ארש עיליש המקלל ואי גרסין פלגא באגר תרי תילתי בהפסד ואי פלגא בהפסד תילתא באגר אז קאי הכל אונתן ואי גרסין פלגא באגר תילתא בהפסד באגר אז קאי הכל ארש עיליש [א] וקשה וכי שוטה הנותן לעשות כזה למקלל ולתלות בדעתו דכשיראה הפסד יאמר אני רואה פלגא באגר ועליך תרי תילתי בהפסד וא"ס יראה ריזת יאמר אני רואה פלגא בהפסד ושי' שלשי ריזת והרי כאילו התנה שמקלל הנותן עליו תילתא באגר ושי' תילתא בהפסד ויש לומר דשמא זמן אחד קבוע להם שמוך אותו יצבר רב עיליש איוה מהם שיראה אי נמי רבא היה תמיה על לשון השטר דאי פלגא באגר הוה לו לכתוב תרי תילתי בהפסד כ"י ור"ח גרס נפק עלייהו שטרך דכתב ביה פלגא באגר ובהפסד וכן רבינו משולם והשתא מדקדק דעל כרחק האי פלגא דכתב בשטר לא קאי אלא באגר ולא אהפסד דהא כיון דפלגא באגר בעינן תרי תילתי באגר בהפסד דאי פלגא קאי נמי אהפסד א"ס כן הוה בעינן תרי תילתי באגר אלא ודאי האי שטרך הכי קאמר פלגא באגר ותרי תילתי בהפסד: אלא

אמר אביי כפועל בטל של אוחס מלאכה דבטל מינה. א"ס היה נגר או נפח כמה אדם רואה לטוב לטובל ממלאכה כצידה כו' ולעשות מלאכה קלה: ר' יהודה מיקל טפי מדר' מאיר דר' מאיר דבי' רב צין בעט הא קביל עליה ורבי יהודה לא בעי שיפסוק לשום שכר אלא יטבול עמו בציר כאלה מן השוק: **משלם**. גרוגרת. תאנה יבשה: **משלם**. כפועל בטל: ולא כל דבר שאינו עושה ואוכל. אצל עושה ואוכל כגון פרה המורשת וחמור הטוענת משאוי פועלת הוא שכר עמל ומזון: **ושוטפות**. כשעוצרין צנהר המים שוטפין מן הגירא והוא נטילה: **ומורטות**. כשעוצרין צין הקושים: **ותנא קמא גיזה וחלב לא ספק בשכר עמלו ומזונו**. בתמיה. וכי גיזה של חללים וחלב העזים אינו מספיק לשכר עמל ומזון: **כניזס וחלב כ"כ לא פליגי**. א"ס נאות בעל הכנהמה שלא לחלוק בהן: **בנסיובי**. מי פסולת החלב שקורין משג"א: **ותוסרי**. שטיפת ומריחת הרחלים. תוסרי תרגום של נושרין דנחרי ע"י שטיפה ומריחה: **משכרם אשה** לחכמה: **תרגולת בשני אפרוחין**. לשנה: **אשה שאמרה כו'**. אשה שיש לה תרגולת מותרת לומר לבעלת הצליים בלשון שכירות תני לי צליים ואושינן תרגולת עליהם ואטרחא באפרוחים ואטולו שני אפרוחים בשכר. אצל בלשון חלוקה פליגי בה וקאסר רבי שמעון דכל לשון חלוקה עסקא היא וקרוצה להפסד כשכר וכיון דאחריות חיי צליים עליה אשתכח פלגא מלוה אצל בלשון שכירות אין אחריות הצליים על בעלת התרגולת: **איכא צליים מוודות**. שאין קולטות אפרוח וטועלת בשכרה וכן מותרות באכילה דלמרינן בשמיטת חולין (חולין ד' סד:) צליים מחורות נפש היפה תאכלם. ור' יהודה לטעמיה דאמר אפילו בטל עמו ציר זהו שכר ור' שמעון לטעמיה דאמר נטול שכר משלם: ה"ג מקום שנהגו להעלות שכר כתף למעות לזהמה מעלין. מקום שנהגו שהם עגלים וסוויחם קטנים למחנה לחבירו נותן לו מעות בשכר שמוציא ומכניסו על כחפו מעלין: **ע"ס אמו**. דליכא קולטות לאפוקי ולעיולי לפי שנמשך אחר אמו וכלא עמל ומזון כי אמו עושה ואוכלת ואין לר"ך להעלות לו שכר כתף: **ואפילו כמקום שנהגו להעלות**. לעגלים וסוויחם החשומין לזדים: **כרבי יהודה**. בטל עמו ציר: **כרבי יוסי** כרבי יהודה. בנסיובי ותוסרי: **נפק עלייהו שטרך**. שקיבל אביהם עסקא פלגא באגר ופלגא בהפסד: לא הוי ספי. לא היה מאכיל

רביה לבעל הבית דאי קביל עליה הכי ריביה הוא דקטרח פלגא דפקדין משום פלגא דמלוה אלא ודאי שטרך הכי מפרשי' ללשניה שקיבל עליו איזו מהם שיראה: אי פלגא. יקבל הנותן באגר יקבל עליו אחריות ההפסד יותר ממחצית כגון תרי תילתי דהשתא ליכא רביה דהשתא ליכא אלא תילתא מלוה דלא קיבל עליה רב עיליש אלא תילתא באגר וקשקיל פלגא באגר והוה מאי דשקיל באגר טפי מחילתא שכר עמלו לטרוח שהוא עוסק בשני שלשי פקדין: אי

רביה לבעל הבית דאי קביל עליה הכי ריביה הוא דקטרח פלגא דפקדין משום פלגא דמלוה אלא ודאי שטרך הכי מפרשי' ללשניה שקיבל עליו איזו מהם שיראה: אי פלגא. יקבל הנותן באגר יקבל עליו אחריות ההפסד יותר ממחצית כגון תרי תילתי דהשתא ליכא רביה דהשתא ליכא אלא תילתא מלוה דלא קיבל עליה רב עיליש אלא תילתא באגר וקשקיל פלגא באגר והוה מאי דשקיל באגר טפי מחילתא שכר עמלו לטרוח שהוא עוסק בשני שלשי פקדין: אי

איזהו נשך פרק חמישי בבא מציעא

סמ.

עין משפט
נר מצוה

(א) ומאי אכל דקאמר כ"ל.
(ב) ונכירות י"א. (ג) ולקמן
ע"כ. (ד) ס"א דדיה.
(ה) כ"ס. (ו) וכו' עכ"ל. (ז) כ"ל.

הנהגות הב"ח

(א) נ"ב. ח"ל ר"א מא
נפלוה לרשע: (ב) ר"ש
ד"ה ש"ס. וכו' ור"ן
שמעון בן גמליאל ס"ל:

הנהגות הגר"א

[א] נ"ב. והאמר רב דה
עגל. ג"כ הרמב"ם מפרש
בהמה מתחלה דל"כ ח"ל
כ"ל ל"ן כפ"ל: [ב] ש
כ"ל קאמר ר"י. ג"כ ור"ן
הרמב"ם דה"ל דשמואל
דאמר ק"ל ר"י נמי א"ר
דוקא כה"ג דל"ת כ"ל א"ל
הטור מפרש כ"ל ע"ק
אחר א"ל שמואל מתחלה
וסמ"ג ג"כ מפרש ר"ש
עגל וק"ל כ"ל ע"ק
אחר א"ל כה"ג דל"ת
[ג] ש"ס ח"ל פ"ל ר"י.
ר"י פ"י הרמב"ם ויט"ע
ולק"ל ח"ל ע"ק מתחלה
כ"ל מפרש וכו' הרמב"ם
ויר"י כ"ס ר"י א"ל כ"ס
ח"ל ר"ל ע"ק ט"ל וכו'
דברים אחר ראשונה לט"ל
החלוקה שניה לט"ט
ויע"ש ר"י ר"י ר"י
ק"ל ס"ק י' וס"ק י"ג:
[ד] ר"ש ר"י ר"י ר"י
ש"ס ר"י. ג"כ ורמב"ם
מפרש ש"ס מפרש וכו'
דל"ת דוקא דל"ת ע"ש
א"ל סמ"ג וי"פ מפרש
כפ"ל: [ה] ש"ס ר"י
ויר"י ר"י ר"י ר"י.
ר"י מפרש כ"ס ש"ס.
סמ"ג ויר"י הטור וי"פ
א"ל הרמב"ם כ"ס ד"ק
בשומקן שאלח מתחלה
הוא ד"ק ע"ק וי"פ
הש"ס כ"י מפרש ש"ק
בהמה אחרת לע"מ וי"פ
ל' אחרת ח"ל ל"ת
א"ל דבר מועט דשמואל
ויט"ע וכו' ר"י ר"י
שה"ל א"ר ג"כ ח"ל ל"ת
ל' כלל וי"פ א"ר ח"ל
כ"י וי"פ כ"ק ר"י:
[ו] ר"י ר"י ח"ל. דה"ל
אחרת כ"י. ג"כ הר"ק
ורמב"ם ל"ל ח"ל כ"ל
כ"י ר"י ר"י וכו' כ"ק
נ"ב פ"ט וי"פ ר"י ר"י
כ"י ר"י ר"י ר"י:

אי פלגא בהפסד. כלומר פלגא בהפסד דכתב בשטר הכי קאמר
דל"ת ירעה רב ע"ל יטול תרי תילתי כאגר ויקבל עליו ח"י ההפסד
דליכא ש"ס עמלו במאי דשקיל טפי כאגר ממה שמגיע לחלק
פלגא דמלוה: **שיטה איתמר.** הכי אמר רב נחמן ר' יהודה ורבי
יוסי בני ור"ן שמעון (ט) כולן בש"ס
אחת אמרו דבדיה: **מוסר (ד)** שלש
בשכר. הש"ס עגל למחצה בשכר
ולתקן בשכר עמלו ומוזני והש"ס
ש"ס דמיו של עכשיו טול בשכר וכל
הש"ס נחלקו בש"ס: **מוסר.** דה"ל קיבל
עליה מספק וא"ע דזימנין דליכא מותר
ש"ס: **ריש עגלא לפטומא.** המקבל
עגל לפטומא למחצית הראש יטול כולו
לחלקו בשכר עמלו ומוזני והש"ס
חולקין בש"ס: **מאי לאו דאמר ליה כו'.**
ואשמעינן רב דאי ליכא מותר שלש
שקול ריש עגלא: **כי קאמר רב.** הרי
זה מותר ח"ע"ג דזימנין ליכא מותר
ש"ס: **כגון דא"ל ליה בהמה.** למקבל
ריש עליו לטרוח לפני בהמותיו וצביל
בהמה אחת עממה אין טרוח נוסף:
דאמר אינשי גביל לטורא גביל
לדורי. בלתי טורח שאלח מגביל
סובין ושעורין לפני שור אחד א"ל
יכול לגביל לפני ש"ס: **וייבז ליה**
לרביסיה. למחצה בשכר והפסד: **אי**
משחפת כהדיה. ח"ל נחת ח"י
המעות והי"ת שותף בהמה היה
נותן לך ח"ל האליה כולה לחלק:
פלגיה לאליתא. כשנאל לחלק חלק
רבי אלעזר ח"ל האליה: **אמר ליה.**
אריסיה: הש"ס כמעיקרא נמי לא.
עכשיו) לא תמן הראש כולו כמו
שנתת בראשונה: **וזו ידי הו.** (ה) וכו'
קבילת ע"ק פלגא בהפסד הו וזו
מלוה ג"כ: **ואי לא ייבזל לך טפי**
פורטא. אשחכא דקא טרחא כפלגא
פקדון משום פלגא מלוה: **דטרחא**
טפי טורחא. להכניס ולהוציא דא"ל
מוזן א"ס הולך לסובין או שעורין
קניא לאמלע דרך שותפין: **לאסויי**
ליה רעיא. מרעה לבהמות שאינו
כ"ל לקנות בשוק ש"ס עליו לטרוח
בש"ס: **בגודרות.** בהמה דקה. לשון
גדרות כ"ל (במדבר ג'): **ואם כל**
המקבל לחלוק. בתוך הזמן הזה:
חבירו. בעל הבהמה מעכב עליו:
אכל אינו דומה טיפולה של שנה
הראשונה לטיפולה של שנה אחרת.
שכ"ס בש"ס למזונות מרובים יותר
מן הראשונה: **מאי אכל דקאמר.** כל
ש"ס דהיינו טעמא דמעכב עליו:
אלא. הכי קאמר לפי שאינו דומה
כ"י וכו' דק מנהג המקבלן חבירו
מעכב עליו. וא"י שמעתי איפ"ס א"ס
נ"ב בעל הבהמה לחלוק בתוך זמנו
המקבל מעכב עליו לפי שאינו דומה
טיפולה כ"י שטיפול שנה ראשונה
קשה משל שניה מפני שהיא דקה
טיפולה מרובה להכניס ולהוציא א"ל

אי פלגא בהפסד. כלומר פלגא בהפסד דכתב בשטר הכי קאמר
דל"ת ירעה רב ע"ל יטול תרי תילתי כאגר ויקבל עליו ח"י ההפסד
דליכא ש"ס עמלו במאי דשקיל טפי כאגר ממה שמגיע לחלק
פלגא דמלוה: **שיטה איתמר.** הכי אמר רב נחמן ר' יהודה ורבי
יוסי בני ור"ן שמעון (ט) כולן בש"ס
אחת אמרו דבדיה: **מוסר (ד)** שלש
בשכר. הש"ס עגל למחצה בשכר
ולתקן בשכר עמלו ומוזני והש"ס
ש"ס דמיו של עכשיו טול בשכר וכל
הש"ס נחלקו בש"ס: **מוסר.** דה"ל קיבל
עליה מספק וא"ע דזימנין דליכא מותר
ש"ס: **ריש עגלא לפטומא.** המקבל
עגל לפטומא למחצית הראש יטול כולו
לחלקו בשכר עמלו ומוזני והש"ס
חולקין בש"ס: **מאי לאו דאמר ליה כו'.**
ואשמעינן רב דאי ליכא מותר שלש
שקול ריש עגלא: **כי קאמר רב.** הרי
זה מותר ח"ע"ג דזימנין ליכא מותר
ש"ס: **כגון דא"ל ליה בהמה.** למקבל
ריש עליו לטרוח לפני בהמותיו וצביל
בהמה אחת עממה אין טרוח נוסף:
דאמר אינשי גביל לטורא גביל
לדורי. בלתי טורח שאלח מגביל
סובין ושעורין לפני שור אחד א"ל
יכול לגביל לפני ש"ס: **וייבז ליה**
לרביסיה. למחצה בשכר והפסד: **אי**
משחפת כהדיה. ח"ל נחת ח"י
המעות והי"ת שותף בהמה היה
נותן לך ח"ל האליה כולה לחלק:
פלגיה לאליתא. כשנאל לחלק חלק
רבי אלעזר ח"ל האליה: **אמר ליה.**
אריסיה: הש"ס כמעיקרא נמי לא.
עכשיו) לא תמן הראש כולו כמו
שנתת בראשונה: **וזו ידי הו.** (ה) וכו'
קבילת ע"ק פלגא בהפסד הו וזו
מלוה ג"כ: **ואי לא ייבזל לך טפי**
פורטא. אשחכא דקא טרחא כפלגא
פקדון משום פלגא מלוה: **דטרחא**
טפי טורחא. להכניס ולהוציא דא"ל
מוזן א"ס הולך לסובין או שעורין
קניא לאמלע דרך שותפין: **לאסויי**
ליה רעיא. מרעה לבהמות שאינו
כ"ל לקנות בשוק ש"ס עליו לטרוח
בש"ס: **בגודרות.** בהמה דקה. לשון
גדרות כ"ל (במדבר ג'): **ואם כל**
המקבל לחלוק. בתוך הזמן הזה:
חבירו. בעל הבהמה מעכב עליו:
אכל אינו דומה טיפולה של שנה
הראשונה לטיפולה של שנה אחרת.
שכ"ס בש"ס למזונות מרובים יותר
מן הראשונה: **מאי אכל דקאמר.** כל
ש"ס דהיינו טעמא דמעכב עליו:
אלא. הכי קאמר לפי שאינו דומה
כ"י וכו' דק מנהג המקבלן חבירו
מעכב עליו. וא"י שמעתי איפ"ס א"ס
נ"ב בעל הבהמה לחלוק בתוך זמנו
המקבל מעכב עליו לפי שאינו דומה
טיפולה כ"י שטיפול שנה ראשונה
קשה משל שניה מפני שהיא דקה
טיפולה מרובה להכניס ולהוציא א"ל

אי פלגא בהפסד. כלומר פלגא בהפסד דכתב בשטר הכי קאמר
דל"ת ירעה רב ע"ל יטול תרי תילתי כאגר ויקבל עליו ח"י ההפסד
דליכא ש"ס עמלו במאי דשקיל טפי כאגר ממה שמגיע לחלק
פלגא דמלוה: **שיטה איתמר.** הכי אמר רב נחמן ר' יהודה ורבי
יוסי בני ור"ן שמעון (ט) כולן בש"ס
אחת אמרו דבדיה: **מוסר (ד)** שלש
בשכר. הש"ס עגל למחצה בשכר
ולתקן בשכר עמלו ומוזני והש"ס
ש"ס דמיו של עכשיו טול בשכר וכל
הש"ס נחלקו בש"ס: **מוסר.** דה"ל קיבל
עליה מספק וא"ע דזימנין דליכא מותר
ש"ס: **ריש עגלא לפטומא.** המקבל
עגל לפטומא למחצית הראש יטול כולו
לחלקו בשכר עמלו ומוזני והש"ס
חולקין בש"ס: **מאי לאו דאמר ליה כו'.**
ואשמעינן רב דאי ליכא מותר שלש
שקול ריש עגלא: **כי קאמר רב.** הרי
זה מותר ח"ע"ג דזימנין ליכא מותר
ש"ס: **כגון דא"ל ליה בהמה.** למקבל
ריש עליו לטרוח לפני בהמותיו וצביל
בהמה אחת עממה אין טרוח נוסף:
דאמר אינשי גביל לטורא גביל
לדורי. בלתי טורח שאלח מגביל
סובין ושעורין לפני שור אחד א"ל
יכול לגביל לפני ש"ס: **וייבז ליה**
לרביסיה. למחצה בשכר והפסד: **אי**
משחפת כהדיה. ח"ל נחת ח"י
המעות והי"ת שותף בהמה היה
נותן לך ח"ל האליה כולה לחלק:
פלגיה לאליתא. כשנאל לחלק חלק
רבי אלעזר ח"ל האליה: **אמר ליה.**
אריסיה: הש"ס כמעיקרא נמי לא.
עכשיו) לא תמן הראש כולו כמו
שנתת בראשונה: **וזו ידי הו.** (ה) וכו'
קבילת ע"ק פלגא בהפסד הו וזו
מלוה ג"כ: **ואי לא ייבזל לך טפי**
פורטא. אשחכא דקא טרחא כפלגא
פקדון משום פלגא מלוה: **דטרחא**
טפי טורחא. להכניס ולהוציא דא"ל
מוזן א"ס הולך לסובין או שעורין
קניא לאמלע דרך שותפין: **לאסויי**
ליה רעיא. מרעה לבהמות שאינו
כ"ל לקנות בשוק ש"ס עליו לטרוח
בש"ס: **בגודרות.** בהמה דקה. לשון
גדרות כ"ל (במדבר ג'): **ואם כל**
המקבל לחלוק. בתוך הזמן הזה:
חבירו. בעל הבהמה מעכב עליו:
אכל אינו דומה טיפולה של שנה
הראשונה לטיפולה של שנה אחרת.
שכ"ס בש"ס למזונות מרובים יותר
מן הראשונה: **מאי אכל דקאמר.** כל
ש"ס דהיינו טעמא דמעכב עליו:
אלא. הכי קאמר לפי שאינו דומה
כ"י וכו' דק מנהג המקבלן חבירו
מעכב עליו. וא"י שמעתי איפ"ס א"ס
נ"ב בעל הבהמה לחלוק בתוך זמנו
המקבל מעכב עליו לפי שאינו דומה
טיפולה כ"י שטיפול שנה ראשונה
קשה משל שניה מפני שהיא דקה
טיפולה מרובה להכניס ולהוציא א"ל

טיפולה השניה קל ושנחה מרובה וקשיא לי אי טיפולה של שנה קלה משל ראשונה מאי לשון חייב לטפל בה דקתני רישא משמע דעל כרחו חייב לטפל בה כל הזמן הזה: **עד מתי חייב לטפל בולדות.** ש"ס הן נחלקין למחצה שהן ש"ס ויהמקבל כל לומר חלוק אחר מיד שלא אעסק נחלק שלש שאינו טול כ"ל: **בדקה שלשים ובגסה חמשים.** כדק שפרט לך הכתוב בטיפול הנכור שחייב ישראל לטפל בו בדקה שלשים ובגסה חמשים ואח"כ נותנו לכהן דליף ליה בנכירות (דף כ"ה) מקראי: **שיני דקום.** וזכירה לאמה ולאדם הרגיל בכך: **מאן ואילך.** יטול המקבל מחצה שלם בשביל חלקו שהרי ח"ו ש"ס הן ובמחצה השני של חבירו יטול מחצה בשב"ס כדק שנוטל באמה מחצית ש"ס וש"ס עמל ומוזן ליכא. וא"ע דח"י אחריתו של מחצית חבירו עליו כיון דכ"י למיטע בה משום מחצה שלו שהוא ק"ן גמור ואינו מלוה (וכ"י טרח משום ידידיה קא טרח ולא מיהו כרייתא): **מאן פלג לך.** מי ש"ס אחרת שמה לא נישומית יפה: יגדילו. הולדות עד שיהו גדולים ואינו טול בשל חבירו כלום: **טבי**

א דא מ"י פ"י מהלכות
שומעין הלכה ב' ופ"ח
ש"ס הלכה א' וע"י בהשגות
ובספ"ק משנה סמג עשין
פה ולאין ק"ל ט"ע ר"ד
פ"י ק"ל ע"ק ב'
ב פ"ח ב' מ"י ש"ס הלכה
א' סמג ש"ס
ב פ"ח ב' ד' מ"י ש"ס ופ"י
ש"ס הלכה ב' סמג ש"ס
ט"ע ש"ס
צ ר' ח' ח' מ"י ש"ס פ"ח
הלכה ד' סמג ש"ס
ט"ע ש"ס סמג כ"י
א דא מ"י ש"ס פ"ח
הלכה ט' סמג ש"ס
ט"ע ש"ס ח"י פ"י ק"ל ע"ק
ח' ופ"ק ש"ס

מוסף רש"י

טיפולה. טרחא. ונכירות
כ"י. מפני ששיניה
דקת. ואינה יכולה לאטול
ע"כ ואם לא תהא ע"כ האם
תמות (ש"ס).

מוסף רש"י
קרוב לשכר ורחוק
להפסד רשע. לשקל
כנים ולעזב סוף.

קרוב לשכר ורחוק
להפסד רשע. נשקל
בנים ולעזיל מדי.

כופרא לפי שזופתין אותם
מיד. ואע"פ שקיבל שברה
עליה מילתא. היכי שבקינן
ה: משום דמסניסא תניא.

וַיִּזְכְּרוּ בְּנֵי כּוֹפְרָא אֶגְרָא בִּשְׁעַת מַשִּׁיכָה
פִּגְרָא בִּשְׁעַת שְׁבִירָה אִמּוֹ כַּמְנַהֲגָא תִּלְיָא
מִמְלֵתָא מִשּׁוּם דַּמְתַּנִּיתָא תִּנְיָא מְנַהֲגָא אִמְר
רַב עֲנָן אִמְר שְׁמוּאֵל מַעוֹת שֶׁל יְתוּמִים מוֹתֵר
לְהַלּוּוֹתן כִּרְבִּית אִמְר לִיה רַב נַחֲמָן מִשּׁוּם
דִּיתְמִי נִינְהוּ סְפִינָא לְהוּ אִיסוּרָא ⁽⁶⁾ יְתִמִּי
דְּאִכְלִי דְּלֹא דִידְהוּ לִיזְלוּ בְּתֵר שְׁבִקְיָהוּ אִמְר
לִיה אִימָא לִי אִיזוּ גּוֹפָא דְּעוֹבְדָא דִּיכִי הוּהִי
אִמְר לִיה הֵהוּא דְּדוּדָא דְּבִנֵּי מֵר עוֹקְבָא
דִּידְהוּ בִּי מֵר שְׁמוּאֵל תְּקִיל וְיִהִיב לִיה תְּקִיל
וְשִׁקֵּל לִיה שְׁקִיל אֶגְרָא וְשִׁקֵּל פַּחְתָּא אִי
אֶגְרָא לֹא פַחְתָּא וְאִי פַחְתָּא לֹא אֶגְרָא אִמְר
לִיה כִּי הָא יִאֲפִילוּ בְּדַקְנֵי נָמִי שְׂרִי לְמִיעֵבַד
דְּהָא מְקַבְּלִי עֲלֵיהוּ חוֹסְכָא דִּנְחֻשָׁא דַּכְמָה
דְּמַקְלִי נְחֻשָׁא בְּצִיר דְּמִיָּה אִמְר רַבָּה בִּר
שִׁילָא אִמְר רַב חֲסָדָא וְאִמְרִי לָה אִמְר רַבָּה
שֶׁל יוֹסֵף בִּר חֲמָא אִמְר רַב שִׁשֶׁת מַעוֹת
לְשֹׁכֵר יְתוּמִים מוֹתֵר לְהַלּוּוֹתן קְרוֹב לְשֹׁכֵר
וְרִחוּק לְהַפְסֵד תֵּנוּ רַבְנָן קְרוֹב לְשֹׁכֵר
וְרִחוּק לְהַפְסֵד רִשְׁעִי קְרוֹב לְהַפְסֵד וְרִחוּק
לְשֹׁכֵר חֲסִיד קְרוֹב לָזֶה וְלָזֶה רִחוּק מִזֶּה וְמִזֶּה
זוֹ הִיא מִדַּת כָּל אָדָם אִמְר לִיה רַבָּה לְרַב יוֹסֵף
הֵנִי זֹחִי דִּיתְמִי הִיכִי עֲבָדִין לְהוּ אִמְר לִיה
מִמּוֹתְבִין לְהוּ בִּי דִּינָא וְיִהְיִבִּין לְהוּ זֹחֵא זֹחֵא
אִיל וְהָא קָא כְּלִיא קִרְנָא אִמְר לִיה מֵר הִיכִי
עֲבָדִי אִמְר לִיה בְּדַקְנֵין גְּבֵרָא דְּאִית לִיה דְּהָבָא
וְנִקְסִינֵין דְּהָבָא מִינֵיה וְיִהְיִבִּין לְהוּ
נִיחִילִיא קְרוֹב לְשֹׁכֵר וְרִחוּק לְהַפְסֵד אֲבָל
דְּבִר מַסּוּים לֹא דְלִמָּא פַקְדוֹן נִינְהוּ וְאִתִּי
מִמְרִיה יְהִיב סִימְנִין וְשִׁקֵּל לִיה אִמְר רַב
אִשִּׁי תִינַח אִי מִשְׁתַּכַּח גְּבֵרָא דְּאִית לִיה
דְּהָבָא פִּרְיָא אִי לֹא מִשְׁתַּכַּח גְּבֵרָא דְּאִית
לִיה דְּהָבָא פִּרְיָא נִיכְלוּ זֹחִי דִּיתְמִי אֵלָא אִמְר
רַב אִשִּׁי יִחְזִינֵין גְּבֵרָא דְּמִשְׁפּוֹ נְכִסִּיה וְמַהִימָן
וְשִׁמְעֵי דִּינָא דְּאוּרִיתָא וְלֹא מְקַבֵּל שְׁמַתָּא
דְּרַבְנָן וְיִהְיִבִּין לְהוּ נִיחִילִיא בְּכִי דִּינָא:
מִתְנִי

קרקעותיו. למשפו כמו (ישעיה יג) על הר נספה שאו גם ומתרגמין על
 טורא שליור: **כזי דינא**. בפני כ"ד שיש להם כח להפקיר וכסי
 המקבל אלל היתומים ולהתנות עמו קרוב לשכר ורחוק להפסד:
 מחני'

היה נאמן אי היה סימנא מע
או שלי היו מעולם ובי בית
אלא שאומר כמו שאירע הס
מנו לא היה נאמן דהוי מנו

כיון שהפקד אינו טוען לקוחין כי צדי
גדלו לך הסימן אלא מודה שהפקד לו
בשך כן ארבע בשלי ואע"ג דלית ליה
קום עדים וגורא לפרש דהכא חייבין
בכא דכפסא בי חסא שביז חסא ולא
בדבר נמי כיון דרביי סומנא שקיל ומיהו
בדברים שהיה אביהם שטמש בחיי
קת חיי לכל בני עשירים שאדם שהיה
אכתי קשה דלמה ליה הכא דלית
בשמעתין חיישין שגא יבאו עדים
לעדים ויכירו אם הוא זה ובההיא
דמציא לא מתנה מילתא דלא שכיח
ביה דלא אמר ובעטם זה לחודיה
א"נ מעיקרא לא ר"ל שהיה הטעם
פ"ק דכתובות (דף יג:) גבי ארוס
שמואל הלכה כר"ג ופריך ובהא כי
מודה לא מהמי לחודיה לא מהמי
לא לבד מארוס ולהי פריך כי לא
גר"ג כו'.

אין

תשי"ד י"א שני דצמו ה'כ"ב. אבל אי תשין יחא דלא סגי דלא ת
שאמר התכונ להלוות להם צרכים" ווא"ת ומאי פריך כ
נדאמרין בסמוך וי"ל דהכי מיהא קרא כיון דלאמר רחמנא לנכ
אע"ג דלא אסור אלא משום גזירה אפשא דשלמנא גזר אי נמי שלמנא
סנהגו עתה להלוות לנכדים אור"ת משום דכאן סופרים הלך אחר
וולא אסרו מעולם רב נחמן ורב הונא רבי' דנכרי ואפי' לנישנא קמ
שאנו שריין בין האומות ואי אפשר לנו להשמכר כבוד דבר אש לא
משאר עמא ומתן ווא"ת כיון דרבי' עבדים שבי' עבדים פליק' לינשא
דורא דלאמר בתרננס (ירושלמי) דא יבוא דבר שלח לעצמך וי"ל ד
דרבי' לא אחי מגזל (ועלי סא) מ"מ כי היכי דדרשינן בפרק ד'
גזל היה לרבי' ואזנא ואש תאמר ואש כן מאי פריך תשין לא סגי
ליה לעבדים" להלוות לישראל צרכים דאש אסור אל"כ היה

איזהו נשך פרק חמישי בבא מציעא

עד.

עין משפט
נר מצוה

(א) ר"מ מ"ו, (ב) ש"ך
למחני' דלעיל דף ע"ב.
(ג) [ועל סמך].

הגהות הב"ח

(א) גמ' לבי מעשרתא
ולמדיש: (ב) שם לבי
דפי ולמדיש: (ג) שם
כאמרא דהאי דקין הוא
דנגיד: (ד) רש"י ד"ה
עשוק עפרה יקר, ג"כ ע"ל
דף נ"ג: (ה) תוס' ד"ה
הא קא מחני דטעיה כסבור
קא מחני דטעיה כסבור
שם: (ו) בא"ד הכס
הוא דקאמר:

מוסף רש"י

על הכומר של זיתים.
שמעון יחד ככלי כדי
שימחמו (פסחים נ"ח).

לאו בידו. שמה לא ימכרוהו לו: דלא נר ומסוס. מעות של כל
איש ואיש לנדר: **סיוטמא**. חותם שרושמן הסנונים על החציות
של יין שלוקחין הרבה בידם ומניחין אותן בלאור הנעלים ומוליכין
אותן אחת אחת למכור למנות ורושמן אותם לנעם שכל הכסומות

נמכרות: **ובאתרא כו' למיקני**. שרגילין
לרכוס על מנת שדכדר זה תהא
קנייה לו כאלו משך קני: **מחוסר**
שמים. שתי מלאכות: **פוסק עמו**.
ואע"פ שלא ילא השער דהא יש
לו אבל מחוסר שלש כאין לו דמי:
בידי אדם. אם מלאכות שהדבר
מחוסר בידי אדם אפי' מאה הן
פוסק: בידי שמים אפי' אחס אינו
פוסק. דמי יימר דאחיה ויהא בידו
להשלים הלך כאין לו הוא: **משדא**
בחמה. שטוח העומקין בחמה:
ומידרא. לורוק המון לאחר הדישה
בנחת כרות: **כגון דשדי בחמה ויבש**.
דאכתי גדיש קרי ליה: **האיכא מידרא**.
דבידי שמים היא שזרץ רוח שאינה
מצינה: **אפשר בנפוסא**. ויין
בלע"ז: **על העביט**. כולו לאותביניה
לרד ושמואל נקט לה ואולי: **מכמר**.
הוחסם: **למידש**. לדרוך בגמ: **מנגד**.
למשוך היין אל הצור שלפני הגמ:
דכתיב ר' חייא. לקמן: **על הכומר**
של זיתים. דמתן בחמני' (לעיל דף ע"ב):
מעטן תנא ליה אינו בחמני' בלשון
כומר לומר שכבר נתחממו: **כי דפא**.
בית הכד של שמן: **לפופי**. אמולידיר
בלע"ז: לשון מלפפין הוולד (שם דף
קט): **שמגלגלו לפי מדתו**. אם
גדולות אם קטנות ועושה להן בית
קבול: **ומשרף**. ללרפו בכשן: **כגון**
דמלפף ויבש. ואכתי בינים קרי להו.
לשון בינה מרשק"א שהעפר מגובלת
עם המים: **ומידק**. לאחר שנשרפו
האבנים הרי הן חתיכות שרופות
ומולידין אותן מן הכשן ונתנין
בהן מעט מים וזובין אותן ומדוכות
מחליהן כקמח טחון: **משראוי לשקטן**
בכשן. משהכין והמין את האבנים
ואת העצים והכל בידו ואין חסר
אלא מלאכת השריפה: **כד"א**. שזרץ
שיהא מוכן בידו: **כעפר לבן**. שאינו
מלאי וכשהיו מכניסין אותו אין
מכניסין אותו אלא מגובל ועשו
בינים: **אכל כעפר שחור**. שהוא מלאי
במקומו אין זרץ שיהא בידו שאם
אין לזה יש לזה: **מכי עיילי עפרא**.
משהכנים המוכר וזכר עפר צביתו
ועפר שחור היה: **עשוק עפרא**.
יקר (ו) ואינו מלאי: **סמכא דעפיה**. דכל
אחד והחחר יקבל מי שפרע: **לא סמכא**
דעפיה. דלמא לא משכח עפרא
ולכא מי שפרע שהוא עזמו לא
נסמן עליה אלא נתן על הספק:
ימות

"הבא לאו בידו אמר רבא **"הני בי תלתא**
דיהבי וחי לחד למובן להו מידי וזבן לחד
מינייהו וזבן לכולהו יולא אמרן אלא דלא צר
וחתים איניש איניש לחודיה אבל צר וחתים
איניש איניש לחודיה למאן דזבן וזבן ולמאן
דלא זבן לא זבן אמר רב פפי משמיה דרבא
יהא סיוטמא קניא למאי הלכתא רב חביבא
אמר למקניא ממש רבנן אמרי לקבולי עליה
מי שפרע יוהלכתא לקבולי עליה מי שפרע
יובאתרא דנהיגו למקני ממש קנו: היה הוא
תחלה לקוצרים: אמר רב מחוסר שמים
פוסק שלש אינו פוסק ושמואל אמר בידי
אדם אפילו מאה פוסק בידי שמים אפי' אחת
אינו פוסק תנן פוסק עמו על הגדיש והא
מחוסר משרא בחמה למיבש ולמידש ומידרא
יבגון דשרא בחמה ויבש ולשמואל דאמר
בידי שמים אפי' אחת אינו פוסק והא מחוסר
מידרא דבידי שמים היא אפשר בנפוסא: ועל
העביט של ענבים: והא מחוסר מכמר ועיולי
לבי מעצרתא (א) למידש ולמנגד כרתני רבי
חייא על הכומר של זיתים הבא נמי על
הכומר של ענבים והא מחוסר תלת באתרא
דהוא דזבין הוא דנגיד: ועל המעטן של
זיתים: והא מחוסר מכמר ועיולי לבי דפי
(א) למידש ולמנגד תני רבי חייא על כומר של
זיתים הא איכא תלת באתרא דהוא דזבין
(א) ההוא מנגיד: ועל הביצים של יוצר: אמאי
והא מחוסר לפופי ויבשו עיולי לאתונא
למשרף ולמיפק יבגון דמלפפה ויבשו והא
איכא תלת באתרא דהוא דזבין הוא
דמפיק: ועל הסיד משישקענו בכבשן: והא
מחוסר מקלה ואפוקי ומידק באתרא דהוא
דזבין ההוא דייק ולשמואל דאמר בידי אדם
אפי' מאה פוסק למה לי משישקענו בכבשן
אימא משראוי לשקעו בכבשן: ועל הביצים
של יוצר: תנו רבנן אין פוסקים על הביצים
של יוצר עד שיעשו דברי ר' מאיר אמר רבי
יוסי כד"א בעפר לבן אבל בעפר שחור כגון
כפר חנניא וחברותיה כפר שיחין וחברותיה
פוסקין אע"פ שאין לזה יש לזה אממר יהיב
זווי מכי מעיילי עפרא כמאן אי כר' מאיר
האמר עד שיעשו אי כרבי יוסי אממר אע"פ
שאין לזה יש לזה לעולם כרבי יוסי ובאתריה
דאממר עשוק עפרא אי דמעילי עפרא
סמכא דעפיה ויהיב להו זווי ואי לא לא סמכא
דעפיה: ופוסק עמו על הובל כל ימות
השנה: חכמים היינו תנא קמא אמר רבא
ימות

הבא לאו בידו. מכאן מקשה ר"ת **לפירוש הקונט'** **דפרק זה**
זורר (פסחדרין דף כד: ושם ד"ה בל) גבי משחק בקוביא דקאמר
התם דלאו אסמכתא היא ופי' הקונט' משום דהיכי דמי אסמכתא כגון
אם אוזיר ולא אעבד וכגון משלים שטרו דגט פשוט (נ"ב דף קסח).
(ושם) דסמין על (א) (לא) דכר כסבור
כל זה בידו לעשות ומרשא כי מחני
אלעמא דלא יהיב (א) לאסמכתא קא
מחני דטועה שלא יבא לידי כך אבל
משחק בקוביא לא סמין אמרי' דלא
ידע אי נלא אי לא נלא ואפי' מחני
שמע מינה מספיקא גמיר ומקני
והכא משמע אפיכא דהיכא דלאו
בידו הוי טפי אסמכתא ונראה לר"ת
דהתם משום הכי לא הוי אסמכתא
דאגז דכתי למיקני גמר ומקני וקשה
לפירוש דההכא (לעיל דף מח: ושם)
חשיב אסמכתא לנהיב דאם אני חוזר
די ערבוני מחול נך ולא אמרי' מגו
דכתי למיקני גמר ומקני ועוד דל"כ
היכי מזמה בפרק זה זורר (פסחדרין
דף כה:) להיכא דאין אחד מהם טור
דהתם לא שייך האי טעמא ור"ת
בעזמו חזר בו והגיב בספר הישר
גבי עובדא דשנים שהמרו זה את
זה בפרק כמה מדליקין (שם דף לא.)
שהקנו זה לזה דאי לא הקנו ליהדרו
בהו ואע"ג דיש מקומות דקנו בלא
קנין דכדכרם בעמלא כגון בסנהדרין
(דף כד:) נאמן עלי אבא כו' דנאמן
לך מחלוקת וכן (שם) דור לי בחיי
ראשך דאין יכול לחזור בו התם דין
הוא שיעיל כיון שיש להם תביעה
הדין ולא דמי להיכא שאין לו שום
תביעה והתם כפ' זה זורר (פסחדרין
דף כה:) גבי מפרחי יונים משמע
כפי' הקונט' דקאמר ונריכא דאי
קאמר בחולה דעת עזמו התם (א)
דקאמר קים לי נפשאי דיענא טפי
ולחי הוי אסמכתא משמע היכא
דכידו להרויח הויא טפי אסמכתא
ומהך דשמעין נראה לי דלא דמי
דהכא הויא בידו ולא בידו דאע"ג
דמאי הוא לקנות מכל מקום כיון
דחלו באחרים דאם לא ירצו למכור
ממי יקנה הלך לא גמר ומקני אבל
התם דאין בידו כלל גמר ומקני
וכשהיה בידו מכל וכל כגון אם אוזיר
ולא אעבד אי גזים לא גמר ומקני
כגון דאמר אשלים אלפא זווי דלקמן
בפרק המקבל (דף קד:) אבל
אשלים במיטבא דלא גזים גמר ומקני
ועוד פ"ת דוקא כי הויא דאם
אני חוזר די ערבוני מחול נך והיכא
דפירקין לעיל (דף סה:) דאם אי אתה
נותן לי מכאן ועד שלש שנים והיכא
דמשלים חשיב אסמכתא כיון דגזים
שאין מתכוין אלא להסמין חברו על
דכריי שאמינהו אבל משחק בקוביא

אלעמא דהכי קא עבדי שיריחו זה או זה ונסנהדרין (דף כד: ד"ה בל) האריך בפסק משחק בקוביא: **הני רבי חייא** **על בוטר**
ש"י דיתים. ואת' אמאי לא אמר רבי חייא מילתיה ארישא דעביט של ענבים ויש לומר דאין רגילות למכמר ענבים כמו זיתים ואת'
לשמואל דאמר בידו אדם אפילו מאה פוסק למה לי על כומר ויש לומר דכמור הזיתים מקרי בידי שמים:

ובכפר שיחין וחברותיה אע"פ שאין לזה יש לזה. לא מיירי בעפרא דהא מחוסר שלש הוא ואינו פוסק אלא צביתים איירי ומדנקט
האי לשנא דאע"פ שאין לזה יש לזה מדנקט גבי פוסקין על שער שצטוק משמע שיש שער שצטוק לביצים וקמ"ל דאע"פ
שאין שער לקדירות שצטוק כיון שיש שער לביצים חשיב כאילו יש לו ביצים לפסוק לקדירות כשער מוכרי קדירות כולל שצביתים לענין
קדירות כעין לקטות למוכרי תבואה אי נמי אפילו אין שער יכול להיות דחשיב כיש לו לפי שדרך יוצרים דפי מהדדי שיש הרבה מהם:
סיבול **דזכר ד' תן ד' כזה או תן ד' בעות: אין זה מעמיד מלוה על גבי פירות וזכרון דבתורת מקח נותן לו מעות מחילה ואפילו**
מי שפרע ליכא דדעתיהו דאיניש אתרעא יולא כשנותן מעות על מנת לקבל פירות לאחר זמן:

דלמא

א [ש"ע ח"מ ס' ר'
ספ"י יב ב"ה"ה]:
קנו ב ג מ"י פ"ו מהלכות
מכירה הל' יג יד סמג
עשין פב ולאחין קעמ'
טוש"ע ח"מ ס' קסד
ספ"א:
קנה ד ה ו מ"י שם הל'
ו סמג עשין פב
טוש"ע ח"מ ס' ר"ה ספ"א:
פג:
קנה ז מ"י פ"ט מהל'
מלוה ולוה הל' כ
סמג לאחין קא טוש"ע י"ד
ס' קעה ספ"א ד:
קס ח ט י מ"י שם:
קכא ב מ"י שם הל' א:

לעזי רש"י

ויר"ן [ויר"ן]. וסמ.
אמולידיר.
[אנמיילולידיר]. לעזוק.
מרשק"א [מרש"ק].
כיצה, מקוזה ס"ס דרורים.

איזהו נשך פרק חמישי בבא מציעא

עה.

עין משפט
נר מצוה

(א) ולעיל מד: (מ:), (ב) שם
(ג) קמח: (ד) וז"ל שחשט
יערין: (ה) שנת קמח:
(ו) ג"ז שם: (ז) ז"ל שחשט:
(ח) עין במהרש"ל (ט) (פ"ג)
דבילה ע"ש.

לעזי רש"י

שרקלי"ר. לנכש.

מוסף רש"י

לא יאמר כו' ואני אתן
לך לגורן. שם יקרו ויבא
לדי רבית ויעיר מרד: עד
שיבא בני או עד
שאמצא מפתח. שאלו
שכרו נקנין למלוה ונכשטו
הקרו. דרבית סאה כסאה
דרבנן וכי האי גוונא לא
גזירי. המקפידים זה
על זה. שאין מושלים
ומתקנים זה לזה. ושבת
קמח: ומושם לרין
ופורעין ביר"ט. דגור
כח רבנן שם יתבונן. ומוסר
מוסר לו לאדם להלכות.
מסל. בניו ובני ביתו.
המקפידים על שבת. רבין
הכל משלו אין כח רבית.
כדי להטעמן טעם
רבית. שדעו כמה קשה
(שבת קמח:).

וקולן לו דמים. כך וכך דמים כשער של עכשיו אמן לך וקאמר
תנא דלם הוולו נטול חטין. והיינו דפרכין והלא קלן ופי הוולו נמי
יטול דמים שקלן דהא כמו אחפיה וזו הוה: **מתני'** אבל אומר
הלויני עד שיבא בני. דקיון דיש לו שפיר דמי דהא סאה כסאה
דרבנן הוא דלאו נשך דאורייתא ופי
יש לו לא גזיר: **גמ'** כמה כורין.
דכל חדא וחדא אמרינן זו מהא תחתיה
שכרי אינה קנייה למלוה ונידו לאוכלה
ולמוכרה ונמלאת איתה שלום ומוקפת
על פירות שזשוק וזו פניה ללוות
עליה ושלום כל אחת ואחת לזה כהיתר
דהא חלו לזה סאה אחת ואכלה ואכל
גם הראשונה הואיל כשלוה כהיתר
לזה ישלם חטין הכה נמי כשלוה כהיתר
לזה כל סאה וסאה שכרי זו עומדת:
ליון. ככרות סתם בלא קניית דמים
שלא החמירו לדקדק בחיסור סאה
כסאה כל כך: **בני חבורה.** הולכין
בדרך או יושבין בבית אחד איש
לסעודה עצמו: **המקפידים זה על**
זה. שאין מוחלין על דבר מועט
ומקפידין להלוות זה את זה במדה
במשקל ובמנין: **עובדין.** בשבטות
וימים טובים: **משום לווי ופורעים.**
דתנן במסכת שבת (דף קמח.) וכלד
שלא יאמר לו הלויני והסם מפרש
טעמא שמה יתבונן: **ואריך.** ושפיר
דמי דמתנה בעלמא הוא ולא רבית.
אריך טוב ודומה לו כשפר עורא
(ו) וערות מלכא לא אריך לנא למחוי
ופירושו גנות המלך לא יפה לנו לראות:
לפטעמן. שדעו כמה מוטער ומייר
הנותני ריביתו כמה עונשו גדול:
למסרין. להרגיל שחמוד לבס השכר:
מתני' נכש עמי. היום ואני אנכש
עמך למחר: נכוש. שרקלי"ר בלע"ז:
עוד. חפור: **אבל לא יאמר לו**
נכש עמי היום ואעדר עמך לזמן
פלוני. פעמים שזו קשה מזה ויש כח אגר
נער ליה נכשך שממתין לו על שכן
פעולתו עד אותו זמן הוא מקבל
עליו מלככה שהיא קשה מזה:
כל

עמי ואעדר עמך ולא יאמר לו נכש עמי ואעדר עמך

הלויני כור חטין ואני אתן לך לגורן אסור. דחיישין שמה
תמייקא אע"פ שאין רגיל להמייקא:
ולית האכנת בוותיה. ונראה דהשתא קי"ל כו' יתקן דאפילו
שאין לו אלא סאה לזה הימנו כמה כורין דביתא דרבי חייא

יהלויני כור חטין וקוצץ לו דמים הוולו נותן
לו דמים הוקרו נותן דמיהם והלא קצץ
אמר רב ששת הכי קאמר יאם לא קצץ
הוולו נוטל חטין הוקרו נותן דמיהם:
מתני' לא יאמר אדם לחבירו הלויני כור
חטין ואני אתן לך לגורן אבל אומר לו
יהלויני עד שיבא בני או עד שאמצא מפתח
והלל אוסר וכן היה הלל אומר הלא תלוה
אשה ככר לחברתה עד שתעשיה דמים
שמה יוקרו חטין ונמצאו באות לידי רבית:
גמ' אמר רב הונא יש לו סאה לזה סאה
סאתים לזה סאתים ר' יצחק אומר יאפי' יש
לו סאה לזה עליה כמה כורין תני ר' חייא
לסיועיה לרבי יצחק טיפת יין אין לו טיפת
שמן אין לו הא יש לו לזה עליה כמה
טיפין: והלל אוסר: אמר רב נחמן אמר
שמואל הלכה כדברי הלל ולית הלכתא
בוותיה: וכן היה הלל אומר לא תלוה
אשה [וכו'] אמר רב יהודה אמר שמואל
זו דברי הלל אבל חכמים אומרים וליום
סתם ופורעים סתם ויאמר רב יהודה אמר
שמואל רבני חבורה המקפידין זה על זה
עובדין משום מדה ומשום משקל ומשום
מנין ומשום ליון ופורעין ב"ט וכדברי הלל
אף משום רבית ואמר רב יהודה אמר
שמואל תלמידי חכמים מותרים ללוות זה
מזה ברבית מאי טעמא מידע ידעי דרבית
אסורה ומתנה הוא דיהבו אהדדי א"ל שמואל
לאבוב בר איהי הלויני מאה פלפלין במאה
ועשרין פלפלין ואריך אמר רב יהודה אמר
רב מותר לו לאדם להלוות בניו ובני ביתו
ברבית כדי להטעמן טעם רבית ו'לאו
מילתא היא משום דאחי למסר: **מתני'** אומר
אדם לחבירו נכש עמי ואנכש עמך עדור
כל

כרין אבל כשאמר לקחת כ' גם אני אטול כ' מראה שמדקדק ומקפיד על המנין והיו עובדא דחול כעין משא ומתן ואי נמי שרי
כדי האי גוונא נעמיד כגון שאמר ליה המתן עד שאמנה לך האגוזים שאתה נוטל ואטול גם אני כמניינם וכן כעין זה במדה ובמשקל
אסור ועוד מפרש בה"ג אסור מנין בענין אחר בהלכות י"ט הולך אדם אצל רועה הרגיל וכו' דרייתא בס"פ אין לדון (ב"ב כט:). עד ואמר
תן לי עשרים ביצים ועשרים אגוזים שכן דרך כה"ג להיות מזה בתוך ביתו עשרה אפרסקין כ' רמונים וכלד שלא יחזיר לו סכום
מנין רש"א אומר וכלד שלא יחזיר לו סכום מקח סכום מנין דמי היה נקוט מיניה שיתן והשתא נקט מיניה ארבעים לא לימא ליה
מלי לכו מאה ונראה דהטעם כיון שזה לדקדק בנמנוס הכשנן אסור שאין זה כדרך כה"ג כ' אין רגיל לדקדק בנמנוס ההשכנות
כעין זו ומוכרה גדולה דוקא כשנותנין ק' אגוזים כפירות או אסור דאי חשנן על ק' לא שייך לנמנוס דמים אין נראה
שהיא אסור וסכום מקח פ' בה"ג כ' היה נקוט מיניה חמשה דנקי והשתא נקוט מיניה דנקי לא לימא ליה מלא לי דניגר ונראה
שלא פ' כן כשנזיל שהיא מותר אם לקח הימנו שזה דינר ביחד לומר הכי יש דינר ולא יאסור אלא דוקא שמדקדק לנמנוס כמילוי הדינר
דפשיטא דהא נמי אסור ומה שפ' כן בה"ג דשמה היה פשוט זה יותר לאסור שמוכר סכום המקח שלוקח עכשיו ו"ור"ח גרס במסכת
ביצה סכום מקח במילתיה דח"ק סכום מנין במילתיה דרש"א אבל בתוספתא (כ) כתוב כמו בה"ג אבל בספר שלנו כתוב סכום מידה במילתיה
דח"ק סכום מקח במילתיה דרש"א ואין נראה דלפי גרסא זו לא מנינו אסור מנין לא במשנה ולא בדרייתא וא"כ מניל לשמואל אסור
מנין דקאמר עיבדין משום מנין דמשמע שאסור ידוע לנו כמו מדה ומשקל:

ומשום לווי ופורעין ב"ט. אסור לומר לחבירו לשון הלואה ופריעה אלא יש לו לומר לשון שאלה וחזרה והם אינם רוצים
לומר כן לשון שאלה משמע דהדר בעיניה ומחשב בלבו השאל שאל יחזיר לשון שאלה שזקוק להחזיר מיד וי"מ
ד"ט לא קאי אלא אליון ופורעין אבל עובדים משום מדה ומשקל ומנין נקט לענין גזל ואי אפשר לומר כן בדפדוק שאל (שם דף קמח.)
מימיה לה התם לענין שבת: **ובדברי** ה"א אף משום רבית. ודוקא במקפידים (אסרי צ"ה) [אסר הלל] כדאמרין בני חבורה המקפידים
אבל שאין מקפידים שרי אע"ג דמתני' איירי בסתם בני אדם סתם בני אדם הם מקפידים ולא מחלי על מה שנתייקר ושוה יותר אלא משום
שכר הלואה ורבנן שרי אפי' במקפידין דמחלי על דבר מועט ונותנין שלא בתורת רבית ואפי' לא מחלי איכא דטעמא דרבנן דשרי
לפי שלא החמירו באסור סאה כסאה כ"כ לאסור אפי' ככרות כדפי' בקונטרס לעיל ואין להקשות כיון דסתם בני אדם מקפידין אמאי נקט
שמואל בני חבורה המקפידים ולא נקט בסתם בני אדם דנקט בני חבורה שרגילין ללוות זה מזה ואין מוכרים לדקדק כל שעה ועושין
ד"ט כמנהגם בחול וגם אין מוכרים לעשות דמים על הככרות כל שעה כשליים זה מזה לפי שרגילין תמיד ללוות זה מזה ואין יכולין
ליחזר אע"פ שפ' לעיל דאפילו ביד אסור לשקול בשר בני חבורה המקפידים ובמסכת ביצה (דף כח.) שרי לטבא שאינו אומן התם לא
הי כסתם בני אדם החשונן במקפידים דאין טבח מקפיד אלא הרגיל ליקח ממנו ואין לפרש דסתם בני אדם כאלן מקפידין דמו ומתניין
דאסר הלל נוקי דוקא במקפידים דהא אמרינן בפרק שאל (שם דף קמח.) וכן אשה שואלת מתחיתה ככרות וכלד שלא תאמר לה
הלויני ופרכין בגמרא שבת הוא דאסור הא בחול שפיר דמי לימא ממתינן דלא כהלל ומאי קושא היהא בסתם בני אדם דלא קפדי
והלל לא אסר אלא דוקא במקפידין:

מתנה בע"מא קא ייבא אהדרי. נראה דוקא דבר מועט שידע בלבו שהיה נותן לו בלאו הכי ואפילו מתנה מועטת דוקא בת"מ:
ערב

קסד א ב ג מ"י פ"י
מהל' מלוה ולוה
ה' ג ד סתם לאין קנא
טושי"ע י"ד ס' קסב סעף
ז:
קסח ד מ"י שם הל' ג
טושי"ע שם סעף
ז:
קסו ח מ"י שם הל' ג
טושי"ע שם סעף ח
בגמ' ודלא כהלל:
קסו ח מ"י שם טושי"ע
שם סעף ז:
קסח ז מ"י שם ועין
במ"מ סתם שם
טושי"ע שם סעף ח וסעף
ז וטושי"ע ב"י:
קסח ח מ"י פ"י מהל'
גמיה הל' י סתם
לאין עה [אבל הספקים
השמיטתו מטעם שסתם
הבי' בלתי ס"ס תקין]:
קע ט מ"י פ"ד מהל'
מלוה ולוה הל' ט
סתם לאין קנא טושי"ע י"ד
ס' קס סעף ח:
קעא י מ"י שם הל' ח
טושי"ע שם סעף
ח:
קעב ב מ"י פ"ו מהל'
מלוה ולוה הל' יא
סתם לאין קנא טושי"ע י"ד
ס' קס סעף ט:

קעג א מיי פ"ה מהל'
מלוה ה' יא יב יג
סמג לאוין קפה טו"ע
י"ד ס' קט סעף י'
קעג ב מיי שם ה' י'
טו"ע שם סעף
י':

קעג ב מיי שם פ"ד ה'
ב סמג לאוין קג
טו"ע י"ד שם סעף א'
קעג ד מיי שם הלכה ב'
קעג ה מיי שם פ"ה ה'
יב סמג שם טו"ע
י"ד ס' קט סעף יא':
קעג ו מיי שם פ"ד
הלכה ב':

קעג ז מיי שם פ"ה ה'
ב סמג לאוין קפה
טו"ע י"ד ס' קט סעף
ב':

קפ ט ו מיי שם פ"ג
הלכה ז סמג עין קפ
טו"ע י"ד סמג עין קפ
ה':

א ב מיי פ"ט מהלכות
שכירות הלכה ד סמג
עין פט טו"ע ח"מ ס'
של סעף א':
ב ל מיי שם עין
מהלכות
טו"ע שם סעף י' ומ"מ

לעזי רש"י

רוח"ש [רויש"א] מקוב
שרייה [לפשתון].

מוסף רש"י

לראשון. להיות נושא נט
דמנהגין נושה כרסא
(ברכות ו').
הדרן עלך איזהו נשך

כל ימי גריד אסור. הם ולא דקדקו בדבר לחוש שמא יוס אחד יהא ארוך מחזירו או קשה מחזירו אלא מותר לומר לו עדור עמי היום הזה של גריד ואעדור עמך ביום פלוני של גריד: (א) גריד. לשון יונס שהארץ יבשה ואין גשמים יורדין: וכל ימי רביעיה. חשבוני כאחד: אבל לא יאמר לו חרוש עמי בגריד ואני אחרוש עמך ברביעיה. שמי רביעה קשין למלאכה בשדות: על לא חסן לו. את כספך לא חסן לו בנשך עובדין על כל תתן ועל לא תקח כ"י כל חד וחד מאי דשייך ביה דמפרש בגמרא: **גב' מלוה עובר כדולן.** בכל הני דחשיב דממתי' דהוא נותן בנשך בשעת הלואה והוא לוקח בשעת פירעון והוא לו כנושה כשמועצו ודוחקו והוא שם עליו נשך בשעת פיסוק המנאי ונותן מכשול לפני הלוה להעבירו על לא תשיך לאחור: שהיא אזהרה ללוה: **מפסידין.** כדלמך בפירקין (דף ע"א.) מתמוטטין לעולם: **משה חכם.** לישנא מעליא נקט: **לא תהיה לו כנושה.** לא תראה בעיניו כנושה בו שיראה ויבז: **לראשון.** לשון נושה דממרגמינן כרש"א: הרי אנו צאים בנאש ובמים: **עובר משום לפני עור.** שעולה על רוחו של לוה לכפור: **קללה.** כשמועצו וזה כופר הכל מקללן אומן ואומרין שהוא דובר על לדיק עמך: **ומשפלי.** יסכה הלוואה ואגרסו קללה לעממי: **לועקין.** צי"ד של מטה: **ואינן נענין.** שהרי הם גרמו לעממי: **קונה אדון לעממו.** מפרש לקמן: **סולה מעותיו בנכרי.** אומר מעות שאני משתמש בהן של פלוני נכרי הם שלא להשביע עממו ופעמים שהנכרי שומע ומעמיד עדים ותובעו בדיניהם:

הדרן עלך איזהו נשך

השובר את האומנין. משמע ליה צין צשכר יוס צין בקבלות אבל צפרקין דבתר הכי (דף סג.) נקט פועלים משום דפועלים לא משמע אלא שכיר יוס דבהי מיירי כדלמך התם צומן שאמר להשכים ולהעריב ורצ נמי דקאמר (לקמן ע"ג.) פועל יכול לחזור אפילו צחלי היום דוקא צשכר יוס איירי ולא בקבלן דמוכח בשמעתין ולכן נקט פועל ולא צומן וא"ת דתניא לקמן בשמעתין (סג.) השוכר את הפועל וצחלי היום שמע שמת לו מת או אחזמו כמה אם שכיר הוא כ"י ואם קבלן הוא כ"י כיון דצרימא מיירי צין צשכר צין בקבלן אמאי נקט פועל ה"ל למינקט צומן דמשמע תרתייהו וי"ל דה"ק אם שכיר הוא כדלמך השוכר את הפועל נותן לו שכרו ואם קבלן הוא כ"י דינו ומשום דנעני לממני וצחלי היום וצחלי היום לא שייך לממני אלא אשכיר יוס: **את הקדר.** בש"י רישן והוא בעל קרון ולספרים דגרסי קדר י"ל דלכ"י נקט קדר לפי שקדרים רגילין להיות להם קרונות: **פרייפרין.** דבר האבוד חשיב לה שעתה זמנו הוא לעשות: ואולי

כל ימי גריד אחד כל ימי רביעה אחת לא יאמר לו חרוש עמי בגריד ואני אחרוש עמך ברביעה רבן גמליאל אומר איש רבית מוקדמת ויש רבית מאוחרת כיצד נתן עיניו ללוות הימנו והוא משלח לו ואומר בשביל שתלוני זו היא רבית מוקדמת לזה הימנו והחזיר לו את מעותיו והוא משלח לו ואומר בשביל מעותיך שהיו בטילות אצלי זו היא רבית מאוחרת ר"ש אומר יש רבית דברים ילא יאמר לו דע כי בא איש פלוני ממקום פלוני ואלו עובדין בלא תעשה המלוה והלוה והערכב והעדים והכמים ואמרים יאף הסופר עובדים משום ילא תתן ומשום יאל תקח מאתו ומשום ילא תהיה לו כנושה ומשום ילא תשימון עליו נשך ומשום יולפני עור לא תתן מכשול ויראת מאלהיך אני ה': **גב' תניא ר"ש בן יוחי** אומר מנין לנושה בחבירו מנה ואינו רגיל להקדים לו שלום השאסור להקדים לו שלום ת"ל נשך כל דבר אשר ישך אפילו דיבור אסור: ואלו עובדין: אמר אביי ומלוה עובר בכלול לזה עובר משום ילא תשיך לאחור: **ולאחור** לא תשיך ולפני עור לא תתן מכשול ערב והעדים אין עובדין אלא משום לא תשימון עליו נשך תניא ר"ש אומר מלוי רבית יותר ממה שמרויחים מפסידים ולא עוד אלא שמשימים משה רבינו חכם ותורתו אמת ואומרין אילו היה יודע משה רבינו שיהיה ריוח בדבר לא היה כותבו כי אתא רב דימי אמר מנין ילנושה בחבירו מנה ויודע שאין לו שאסור לעבור לפניו ת"ל לא תהיה לו כנושה י"ר' אמי ורבי אסי דאמרי תרוייהו כאילו דנו בשני דינין שנאמר 'הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים אמר רב יהודה אמר רב יכל מי שיש לו מעות ומלוה אותן שלא בעדים עובר משום ולפני עור לא תתן מכשול וריש לקיש אמר יגורם קללה לעצמו שנאמר *תאלמנה שפתי

הדרן עלך איזהו נשך
השובר את האומנין והטעם זה
אם זה. מפרש בגמרא: **שכר את החמר או את הקדר להביא פרייפרין וחליילין.** קדר בעל קרון: **פרייפרין.** ע"ס משפוס ונאים לעשות לו אפריון: **חליילין לכלה.** לשמן חתן וכלה: **או למת.** לקוין: **משרה רוי"ש.** מ"ס ששורין צהן קנזוס ופשתן כשהן צננעולין: **מקוס שאין אדם.** שאינו מואל פועלן לשכור והפשתן אצד והוא סמך עליהן: **שוכר עליהם.** צני אלס ציוקר ועליהם שלס: **או מטען.** מפרש בגמרא: **השוכר את האומנין.** לעשות מלאכה בקבלנות צך וכן: **ותורו צהן.** לאחר שעשו מקלמ: **ידס על הפסחונה.** אם הוקרו פועלים ואינו מואל מי שיגמרה צשכר שהיה מגיע לאלו על העמיד לעשות מעבד משכר ממה שעשו כל מה שיצטרך להוציא עד שתגמר מלאכתו צשכר שפסק עס אלו. ואם החלו פועלים וימלא שיגמרה צפחות יסוס להם מה שעשו ויתן להם מה שפסק עשו חליה יתן להם חצי שכן ואין יכולים לומר לו הרי פועלים אחרים תחיתו לגמור מלאכתך ותן לנו כל שכרנו חוץ ממה שנטלו אלו: ואם

הדרן עלך איזהו נשך

השובר את האומנין והטעם זה את זה יאין להם זה על זה אלא תרעומות ישכר את החמר ואת הקדר להביא פרייפרין וחליילים לכלה או למת ופועלן להעלות פשתנו מן המשרה וכל דבר שאבד וחזרו בהן מקום שאין שם אדם ישובר עליהן או מטען השוכר את האומנין וחזרו בהן ידם על התחתונה אם

(א) [לפני סג. ע"א].
(ב) [דבר אלסם ובראש יוס]
בילקוט למאן לכן דולאחור
לא תשיך ובי"ע שהיה הכי
לפני הרמב"ם שלא הביא
רק שני לאוין ועין פ"ה
פ"ד מהלכות מלוה דין כג.
(ג) [ברכות י. י. ד] יכ"י
(ד) [דברים כג.]
(ה) [שמות כג.] (ו) [לקמן
ע"א.] (ז) [לקמן ע"א].

תורה אור השלם

1 את כספך לא חסן לו
בנשך ובמרבית לא חסן
אבל: יקרא כה לו
2 אל תקח מאתו נשך
ותרבות ויראת מאלהיך
ודי אחיך עמך:
יקרא כה לו
3 אם כסף תלוה את
עמי את העני עמך לא
תהיה לו בנשה לא
תשימון עליו נשך:
שמות כב כד
4 לא תקבל חרש ולפני
עור לא תתן מכשול
וקראת מאלהיך אני ה':
ויקרא יט יד
5 לא תשיך לאחור נשך
כסף נשך אבל נשך כל
דבר אשר ישך:
דברים כג כ
6 לנכרי תשיך ולאחור
לא תשיך למען יקרבך ה'
אלהיך בכל משלח ידך
על הארץ אשר אתה בא
שמה לרשתה:
דברים כג כא
7 הרבבת אנוש לראשנו
באנו באש ובמים
ותוציאנו לריוח:
תהלים סו יב
8 תאלמנה שפתי שקר
הרבות על צדיק עתק
בנאווה ובחו:
תהלים לא יט

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה גריד. ג"צ
ובמסנה ד' פ"ג דמעשר
שני גורס צדיק הוא לשון
יבס כמי לנכרי מנחות
ע"ש:

השוכר את האומנין פרק ששי בבא מציעא

עו.

עין משפט
נר מצוה

(6) ב"ק קכ. ע"ז. ו. (למן
ע"י קח.) (3) ס"א מוקדם
היה דמי. (4) למן קח.
קח. (7) גיטין סז. (8) ע"ז.
(9) [למן ע"ז].

תורה אור השלם
1 אל תמנע טוב מבעליו
בדיות: לאל ידך
לעשות: משלי ג כז

הגהות הב"ח
(א) נ"ב דליכא דמתגר
בארבעה וכו' נ"ב
היה טעמיה: (3) ד"ה
ד"ה אפי' וכו' דאין
עליה: (4) תוס' ד"ה
השוכר וכו' והוקצו
פועלים וזהו מה שמעיד:

מוסף רש"י
הבא לי גיט וישתק
אמרה התקבל לי גיט.
האשה שאמרה לבעלה הלא
לגיט וזהו אומר לבעל
אשקח אמהה הקבל לי גיט
(גיטין סז.) ודא אומר.
הבעל אומר לו הילך כמה
שאמרה (סו.) אפילו
הגיע בט לידה אינה
מגורשת. כמפרש ואזיל
(טו.) שמעתי מיהא דמחן
דאמר לשלם הילך כמה
שאמרה משלם. אדיבורא
דידה קא סמך. אדעתא
לדיבורא דשליח קאמר ליה
האי הילך כמה שאמרה.
דמיהמת לי דשליח
לקבלהאל הילך אינה
מגרשת. דמי יכיר בעל
ניהלה אדעתא דשליח
קבלה יכיר ניהלה ולאו
אדעתא דהולכה. ושלח
לקבלה לא הו' (סו.) דאי
סלקא דעתך דאדיבורא
דידה קא סמך. והכי
קאמר ליה אלא לא דעתא
לא דאמרה אינה מקבלת
ליה ניהלך (סו.) מבי מבי
גיטא לידה מיהא
תיגרש. דהא בעל נמי שלח
להולכה שריה (סו.).

ואם בעל הבית חוזר בו ידו על הסתמנה. יתן להם לפי מה שעשו ואם הוזהר מלאכת פועלים על כרחו יתן להם כמה שפסק חוץ ממה שצריך להוצאות כהשלמתה: כל המשנה ידו על הסתמנה. כגון נמן נמר לנעו לנעו אדום ונעו שחור אם השבח יותר על הוצאה אין נותן לו שכרו משלם אלא דמי יוצאת עשים וקממנים ואם יוצאה יתירה על השבח נותן לו את השבח: וכל הסוזר בו. בגמרא (ס) מפרש לאחרי מאי: גמ' חזרו כהן לא קפני. דהיהו האי העשו הם את בעל הבית או בעל הבית אומן דא"כ הוה ליה למיתני לשון חזרה: דאשטו פועלים אהדי. אחד מן הפועלים הטעה את חבריו: בארבעה וכו'. לוימא: אמר להו. איכו בתלתא: סבור וקבול. ומאי תרעומתן: ואמר להו בארבעה. ולערב לא נתן כה"כ אלא ג'. היכי דמי. דתרעומת יהיה להן ולא יומר: וליחיו פועלים היכי מסגרי. אי מתגר בארבעה על כרחיה דבעה"כ יתיבי ארבעה דהא קפני טעל מעבל הבית מה שהנה אומן ואע"פ שלא יורה וכו' הנה אומן צדק ואי מתגר בשלשה הנה אומן צדק: הוה ערפינן. לנפק אדם דוקוק לפועלים שיסבור בארבעה: אי כשיח אימא כבעל הבית עסקינן. בפועל שיש לו לעצמו שדות שהן שלו ואינו נשכר למלאכת אחרים אם לא יוצר על דמי שירותו והיינו תרעומת דאי לאו דאמרת לי כד' לא הייתי מוחל בעמלי: לנולם כפועלים. הרגילים למלאכת אחרים: כריפאק. שחפרו חרץ סביבות שדה ואין מלאכתן יברכת כגון דמלו מיהא כדמסיים ואזיל: אל תמנע טוב מבעליו. פסוק הוא במשלי: דעתייהו אעילויא. אע"פ שאמרו לו הרי אנו נשכרים כדברי בעל הבית לא לפחות מקצתו של זה אמרו אלא להוסיף וכן אמרו מהימנות לן דהכי אמר בעל הבית ויכון שבעל הבית פוחת אי אמר להן האי שכרם עלי יתן משלו ואי אמר שכרם על בעל הבית יש להם תרעומת עליו: אלא. הא מביעא לן אמר ליה בעל הבית בארבעה והוא אמר להו בתלתא ואמרו ליה הרי אנו נשכרים כמו שאמר בעל הבית מאי: אדיבוריה דפועל סמכי. והכי אמרו ליה מהימנות לן דהכי אמר בעל הבית ולית להו אלא תלתא ותרעומת דאל תמנע טוב: או דלמא. לאו לדידיה הימננויה אלא הכי אמרו אמר דברי בעל הבית נלך ולא סבור וקבול ושקלי ד': ה"ג הלא לי גיט ואשקך אמרה הסקבל לי גיט. האשה שאמרה לאחר אם תמלא את בעלי אמור לו

שישלם לי את גיטי בידך ותיעשה שלוחו של בעלי לגרשני כשמיניע גט לדי. דשליח להולכה על הבעל לעשות והאשה מתגרשת כשיניע גט לידה ושליח לקבלה על האשה לעשות שיהא הוא שלוחה וכמותה ותתגרש משיניע גט ליד שליח: אפילו הניע לידה אינה מגורשת. אלא אדיבורא דידה קא סמך והכי א"ל מהימנות לי דקך אמרה ולא עשאו שליח להלכה הלכך אין כאן שליחות (ט) ואין עליה לעשות שליח להולכה אלא הלא לי אמרה לו ולא התקבל והבעל נתנו לו בתורת שליח קבלה ושליחות זה אינו צד הבעל לעשות: דאי סלקא דעתך אדיבורא דידה סמך. ולא לדבריו האמין אלא הילך כמה שאמרה היא קאמר ליה אם קן עשאו שליח

ואזיל איהו אמר להו בארבעה דעתייהו אעילויא. והא דלמרו ליה כמו שאמר בעה"כ היינו מהימנות לן דהכי אמר בעה"כ אי נמי משום דאי אמר בעל הבית טפי מארבעה שיהא להם כמו שאמר בעל הבית והיינו דמביעא ליה בזה הכי אי אמרין מהימנות לן דהכי אמר בעה"כ אי משום דדעתיה אעילויא: דעתייהו אעילויא. באמר להו שכרם עלי אפרי דלי אמר להו שכרם על בעל הבית מאי נפקא מינה אי דעתייהו אעילויא דבעה"כ לא ישלם להם אלא מה שהתנה. ר"י וכן דבית חננאל:

(לעיל) **השוכר את האומנין**
וחזרו בהם
ידם על התחנותה. שאם קבלו קמה לקצור בשני שלשים וקצרו חציה (א) והוקרו וזהו מה שמעיד לעשות סלע וחצי וחזרו פועלים לא יתן להם רק חצי סלע וזהו שיערך לתת סלע וחצי לקצור חציה השני היינו כר' דוסא ואם בעה"כ חוזר בו ידו על התחנותה פירש בקונטרס אם החלו פועלין ואין שזה חציה אלא שקל וחזר בו בעה"כ יתן להם סלע וחצי לפי שבחצי הסלע ימלא שיגמרו קצירו ולא רצה לפרש דידו על התחנותה כשהוקרו פועלין ויתן להם סלע וחצי על חצי שעשו כמו ששה עשויין שאין זה סגרא כי למה יתן להם בעה"כ יותר ממה שהתנה עמהם כיון שאין מפסדין בחזרה כשה"כ ואדרבה יותר מריחים שעתה ימלאו שיטו להם סלע וחצי לקצור חצי קמה והוא לא היה נותן להם כ"א סלע וא"ת דלמרו לקמן (דף עו.) אמר מר או יגמרו מלאכתם ויעלו ב' שלשים פשיטא לא זריכא דול עינדא ואימר בעה"כ ופיסוקו פועלים והשתא למה חוזר בעה"כ בזה כשיציל שהול המלאכה מה מריח בחזרה הלא לך יתן להם סלע וחצי על מה שעשו ופועלים נמי למה פייסו כיון שאין מפסדים שהיתה קטעה בנייהם ופועלים פייסו שלא יערכו לחפש ולמלא מקום להשתכר: דאי ס"ה אדיבורא דידה סמך כי כפי גיטא דידה מיהא תתגרש. דאי אמרין דגני פועלים דעתייהו אעילויא דבעה"כ ה"ג ל' למימר דדעתיה דבעל אעילויא דהא לי גיטא אע"ג דהא דקאמר שליח התקבל לי גיט הוי עילויא טפי לבעל שמתגרשת יותר במהרה אם היתה האשה אומרת קן מכל מקום השתא שאמרה האשה הלא הוי טפי זכות הבעל אי סמך אמאי דקאמר שמתגרש מיהא כשיניע גט לידה ויכון דלא מיגרשא אלא לא דעתייהו דבעל אעילויא דידה ה"ג גבי

פועלין לית לן למימר דדעתיה אעילויא דבעה"כ אלא אין לפרש דעילויא דבעל הוי מה שאינה מתגרשת במהרה דהא עדיף ליה ממתגרשת לאלתר כי עכשיו יהיה בידו עדיין אם לקיים אם לגרש והשתא פשיט ליה בפשיטות דקמון לא יתיישב דקאמר בשלמא אי אימאר איפכא כו' משהגיע גט לידו מתגרשת דאדיבורא דידה קא סמך ולפי זה היינו אגרעות' דידה שמתגרשת מהרה ופשיט דכ"ש דאעילויא דבעה"כ יס לסמוך וא"כ סותר פשיטות דלעיל דהוי פשיטא ליה דדעתיה אעילויא דקאמר שליח ולא אגרעותא דבעה"כ והכא סמך בעל אגרעותא דידה: אין להולכה וזו בידו הוא וכי מטי גיטא לידה מיהא מתגרש: הכי

ג א מ"י פ"י מהלכות
שכירות הל' ד עינין
כהשנות ויגמור משנה
סמך עשין פט טושיע ח"מ
פ"י שו סמך ג וס"ר שלג
סמך ה כה"כ:
ד ב מ"י שס פ"ט הל' ד
ופ"ת מהל' שכירות הל'
ג ד סמך ג וס"ר פג
טושיע ח"מ פ"י שלג סמך
ד וס"ר קל סמך יד יא:
ה ג מ"י פ"ט מהלכות
שכירות הל' ג סמך
עשין פט טושיע ח"מ פ"י
שלג סמך א:
ו ד מ"י שס הל' ט סמך
שס טושיע ח"מ פ"י
שלג סמך א:
ז ה ו ד ח מ"י שס הל'
ג סמך שס טושיע ח"מ
פ"י שלג סמך א:
ח ט מ"י שס טושיע שס
סמך ב:
י ב מ"י שס טושיע שס
סמך ג:
כ ב מ"י שס וסמך שס
טושיע שס סמך ד
י"א ל מ מ"י פ"ו מהל'
גיטין הל' יא סמך
עשין כ טושיע אה"ע פ"י
קמ סמך ח:

כח א מיי פ"ט מר' א
שכירות הלכה ד
ועין בהשגות וכמגד
משה סמג עשין פט
טוש"ע ח"מ סי' שלג סעיף
ה:

[illegible]

אחא בריה דרב יוסף לרב אשי והא אמרינן משמיה דרבא קני אמר ליה *תתרגם שמעתיד במוכר שדהו מפני

השוכר את האומנין פרק ששי בבא מציעא

עמ.

עין משפט
נר מצוה

(א) לקמן ק"ט: (ב) ונעיל
(ג) ע"כ: (ד) ז"ל
שכר, (ה) ז"ל לשכר,
(ו) ז"ל לשכר.

תורה אור השלם

1 והאריך לא תמכור
לצמחת כי לי הארץ כי
גרם ותושבים אתם
עמדי: ויקרא בה כג

לרכוש שטני. שמה תפול תחתיו בגשר או שתלכינו נאחת הפחתים: ואין לו עליו. אין לשוכר על המשכיר: אלא תרעומת. שהשכיר לו חמור כחושה: דשכיר למיגר. מולא חמור אחר כלל לשכור: אם יש בדמים. של נגילה: ליקח. בו חמור כל שהוא: יקח. וישלים

דברי ר"ש בן אלעזר שהיה ר"ש בן אלעזר אומר אם בדרך הילוכה נישלה אומר לו הרי שלך לפניך ואם לא חייב להעמיד לו חמור ומי מצית מוקמת לה כר"ש בן אלעזר והא קתני רישא השוכר את החמור והבריקה או שגשמתה אומר לו הרי שלך לפניך ואילו ר"ש בן אלעזר אמר השוכר את החמור לרכוב עליה והבריקה או שגשמתה חייב להעמיד לו חמור אמר רבה בר רב הונא לרכוב עליה שאני אמר רב פפא יכולי זכויות כלרכוב עליה דמי אמר רבה בר רב הונא אמר רב השוכר את החמור לרכוב עליה ומתה לו בחצי הדרך נותן לו שכרו של חצי הדרך ואין לו עליו אלא תרעומת היכי דמי אי דשכיר לאגורי תרעומת מאי עבידתה אי דלא שכיר לאגורי אגרא בעי למיתב ליה לעולם דלא שכיר לאגורי ומשום דאמר ליה אילו בעית למיתב עד הכא לאו אגרא בעית למיתב היכי דמי אי דא"ל חמור סתם דהא חייב להעמיד לו חמור אחר אי דא"ל חמור זה האם יש בדמיה ליקח אם יש בדמיה לשכור ישכור רב למעמיה דאמר רב לא מכלינן קרנא דאתמר השוכר את החמור ומתה לו בחצי הדרך אמר רב אם יש בדמיה ליקח יקח לשכור אל ישכור ושמואל אמר יאף לשכור ישכור במאי קמפלגי רב סבר לא מכלינן קרנא ושמואל סבר מכלינן קרנא מיתבי כ"כיש האילן או נקצין שניהם אסורין בו כיצד יעשה ילקח בו קרקע והוא אוכל פירות והא הכא כיון דכי מטי יוכל קא הדרא ארעא למרה וקא כליא קרנא הכא במאי עסקינן דזבין ליה לשתין שני דאמר רב חסדא אמר רב קטינא מנין למוכר שדרה לששים שנה ושיאנה חזרת ביוכל שנאמר יהאריך לא תמכר לצמיתות מי שאין שם יוכל נצמחות יש שם יוכל אינה נצמחות יצתה זו שאע"פ שאין שם יוכל אינה נצמחות סוף סוף לבי מטי שיתין שני קא הדרא ארעא למרה וקא כליא קרנא אלא הכא במאי עסקינן בזמן שאין היובל נהוג ה"נ מסתברא דאי סלקא דעתך בזמן שהיובל נהוג ומכלינן קרנא נצמחיה לציבי ונשקליה אי משום הא

לא קשיא זמנין דשלמו שני משכנתא מקמי יובל אי נמי דמטו ליה זוזי ופריק לה ארבע וחמש שנין מקמי יובל ת"ר השוכר את הספינה ומבעה לה בחצי הדרך ר' נתן אומר האם נתן לא יטול ואם לא נתן לא יתן היכי דמי אילימא בספינה זו ויין סתם אם נתן אמאי לא יטול כימיא ליה הב לי ספינתא דאנא מיייתנא חמרא אלא בספינה סתם ויין זה אם לא נתן אמאי לא יתן כימיא

אלא בספינה סתם ויין זה אם לא נתן אמאי לא יתן כימיא ליה הב לי חמרא ואנא מיייתנא ספינה. לא מנעיה אם כבר נתן שלא יטול אלא אפילו לא נתן יש לו לתת כל השמירות שהרי קנה המשכיר כל השמירות במשיכת השוכר את הספינה כיון שזמון המשכיר לקיים תנאו או אפילו בלא משיכה כיון שמשכיר יכול לקיים תנאו ושוכר אינו יכול לקיים א"כ מולי גרס והוי כחומר בו ויתן לו מחצי הדרך שלא הלך כפועל בטל וקשה דאמאי יתן לו כלל מחצי הדרך שלא הלך אפילו כפועל בטל כיון שאיננו אונס הא אמרינן לעיל (דף ע"ו.) היכא דהשוכר אונס דאחא מיטרא דא"ל להשקפה דהוי פסידא דפועלים ומשמע לעיל דכל אונס שאירע לבעה"ב שלא היה לו לידע יותר מן הפועלים הוי פסידא דפועלים והכא נמי על כרחך פריך שיתן אפילו שכר חצי הדרך שלא הלך מדניתחא ליה הא דקתני אם נתן לא יטול דמשמע אם נתן כל שכרו לא יטול כלל ותיקן ריב"ן דלעיל שהפועלים לא אבדו כלום רק שנתבטלו אין נותן להם כלום אבל הכא שהמשכיר הפסיד ספינתו כפועל בטל מיהא אית ליה כיון שזמון לקיים תנאו:

אילו עד הכא בעית למיתב לאו אגרא בעית למיתב. תימה דהשתא מיהא דלאו עד הכא בעי למיתב למה יתן לו שכר וי"ל דהא דקאמר לעולם דלא שכיר לאגורי היינו לפי אותן דמים שהשכיר מזה אבל בטפי פורתא ימלא וילאשכיר והרי נהנה במה שגא עד כאן לך נותן לו חצי שכרו ואין לך לך לפחות המשכיר משכרו מה שזה נותן עמה יותר מעט מכאן ואילך כיון דהוא אונס א"כ כנון שיוכל למכור סחורתו במקום שמת החמור וירוח נה ויש סותרים הדעה שאין מציאין סחורתן אלא עד כאן לך יתן חצי שכרו: ואם יש בדמיה לשכור ישכור רב למעמיה. ה"מ לשנויי דאין דמיה לשכור אלא רוב פעמים יש דמיה לשכור והאמת משני ליה והא דאמר בסוף פרק השואל (לקמן דף קג.) אי דאמר בית זה ונפל אזולא לה ולא אמר אם יש בדמיה לרב ליקח יקח ולשמואל אפילו לשכור ישכור דהתם אין הבית עומד למכר אלא להוסיף עליו ולחזור ולבנותו כנחתלה וכיון דל"ל בית זה ונפל אין למכרו וגם לא קבל עליו להוסיף וילאח צננין בית זה אלא בית זה כמו שהוא השכיר לו לדור כל זמן שיוכל וכי נפל אזולא אבל חמור שמת אין עומד אלא למכרו דמיה ולכן יש דמיה ליקח יקח לשכור ישכור: והא הכא דבי פטי יובל. ולכחיתא גופא א"ש אע"ג דהשתא נמי דליקח הקרקע קרי כליא קרנא מ"מ נפקא מינה ללוה דלא לילח לצידי דומינן דשלמי ימי משכנתא מקמי דלימטיה יובל או אחרמי ליה זוזי ופריק ואכיל מרתה או תלת שנין קמי יובל אבל לרב דאמר לא מכליא ליה קרנא קשה ליה דמ"מ כליא קרנא כיון שלנסוף לא תשאר הקרקע ביד הלוה: במובר שדרה אם שנה. קס"ד כיון דלומן ארוך כ"כ מקר לו לא חשיב כליא קרנא:

אילימא בין סתם ובפינה זו אם נתן אמאי לא יטול

כימיא ליה הב לי ספינתך ואנא מיייתנא חמרא. לא מנעיה אם לא נתן שלא יתן דקתני אלא אפילו אם נתן כבר יחזור ויטול כיון שזה יכול להביא יין והמשכיר אינו יכול להביא ספינה זו שהתנה ולא דמי להא דאמר לעיל אילו עד הכא בעית למיתב כו' דהתם מהני ליה שיוכל בקל וילאשכיר מכאן עד מקום שירצה או למכור שם סחורה כדפרישית לעיל אבל הכא לא שייך למימר הכי שהיין נטבע ומה ימכור אבל אין לפרש דהכי פריך אמאי לא יטול שכר חצי הדרך שלא הלך עדיין אבל שכר חצי הדרך שכבר הלך נחתא ליה שלא יטול דא"כ הא דקתני אם לא נתן לא יתן דמשמע שלא יתן כלל אפילו שכר חצי הדרך ה"ל לאקשווי אמאי לא יתן כלל:

לא מנעיה אם כבר נתן שלא יטול אלא אפילו לא נתן יש לו לתת כל השמירות שהרי קנה המשכיר כל השמירות במשיכת השוכר את הספינה כיון שזמון המשכיר לקיים תנאו או אפילו בלא משיכה כיון שמשכיר יכול לקיים תנאו ושוכר אינו יכול לקיים א"כ מולי גרס והוי כחומר בו ויתן לו מחצי הדרך שלא הלך כפועל בטל וקשה דאמאי יתן לו כלל מחצי הדרך שלא הלך אפילו כפועל בטל כיון שאיננו אונס הא אמרינן לעיל (דף ע"ו.) היכא דהשוכר אונס דאחא מיטרא דא"ל להשקפה דהוי פסידא דפועלים ומשמע לעיל דכל אונס שאירע לבעה"ב שלא היה לו לידע יותר מן הפועלים הוי פסידא דפועלים והכא נמי על כרחך פריך שיתן אפילו שכר חצי הדרך שלא הלך מדניתחא ליה הא דקתני אם נתן לא יטול דמשמע אם נתן כל שכרו לא יטול כלל ותיקן ריב"ן דלעיל שהפועלים לא אבדו כלום רק שנתבטלו אין נותן להם כלום אבל הכא שהמשכיר הפסיד ספינתו כפועל בטל מיהא אית ליה כיון שזמון לקיים תנאו:

כד א ב מ"י פ"ה מהל'
שכירות ה"א ועי'
בהשנות ובמ"מ סמך עשין
פט טו"ע ח"מ ס"י ז'
סעיף א:
ב"ה ג מ"י ס"ה הלכה ג
ועי' בהשנות
ובמניד משנה טו"ע שם
סעיף ג:
ב"ה ד מ"י שם טו"ע שם
סעיף א:
ב"ה ה ו מ"י שם טו"ע שם
סעיף ג:
ב"ה ז מ"י פ"ה מהל'
שכירות הלכה ג
סמך עשין פט טו"ע ח"מ
ס"י ש"א סעיף ד:
ג ט מ"י שם טו"ע סעיף
ג:

(א) כ"ה רפסא בלא מ"י וכן
בעיריך. (ב) ע"י סה. ע"ש.
(ג) מכלן הוא דיבור חדש.
מכ"מ. (ד) ע"י חס"י ע"י
סה. ד"ה י"ג ר"ת וכו'
הארכי ויחזק. (ה) ויע"ע
חוס' שבת פ' ד"ה השתא.

מוסף רש"י

ומזונות של ארתה
הדרך. אפילו הוא מהלך ג'
ימים וע"י סה"י הדיב דמי.
דשוכר מניח עליו מזונות כל
הדרך והמר אינו מניח אלא
יום אחד וש"ס. אי דשכיר
למזבן. נדון הליכתו
מזבן מזונות ליתן כל שעה
וש"ס. מאוונא לאוונא.
ממעט למעט מהלך יום
אחד כמו טל ועבר תלפת
לוינן דמסכרינן ע"י ש"ס.

נא א מ"י פ"ה מהל'
שכירי הלכה ג סמג
עשין פט טו"ע ח"מ פ"י
ש"ס סעיף ג:
גב ב מ"י שם טו"ע שם
סעיף ד:
גב ג מ"י שם טו"ע שם
סעיף ה:
גד ד ה ו י מ"י שם
הלכה ד וע"י בהשג'
ובמ"מ טו"ע שם סעיף
ו:
גה ח ט י ב מ"י שם
פ"ד הלכה ח סמג
שם טו"ע ח"מ פ"י שם
סעיף ג:
גו ל מ"י שם הלכה ה
טו"ע שם סעיף א:
גז מ ב מ"י שם טו"ע
שם סעיף ג:

נימא ליה הכי לי הכא חמרא. גופיה ואנא מיימינא ספינתא אחריתא.
הואיל והספן יש בידו להשלים תנאו וזה מעכב יסלם כל השכר: לא
משכח. להא דר' נתן: אלא כיון זה וספינה זו. ולא ביד זה וזה
להשלים הלכך יד מוצע על התחמונה דלמרא ליה האריך אלא לא
מעכבנא מבי מיימית דידך: חולקין.

אם קבל יחזיר החצי ואם לא נתן
יתן החצי שהרי ביד שניהם להשלים
ואם יעכב הנתבע מלימן החצי יעשה
תנאו: השוכר את הספינה ופרקה
לה בחצי הדרך. קא סלקא דעתיה
שכרה עד מקום פלוני בכו וכן
וכשהגיע לחצי הדרך פרקה והוליא
חבילותיו ממנה: ואין לו. לבעל
הספינה עליו אלא תרעומת: לאגורה.
להשכרה לאחרים: רפסא דספינה.
ריעות הספינה שמתרועעת בזהות
חבילות והכנסת חבילות: דפרקה
לטועניו בגוה. בחצי הדרך הוסיף
לתת בה חבילות שהיו לו לשם והוא
התנה מתחילה לכן ליתן בתוכה
כאשר יראה והשכר לפי חשבון
המשאיות והדרך הלכך ניתן לו שכר
תוספת המשאוי של חצי הדרך:
משום שינוי דעתא. הייתי סבור
ללכת מהר ולחזור מהר: לאשלא
יסירתא. לרץ אני לקנות חבילות
ביוקר כאן ששכר הספינה מכבדת לרץ
להפליגה אל אמנעית הנהר למקום
מספת המשאוי של חצי הדרך:
חבילות ארוכים ואתה לא הודעתני
שאני חבילות ארוכים לה: חמר
נמי ליעכב. השוכר שלא ידע עליו
אלא מזונות של יום אחד: מאוונא
לאוונא. ממלון ללילה למלון ללילה:
למטרה. לחזור ולשאל בעיר מי מוכר
מזונות: ואשה בין גדולה ובין קטנה.
פסק לרכוש עליה אשה מרכיב עליה
כל אשה שירצה בין שהיא גדולה ובין
שהיא קטנה: השפא מניקה. שהיא
שני גופים והוולד כבד אמרת מרכב
עם וולדה: מעוברת. דחד גופא
הוא מיבעיא: ש"מ. מדקמי אפילו
מעוברת דמשמע שהמעוברת כבידה מן הריקנית: האי ביניחא.
דג הנמכר בשוק במשקל: אכרסה חקלה. לפי כריסה כובדה
אם כריסה גדול משקלה יותר: למקח וממכר. אם ראתה דג
שכריסו גדול לא תקנהו במשקל אלא אם כן יוציא את מעיו:
מחנ'.

א"י אתה מוצא אלא בין זה וספינה זו. דהמוחזק יאמר לחצירו
לית לך גבאי ולא מידי דקיים תנאך וא"ת דמ"מ אם נתן כל
השכירות אמאי לא יטול השוכר שכר דחצי הדרך שלא הלך וכי בשביל
שמשכיר מוחזק ירוח ועוד דשכירות
ולמה יפסיד השוכר שכר חצי הדרך
שלא הלך וי"ל כיון שנתן לו שכרו
נתנה שיהא שלו לאלתר אע"ג
דאינה משתלמת אלא לבסוף לדעת
כן נותנו שיהא שלו לאלתר אם לא
יפסידו וריב"ם פ"י הא דפריך
בספינה קמס ויין זה אם לא נתן
אמאי לא יתן לא פריך אלא אמאי לא
יתן שכר חצי הדרך שכר הלך אצל
שכר חצי הדרך שלא הלך פשיטא שלא
יתן כיון שהוא חנוס מ"מ אהא דקמי
אם נתן לא יטול דמשמע דלא יטול
כלל אפילו שכר חצי הדרך שלא הלך
לא קשה ליה דכיון שהוא מוחזק
ומזונות לקיים תנאו נימא ליה שלא
יחזיר כלל ומשני כיון זה וספינה זו
דמאן דתפיס לא מפיקין מיניה
דהמוחזק יאמר לחצירו כיון שאין
יכול לקיים תנאך מולן גרס המוילא
מחצירו עליו הראיה: ואלא ספינה
קמס ויין סתם חולקין בזה מספקא
ליה לריב"ם אם חולקין שכר חצי
הדרך שהלך דוקא ונתן רביעית או
חולקין כל השכירות ויתן שכר הדרך
כיון שכר הלך ועדיין מומן לקיים
תנאו: כוליה אגרא בעי למיחב
ד"ה. לאו דוקא כוליה אלא כלומר
כפועל בטל:

דפרקיה לטועניה בגויה. פ"י
נקיטטרם שהוסיף
המשא בחצי הדרך וקשה דהוא ליה
למימר פריך לה כיון שממקום אחר
היה פורק לספינה ועוד דקאמר
ושינוי דעתא מה מפסיד דכל שכן
טוב לו שמרוח יותר ור"ח פירש
דפרקיה לטועניה שמוכר סחורה
בספינה לאחר היינו שינוי דעת כי
שנא זה אדם הקונה הוא אדם קשה
א"י לאשלא יסירא חבילות להוציא כלים
של אחרונים וא"ת ואמאי מוקי לה הכי לימא לעולם דשכר לאוונא
וכ"ת מאי תרעומת איכא משום שינוי דעתא וי"ל כיון דמסיק טעמא
דרפסא דספינה תו לא מאי למימר הכי דטעמא מעלייתא הוא
ורב"ם פ"י דהכי קאמר לעולם דשכר לאוונא וליכא רפסא דספינה
דלחרי דפרקיה לטועניה בגויה כלומר שהמיר חבילה בתוך הספינה והוציא על יד על יד וכן אחרון שהכניס סחורה במעט מעט דלא רפסא
ספינה ותרעומת הוי משום שינוי דעת שלא הורגל עם זה האחר ולא ידע להתנהג לפי דעתו אי נמי לאשלא יסירא שאם ירבה זה במשא
יטריך לקנות כאן ביוקר חבילות חוקים כי אם היה יודע צביתו היה קונה שם דמים מועטים וליכא אלא תרעומת דלאו טענה מעלייתא
היא שכנגד זה מרווח שנוטל שכר יותר מחבילה מחמת גודלה: בסורתו. ר"ח גרים בסתו קמס שמינח מראשיתו דקמס הוא הקטן
וכר הוא הגדול דכנתן במסכת [כלים] [פכ"ח מ"ה] כר שעשאו סדן וכסת שעשאה מטפתתה: מאוונא לאוונא. קטג הכי משום דאי
שכר למטרה ולמזון אפילו בחצי היום אם כן למה מניח חמר מזונות של כל היום ומעיקרא דקאמר אי דשכר למזון חמר נמי ליעכב
ה"מ למימר שוכר נמי ליעכב לחמר להניח מזונו כלל של אותו היום כיון דשכר בכל מקום למזון מדלא קאמר אי דשכר מאוונא לאוונא
אלא לא חש להאריך כל כך: אשה בין גדולה ובין קטנה. באיש לא רצה לשנות בין קטן בין גדול משום דגברי שכיח שהם גדולים ופשיטא
דלדעתא דגדול נמי אגריה ויהיה: השתא מניקה אמרת דרבהבא מעוברת מבעיא. כן גרסת הספרים ואין נראה לר"ת דאין זה פירכא
דזו ואף זו קמני ועוד דאין מתיישב שפיר לפי גרסא זו הא דקאמר ש"מ ביניחא אגב כרסה תקלה וע"כ נראה לו כגירס' שנאלה השתא
מעוברת אמרת אין מניקה מצעיא דאשה מעוברת כבידה יותר ממניקה עם בנה לפי שהיו נושא את עצמו ומיקל אצל כשהוא במעי אמו
מכבד ואכבדה כבידים עליה וגם מליאה דם והשתא א"ש הא דקאמר שמע מינה ביניחא אגב כריסה תקלה שאם היה חוצה לה לא יכבד כ"כ
בין הכל ויש ליישב גרסת הספרים ומכל מקום פריך שפיר דלא שייך כה"ג למתני זו ואף זו כיון דליתיה בכלל מאי דקאמר בסוף כמו גבי
מפנין ארבע וחמש קופות (שבת ד' קטו): דפריך חמש מפנין ארבע מיבעיא ומשני ארבע וחמש דלמארי אינשי אצל אי לאו
הכי אמרי אינשי לא שייך לשנויי דזו ואף זו קמני כיון דארבע בכלל חמש אלא שמוסיף ויהיבא נמי מעוברת שהוא גוף אחד בכלל מניקה
שהם שני גופים וקאמר ש"מ ביניחא אגב כריסה תקלה פ"י מדקמי צרישא בין גדולה ובין קטנה ובכלל זה נמי יש במשמע בין גסה
ובין דקה ולמאי אילטרין למתני ואפילו מעוברת דהיינו נמי גסה דגוף אחד הוא אפילו למ"ד עובר לאו ירך אחד הוא לענין לשון בני
אדם במשא ובמתן חסידים הם גוף אחד אלא ודאי שמע מינה דגסה מחמת עיבור כבידה יותר מגסה מחמת עצמה כי העובר מכבד:

(א) [מספ' ד"כ פ"ד],
(ב) [מספ' ד"ה וספ']
לפי ד"ה הרי הו', ד"ל
היה וע"י ש"ל,

לענין רש"י

קולטרי"א קנן: של
מחיריה (היה) הפולחת את
הקרקע.

מתני' השוכר את הפרה לחרוש וכו'. וכל כלי המחרשה לנעול הבקר ונעוריו הולכין עם בהמתו וזה אומר הדרכן לכון פרה לתלמיה זה הולך אחר המחרשה ומכבד הימך בקרקע שזו הברזל שקורים קולטרי"א בלע"ז והוא קנן דמחני' חייב. שהרי קשים לחרוש שהפולח שם: ודע בנכסיה פטור.

אם החליקה: **גמ'** והיכא דלא שני. ואין לנעול הפרה לנעול לו כלום ואלו שהיו בפעולתו המנהיג והאומר יחד שחיים היו איה מהן פושע בשצירת הקנן: דנקיט פרשא. מרדע הוא משלם שלא כיון את הפרה יפה ועל ידי שציות את השורה של מענה נשכר הקנן: דנקיט מנא. קנן: משלם. שהעמיק יותר מדלי נאמן: והילכתא דנקיט מנא משלם. שאילו לא העמיק יותר מדלי לא היה נשכר בעצמות השורה: ואי דמחוקא בגונדרי. שהיה ידוע להם בה שמעלה אצנים ונאמא וטרשין: חרייטו משלמים. שהיה להם להזהר מאל דנדבר מועט שציות אף המנהיג הוא נשכר והוא דבר המוטל בפקדן: היה זה מוס אחד מן המומין הללו היה זה: וספסו בין מומין אחרים. שלא היו זה: הרי זה מקח טעות. לפי שהכיר הלוקח בשאר מומין שאינן וכסבור הוא כוונן משקר אלא להשליך מעליו מרעומת הוא אומר הילכך מקח טעות הוא דלדעתא דהכי לא זכין: מוס זה ומוס אחר. שפירש שזה אומר מוס נכדו ואמר לו מוס זה זה ועוד מומין אחרים: אין זה מקח טעות. דכיון דאומר המוס הזכיר לו נכדו זו היה לו לנדוק: וספסו. חזרו. כמו שניפין עשאום דמענין (דף כה). נכסיה. נופלת מחולי: משועממת. משוגעת: היה זה מוס אחד. מאלו המומין והשאר אין זה: היו זה כל המומין הללו. ואינו מקפיד אלא על האחד וזא וטוענו כסבור הייתי שאתה כולל זה מה שאין זה ומה שיש זה ואילו ידעתי שזה זה לא הייתי לוקחה מאי: אפילו לא גרסינן והכי גרסי' הכי אמרינן משמיה דרבא היו זה כל המומין האלו אין זה מקח טעות: **מתני'** והביא עליה שעורין. שהם קלים מחטין: חייב בקלקולא אם הוסיף ג' קבין. ולא אמרינן הוול והשעורין קלים יש לו להוסיף עד כדי כוזב לתך חטין שמא החמור לתך חטין חלי כור: מפני שהנפח קשה לבהמה כמשאוי וכוין דנפח לתך שעורים כנפח לתך חטין קשה לה והביא לתך שעורים. כדפרישית אף על פי שאין משאין כד משא החטין הרי נפחן כנפח חטין והנפח כמשאוי: ניפחא כחקלא. נפח קשה כמשקל הוול וניפחן שזה היה הוא כמשקל שזה: ואם הוסיף שלשה קבין. דהוא שיעור תוספת לחמור לקלקל חייב: קשה למשאוי. אם השוה כוזב השעורין לכוזב החטין כגון שהוסיף סאה שלמה על הלחך הרי הרבה הנפח ורוב הנפח קשה למשאוי והיו נפח זה תוספת לקלקול החמור: חקלא כחקלא. אינו חייב עד שישוה כוזב השעורים לכוזב החטין דליתיה נפח זה תוספת אצל נפח שזה ומשקל חסר לא אמרינן נפח השוה הרי הוא כמשקל וליחייב בתוספת של שלשה קבין דקשה למשאוי תנן ולא קשה כמשאוי: מאי לאו שלשה קבין. כאצ"ל לא סאה. והכי קאמר להביא לתך חטין והביא לתך שעורין פטור ואע"פ שניהם שחרי שניה להקל ואם הוסיף עד כדי משקל החטין חייב משום תוספת הנפח: הכי קאמר וכו'. ומילי מילי קתני והאי וכמה יוסיף לאו אלהביא חטין והביא שעורין קאי: שש

הוסיף ג' קבין לחמור דליכא חקלא כי חקלא והיכא דלא שני אלא חטין קשה להביא לתך חטין חלי כור: שש

היבא דלא שני מאן משלם. וא"ת היכא דשני נמי אמאי לא משלם אחד מן הפועלים שפשע בשצירת הקנן ומיבצי נמי מאן משלם וי"ל דהיכא דשני לא משלם דמיירי שהמשיך את הפרה הוא שוכר את הפועלים לילך עם פרתו ולעשות מלאכה

השוכר ולהכי לא משלם דא"ל למשיכר אלו לא התמינו עמך אלא לחרוש בנקעה ולא קבלנו שמירת הקנן בזה אלא בנקעה ואם היינו חורשים בנקעה לא היינו שוכרים ומ"מ שכירות שלנו לא נפסד כי דעתך היה שנעשה כמו שיראה בעל השדה כי (ו) הייתי סבור שלא יחרוש אלא בנקעה: וא"י דוכחא דמחוקין בגונדרי תרייחו משלם. פי' בקונטרס משום דהוי ספק מי עשה ואין נראה דלא קי"ל (ב"ק ד' לה) כסומכוס אלא כרנן והמזלזל מחזירו עליו הרגליה ואי הוה ספק היו שניהם פטורים אלא נ"ל דהכא שניהם שפשו כיון דמחוקא בגונדרי הוא נשכר מאל דקל וזהו לכל אחד ליתן לז על חזירו כמו על עצמו ולהחזירו ואחרי שלא החזירו גם הוא פשע: שפחה זו שושה היא כו' הרי זה מקח טעות. מכלא קשה לפ"ה שפי' אהא דאמר בנחובות (ד' נח. וספ' ד"ה הוה) סימפון צעדים ליכא אי מומין שבגלוי כו' מאי אמרת ליסטינן מומין או מוכתב למלכות הנהו קלא אית לכו ופירש בקונטרס וסבר וקביל וקשה לר"ת דהא הכא אמרינן דהוי מקח טעות בלאו המומין וא"כ משכחת סימפון צעדים ואיך אולכין בתרומה ונראה לר"ת לפרש הנהו קלא אית לכו ואם איתא דהוי מוכתב למלכות או ליסטינן אז היה קול וכוין דליכא קלא ליכא למיחס להכי ובהנהו דהכא נמי קלא אית לכו וכן משמע ליטנא דמאי אמרת כלומר בלחיה סימפון משכחת דלא גיעו בליסטינן מומין או במוכתב למלכות וצריש המוכר פירות (ב"ב ד' נב: וספ' ד"ה ליסטינן) תניא בברייתא נמא ליסטינן מומין או מוכתב למלכות אומר לו הרי שגך לפניך: היו בה ב"ה המומין הדלי בהו. ברייתא דקמני הרי זה מקח טעות דלמא מיירי כגון שכל המומין היו בה והיו מקח טעות ואע"פ שלא בדק הלוקח אפילו בחד משום דלמא לוקח מסתמא כל הני דקאמר ליתנהו לכולהו ומדעא ליתא הא נמי ליתא ומוס זה ומוס אחר אין זה מקח טעות כיון שאין מזכיר אלא אחד ולא

הרי זה מקח טעות היכא דליתנהו לכולהו ובדק לוקח בחד מיניהו ואיטכחא דליתא ואמר מדמשקר בזה בלידך נמי משקר אצל אם כולם אמת לא היו מקח טעות והא דקמני מוס זה ומוס אחר ה"ה הזכיר לו כמה מומין כיון שכולם זה אין זה מקח טעות בתוספתא דכחובות משמע דאם הזכיר שני מומין אחד יש בה ואחד אין בה דלא היו מקח טעות אלא דוקא כי סגפו בין הרבה מומין שאין בה דהכי תניא עד שלשים יום יעמיד פרנס א"ל קדש לי בתך על מנת שאין זה מומין א"ל שוטה היא שעוממת היא נכפית היא אם א"ל אומר המוס ומוס אחר עמו אין זה מקח טעות היה זה מוס אחד וספסו עם הרבה מומין הרי זה מקח טעות:

קשה במשאוי תנן. לאכ"י סיפא דקמני כמה יוסיף קאי לפרש רישא ולרבא רישא דקמני להביא עליה חטין והביא עליה שעורין היינו כוזב החטין שהוא סאה כדמוכח בשמעתין חייב דניפחא הוי תוספת להביא לתך חטין והביא לתך שעורים פטור אפילו שהביא מין שהתנה כמה יוסיף על משאו ויהא חייב סאה לגמל כו': תרגמה

נח א מ"י פ"ד מהלכות
שכירות הלכה א סמג
עשין פט טו"ע ח"מ ס'
טע סעף ד:
גב ב מ"י שם הלכה ג
טו"ע שם סעף ה:
ס ג מ"י שם הלכה ג
טו"ע שם סעף ד:
סא ד מ"י פט"ו מהל'
מכירה הלכה ז ח ט
טו"ע שם ח"מ כ"י רלב סעף
ח:
סב ה מ"י שם הלכה י:
סג ו מ"י שם הלכה ח
סמג שם טו"ע שם
סעף ט:
סד ז מ"י פ"ד מהלכות
שכירות הלכה ד סמג
עשין פט טו"ע ח"מ ס'
טע סעף ד:
סה ח מ"י שם הלכה ו
טו"ע שם סעף ה
ופעף ו וע"ש ב"מ
ובג"י:
סו ט מ"י שם הלכה ד
טו"ע שם סעף ד:

תרגומה אב"י במחיקתה. מה שהקשה בקונטרס לפי תשובת הגאונים נראה דלאו פירכא היא דכי אם התנה עמו להוליך ברוח או אגנים והוליך סוגין או נוטה ה"נ דאם יוסף יהא חייב: **סתם** פנינה בת תלתין בורין. משמע דמוספת אחד משלשים ואם כן מדתה סאה לגמל

משמע דמשא גמל כור וק' לריב"ס דכ"פ מי שהשקין (שבת ד' קנ"ה:) אמר רב ירמיה מדפמי לדידי חזי לי הווא טייעא דלכולה כורא ואטענה כורא משמע דשאר גמלים אין טוענים כל כך אלא הווא שהיה משונה וי"ל דכפ"ה הסם דאטענה כורא למונות אותו הדקן לצד שאר המשאוי וכן נראה דאין סברא שיוכל להאכיל לגמל אפילו ע"י אגנים כדי משאו כפעם אחת: **נימא** תנן בתמא ד"א בר' בארי. מדמי ליה אומן לשובר דכי היכי דאומן הו' שומר שבר אע"פ שאינו נוטל שבר על השמירה אלא שבר טורחו ה"נ שובר הו' כשומר שבר אף על פי שאינו נוטל שבר שמירה אלא כיון שנהנה ממנה בשבר שנותן: **דקא** יהיב ד"א [ט"ז] פורתא הו' ע"ה שומר שבר. והוה מלי לאקשווי מי לא עסקין דלא יהיב טפי פורתא אלא בלאו הכי פריך ליה שפיר: **דקא** תפיס ד"ה אאגריה הו' שומר שבר. וא"ת הא דתנן במתני' הלוהו על המשכון שומר שבר ודחיק לאשכוחי טעמא בגמ' דהו' שומר שבר כדשמואל או כר"ב יוסף לימא טעמא דבההיא הגאה דתפיס ליה אאגריה הו' שומר שבר וי"ל דהתם לא איתתני מלוה מדי דאין מרהיב צמה שגולה ממה שלא היה מלוה ולא היה לו משכון וא"ת שובר נמי צההיה הגאה דתפיס ליה אשכרו שנתן ליהו שומר שבר וי"ל דאומן ודאי הו' שומר שבר במאי דתפיס אאגריה לפי שרוב אומנים עושין מלאכה צמית בעל הבית ואינם חופפים כלום בשכרם וזה שעושה צמיתו ותפוס ככלי נהנה הרבה אלא שובר אין לו הגאה שכל שוכרים תפוסים בדבר ששכרו דאין יכולין לעשות מלאכתן אם לא היה צד השואל

ואכן בשעיה שמחזירה אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא ילא שנו אלא שהחזירה בתוך ימי שאילתה אבל לאחר ימי שאילתה פטור מתיב רב נחמן בר פפא וכולן שאמרו טול את שלך והבא מעות שומר חנם

שש עשרה שעורים חייב הא שלשת קבין פטור **תרגומה** אב"י במחיקתא ת"ר א"ק לבתף אדריב לעריבה כבור לספינה שלשת כורים לבורני גדולה אמר מר קב לבתף אם איתא דלא מצי ביה בר דעת הוא לשרדיה אמר אב"י בשחבטו לאלתר רבא אמר אפילו תימא בשלש חבטו לאלתר לא צריכא אלא לאגרא יתירא רבי אשי אמר יהוה סבור חולשא הוא דנקיט ליה כור לספינה שלשת כורין לבורני גדולה אמר רב פפא ש"מ סתם ספינות יבת תלתין כורין למאי נפקא מינה למקח וממכר: **מתני'** הכל האומנין שומרי שבר הן וכולן שאמרו טול את שלך והבא מעות שומר חנם ישמור לי ואשמור לך שומר שבר ישמור לי וא"ל הנח לפני שומר חנם והלוהו על המשכון שומר שבר ר' יהודה אומר הלוהו מעות שומר חנם הלוהו פירות שומר שבר אבא שאול אומר רשאי אדם להשכיר משכנו של עני להיות פוסק והולך עליו מפני שהוא כמשיב אבירה: **גמ'** לימא מתניתין דלא כרבי מאיר דתניא שובר כיצד משלם רבי מאיר אומר כשומר חנם ר' יהודה אומר כשומר שבר אפילו תימא רבי מאיר בההיא הגאה דקא שביק כולי עלמא ואגרי ליה לדידיה הו' עילוייה שומר שבר אי הכי שובר נמי בההיא הגאה דקא שביק כולי עלמא ומוגר ליה לדידיה הו' עילוייה שומר שבר אלא אפילו תימא ר' מאיר בההיא הגאה דקא יהיב ליה טפי פורתא הו' עילוייה שומר שבר שובר נמי מי לא עסקי' דקא משוי ליה טפי פורתא אלא אפילו תימא ר"מ בההיא הגאה דתפיס ליה אאגריה דלא בעי למיעיל ולמפיק אוזוי הו' עיליה ש"ש איבעית אימא כדמחליף רבה בר אבוחה ותני שובר כיצד משלם ר' מאיר אומר כשומר שבר רבי יהודה אומר כשומר חנם: וכולן שאמרו טול את שלך והבא מעות שומר חנם: **תנן** התם אמר לו שואל שלח ושלחה ומתה חייב אמר ר' שמואל בר רב חסדא ילא שנו אלא לאחר ימי שאילתה פטור מתיב רב נחמן בר פפא וכולן שאמרו טול את שלך והבא מעות שומר חנם

גניבה ואבדה פטור או חייב: רבי יהודה אומר כשומר שבר. והאילו ולהגאון הוא אכלו אע"פ שנותן שבר פעולתו ש"ס הוא דאי לא יהיב שבר הו' שואל וחייב באונסין השתא דיהיב ליה אגרא לא הו' שואל והו' ש"ס: ר' מאיר אומר כשומר חנם. דקא יהיב אגר מלאכתו ואינו נוטל שבר על שמירתו. ואומן דמי לשובר שהגאון שבר אומנותי היה אכלו אלא לא שבר שמירה הוא נוטל אלא שבר פעולה: דקא יהיב ליה טפי פורתא. שאי אפשר לנמנע שבר קבלנות לשבר דמי פעולה שלא יעול יותר: מי לא עסקין דקא משוי ליה. אחיל' משאכרי בהמה מי לא אמר רבי מאיר נמי דהו' שומר חנם: משוי. לישנא דמחיל ומשכיר בשיה כמו (פסוק דף ל"ה:) אשוי ציני (נשל ד' נג.) ושוי לברסין: ואיבעית אימא. אי נמי דמי אומן לשובר קא מיתוקמא מתני' כרבי מאיר כדמחליף וכו'. ומתיר לאוקמא כר' מאיר משום דסתם משנה ר"מ: **תנן** לקמן בפרק השואל (ד' נ"ה:) אמר לו השואל שלח אותה לי צד ענדך או שנתן: ושלחה ומתה. כדרכה בדרך קודם שמיכנס לביתו: חייב. באונסין שמשעה שמסרה לשלומו במנות השואל נתחייב השואל באונסיה. ואם לא אמר לו שלח אלא המשאיל שלחה לו כשאמר לו זה המשאיל פרתך אמר לו הן ועמד ושלחה ומתה בדרך פטור: וכן בשעיה שמחזירה. אם מסרה השואל ליד השליח להשיבה לבעלה ולא אמר המשאיל שלחה לי צד פלוני ומתה חייב דלא קמה צדמהיה דמשאיל: לא שנו. שהשואל חייב בה עד שתבא ליד המשאיל: אלא שהחזירה בתוך ימי שאילתה. שאל המשאיל עד זמן פלוני והחזירה בתוך זמן פלוני דהתם אכתי לא כליא שאלה עד דאתא ליד בעליה: אבל לאחר ימי שאילתה פטור. ואפילו צמיתו של שואל מתה משכלו הימים אינו שואל עליה: וכולן שאמרו וכו'. טעמא דגלי דעתיה שאינו חפץ להיות עוד שומר עליה: הא

(א) וספ"ה נב: וס"ה (ב) לקמן נב: דה: ד"ה כ"ה: (ג) וס"ה נב: דה: ד"ה כ"ה: (ד) לקמן נב: דה: ד"ה כ"ה: (ה) וס"ה נב: דה: ד"ה כ"ה: (ו) וס"ה נב: דה: ד"ה כ"ה: (ז) וס"ה נב: דה: ד"ה כ"ה: (ח) וס"ה נב: דה: ד"ה כ"ה: (ט) וס"ה נב: דה: ד"ה כ"ה: (י) וס"ה נב: דה: ד"ה כ"ה:

הגהות הב"ה

(א) וס"ה ד"ה במחיקתא י"י וכן פירש בחשובת הגאונים:

גליון הש"ס

רש"י ד"ה קב לבתף וכו' לקמן פ"ה. ע"י תשובת הר"ש ה"ו ח"א"ת כ"י:

לעני רש"י

רש"י [רש"י] ח"א"ת. חלקית. בלתי גנושה.

מוסף רש"י

וכן בשעיה שמחזירה. אם שלח השואל צד צד ענדך או שנתן. או צד ענדך ושלחו של משאיל. לא יראה מהשואל של שואל עד שתבא ליד המשאיל ואם חסדא בדרך חייב. אמר לו המשאיל שלחה לי זה המשאיל הריני משלחה וכו' וא"ל המשאיל שלחו שלחה ומתה פטור. ונתן צד.

מסקנה

וכן בשעיה שמחזירה. אם שלח השואל צד צד ענדך או שנתן. או צד ענדך ושלחו של משאיל. לא יראה מהשואל של שואל עד שתבא ליד המשאיל ואם חסדא בדרך חייב. אמר לו המשאיל שלחה לי זה המשאיל הריני משלחה וכו' וא"ל המשאיל שלחו שלחה ומתה פטור. ונתן צד.

השובר את האומנין פרק ששי בבא מציעא פא.

פא.

עין משפט
נר מצוה

(א) גמרתו שומר שבר. ולא אמרין כיון שידעו הצעלים שכלו ימי האומנות ולא שלחו והוציאו פטור השומר. וגבי השואל נמי אף על פי שידעו הצעלים שכלו ימי השאילה שאלו הוא: לא. תירק הא גמרתו שומר שבר הוא אלא הכי דייק מינה: הא הכא מעוט. דגלי אדעתא דתפסין ליה אלאגריה שומר שבר הוא:

הנהרות הב"ח
(א) גמ' הוואל יתהנה. נ"ב
ע"ל דקד' מג ע"א:

מוסף רש"י
נאנסו בהליכה חייב.

מפני שהוא כנושא שבר. כההוא הנאה דלית ליה שמטתו להוליכו לית חמיו נמר ומקני נפשיה. בחזרה פטור. דלית ליה הנאה שלא מקבלו (נדרים לא) ע"ש וצ"ב. איתיביה כו' ובחזרה פטור. וה"ל כי לתועם בחזרה אמתם ילפטור. וטעם. מי לא דבר. ובחזרה נמי כנושא שבר (לא) הו' (שם). פשיעה בבעלים. אחד מן השומרים שפסע כשהיו בעלים במלאכתו ופטור מזה.

הא גמרתו שומר שבר. ולא אמרין כיון שידעו הצעלים שכלו ימי האומנות ולא שלחו והוציאו פטור השומר. וגבי השואל נמי אף על פי שידעו הצעלים שכלו ימי השאילה שאלו הוא: לא. תירק הא גמרתו שומר שבר הוא אלא הכי דייק מינה: הא הכא מעוט. דגלי אדעתא דתפסין ליה אלאגריה שומר שבר הוא:

אכל גמרתו מאי שומר חנם. דכל כמה דלא גלי דעמיה וליה לן למימר דתפסין ליה אלאגריה כלתה שמירת שבר פטולה מדגמריה ואודעיה. וגבי שואל נמי כלתה שמירת שאלה מדידעו הצעלים שכלו ימי השאלה דתפסין ליה לאודועי צבי דהא ידע שאלך וכן ימים השאילה לו: שומר חנם נמי לא הוי. דאין שומרו לו עוד קאמר ליה: קמ"ל. דאין תופסין על שברו הוא דקאמר ליה אכל נפשו על שקדון לא סליק נפשיה: מאי לאו הוא דדין לגמרתו. והאי דנקט טול את שלך לאשמעינן מינה דשומר חנם מיהא הוי כדאמרן: וכן בשעה שמתחבר. כל כמה דלא אמר ליה משאל שלך קמה בראשית דשואל כי היכי דבשעת שאלה קיימא בראשית משאל עד דאמר ליה שאל שלך. וקס"ד דמשכנו ימי שאלה קאמר דמי לגמרתו: פטור משאל. מאוסקין: וחייב כשומר שבר. בגניבה וצידה: הוואל ונהנה בשאילה: מהני. להיות עליה שומר שבר עד שחגיע ליד הצעלים: לשגור לבית חמיו. פטולות לארסות: כפי טובא הנאה. שיחזיקו לי טובה שפקדנים בסבלות: ונאנסו בהליכה חייב. דהואיל וקצן דמיהן ומשכן לשם לקימה הרי הם לקומין בידו עד שידע שאינה לקומה. והכי נמי אמרין בהמורכר את הספינה (ב"ב ד' פז): אמר שמואל הלוקח כלי מן האומן על מנת לבקרו ואם אין זו מוס יקמנו ונאנסו בידו חייב והוא דקלי דמיה: בחזרה פטור. מאוסקין מפני שהוא כנושא שבר בחזרה ולא כשואל ומהו נשואות שברו הוואל ונהנה שנתפאר בן. והיינו כוונתו דאמימר דאע"ג דהיב ליה כפי טובת הנאה שבהן הוי עליהו שומר שבר אמר שכלתה שמירת המקח הוואל ונהנה כל שכן גבי שאלה דלא יחייב ליה מידי: שומר לי ואשמואל לך שומר שבר. וחייב אם נגנבה: ואמאי שמירה בבעלים היא. צעליו של חפץ זה שנגנב במלאכתו של שומר היה שאלו הוא משמר היה לו וכתב אם צעליו עמו לא יפסדו ודרשין לקמן" עמו במלאכתו ואע"ג

הא גמרתו שומר שבר. לא יאהב הבא מעות וטול את שלך שומר שבר אבל גמרתו מאי בשומר חנם אי הכי ארתני וכולן שאמרו טול את שלך והבא מעות שומר חנם נשמעינן גמרתו וכ"ש טול את שלך טול את שלך אצמריבא ליה סלקא דעתך אמינא שומר חנם נמי לא הוי קמ"ל איכא דאמרי אמר רב נחמן בר פפא אף אנן נמי תנינא וכולן שאמרו טול את שלך והבא מעות שומר חנם מאי לאו הוא הדין גמרתו לא טול את שלך שאני הונא מר בר מרימר קמיה דרבינא רמי מתניתין אהרדי ומשני תנן וכולן שאמרו טול את שלך והבא מעות שומר חנם והוא הדין לגמרתו ורמינא אמר לו שואל שלח ושלחה ומתה חייב וכן בשעה שמתחבר ומשני אמר רפרם בר פפא א"ר חסדא לא שנו אלא שהחזיר בתוך ימי שאילתה אבל לאחר ימי שאילתה פטור איבעיא להו פטור משואל וחייב כשומר שבר או דלמא שומר שבר נמי לא הוי אמר אמימר ימסתרברא פטור משואל וחייב כשומר שבר (א) הוואל ונהנה מהנה הוה (ב) תניא כוותיה דאמימר

הא גמרתו שומר שבר. וא"ת ומאי פריך הא הכא דלכתו תפסין ליה אלאגריה ולכן הוי שומר שבר אף על פי שגמר מלאכתו ומיהו לטעמיה דלעיל דמדמינן אומן לשומר ולא אמרין שאלו אומן דתפסין ליה אלאגריה פריך הכא שפיר וי"ל דלא מהני תפסין ליה אלאגריה אלא דוקא בעוד שמתחבר בלומנותו דתרי צעין שמתחבר ותפסין ליה אלאגריה: לא הא הבא מעות וטול את שלך שומר שבר. ואע"ג דגמרתו לא הוי אלא שומר חנם לפי שנגמרה מלאכתו מ"מ הכא שמתפס בזהא שלא יטול עד שיתן מעות הוי שומר שבר: אמתא קמיה דרב נחמן ורבייה. ומיהא מדלא אשכח לזבונא משמע דלא הוי זבינא חריפא ואם כן אמאי חייביה והלא הנאה שניהם הימה ואמרין צעדים (ד' לא): דאין למייס הלוקח אלא צבינא חריפא שכל הנאה שלו וי"ל דזבינא חריפא היה ואם היה רוצה לתת בדמים שנתן לו המוכר היה מוצא הרבה אלא היה רוצה למוכרו ביוקר ומה שלא מכרו כמו שהיה יכול משום שאף אצבא דבימיה כשיחזור יתנו לו אותן דמים או יותר:

הניחא ל"פ"ד פשיעה בבעלים פטור. וקס"א למ"ד חייב מעונדא דרב פפא דרב אחא ורבינא איפליגו בה לקמן(ס) שהיו אחר רב פפא: דברי

הלוקח כלים מבית האומן לשגור לבית חמיו ואמר לו אם מקבלין אותן ממני אני נותן לך דמיהן ואם לאו אני נותן לך לפי טובת הנאה שבהן ונאנסו בהליכה חייב בחזרה פטור מפני שהוא כנושא שבר (א) הוואל גברא דובין ליה חמרא לחבריה א"ל קא ממטינא ליה לדוכתא פלוני אי מזדבנא מוטב ואי לא מהדרנא ליה נחליך אול ולא אודבנא ובהדי דקא אתא אתניהם אתא לקמיה דרב נחמן יחייביה איתיביה (ב) רבה לרב נחמן נאנסו בהליכה חייב ובחזרה פטור מפני שהוא כנושא שבר א"ל יחזרה דהאי הליכה היא מאי טעמא סברא הוה בחזרתו אילו אשכח לזבוניה מי לא זבנה: שמואל לי ואשמואל לך שומר שבר: ואמאי השמירה בבעלים היא א"ר פפא דאמר ליה שמואל לי היום ואשמואל לך למחר תנו רבנן שומר לי ואשמואל לך השאילני ואשאיילך שומר לי ואשאיילך השאילני ואשמואל לך כולן נעשו שומרי שבר זה לזה ואמאי השמירה בבעלי" היא א"ר פפא דאמר ליה שמואל לי היום ואשמואל לך למחר הנהו אהלויי דכל יומא הוה אפי לה חד מינייהו ההוא יומא אמרו ליה לחד מינייהו זיל אפי לן אמר להו נטרו לי גלימאי אדאתא פשעו בה ואגנוב אתו לקמיה דרב פפא חייביניהו אמרו ליה רבנן לרב פפא אמאי פשיעה בבעלים היא אכסוף לסוף איגלאי מילתא דההוא שעתא שברא הוה קא שתי הניחא למאן דאמר (ב) פשיעה בבעלים פטור משום הכי אכסוף אלא למ"ד חייב אמאי אכסוף אלא ההוא יומא לאו דידיה הוה ואמרו ליה לר"ד זיל אפי לן את ואמר להו בההוא אגרא דקא אפינא לכו נטורו גלימאי עד

דבשואל כתיב לקמן דרשין ליה נמי אכולהו שומרין בפרק השואל (לקמן ד' סא): ואני אשמואל לך למחר. דלאו במלאכתו הוא השתא: השאילני ואשאייל לך. אין זה שואל להחזיר כדאוסקין שאין כל הנאה שלו שאלו הוא משאלו: שמירה בבעלים היא. אשמואל לי ואשמואל לך קאי שניהם זה במלאכתו של זה. אכל השאילני כלך ואני אשאלך לך כלי שומר לי ואשאיילך או השאילני ואשמואל לך אין כאן צעלים של חפץ במלאכתו של שומר: אהלויי. מוכרי אהל שמכנסים בו בגדים והוא עש. ואיכא דאמרי אהלות והוא מין נושא: זיל ואפי לן. קס"ד יומא דידיה הוה דהשתא לא הוה אינהו בשמירת טליהו אלא כשומרי חנם ואצטרך למימר פשעו בה דלי לא לא מיחייבי: פשיעה בבעלים. שאף הוא במלאכתו היה: איגלאי מילתא דההוא שעתא שברא הוה קא שתי הניחא למאן דאמר (ב) פשיעה בבעלים פטור משום הכי אכסוף אלא למ"ד חייב אמאי אכסוף אלא ההוא יומא לאו דידיה הוה ואמרו ליה לר"ד זיל אפי לן את ואמר להו בההוא אגרא דקא אפינא לכו נטורו גלימאי עד

ע"א א ב מ"י מ"י מ"י מ"י
שפירית הלכה ג סג
ע"ש פט טו"ש ע"י מ"י
טו ע"י א:
ג מ"י פ"ב מהלכות
שאלה יפקדון הלכה ג
סג ע"ש נב טו"ש ע"י מ"י
ס"י שם ע"י ח:
פא ד מ"י פ"ב מהלכות
שליחין
הלכה ח וע"י בשנה למק
סג ע"ש פט טו"ש ע"י
ח"מ ס"י קפו ע"י א:
פב ד ה ז ט"ז ע"י טו"ש
ש"ע שם ע"י ג וכל
זה וכן מה שנתפלה א ב ג
ד הובא ברב אלפס פרק ח
ד"מ דף קכב:
פג ח ט י ב ל מ"י מ"י
מהלכות שפירית הלכה
ג וע"י נמ"מ ונכ"מ
ובלחם משנה (ו"פ מ"ה)
שאלה ה' זן סג ע"ש פט
טו"ש ע"י מ"י שם ע"י
י וס"י שמו ע"י א וסע"ף
ח:
פד מ מ"י שם פ"א הלכה
ג סג ע"ש וס"י פט
טו"ש ע"י מ"י שמו ע"י
ט:

1 ויהיה באניות סוחר
מפרקת תביא לחמה:
משלי לא יד

הנהגות הב"ח

(א) נ"ב טלמא רעיא, נ"ב
וכסודרין דף ק"ג אמת
קולבאי בק"ף: (ב) ר"ש
ד"ה ונגדי וכו' שהלגן
שקורין קייטרא שוני
ממנו: (ג) ד"ה בני כורי
וכו' שהי קרובין, נ"ב ט"א
קרוביו וכו' קרובים:
(ד) ד"ה נחלמא וכו'
ממנו, נ"ב פ"י ר"ש נ"ב
חלק מדי מדינה נחלמא
קולמא:

מוסף רש"י

באתר דמרי ביתא תלא
זייניה, מקום שהלגן
תולה כלו, כולבא רעיא,
נגל רועה, קולמא תלה,
כדי מלה נש, כמו
(נכאשית מדי) מדי
דמרגמין קולמא, ל"א
קולמא מקדמו, כמו מקדמ
של חרש (סוהדרין פ"ג).

ואפילו הכי, דלמך רבי אלעזר ברבי שמעון לעיל פסקות שלכם כך: לא סמך. דעמיה אהבי מלכקס רחמים וממילה ניסורין שמא חטא בלמד מן הלדיקס: בלורסא הו מייבין ליה שיתין נמטי. בערב היו מקלנין סחמיו נמשככו ס' לנדים שקורין פלשטי"ר: ומושיבין ומושיבין. כמין עריבות קטנות שמשמשין בהן מים וסופין ובלשון לע"ז קונקרי"י: ונגדי סחמיה שיתין משיכלי דמא וכו'כא. ומושיבין ומתחמיו שנים עריבות מלכות דס וכאז דס לקוי שהלגין (כ) שזכו ממנו משמין שכל עליו: מיני

אמר להו, למכאוביו: ציטול תורה. שהיה עוסק בגירסתו ממיד צניות: אם מייחס להו עליך, אמה מביאין עליך: כלים ממון. במלכא ורקבון בגדים: ספונאי. יורדי הים באניות: עיילו ליה שיתין עבדי. לפי שמד עליון נחשול של ים והתפללו להנצל צרכותו של ר"א ויפילו צרכותו וכשעלו מן הים שלחו לו דיוון: אמר לה. אשתו לנכמא: בקי בלבוך. נדקי בלבוך מהו עושה. בקי לשון בקיאות ודיעה: אמר. ר' אלעזר לבנו וילי אמרי: שלנו. עושר גדול משלנו: היספ כלניות סוחר. על המורה נאמר: וכו'. ונחמק: נפק לבי מדרשא. אותו היום שלא עיכבתו אשתו: שיתין מיני דמא. שהלכו לו הנשים לראות אם דס נדה הוא אם דס טבור דקיימא לן נדה (דף יט, ט). חמשה דמים הן עמאים בלשה ושלח מראות דמים טהורין: טהרינהו. להקק לעליהן בלא טהרה: יהיו כולן זכרים. יתעבדו כולן הלילה זכרים: רשעה זו. מלכות הרשעה שמינתהו תופש גנבים ולא כל לביה המדרש תמיד להראות לו הנשים את דמיו. וא"ל על אשתו שעיכבתו מלכא לביה המדרש שנים רבות: דרסינו עלי. על שנקלחין גנבים על ידי והיו להן קרובין: אנגין בעליהם. שהכיניו בעליית: כמזויי. בשערנו: כיניסא. שער: ריחשא. מולעת: חלש דעסאי. דאגמי שמא מעמה יסריח וירקוב: כולי סאי. משענדע לבריות שאינו חי ולא נקבר אין זה כבוד: פרידה. גזול אחד: יש לי כיניס. אביו היה: עכריא. שם מקום שסמך לעירו: לבני כירי. שם כפר אחד שהיו (א) קרובין: עכנא. נחש: דהדרא ליה למערה. הקיפה את המערה כעין גלגל יונבה אלל פיה: פתחי פיד. הרמיזי זנבך מעל פיד ליתן מקום לניכס: לנכר בלשון. שמשא לו: סמן אמרי. בלחך ישראל אומרים המשל הזה על כנון זה: בלשון דמריה תלא זייניה כולבא רעיא קולמא סלא. יחד שהיה הגבור רגיל למלות בו כלי זייני הנבל הרועה (ו) תרמילו תלה בולמ"א בלע"ז: כסורה. מיהת לדנריך הוא גדול ממך כמורה אלא לא ידענא אלא שפך ענה כך: אכל כמעשים טובים. אני יודעת שהוא גדול ממך דהא קביל עליה יסורים: רש"ג. אביו של רבי: ורבי יהושע ב"ק. ורעין טובא בהדיהו אלא שנייה גדולי הדור: אמרי רבנן. דבי

מדרשא דיתבי אספסלי: פרידה אסח. בן אחד: לנכדה סימני. שמא חשלוט בו עין רעה: שאין לו אכ. דמ נפשיה דר"ש בן יוחי: ר"ש

(א) ונגדי יעקב אמת
ואסוקי להו אלעזר.
(ב) סהדרין ק"ג. (ג) וד"ה
משיכלי דמא וכו' ונגדי.

הנהגות הגר"א
[א] רש"י ד"ה רשעה.
(ב) ל"א כ"י עד שנים רבות
מל"מ:

לעזי רש"י
פלשטי"ר [פולשטי"ש].
לבר.
קונקרי"י [אקרי"ן]. אגן
דלי.
קייטרא [כביח].
[קייטוריא]. מוגלה.
בולמ"א [בולמול"א]. חק
עור של דוים [המשמש]
להם גם לשיכיהו.

השוכר את הפועלים פרק שביעי בבא מציעא

פה.

עין משפט
נר מצוה

א מ"ח פ"א מהלכות
מ"ח ה' ב סמג עשין
י ע"ש פ"ד ס' רמה
סעיף ג.

תורה אור השלם

1 ויאמר אליו א חירא
פי לא תמצאך יד שאול
אבי ואתה תמלך על
ישראל ואבני אהיה לך
למשנה וגם שאול אבי
ידע בך: שמואל א כב יז
2 טוב יי לכל ורחמי על
כל מעשיה:

3 פרי צדיק עץ חיים
ולקח נפשות חיים:

4 לכן פה אמר יי אם
תשוב ואשיבך לפני
תעמוד ואם תוציא יקר
מזולל כפי תהיה ושב
המה אליך ואתה לא
תשוב אליהם:

5 ואני זאת בריתי אותם
אמר יי רחמי אשר עליך
דבר אשר שמתי בפוך
לא ימוש מפוך ומפי
יורק ומפי זרע ויורק
אמר יי מעתה וצד
עולם: ישיעיהו נט כא

6 מי האיש החכם ויבן
את זאת ואשר דבר פי
אליו ויגדה על מה
אבדה הארץ נצתה
במדבר מבלי עבר:
ידימיהו טו יא

לעזי רש"י

מישג"א [מישג"א].
פסוק הפה (מחלה).

ר"ש ה' דאמרן: דקאמר אתה ארי בן שועל: בני חסידה. נמס' פסחים שהיו נשיאים וצביל שראו להלל שהיה גדול בתורה ועלה אללן
מבבל עזבו נשיאותן ומינוהו נשיא עליהן: דהוה להלל דעדיף מיניהו. והלכות שהיו נשאלות מהן צנית המדרש נעלמות מהן וצושין בדבר:
חזינן יסורין. שראה שהועילו יסורין של ר"א שלא שלטה בו רימה: בלמירא. אכן שצמקוס קטנים: לפירא. מולי שצמקוס הפה ושמו
מישג"א: אסוריריה. שומר סוסין: ראשו חתם כנפי כסות: אמרי.
ברקיעא: כנשא ביסא. מכבדת
הצית: שדיין בני כרכוסא. היו
מוטלין שם בני חולדה: ואפי' הכי.
דלא אמת מיטרא בהנחו שני: כי הוו
עקרי פוגלא. נון: ממשרא. מן
הערוגה: הוה קיימא בירא מליא
מיל. הימה הגומא עומדת מליאה
מיס: שוכרסו בשמונה. מחמת יופיו:
אסמכיה כרבי. שיהו קורין אותו רבי
כדי שיתקנה וישים (אל) לבו על ת"ת:
ואשלימיה. מסרו לר' שמעון ללמדו
תורה: כל יומא הוה אחר. אותו
הבן: לקרייה אבא איל. טלערי אני
חפץ לילך: מומי עוובה דא. בשנועה
הנחמי זמא ולא אשאל עוד לילך:
ולוקח נפשות. המלמדו תורה קונהו
לכן: נער מערה. שנחמלו שם ר'
שמעון בן יוחי ור' אלעזר בנו י"ג
שנה נמס' שבת (דף נ"ג): שמקפת
אם בניו. שהיה רגיל לאמר אקפת
את בני (ב) כשנשבע: ורבי למה ליה
כולי האי. לחזור על בני אחרים
לשאל אם יש לו בן: אם פשוט.
ישראל למוטע בתוכהך ואשיבך אלי
ולפני תעמוד הקב"ה אמר לי שאעמוד
ואתקיים לפניו אם אוכל להשיבכם:
יקר מוול. ת"ח מע"ה: מפין ומפי
זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה' מעשה
ועד עולם. הקב"ה אמר כך אני ערב
מעשה שלא ימוש עד עולם: ארבעין
הענינא. שלא תפסק תורה מזרעו:
גמרא דכנלא. גמרא שלנו: דלא
ניסרדיה. כשעלה לארץ ישראל ללמד
מפי ר' יוחנן ואמוראן שגאון ישראל
לא היו בני מחלוקת ונוחין זה לזה
כשמן בלמירא: כסנהדרין (דף נ"ג).
ומישיבין את הטעמים בלא קושיות
ויפירוקין: אקטין חרדי שקי. דלמישג"א
הוה: דבר זה. על מה אבדה הארץ:
אמרו

ובני בתירה ויונתן בן שאול רבן שמעון בן
גמליאל הא דאמרן בני בתירה (דאמר מר
הושיבוהו בראש ומינוהו לנשיא עליהן ויונתן
בן שאול דקא"ל לדוד ואתה תמלך על
ישראל ואני אהיה לך למשנה ממאי דלמא
יונתן בן שאול דהוא דגריר עלמא בחר דוד

בני בתירה נמי דהוה להלל דעדיף מיניהו אלא רבן שמעון בן גמליאל ודאי
ענוותן הוה אמר רבי חביבין יסורין קבל עליה תליסר שני שית בצמירתא ושבע
בצפרנא ואמרי לה שבעה בצמירתא ושית בצפרנא (אסוריריה דבי רבי הוה
עתיך משבור מלכא כד הוה רמי כיסתא לחיותא הוה אזיל קלא בתלתא מילי
הוה מכון דרמי בההיא שעתא דעיל רבי לבית הכסא ואפי' הכי מעבר ליה
קליה לקלייהו ושמעון ליה נחותי ימא ואפי' יסורי דר' אלעזר בר' שמעון עדיפי
מדרכי דאילו ר"א בר"ש מאהבה באו ומאהבה הלכו דרבי ע"י מעשה באו
וע"י מעשה הלכו ע"י מעשה באו מאי היא דההוא עגלא דהוה קא ממטו
ליה לשחיטה אזל תליא לרישיה בכנפיה דרבי וקא בכי אמר ליה זיל לכך
נוצרת אמרי הואיל ולא קא מרחם ליתו עליה יסורין וע"י מעשה הלכו יומא
חד הוה קא כנשא אמתיה דרבי ביותא הוה (ב) שריא בני כרכוסא וקא כנשא
להו אמר לה שבקינהו כתיב ירחמי על כל מעשיו אמרי הואיל ומרחם נרחם
עליה כולהו שני יסורי דר' אלעזר לא שכיב איניש בלא זמניה כולהו שני יסורי
דרבי לא איצטריך עלמא למיטרא (דאמר רבה בר רב שילא קשי יומא
דמיטרא כיומא דדינא ואמר אמימר אי לאו צריך לעלמא בעו רבנן רחמי
עליה ומבטלי ליה אפי' הכי כי הוו עקרי פוגלא ממשרא הוה קיימא בירא
מליא מיא איקלע רבי לאתריה דר' אלעזר בר' שמעון א"ל יש לו בן לאותו
צדיק אמרו לו יש לו בן וכל זונה שנשכרת בשנים שוכרתה (ב) בשמנה אתייה
אסמכיה ברבי ואשלמיה לר' שמעון בן איסי בן לקוניא (א) אחות דאמיה כל
יומא הוה אמר לקרייתא אנא איזיל אמר ליה חכים עבדו יתך וגולתא דדהבא
פרסו עלך ורבי קרו לך ואת אמרת לקרייתא אנא איזיל אמר ליה מומי עוובה
דא כי גדל אתא יתיב במתיבתא דרבי שמעיה לקליה אמר הא קלא דמי
לקליה דר' אלעזר בר' שמעון אמרו ליה בריה הוא קרי עליה (ב) פרי צדיק עץ
חיים ולוקח נפשות חכם פרי צדיק עץ חיים זה ר' יוסי בר' אלעזר בר' שמעון
ולוקח נפשות חכם זה ר' שמעון בן איסי בן לקוניא כי נח נפשיה אמטורו
למערתא דאבוה הוה הדרא לה עכנא למערתא אמר ליה עכנא עכנא פתח
פוך ויכנס בן אצל אביו לא פתחא להו כסבורים העם לומר שזה גדול מזה
יצתה בת קול ואמרה לא מפני שזה גדול מזה אלא זה היה בצער מערה וזה
לא היה בצער מערה איקלע רבי לאתריה דר' שרפון אמר להו יש לו בן לאותו
צדיק שהיה מקפח את בניו אמרו לו בן אין לו בן בת יש לו וכל זונה שנשכרת

בשנים שוכרתה (ב) בשמנה אתייהו לקמיה אמר ליה אי הדרת בך יהיבנא לך ברתאי הדר ביה איכא דאמרי
נסבה וגירשה איכא דאמרי לא נסבה כלל כדי שלא יאמרו בשביל זו חזר זה ולמה ליה כולי האי דאמר רב
יהודה אמר רב ואמרי לה אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן ואמרי לה אמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר'
יונתן (ב) כל המלמד את בן חבירו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלה שנאמר (אם תשוב ואשיבך לפני תעמוד
וכל המלמד את בן עם הארץ תורה אפילו (הקב"ה) גזור גזירה מבטלה בשבילו שנאמר (ואם תוציא יקר
מזולל כפי תהיה אמר ר' פרנך אמר ר' יוחנן כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם וכן בנו תלמיד חכם
שוב אין תורה פוסקת מזרעו (לעולם) שנאמר (ואני זאת בריתי וגו') לא ימוש מפוך ומפי זרעך ומפי זרע
זרעך אמר ה' מעתה ועד עולם מאי אמר ה' אמר הקב"ה אני ערב לך בדבר זה מאי מעתה ועד עולם
אמר ר' ירמיה מוכאן ואילך תורה מחזרת על אכסניא שלה רב יוסף יתיב ארבעין תעניתא ואקריהו לא
ימוש מפוך יתיב ארבעים תעניתא ואקריהו לא ימוש מפוך ומפי זרעך יתיב (ב) מאה תעניתא אחרני
אתא ואקריהו לא ימוש מפוך ומפי זרעך זרעך אמר מוכאן ואילך לא צריכנא תורה מחזרת על
אכסניא שלה ר' זורא כי סליק לארעא דישאל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבבליה מיניה כי היכי
דלא נטרדיה יתיב מאה אחרניתא דלא לשכוב ר' אלעזר בשניה ונפלין עילייה מילי דצבורא ויתיב מאה
אחרני דלא נשלוט ביה גורא דגיהנם כל תלתין יומי הוה בדיק נפשיה שגר תגורא סליק ויתיב כגויה ולא הוה
שלמא ביה גורא יומא חד יהבו ביה רבנן עינא ואיחרכו שקיה וקרו ליה (קטין חרדי שקי) אמר רב יהודה אמר
רב (ב) מאי דכתיב (מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דבר פי ה' אליו ויגדה על מה אבדה הארץ דבר זה
אמרו

(א) פסחים סו. (ב) שבת
ק"ג. (ג) תענית ח. (ד) ז"ל
בארבעה. (ה) אחות דאמיה
כ"ל. (ו) י"א בארבעה.
(ז) שבת סג. מ"ק ח"ג.
(ח) ובר' חו"ט' חנויות סג.
וכ"כ נט. ד"ה חנויות.
(ט) יתיב מ' תענית כ"ל
וכן כל ה' כמקור. רש"י.
(י) כפ"י קטנה (מנהדרין
(י. א.) (נדרים פא. ע"ש).
(ל) בעירובין כח: פירש"י
קריאה כפרס וכן עיקר
ע"י עיקר ערך קמח.
(ס) כפ"י קטנה.

הנהגות הב"ח

(א) נ"ס: הוה שדיין בני
כרכוסא: (ב) רש"י: ר"ה
שמקפת ור' בני כשהיה
נשבע:

מוסף רש"י

אסוריריה דבי רבי.
ממנה על הסוסים
והפירות שלו ושבת קיימא.
קשי יומא דמיטרא.
שכן בני ארץ יתרון נפשות
לכריהן, כיומא דדינא.
שני ומחמי שמקפחין בני
אדם לזון עם חביריהן
מקנת עולא, שם הונח
וקולת יחושות ביום
הנשמת ביום הדין (תענית
ח). קטין חרדי שקיה.
ר' זורא גורא הוה נטרסו
שוקי ע"י מפשה דכדיק
נפשיה כגמורא שניא וקרי
ליה חירא קטן שקי
(סנהדרין ל"ז ע"פ הגירסא
בגמ' שם).

1 ואמר ה' על עונם את חורתי אשר נתתי לפניכם ולא שמעו בקולי ולא בלבו כה' ירמיהו ט יב
2 כלב נבון תנחום חכמה ובקרב כסילים תתקדש: משלי יד לג
3 קטן וגדול שם הוא ועבד חפשי מאדניו: רעבד חפשי מאדניו: אבות ג יט

מוסף רש"י

רש"י. אומר. וזמנא וכוונתו קטן. וגדילתא נישבי. מקלע את מנחם. ודומה לו (ב"ב כג.) אין מורסן נשכן ליונים (שם). ואריכא. ואריכא. ומתקן את קלפיו. אריכא לשון מיקון. דלמחר נחמסא טובה (מד.) ארץ לו לא ארץ. כלומר מתקן לו ארץ מתקן. וכן עולה (ד) נמי סביב וכוונתו לא ארץ לנחמסא (כחובות טו.) לא תהא כזאת בישראל. כלומר שלא אומר דבר זה לעולם. וכן נפחא. ר' יוחנן דמיקר בר נפחא ככולא הש"ס. נראה למורי דלבו של ר' יוחנן הו' נפחא ולבו מיקר בר נפחא. וזאת דמפשי כן נפחא על שם יופי (שבת דף צו.) אשטר לך משטר. מפחשט על העין (חולין קה.)

אסתירא בלגנא קיש קיש קריא. מפרש ריב"א לפי שאין דרך זו להניח בלגין הוא מקשקש ואם היה מניחו בלגניו נדרכו להיות שם לא היה מקשקש: **כי טטא** [אסימ] מחיה המתים רגש ע"פא. אע"ג דלכא נמי מחיה המתים מקמי משיב הרוח אומר ר"מ משום דמחית המתים לא הו' אלא ע"י טל וע"ל דנמשך הרוח ומוריד הגשם נשך זיקא ואתא מיטרא משום שזו עיקר תפלת הרוח והגשם שזכרה זו אכל מחית המתים עיקרה היא בחמימתה: ואיתמי

אמרו חכמים ולא פירשוהו אמרו נביאים ולא פירשוהו עד שפירשו הקב"ה בעצמו שנאמר ויאמר ה' על עונם את תורתי אשר נתתי לפניכם אמר רב יהודה אמר רב שלא ברכו בתורה תחילה אמר רב חמא מאי דכתיב בלב נבון תנחום חכמה ובקרב כסילים תודע בלב נבון תנחום חכמה זה ת"ח בן ת"ח ובקרב כסילים תודע זה ת"ח בן ע"ה אמר עולא היינו דאמרי אינשי אסתירא בלגנא קיש קיש קריא אמר ליה ר' ירמיה לר' זירא מאי דכתיב נקטן וגדול שם הוא ועבד חפשי מאדניו אטו לא ידעין דקטן וגדול שם הוא אלא כל המקטין עצמו על דברי תורה בעוה"ו נעשה גדול לעוה"ב וכל המשים עצמו כעבד על דברי תורה בעוה"ו נעשה הוה מצוין מערתא דרבנן כי מלא למערתיה דר' חייא איעלמא מיניה חלש דעתיה אמר רבש"ע לא פלפלת תורה כמותו יצתה בת קול ואמרה לו תורה כמותו פלפלת תורה כמותו לא ריבצת כי הו' מינצו ר' חנינא אמר ליה ר' חנינא לר' חייא בהדי דדי קא מינצית ח"ו אי משתכחא תורה מישראל מהדרנא לה מפילפול אמר ליה ר' חייא לר' חנינא בהדי דדי קא מינצית דעבדי לתורה דלא תשתכח מישראל מאי עבידנא אולינא ושדינא כיתנא וגדילנא נישבי וצידינא טבי ומאכילנא בשרייהו ליתמי ואריכנא מגילתא וכתבנא חמשה חומשי וסליקנא למתא ומקרינא חמשה ינוקי בחמשה חומשי ומתנינא שיתא ינוקי שיתא סדרי ואמרנא להו עד דהדרנא ואיתנא אקרו אהרדי ואחנו אהרדי ועבדי לה לתורה דלא תשתכח מישראל היינו דאמר רבי כמה גדולים מעשי חייא אמר ליה ר' ישמעאל בר' יוסי אפי' ממד אמר ליה אין אפי' מאבא אמר ליה ח"ו לא תהא כזאת בישראל אמר ר' זירא אמש נראה לי ר' יוסי בר' חנינא אמרתי לו אצל מי אתה תקוע אמר לי אצל ר' יוחנן ור' יוחנן אצל מי אצל ר' ינאי ור' ינאי אצל מי אצל ר' חנינא ור' חנינא אצל מי אצל ר' חייא אמרתי לו ור' יוחנן אצל ר' חייא לא אמר לי באתר דזקוקין דנורא ובעורין דאשא מאן מעייל בר נפחא לתמן אמר רב חביבא אשתעי לי רב חביבא בר סורמקי חזי (ה) ליה ההוא מרבנן דהוה שכיח אליהו גביה דלצפרא הו' שפירן עיניה ולאורתא דמין כדמיקלין בנורא אמרי ליה מאי האי ואמר לי דאמרי ליה לאליהו אחוי לי רבנן כי סלקי למתיבתא דרקיע אמר לי בכולהו מצית לאסתכלי בהו לבר מגוהרקא דר' חייא דלא תסתכל ביה מאי סימנייהו בכולהו אולי מלאכי כי סלקי ונחתי לבר מגוהרקא דר' חייא דמנפשיה סליק ונחתי לא מצאי לאוקמא אנפשיא אסתכלי בה אתו תרי בוטיטי דנורא ומחיוהו להווא גברא וסמינהו לעיניה למחר אזלי אשתחויי אמערתיה אמינא מתנייתא דמר מתנינא (ו) ואתסאי אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי יומא חד ריש ירחא הוה נגה ליה ולא אתא א"ל מאי טעמא נגה ליה למר אמר ליה אדאוקימנא לאברהם ומשינא ידיו ומצלי ומגנינא ליה וכן ליצחק וכן ליעקב ולוקמינהו בהדי הדדי סברי תקפי ברחמי ומייתי ליה למשיח בלא זמניה א"ל ויש דוגמנן בעולם הוה אמר ליה איכא ר' חייא ובניו גזר רבי תעניתא אחתניהו (ז) לר' חייא ובניו אמר משיב (ה) הרוח ונשבה זיקא אמר מוריד הגשם ואתא מיטרא כי מלא למימר מחיה המתים רגש עלמא אמרי ברקיעא מאן גלי רויא בעלמא אמרי אליהו אתיהו לאליהו מחיוהו שתי פולסי דנורא אתא אידמי להו כדובא דנורא על בינייהו וטרדיניהו שמואל ירחינא אסייה דרבי הוה חלש רבי בעיניה א"ל אימלי לך סמא א"ל לא יכילנא אשטר לך משטר (א"ל) לא יכילנא הוה מותיב ליה (ה) בגובתא דסמני תותי בי סדיה ואיתסי הוה קא מצטער רבי למסמכיה ולא הוה מסתייעא מילתא א"ל לא לצטער מר לדידי חזי לי סיפרא דאדם הראשון וכתוב ביה שמואל ירחינא חכים

כשהיו עוסקין בתורה לא היו מצרכין גלגל פריי פנהדין לו. ד"ה טעם וכו' דלבו של ר"י כי על שם יופיו. (ג) אפי' מוסר לקמן פו. ד"ה ואיתמי. (ד) אפי' מוסר לקמן פו. ד"ה אוקמינהו. (ה) תפנית כד. (ו) אולי צ"ל נחמסא. מכל העמים ועי' מסכת סופרים פ"ג הלכה טו. (ז) אשמות כו. (ח) אפריון. (ט) מולין קמא. (י) אפי' רש"י.

הגהות רב"ח
(א) נ"ב. בר סורמקי חזי לי. (ב) שם מותיב ליה גובתא כ"ל וזאת כי נחמק. (ג) רש"י ד"ה שלא ברכו כי ברכת אשך בחר בנו ונתן לנו את תורתו שהיה לפנינו:

לעזי רש"י
אישטנצילי"ש. אישטנצילי"ש. ניוצות. מוליר"ה מוליר"ה. להרסות.

כשהיו עוסקין בתורה לא היו מצרכין גלגל פריי פנהדין לו. ד"ה טעם וכו' דלבו של ר"י כי על שם יופיו. (ג) אפי' מוסר לקמן פו. ד"ה ואיתמי. (ד) אפי' מוסר לקמן פו. ד"ה אוקמינהו. (ה) תפנית כד. (ו) אולי צ"ל נחמסא. מכל העמים ועי' מסכת סופרים פ"ג הלכה טו. (ז) אשמות כו. (ח) אפריון. (ט) מולין קמא. (י) אפי' רש"י.

זה אהרן וזה סדרו: לא סהא כואב בישראל. לא תאמר זאת בישראל: אמר נראה לי. בחלוס: סקופ. ויושב בישיבה של מעלה: ור' יוחנן אלל ר' חייא לא. אמרתי אני וכי אין ר' יוחנן רחוי לישב אלל ר' חייא: ובטורין. תרגום דלפניו: דמלפרא הו' שפירן עיניה. בנקר רחמי את עיני יפות ולערב רחמי דומות כאלו נשרפו בלור: אמר לי. אמרתי לו: דאמרי. אמרתי לאליהו: גוסרפא קהדרא: בוטיטי. ניוצות אישטנצילי"ש בלע"ז: מפני דמר קסמינא. מוספחא של אדוני שסידרה לשעה סדרים אני שונה ממדי. דר' חייא סדרה למוספחא דלמחר. בעלמא (ה) רבי לא שנהא ר' חייא מנא ליה ואמר (ה) כל מתנינא דלא מתנינא בי ר' חייא ור' אשעיא לא תותבו מינה בני מדרשא: סקפי ברחמי. מרבין תפלה: ומייתי למשיח בלל אמינא. לך אין יתן לי רשות להעמיד יחד: יש דוגמנן. שמהא תפלתן נשמעת: פולסי. חכמת מלקות: שמואל ירחינא. הוה שמואל בר אבא חזירו של רב ועל שהיה צקי כבוד העיבור דלמחר במס' ר"ה (דף כו:) אמר שמואל יכילנא למקווי כולה גלותא קרי ליה ירחינא: אימלי לך סמא. בתוך העין: אשטר לך משטר. אמשח לך ע"ג העין. משטר מטפח"ה מוליר"ה בלע"ז דלמחר גבי כותח הכנלי (חומץ האדומי) בפסחים (דף מד.) משטר משטר מטבל פתו: גובסא. קנה חלול: פופי בי סדיא. תחת מראשיתו וזקע כח חזק הסס והולך דרך ע"ס גולגלתו ומותו עד עיניו: הוה מצטער רבי למיסמכיה. טרח ומתעסק לסומכו לפי שחכם צקי היה כל כך: ולא הוה מספיעא מילתא. שהימה השעה נטרפת אז לא היו החכמים נאספים: ה"ג

(א) כחוטם קטן. (ב) אפי' פריי פנהדין לו. ד"ה טעם וכו' דלבו של ר"י כי על שם יופיו. (ג) אפי' מוסר לקמן פו. ד"ה ואיתמי. (ד) אפי' מוסר לקמן פו. ד"ה אוקמינהו. (ה) תפנית כד. (ו) אולי צ"ל נחמסא. מכל העמים ועי' מסכת סופרים פ"ג הלכה טו. (ז) אשמות כו. (ח) אפריון. (ט) מולין קמא. (י) אפי' רש"י.

(א) נ"ב. בר סורמקי חזי לי. (ב) שם מותיב ליה גובתא כ"ל וזאת כי נחמק. (ג) רש"י ד"ה שלא ברכו כי ברכת אשך בחר בנו ונתן לנו את תורתו שהיה לפנינו:

ח א מ"י פ"ב מהלכות
טומאת צרעת הל' ו'
סמך עשין רלד:
ט ב מ"י שם הלכה ט:

מוסף רש"י

אם בהרת קדמה לשער
לבן טמא. דהכל חמין
קרא שער לבן צנהרת
(בחובות עה) דשער לבן
מסמין טומאה וכגון
שקדמיתו כהרם, דחמין
והנה נהפך לבן צנהרת (נדח)
י"ט. ספק. אם זה קדמ
זה קדמ (סנהדרין י"ט).
אנפקא. והו' רביעית וכן
שם הכלי (גיטין סט.).

ה"ג חכים איסקרי רבי לא אסקרי: (ס) ספרא דאדם הראשון. שהראשו
הקצ"ה) דור דור וסופריו דור דור ודורשיו דור דור וחכמיו: רבי
ורבי נתן סוף המשנה. כל זה כבוד לשם: סוף המשנה. סוף מנאס.
עד ימיהם אמרו איש את דבריו צדית המדרש והיו תלמידים גורסים

שמועה שמועה לצדה ולא היו
מסקמות סדורות וסדר (ק) קצן על
הסדר והם כללו לאמור צדירות
שלפניהם וסדרו את המסקמות
ואחריהם לא יוסיפו אלא מעט:

סוף סורא. סוף כל האמוראין. עד
ימיהם לא היתה גמרא על הסדר
אלא כשהיתה שאלה נשאלת צטעם
המשנה צדית המדרש או שאלה על
מעשה המאורע צדן ממון או איסור
והיתר כל אחד ואחד אומר טעמו ורבי

אשי ורבינא סידרו שמועות אמוראין
שלפניהם וקבעו על סדר המסקמות
כל אחד ואחד אלל המשנה הראויה
והשנויה לה והקשו קושיות שיש להשיב
ופירוקים שראוי לתקן הם
והאמוראים שעמם וקבעו הכל
בגמ' כגון איחידה מתיבי ורמינה

איבעיא להו והמירוצים שעליהן מה
שעירו אותן שלפניהן ואותן שאמרו
לפניהם הקושיות והמירוצין שעליהם
לא קבעום בגמ' על סדר המסקמות
והמשנה שסדר רבי וצאו רב אשי
ורבינא וקבעום: וסימנך סד אבוא

אל מקדשי אל. מקדשי סימנך דרב
אשי. אבינא סימנך דרבינא. לאחריתם
סימן סוף הוראה: רבם בר נחמני.
בר פלוגמיה דרב יוסף: אבא שמואל
נח נפשיה. מחמת אימת מלכות מת:

דקא מבטל וכו'. שנקצין אליו
(ה) צינן ותשרי לשמוע דרשות של
פסח ושל חגים וכשמקצין שלוחי
המלך לנצות המס גולגולת של כל
חדש וחדש אינם נמאסים צנחיהם:

פריסתקא. שלח: איקלט פריסתקא.
ללון בלוחו פונדק שהיה רבה נחמא
צו: אשקיה תרין כסי ודליוה לנכא.
ושדים הממונים על הזוגות מוזקין
את השותה וזוגות וצני הצית לא

נמכונו לכך: אמרו לו. צני הפונדק
לרבה מאי נעציד: נגודי מנגדי לי.
ואם ייסקוני ציטורס אגלה: ופריקס
לכבא. סגר הדלת: פרק אשיטא.
נפלה החומה: אגירדא רדיקלא.

על גזע דקל קלון: אם כהרם קדמה
לשער לבן טמא. דשער לבן שפרח
צו הוא סימן לעומאה כדכתיב (ויקרא
יג) והנה (הפך שער לבן צנהרת:
ספור. לפי מה שכתוב צמורה:

גונדא. גידול של פריסם שמחפשיין
אחריו: בטומאדיסא. והוא ראש
ישיבה צה: מעללי. עושין כל
צנחיהן: דלי ופסא. גבה רוח
סערה: אם דרבה. אמה אהבו של
רבה: רבי שמעון בן תלפסא כו'.
משום דאירי צרישא דאגדתא
צנעלי צשר נקט לה: ככרין
דגירד. אגודות של גירד והוא עשוי
כשניולין: למרי דיני. לנעליו של
מעשה על דבריו לקוטרו דקמני

(ועיל) ואיתסבי. והא דמוצינו לעיניה דהוה מתרין לפי שדמין
היה יסר אי נמי לאחר זמן סיפר לו כך:
אוקמינהו (ה) לפני התיבה. שלשמן כדדרש במדרש (ד) דמנעית
צנור יורדין לפני המיכה שלשה כדכתיב (שמות ח)

ורדי משה כדדים ואלהן וחור וגו':
(ט) אחתניהו דרבי חייה ובניו:
ולע"ג דתני צנחיה

(דף כד: ושם ד"ה כשאתה) אין מורדין
לפני המיכה לא מאנשי חפא ולא
מאנשי בית שאן שקורין לאלפין עינין
ולעיינין אלפין ור' חייה לא היה יכול
לומר ודמיתו כדאמר רמס ה"מ היכא
לפשר צלחר הכא לא היה אפשר
צלחר: רבי שמעון בן חלפתא
בע"ז בשר הוה. משום ר' אלעזר צר'
שמעון דהוה צעל צשר נקט נמי
האי עונדא ומה שהמתין עד כאן
לפי שכל דבר צנור לחצירו עד כאן:
דא"י אמר דהו קיימו ואייתי צבו
אפרו צ"ה צא. פי' אי אמר

קדימו להשכים מעלות השחר דאיתמי
לכו ריפתא ואנפקא אלא מתצטלו
ממלאכתם אמרי ליה לא אלא צנחן
החמה נאלל ואח"כ נעשה מלאכתנו
ואזי ספרים דגריק דאי אמרי להו
קדימו ואזי צמריכו אמרי ליה לא
וה"פ פועלין היה להם לאכול ריפתא
או אנפקא צמיתו של צעה"צ קודם
שיעשו מלאכה ואם אמר להם אל
מתצטלו אלא לכו עמה צדה כל
זמן שאין המאכל מוזמן ושם אציא
לכם ריפתא ואנפקא אמרי ליה לא
אלא עמה נאלל צדית וכן לגירסא
ראשונה יש לפרש כך:

נרצין

במתיבתא דרקיעא "אם" בהרת קודמת לשער לבן טמא ואם שער לבן קודם
לבהרת טהור ספק הקב"ה אומר טהור וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרי "טמא
ואמרי מאן נוכח נוכח רבה בר נחמני דאמר רבה בר נחמני אני יחיד בנגעים
אני יחיד באהלות שדרו שליחא בתריה לא הוה מצי מלאך המות למקרב ליה
מדלא הוה קא פסיק פומיה מגרסיה אדהכי נשב זיקא ואויש ביני קני סבר
גונדא דפרשי הוא אמר תינח נפשיה דההוא גברא ולא ימסר בידא דמלכותא
כי הוה קא ניחא נפשיה אמר טהור טהור יצאת בת קול ואמרה אשריך רבה בר
נחמני שגופך טהור ויצאתה נשמתך בטהור נפל פתקא מרקיעא בפומבדיתא
רבה בר נחמני נתבקש בישיבה של מעלה נפקו אביי ורבא וכולהו רבנן
לאיעסוקי ביה לא הוה ידעי דוכתיה אולו לאגמא חזו צפרי דמטללי וקיימי
אמרי שמע מינה התם הוא ספרדוהו תלתא יומי ותלתא לילותא נפל פתקא כל
הפורש יהא בנידיו ספרדוהו שבעה יומי נפל פתקא לכו לבייתכם לשלום ההוא
יומא דנח נפשיה דלייה זעפא ודרי לההוא טייעא כי רכיב גמלא מהאי גיסא
דגהר פפא ושדייה בהך גיסא אמר מאי האי אמרי ליה נח נפשיה דרבה
בר נחמני אמר לפניו רבוננו של עולם כולי עלמא דידך הוא ורבה בר נחמני
דידך את דרבה ורבה דידך אמאי קא מחרבת ליה לעלמא נח זעפא רבי
שמעון בן חלפתא בעל בשר הוה יומא חד הוה חמימא ליה הוה סליק
ויתבי אשינא דטורא אמר לה לברתיה בתי הניפי עלי במניפא ואני
אתן לך ככרין דגירד אדהכי נשבא זיקא אמר כמה ככרין דגירד למרי
דיכי: הכל כמנהג המדינה וכו': הכל לאתויי מאי לאתויי באתרא דנהרגי
מכרך ריפתא ומשתה "אנפקא דאי אמר להו קדימו ואייתי לכו אמרו
לו לא כל כמינך: מעשה ברבן יוחנן בן מתיא שאמר לבנו צא
ושבור וכו': מעשה לסתור חסורי מחסרא והכי קתני ואם פסק להן מזונות

רוח זה: (ה) אנפקא. כלי מחזיק רביעית: מעשה לסתור. וכי דרך צני אדם להביא
צרישא הכל כמנהג המדינה ותנא מעשה אפילו אמה עושה להם כסעודת שלמה כ':
ריבה

תורה אור השלם

1 עד אבוא אל מקדשי
אל אבינא לא אחריהם:
ההלים עג י

הגהות הב"ח

(ה) רש"י ד"ה דקא מבטל
וי' צינן. צ"ב ופמ"ש
(נצ"צ) צ"ב דף קי"ז
פ"ב (מהדורא): (ב) שם
ד"ה אנפקא. צ"ב צ"ב דף
ק"ה (א) חס' ד"ה
ולוקמינהו בהדי הדדי
לפני המיכה:

(א) [ועשרים בקר כ"ל],
(ב) [אבות דר' נתן פ"ג
ע"ש ו"ע], (ג) כס"א טסק:
יחזיק

לעזי רש"י
אשר"ד [ארש"דור"א].
בשר מתובל.

השוכר את הפועלים פרק שביעי בבא מציעא פז.

עין משפט
נר מצוה

י א ב ח' פ"א מהל'
אסורי ביאה הלכה ה'
סמג לאחן קבו טוש"ע
אה"ע ס' כא סעיף ו
וכפי התוס':
י"א ג ח' פ"ט מהלכות
שכירות הל' ב סמג
עשין פט טוש"ע ח"מ ס'
אלא סעיף ב':
י"ב ד ח' פ"י שם הל'
א סמג עשין אל
טוש"ע ח"מ ס' שלו ס"ב:

תורה אור השלם

1 ויפער בם מאל
 2 וישרו אליו ויבא אל
 3 ביתו ויעש שלש משתה
 4 ותצות אפה ראכלה:
 5 בראשית ט י
 6 ואקחה פת לם
 7 ושעדו לכבס את
 8 תבשרו כי כן ברשתם
 9 על עבדם ויאמר כן
 10 תעשה כאשר דברתי:
 11 בראשית יא ה
 12 ואל הנקד נך
 13 אברהם ויקח כן נקד
 14 דר וטוב ויקח אל הנער
 15 וימרד לעשות אתו:
 16 בראשית יא ז
 17 ארני שמעני ארץ
 18 ארבע מאת שקל כסף
 19 ויבני מן הוא כסף
 20 מתוך קבר: בראשית כ טו
 21 וישמע אברהם אל
 22 עפרון וישקל אברהם
 23 לעפר את תבש ארבע
 24 דר באזוי בן חם אשר
 25 מאות שקל כסף עבר
 26 לסור: בראשית כ טז
 27 וימרד אברהם
 28 האהלה אל שרד וימר
 29 מרה שלש אים וקמ
 30 סלה לשר ויעש עגות:
 31 בראשית כ י
 32 ויקח תמאן וחלב
 33 וכן הנקד אשר עשה
 34 וימן לנפיהם ורוא עמר
 35 יעלה תחת הנקד
 36 ויאמר: בראשית כ ח
 37 אברהם ואלו איה
 38 שרד אשחק ארבעה
 39 באל: בראשית כ י
 40 ותצחק שרד בקרבה
 41 לאמר אתר כלתי היתה
 42 לי עדנה ואנין יב:
 43 בראשית כ יב
 44 ויאמר אל אברהם
 45 למה זה צחקת שרד
 46 לאמר לא אעמל אל
 47 ואני וקתי: בראשית כ יג
 48 אברהם מי מבל
 49 לתארם הדינק מי מבל
 50 שרד כי ילדתו כן לקונו:
 51 בראשית כ יד
 52 ואלה תולדת יצחק
 53 את אברהם אברהם:
 54 תולד את יצחק:
 55 בראשית כ ט
 56 ואברהם זקן א
 57 בימים ויזהר ברך
 58 את אברהם בכל:
 59 בראשית כד א
 60 ויהי אחרי הדברים
 61 האלה ויאמר לויפנה אלה
 62 ויהי ויקח את שני
 63 בניו עמו את מנשה ואת
 64 אפרים: בראשית כד א
 65 ואולעש תקח את
 66 הילז אשר ומה בו וירד
 67 ויקח יואש מלך ישראל
 68 את בניו ויאמר אבי
 69 אבי ישראל
 70 גרשני: מלכים כ ז

למזה נקוד ע"י איז שבאלי. צוגרשט דאז אייז נקוד למ"י
איז נקוד אי"ר שמעון כל מקום שאתה מוצא כתב דבא על
הנקודה אתה דורש את הכתב וכן שהנקודה דבא אתה דורש את
הנקודה איז אברהם אמר רבי עזריה כש שמעו לו אברהם
שרה כך אמרו לשרה איז אברהם
וה"ל דבא פ"י הכא אכל לפ"ה דפירש
דמשום הכי נקוד דעל חסם שאלו לו
קשה דהיה לו לנקוד על איז שרה
דבא עיקר השאלה שאלו עליהם:
על ידי בע"ה. היינו דוקא לשאול
איז פלוגתא אכל לשאול צלומה
אפילו ע"י צעלה אסור כדאמר' צפ'
עשרה יוחסין (קדושין דף ע' וסע ד"ה
אין ע"ש י"ט קמא): פת קטנית
תנן: הא פטיטא דר' יוחנן אמר לבנו
פת וקטנית ולא פת של קטנית אלא
הכי מביעא ליה פת קטנית תא ואפ"ה
משמע שפיר פת הנאכלת עם הקטנית
ולא משמע פת של קטנית וטעמא
משום דאין רגילין לעשות פת של
קטנית ויג"מ לחדש שאמר ליתן
לפועלי פת קטנית שנרץ ליתן להם
פת וקטנית או דלמא פת וקטנית אלא
אכל אס אמר לו פת קטנית בלא ו' הוי
משמע פת של קטנית: ואילו אויב"י
מן התורה. משום דליירי מעיקרא
בפועלים שאוכלים ע"י שפסקו להם
מוזנות או ע"י מנהג המדינה להכי
נקט ואלו אוכלין מן התורה בלא
פסק ובלא מנהג:
במחזור בשעת גמר מלאכה.
פ"י שאין לרביעין עוד
לקרקע כגון הקורא והבאיר יא
המנכס והעודד ומפיק ליה צגמרא
מואל כלל לא תתן צדמן שאתה
נותן לכליו של צעל הבית ובתלוש
קודם גמר מלאכה היינו גמר מלאכה
למעשר וצגמרא מפיק ליה מדיש:
אימא

נחפשוהו הקמטין וחזר היופי למקומו כתיב 'ואדוני זקן
נא דבי רבי ישמעאל^ט גדול שלום שאפי' הקב"ה שינה
ויואמר ה' אל אברהם וגו' ואני זקנתי^י ותאמר מי מלל
כבי לוי אותו היום שגמל אברהם את יצחק בנו עשה
תם זקן וזקנה שהביאו אסופי מן השוק ואומרים בנינו
ס מה עשה אברהם אבינו הלך וזימן כל גדולי הדור
בבנה עמה ומניקתה לא הביאה ונעשה נס בשרה אמנו
מרגנים ואומרים אם שרה הבת תשעים שנה תלד
יצחק ונדרמה לאברהם פתחו כולם ואמרו^{יב} אברהם
בעי למשתעי בהדי אברהם משתעי בהדי יצחק בהדי
ה זקנה שנאמר^{יג} ואברהם זקן בא בימים^ד עד יעקב לא
^{יד} ויואמר ליוסף הנה אביך חולה עד דאתא אלישע לא
מר^י ואלישע חלה את חליו אשר ימות בו מכלל דחלה
אחד שדחפו לגיחיו בשתי ידיו ואחד שנייה דובין
את חליו אשר ימות בו: אלא עד שלא יתחילו
לא פת וקטנית כו': אמר ליה רב אחא בריה דרב
אמר ליה האלהים צריכה וו"י^{טו} מורדיא דלברות:
במדינה: הכל לאתויי מאי לאתויי הא^{טז} דרתנן השוכר
כפחות שבשכירות דברי רבי יהושע וחכמים ואומרים
עושה במחובר לקרקע בשעת גמר מלאכה ובתלוש
הארץ ואלו שאין אוכלים העושה במחובר לקרקע
בשעה

חלה את חליו אשר ימות בו. חלה חד, את חליו חרי, וחד אשר ימות בו (שם).

קנטרי. משקל גדול שקורין קנטרייר מזה מנה: פונד לפוסר. מלמד שבכל מקום היה מתקבל בשקל ואינא דוכתא דקרו לקנטיר תיקולא: סולת. עדיף מקמח: מכאן שבאשה עיניה לרה באורמין. היא אמרה קמח והוא סולת: פירשה נדה. חזר להיות לה אורח נכסיה: כדי להנכה על בעלה. להודיעו שהיא נזנעה ממשר חזרותיה שאינה נראית וזרין לישראל אחריה: על איז שפאליו (נקוד). איז שלו נקוד והלמ"ד אינה נקודה: לימדה סורה וכו'. והיינו נקודת איז ללא חורז לזרין לישראל דודיען היו שהיא צבאה לכל נקודה עוקרת המציבה שאינה אלא לדרסה ודרוש מינה דרך ארץ: באכסניא. אשת אוספסא: על ידי בעלה. לא שישאל לה לשלום אלא לבעלה ישאל מה שלום הגזרת: קמטין. פרוגניס: היא אמרה אדוני זקן. אמר לו הקב"ה שהיא אמרה ואני זקנתי: אסופי. ילד מן השוק ואלא נודע של מי והמזלזל אוספסא אל הבית: בעא רחמי. כדי שיכירו בינו ובין בני: בעא רחמי והוא חולשא. שמהלך אדם לפני מותו ויזנה לבית: ואספסא. ונתפרסא: חליו אשר ימוס בו. מכלל דלהל עוד שלא מת בו: כי מורדיא ולבנרות. (א) עס הנהר. מורדיא עץ שרץ החובל מנהיג בו הספינה לרחקת מן האבנים ומן המכשולים ובעלץ גביריניל: ואמר לו. בעל הבית הרי שכרך עלי כחמד מפועלי העיר: משמנין ציניהן. [א] לא צפחות ולא צייתר אלא כמנהג המדינה ציניות: מתנ"י. ואלו. פועלין: אוללין. ממה שפוסקין בו: גמר מלאכה. שפולשין אחרת: עד שלא נגמרה מלאכה. למעשר ואם צר חלה עוד שלא נגמרה מלאכתו לחלה. וטעמא דכולה מחני' מפרש בגמ' מקראי: בשעה

חסדא אחר שנתבלה הבשר ורבו הקמטין נתעדן הבשר וכתבי¹⁰ ואני זקנתי דלא מותיב הקב"ה כדקאמרה איהי¹¹ בו שנאמר ויתצחק שרה בקרבה וגו'¹² ואדוני זקן וכתבי¹³ לאברהם הניקה בנים שרה כמה בנים הניקה שרה אמתי¹⁴ טעודה גדולה היו כל אומות העולם מרגנים ואומרים ר¹⁵ הוא ולא עוד אלא שעושין משתה גדול להעמיד דבר¹⁶ ושרה אמנו זימנה את נשותיהם וכל אחת ואחת הביאה ונפתחו דריה כשני מעיינות והניקה את כולן ועדיין ר¹⁷ אברהם בן מאה שנה יוליד מיד נהפך קלסתר פנים ע¹⁸ הוליד את יצחק¹⁹ עד אברהם לא היה זקנה מאן דהוה יצחק משתעי²⁰ בהדי אברהם אתא אברהם בעא רחמי וה²¹ הוה חולשא אתא יעקב בעא רחמי והוה חולשא שנאמר הוה דחליש ואחפא אתא אלישע בעא רחמי ואחפא שנא²² חלי אחריתי תנו רבנן "שלשה חלאין חלה אלישע בתינוקות ואחד שמת בו שנאמר²³ ואלישע חלה במלאכה צא ואמור להם על מנת שאין לכם עלי²⁴ יוסף לרב חסדא פת קמנית תנן או פת וקמנית תנן רבן שמעון בן גמליאל אומר אינו צריך הכל כמנהג²⁵ את הפועל ואמר לו כאחד וכשנים מבני העיר נותן ל²⁶ משמנין ביניהם: **מתני'** "ואלו" אוכלין מן התורה מן הקרקע עד שלא נגמרה מלאכתו ובדבר שגידולו

(א) |פסחים פו:|, (ב) |נדרים
נא:|, (ג) |צבורות ג:
ד| קדושין ע:|, (ה) |יבמות
סה: סוף מס' ד"א|,
(ו) |סנהדרין קז:| (ז) |שטה
מו: סנהדרין קז:|,
(ח) |מגילה טו:|, (ט) |זיל
דמינא|, (י) |לקמן גב:
כ| |ע"י אדר"ג פרק ל"ד|.

הגהות הב"ח

(א) ריש"י ד"ה כי מורדיא
לנצחום לברות שם הנהר:

גליון הש"ס

גמ' עד יעקב לא הוה
חולשא. עין נ"ב דף
ט"ו ע"ב חוס' ד"ה שכל
ועין רש"י בחומש בראשית
(כ"א) בפסוק ואת הילד
ישלחה ובחוקיו שס:

הגהות הגר"א

[א] רש"י ד"ה משמנין
 ביניהן לא נפחות כו'.
 נ"ב ורמב"ם מפרש
 שמחשנין הימר שנשמירות
 והנפחות וזמן החלי וכן
 פי' בבב"ב הל"ז ע"א:

לְעֹזֵי דַעַי

צנטינ"ר [צינטיני"ר].
משקל של מאה יחידות.
פרונצ"ש [פרונצי"ש].
קפלי בגדים.
גוביריני"ל [גובירני"ל].
הנה במספר

מוסף רש"י

מכאן שמסרדין לקצן.
מחלקת דבריו של שפירא נ.
ואין מסרדין לדוריו.
בן עשה, שחמרי אברהם
כן עשה, כי סורטו נ.
ולעז אלוהי ב' דרומי נ.
ש' ושלם ב' חסד.
עבר לטורד.
מקום ש' סומרס מקבלן
אלוהי נחורס שקלס
(בבורות) קטרימ.
פלטיס נכל ש' שש.
פסל דלה שור נ.
אורס נכיס אללוהי היום
ונמלתה נכיס דרומי
יה' נ' נקרי וקמ חסד
ומלנ ב' בקר, אלל נ.
טיוטו שלסה היא
טיוטמה
ישראל חסד כאכסרס
של, לזלם על אסיה
ולסלם על האיס דרומי
יה' אק יארדין
בשלוס חסד כלל שמה
מחול חסד שלס יה'
רעילס ו' עס על עדי
שלס ייחול לדי מדי
דרומי עס יארדו נ.
שחי אמה שלס יה'
ובסלה חסד הרב
לכרס חסד למח ו'
חקה שרע ו' ולו וקמ;
ויסח הרב מפני שרע
(במחול) חסד חסד
הרה חולסלס.
נכל לניו לנל ל' ש' ש' ש'
ולחל ממקומו להיות עלי
נכל ממה, חסד חסד
פסל למס ויעדס חסד

בב א מ"י פ"ד מהל' מעשר ה"ל א וע"י נהגות ונמ"מ סמך עשין קלה טו"ע י"ד סי' שאל פסיק פ"ד:
בב ג ב מ"י שם הלכה ו' ח סמך שם טו"ע שם:
בר ד מ"י שם ה"ל א וע"י סמך שם טו"ע שם:

תורה אור השלם

1. ואמרת לפניי אלהיך בצדתי הקדש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה ככל מצותך אשר צויתני לא עברתי ממצותך ולא שברתי: דברים כו יג
2. כי חבלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת הפעור ונתתה ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבועת דברים כו יב

(גדה דף מז: ושם ד"ה אחיה) איהו חלזר שחיבת במעשר חלזר לזרית ואיהו חלזר לזרית כל שהכלים נשמרים לחלזר ואין לזרית ינאי אינה חייבת במעשר עד שיראה פני הבית ופני החלזר דהיינו שיכניסו דרך שער החלזר לבית וכי אמר נסמך לרבי ינאי בשעריך לאפוקי דרך גגות הור"מ למימר לאפוקי מכנים לבית בלא דרך שער החלזר דל"כ היכי קאמר נסמך ולמ"ד לבית לבית אף אפשר שעומד פועל בבית ומולט ובא דרך שער החלזר ומיהו י"ל היכא שהתאנה נטוה לחלזר או עומדת בחלזר או אין לרבי ראית פני החלזר אלא דוקא בנאות (א) שנקלטות חוץ לחלזר לרבי שיכניס דרך שער החלזר וכן משמע (בפ"ג דמעשרות מ"ח) דנתנא תאנה העומדת בחלזר אכול אחת אחת ואם ירף שמים חייב אכול מ"מ אי אפשר לומר כן דמתן (בפ"ג דתרומות ומימתי לה בהמביא כדי יין (ב"ה דף לה) היה אכול באשכול ונכנס מגינה לחלזר ר' אליעזר אומר יגמור ר' יהושע אומר לא יגמור אבל להחמיל לר"ע אסור ומשמע שחלזר אסור אע"פ שלא נכנס לבית מדנקט ונכנס לחלזר וי"ל דמודה ר' ינאי דחלזר קובעת מדרבנן והא דאומר עד שיראה פני הבית היינו מדאורייתא ור"מ לר' יוחנן דאמר חלזר קובעת מדאורייתא אמאי יגמור לר"א וי"ל דחלזר בחלזר שאין הכלים נשמרים בחלזר דלא קבעה אלא מדרבנן: **מאי** לאו בשדה. פי' בקונט' ולוקח לא עדיף מגמר מלאכה וא"כ אפילו בעל הבית חייב בגמר

א"ע שיראה פני הבית שנאמר יבערתי הקדש מן הבית ורבי יוחנן אמר באפילו חצר קובעת שנאמר ואכלו בשעריך ושבועו ורבי יוחנן נמי הא כתיב מן הבית אמר לך חצר דומיא דבית מה בית המשתמר: אף חצר המשתמרת ורבי ינאי נמי הכתיב בשעריך ההוא מיבעי ליה ידמעיל ליה דרך שער לאפוקי דרך גגות וקרפיות דלא מתיב רב חנינא חוואה כנפשו כך נפשו של פועל מה נפשו אכול ופטור אף נפשו של פועל אכול ופטור הא לוקח חייב מאי לאו בשדה אמר רב פפא הכא בתאנה העומדת בגינה ונופה נוסה לחצר עסקינן ולמאן דאמר לבית לבית א"ה בעל הבית נמי נחייב בעל הבית עיניו בתאנתו ולוקח עיניו במקחו ולוקח מדאורייתא מי מחייב והתניא מפני מה חרבו חנויות של בית הינו שלש שנים קודם ירושלים (א) מפני שהעמידו דבריהם על דברי תורה שהיו אומרים עשר

עד שיראה פני הבית. וא"ת והא תנן בפ"ג דמעשרות (מ"ה) ומימתי ליה בשילהי יולא דופן שחיבת במעשר חלזר לזרית ואיהו חלזר לזרית כל שהכלים נשמרים לחלזר ואין לזרית ינאי אינה חייבת במעשר עד שיראה פני הבית ופני החלזר דהיינו שיכניסו דרך שער החלזר לבית וכי אמר נסמך לרבי ינאי בשעריך לאפוקי דרך גגות הור"מ למימר לאפוקי מכנים לבית בלא דרך שער החלזר דל"כ היכי קאמר נסמך ולמ"ד לבית לבית אף אפשר שעומד פועל בבית ומולט ובא דרך שער החלזר ומיהו י"ל היכא שהתאנה נטוה לחלזר או עומדת בחלזר או אין לרבי ראית פני החלזר אלא דוקא בנאות (א) שנקלטות חוץ לחלזר לרבי שיכניס דרך שער החלזר וכן משמע (בפ"ג דמעשרות מ"ח) דנתנא תאנה העומדת בחלזר אכול אחת אחת ואם ירף שמים חייב אכול מ"מ אי אפשר לומר כן דמתן (בפ"ג דתרומות ומימתי לה בהמביא כדי יין (ב"ה דף לה) היה אכול באשכול ונכנס מגינה לחלזר ר' אליעזר אומר יגמור ר' יהושע אומר לא יגמור אבל להחמיל לר"ע אסור ומשמע שחלזר אסור אע"פ שלא נכנס לבית מדנקט ונכנס לחלזר וי"ל דמודה ר' ינאי דחלזר קובעת מדרבנן והא דאומר עד שיראה פני הבית היינו מדאורייתא ור"מ לר' יוחנן דאמר חלזר קובעת מדאורייתא אמאי יגמור לר"א וי"ל דחלזר בחלזר שאין הכלים נשמרים בחלזר דלא קבעה אלא מדרבנן: **מאי** לאו בשדה. פי' בקונט' ולוקח לא עדיף מגמר מלאכה וא"כ אפילו בעל הבית חייב בגמר מלאכה בשדה וקשה דל"כ מוקי לה כשאין נגמרה מלאכתו למעשר א"כ מאי פריך בעל הבית נמי חייב שלא נגמר מלאכתו למעשר יכול לאכול אפי' בבית כדאמר רבי אבחיאל (פסחים דף טז.) מערים אדם על תבואתו ומכניסה במוך שלה ועוד שילהי המביא (כדי יין) (ב"ה דף לה) משמע דלכולהו אמוראי דהתם המקח אינו קובע אלא בדבר שנגמרה מלאכתו למעשר וגמרה דכ"י פריך מאי לאו בשדה לוקח חייב משום דמקח קובע בדבר שנגמרה מלאכתו למעשר וקשה לכולהו דלא מפלגי ואפי' בלוקח בעי ראיית פני הבית או פני החלזר: **הבא** בתאנה העומדת. לאו דוקא נקט תאנה דאין בו מעשר אלא מדרבנן (דמדאורייתא לא מחייב אלא דגן ותיירוש וינא והכל איירי מדאורייתא אלא נקט תאנה לפי שהיו מזינין ביינים: **העומדת** בגינה ונופה נוסה לחצר ור"מ דאמר צ"ב בית לבית. ולא מני לאוקמי כגון שחלקט בגינה והולך לבית ואוכל דאין פועל אכול אלא בשעת מלאכה דמתן במתניתין לקמן (דף סא:) דדוקא בהליכתו מאומן לאומן אכול מפני השב צ"ב: **בעל** הבית עיניו בתאנתו ולוקח עיניו במקחו. מינה דלוקח דוקא אכול שמים חייב אבל אחת אחת פטור כדאמר לקמן (דף פט:) ק"ל צ"ל ספח צ"ל לא ספח אחת אחת אכול שמים חייב לא אכול ובשמים צ"ל דנוטה לחצר אפי' בעל הבית אסור דמתן במתנת מעשרות (פ"ג מ"ח) גבי תאנה העומדת בחלזר אכול אחת אחת (א) ואם ירף שמים חייב וי"ל דהתם מיירי כשאין רוצה ללקוט עכשיו יומר אלא מה שאכל ולהכי חייב בשמים אפילו בעל הבית כמו לוקח דלא שייך למימר עיניו בתאנתו דאין עיניו אלא במה שאוכל ולהכי חייב גמר מלאכה בצירוף שמים אבל בשמעתין ששכר פועל ללקוט כל הראוי ללקט שייך למימר עיניו בתאנתו ולא חשיב גורן בגמר מלאכה עד שילקוט כולה או רובה וכי מוקי לה הכא בעומדת בגינה ונופה נוסה לחצר ה"ה דהוא מני לאוקמי בעומדת בחלזר אלא מילתא דשכיחא טפי נקט ועוד דגבי בית צ"ל דנוטה לבית דעומדת בבית לא שכיח כלל נקט נמי גבי חצר ה"ה וצונקטס פירש עיניו בתאנתו שעיקרה חוץ לחצר משמע שר"ל שאם הייתה כולה בחצר היה צ"ב נמי חייב ואין נראה לר"י חלזר דאין שייך ראית פני החלזר במחזור אפי' כל התאנה הייתה בחלזר ועוד למ"ד מקח קובע אפילו בשדה בדבר שנגמרה מלאכתו כדאמר בפירק המביא כדי יין (ב"ה דף לה:) ובסוף פרקא (דף נג.) משמע גבי מקשאות דאיפסקו אפילו בשדה אין פועל אכול לפי שנגמרה מלאכתו אע"פ שלא ראו בית וחזר והיכי משכחת לדידיה שלוקח חייב במעשר ופועל פטור אי דבדר שלא נגמרה מלאכתו לוקח נמי פטור אי דבדר שנגמרה מלאכתו אין פועל אכול ע"כ לא משכחת אלא דלוקח אין אכול שמים אפילו לא ספח ופועל כי לא ספח אכול שמים וע"כ היינו טעמא דפירשית לוקח עיניו במקחו ומשיב שמים גורן וגמר מלאכה אבל בעל הבית עיניו בתאנתו לא היו גמר מלאכה ופועל כצ"ב ופ"ה לא שייך שם:

תבואת ודע ור"א לוקח. וא"ת דאמר בסוף פ"ק דבכורות (דף יא:) ושם ד"ה ענינים) אמר שמואל צרבי נתן הלוקח טבלים ממורחים מן הנכרי מעשרין והן שלו וקאמר אי מרחיבו נכרי דגן ולא דיגון נכרי אלא דמרחיבו ישראל פי' אחר שקנאס מן הנכרי מעשרין דאין קנין לנכרי בנכר בנכר ישראל להפקיע ישראל מעשר דגן ור"א דלמינא נכר מאן דלא מיתא לאשחטוי דעל צדיה וליכא למימר מעשרין מדרבנן דל"כ אמאי קאמר דאין קנין לנכרי אפי' יש קנין לרבי טרפון ואמר לי לך קח [לך] דף נא. ושם ד"ה קסבר) דמינא אמר ר' שמעון [שזורי] פסע [אחת] נחערב לי טבל בחולין ושאלתי לרבי טרפון ואמר לי לך קח [לך] מן השוק ופריך ולימא ליה קח מן הנכרי קסבר דאין קנין כו' ויהוה ליה מן החיוב על הפטור משמע דאי יש קנין הוה לוקח מן הנכרי דהוה ליה מן הפטור על הפטור דהא מרחיבו דרבנן ואומר ר"ה דהכא איירי בלוקח אחר מירוח אבל לוקח קודם מירוח כי התם תבואת זרעך קרינא ביה וא"ת ובמנחות אמאי לא קאמר ליה לך וקח הממורה דלא הוה חיוז אלא מדרבנן וי"ל דמ"מ דמי מן החיוב על הפטור כיון דאילו הדר מוכר קני ליה הוה חיוז וה"ג משמע התם דאין להפריש מדבר הדומה חיוז על הפטור דאיכא מ"ד שאמר ליה לך וקח מן הנכרי ופריך ולימא ליה קח מן השוק קסבר אין רוב עמי הארץ מעשרים והוה ליה מן החיוב על הפטור והא ליכא למימר דס"ל דודאי הוא דהא ליכא מאן דפליג דתבואת עם הארץ דמאי היא אלא משום דדמי לחיוז על הפטור קאמר וזריך עיון דכי משני התם קסבר דאין קנין לנכרי מ"מ לימא ליה קח מן הנכרי (א) (מן) הממורה (ב) דלמ"ד אין קנין מ"מ דריש דגן ולא דיגון נכרי צ"ב: השולח (ג) (דף קמ.) ושם ד"ה מה) ואם תאמר לפיר' דהכא משמע דלוקח קודם מירוח פטור מדאורייתא דהא פועל אכול בדבר שלא נגמרה מלאכתו למעשר היינו קודם מירוח ומתחיל מקחו משעה שעושה מלאכתו ואז אינו מתקן ואהא פריך ולוקח מדאורייתא מי מחייב וי"ל שהמקח אינו מתחיל עד שאוכל ואותה שעה כבר נתקן ורבינו יצחק צ"ר מרדכי הקשה על פיר' דהא לוקח תבואה ממורחת מעם הארץ הוה דמאי משום דספק הוא אבל אם ודאי לא עשר חייב לעשר מן התורה אף על פי שנתמרה כבר ולא פירכה היא דהי דדמאי לא היו מ"מ מדאורייתא לא מחייב אלא מעשר ודאי הוה מדרבנן וזריך לימא לכהן וללוי אבל לרבי יצחק צ"ר מרדכי נראה לפרש איפכא בלוקח שאינו ממורח פטור שעדיין לא נתחייב ברשות מוכר אבל לוקח ממורח הוהיל ונתחייב ברשות מוכר מו לא פקע שם טבל מיניה כמו בהקדש ובהפקר שאם הקדיש והפקיר קודם מירוח מפקיע מידי מעשר אבל לאחר מירוח אינו מפקיע כמו שפירש ריב"ז צבצב קמא"ו ומביא ראיה מן הירושלמי ולוקח מן הנכרי הוה איפכא דאם נתמרה ברשות הנכרי פטור משום דגן ולא דיגון נכרי וכשלא נתמרה ברשותו חייב דאין קנין לנכרי צ"ב להפקיע מידי מעשר ולא מקרינא תבואת מיד זרעך של מוכר אלא תבואת הלוקח ממנו ולא חשיב לוקח:

מאי

הגהות הב"ח

(א) הוב' ד"ה עד וכו' דוקא בחולין שנקלטות חוץ לחלזר: (ב) ד"ה בעל וכו' אחת אחת ופטור וא"ת:

מוסף רש"י

עד שיראה פני הבית. פתח בייסוד ויחלה (ברכות דה.)

לח א ב מ"י מ"ז מהל' שפירות הל' י ועין בהשגות ובמנחת משנה סמך עשין לח טו"ע ח"מ ט"י של ספק יג: לח ג מ"י שם הלכה ח טו"ע שם ספק יג: מ י"ה מ"י שם הל' י ועין בהשגות ובמנחת משנה טו"ע שם ספק יג: מא ר מ"י שם הל' ד טו"ע שם ספק יג: מב ז מ"י פ"ה מהלכות מעשר הלכה י יא טו"ע י"ד ט"י של ספק ק וספק קא: מג ח ט מ"י שם הל' י ועין מהלכות מעשר הלכה י ועין בהשגות ובמנחת משנה טו"ע שם ספק יג: מ"ז ט מ"י פ"ה מהלכות מעשר הל' י טו"ע י"ד ט"י של ספק יג:

ט"י לענינים ודבר אחר מהבהב כדמוכח בסמוך ומתוך הסוגיא משמע של פשט כלום ונראה לר"מ דבראוי לאכילה פשיטא ליה דשרי הבהב דלא הו"א אלא בסומי פירא אלא בזהבן שאין ראויין לאכילה אלא ע"י הדחק ומהבהבן כדי שיהיו טובים לאכול מציעא ליה אי הו"א כענינים ודבר אחר כיון דע"י הבהב אכול הבהב או דלמא לא שנה הבהב זה מהבהב בפירות מתוקים דשרי ופשיטא מרשאים פועלים לטובל פתן גזיר וסגר השתא בפועלין שאין יכולין לאכול אלא ע"י הדחק ומדמי ליה לאכול שאינו ראוי אלא ע"י הדחק ומיהו לישנא דשיאכלו ענינים הבהב משמע שיכולין לאכול בלאו הכי ותו פשיטא מתוקלין בראשי אומניות ובלבד שלא יהבהבו ולא קאי אראשי אומניות דהנהו שרי להבהב שראויין לאכילה אלא ובלבד שלא יהבהבו בדברים שאינם ראויים לאכילה קאמר והשתא קאמר שפיר מלאי מתוקי פירא איכא דעל ידי הבהב לא יתקנו יותר אותן שאין ראויין לאכילה דאין אלא למתק אותן שזכר היו ראויין והא פשיטא דשרי וא"כ משום ציטול מלאכה הוא דקאסרה ברייתא ואמי נמי שפיר הא דקאמר רבא לא יספות במלה משום מעשר אכל אי לאו הכי שרי היינו בראויין לאכילה אכל בשאינם ראויים לאכילה מביעא לן הבהב וספיתא פשיטא לן דהו"א כענינים וד"א דקאמר מעיקרא ונראה לר"י דלפי ר"מ לא אסור ענינים וד"א אלא דוקא באין ראויין ואמי שפיר הא דקאמר דמלת כענינים וד"א היינו דוקא באין ראויין דבראויין שרי כדמשמע במילתיה דרבא ויש לישב שטת הקונט' דמה שהקשה דאי ליכא מיתוק אמאי מפרך איכא למימר מפרך ומשגר לחמיות קטנות כדי שיוכל לתת צפיו צמעט מעט (ו) דשרי לפסות במלת לרבא אי לאו משום מעשר אסותן לו צעה"כ רשות לאכול דהכי איירי וצרייתא נמי דשרי לספות בזהבן אמת היינו משום דמייירי בקצץ:

קוצץ אחת אחת אובל פירש בקונטרס קצץ עם צעה"כ על מנת שאוכל להשתא הו"א כעין מקח נראה לר"מ דלפירושו קאי ארישא אשכרו לעדור דאי אשכרו לקצור למה יתנה בחנם כיון דמן התורה אכול וקציה נמי אמאי מהניא שלא יאכל

שמים שמים כיון דעל חנם הוא קוצץ וקשה קצת דמאי פריך כיון דקצץ כל מאי דבעי לאכול למה פשיטא לו כל כך שיוכל לאכול במלת משום דקצץ הא לא פירש לאכול במלת ואיטריך לקצץ דמדינא לא הו"א אכל כלל כיון ששכרו לעדור ור"מ פירש קצץ שהתנה שלא לאכול אלא עשר פירות או עשרים והשתא פריך שפיר במאי דבעי יאכל: **שתיים שתיים** דמקח קובע דבזר שגמרה מלאכתו למעשר וכי חלש שמים ביחד חשיבי גורן כדילף בסמוך שהלוקח לא יעשה גורן אחר: **בארץ קבעא ספיתא** וההיא דלעיל דקמייירי בארץ בארץ ואמאי לא מוקי לה ההיא דלא יספות משום ענינים ודבר אחר דאמר מעיקרא וההיא דספת במלת קאי אספיתא ומייירי בין בארץ בין בחוזה לארץ וקמ"ל דלא קבעא ספיתא והשתא לא תקשי ליה הא דפריך אדאמי וי"ל דאי לאו דאשמועינן בשום מקום דספיתא קבעא לא הו"א אשמועינן שום חידוש ההיא ברייתא דספות ולהכי מוקי לההיא דלא יספות בארץ משום דספיתא קבעא והשתא קמ"ל ההיא דספות דאע"ג דבארץ קבעא בחו"ל לא קבעא: **ותרתי** מנא רב קבעא ספיתא. מקח נמי קבעא דתריי דאמר נקט ספיתא: **כי קבעא בעמיר** גורנה. אסמכתא היא: **המרכסות** בתבואה. לא לעשות לחם מיירי דהיכא דשייכא חלה לא אולין דתא גמר מלאכה למעשר אלא בתבואה לעשות קליות או שמים מיירי: והדשות

אכשורי גברא. להכי עלמא לאכילה מרובה לא מביעא לן שהרי לא אסרה עליו תורה והאי לאו כענינים ודבר אחר דמי דהתם גבי ענינים אכשורי פירא הוא: **פועלין אולכין ענינים**. כל אכילתן משתיין עד שמגיעין לראש אומניות שכן בגלוי והמשמ מכא אותן ומתמקן: **ראשי אומניות**. ראשי שורות

הכרס בלשון ארמי אומניות (א) ובלע"ז אורמין: **הסם משום ציטול מלאכה**. שזכר עלמא כשהבהב: **דאיכא אשמו ונינו**. שלא נשכרו אלא בעל הבית ומהבהבין לו: **ולא יכמור**. יחמם שמעמיס בעפר חס: **ולא יפריך**. בלע"ז כע"ז כמו שעושין לתפוחים: **על יד**. מיד ליד: **עורדין** מוסקין בוצרין גודרין כולם לשון לקיטה הן לכל מין ומין: **ופטורין**. מן המעשר ולא אמרין מקח הוא לפי שאין זה מעמי שכן אלא התורה וזכה להם: **כפיסם לא יאכלו**. משום דינא נקט ליה לפי שאולכין הבהב: **לא יספוט**. יציטול. קמ"ד משום ענינים ודבר אחר קאמר ולא משום מעשר אלמא אכשורי פירא אסור: **מלה ודאי כענינים ודבר אחר דמי**. ואע"ג דעליהו כענינים קא מדבר ליה ולא מילתא באפייה נפשיה הוא ספת מ"מ דבר אחר הוא אכל מהבהב אימא לך דשרי: **לעדור**. לחפור: **לחפור**. לכסות שרשים המגולים: **הרי זה לא יאכל**. מן הזמנים שצאלין דבעינן שעת גמר מלאכה: **שכרו לצזור**. כענינים: **למסוק**. בוזמים: **ללקט**. בשאר פירות אותן הנושרין על גב הקרקע: **קצץ**. והתנה עם בעל הבית ע"מ שאוכל הוה ליה כעין מקח: **אחת אחת אובל**. דפחות משמים לא חילי אסור שם גורן בדבר שלא נגמרה מלאכתו: **שמים שמים לא יאכל**. דשמים מכי מעי להו מילתא דחשיבותא כגון קציה או מקח חיל עליהו שם גורן כדילף אסמכתא מקרא לקמן וקציעותא דקציה ומקח דרבנן היא דלאמרן לעיל (פסח): **דאי מדאורייתא אין חילוק בין שמים לאחת: וסופם במלה ואובל**. קמ"ד ספיתא במעשר לא מהניא ולא נקט ליה אלא לאשמועינן דלא מעכב עליה בעל הבית: **אהיבא**. אילטריך לאשמועינן: **אלא לאו ארישא**. דלא קצץ: **כאן בארץ כאן בחוזה לארץ**. וספיתא לאו משום ענינים ודבר אחר לעינן דינא נקט לה אלא משום חשיבות אכילה לעינן מעשר נקט ליה ואספיתא קאי: **בארץ**. דמעשר דאורייתא הוקבעה ספיתא דספיתא במלת גמר מלאכה והו"א דגלי דעתיה דלית ליה גורן אחריתא: **מוסר לכהנילה**. שחמיה. היכא דמעשר דידיה מדרבנן תקבע ליה ספיתא מדרבנן דכל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון: **ספיתא קבעא ספיתא**. כדילף לקמן בפחות משמים לא הו"א גורן: **קצץ בין ספס וכו' לא ספס**. קציה משוי גורן כשהן שמים ואחת אחת אובל שמים לא יאכל וכו' דלאכילה ע"י קציה ליתא בשמים אלא בזהבן לא קבע בהם ספיתא משום הכי קמ"ל ספס: **ספס**. ספת לא יאכל שמים דקבעא ספיתא הכי קמ"ל דברייתא קמיייתא ולא יספות דלאו בקצץ איירי ואכילתו בשמים שמים: **וספיתא דקבעא ספיתא מנא**. כלומר מנא דבעינן תרמי וצירי לא: **כי קבעא בעמיר** גורנה. אין גורן בלא קיצור ואין קיצור פחות משמים: **המרכסות** בתבואה. (א) ששורין שעורין במים ומייבשין אותן בתנור ודשין אותן כפרות להסיר קליפתן והוא חושלל: **והדשות**

ההדשות

(א) פי' שהוא כמו גורן אכלה. רש"י (ע"י ערוך ע"י ד' ט' צ"ב י"א). (ב) נדפסי' והא דשרי.

תורה אור השלם
1 והקדמה לא ידע מחשבות ה' ולא הבינו ענינו כי קצץ בעמיר גרנה: מ"ה ר יב

הגהות הב"ח
(א) נ"י עורדין במלכות (וגודרין). מ"מ וי"ב ס"א (וגודרין). (ב) שם קצץ אחת אחת יאכל כ"ל ואות ו' נמחק:

הגהות הגר"א
[א] רש"י ד"ה המרכסות בתבואה ששורין כ"י. נ"ב וימניס' פי' שמהלכות עליהן לדרכם כמו וישעיה (מ) והרכסות לקצעה וז"ה כ"י ושלמי (פ"ט דתרומות) מ"י מישו ולא דברו:

לעזר רש"י
אורפ"ן [אורדורין]. שורות נפסו. בפע"י [בבליצ"ר]. לפצוע.

דש באוויזן ובתרגומין דרבי יוסי ברבי יהודה מהו. יש לפרש דמיבעיא ליה דדשין ברגליהן ולא כנפיהם דאין יכולין לדוש כנפיהן דאי בכל כמו בעינן האיכא או דלמא ידי ורגלי צעינן והא ליכא דאין דשין כנפיהן אי נמי יש לומר דאפילו דשין כנפיהן

מיבעיא ליה דדומיא דשור ממש צעינן וא"ת דמשמע דפשיטא ליה דאי איכא ידי ורגלי כי שור דאוכל ולא בעי שור ממש וא"כ יליף שור שור משנת וא"כ עוף נמי יליף דמתנן בסוף הפרק (ב"ק דף נד:) דשין שור ובהמה חיה ועוף לענין חסימה א"כ מאי מיבעיא ליה וי"ל כיון דבעי רבי יוסי ברבי יהודה דומיא דשור מיבעי ליה דלמא עוף אינו שור לשור לענין חסימה ומתניין דהתם כחנא קמא דהכא: שור במחזור היכי משכחת דה. פירש בקונטרס הלא הכהמה אינה יכולה להגיע ולאכול מגפן שעל העגלה שהיא נושאה שהכהמה לפני העגלה ואין נראה לר"י דההוא גפן הו' תלוש ולא מחובר אלף הכי פירושו במחזור היינו כשהוא דש במחזור הכי משכחת לה שיאכל אותן שובלין עמנן שהוא דש דנשלמא שור נתלוש אחי שפיר שכל תבואה התלושה אשר שם חשוכה כאגודה אחת ואין צריך לאכול מאותה שהוא דש ממש אלף מחזור כל קלה וקלה חסוד צפני עמנן ומשי כשרכא פירוש בקונטרס או בתבואה שהיא ארוכה שיכול לאכול אותן שובלין עמנן שהוא דש: הא עושה מעשה אוכל מן התורה. תימה מנלן למידק הכי דמתניין לא משמע כלל דלא קמי אלף שאלו משום השנת אבידה אלף אי לא משום הכי לא היה אוכל אפילו מהלך כעושה מעשה דמי דעושה בגפן זה אינו אוכל בגפן אחר וי"ל דדייק מדלא נקט במתניין משום השנת אבידה אמרו הפועלים אוכלים כשמיאכל כלים מאומן לאומן דהו' עושין מעשה ומינה הו' ידעין דאפילו בעושה מעשה אין אוכלים אלף מפני השנת אבידה אלף ודאי מדנקט בהליכתן מאומן לאומן שאין עושין מעשה משמע דאי הו' ענדי מעשה הו' אלף מדאורייתא: אלף

אילו נאמר יבהמתך לא תרביע הייתי אומר לא יאחז אדם את הבהמה כדי שיעלה עליה זכר תלמוד לומר כלאים כלאים הוא דאסור הא מין במינו שרי ומין במינו נמי אחיזה אין הכנסה לא מאי אחיזה הכנסה ואמאי קרי ליה אחיזה לישנא מעליא אמר רב אשי הא מילתא בעו מינאי דבי ר' רב נחמיה ריש גלותא מהו להכניס מין ומינו ושאנינו מינו לריר כיון דאיכא מיניה בתר מיניה גריר או דלמא אפילו הכי לא ופשיטא להו לאיסורא דלא כהלכתא משום פריצותא דעבדי: מתני' יהיה עושה בידיו אבל לא ברגליו ברגליו אבל לא בידיו אפילו בכתיפו הרי זה אוכל ר' יוסי ברבי יהודה אומר עד שיעשה בידיו וברגליו: גמ' מ"ט כי תבא בכרם רעך בכל מאי דעבדי: רבי יוסי בר' יהודה אומר עד שיעשה בידיו וברגליו: מ"ט דר' יוסי ברבי יהודה כי שור מה שור עד שיעשה בידיו וברגליו אף פועל עד שיעשה בידיו וברגליו יבעי רבה בר רב הונא דש באוויזן ותרגומיה לר' יוסי ברבי יהודה מהו בכל כמו בעינן והא איכא או דלמא בידיו וברגליו בעינן והא ליכא תיקו אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוב הפועלים עד שלא הילכו שתי וערב בגת אוכלין ענבים ואין שותין יין משהילכו שתי וערב בגת אוכלין ענבים ושותין יין: מתני' יהיה עושה בתאנים לא יאכל בענבים בענבים לא יאכל בתאנים א"ב מונע את עצמו עד שמגיע למקום יפות ואוכל וכולן לא אמרו אלא בשעת מלאכה יאכל משום השב אבידה לבעלים אמרו פועלין אוכלין בהליכתן מאומן לאומן ובחזירתן מן הגת ובחמור כשהיא פורקת: גמ' איבעיא להו עושה בגפן זה מהו שיאכל בגפן אחר ממין שאתה נותן לכליו של בעל הבית בעינן והא איכא או דלמא ממה שאתה נותן לכליו של בעל הבית בעינן והא ליכא ואם תמצא לומר עושה בגפן זה

מתני' ואפילו כנפיהו. דאינו מוזי ידיו ורגליו: גמ' כי שור. דהא אקשט חוסס לנחוס: דש כאוויזן. דאין להם ידים להשען וכל משענותם על רגליהן: עד שלא הילכו וכו'. דרכן להטיל ענבים על הגת ועד שלא הילכו זה שמי וערב אין מלאכתן ניכרת ביין אלף בענבים

לפיכך אין שומין יין דהוה ליה עושה במין זה ואוכל במין אחר: מתני' אלף מונע הוא עמנן וכו' ואוכל. כל אכילתו מהן: וכולן לא אמרו. כל שיאכל אלף בשעה שהוא עוסק במלאכה ולא שיצט ציטצט לו ויאכל לומר הרי מנעתי עצמי עד כאן לא בטלתי לאכול עכשיו אשכח לי ואוכל: אלף מפני שצט ציטצט לנעלים. שלא יצטל ממלאכתו ויאכל: אמרו פועלין אוכלין כהליכסן מאומן לאומן. כשגמרו שורה זו והולכין להתחיל בתבניתה ואע"ג דההיא שעתא לאו שעת מלאכה היא ניחא ליה לבעל הבית כהא: ותמור כשהיא פורקת. בגמרא מפרש לה: גמ' מהו שיאכל בגפן אחר. שיקון אשכול גפן יפה וילך למקום שהוא עושה שם ואכל: ואי אמרם. למה לי למיבעי להא פשיטא דאוכל דאי אינו אוכל שור במחזור דרבינן לעילם דאכלי היכי אכיל הרי מלאכת שור במחזור אי אפשר לו לאכול מגפן שהוא עושה זה שהרי קשור לנמד לפני העגלה והבזרים עושין בגפן שאלף העגלה ונותנים בעגלה: אי משום הא לא חפשוט אמר רב שיאש כשרכא. בזמורה ארוכה מאד ומנעת עד לפני השור: דומיא דתאנים וענבים. עושה בתאנה זו ואוכל בתבניתה: אמר רב שיאש צריה דרב אידי. לעולם תרמייהו בעינן ממין וממה והאי דאזכרין למיתני תאנים וענבים ודייקת הא תאנים ותאנים אוכל בתאנה המודלת על הגפן או גפן מודלה על תאנה ואשמועינן היה עושה במין זה לא יאכל במין אחר ואע"ג דהו' עוסק צמיחה שהרי צריך להצביע ולהפריד הענבים של זה מזה כשהוא חותך ומינה לא ממין שאתה נותן הוא הא תאנים ותאנים דומיא דהני כגון המודלת על תבניתה אין צריך להבחין מאיזה מהן יאכל דממין שאתה נותן וממה שאתה נותן הוא דבשייהם הוא עוסק: לוייל וליפי למקום שהוא עושה. ולמה ליה למנוע: משום ציטול מלאכה. שצטל צהליכמו ובחזירתו: אשמו ובניו מהו. שלא נשכרו אלף צעל הבית וקא מיימו ליה: סבריה. רבנן דבי מדרשא דבעו למיפשט מהא צעין: מהלך. צצרי צעל הבית כגון זה בלכתו מאומן לאומן: כעושה מעשה דמי. וס לאכול ואפילו הכי אי לאו דמקון ליה רבנן דניחא ליה לבעל הבית מדאורייתא לא אכיל מפני שהליכתו צורך גפן שהולך אללה הוא ואכילתו מענבים שקוצץ מווי שיאש ממנה הוא אלמא עושה צוה אין אוכל צוה: לאו כעושה מעשה דמי. הלכך ככתף והולך מווי אל זו ואכילך

(א) וי"ל רבנא. רש"י.
(ב) פטרינן נט.
(ג) ומעשרות פ"ב מ"ח.
(ד) גירסת רש"י בשבטא
בלי"ת וכן בערוך. (ה) דף
פמ.

תורה אור השלם

1 את חקתי תשמרו
בהמוך לא תרביע
כלאים שורך לא תורע
כלאים וקוד כלאים
שעטנו לא תעלה עליה:
ויקרא יט יט
2 כי תבא בקרב רעך
ואכילת ענבים בגפן
שבעך ואל בליף לא
תתן: דברים כג כה

מוסף רש"י

דש באוויזן ותרגומיהם.
שין להם אלף רגלים.
מהו. מי עבר עליהם משום
לא מחסור שור, או לא. בכל
כחו בעיניו. כשור, והא
איכא כי וסבורין וכו'.

לא יאכל בגפן אחר שור במחזור היכי אכיל אמר רב שיאש בריה דרב אידי יבשרכא תא שמע היה עושה בתאנים לא יאכל בענבים הא תאנים ותאנים דומיא דתאנים וענבים אוכל ואי אמרת עושה בגפן זה אינו אוכל בגפן אחר היכי משכחת לה אמר רב שיאש בריה דרב אידי במודלית תא שמע אבל מונע את עצמו עד שמגיע למקום היפות ואוכל ואי אמרת עושה בגפן זה אוכל בגפן אחר ניזיל וניתי וניכול התם משום ביטול מלאכה לא קא מיבעיא לן כי קא מבעיא לן היכא דאיכא אשתו ובניו מאי תא שמע וכולם לא אמרו אלא בשעת מלאכה אבל מפני השב אבידה לבעלים אמרו פועלים אוכלים בהליכתן מאומן לאומן ובחזירתן מן הגת סבריה מהלך כעושה מעשה דמי ומשום השב אבידה הוא דאכיל מדאורייתא לא אכיל אלמא עושה בגפן זה אינו אוכל בגפן אחר לא לעולם אימא לך עושה בגפן זה אוכל בגפן אחר ומהלך לאו כעושה מעשה דמי איכא דאמרי סבריה מהלך לאו כעושה מעשה דמי והיינו מעמא דמדאורייתא לא אכיל משום דלאו כעושה מעשה דמי הא עושה מעשה אכיל מדאורייתא אלמא עושה בגפן זה אוכל בגפן אחר לא לעולם אימא לך עושה בגפן זה אינו אוכל בגפן אחר ומהלך

אי לאו מפני השנת אבידה לא הוה ליה למיכל: הא עושה מעשה. כגון נשא

השובר את הפועלים פרק שביעי בבא מציעא

(א) [למקד, ג.א.] (ב) רש"י לא
גרס וכו' רק להי' רחמנא
הכל נמי [ע"ש]. (ג) ע"ז נא.
(ד) [שם]. (ה) לקמן ג.א.
(ו) [דברים כג.] (ז) [לעיל
פ"ג].

מוסף רש"י

משיקפה. הו' גמר מלאכה
לענין מפרש לאסר כי
שחית' חרע' משיקפה לשון
כף כמו קפא תהומא
דמסת' סוכה (ג.א.) שגפין
החלונים על הין כשהוא נח
בצור וע"ז (ג.א.) בדבי ר'
הושעיא. נמנני' דבי ר'
הושעיא: טעם.

הרי זה אוכל ופטור. דכיון דעומדות לקטות לא נגמרה מלאכתו:
אני ובני. שאינו נשכר לבעל הבית: או ע"מ שיהא בני בשכרי.
שקצת לו: הוא אוכל ופטור. שהחורה וימנה לו כלקט שכחה
ופאה שפטרין מן המעשר: ובנו אוכל וחיוב. במעשר דהוה ליה
כלוקח מקח שלא נגמרה מלאכתו:
ואי אמרת משלו הוא אוכל. ושכרו
הוא ואפילו הכי פטריה רחמנא
מכנסין דדרשין ליה" מה נפשך
אוכל ופטור אף פועל אוכל ופטור:
בנו אמאי חיוב. הא בשכר אביו הוא
אוכל כאביו: משום דמיתו כי מקח.
הואיל ואמני. אבל אכילה דידה דאיתו
בתנאי אע"ג דבשכר הוא לא דמיא
למקח: הרי אלו לא יאכלו. דבעי
חומה דגמר קודש קודש ממעשר
ובתחילה על מנת כן נשכרו לו: ואם
לא הודיעו. מתחילה לעשות עמו
בנעט רבנן פודה ומאכילן: במקח
טעות. ואילמלי הודיען לא היו
נשכרים לו: נהפרכו טעונו.
קציעות שדרן בעינולין ונגמרה
מלאכתן למעשר ונפלו ונתפרסו
וצרך לחזיר ולדרסן: הרי אלו לא
יאכלו. דאין פועל אוכל בדבר
שנגמרה מלאכתו למעשר כדתינא
לעיל (דף פט.) ילא הבדול בתמרים
וכו': נהפכתו סביבותיו. שניטלו
מגופותיהם ושכרו לסוחמן: הרי אלו
לא יאכלו. דנגמרה מלאכתן למעשר:
ואם לא הודיען. לקמן פריך גבי
חביות מאי אודעינהו בעי: בשלמא
נהפרכו טעונו איכא מקח טעות.
שכשאומו להן מחילה השתכרו לי
לדרוס בעינולין סבירים היו שזו
תחלת דריסתן ועדיין לא נגמרה
מלאכתן: מידע ידעי דאיעביל
למעשר. דמשירד לצור היו יין
למעשר: שפסחמו סביבותיו לצור.
שנשפכו לצור וסבירין היו שלא
הוציאוהו משם משירד מן הגת לתוכו:
והסניא יין משירד לצור. היו גמרו
למעשר והרי ירד: משיקפה.
משיקפאו החלונים על פי הבור
כשמתחיל להיות תוסס ונוטלין הוצין
ומשליכן: דאמרו ליה לא הוינא
ידעין. דמקפי: איבעי לבו לאסוקי
כו'. משאמרת לכס שאני שוכר
אחכס למשכו מן הבור וכיון דלא
אסוק אדעמיכו סבור וקבול: הוא
דנגיד. המושכו מן הבור: משישלה
בחביות. משנתן בחביות והוא תוסס
ורמיחתו עולה ומקנת שמרין קופאין
למעלה וקודם שיגופו אותן חביות
שולין אותן רמיחות ומשליכן: דמשלי.
כבר ניטלו רמיחותיו ממנו לחוך:
דשיריק. הסוחמי במגופות: קוץ.
ליטול מעות ולא יאכל: על ידי ענמו.
בשביל ענמו: מפני שיש בזה דעת.
ידעי וקא מחלי: במעלה להן
מוזנות. ושכר פעולתן שלו: אי אמרת
משל שמים הוא אוכל משום הכי
אמאי

הרי זה אוכל ופטור. דכיון דעומדות לקטות לא נגמרה מלאכתו:
אני ובני. שאינו נשכר לבעל הבית: או ע"מ שיהא בני בשכרי.
שקצת לו: הוא אוכל ופטור. שהחורה וימנה לו כלקט שכחה
ופאה שפטרין מן המעשר: ובנו אוכל וחיוב. במעשר דהוה ליה
כלוקח מקח שלא נגמרה מלאכתו:
ואי אמרת משלו הוא אוכל. ושכרו
הוא ואפילו הכי פטריה רחמנא
מכנסין דדרשין ליה" מה נפשך
אוכל ופטור אף פועל אוכל ופטור:
בנו אמאי חיוב. הא בשכר אביו הוא
אוכל כאביו: משום דמיתו כי מקח.
הואיל ואמני. אבל אכילה דידה דאיתו
בתנאי אע"ג דבשכר הוא לא דמיא
למקח: הרי אלו לא יאכלו. דבעי
חומה דגמר קודש קודש ממעשר
ובתחילה על מנת כן נשכרו לו: ואם
לא הודיעו. מתחילה לעשות עמו
בנעט רבנן פודה ומאכילן: במקח
טעות. ואילמלי הודיען לא היו
נשכרים לו: נהפרכו טעונו.
קציעות שדרן בעינולין ונגמרה
מלאכתן למעשר ונפלו ונתפרסו
וצרך לחזיר ולדרסן: הרי אלו לא
יאכלו. דאין פועל אוכל בדבר
שנגמרה מלאכתו למעשר כדתינא
לעיל (דף פט.) ילא הבדול בתמרים
וכו': נהפכתו סביבותיו. שניטלו
מגופותיהם ושכרו לסוחמן: הרי אלו
לא יאכלו. דנגמרה מלאכתן למעשר:
ואם לא הודיען. לקמן פריך גבי
חביות מאי אודעינהו בעי: בשלמא
נהפרכו טעונו איכא מקח טעות.
שכשאומו להן מחילה השתכרו לי
לדרוס בעינולין סבירים היו שזו
תחלת דריסתן ועדיין לא נגמרה
מלאכתן: מידע ידעי דאיעביל
למעשר. דמשירד לצור היו יין
למעשר: שפסחמו סביבותיו לצור.
שנשפכו לצור וסבירין היו שלא
הוציאוהו משם משירד מן הגת לתוכו:
והסניא יין משירד לצור. היו גמרו
למעשר והרי ירד: משיקפה.
משיקפאו החלונים על פי הבור
כשמתחיל להיות תוסס ונוטלין הוצין
ומשליכן: דאמרו ליה לא הוינא
ידעין. דמקפי: איבעי לבו לאסוקי
כו'. משאמרת לכס שאני שוכר
אחכס למשכו מן הבור וכיון דלא
אסוק אדעמיכו סבור וקבול: הוא
דנגיד. המושכו מן הבור: משישלה
בחביות. משנתן בחביות והוא תוסס
ורמיחתו עולה ומקנת שמרין קופאין
למעלה וקודם שיגופו אותן חביות
שולין אותן רמיחות ומשליכן: דמשלי.
כבר ניטלו רמיחותיו ממנו לחוך:
דשיריק. הסוחמי במגופות: קוץ.
ליטול מעות ולא יאכל: על ידי ענמו.
בשביל ענמו: מפני שיש בזה דעת.
ידעי וקא מחלי: במעלה להן
מוזנות. ושכר פעולתן שלו: אי אמרת
משל שמים הוא אוכל משום הכי
אמאי

על מנת שיהא בני בשכרי. פי' בקונט' שיהא בנו עם האב
בשכר פעולת האב וקשה דמאי פריך בנו אמאי חיוב הא ודאי
מקח גמור הוא ומאי קאמר נמי דמיתו כמקח אלא נראה בשכרו
היינו תחתיו ואילטרין להתנות שיהא הבן כמו שירצה אפילו
יאלל יותר מן האב והא דפריך ואי
אמרת משלו הוא אוכל אמאי חיוב
היינו אמאי חיוב בכל מה שיהא
דהא לא הוה לו לחייבו אלא במה
שאוכל יותר מן האב:

הכי נרשין בספרי ששנו אמאי אי
אמרת משל שמים הוא אוכל
אמאי פודה ומאכילן איסורא לא ובי
דיה בו' אבל אי משלו הוא אוכל
אמי שפיר שחרי הוא כאלו התנה
עמו מעיקרא דכריתות לעיל ומשני
משום דמיתו כמקח טעות ור"ח פי'
אמאי פודה ומאכילן יאכלו כלל פדיה
כיון דמשל שמים אוכל ומשני איסורא
לא וכו' ליה רחמנא ולגירסא זו קשה
דאמאי הוה ליה למיפך אמאי אוכלין
כלל דהכי פריך בסמוך גבי נתפרסו
עגולין והוה ליה לנשוני משום
דמיתו כמקח טעות כדמשני בסמוך:
א"ה נרשין בפי' אלא"כ במעלה להן
מוזנות ומשל שמים הוא אוכל
אמי שפיר דקוץ גדולים דכיון דזן
אותם מחלי כלל שלם אלא אי אמרת
בשאר מעלה להן מוזנות אמאי קוץ
לגדולים דאין מתרין כלל שלם כיון
שאין זן אותם אלא מיראה הן
עושין ולחוסים הן ומשני גדולים
אפילו בשארין זן מחלי כלל שלם:
במאי א"ה אירי ואירי בפעולה דהן
מוזנות. אע"ג דשפיר אוקי
כבר מתני' כלן מעלה להן מוזנות
השתא דאיתי ברייתא דאריס
לאוקמה במעלה להן מוזנות סבירא
ליה לאוקמה מתני' דומיא דברייתא:
במאי אוקימתא. לברייתא במעלה
להן מוזנות קטנים נמי
ניקוז מהדר נמי אמאי דמוקי
מעיקרא אירי ואירי במעלה כו' דבין
מעיקרא ובין השתא מוקמת ברייתא
במעלה להן מוזנות: לא ובי די'
רחמנא. לאו דוקא נקט רחמנא
דמדברין הוה מילתא קטן ושכרו
לאביו אלא כלומר לא וכו' ליה רבנן
ורבינן גריס לא וכו' ליה רבנן אי נמי
נקט רחמנא משום דנח דמן החורה
מעשה ידיה שלו ונערה לא וכו'
ליה רחמנא:

דכוותיה

אבל לא ע"י בנו ובתו הקטנים וקוצץ ע"י עבדו ושפחתו הכנענים בין גדולים
ובין קטנים מאי לאו אירי ואירי במעלה להן מוזנות ובהא קא מיפלגי דמר סבר
משלו הוא אוכל ומר סבר משל שמים הוא אוכל לא דכ"ע משלו הוא אוכל
ולא קשיא כאן בשארין מעלה להן מוזנות וברייתא במעלה להן מוזנות במאי
אוקימתא במעלה להן מוזנות אי הכי קטנים נמי נקוז להו צערייהו רבנו ובתו
הקטנים לא וכו' ליה רחמנא במאי אוקימתא למתני' בשארין מעלה להן מוזנות
הניחא

אינו קוץ. ע"י עבדו הקטנים דאין לפועל קטן זכות אלא כשנותן לתוך פיו: אלא אי אמרת משלו הוא אוכל. דמספת שכר הוא: אמאי
אינו קוץ. כי הכי דלגרייהו ידיה נמי ידיה: שאין מעלה להן מוזנות. ואף שכן אינו שלו. וקא סלקא דעתך דמר סבר
יכול לומר לעבד עשה עמי ואני זך ולגמלא היא במסכת גיטין (דף יב.). ובהמתו משום אלו דחסימה שאפילו הוא ענמו דש
דישה שלו אינו ראוי לתסמה: והתני ר' אבשיא קוץ אדם על ידי ענמו ועל ידי אשתו אבל לא על ידי בהמתו. משום חסימה: וקוץ
על ידי בניו הגדולים. אבל לא הקטנים: וקוץ על ידי שפחתו ועבדו וכו'. קשיא עבדים קטנים אעבדים קטנים דמתני': אירי ואירי.
מתני' וברייתא: דמר סבר. תנא דמתניתין: משל שמים הוא אוכל. הלכך לית להו למרייהו וכו'יה באכילתן דאפילו שלהן אינה עד
שיתנה לפיהן: אי הכי. בנו ובתו נמי נקוז להו: במאי אוקימתא וכו'. ולעולם משלו הוא אוכל ומשום דאיתו מעלה קאמר לא יקוז:
הניחא

עין משפט
נר מצוה

ובא זאב וטרף. בשעת משלחת זאבים ור' יהודה היא דאמר זאב אחד אונס: **א"י** הכי אמאי פטור תחילתו בפשיעה וסופו באונס הוא. וא"ת לאני נמי דמוקי לה בעידנא דעילי אינשי מי ניהא והא מ"מ אם היה יכול להציל חייב אלמא תחילתו בפשיעה הוא וי"ל דלא חשיב ליה פשיעה אלא גניבה ואצידה ויש ללמוד מכאן דתחילתו דכעין גניבה ואצידה וסופו באונס דפטור ומהא דאמר רב בהמפקד (לעיל דף לו. ושם) אפי' שומר שזכר שמסר לשומר חנם פטור לפי שמסר לנן דעת אין ראיה דאפילו סבר רב תחילתו כעין גניבה ואצידה וסופו באונס חייב אפילו הכי פטור דאין לנו לומר שודאי שומר חנם לא ישמור מגניבה ואצידה רק מפשיעה והוא ליה תחילתו כעין גניבה ואצידה אלא קמס נן דעת רביל לשמור הרבה אפילו מדברים שאינו חייב ושמה אפילו מסרו לשומר חנם ופטוריה מפשיעה פטור דלא חשיב תחילתו בפשיעה דהכי: **איבעי** דף לעבורי חדא חדא. נראה דלא חשיב לה פשיעה מהאי טעמא אלא כעין גניבה ואצידה ומחייב מטעמא דלדעתא דהכי ייבין לך אגרא דמינער נעירותא יתירתא כרז חסדא ורבה בר רב הונא מדמימי לה הכא ואמי שפיר דקאמר כסמך כרז לזוהי קמאי שרזו לפטור מדרכה דאס לא כן אמאי לזוהי דמילתא דפשיעה הוא שהן חייבים דאפילו שומר חנם חייב וסבר רב פפא דהכא כרזא דפרק הכונס (נ"ק דף נח.) דאמר משום דאיבעי לך לעבורי חדא חדא ללא פשיעה היא ולא כרז כהנא דאמר התם דהוי פשיעה גבי נפלה לגינה: **אמר** רבה התם גברי דפרומסקין הוו. אפילו גרים רבא אחי שפיר אע"ג דרזא מוקי בהגול קמא (שם דף קח:) מילתא דרז הונא בר אבין שקדם ושבע אכל היכא דלא נשבע אפילו שומר חנם עושה עמו דין ואינו נשבע הכא לרבני השואל משיב וליה לא סבירא ליה: **דאי** רמא קאא הוו [אתו] מצלין ליה. והשתא אפילו לא הוכר הגנב הוה חייב כיון דפשע ולא נקט גמרא הוכר הגנב אלא משום התלמידים שהיו סבורים דמשום דהוכר הגנב חייבים: **סיגפא** ופתה אינו אונס. מימה דפשיעה דפשיעה גמורה הוא וי"ל דקמ"ל דאפילו יש לתלות ולומר שמתה גס כשציל דבר אחר אפילו הכי חייב דלא היה לו לסגפא: אימא

הא נטר דנעטרי אינשי. ואין (א) אצידה אלא אונס: **באוי מסא.** שומרי העיר צליה שכל סמך אגסי העיר עליהם לשמור גופס וממונס הנהו ודאי צעו נעירותא יתירתא: **ארי ודרס.** ארי דרכו לדרוס הכהמה במקום שמואלה. ודך זאב לעורפה חיה ולהוליסה במקום שהוא בטוח ושם הורגה: **מאי** לאו וכו'. אפי"ה חייב: **א"י אמאי** פטור. כי אין יכול להציל: **תחילתו** הוה בפשיעה. גבי כל מוקין קטנים וקלים דהוא יכול להציל שהרי הניחם וצא לו וסופו נמי נהי דמויק חזק צא עליהן שאם היה שם לא היה יכול להציל והי"ל אונס מיהו תחילתו בפשיעה הוה דחייב דהכי פסקין הלכתא בהמפקד (לעיל דף נח.). **דשמע קול ארי ועל.** מאימיתו שאנוס הוא: **שומר חנם י"ש לו לקדם כחנם.** ולא לשכור אנשים. ושומר שזכר יש עליו לשכור: **עד כדי דמיסה.** של צהמות: **והיון מנינו.** דקא רמית עליה לשכור אנשים משלי: **לכושרא דחיותא.** זכר הצהמות שמכר צהן כזר ולמודות צביות: **לערחא יתירתא.** שלא יטעך לחזור אחר הצהמות לקנות: **לא סבירא לכו הא דרבה.** דאמר לעיל דמי נטר דנעטרי אינשי הוה אידך (אונס ופטור): **להכי יבטי** לך וכו'. ונהי דלאו פשיעה הוא אונס נמי לא הוי והי"ל כאצידה: **אגמלא דגרס.** גשר של גרס: **כזר אספיק.** כלומר צדן עמך ואומתך: **צנו.** שם הגנב לטעים מזוין היה: **חייבים.** לשלם הואיל והוכר הגנב ולא יפקיד כלום עליו לטרוח אחר הגנב עד שיוצא מידו: **עושה עמו דין.** פרעון. והיינו פליגא דהא רמיא שומר חנם הוה וחייבים רב נחמן לשלומי: **דפרומסקא.** אנשי השלטון היו שם: **מתני' נשעה משלחת ואציס.** שמה רעה משולחת בגזירת המלך קופלת היא על אדם אחד: **הליסטים** גרסי'. וחד ליסטים קאמר: **סברדלס.** פועל צלע"ש צלע"ש: **סיגפא.** עינה כרעז או העמידה בקץ צחמה וצחורף צליה. לענות נפש (במדבר לו) מתרגם לסגפא נפש: **עלסה לראשי זוקין.** אוקימנא צ"ה המפקד (לעיל דף לו): **תקפתו** ועלמה לזוקין הרים מדין וגזיון: **גב' האי מסר נפשיה.** הלסטים ע"מ כן צא או ליהרג או להרוג ויקח ממון אצל הרועה אין לו למסור נפשו על כך: **אשכחיה רועה.** לגנב קודם שנטל הימנו כלום וגזמנו ומירפיו: **אמר לו גנבא סריא.** מוסרה ויצאש (שמות טו) מתרגמי' וסרי. ונמשכות הגאונים רמיא סריא פושע: כך

(א) לעיל מה. [ע"ש] לקמן קו. (ב) [ע"ל] אומרים ב"ר"ש ויב"ה ב"ר"ש ור"א [ע"ש]. (ג) [ע"ל] לו: [ע"ש]. (ד) [נ"ק דף נח.] (ה) שם קח. (ו) לעיל לו. (ז) אונס לפטור ב"ר"ש [ע"ש].

הגהות הב"ח
(א) רש"י ד"ה הא נטר וכו' ואין זה אצידה:

גליון הש"ס
גפ' הדרד שקול דביהא. עיין ב"ר דף נח ע"ה חס"י ד"ה א"י: במשנה הארי הדוב. ע"י לקמן דף ק"ו ע"ה חס"י ד"ה ממני:

מוסף רש"י

בא זאב וטרף ובא ארי ודרס. זאב טורף. טשא הטרף לחור. ארי איט טורפה אלא דורסה במקומה ואוכלה (ועי' חמ"א). בגנבה באונס. נלסטים מחור. דשומר שזכר פטור כן. ואח"כ הוכר הגנב. ויטול כלפיו ולהוליסו מידו (נ"ק דף נח.). רצה נשבע. והעלם יפדעו מן הגנב. רצה עושה עמו דין. משלם לעלם והוא יפרע מן הגנב (שם). אם שומר שזכר הוא. אע"ג דפטור נלסטים מזוין. הכא הואיל והוכר הגנב ולא יפקיד כלום עליו לטרוח אחר הגנב עד שיוצא מידו יפדעו מן הגנב. רצה עושה עמו דין. משלם דמיו עליו לחור אחר האצידה (שם). העלה לראשי צוקין. שומר שהעלה לראשי הרים מדיס ומשופעים. ונפלה ומתה אינו אונס. אלא פשיעה. דדרסה לטול (ועי' דף נח.).

עמו דין ואינו נשבע אמר רבא 'התם גברי דפרומסקא הוו קיימי דאי רמא קלא הוו אתו ומצלין ליה: **מתני' זאב אחד** אינו אונס שני זאבים אונס רבי יהודה אומר בשעת משלחת זאבים אף זאב אחד אונס 'שני כלבים אינו אונס ידוע הבבלי אומר משום רבי מאיר מרוח אחת אינו אונס משתי רוחות אונס 'הלסטים הרי זה אונס 'הארי הדוב והגמר והברדלס והנחש הרי אלו אונס 'אימתי בזמן שבאו מאליהן אבל הולכין למקום גרודי חיה ולסטים אינו אונס 'מתה כדרכה הרי זה אונס סגפא ומתה אינו אונס 'עלטה לראשי צוקין ונפלה הרי זה אונס 'העלה לראשי צוקין ונפלה ומתה אינו אונס: **גב' והתניא** זאב אחד אונס אמר רב נחמן בר יצחק ההיא בשעת משלחת זאבים ורבי יהודה היא: **הלסטים** הרי זה אונס: **אמאי לוקי גברא להדי גברא או דלמא** האי מסר נפשיה והאי לא מסר נפשיה 'מסתברא דהאי מסר נפשיה והאי לא מסר נפשיה אמר ליה אב"י לרבא אשכחיה רועה ואמר ליה גנבא סריא בדוכתא פלגיא יתיבינן כך

השוכר את הפועלים פרק שביעי בבא מציעא

צד.

עין משפט
נר מצוה

(א) [קדושין יט: ושי"ג].
(ב) לטל נל. מנחות ט.
קדושין יט: ב"ב קט:
[גטין פד: (א) ושי"ג]
תוספות מנחות ט. פס"ה
ה"ו זו שהשינו על פס"ה
דקדקא. (ד) ושי"ג מוס' לעיל
נח. ד"ה אמר ר"י וכן
כדל"ה א"ת שומר חנם
וכן כהנ"ה שם דקדקא
בשי"ט ש"ך כהנ"ה הנחה
(טו, ט) [לעיל פו. ושי"ג].
(ו) גטין פד: (ז) ושי"ג
תוספות גטין פד: ד"ה על
מנח. (ח) [שמות כג].
(ט) [תקנ"ה: (ז) ושי"ג].

גליון הש"ס

גמ' וכתבה ש"ס. תוס'
לעיל נח. ד"ה א"ת ה"ה
לחם הנדבא פה ש"ח
וכן ה"ה כהנ"ה א"ת
נל. וליקדקט ש"ס י"ל
לכ"ה נקט הכי א"ת ד"ל
לח"ה מוס' דנפק קל
עוד מ"ה כהנ"ה א"ת
שם כהנ"ה הנחה. עין
לעיל דף נח. תוס' ד"ה
ד"ה:

מוסף רש"י

על מנת שאין לו עליו
שאר. מוזן רעונה.
שמיים. הרי זו מקדשת
והנאו בטל. דאין לחם
מתנה על מה שכתוב בתורה
והי קדושת המעשה מעשה
והנאו כמאן דליתיה.
דמעשה כלא תנאי דמי
ורש"י ב"ב כ"ה. בדבר
שבממון. שאר וכו'.
[כחובות וז]. דעין למחילה
מה שכתוב בתורה דאין אישות לחלאין
וכי תפוס קדושין לגמרי תפוס והוה
מתנה על מה שכתוב בתורה:
בדברים. בתמיה: זו דברי ר' יהודה
בן סימא. דקמני דאפשר לקוימי הא
זי אפשר לקוימי תנאו בטל: כמפליגה
בדברים. שאין ללוו לשום תנאי אלא
להקניט. צעלמא מרחקה ודומה
אותה בדברים: מסני' נמי דיקא.
דקממא לן כרבי יהודה בן סימא:
הדרן עלך השוכר את
הפועלים

כך וכך אנשים. עמנו במקום שאלו רועים שם ואם תבא לגזול
תמות: וזקא. קלעים המקלעים צאנן: פסיקא לן. פסוקות
וקצועות עליו להיות עמנו בכל יום: הרי הולכין. שהזכיר לו המקום
שהזהירות שם והשיאו לנא על ידי שגידפו: מתני' כל הפסגה

על מה שכתוב בתורה וכו'. בגמרא
מפרש לה: כל תנאי שיש בו מעשה
בתחילתו. שהקדים מעשה שעליו
לעשות לתנאי שהוא שאל ממנו כגון
הרי מעשה זה שכן אם תעשה דבר
פלוגי. דלא דמי לתנאי בני גד ובני ראובן
אם יעברו ונתתם (במדבר לז) היינו תנאי
קודם למעשה. אם תעשה לי הדבר
הזה אשובה ארעה לאן (בדל"ה) וכו'
היינו תנאי ששאל ממנו קודם למעשה
שעליו לעשות: תנאו בטל. והיו
מעשה מקיים ואע"פ שלא קיים בעל
התנאי את התנאי: וכל תנאי שאפשר
לו לקיימו תנאו קיים. אם תנאו קודם
למעשה הוא האזי אפשר לקיימו
תנאו בטל והמעשה קיים ובגמרא
מפרש לה: גמ' בדבר שבממון.
שאר וכו'. וסימא: אפילו סימא. רישא
דקמני מתנה שומר חנם להיפטר
משכונה ר"מ והאי לאו מתנה על מה
שכתוב בתורה הוא אלא שאמר לו
זי אפשר להיות שומר שכן אלא נכך
ויותר לא נחית לשמירה עד דמשין
לזהמה והאי כי משין כבר פירש
על מנת שאין לו עליו שכונה ולא
שיעבד נפשיה לירד צורות שומרין
אלא למקלמ ולמה שירד ירד אלא
מה שכתוב בתורה דאין אישות לחלאין
וכי תפוס קדושין לגמרי תפוס והוה
מתנה על מה שכתוב בתורה:
בדברים. בתמיה: זו דברי ר' יהודה
בן סימא. דקמני דאפשר לקוימי הא
זי אפשר לקוימי תנאו בטל: כמפליגה
בדברים. שאין ללוו לשום תנאי אלא
להקניט. צעלמא מרחקה ודומה
אותה בדברים: מסני' נמי דיקא.
דקממא לן כרבי יהודה בן סימא:
הדרן עלך השוכר את
הפועלים

כך וכך גברי איכא בהדן כך וכך כלבי איכא
בהדן כך וכך וזקא פסיקא לן ואול ושקל
מיניה מאי א"ל א"הרי הולכין למקום גדודי היה
ולסמים: מתני' מתנה שומר חנם להיות
פטור משכונה והשואל להיות פטור מלשלם
ינושא שבר והשוכר להיות פטור משכונה
ומלשלם: כל המתנה על מה שכתוב בתורה
תנאו בטל הוכל תנאי שיש מעשה בתחילתו
תנאו בטל וכל שאפשר לו לקיימו בסופו
והתנה עמו מתחילתו תנאו קיים: גמ' אמאי
מתנה על מה שכתוב בתורה הוא וכל המתנה
על מה שכתוב בתורה תנאו בטל הא מני ר'
יהודה היא דאמר בדבר שבממון תנאו קיים
ידתניא האומר לאשה הרי את מקודשת לי
על מנת שאין לך עלי שאר כסות ועונה
הרי זו מקודשת ותנאו בטל דברי ר"מ רבי
יהודה אומר בדבר שבממון תנאו קיים ומי
מצית מוקמת לה כר' יהודה אימא סיפא כל
המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל
אתאן לר"מ הא לא קשיא לעולם ר' יהודה
היא וסיפא בדבר שאינו של ממון אימא סיפא
כל תנאי שיש בו מעשה בתחילתו תנאו בטל
מאן שמעת ליה דאית ליה הא סברא ר"מ
דתניא אבא חלפתא איש כפר חנניא אמר
משום ר"מ תנאי קודם למעשה הרי זה תנאי
מעשה קודם לתנאי אינו תנאי אלא כולה
ר"מ היא ושאי הכא דמעיקרא לא שעבד
נפשיה תנא: ומתנה שומר שבר להיות
כשואל במאי בדברים אמר שמואל ב"בשקנו
מידו ור' יוחנן אמר אפילו תימא ב"בשלא קנו
מידו: בההיא הנאה דקא נפיק ליה קלא
דאיניש מהימנא הוא גמיר ומשעבד נפשיה:
וכל שאפשר לו לקיימו בסופו וכו': אמר רב
טבלא אמר רב זו דברי רבי יהודה בן תימא
אבל חכמים אומרים אע"פ שאי אפשר לו
לקיימו בסופו והתנה עליו מתחילתו תנאו
קיים דתניא הרי זה גיטך ע"מ שתעלי לרקיע
על מנת שתדרי לתהום על מנת שתבדעי
קנה של מאה אמה על מנת שתעברי את
הים הגדול ברגליך נתקיים התנאי הרי זה
גט לא נתקיים התנאי אינו גט רבי יהודה בן
תימא אומר כזה גט כלל א"ר יהודה בן תימא
כל שאי אפשר לו לקיימו בסופו והתנה
עליו מתחילתו אינו אלא כמפליגה וכשר אמר
רב נחמן אמר רב הלכה כרבי יהודה בן
תימא אמר רב נחמן בר יצחק מתני' נמי
דיקא דקמני כל שאפשר לו לקיימו בסופו
והתנה עליו מתחילתו תנאו קיים הא אי אפשר לו לקיימו תנאו

הדרן עלך השוכר את הפועלים

אימא סיפא כל תנאי שיש מעשה בתחילתו תנאו בטל אמר
ר' מאיר. הכל משמע דלא כפי הקוטרם דפי בסוף
פרק מי שאלו (גיטין דף עה. ד"ה משום) דאפילו רבני מאיר
מודו דנעין תנאי קודם למעשה גבי הא דקאמר אלא אמר רבא
משום דהו מעשה קודם לתנאי:
אמר רב נחמן בר יצחק מתני'
נמי דיקא בו. וא"ת מאי
קמ"ל רב נחמן הא רב אמר לעיל
זו דברי ר' יהודה בן תימא ועוד מה
שיך דיקא מה שהוא כהנ"ה ואיכא
למימר דלא שמיע ליה דרב ושיך נמי
דיקא כיון שאינו צפוי כפירוש במשנה אבל
קשה דהוה ליה למיתני כל שאי אפשר
לו לקיים תנאו בטל כי איך דרישא
וגראה לומר (ועוד) דרב נחמן הוה
ידע לזה דרב ומפרש מגליה לרב
דמתנין כוונתה דהא איכא למימר
דלמי כונוי עלמא וקאי ארישא
דקמני דכל המתנה על מה שכתוב
בתורה תנאו בטל ויהי טעמא משום
דכל תנאי שהתנאי קודם למעשה
דוקא הוה תנאי קיים אבל מתנה על
מה שכתוב בתורה שאי אפשר לו
לקיימו תנאו בטל והתנה עליו
מתחילתו נמי קאי ארישא דקמני
וכל שיש בו מעשה מתחילתו תנאו
בטל דוקא התנה עליו מתחילתו
תנאו קיים שהתנאי קודם למעשה
ודייק דלמיא כרבי יהודה בן תימא
מדקמני כל דאי סיומא דרישא הוא
לא הוה ליה למיתני כל אלא ואם
אפשר לקיימו בסופו והתנה עליו
מתחילתו תנאו קיים אלא ודאי סיפא
מילתא כפי נפשיה הוה וסו חידוש
אתא לאשמועינן אס כן ודאי אתא
למידק אפשר אין לא אפשר לא
ופי רבינו שמואל אין נראה לר"י
כלל לך לא כהנתי:

הדרן עלך השוכר את הפועלים

השואל את הפרה:

(שי"ך לע"ז) פ"ה במשיכה ובעלים
באמירה. הק'
ר"י"ס דלמר לקמן בפירקין (דף יז.)
שחל טבא ואומנא וספר מתא כולהו
צעידן עבידיתייהו כשאלה צבילים דמו
משמע דשלא צעידן עבידיתייהו לא הו
שאלה צבילים ו"ל דלאו דוקא
צעידן עבידיתייהו אלא בשעת הליכתן
או אפילו מומנים עצמן לילך ולעשות
חשוב צעידן עבידיתייהו אבל ודאי
משמע אמירה של קודם פסק מלאכה
לא חשוב שאלה צבילים כדאמרין
בס"פ האומנין (לעיל דף פא.) לסוף
איגלאי מילתא דההיא שעתא שכרא
הו שמי ולא הו פשיעה צבילים:
תנ

בטל שמע מונה:

השואל את הפרה שואל בעליה עמה או שוכר בעליה עמה שאל את
הפרה ומתה פטור שנאמר ואם בעליו עמו לא ישלם

אבל

ק"ה א מ"י פ"ג מהל'
שכירות ה"ה פ"ג
ע"ש פט טו"ע ח"מ פ"י
שם פ"ק י:
ק"ה ב מ"י פ"ג שם ה"ה
ט פ"ג ע"ש שם
טו"ע ח"מ פ"י ר"ה פ"ק
פ"ק:
ק"ה ב מ"י שם פ"ג שם
טו"ע ח"מ פ"י שם
פ"ק י:
ק"ה ב מ"י פ"י מה'
אשוח ה"ה ט
ופ"י ה"ה ז פ"ג ע"ש מה'
טו"ע ח"מ פ"י ר"ה פ"ק
ה ה"ה י:
ק"ה ב מ"י שם פ"י
טו"ע ח"מ פ"י שם
פ"ק י:
ק"ה ב מ"י שם ה"ה ט
ופ"י מהל' שכירות
ה"ה ט פ"ג ע"ש שם
פ"ק י:
ק"ה ב מ"י פ"ג
מהל' שכירות ה"ה
ט פ"ג ע"ש פט טו"ע
ח"מ פ"י ר"ה פ"ק
ק"ה ב מ"י פ"ג מהל'
אשוח ה"ה ז פ"ג
ע"ש מה טו"ע ח"מ פ"י
לח פ"ק י ופ"י ק"ה
פ"ק י:
א ב מ"י פ"ה מהל'
שכירות ה"ה ג ופ"י
מהל' שאלה ושקוין ה"ה א
פ"ג ע"ש פט טו"ע ח"מ
פ"ק י:
ב ל מ"י פ"ה שם ופ"י
שם טו"ע ח"מ פ"ק
פ"ק י:

תורה אור השלם
1 אם בעליו עמו לא
ישלם אם שוכר הוא ב"א
בשכר: שמוח כ"י יד

א א מ"י פ"ב מה' שאלה
ופקדון הלכה א סמך
עשין לז טושי"ע ח"מ פ'
שמו טע"ז א:
ז ב מ"י שם ופ"א מה'
שכירות הל' ג סמך שם
טושי"ע ח"מ שם סט"ף ג:

מוסף רש"י

שוכר בשומר שוכר דמי.
הואיל ולהנחתו הוא אלול
א"ע"ס עשין שוכר פטור
שומר שוכר הוא, דלי
לא הייב שוכר הו' שואל
וחייב בלוקט, השם דהייב
ליה אגרא לא הו' שואל
והו' שומר שוכר (דעור
ג. שוכר בשומר חנם
דמי. דקא יהיב אגר
מלכא וזלנו טעל שוכר
על שמירתו (שם). שוכר
כיצד משלם. דשומר חנם
ושומר שוכר כתיב, שוכר לא
כתיב, ומתו דין חייב לענין
גניבה ואבירה. פטור או
חייב (שם).

איבעית אימא במדעיה רבה בר אבבה. מימא דלמאי דק
לאוקמי כר' יהודה דליה הלכתא כוותיה דק"ל דשוכר
כשומר שוכר דמשמע כר"ש המפקיד
גבי מרימר דאגר כודניתא לני חוזאי ובכמה דוכמי': **הא** מדיסא
ע"ז גבה רישא במלכא אחרת.
דלי במרפי ואזיל היינו ממש על
גבה וחומה דמאי צריך לדקדק מנח
סיפא בלא סיפא תיקשי ליה רישא
דלי במרפי ואזיל היינו ע"ג ממש
ומאי אפילו וכ"מ דמרשא גופא לא
מצי למיפוך דליכא למימר דהיא
גופא אחא לאשמועינן דמרפי ואזיל
הו' כע"ג אלול מסיפא פריך שפיר
דלמאי נקט אפילו ע"ג אף על
גב דלא מרפי ואזיל הא מרשא
שמעינן לה דל"כ כי נמי תוקי רישא
במלכא אחרת תיקשי אחאי אלטרין
(ו) סיפא אפילו הא מרשא שמעינן
דמלכא אחרת הוא כע"ג ו"ל דלי
רישא במלכא אחרת ניחא ליה דנקט
בסיפא אפילו בעליה ע"ג לרבותא
אע"ג דמרשא שמעינן כיון דע"ג
הו' רחוק ממלכא אחרת אלול אי
רישא בלומה מלכא וכגון דמרפי
ואזיל כיון דאשמעינן רישא דהיינו
כע"ג תו לא הו' צריך למינקט
בסיפא אפי' בעלים מורשים על גבה:
ממונה

דכתיבא בהדיא קתני דאתיא מדרשא לא
קתני ת"ש שאלה ושאל בעליה עמה שכרה
ושוכר בעליה עמה שאלה ושוכר בעליה
עמה שכרה ושאל בעליה עמה אף על פי
שהבעלים עושין מלכא במקום אחר ומתה
פטור סבורה הא מני ר' יהודה היא דאמר
שוכר בשומר שוכר דמי והא היא תנא קתני
מילתא דאתיא מדרשא ואילו שומר חנם
לא קתני הא מני ר"מ היא דאמר שוכר
כשומר חנם דמי ותנא שומר חנם והוא הדין
לשומר שוכר איבעית אימא כדמחליף רבה
בר אבבה ותני ^ושוכר כיצד משלם ר' מאיר
אומר בשומר שוכר ר' יהודה אומר בשומר
חנם אומר רב המנונא לעולם הוא חייב
עד שתהא פרה וחורש בה חמור ומחמר
אחריה ועד שיהו בעלים משעת שאלה
עד שעת שבורה ומתה אלמא קסבר בעליו
עמו אכולה מילתא משמע מתיב רבא שאלה
ושאל בעליה עמה שכרה ושוכר בעליה
עמה שכרה ושאל בעליה עמה שאלה ושוכר
בעליה עמה אע"פ שהבעלים עושין מלכא
במקום אחר ומתה פטור מאי לאו באותה מלכא אלא
מאי מקום אחר דקא מרפי ואזיל קמה והא מדיסא על גבה הו' רישא במלכא
אחרת דקתני סיפא שאלה ואח"כ שאל בעליה שכרה ואח"כ שוכר בעליה עמה
אע"פ שהבעלים חורשין ע"ג ומתה חייב אמרי רישא וסיפא באותה מלכא
ורישא רבותא קמ"ל וסיפא רבותא קמ"ל רישא רבותא קמ"ל דאע"ג דלאו על
גבה אלא באותה מלכא כיון דהו' בעלים בשעת שאלה פטור וסיפא רבותא
קמ"ל דאע"ג דעל גבה כיון דלא היו בעלים בשעת שאלה חייב האי מאי
אי אמרת בשלמא רישא במלכא אחרת וסיפא באותה מלכא היינו
רבותא אלא אי אמרת רישא וסיפא באותה מלכא מאי רבותא אידי
ואידי באותה מלכא הו' ועוד תניא ממשע שנאמר 'אם בעליו עמו לא
ישלם איני יודע שאם בעליו אין עמו שלם ישלם אלא מה ת"ל 'בעליו
אין עמו לומר לך יהיה עמו בשעת שאלה אין צריך להיות עמו בשעת
שבורה ומתה היה עמו בשעת שבורה ומתה צריך להיות עמו בשעת
שאלה ותניא איך ממשע שנאמר בעליו אין עמו שלם ישלם איני יודע שאם
בעליו עמו לא ישלם אלא מה ת"ל אם בעליו עמו לומר לך כיון שיצאה מרשות
משאלי שעה אחת בבעלים ומתה פטור תיובתא דרב המנונא תיובתא
אביי סבר לה "כר' יאשיה ומתריץ לקראי כר' יאשיה רבא סבר לה כר'
יונתן ומתריץ לקראי כר' יונתן אביי סבר לה כר' יאשיה ומתריץ לקראי
כר' יאשיה בעליו אין עמו שלם ישלם טעמא דליתיה בתרוייהו הא
איתיה בחדא וליתיה בחדא פטור (א) והא כתיב אם בעליו עמו לא ישלם
טעמא דאיתיה בתרוייהו הא אי איתיה בחדא וליתיה בחדא מחייב
לומר לך היה עמו בשעת שאלה אינו צריך להיות עמו בשעת
שבורה ומתה היה עמו בשעת שבורה ומתה צריך להיות עמו בשעת שאלה
רבא

דכתיבא כהדיא. שאל דכתיב ציה פטור בבעלים כהדיא: **קתני**
ממיתין בבעלים פטור: **[דאפיא מדרשא]**. שאל שומרים דלית בהו
פטור מדרשא לא קתני: הכא בברייתא גרסינן **שכרה ושוכר בעלים**
עמה: במקום אחר. שאל במקום הפרה ובלבד ששהא מלכאמו
של שואל או של שוכר: **כש"ס דמי**.
ותנא שוכר בבעלים פטור וה"ה
לשומר שוכר אלול שומר חנם לא
קתני: **וטנא שומר חנם. שאל** על
פי שאין חייבו אלול פשיעה פטור
בבעלים: **והוא הדין לשומר שכר.**
בין בפשיעה ובין בשאך חייבים:
איבעית אימא. אי ניחא לך לזאקמא
סמך ברייתא כר' יהודה טפי מר'
מאיר זאקמא אשומר חנם וכר'
יהודה כמו דמחליף רבה בר אבבה:
לעולם הוא חייב. ואפי' בעליו עמו:
עד שיפא כהמה ובעלים במלכא
אחרת. כגון אם פרה היא יחא
הבעל חורש בפרמו ללוקט שואל
בשדה או אם חמור הוא יחא בעליו
מחמר אחריו: **דמרפי ליה ואזיל**
קמה. חופר והולך בקרקע לפניה
במרא תמיד לרפומה שהיא קשה:
והא מדיסא על גבה. ממש דמנח
לה משום רבותא לאשמועינן דאפי'
הכי חייב: **רישא.** מקום אחר נמי
דנקט לה משום רבותא ואפי' פטור
במלכא אחרת: **שאלם ואח"כ**
שאל בעליה. הואיל ולא הו' בשעת
שאלה אע"פ שהיה בשעת שבורה
ומתה אפי' חייב דנעינן בעלים
נשאלים בשעת שאלה דכהמה דלילף
לה לקמיה: **באותה מלכא.** וכדלמר
רישא דקאזיל ומרפי קמה וסיפא
שמנהיגה במלמד הבקר דהוה ממש
על גבה: **אידי ואידי באותה מלכא.**
ממש הוא מה לי מרפי קמה ומה
לי מנהיגה: **ועוד תניא.** תיביתא
לרב המנונא בסיפא דמילתא דלמר
נעינן שיהא עמו משעת שאלה עד
שעת שבורה: **לומר לך היה עמו**
וכו'. והכי אשמעינן קרא בעליו
אין עמו בשעת שאלה אף על פי
שהיה עמו בשעת שבורה חייב. ולקמן
מתוך מהיכא משמע ליה הכי: **פניא**
אידי. היא היא אלא מר דריש
בהאי משמעוהא ומר דריש בהאי
משמעוהא ולא גבי דדדי תניא: **תיובתא**
דרב המנונא. בתרוייהו מילתיה
במאי דלמר אותה מלכא נעינן
אותביני' מברייתא קמיתא דקתני
אע"פ שהבעלים עושין במקום אחר.
ובמאי דלמר עד ששהא עמו בשעת
שבורה הוה תיובתא מהך ברייתא:
אביי סבר לה וכו'. השתא מהדר
לפרושי מהיכא ילפי הני תנאי
דכשעת שאלה נעינן ובשעת שבורה ומתה לא נעינן: דלא כתיב יחדו כמאן
דכתיב דמי ולא משמע ליה לפרושי אחד אחד בפני עצמו בכל מקום שהיה צ' דברים ופסק עליהו דין או איסור: **מסרן לקראי.**
לעיל: **כרבי יאשיה.** (א) דמפרש דכשעת שאלה נעינן בשעת שבורה ומתה לא נעינן: **ורבא מסרן** להו **בסר דעסיה דרבי יונתן.** דמשמע
נמי אחד אחד לעצמו ומיהו אפי' מנינו למילף שפיר דחדא מינייהו הוא דנעינן: **דפניא ותניא אידיך** לא גרסינן בכלל חדא מתניתא
לעיל שייכ תרוייהו קראי (ב) דדרשא אלול ה"ג ומתריץ לה לקראי כרבי יאשיה בעליו אין עמו טעמא דליתיה בתרוייהו הא איסיא
בחדא וליתיה פטור וכתיב אם בעליו עמו לא ישלם טעמא דאיתיה בתרוייהו וכו'. וה"פ טעמא דליתא בתרוייהו שלא היה
עמו לא בשעת שאלה ולא בשעת שבורה ומתה דע"כ לר' יאשיה אחרוייהו קאי דרישא דקרא איירי בשאלה ושבורה ומתה ועלה
קאי ובעליו אין עמו ולר' יאשיה ה"ק בעליו אין עמו לא בזה בזה כי היכי דמשמע ליה אשר יקלל את אביי ואמרו עד שיקלל
שניהם ה"ג משמע ליה בעליו אין עמו דהאי אין אחרוייהו קאי אינו בזה ואינו בזה הוא שלם ישלם הא ישנו בחדא מהן לא ישלם: **והא**
כתיב אם בעליו עמו. דמשמע נמי אחרוייהו ישנו בזה הוא דלא משלם הא איתיה בחדא מינייהו משלם הא כיצד ע"כ יש
בזה אחת שפוטרתו ויש בזה אחת שאינו פוטרתו ומאי היא שאלה פוטרתו (א) שכירות אינה פוטרתו. ולקמן (א) פריך איפוך אלא:
רבא

(א) ב"ק מה: ט: לעיל פ:
ג. שטות מט: (ב) ולעיל
לר: ושי"ג. (ג) ציל ברייתות
רש"י. (ד) ג"י רש"י
מדרשין דרש"י. (ה) שבורה
פ"ל. (ו) דף ט. (ז) ופ"י
חוס' ב"ק ט: ד"ה סבורו
וחוס' לעיל ל. ד"ה שוכר.

תורה אור השלם

1 אם בעליו עמו לא
ישלם אם שכיר הוא בא
בשכרו: שמהו כב יד
2 וכי ישאל איש מעם
רעהו ושכרו או מת
בעליו אין עמו שלם
שמהו כב יד

הגהות הב"ח

(א) גבי וליחא כחל פטור
ובתיב ב"ל ותיב והא
נחלק: (ב) רש"י ד"ה כר'
לאשיה ומפרש: (ג) חוס'
ד"ה הא וכו' סיפא אפי'
ע"ג הא מרשא:

מסורת הש"ס

דב הונא ורב יהודה
אמרי חייב. (גסל
תחובות יב: ב"ק פ"ח. קמ"ו
קמ"ז) דברי עדן (שם).
תחובות יב: יוחנן ארבי
מגסל ומכל מקום
משמע ליה שבעת יומא
שקל ומכריו שאילו ידע
שהוא חיוב ליה
ב"ק פ"ח. קמ"ז
זלז עדין שאל
דאז אי נמי הוי עיני
אין לך כדיל כלס הוי
משמע ליה שבעת יומא
(ב"ק פ"ח. קמ"ז)

יהודה לאמרי צרי ושמה צרי עדיף א
וי"ל לאידי דתנא צרישא דצרי עדיף
וכן שמה דמשאל עדיף מדשאל ול
לימא תהוי תיובתא דרב נחמן. ול

בטעה שהיטה שאולה מזה. קאי
אשאלה חזי היום ושכרה חזי היום:
חי. לשלם דברי ושמה ברי עדיף:
ישבע השוכר. ולקמדין פריך מה שטענו
לא הודה לו והיכא כתובה שבעה זו:
יתלוקו. קסבר ממון המוטל בספק
חולקין: גמ' רב הונא רבי יהודה
אמרי חי. ברי ושמה ברי עדיף:
פטור. אוקי ממונא בחזקת מריה ולא
תפקיע מהפיקא: שיש עסק שבעה
ביניהן. שמתחייב לו שבעה בטענתו והוא
אינו יכול ליטע דהא אינו יודע קאמר:
אלא

דברי עדיק להוציא כ"ט הכא דלהחזיק
י נמי דברי דמשאל עדיק מצרי דשאל
עדיק כולי האי עדיפא משמא דמשאלי:
חוקא ואית ליה ממון המוטל בספק
אית להו המע"ה אי נמי רב נחמן אחי
ממון המוטל בספק חלבהו * ר' אבהו

ממנו המוטל בספק חולקין "הו כאלו
 דאחני נמי צרי נגד שמה לכל הפחות
 יעני יודע אם החזרתי לך ממתינן היא
 שפתי פרות כיון שמחזיר אחת הוה כאלו
 ר"ל הונא ורב יהודה אמרי חייב ברי
 דאב וז דברי סמוכוס אבל חכמים אומרים
 דאיהו דרבי סמוכוס והתם חייבי אליבא
 דררס דממונה לא פליג סמוכוס וי"ל
 געו דלפי שידוע שהמזיק לא היה שם
 ולאור ברי עדף וא"ת ברי נטולין (ב"ב דף
 אומרת מנה לי בידך והלא אומר איני
 האחזיק אינן מכירין זו אם היא אחיהס
 וס"ס) אמר ר' חסדא מקאז כהני טעון
 ונלמא ד חייב א"ש אם תמי נמי הר ברי טעון
 ומוחק שאינו יכול ליטעם משלם ואי
 הוה לה לידע ומשום הכי נמי צניק אומר
 קאז הוא שמויה צפרה אבל קשה פסק
 אומר נאמרתני נאנסתי וקאמר אבי
 אר ב יודעה ושמואל מרוד דרבי
 רב כלל ממי נאנסה וי"ל לאי דאמר
 כי הא למוכר שור ומנאל נגחן ולא לניק
 דאית להו צ"ל כל הנשבעין (שנועה דף
 יודע חייב דאי לאו הכי תקשי (א) לה
 ג' דאוקאמא בששי עסק שבעה צנייהס
 חלה עושה כדתנא ר"ע בן טרפון
 במה שפטר צנימו דא"ש אומר איני
 שור. צנצנא קמא (דף קמ. וס"ס) ובכ"ז
 נעת היסח חייב ליטעם שאינו יודע דאל"כ
 יעיתא שזוכר טעון צרי ומשאל שמה
 ההוא דאית ליה לרז נחמן מחזיר שבעה
 שבעה חזרה שבעה למקוניה דברי ר"מ
 חלה דהיינו למחזיר ולא מוחזק ש יכול
 מפרש למקוניה היינו למחזיר לה דפרישי
 איננו אגוראלי כבדרי מיניה רביה לפסוק
 ומוסר לא יפרעו אלא בשבעה דאמרי רב
 אין אדם מוריש שבעה לצניו דסביר דלא
 נשבעין שבעת יורשין ונטולין וסבר ר"א
 כיון דלא איתמר הלכתא לא כמר ולא
 כחס אינו מוזיר דרב נחמן וזה מסתפק
 יכול ליטעם והתם שבעה חלה אפי'
 דהתם שניהם היו מחזירין שבעה ואין
 ההנצבע משלם והחובצ לא יכול ולכן
 אלא לאו משום דר' אבא סבר כרבי
 דאיהו נמי פ' מילתיה דרבי מאיר
 שטרו ופוגמת כחוצבה ומתה ונפלו
 דר ומת יורשיו נשבעין ונטולין היינו
 קד (ה) גבי ההוא רעיא לצד מיתומים
 מן

(א) ד"ה צ"ס מ"ו
 ויזכר מנגנלגן הספק:
 (ב) בא"ד שאלו דומה
 שהוא אמת מ"ן להו"א
 כע"ן: (ג) הו"ס' ד"ה רב
 הו"א וכו' ושם א"ר
 דלא אמרי' נר' עדיף:
 (ד) בא"ד אכתי הא דרב
 ירמיה דשמואל הוא
 דרב ושמואל (ה) בא"ד
 מקשי להו' ממניסין:

תוספות ד"ה ליטא
וכו' הוי באילו תרומותיו
מוחזקים. עין לקמן דף
קטז ע"ב תוספות ד"ה
ליטא:

עין משפט
נר מצוה

לב א מ"י פ"ד מה'י
 טוען ונטען הלכה א
 סמך עשין זה טוש"ע ח"מ
 ק"י עה סעי' יג:
לג ב מ"י פ"ג מה'י
 שאלה ופקדון הלכה
 ד סמך עשין זה טוש"ע
 ח"מ ק"י שמה סעי' א:
לד ג מ"י שס טוש"ע שס
 סעיף ב:

באחת שהוא מחוייב לו דמיה והיא המצינאלו להתחייב שצוה על השניה שטוען איני יודע אם חייב אם לאו וימתוך שאינו יכול ליטעב משלם. ולהכי נקט ומתו תמריהו דאי דקיימא דכח וקאמר ליה אהדא שגל' ואחלה איני יודע אם בשעת שאלה אם בשעת שפירות ה"ל ההיא דמודה היך ואיכא מ"ד היך פטור משצוהה. וסיפא דקמיני שאל אחת ושכר אחת ואיני יודע איזה מהן מתחילה שלשה על עסק שצוה כשהיו מתחילה שלשה ומתו השנים באתה מודה שצוה היה והייב וחיב בדמיה והיא מחייבית שצוה על השניה: **ולרמי דאמר ד' שומרים כו'.** בשצוה האחרות כהן כהן ש"ח ליטעב שגנבה וש"ס ליטעב שנאנסה ושאל ליטעב שמתה ממלאכה לריצין כפירה וכו' אלמא מדקאמר דענין כפירה ולא אמרין לריצין הוהא שצוה מקצת ש"מ אע"י דשייך בזה שצוה שומרין בלא שום כפירה לא משציעין ליה שצוה שומרים עד דכפר כפירה אחריתי כהן להד"מ או החזרתי לך ולדידיה לא מחייב שצוה אהדאה בלא כפירה ואיני יודע לאו כפירה היא וזהו דרבי' ליה ליה אכ"כ אמר לו חמשין יט ונ' השנים מקצת להד"מ ומקצת איני יודע משכחת לעסק שצוה דמתני' רישא בג' פרות וסיפא דד' לרמי דר חמא לא משמע ליה כי הוא זהו בלא כפירה כלומר זה אחת וזה להד"מ אבל זה איני חייב זה איני יודע איני נגנז או שנאכזר בש"ח לא משמע ליה כי הוא זה:

דרכנן היא מתוך שאינן יכולין ליטבע
הטעם הוא דבעלילה מועטת יש לנו
איה ממון מהם והתם דוקא אמרינן
אלא בעלמא כדאמר התם הכו דלא
לוסיקן עמה וההיא דשנייה חסודים
אע"ג דשכנגדו אינו מחוייב אלא
שבויה דרבינן אפי' התם מפסיד היינו
משום שהשבויה בא מחמת הנתבע
שהיה חייב שבויה דלוריימא לכן
חשיבא גם כבויה כדלוריימא ואינו
נראה לר"י דא"כ היכי פריך התם
דלר"נ דאמר לא איתא לדרב ושמואל
איתא לא ליתא ליתא ופריך לא איתא
איתא אלמא מספקא ליה והא עבד
ר"נ עובדא דיחולקו והא ר"נ מצי
סבר שפיר לדרב ושמואל דהא אית
ליה נמי מתוך שאינו יכול ליטבע
השבויה מפסיד לכן הוי דינא יחולקו
בשנייה חסודים וה"נ סברי רב
ושמואל ואי פריך אלמא מספקא ליה
הא ר"נ ודאי אית ליה דרב דרב
ושמואל הא ליטענא דאס איתא איתא
לא משמע הכי דה"ל אדרבה למימר
אס ליתא ליתא אלמא מספקא ליה
ועוד דלמא דוקא בשנייה חסודים
דכא למוטע שבויה מחמת נתבע
דמחוייב שבויה דלוריימא קאמר רב
מתוך שאינו יכול ליטבע מפסיד
דכפי' ר"ת ולא כההיא דרב ושמואל
כדפרש"ת ומו' היכי מוכח דרבוותיו
שכנגד דאמר חזרה שבויה למיני
היינו רב ושמואל מכה היתומים הם
היתומים והלא כההיא אפי' ר' אבא
ור"י יכולין לכבוד דרב ושמואל ורב
ושמואל יסבדו שפיר חזרה שבויה
למחוייב לה או יחולקו דקא סברי מי
שאינו יכול ליטבע מפסיד אלמא
משמע דפשיטא ליה לגמרא דלר'
אבא אין חילוק עלא ל"ש אס נתבע
מחוייב וכן חובע נתבע מתוך שאינו
כול אחד מזה ליטבע משלם הנתבע

וילרב ושמואל לעולם פטור הנחשב ופליג ר' אבא אדר"ג ואדרב ושמואל ולבן מוכיח שפיר דרבותינו דאמרי חזרה שבעה נסיון דהיינו רב ושמואל וכולהו סוגיא משמע דפליג ר' אבא אדרב ושמואל דקאמר רבא כוומיה דר' אבא מיסתברא וכן רב ושמואל האי דין שניהם מאי דרשי ביה משמע דפליגי ור"פ פי' דעיקר דקריין גמי' דרבותינו שצבבל רב ושמואל סמין אפרין קמא דסנהדרין (דף פ' וסא) דקדיל' ההם דרבותינו שצבבל רב ושמואל וה"ק רבותינו שצבבל רב ושמואל דקדיל' ושמעיין להו גמי' דס"ל אין אדם מוריש שבעה לבניו דכיון דמחוייב צעל דין שבעה ואינו יכול ליטעב עימוד ממון צמקומו ולי"ש להו דין מוצב עלנצב ודמק הוא: **דאמר רבא** סנה פ"י ב"ב (דף כ"ג) פי' ר"ש דדברי רבא כוומיה דרבי אבא מסתברא מתוך שאינו יכול ליטעב משלם: (שטענעם דף

מתוך שאינו יכול לישבע משלם. ה"ג הוא לן למימר מן הדין כחשוד אלא מקטו שיאז כנגדו נשבע ונוטל דבועין אחר
לא הוא אפשר שמי שהיה מלוה לו פרוטה ויחבע כל אשר לו ויהא מודה מקלם כמה שחייב ויחשיב שבעה ומתוך
שאינו יכול לישבע יקח כל אשר לו בלא שבעה לכן תקטן שישבע שנגדו אבל הכא וינסבל שאינו יכול לישבע לא מחמת שהוא חשוד
אלא עתה בתביעה זו אינו יכול לישבע מחמת המאורע לא הנזכרו לישבע שנגדו: **משכחת דה** רישא בתרתי וסיפא בתלת. הך
סוגיא אחיא כרבי חייא בר יוסף דלית ליה בהגזול קמא (ב"ק דף קכז) ושם ד"ה עירוב עירוב פרוטות כתיב כאן ור' כתיב כי דמי זה
אמלתי הוא דכתיב חייב בפקדון לא בעי כפירה והודאה כדפי' ונאנסו כדבעי ה"מ ר' חייא בר' אבהו א"ר יוחנן ופליגי דכרימא דרמי זה
חמא דבעי ג' פרות אלא בשתי פרות אם כן הוולאה וכפירה או בהודאה ונאנסו ולי"ג ר"מ ה"מ במלוה אכל בפקדון מעט ומעט אבל כרי"א
גרגס ליה ומפרש ה"מ במלוה אבל בפקדון דהיינו בטענה דלא שייכא אלא בפקדון דהיינו טענה אונס מעט ומעט דלזן חזירו מכיר
בשקרו וחייב אפי' בלא הודאה ושם מפרש באורח והשתא לפי' ריב"א הכא דקטעין שוכר בדרכה מתה אבל איני יודע אם בשעת שאלה
אם בשעת שפירות או שאלה או שכורה נה' דלשבעה שמתה בדרכה דהיינו טענה דנאנסו לא בעי הודאה מ"מ מה שטוען איני יודע
אם שאלה או שכורה דהיינו כפירה בעי הודאה ולהכי מוקי רישא צ"ב וסיפא בג' דהשתא איכא חדא דהודאה והוי מחויב שבעה לישבע
בשכורה מתה דאי לאו דההיא דהודאה הוי כופר הכל ופטור ועי' לגלוג דנבעד דכרכה מתה א"ל להשבעה כדפרשית במתני' ולפר"ת
א"ש טפי ללדידיה אפילו נאנסו בעי הודאה ואינו כן חמא מוקי לה בג' פרות וכו' ר' חזא חדא דהודאה וחדא דכפירה היינו אותה שטוען
לגדמ' ומתא דנאנסה והיינו דקטעין איני יודע דטעין בג' שמתה בדרכה וז"ל צ"ב סגי בהאיא דהודאה ובהיא דאיני יודע דאיכא
בה נאנסה וכפירה וי"ל דגזירת הכתוב דאינה עולה לכאן ולכאן דכי הוא זה משמע דאיכא כפירה והודאה מלמד אותה שטוען בה שלא פשע
בה ומכאן יש להוכיח דלרמי בר חמא לא סגי בכפירה והודאה בלא נאנסו ולא דפי' בהגזול קמא (שם) בשם ר"מ דאי סגי לא היה לר"ך
כאן להוסיף פרה של כפירה אליניה דבשל הודאה ואינו יודע הוי סגי כמו לר' חייא בר יוסף וז"ל ור' חייא בר יוסף ה"י פליג
דברימא דרמי בר חמא וי"ל דסבר כמתני' שבעת דהיינו (שבעות דף מז) ושם זה אומר עד הויז חה אומר עד החלון וקלע
להנתיב עניו ע"י וישער פסיגס טעונות מסתרי' לך בצולוהי לא בעי [אלא] כפירה והודאה וז"ל ור' יוחנן ה"י פליג אמתי'
וסבר כברימא דרמי בר חמא והוא"ר יוחנן הלכה כסמא משנה וינהו דאמוראי וינהו אליבאי דר' יוחנן כדלמא גריש בלא טריפות
(וחזי' דף מז) א"ר יאמר שכל המשניות לא חש להזכיר אותן של אונסין כדמוקי ממני' דהבא ומיהו קשה לפר"ת דפר"ך בסמוך
גבי זה אומר שאלה חה אומר שכורה ישבע אמאי מה שטענו לא הורה לו ולרב הונא ולרב יהודה פריך דלא בעי פרות הודאה והוי כופר
הכל דפי' בקונו' וא"כ מאי משני ע"י לגלוג דא"ל אשבעה בדרכה מתה הא לפר"ת כיון דליכא הודאה לא מייחייב שבעה אפי' בטענה נאנסו
ובלא פי' הקונו' תיקשי לרב יהודה היאך יתכן דכיון דליכא אלא חד פרה ולפי' ריב"א אמא בפשיטות וי"ל דהיא שבעה מדרבנן דמדרבנן
איכא שבעה בנאנסו בלא שום הודאה ולעיל דמזריך הודאה משום דאיני יודע הוי כפירה כדפרשית לריב"א וכן מפרש ר"מ ההיא
דסוף המוכר הבית (ב"ב דף עז) ושם ד"ה סוף דקאמר אילו אומר נאנסו לאו שבעה בעי דהיינו מדרבנן דליכא שבעה מדרבנן קודם
שבעה

לה א מ"י פ"ג מהל'
שאלה ופקדון ה"ג
פגמ עשין כ"ט טו"ש ח"מ
פ"י שדמ פט"י ד'
ל"ו ב ג מ"י שם פ"ג ה"ל'
י פגמ שם טו"ש ח"מ
ס"י שמו פט"י ד' ופט"י
טו"
ל"ו ד מ"י שם פ"ג ה"ל'
פגמ שם טו"ש ח"מ
ס"י שם פט"י ה'
ל"ה ה מ"י שם הלכה ב'
טו"ש שם פט"י ה'.

מוסף רש"י

ושלחה לו ביד בנו כו'
פטור. דלא קמה נרשות
שאלה להחזיק באונס עד
שאימר לו מפני שלחה לו
כד נז"ל (ב"ק ק"ו.) אמר
ל"ו השואל שלחה לו כו'
ושלחה ומתה. מדרבה
דכד קודם שזכרנו למה
חייב. באונס. ששעה
שמסרה לשלוח נכנסה
השאלה. מחייב השאל
באונסה. ואם לא אמר לו
שלא אלה המשאיל שלח לו
כשאר לו זה השאל
פסקא אמר לו הן ועמד
ושלחה ומתה כדכד פטור
וע"ז פ"ג. וכן בשעה
שמחזירה. אם מסרה
השאל ליד השלח להשיבה
לבעלה ולא אמר המשאיל
שלחה לו ביד בנו ומתה.
חייב. דלא קמה נרשות
דמשאיל ופטור.

שבעת היסמ כמו פוגם כמזהב ועד
פרק הכותב (וכפיו דף פו.) ועוד אור"ת
כר"י ואיכא חזק הדולח והכי פריך
כלומר למה ישבע ששכורה מתה היה
והיא אותה שמחזיר לו ולהשיב על
טעמו שאומר שאלה מתה ומשני
ע"י גלגול כיון דנריך לישבע על
אותה שמתה שדרכה מתה אוקמה
בכך אידך שבעה נמי עלה בגלגול
דטוב לעשות ב' שבעות על פרה
אחת יותר מעל ב' פרות ואלה היא
דהמורב הבית (ב"ב דף ע"ג.) לכת
לאוקמי כגון דאיכא פרה אחת של
הודאה ולוקמה לכתוב הדולח ומתי
ליה שפיר:

שאלה בבעלים שכרה שלא
בבעלים מהו. משמע

אכל שכרה בבעלים וחזר ושכרה
שלא בבעלים פשיטא דשכירות
כדקיימא קיימא וא"ת דאמרין לעיל
(דף י"ז.) דאמרי שכירות בבעלים
ומפקע שכירות שלא בבעלים אלמא
אין שניה מתחברת עם הראשונה
ו"ל דגזירת הכתוב הוא דכלל היכא
דאיכא בעלים או בראשונה או
בשניה פטור:

ה"ג בקונסרם בבניא שישית
את"ל כיון דשייבא במקצת

במאן דשייבא בכולה לא אמר. ותימה
דא"כ מאי בעי בבעלי רביעית שכרה
בבעלים שאלה שלא בבעלים וחזר
ושכרה מהו אי חזרה שכירות לדוכתה
או לא הא כיון דשאלה שאלמא
לא חשיבא בבעלים היכי מיהדר
שכירות לדוכתה לישבע בבעלי אחרי
שכר פסקו הבעלים בשאלה
שאלמא אין זו שכרה כלל ואין לפרש
דבעי רביעית אינה לפי את"ל
שאלמא אלא לפי מה שגמר את"ל
דאמרין כיון דשייבא במקצת במאן
דשייבא בכולה דמי ומספקא ליה כיון
דלא פסקו הבעלים הדרא לדוכתה
או דלמא לא הדרא לדוכתה דשאלה
מפסקא דהואיל דמחמת השאלה
אין שכירות האחרון יכול לישבע
בבעלים דמי שייב לא אמרינן לא
הדרא נמי לדוכתה דא"כ היה לו
לגמ' לפרש את"ל דאמר ועוד דא"כ

אחד מעיד שהיא פרועה
דרכ יהודה מוקי נמי מתני'
מה שטענו לא הודה לו
לו לישבע שאלה קיימת

שואל חזק להד"מ וחזק אין דשאלה מתה
ואידך לא ידענא אי דשכירות מתה ודקיימא
דשאלה או דשאלה מתה ודקיימא דשכירות
דמתוך שאינו יכול לישבע משלם: זה אומר
שאלה וזה אומר שכורה ישבע השוכר
ששכורה מתה: ואמאי מה שטענו לא הודה
לו [א] ומה שהודה לו לא טענו אמר עולא
אע"ל ידי גלגול דא"ל אישבע לי איזו מיתה
דכדרכה מתה ומיגו דמישבע דכדרכה
מתה מישבע נמי דשכורה מתה: זה אומר
איני יודע וזה אומר כו': הא מני סומכוס היא
דאמר [ב] ממון המושל בספק חולקין בעי ר'
אבא בר ממל שאלה בבעלים שכרה שלא
בבעלים מהו מי אמרינן שאלה לחודה קיימא
ושכירות לחודה קיימא או דלמא שכירות
בשאלה מישך שייכי דהא מוחיב בגניבה
ואבירה את"ל בשכירה בשאלה מישך
שייכי שכרה בבעלים שאלה שלא בבעלים
מהו שאלה בשכירות ודאי לא שייבא או
דלמא כיון דשייבא במקצת במאן דשייבא
בכולה דמי את"ל לא אמרינן כיון דשייבא
במקצת במאן דשייבא בכולה דמי שאלה
בבעלים ושכרה שלא בבעלים וחזר ושאלה
מהו הדר אתיא לה שאלה לדוכתה או דלמא
אפסיקא לה שכירות ביני וביני שכרה
בבעלים ושאלה וחזר ושכרה מהו מי אמרינן
אתיא לה שכירות לדוכתה או דלמא
אפסיקא לה שאלה ביני וביני יתיקו: **מתני'**
השואל את הפרה ושלחה לו ביד בנו ביד
עבדו ביד שלוחו או ביד בנו ביד עבדו ביד
שלוחו של שואל ומתה פטור אמר לו
השואל שלחה לי ביד בני ביד עבדי ביד
שלוחי או ביד בנך ביד עבדך ביד שלוחך
או שאמר לו המשאיל הריני משלחה לך
ביד בני ביד עבדי ביד שלוחי או ביד בנך ביד
עבדך ביד שלוחך ו"א"ל השואל שלח ושלחה
ומתה חייב וכן בשעה שמחזירה: גמ'
ביד

חזק להד"מ כו'. הרי כפירה וחזק אין בעידן דשאלה מתה הרי
הודאה: ואמאי מה שטענו לא הודה לו. אע"ג דאוקימנא בכושר
ומודה ה"מ לר"ג מיהו מתני' לר"ג הוה ור"ב יהודה דקמני ואמאי
ישבע הרי אין כאן הודאה במקצת: אישבע לי איזו מיתה. ואפי'
היא שכורה יש לי עליו שבעה שכן
הוא דנריך דלית לן דרמי בר חמא
דבעי כפירה והודאה בשומרים
דסניא לן כמ"ד עירוב פרשיות
כתיב כאן וכי כתיב כי הוא זהו
אלמנה הוא דכתיב וגלגול שבעה מן
המורה הרי איזוואמרה האשה אמר
אמן ו דדרשין בסוטה (דף י"א.)
שאלה בבעלים. וקודם שהחזירה
חזר ושכרה מיניה ונשעת שכירתו
לא היה עמו במלכתו וגנבה או
אגדה בימי שכירות מהו: מי אמרי'
שכירות לחודה קיימא. ומילמא
אחרימא היא ושלח בבעלים חזר ושאלה
מעיקרא בבעלים היא ומו לא הדר
משך לה מחייב ליה דנשעת שכירות
בנשותיה הייתה ולא מיתסרר משיכה
וקני חזרה באמירה ולעולם קנין
אחרימי היא ושלח בבעלים חזר ושאלה
או דלמא שכירות בשאלה מישך
שייבא. כל חזרי שוכר דגניבה
ואגדה ישן בשאל ולא הוסיף כלום
ומחמת משיכה ראשונה בלא לו
והיא בבעלים הואי ופטור: שכרה
בבעלים. וקודם שהחזירה חזר ושאלה
ממנו שלא בבעלים ומתה כדרכה
וחזר זה לא מחמת משיכה ראשונה
כל עליה דהא חזר שאלה לא שייך
בשכירות מהו מי אמרי' שאלה לענין
אונסין בשכירות ואילו לא שייבא
וחזר דמחמת קנין שלא בבעלים כל
לו או דלמא כיון דשייבא במקצת
דחזר גניבה ואגדה שעלי יס לחלות
במשיכה ראשונה במאן דשייבא
בכולה דמי ופטור אף באונסין:
את"ל כיון דשייבא כו'. איני יודע
להעמיד ולא גרסי' ליה. אלא ה"ג
ואפ"ל לא אמרינן כיון דשייבא
במקצת כו': שאלה בבעלים שכרה
שלא בבעלים וחזר ושאלה שלא
בבעלים. הדרא שאלה לדוכתה ואילו
בחר משיכה שאלה קיימא דהיא
בבעלים: **מתני'** **ביד בנו.**
המשאיל שלחה לו לשאל ביד בנו של

משאיל: או ביד בנו [ביד עבדו] או ביד שלוחו של שואל [ומתה] פטור.
אם מתה דרך פליגי זה רבה ורב חסדא דהגזל קמא [וב"ק דף קד.]
רב חסדא מתוך לה להאי שלוחו דשואל דמתני' בשכירות ולקטיו שדר
בנימו אכל אין עדים שהוא שלוחו דאי איכא עדים הוי שליח
וחייב השואל באונסין משמכרו לו רבה אומר אפילו עשאו שליח
בעדים לאו שליח הוא להחזיק ע"י באונסין דה"ק ליה איניש
מהימנא הוא אי בעית לשדורי בדיה שדר: וכן בשעה שמחזירה.
אם שלח השואל ביד בני ועבדו או שלוחו או ביד עבדו ושלוחו
של משאיל לא יראה מרשותו של שואל עד שכתב ליד המשאיל ואם
מתה דרך חייב אמר לו המשאיל שלחה לי או שאומר לו השואל
הריני משלחה וכו' וא"ל המשאיל שלח ושלחה ומתה פטור: **גמ'**
ביד
איה יכולה להתחבר עם השכירות שלפניה וליחשב מכאן שאלה בבעלים לא נעשה בבעלים אלא משום דשייבא בשאלה
שלפניה ומי שייב לא אמרינן והר הפסק ולא תחזור השאלה לדוכתה וכן בעי רביעית ואין רביעית הולכת באת"ל לכך לא קאמר זה
את"ל ואם תפסות שליטת נפשות גם רביעית: **ואמר** [א] השואל שלח ושלחה ומתה חייב וכן בשעה ששהחזירה. מימה דבהגזל קמא [ב"ק
דף קד.] וסו' אמר שמואל אין משלחין מעות בדיוקני אפילו עדים תחומים עליה ופריך אלא לשמואל מאי תקנתיה ומשני כי הא דר' אבהו כו'
דמתני מה שכותב התקנתיה והשתא בלא התקנתיה מהי אם יכול לכתוב שלח לי דאין סגרא לחלק בין כותב לאומר פא"פ דכי היכי
דמתני באומר מהי נמי ככותב ומאי קשה ליה דקאמר ומאי תקנתיה האיכא תקנתא טובא שיכתבו לו העדים ויחתמו שפלוני אמר לך
שתשלח ויש לומר דפשיטא שמואל תקנות נפישות לשמואל כמו לרבי יוחנן ואינו אומר מאי תקנתיה אלא לפי שרואה להביא
מרכי אבא ולאסקי דאפילו התקנתיה לא מהני אם מת משלח ונפלו נכסי קמי ימי קודם שכתב ליד שליח ואין תקנתא אלא בהרשאה:
אמר

[א] [ב"ק דף קד.] [ג] [לעיל פ"ג]
[ד] [שמות כ"ג.] [ה] [קדושין
פ"ג.] [ו] [במדבר ה'.] [ז] [והל'
דקדקא לעיל דר"ב נחמן
מוקי לה כמתני ה"ה לר"ב
יהודה מוקי לה הכי אלא
משום שפריך [ז] לפרש הכי
הוי מחייב שבעה ונפק
ר"ג אכל הויא דהמורב
כו' רש"י.

הגהות הגר"א

[א] [ב"ב דף קד.] [ג] [ומה שחזרה
לו לא טענו חז"ל ונ"ב
לפי' הוא מיותר
אכל לפי הראשון דלא
קאמר לה ה"ך אחי
שפיר ודקדקת הגמ' משום
דדמי לחז"ל ויעורין ועי'
ה"ה [ב] [ח"ב] ד"ה
ה"ג יראה כמו כו'. נ"ב
י"ב הראשון וטור אכל
הרמבם ל"ב כאן ואמ"ל:

הגהות הגר"א
[א] תוס' ד"ס כף. לא
להתחייב כו'. ו"ב יהרמ"ס
מפרש אף להתחייב:

בכר תקנו משיבה בשומרים. [א] לא להחזיר באונסין (טקאלמר דה 97 פ:) הדנה לפני שומר חנם והוא הדין שומר שכל בגיגיה וליכא למימר דקאי אשוכר שתקנו משיבה ולא קנו מעות דהא שכי לענין חזרה הקאמר דשוכר ושואל מיד שמשכו הצהמה מרשות הצני

הוא שומר חנם בלא משיכה חייב להחזיר את המעטת וכן חייב להחזיר את המעטת וכן חייב להחזיר את המעטת

פשיעה כדאמרינן פרק האומנין (ועיל
אורייתא נמי לא קני אלא במשיכה
ועוד מאי פליגא דאמר הכא אלא
והיינו דקאמר ופליגא דרב הונא:

מוסף רש"י
השואל קורדרום מהבירו
לעשרה ימים. ביקע בו
קנאו. הויה חוקה להשתמש
בו ימי שאלתו יאין המשאל
יכול לחזור בו. (קדרושן מ:).
כך תיקנו משיכה
בשומרים. שלא יתחייב
שומר בשמירה עד שימשיך.
(ב"ק עט א.)

השואל את הפרה פרק שמיני בבא מציעא

מסורת הש"ס

[illegible]

תורה אור השלם

וַאֲשֶׁר כִּי יֵאָכֵל קֹדֶשׁ
בְּשִׁגְגָה וַיִּסָּף חֲמִשִּׁיתוֹ
עָלָיו וְנָתַן לִפְהוֹן אֶת
הַקֹּדֶשׁ: וַיִּקְרָא כֵּן יְיָ

הגהות הב"ח

(א) נב' להעלות לו
שכר הא א"ל ד'
יוחנן: (ב) תוס' ד"ה
פרט וכו' גמא אבן
קיימן אי בהכשר בזקין:
(ג) ד"ה שמין וכו' לנמור
הקרקע עם זריעתה מה
חסרו דמיו נשנל אילת
ערוגה: (ד) בא"ד שיעשו
עוד שומא אחרת:

הגהות הגר"א

[illegible]

לעזי רע"י

דייטש'ן [דויטש'ל]. נקב
בחיבת, ברז.

פרמץ צ״י. דלג משלס חומשא היינו מדרבנן אבל מדאורייתא לא משלס אפילו קרן בדמשמע בריש צ"ק (דף ט: וסס) דקמתי אבל ד' אצות נכסים שאין בהם מעילה וכן משמע צירושלמי הנסוחים ר"ע אומר ה"ל להקדש כמה אלו הימים (3) אי צ"ב צנחני רעבו

ואמר רמנא ולא להקדש אי בזקי
גופו הא תני ר' חייל מקין להדיט
ואין מקין להקדש ב' וא"ת והא כי
איכל בתרומה כתיב וי"ל דמעילה
ולפיין חטא חטא מתרומה וא"ת
ביון דמתרומה לפיין לא לחייב
דאנחא הקדש כמו תרומה שומרת
בזנהא לזרים וי"ל דכי תמעול מעל
דבזי כדאמרין במעילה (ד' יח: ט):

שמיני בית פאה באותה שדה תנו.
פי' בקונטרס דאין מדקדקין
להיות שמין שיהיה שיה ערובה
ווי שגבלת אלף מה שמתקרה בית
סאה בשדה וז מדמיו אס היה צא

מוסף רע"י

[illegible]

ותיקשי ליה אמתני דקתני שמעערין צדית סאה ונראה לר"י דשמי' צדית סאה היינו צית סאה הנאכל כדקתני כסופא במילתיה דר"ש אס סאה סאה כו' וצדית סאה תצואה מיירי ולא צדית סאה זרע שאין יכולה בהמה לאכול כל כך ולכן נקט לשון נקבה כמה היתה דבשומת סאה אירי וצעי נמי שפיר בגמרא היכי שימיון דלא פי' במתני' דכמה תהא השדה גדולה שממין זה ועוד מספקא ליה דלמא שמיין שמיין צית סאה בצאותה שדה היינו בנקטע עמנו של צית סאה ומפרש סאה בם' סאין וה"ה דפחות או' יומר שמין לפי חשבון סאה בם' סאין ואיכא מאן דאמר קלח בם' קלחין לעולם בם' שיעורין כמותו ומאן דאמר תרקב נששים תרקבין ואכלה סאה שיעורין כמותו לפי האי שיעורא ושם מפורש בלחיה שיעור ומתניתין משערין לפי האי שיעורא וס' מפורש בלחיה שיעור ומפי' מוזיק או משיח יומר בתרקב נששים תרקבין או סאה נששים סאין ופרקי על כולהו מצרייתא אכלה קב או כו' מאי בלחיה צפוי עממה שממין העירוה לדבה עממה כמה היתה ופי' הקרקע עם הורעין וכמה היא יפה עבשוי כשנאכלו והשתא גופא לא מצי למיפדך דליכא נמי לפרושי הכי כדפר' ואין להאקשות לפי' ר"י האי צית סאה סאה מיצעי ליה דהיי' פריך הס' רב הוהא דב' מנח לרב פפא דמפרש קב בם' קבין וצית כור בם' כורין האי צית כור כור מיצעי ליה דהתם או פריך אלא משום דכי היכי דאכלת צירא קב ולא קתני ביה ה"ו הוה ליה למינקט כור ולא צית כור אלא כמו שהתקדש צית: **באותה** שדה תנו. מימיה היי' מימיה ראהו מתקרקעי אמטולטי לעל כרחא לא דנו שמהי הכא

נקיטת כספך או נשטר או בתוקף. דענע ויפרך ויגדר כל
 ובמסכת קדושין (דף טו.) ילפינן לכו: שצירופ. קס"ד שכן
 מלי עבדיסיה. להקנות עד שימסוך ומלי חזקה
 משיבה משבחת ליה: שצירופ הרע. השכיר לו ביתו משנתו

בשטר ובחזקה * כך
ובשטר ובחזקה
האמר רב חסדא
זמאל יהאי מאן דגזיל
ואית בה חמשים
בנ' נכי חרא חרא
משלם חמשים נכי
חמשים וחומשייהו מה
שלם חומשא דאמר
ז' פרט למזיק מתקף
להדיוט אמאי משלם
ליה אנא חרא חרא
רב הונא בריה דרב
הא באותה שדה תנן
דין הדיוט לאו כדין
אבן או קורה מהקדש
הוא מעל וחבירו לא
לא מעל עד שידור
יתיב ר' אבהו קמיה
ז' משמיה דשמואל
חבירו שלא מדעתו
[א] ("א"ל רבי יוחנן)
הוא וממאי דמההיא
הדר לא מההיא הדר
הקדש שלא מדעת
רבא * הני שקולאי
חנוואה ביומא דשוקא
מי מזדבנא בארבע
שוקא מהדרו ליה
מי מהדרו ליה [ב] ה'
ה"ל חמרא ליבוני
הא איבעי ליה ליבוני
זיה ודמי ברוגייתא:
מתנ"

[illegible]

י. ראה מין דמקלין כולי האי במקרקעי אין לנו להחמיר במטלטלין
א. [ד] פירוש קודם שעבר יום השוק ראשון אינו יכול לומר לא
יבד היה מוכרו ביום השוק שעבר ואין לו להממין עד יום השוק
זול לומר כן שהרי לא מנח שני:

השואל את הפרה פרק שמיני בבא מציעא

ק.

עין משפט
גר מצוה

(א) ב"ק דף טז: ב"ב דף טז:
(ב) [לעיל ב': דף טז:] (ג) לעיל
ב': ובי"ק דף טז: (ד) קדושין
כז: (ה) [ע"ז:] (ו) [לעיל
מ:]

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה המחליף
וכי' לא היה צריך למשך
הפרה והחמור כ"ל
ומזה לא נחלק: (ב) ד"ה
וכן לא אומר ב"ח זה אומר
ב"ח יתלוך: (ג) [חוב'
ד"ה ואלו וכו' ד"ה שם
בכר:]

הגהות הגר"א

[א] ג"כ אמאי ישבע
ט"ו: כ"כ ויהי' דמחיל
ארישא וזה בגדול אמאי
כיון דליכא שבעה דלחיי
וכמח"ל ד' ע"כ אלף משום
דמחיל שומכוס ה"ל כ"ס
בשפ"א זה אומר כ"י יתלוך
י"ל דה"ל לטומכוס אלף
למסקנא אלף הישא' גס
כרנן דמחיל שבעה וא"כ
יכול לישבע ומשום לנכסא
דלף ע"י גלגול ולכ"ה
החליף אחי כסומכוס
(ועמ"ש רבינו חנ"מ ס'י
ע"ה ס"ק מ"ו וכו' ר"כ"ג
ס"ק טו: [ב] רש"י
ד"ה מודה סומכוס: דלקמן
ט"ו: כ"כ ד"ס למה
נקט אוקימנא דרב שם
דאורייתא: [ג] רש"י ד"ה
הא' נראה ט"ו: כ"כ אלף
רמב"ם מפרש דהדר ביה
משפ"א קמא וק' רנן
ל"ס בעומדת באגס ובשמא
ושמא (ועמ"ש רבינו חנ"מ
ס'י ר"כ"ג ס"ק טו:)

מתני' המחליף פרה בחמור. להכי נקט המחליף ולא אומר המוכר
פרתו וילדה דלולא מוכר במעות לא קני לוקח עד דמשך וכוון דמשך
מידע ידיע אי ילדה כבר אי לא ילדה כבר וליכא לספקי בעד שלא
מכרתי ומשלקחתי אבל מחליף פרה בחמור לא היה צריך למשך

מתני' המחליף פרה בחמור וילדה וכן
המוכר שפחתו וילדה זה אומר עד שלא
מכרתי וזה אומר משלקחתי יחלוקו יהיו לו
ב' עבדים אחד גדול ואחד קטן וכן ב' שדות
אחת גדולה ואחת קטנה הלוקח אומר גדול
לקחתי והלה אומר איני יודע וזה בגדול
המוכר אומר קטן מכרתי והלה אומר איני
יודע אין לו אלא קטן זה אומר גדול זה אומר
קטן ישבע המוכר שהקטן מכר זה אומר איני
יודע וזה אומר איני יודע יחלוקו: גמ' אמאי
יחלוקו וליחוי ברשות דמאן קיימא וליחוי אידך
המוציא מחבירו עליו הראיה א"ר חייא בר
אבין אמר שמואל בעומדת באגס שפחה נמי
דקיימא בסימנא: ונוקמא אחזקה דמרא
קמא וליחוי אידך המע"ה הא מני סומכוס
היא דאמר סומכוס המוטל בספק חולקין בלא
שבועה אימור דאמר סומכוס בשמא ושמא
בברי וברי מי אמר אמר רבה בר רב הונא
אין אמר סומכוס אפילו בברי וברי רבא אמר
לעולם כי אמר סומכוס שמא ושמא אבל
ברי וברי לא אמר ותני זה אומר שמא עד
שלא מכרתי וזה אומר שמא משלקחתי תנן
זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע
יחלוקו בשלמא לרבא מדסיפא שמא ושמא
רישא נמי שמא ושמא אלא לרבה בר רב
הונא דאמר אין אמר סומכוס אפילו ברי וברי
השתא ברי וברי אמר יחלוקו שמא ושמא
מיבעיא אי משום הא לא איריא תנא סיפא
לגלויי רישא שלא תאמר רישא שמא ושמא
אבל ברי וברי לא תנא סיפא שמא ושמא
מכלל דרישא ברי וברי ואפ"ה יחלוקו תנן זה
אומר גדול וזה אומר קטן ישבע המוכר שקטן
מכר בשלמא לרבא דאמר כי אמר סומכוס
שמא ושמא אבל ברי וברי לא אמר מש"ה
ישבע אלא לרבה בר רב הונא דאמר אין
אמר סומכוס אפילו ברי וברי אמאי ישבע
מוכר יחלוקו מיבעי ליה מודה סומכוס היכא
דאיכא שבועה דאורייתא כדבעינן למימר
לקמן: היו לו ב' עבדים אחד גדול ואחד
קטן [וכו'] ואי אמאי ישבע מה שמענו לא

הודה לו ומה שהודה לו לא שמענו ויהי' עורר הילך הוא ועוד אין נשבעין
על העבדים אמר רב במטענו דמי עבד גדול דמי עבד קטן דמי
שדה גדולה דמי שדה קטנה דמי שדה גדולה דמי שדה קטנה דמי שדה קטנה
גדול כסות עבד קטן עומרי שדה גדולה עומרי שדה קטנה כסות

וליהוי ברשות דמאן קיימא. וא"ת וכו' נמי הו' הולד ברשות
לוקח אין זה הוכחה דקנאה דהא אמרינן ב"ב דף טז:
הגדורות אין להן חזקה משום דשמא מאלוהי' בלא לרשותו או תפסן
ברשות כסות הולכות לרשות וכו' תימא הכא משפחה פריך דאמרין

התם קטן המוטל בעריסה יש לו
חזקה דהא משני הכא בעומדת באגס
שפחה נמי כו' משמע דמפרה נמי
פריך ועוד דקטן נמי דיש לו חזקה
מפרש התם טעמא משום דלימא לא
מנשיא ברא אלף הכא שמכר האם
למה אין לומר שהולכה בנה עמה
לצית לוקח במקום שיש לה להיות
י"ל כיון דליכא דררא דממונא
(א) ויש ספק בכר' בלא טעמומיה
וטוען ברי הלוקח אם הוא ברשותו
אין להוציא מידו אלף אם היה טוען
שמא סברה הוא שלא תועיל חזקתו
מספק ולא דמי לאלף שהפקיד טלה
חי אלף בעל הבית ויש לבע"כ כמו
כן טלה חי ומת ואם מן דאמר
בפ"ד דבכורות (דף י"ח: וכו') דהמפקיד
הי' המע"ה ומועלת חזקה בעל הבית
אע"פ שטוען ספק דהתם היה מוחזק
בדולא בעל חי מעיקרא אלף כאל
לא הוחזק מעולם לוקח בולד זה
בדולא אלף מוכר אם הוא מוחזק
מועיל אפ"ה הוא טוען שמא שהיה מוחזק
בדולא מתחילה קודם מכירה כשהיה
פרה מעוברת ואע"ג דלא דמי ממש
להיה דבכורות דהתם הוחזק בדולא
בולד מתחילה אלף הכא לא הוחזק
מעולם בדולא וולד אחר שנולד אלף
בעובר ולפי מה שפי' שחזקת לוקח
מועלת כשטוען ברי א"ס דמשיני
דקיימא באגס ולא משני דקיימא
ברשות לוקח ומיהו ה"מ לגמרי
דקיימא ברה"ר אלף אין דרך במה
ושפחה להמכר שם כמו באגס
וסקמנא וברשות בעלים:

הא מני סומכוס היא. [א] נראה
לרבינו שמואל מדלל קאמר
אלף הא מני סומכוס היא משמע
דלא הדר ביה ממה דלוקמה בעומדת
באגס ולא איירי סומכוס אלף בשאין
מוחזק לא זה ולא זה אלף היכא
דמוחזק מודה סומכוס דעל אידך
להביא ראיה וק' לר"י דלעיל (דף טז:)
אמרין דזה אומר איני יודע אם
שאלה אם שכורה זה אומר איני
יודע יחלוקו ואוקימנא וסומכוס
ואע"ג שהסובר מוחזק במעמיו ו"ל
התם שהמוחזק נמי טוען שמא אין
חזקתו מועלת אלף הכא אוקימנא
בעומדת באגס די לאוקמה אפילו
בברי וברי דאי הוה מוחזק מד
מייניהו היתה מועלת חזקתו ומיהו

קשה דבשליה המניח (ב"ק דף טז: וכו') אמתני' דזה אומר שורך הזיק זה אומר לא כי אלף נכסע לקה המע"ה וקאמרין בגמ' זאת אומרת
חלוקין עליו חזירו על סומכוס ולסומכוס יחלוקו ומתניחין דהתם איירי בברי מדקתני זה אומר לא כי כדאמר התם והשתא הלא
סומכוס מודה כשהמוחזק טוען ברי שחזקתו מועלת וליכא למימר דהתם ס"ד דמייירי באגס ובשור חס דמשלם מגופו מ"מ מנליה דסומכוס
פליג אמתני' לוקמה כשהמוחזק צדיק דמודה סומכוס כיון דטעין ברי וא"ת ואמאי קאמר הא מני סומכוס היא לוקמה אפילו כרנן והכא
לית לן למיל במר מר' קמא דליכא חזקה אחרת כנגדה דלוקמה במוחזק מעוברת והשתא היא דילדה ו"ל דחזקת מר' קמא חשיבא טפי
ואם היה עם חזקת ממון חזקת מעוברת אפילו סומכוס מודה דהמע"ה כדאשכחן בריש שור שנגח את הפרה (ב"ק דף טז: וכו' ד"ה שור)
דלוקי רישא כסומכוס וקתני סיפא פרה שנגחה השור ואינו יודע אם הולד היה בשעת נגיחה ופרה דחד וולד דחד בעל הפרה משלם
כרע חזק דאמר ידיעין דשותפות אית ליה ואינו משלם אלף כאילו ודאי וולד קייע דהמע"ה והי"ע דליכא תרי חזקה לבעל הפרה חזקת
מעוברת והשתא ילדה וחזקת ממון אלף מן הולד גובה שמיית שזהו חזקתו חזקת מעוברת היא כנגדה וקשה דלעיל
(דף טז: וכו') תנן שאלה היום ושכרה למחר זה אומר איני יודע זה אומר איני יודע יחלוקו ואמאי והאיכא תרי חזקה בחזקת קיימא והשתא
היא דממה בשעת שכירות וגם חזקה ממון ו"ל דיתלוך לא קאי אשאלה היום ושכרה למחר: רנן זה אומר גדול וזה אומר קטן
ישבע המוכר. מרש"א (דף טז: וכו') דזה אומר שאלה זה אומר שכורה ישבע מני למיפך אלף דמיפך למתני' דקאי בזה ולפירוש
רבינו שמואל א"ס דהתם מודה סומכוס דלא אמר יחלוקו כיון שהוא מוחזק וטוען ברי: ד"מ עבד גדול. פירש בקונטרס נחמי
ק' דמיס לקטע עבד גדול וקשה דלא הוה ליה למינקט במתניתין לוקח ומוכר אלף שליח ומשלח אלף נראה לר"י דמייירי שמכר לו
עבד

אא מ"י פ"כ מהלכות
מכירה הלכה י ועי'
ב"מ פמג עשין פג
טו"ש"ע ח"מ ס'י רנב ספיק'
ז:

בב ב מ"י שם הלכה יז
טו"ש"ע שם ספיק' ד:
בג ג מ"י שם הלכה י
טו"ש"ע שם ספיק' א ז:
גד ד מ"י פ"ה מהל'
טוען וטוען הלכה א
פמג עשין ז טו"ש"ע ח"מ
ס'י לה ספיק' א:

מוסף רש"י

המחליף פרה בחמור
וילדה. להכי נקט מחליף
גבי צהמה ולא נקט מוכר
כדנקט בשפחה. דהתם
אינה נקנית בכסף עד
שימשך וכו' משך דברי
הנראה לעינים הוא אם
ילדה אם לא ואין כאן ספק.
אלא בחליפין מתקומא נכון
שלא משך בעל החמור אם
הפרה אלף בעל הפרה משך
אם החמור ונקנית הפרה
אל בעל החמור במשיב
החמור בכל מקום שהוא,
כד ילדה פרה בשעת
הנפשה דמיס כחמר כיון
שזכה זה נתמייז זה החליפין
ולא ידעין השתא אי
כבר ילדה פרה בשעת
משיבת החמור וברשות
מוכר ילדה או לאחר
משיבת החמור וברשות
לוקח ילדה (ב"ק טז:).
וכן המוכר שפחתו.
עבד כעניי נקטה בכסף
ואע"ג שאין לפנינו בשעת
מתן מעות (שם). אמר
סומכוס אפילו בברי
וברי. דשניהם טופסין
טענה ברי ואפילו הכי
דמתבע טוען ברי לי שאני
חייב ואפילו הכי כיון דלמי
דנא מספקא מלן קאמר
קוטעא חולקין (ב"ק טז:).

השואל את הפרה פרק שמיני בבא מציעא

קא.

עין משפט
נר מצוה

סב א מ"י פ"ד מהל' שמיני הלכה יא סמג
ע"ש לה טו"ע ח"מ ס'
קמח סעיף ב'
סב ב ג מ"י שם הל' י
טו"ע שם סעיף א'
סד ד מ"י פ"ו מהלכות
מעשר הל' יב טור
ש"ע י"ד ס' שם סעי'
קבל:
סה ה מ"י פ"א מהלכות
תרומות הלכה י
טו"ע שם סעיף ג'
סו ו ז מ"י פ"ו מהלכות
מעשר הלכה יב:
סז ח ט מ"י פ"י מהל'
גולה ואברהם הלכה ד
סמג ע"ש ע"ג טו"ע ח"מ
ס' שעה סעיף א'
סח י ט מ"י שם הלכה ח
טו"ע שם סעיף ג'
סכ ב מ"י שם הלכה ט
טו"ע שם סעיף ו:

שנעקרו בגושיהן. [א] נקט הכי משום תוך שלש דל"כ היו
ערכה: ול"מא ליה אי אנא נשעיי לאחרי ששש
הוה אבינא ב'. והיינו קונה נטיעות קטנות בדמים מועטין
ולאחר שלש היו נעשות גדולות וטוענין פירות זיתים שלך ומאחר
שלש עשיתי כן אלא הנחתים זיתים שלך
בקרקעי פשיטא שלא הנחתים לדעת
שחאלכ עמי אחר שלש אלא"כ
אולכ גם אני עמך תוך שלש האולי
וכן גם אחר הנחתים לדעת כן
בקרקעי: ואם אמר ה"ה דתי
אני נישא אין שומעין לו. אלא ישארו
הזיתים שם אע"פ שלאחר ג' הכל
של בעל הקרקע ובעל הקרקע יתן
דמי הזיתים כמו ששום למכור
לנטיעות ולא סגי בדמי עשים ששרי
לעשות פירות כן עומדין:

סברות מאי שדה אבותיו ב'.
וקסבר אין קנין ומקבל
כחוכר [ב] נראה לר"י לפרש משום
דקסבר אין קנין ראוי להחמיר
במקבל כמו בחוכר ובחוכר מן הדין
לר"י לעשר שלא יהא פורע חובו
במעשר כדאמר ר' הרי שאנס השר
את גורנו אם בחוכר לר"י לעשר
אבל מ"ק דרבי יהודה דלמך החוכר
שדה מן הנכרי מעשר ונתן לו רבי
יהודה אומר אף המקבל ממניק כו'
סבר יש קנין ולכן אין להחמיר
במקבל אלא דוקא בחוכר החמירו
מדרכנן כמו שחייבו לעשר מדרבנן
את הלוקח מן הנכרי כדאמרין
בהקומץ רבה (ומנחות דף לא. ושם
ד"ה קסבר) גבי ר' שמעון שזורי למ"ד
יש קנין והא' דתנן בהשולס (גיטין
דף מג. וסו) האריסין והחוכרין כולם
פטורין מן המעשר ומשמע דאפילו
חלקו של חוכר פטור איכא לאוקמי
בסוריא דמשני התם (דף מג.)
אמשניות טובא ואפילו חוכר פטור
שם כמו בחוזה לארץ דכלא
שמעתי' לר"י לאוקמי התם בסוריא
כיון דפטור אפילו חלקו של ישראל
דלא חיקשי הדיא דמנחות ומה שהוצרך
ר' יהודה להזכיר שדה אבותיו אע"ג
דמ"ק נמי איירי דוקא בחכך דפרישי'
דבחוזה לארץ אפילו חוכר פטור
הכי קאמר ליה ר' יהודה למ"ק כיון
דכלא קיימין ראי להחמיר במקבל
כמו בחוכר דאין קנין דלמך שדה
אבותיו חשוב ולמאי דקאמר לעולם
יש קנין ולכן אין ראוי להחמיר
במקבל כמו בחוכר לפי זה לא פליג
רבי יהודה למ"ק אלא מוסיף דאף
המקבל ממניק מעשר ונתן לו כמו
בחוכר כך נראה לר"י לפרש במקבל
כחוכר או לאו כחוכר דמי מלוי ניש
קנין ואין קנין ועיקר ור"מ פירש
בע"א ודוק: כד' שתהא ברה
בירו. פ"י שתהא ברורה בירו שעל
ידי שטרך לעשר אף חלקו של
נכרי והיא חבינה בעיניו ולא ייחנה
ומתוך שיקשה עליו הוצאת המעשר
יטרח לחזר על הנכרי ללוקחה הימנו
אבל ישראל אחר אם נחייבו לעשר
אף מחלק הנכרי ימנה מלקבל דאין
חבינה בעיניו ר"ח גרים שתהא

בורה בידו הנכרי שלא יראו לקבלה
הימנו ע"י כן ימכרה לישראל בדמים מועטין שלא נתן עליה כלום אלא בגולה באתה לידו ולכן לא יהיה רגיל עוד לגזול אבל אחר
לא האריכנו לקטום ולעשר דכלא הכי שומע לנו מלקבלו אבל יורש דחבינה ליה לא תועיל אזהרה:

חזן מן ההולאה. שהוא מוציא במסיקתו ובעצירתו: שנעקרו בגושיהן.
עם הקרקע שסביבותיהן שיכולין לחיות על ידו פטורין מן הערלה
כדתנן (ערלה פ"א מ"ג) אין שנעקר והסלע עמו אם יכול לחיות פטור
ואם לאו חייב: ולאחר שלש. כלומר אפילו נעקרו בגושיהן

לא שנו דחילוקין אלא לאחר שלש
שנים ששטפן הנזהר שאילו נטען
מתחלה בעל הקרקע בלא גושיהן
כבר יצאו עכשיו מכלל הערלה דהשתא
לא מהני ליה גושין דבעל הזיתים מידי
לאחר שלש: אבל בחוכר שלש. גושין
דבעל הזיתים הוא דקשרי לכו והכל
שלו: הוה קטני. הוה זיתים דקין
ולא היה להן כל חרענה תומייהו
סילקא וירקא: לריבא רבא. שאם
לא פרשה ר' יוחנן לא היינו אומרים
זוהי מסכנא: המקבל. למחלה:
מעשר. מחלה כל התבואה ואח"כ
נותן לו לנכרי חלקו ונתמא מעשר
משלו על של נכרי ומפסיד: מקבל.
למחלה: כחוכר דמי. כאילו מקבלה
בכך וכך כורין לשנה בין עושה ובין
אינה עושה: מליק. אנס: יש קנין.
ואי נמי אין קנין מקבל לאו כחוכר
דמי ואין מוטל עליו לפטור חלקו של
נכרי דלא פורע חובו הוא שדרשות
הנכרי גדל: שדה אבותיו ממש.
והנכרי גולה מהם לדידיה הוא
דקנסוהו רבנן דקיס לן בגויה דאידי
דחביבה ליה לא מימנע דחבי מקבלה
למחלה וטפי על שאר אריסין את
המעשר הזה ומקבל ליה: אבל איניש
דעמא. אי רמיח עליה לעשורי לא
מקבל לה לא קנסוהו רבנן: ולדידיה
מאי עמא קנסוהו. מה חטא
שחזרו וקנסוהו: כדי שפאה ברה בירו.
שיחזרו וקנסוהו מתוך שיקשה עליו
המעשר יטרח ויוסיף הדמים ויסלק
הנכרי ממנה. ברה ברורה ומוחזקת:
א"ר ירמיה וכו'. ומשום הכי נקט
ליה הכא דממאי להך דלעיל:
ונטעה. אילנות: ידו על ההסתווה.
אם השבח יתר על הוצאה יש לו
הוצאה ואם הוצאה יתירה על השבח
אין לו אלא שבח: בשדה העשויה
לנטעה. אילנות שיפה לאילן יותר
מזרעים איתא דשמואל: לא בעינא.
אני חפץ דנטיעתה שדה לנן היתא
לוי: גלים אדעתך דניחא לך. ועשייתה
שדה העשויה ליטע וידו על העליונה
הוא כשאר שחלי העיר כמנהג
המדינה: הוא דאמר. רב נחמן:
כי האי טבא. דלמך לא נחלקו
נטיה הלל דנדר כר"ש כן אלעזר:
נצית

גיליון הש"ס

רש"י ר"ה י"ב קנין אי
נכר ב'. כעין זה במד'ס
דף פב ע"ב ומאי אי
להכר לפירות הרלוש' שם:

הגהות הגר"א

[א] תוס' ד"ה שנעקרו
בגושיהן נקט כו'. כיצ
אכל הרמב"ם מנח דכלא
גושיהן הכל לבעל הקרקע
ועממ"ע וט"ו: [ב] שם
ד"ה סברות. נראה ס'
רבי ורמב"ם וט"ע כחכו
כפי רש"י:

מוסף רש"י

אין קנין לנכרי בארץ
ישראל. אם קנה עובד
סוכנים קרקע באתר. אין
קנינו קנין להפקיעה
מקדושתה שלא תחמיצ
במעשר. וישראל הקונה
ממנו מן הפירות לר"י
לעשר גיטין וכו'. וידו על
התחתונה. לישל הוצאה
כשעור שח' כחוכר ב'.

אלא מכללא איתמר דההוא דאתא לקמיה דרב א"ל זיל שום ליה א"ל לא
בעינא א"ל זיל שום ליה וידו על התחתונה א"ל לא בעינא לסוף חזייה
הגררה וקא מנטר לה א"ל גלית אדעתך דניחא לך זיל שום ליה וידו על
העליונה איתמר יהיורד לתוך חורבתו של חבירו ובנאה שלא ברשותו ואמר
לו עצי ואבניי אני נותן רב נחמן אמר שומעין לו רב ששת אמר אין שומעין
לו מיתבי ו"רשב"ג אומר בית שמאי שומעין לו וב"ה אומרים אין
שומעין לו לימא רב נחמן דאמר כב"ש הוא דאמר כי האי תנא דתניא שומעין
לו דברי ר' שמעון בן אלעזר ר' שמעון בן גמליאל אומר בית שמאי אומרים
שומעין לו וב"ה אומרים אין שומעין לו מאי הוי עלה א"ר יעקב אמר ר' יוחנן
בבית

השואל את הפרה פרק שמיני בבא מציעא

מסורת הש"ס

(א) (רבים : ע"ש) (ב) [זל]
 חזקן יעזרן, (ג) שבוט
 מלא, (ד) גיטין [ת],
 (ה) [ובן פה, ושינ], (ו) ע"ז
 בא, פקחים ד, (ז) [בפרש"י
 שבר"ק אחא על פסח וכן
 העתיק המח"ט], (ח) פי'
 אשכול, רש"ל (ט) [קמן
 קב], (י) [וימא יא],
 (יא) [ודרשו], (ל) [שבת כב,
 ע"ש גמ' ד"ה רב אחרי],

הגהות הב"ח

(א) גם' לגלימא דרא
לא צריכא:

הקמות הפז"א

[א] רש"י ד"ה לא עדיפת
ממנאי הואיל והגיע. נ"ב
דדוקא הגיע (וע"ל ק"ב ב'
חוס' ד"ה בחזקת ומש"ס):

מוסף רש"י

בְּרֹבֹבִיּוֹתָהּ
לְשֹׁבְבֵיהָ לְגִימָא.
אֲחֻזּוֹ בְּנִיּוֹ הַתְּלִיפִים
וְשֶׁן לִי טֹעַלִּים עֲשִׂיָּה,
כִּל דְּבַר הַתְּלִיפִים בְּחֻמְסֵיהָ קָרִי
(ג.) אֲחֻזּוֹ בְּנִיּוֹ הַתְּלִיפִים
לְשֹׁבְבֵיהָ וְאֲחֻזּוֹ חֻמְרָה, כְּלָלוֹ
לְשֵׁן הַגִּילּוּי: שְׂבִיחוֹת מִסֵּא
מִזְמוֹרוֹת חֻמְרָה דִּרְהֵי הָרִי.
לְפִי שִׁיחַ מִשְׁמַרְתָּהּ וְכַתִּיב
יִסְתַּחֵף בְּחֻמְרָה, נִכְסֵי וִיחָא
(פְּסִיחֵי ד) וְלֹא חֻמְרָה
בְּנִיּוֹת, דְּמַכִּיבֵי חֻמְרָה דְּכָךְ
יִסְתַּחֵף, אֲחֻזּוֹ לְפִי שְׂבִיחוֹת
וִיחָא לְתוֹכָהּ אֲחֻזּוֹ רַחֲמָנָא
(עֲרִיב)

בבית. היורד לתוך חורבה וזנאה שלא ברשות: **בשרה.** היורד לתוך שדה ונטעה שלא ברשות ואמר נטעתימי אני וטעל: **משום כחשא דארעא.** שכבר הכחישו הנטיעות אם השדה שינקו ממנה: **איכא בינייהו חולה לארץ.** למ"ד משום כחשא דארעא ממונא אפסדיה

והשיליו בחומה לחרץ נמי אין שומעין לו
ב' מתני' אינו יכול להוציאו
 לו: **גמ'** מפרש שם: לכולהו
 ובכריתין. שכן מקום השווקים שהכל
 נמשכים שם לגור שם והבנים אין
 מזיין לשכור: **ובתנווי.** שמוני
 מקיף הקפות למכירין וסוהין מנשלים
 לו ימים רבים וכשמצויאן לו מעותיו
 בלוי"ץ פתח רשם שהקיפו שם
 ואם על"ה פתח אחר אין יודעין
 אנה ימצאוהו אין יכול להוציאו כל
 י"ב חדש: **מנוס של נסומין.** מוכרי
 כרכות: **ושל נכעים שלם שנים.**
 ובגמ' מפרש מפני שהקיפו מרובה
 לזנין ארוב: **בב' חלואי** **חלואי** **חלואי**

לכבודו ימות החמה
א למיגר אימא סיפא
עשר חדש ואילו מזל
לא שכיח ביתא למיגר
הודיעו שלשים יום
שנים עשר חדש לא
שובר צריך להודיע
ניש מעליא אמר רב
ואו מן החג עד הפסח
אחד בימות הגשמים
אמר רב הונא ואם
בבוכסיה דלשבקיה
ביתא א"ל לא עדיפת
דיפת מגברא דאתית
איבעי ליה לאודועיה
א דחמרא לא אשכח
א לאוגרי אמרה ליה
תיה כתב לה גיטא
יה ואותביה בשבילא
עשה לו גמולו ישוב
חצר דקיימא לאגרא
דדמית עלי כי אריא
ש שנים: תנא מפני
גיר חייב בדלת בנגר
מעשה אומן השוכר
מן התנור ומן הכירים
ר חייב להעמיד לו
קורה ושווכר חייב
ולהטח את גגו בעו
שרשיא ימוזה חובת
ת תניתוה דבר שאין
מן הוא אפשר הוא
בגובתא

אין לך מוֹלֵיִא גדול מזה. כּוֹסֵבִיא על שם שְׂתוּלִים כְּדֹאמְרִין (שם)
 ר' בְּסִי. שֶׁהִסְקֵדוּ יִירֵכִי: **נָפַל לִי בַּיָּמִי.** לְמַשְׁכִּיר: **אֲמַר לִי.**
 אֵיךְ בָּא עָלִי אֵלֶּה מַחֲמַת שְׁלֵא הוֹדַעְתִּיךְ וְאַתָּה אֵיךְ מוֹלֵא בֵּית
 אֲיִמִי מוֹלֵא בֵּית לְשָׁכֹר וְלֹא טוֹב שְׂמִדוֹר אֲתָה בְּפִנֵּים וְאִנִּי בְּחוּץ:
 שׁוֹנֵר לֹה שְׁקֵנִיִּל: **לֹא עֲדִיפִים מִגְּבֹרָא דְּלִפְתִּי מִיָּמִי.** מִי שְׂמִרָה
 עוֹבֵר: **כְּלִילֵה נִגְרָה:** הִשָּׂא אֶל נְנוּ וְרִצֵּן לוֹ לְבֵית חֲמוּת: **מִיָּמִי**
 דִּי שְׁנוּעִלִין בּוֹ אֵת הַדֶּלֶת וְתוֹחֲצִין אֹתוֹ בְּקוֹרֵת הַאִיִּסְקוּפִה: **הוּבַל**
הוּא נַעֲשֶׂה וְזָל: גִּבְר' לְחוּץ לוֹ תִּקְרֶה. אֵם הַתְּלִישׁוֹ הַנִּסְרִין: **לְסִמּוּךְ**
 שְׁנוּעִינִין מִן אֲרִבַּע דְּרִיזִין וְסוּמְכִין נִסְרִים לְסוּתֵל אֲלֵל הַגָּל לְהַרְחִיק
 אֶל דְּרִישִׁין (דָּף לֵד.) בֵּיתֵךְ דִּךְ בִּיאָתֵךְ לְמִי שֶׁנִּכְנֵס וְיִוֹלֵא
 קִרְי מוֹחֵה וְאֵם אֲבָן הוּא לְרִצֵּן לְנִקּוּץ בּוֹ סָקָה לְהִיחֵה בְּתוֹכָהּ:
 בְּגוֹבֹלֵה

בשורה אין שומעין זו. אע"ג דכבר אשמועינן לעיל ר' יוחנן גופיה דטעמא דברייתא דאם אמר אני נוטל יומי אין שומעין לו משום ישוב ארץ ישראל אינטערדך לאשמועינן למ"ד הכא משום נחשא דארעא דאפילו בחצוה לארץ אין שומעין לו אבל לעיל

דוקא בדרך ישראל אין שומעין לו
משום דכחשא דארעא לא עשה
ידיים אלא ממילא ע"י שטיפת הנהר
נעשה ולמאן דלמאר הכא נמי משום
ישוב ארץ ישראל אינטערדין לאשמועינן
שלא תלמאר אפילו בחוזה לארץ אין
שומעין לו משום כחשא דארעא:
(ס"ך לקמן) **לא** ויכלה רצא.
אף על גב דלמאר
אשמואל דמטיילין מנגד לבבד גבי
מוזחא אסור לפי שהמוציאין באין בבית
שאין בו מידע וקטועלה כאלו
מיק אומן שידעו בבית:

בְּנֵי־חָמָה
יְמוֹת הַגִּשְׁמִים יְמוֹת הַחֲמָה נָמִי דָכִי אֲגַר אֵינִישׁ בִּיתָא
אֲגַר אֵלָא בִּימּוֹת הַגִּשְׁמִים הֵיִינוּ מַעֲמָא דְלֵא שְׂכִיחַ בִּי
בְּכַרְכִּים אַחַד יְמוֹת הַחֲמָה וְאַחַד יְמוֹת הַגִּשְׁמִים שְׁנִים
לִיה יוֹמֵי שְׂכִירוֹת בִּימּוֹת הַגִּשְׁמִים מִפְּקִי לִיה וְאִמְאֵי הָא
אִמְר רַב יְהוּדָה לְהוֹדִיעַ קְתָנִי יוֹה"ק הַמִּשְׁכִּיר בֵּית
לְהוֹצִיאוֹ בִּימּוֹת הַגִּשְׁמִים מִחָג וְעַד הַפֶּסַח אֵלָא א"י
מַעֲיָקָא תִּנְיָא נָמִי הֵכִי כְּשֹׂאמְרוּ שְׁלִישִׁים וּכְשֹׂאמְרוּ
אִמְרו אֵלָא לְהוֹדִיעוּ יוֹכֶשֶׁם שְׁמִשְׁכִּיר צִרְיָךְ לְהוֹדִיעַ כִּי
דֹּאמֵר לִיה אִי אוֹדַעְתָּן הוּא טַרְחָנָא וּמוֹתִיבְנָא בִּיה א
אִסִּי יָאִם נִכְנֵס יוֹם אַחַד בִּימּוֹת הַגִּשְׁמִים אִינוּ יוֹכֵל לְהוֹדִיעַ
וְהָא אִינוּ שְׁלִישִׁים יוֹם דְּהִלָּכִי הֵכִי כְּשֹׂאמְרָא אִם נִכְנֵס יוֹם

מהני שלשים יום אינו יכול להוציאן מן החג ועד הוצאת
בא לרבות בדמיה מרבה א"ל רב נחמן האי ^הנלקט
לגלמא ^ה לא צריכא ^הדאייקור בתי: פשימא נפל לידר
מינאי זבניה או אורתיה או יהביה במתנה א"ל לא
מיניה כלליה לבריה ^החזינן אי הוה אפשר לאודועיה
ואי לא א"ל לא עדיפת מינאי ^ההוה גברא דזכן אר
דוכתא לאותוביה אמר לה לההיא איתתא אית לך דווע
לא אזל קדשה יתבה ליה דוכתא לעייליה אול ל
שדר לה אזלא אחי אנרא שקולאי מיניה וביה אפיקי
^האמר רב הונא בריה דרב יהושע ^הכאשר עשה כן
בראשו לא מיבעיא חצר דלא קיימא לאנרא אלא אפי
אמרה ליה לכ"ע ניהא לי לאונדור ולך לא ניהא לי
ארבא: ירשב"ג אומר של נחתומים ושל צבעין ש
שהקיפן מרובה: **מתני'** ^ההמשכיר בית לחבירו המעיר
ובמנועול ובכל דבר שמעשה אומן אבל דבר שאיננו
עושהו ^ההזבל של בעל הבית ואין לשוכר אלא ^ההיוצא
בלבד: **גמ'** תנו רבנן ^ההמשכיר בית לחבירו מש
דלתות לפתוח לו חלונות לחזק לו תקרה לסמוך
לעשות לו סולם לעשות לו מעקה לעשות לו מרזוב
מיניה מרב ששת מזוזה על מי מזוזה ^ההאמר רב
הדר היא אלא מקום מזוזה על מי אמר להו רב ש
מעשה אומן דשוכר עושהו והאי נמי לא מעשה

כאחוזו צדיקים שלו עד שמניח לו טעמיה כלומר כיון שמעלה על דס
 קד (סו.) כחלון חלון כוכבי דנקלה (ס) תחלי של תמרים: דאיי
 לשוכר: לא עדיפא מינאי. הואיל (א) והגיע זמנו מוצאו ואל"ה
 לשכור אף אני לא היה לי להודיעך שלא ידעתי שיפול ציתי ואם
 וצניא. לאחר האי משכיר או אורחיה או יהיה במתנה: אמר לו
 לך כשם שהוא לא היה יכול להוציאני אף אתה אין כחך יותר
 וציה. מן היין עצמו: כי אריא ארבא. כאריה אורב: ברת"י. וס
 של כעל הבית. משכיר. ובגמרא (ס) מפרש לה: היואל מן הסגור. וס
 לו קורה. אם נשברה אחת מהן: מרוב. כל בגומהין טחין בטיט
 המים מן הכותל וכשנפלה אחת הדיוט מחזירה: חובט הדך
 לה זה הדך צה: מקום מוזהב. העץ שהדלת שוקף עליו ואף הו

ע א מ"י פ"י מהלכות
גולה ואבדה הלכה ט:
ב [מ"י שס טוש"ע ח"מ
ס"י שעה ספ"ב]:
ט ג מ"י פ"ו מהלכות

שפירות הנכח ו' סמג
עשן פט טוש"ע ח"מ סי'
שיב סעיף ה'
עב ד ה מ"ח שס ועין
במ"מ טוש"ע שס
סעיף ו'

ענ ו' מ"י שם טוש"ע שם
סעיף ה' ו'
עד ז' מ"י שם הלכה ח'
טוש"ע שם סעיף ו'
ע"ה ז' מ"י שם הלכה ז'
טוש"ע שם סעיף ו'

עו ט מ"י שם הלכה ט
טוש"ע שם בעיקר ט:
עו י מ"י שם טוש"ע שם
בעיקר יא:
עו כ מ"י שם הלכה יא
טוש"ע שם בעיקר יא:

עם ל מ"י שם הלכה י
טוש"ע שם סעיף יב:
מ ב מ"י שם פ"ז הלכה
ז סמך שם טוש"ע ח"מ
ס"י שיט:
מל ב טוש"ע ח"מ ח"י

שיב סעיף ו' בהג"ה
ועי' במ"מ פ"ו שם הלכה
:1
סב ע מ"י שם פ"ו הלכה
ג סמג שם טו"ע

שם ס' שד סעיף א:
פנ פ מ" שם הלכה ה
וע' זהשגות ונמגד
משנה וסמג שם טו"ע
ח"מ ס' שג סעיף ג:
סד צ טו"ע שם סעיף
ז:

פה ק מ" שם הלכה ג
 סמג שם טוש"ע
 ח"מ פ"י שד סעיף א:
פו ר מ" שם טוש"ע שם
 סעיף ב:

מז' ש' מ"י פ"ה מהלכות
חפילין הלכה יא סמג
עשין נג טושי"ע י"ד סי'
רנ"א סעיף ב [רב אלפס
כאן ובה"ל מוחה דף ע"א]:

עין משפט
נר מצוה

מסורת הש"ס

מעשה לגב' / רישא תנא או כוליה דשוכר או כוליה דמשכיר ומייתי מעשה דחילוקין: **ואם אמר לו וכו'.** דהיינו תרמי לישני לשגגה ולחדשים: **יחלוק.** דלא ידעינן אי תפוס לשון ראשון או לשון אחרון: **אסמירא מאה מעי מאה מעי.** אם אחד אומר לחבירו צבמה חפץ דא אמר לו אסמירא

[illegible]

ובא טענה לפני ר' יוס' ב'י' תימה ללשמואל משמע דמסקפא ליה לר' יוס' אי תפיס לשון ראשון או אחרון ובתמורה (דף כה: ושם) גבי תמורת עולה ושלמים א"ר יוס' דרביר קיימים והיינו תפוס לשון שניהם ובמיר פ"ב (דף ט: ושם) ובזבחים (דף ל: ושם) תפוסים (דף נד: ושם) ובזבחים (דף נד: ושם)

ובא מעשה לפני רבן שמעון בן גמליאל ולפני ר' יוסי ואמרו יחלוקו את חדש העיבור: **גמ'** מעשה לסתור חסורי מחסרא והכי קתני ואם אמר לו בשנים עשר זהובים לשנה מדינר זהב לחדש יחלוקו ומעשה נמי כציפורי בחדש ששכר מרחץ מחבירו בשנים עשר זהובים לשנה מדינר זהב לחדש ובא מעשה לפני רבן שמעון ב"ג ולפני ר' יוסי ואמרו יחלוקו את חדש העיבור אמר רב אי הואי התם הוה יהיבנא ליה כוליה למשכיר מאי קא משמע לן תפוס לשון אחרון הא אמר רב חדא זימנא דאמר רב הונא אמרי בי רב אסתירא מאה מעי מאה מעי מאה מעי אסתירא אסתירא אי מהתם הוה אמינא פרושי קא מפרש קמשמע לן ושמואל אמר בבא כאמצע חדש עסקינן אבל בא בתחלת חדש כוליה למשכיר בא בסוף חדש כוליה לשוכר מי אמר שמואל לא אמרינן תפוס לשון אחרון והא ^ירב ושמואל דאמרי תרווייהו ^יכור בשלשים אני מוכר לך יכול לחזור בו אפילו בסאה אחרונה כור בשלשים סאה בסלע אני מוכר לך ראשון ראשון קנה התם טעמא מאי משום דתפוס הכא נמי קא תפוס ^ידורב נחמן אמר יקרקע בחזקת בעליה קיימת מאי קמ"ל תפוס לשון אחרון היינו דרב ^יאע"ג דאפיך מיפך בעו מיניה מרבי נאי דשוכר אמר נתתי ומשכיר אומר לא נטלתי על מי להביא ראיא אימת ^יאי בתוך זמנו תנינא אי לאחר זמנו תנינא דתנן ^יואי קיימת האב בתוך שלשים יום בחזקת שלא נפדה עד שיביא ראיא שנפדה ולאחר שלשים יום בחזקת שנפדה עד שיאמרו לו שלא נפדה לא צריכא ביומא דמשלם זמניה מי עביד איניש דפרע ביומא דמשלם זמניה או לא אמר להו ר' יוחנן תניתוה שכי

מספיקא ליה ומשום דקרקע בחזקת בעליה קיימתהו למשכיר ואפי' צפרק מיפך כדלמחר רב נחמן ורבינו שמואל פ' צפרק בית כור ע"ג"א אי מהם דמרקח ה"א פרושי קמפרש שמסופק היה וקאמר ר"י דינרים לשנה אם הוא פשוטה ודיוור זהב לחדש אם הוא מעובדת ולכן כולו למשכיר ולא משום דתפס לטעם דהתם הוא דכ"פ לא הוא פרושי קא מפרש כההיא דהתם לגליל דהתם הוא דכ"פ ר"י ותו והיא דמרקח אין צריך לדמות משום דפרושי קמפרש דכלאו הכי איכא למידיח' דטעמא הוא משום דקרקע בחזקת בעליה עומדת ואפילו אפי' מיפך וכדפירש ר"י ויחא אלף דכ"פ בית כור אינו מיושב לשון אי מההיא דמשמע דקאי אמרקח והרבה יש כיולא ויהי בגמרא ולפירושו רבינו שמואל אינו מיושב בשעממין אי מההיא דפרושי הקונט' אינו מיושב שם אם לא תפס שם כפי' רבינו שמואל ובאן כפירושו הקונט' ו"ס דל"ג אי מההיא אלף גרם מהו דמימא ותו לא ויחא עפי' **בחזקת שלא נפרה**. וא"ת לאנ"י דלמחר צפרק השותפים (ב"ב דף ה. וס' ד"ה וכו') עבדי איניש דפרע בנו ומניה אמאי אי' בחזקת שלא נפרה וי"ל דהתם הוא טעמא כי היכי דלא לטערן אמאי לא שייך צדיקין הבן מיוכל ליהון ללאהי כפי' שיראה אבל קשה דלכ"י היכי מייתי הבא מייתי לראיה ואזכור דש"ן טעמא דלא לטערן אלף יש לומר דלהכי הוא בחזקת שלא נפרה לפי שירא שימות הבן או ימעכלו המעות מוך שלשים דלחן בנו פדוי כדלמחר רבא צפרק יש כבוד (בטורח דף מט. וס'ס) ואזכור נמי יראו להקדים השכר פן יפול הבית [ב] או יפול ביתו של משכיר עמ"א ויזילאנו דלמחר ליה לא עדיפת מגאי' כדאמרין לעיל (דף סא:).

מניטע

צַח א מִי פִּד מַהֲלִי
מִכִּירָה הֵלִי ז סָמָה
עֵשֶׂן פֶּט טוֹשֵׁעַ חִמִּי סִי
ר סָעִף ו
צַח ב מִי פִּד מַהֲלִי
שְׁכִירֹת הִלֵּכָה ב סָמָה
עֵשֶׂן פֶּט טוֹשֵׁעַ חִמִּי סִי
שִׁב סָעִף טו
ק ד ה מִי שֶׁ הֵלִי ג
וְעֵינִי כִּשְׁנוֹת וּבְמַנִּיד
מִשְׁנֵה סָמָה פֶּט טוֹשֵׁעַ
חִמִּי סִי צַח סָעִף א
קָמָה ח מִי פִּד מַהֲלִי
כְּבוֹרִים הִלֵּכָה יט
סָמָה עֵשֶׂן קַעֵד טוֹשֵׁעַ יִיד
סִי שֶׁ סָעִף ד

(א) רש"י ד"ה שוכר וכו'
שוכר השנה: (ב) ד"ה
במקום ומנו היינו תוך
השנה דשכירות אינה
יכו' וכו' יום אחרון:
(ג) תוס' ד"ה וכל וכו'
שאי אפשר לומר דעתו
על שניהם: (ד) ד"ה
היה אמינא וכו' משום
דמפרש לישונו אסמירא:
(ה) בא"ד מהם מתלמי
סלעיו אלא:

[א] נט' דמק מת' ב' יצחק היר"ק ור"ש
מנצח כל' י' יום בחזקת
שלא יתן עד שיצא רחוק
שנתן לאחר כל' יום בחזקת
וקל' ששנתן קודם
המסירות עתה שיהא על'
יוס וזכ' ברח"ש ושיע'
ורשי' החלק הנריסא
דעמדת ושיע' ב"ק
דנ"ב וועמ"ש רביו ב"ח
ש"י ס"ק ז'
[ב] רוב' קדיש בחזקת. יו'
יפול ב' יום אצל הר"ש
בנ"י י"ה כח דמק ומנ'
אל הקדוש אל שחר אוי'
אל ואלוהו אל בנ"י

סוף כסלע כל סוף וסוף הוא ליה חד מקח ומכירה כל אמת קאמא:
הס משום דפסיו הוא. ולעולם מספקא ליה לשמואל הלך מבי תפס
אין צו כח להוציא מידו העמד דבר על חוקמו: **ורב נחמן אמר**
קרקע בחוקה צבילי עומדת. ואפילו צא בסוף חולד כולו
למשכיר הספק לא עשוי נולד אלא מתחילה החדש נולד והעמד
קרקע על חוקמו ומנא דבר נשל חבורו ויחיל להטות לו שער:
אפי' דאפי' מיצי. ואמר ליה מעיקרא מדינך זה לחדש משנים
ועוזים לשנה קאמר רב נחמן כולו למשכיר דעמא לאו
משום דתפס לזון אחריו הוא אלא פסוקי מספקא ליה וספיקא שדי
ליה אחילה החדש וקרקע בחוקה צבילי תעמידנו: **שוכר אומר**
נחמי. שר (ה) **כבוד ומנו.** (ב) שכירות אינה משתלמת אלא
לכסוף. וזהו ארץ אחריו על שנה: הכי גרסינן רדמן **מס האב**
בכור שלשים יום בחוקה שלא נפדה עד שיביא ראיה שנפדה
לאחר שלשים בחוקה שנפדה עד שיאמרו לו שלא נפדה. ובצטרות
תני לה גבי בכור דכתיב ציה (במזכר ים) מנן חדש תפדה הלכך
מסתמא חייב שלשים יום לא פדאו אציו הלווי שיפרע אדם
מחו צומו וחיין הבן לפדות עצמו: **ומה לאתר שלשים.** סתמיה
פדיו דפדאו האב צומו: **עד שיאמרו.** השכינס ידוע לנו שלא
פדאך אצין שהוא לזה בשעת מותו. וגבי כהן לא שיך למיתמי
לשון יציא ראייה דכהן לאו צעל דינו הוא דאי צעי אמר ליה לדיך
לא היצינא אלא לכהן אחר ולהכי תני עד שיאמרו לו. ומשיאמרו
לו המלוה מוטלת עליו שיפרע הוא עצמו: **לא לריבא שבענו**
לדין כיומא דמשלם ומניה. והוא אומר לו נחמיו צבקר:

השואל את הפרה פרק שמיני בבא מציעא

קג.

עין משפט
נר מצוה

(א) לקמן ק"ה. שבעות
מה: (ב) ליל טוב ואפילו.
יעב"ז ועי' רש"י.

הגהות הב"ח

(א) בשבועה יתרוש
אחריו יתרוש: (ב) רש"י
ד"ה שבי וי"ה אצל
הד"ה: (ג) ד"ה ומהדר
וסי' ונעונו הואי והאי:
(ד) תוס' ד"ה נקטת וסי'
דכתיב נמי איירי הבא
ועוד: (ה) ד"ה פירוש
וסי' ועד י"ל. ג"כ ורש"י
המכיר (אח) הית דמו
המס' פירוש זה: (ו) תוס'
ד"ה המקנה וסי' ונענונו
דקאמר האי אמר בעינא
דמינא:

הגהות הגר"א

[א] גמ' מחוק. ג"כ נרמזת
רי"ח מחוק. ע"ל. בעל
השעור ועי' פתח' וולשון
שני פרקים כ"ו: [ב] רש"י
ד"ה והוא דקני. מסי' ט'
ג"כ ויר"ף. ורמב"ם
מפרשים אפי' לא אהדיה
ועי' רש"י הגי' [ג] שם
ד"ה ומהדר. ונעונו ט'
כ"ז ד"ל שאלו יכול לתקן:
[ד] שם ד"ה כל דבעי אפי'
ט'. ג"כ ורמב"ם פ"י אפי'
אזי שול:

שכיר בומנו נשבע ונוטל. אם כיום שאל ממלאכתו נשבע נשבע
שלא קיבל ונוטל שזה אחד מן הנשבעים ונוטלין האמורים במסכת
שבעות (דף מד): שחקנו לו חכמים דשקלוהו לשבעה מצעל הבית
ושעריה אשכיר משום דנעל הבית טרוד בפועליו וכסבור שנתן

אשכיר בומנו נשבע ונוטל שכיר הוא
דרמו רבנן שבועה עליה ימוש דבעל
הבית טרוד בפועליו אבל יחבא שוכר מהימן
בשבועה אמר רבא אמר רב נחמן יהאי מאן
דאוגר ליה ביתא לחבריה לעשר שנין
וכתב ליה שטרא וא"ל נקוטת חמש שנין
מהימן א"ל רב אחא מרפתי לרבינא אלא
מעתה אחפיה מאה זוזי בשטרא וא"ל
פרעתך פלגא ה"נ דמהימן א"ל הכי השתא
התם שטר לגוביינא קאי אם איתא דפרעיה
איבעי ליה למכתבא אגביה א"נ מיכתב עליה
תברא אבל הכא אמר ליה האי דכתיבי לך
שטרא כי היכי דלא [א] תחוק עליה אמר
רב נחמן השואל אדם בטובו לעולם אמר
רב מרי ברה דבת שמואל והוא דקני מיניה
אמר רב מרי בריה דרב אשי ומהדר ליה
קתיה אמר רבא יהאי מאן דאמר ליה לחבריה
אושלן מרא למירפק ביה האי פרדיסא
רפיק ביה ההוא פרדיסא פרדיסא רפיק ביה
כל פרדיסא דבעי פרדיסא רפיק ואויל כל
פרדיסא דאית ליה ומהדר ליה קתיה אמר
רב פפא יהאי מאן דאמר ליה לחבריה
אושלן האי גרנותא ונפלה לא בני לה
גרנותא ונפלה בני לה בי גרנותא כרי ואויל
כמה גרנותא בארעיה עד דמתרמי ליה
וצריך למיקני מיניה: **מתני'** המשכיר
בית לחבירו ונפל חייב להעמיד לו בית
היה קטן לא יעשנו גדול גדול לא יעשנו
קטן אחד לא יעשנו שנים שנים לא יעשנו
אחד לא יפחות מן החלונות ולא יוסיף
עליהם אלא מדעת שניהם: **גמ'** היכי דמי
אי דאמר ליה בית זה נפל 'אול ליה אי דאמר
ליה בית סתם אחד יאמאי לא יעשנו שנים
קטן אמאי לא יעשנו גדול אמר ריש לקיש
דאמר ליה בית שאני משכיר לך מדת
ארכו כך וכך אי הכי מאי למימרא אלא כי
אתא רבין אמר ריש לקיש דאמר ליה 'בית
כזה אני משכיר לך ואכתי מאי למימרא אלא
צריכא דקאי אגודא דנהרא מהו דתימא מאי
כזה דקאי אגודא דנהרא קמ"ל:

הדרן עלך השואל

המקבל שדה מחבירו במקום שנהגו
לקצור יקצור לעקור יעקור
לחרוש (א) אחריו יחרוש הכל כמנהג המדינה
כשם שחולקין בתבואה כך חולקין בתבן
ובקש כשם שחולקין בין כך חולקין
בזמורות

לא אחי נהדיה: קמ"ל. דאכלה מילתא אחי:

הדרן עלך השואל

המקבל. או בארסות למחצה ולשליש ולרביע או
בשכירות כן וכן כורים לשנה: לחרוש
אחריו. אחר הקצירה או העקירה כד
עשנים רעים שבו וימיתו ולא יחזרו
לשחזור:

בזמורות

נמי בעינא מיכנא התם לפי שעוקר הכל ודש את הכל במורגים ומתרכך נקרא הכל תבן: [ועי' מוספות שנת לו: ד"ה סירה:]

נקיטת חמש שנין. פיר"ח לשון אחד וכן בקוטרם שאין כתוב
בשטר לא תחילת השנים ולא סופן והשטר ביד השוכר
ואומר משכיר לשוכר כזר דרת ה' שנים ופרך בשטר מלוה מי
נאמן לומר פרעתי פלגא ומשני הכא א"ל האי דכתבי לך שטרא
כי היכי דלא תחוק פירוש עיקר השטר
נכתב בשבילי שלא תאמר לקוח הוא
בידי ואין השטר בידך אלא כדי
שלא תכתב לך חשבון השנים כמה
היו מכל מקום עיקר השטר בשבילי
נכתב ש"י כן יש קול צממכנתא
הוא אצלך אע"פ שהשטר בידך ולשון
שני פיר"ח וזה לשונו יש אומרים
שכתוב בשטר בזמן כך וכך שכתבי
חזרו של פלוני עשר שנים בך
דינרים י' דינרים כלל שנה ואמר כי
שנים טוען השוכר ואמר למשכיר
נקיטת שכירות חמש שנין כו' ואסיקנא
דהשוכר נאמן ונשבעה ומסתברא
כי האי פירושא בתראה עכ"ל ולשון
זה נראה עיקר חזק דכנאמנות
השוכר האומר שפרע השכירות איירי
נמי לעיל מיניה כסמון ומשמע
דכתיב נמי איירי (ו) ועוד דהשתא
יחא טפי מה שאמר במסקנא שלא
נעשה השטר לגוביינא אלא כדי שלא
יחזיק השוכר דלפי זה השטר ישנו
ביד המשכיר: **שואל** אדם
בטובו. צערוך צעך שואל מפרס
צטונו צטונו שמחוק השואל להמשיך
יכול השואל להשתמש לעולם כליו של
משאל ואין נראה: **פרדיסא** רפיק
ביה כ"פ פרדיסא דאית ליה. וא"ת דלמר
בריש המוכר את הבית (ב"ב דף קא:
וסי' ד"ה ארעתא) ארעתא תרמי
משמע ואין לומר דהתם נמי אי אמר
ארעאי הוה משמע כולו כמו פרדיסא
דחא אמר התם צטוק פרך (דף סט:
דיקלי יהיב ליה תרי דיקלי ותו לא
ו"ל דהיינו דוקא גבי מכר דאין לו
לומר שמכר כל קרקעותיו אלא
הפחות אצל צאלה אינו מקפיד
דמשאל לכל זכרו (ו) ועוד י"ל דהתם
יד לוקח על התחמונה שהמוכר
מוחזק והכא יד המשאל על התחמונה
שהשואל מוחזק וכו' לא מקרי שואל
מוחזק כיון שסופו להחזיר ואין נאמר
בידו דלמר לעיל קרקע בחזקת
בעליה עומדת ואפי' בסוף ההמש
לא דמי דדוקא קרקע שאין יכול
להצניע לשמטו מיד בעלה אוליין
בתר חזקה קמא אצל במטלטלין
אוליין בתר מאן דתופס השתא היכא
דליכא חזקה קרקע כנגדה:

הדרן עלך השואל

המקבל. בתבן ובקש. אותו
שנקצץ עם השבולת
קריו תבן והשאר צאץ קריו קש
שקורין אישטובל"א דכתיב (בראשית
מד) גם תבן גם מספוא רב עמנו
ואותו שנאמר בקרקע אין נותנין
לצמחות לאכול וכתיב נמי
(שמות ה) לקוש קש לתבן שהיו
מלקטים בשדות הקש הנשאר
שם מתחת התבן כי התבן כזר
הולכיזהו הצמחים איש לביתו וכן
אמרין בפרק שואל (שנת דף קג:
א) צלמא קש משכחת לה במחזור
אלא תבן במחזור היכי משכחת
לה וצמחא דקאמר (א) צנינא
דמיתבן ארעאי הוה ליה למימר
דמתקש אלא משום שרגילות
הוא לעשות אשפה מן התבן ולוול
השדה ולהכי קאמר דמיתבן
כלומר שיהא הקש במקום הוצל
העושיין מן התבן והא דקאמר

ואל

קב א ב מ"י ש"ה מהל'
שכירות הל' ו סמג
עשין 5 טושי"ע ח"מ פ'
פט טע"ף ב וסע"ף ג (וסי'
פט טע"י א):
קב ג מ"י שם פ"ו הל' ג
סמג שם טושי"ע ח"מ סי'
שם טע"ף ב:
קב ד מ"י שם הלכה ד
טושי"ע שם טע"ף ב:
קב ה ו ז מ"י פ"ה מהל'
שאלה ופקדון הלכה ח
סמג לארין נב טושי"ע ח"מ
ס' שאלה טע"ף ו:
קב ו ח מ"י שם הלכה ז
טושי"ע שם טע"ף ו:
קב ט מ"י שם הלכה ט
טושי"ע שם טע"ף ח:
קב י ב ל מ מ"י פ"ה
מהלכות שכירות
הלכה ז סמג עשין פט
טושי"ע ח"מ סי' טז טע"ף
ז:
ב (מ"י שם הל' ו טושי"ע
ח"מ סי' טז טע"ף א:
ב"ה):
א ס מ"י שם פ"ה הל' ו
סמג שם טושי"ע ח"מ
כ ע מ"י שם הלכה י סמג
שם טושי"ע ח"מ סי'
שם טע"ף ב:

ואול הוא ויהי ברבעא. תימה להא משמע דבעל הבית שקיל פחות מן הארס וכל דוכתי משמע שהארס נוטל פחות כדאמרין במי שחזו (גיטין דף ע"ד): כ"ע דלו תלת ושקלי ריבעא ואת דלי ארבעה ושקיל תילתא ולקמן ארס אומר למחזה ירדמי ובעל הבית אומר לשליש הורדמי משמע שארס רגיל ליעול פחות ולא יותר וי"ל דהא אררי שהארס נותן זרע אלל בכל דוכתי אררי שבעל הבית נותן זרע או בכרמים ופרדסים שאין אררי זרע דאיכא אחר דענדי הכי דארסא יריב צורא ואיכא אחר דענדי הכי דמרי ארעא יריב צורא כדאמר לעיל בסוף ארזו נשך (דף ע"ד):

ג א ב ג מ"י מ"ח מה' שמירות ה' ו פמג ששן פט טושי"ע ח"ח ס' שט ספי"ד: ד ד ה ו מ"י שט טור ט"ע שט ספי"ד: ה ז ח ט מ"י שט ה' ג טושי"ע שט ספי"ד: ו י מ"י שט ה' ד סמג שט טושי"ע ח"ח ס' שט ספי"ד א: ז כ מ"י שט טושי"ע שט ספי"ד: ח ל מ מ"י שט ועין נמ"ח טושי"ע שט ספי"ד א:

הגהות הב"ח

(א) גמ' מקביל ברבעא ואול אררי: (ב) שם קנים מה עניניהם. י"ג עין פ' הנוסח את הבית ד' שט פס"ב קנים מה עניניהם מה יריב לרס קנים הגדלים בקרקע דקנים סתמא משמע ליה במקום גדולן כמו חלת הקנים קנים המוחלקין מפתחן שמעמידן תחת הגפנים כדי שיהיו הגפנים וקופין והאשכולות תולין בארץ ולא יתקללו בקרקע וקורין להי פאלי"ש: (ג) רש"י ד"ה וזכילא פאלי"ש. י"ג לשון אשכול משי"ע גאלי"ש: (ד) חס"ד ד"ה כלמא ורי' הוא כמ"ך. י"ג וכן פ' רש"י: פ' ח"ה דף ג"ח ע"א:

בומורות ובקנים ושניהם מספקין את הקנים: **גמ'** תנא מקום שנהגו לקצור אינו רשאי לעקור לעקור אינו רשאי לקצור *ושניהם מעבבין זה על זה לקצור אינו רשאי לעקור האי אמר בעינא דתתבן לי ארעאי והאי אמר לא מצינא לעקור אינו רשאי לקצור האי אמר בעינא דתינקר ארעאי והאי אמר בעינא תיבנא ושניהם מעבבין זה על זה למה לי מה טעם קאמר מה טעם לקצור אינו רשאי לעקור לעקור אינו רשאי לקצור משום דשניהם מעבבין זה על זה: לחרוש אחריו יחרוש: פשיטא לא צריכא באתרא דלא מנכשי ואול איהו ונכשי מהו דתימא אמר ליה האי דנכישנא אדעתא דלא כריבנא לה קמ"ל (א) דאיבעי ליה לפרושי ליה: הכל כמנהג המדינה: הכל לאתווי מאי לאתווי הא דת"ר דמקום שנהגו להשכיר אילנות על גבי קרקע משכירין מקום שאין נהגו להשכיר אין משכירין מקום שנהגו להשכיר משכירין פשיטא לא צריכא דכ"ע יחי בתילתא ואול איהו ויהיבא ברבעא מהו דתימא דאמר ליה האי דבעי לך ארעתא דלא יהיבנא לך באילנות קמ"ל דאיבעי ליה לפרושי ליה: מקום שנהגו שלא להשכיר אין משכירין: פשיטא לא צריכא דכ"ע מקבלי (ב) ברבעא ואול איהו וקיבלה בתילתא מהו דתימא א"ל האי דטפאי לך אדעתא דיהבת לי באילנות קמ"ל דאיבעי ליה לפרושי ליה: בשם שחולקין בתבואה כך חולקין בתבן ובקש: אמר רב יוסף בבבלי נהיגו דלא יהיב תיבנא לארסא למאי נפקא מינה דאי איכא איניש דיהיב עין יפה הוא ולא גמרין מיניה אמר רב יוסף 'בוכרא וטפתא וארכבתא וקני דחורא דבעל הבית דאריסא גופיה דאריסא דבעל הבית נטירותא ויתרתא דאריסא ואמר רב יוסף (א) 'מרא וזכילא ודוולא וזונקא דבעל הבית אריסא עביר בי יאורי: בשם שחולקין ביין כך חולקין בומורות ובקנים: (ג) קנים מאי עבידיהו אמרי דבי רבי ינאי קנים המוחלקין שבהן מעמידין את הגפנים: ושניהם מספקין את הקנים: למה לי מה טעם קאמר מה טעם שניהם חולקין בקנים משום דשניהם מספקין את הקנים: **מתני'** המקבל שדה מחבירו והיא בית השלחין או בית האילן יבש המעין ונקצץ האילן אינו מנכה לו מן שדה בית השלחין זו או שדה בית האילן זה יבש המעין ונקצץ האילן מנכה לו מן חבורו: **גמ'** היכי דמי אילימא דיבש נהרא רבה אמאי אינו מנכה לו מן חבורו (ד) 'נימא ליה מכת מדינה היא אמר רב פפא דיבש נהרא וזמא דאמר ליה איבעי

בומורות. הקולין מן הגפנים: **בקים**. מפרש בגמ' קנים המעמידים את הגפנים שקורין פושי"ל: ושניהם מספקין את הקנים. החדשים כל שנה שאין על הארס ליתא אלל בקבלות דאי בחכמות לא שייכא חלוקה: **גמ'** ושניהם מעבבין: לשנות מן המנהג: האי אמר. בעל הקרקע אי אפשי שתעקור דבעינא דתיבנא ארעאי ששאלו צה מן הקשין ויהא לה לזבל לזרעמה לשנה הבאה: והאי אמר. אס בעל הבית אמר עקור מני האי למימר ליה לא מצינא מיערם שהקצירה נוחה מן העקירה: דסינקר. שתהא נקיה שאינה זריכה לזבל: בעינא תיבנא. אי תיבנא תבן לזרעמה ולי אפשי שתעקור בקרקע: שניהם מעבבין זה על זה למה לי. כיון דתנן בתריווייז אינו רשאי מכלל דזימנין דניחא ליה למר דכדי ולמר דכדי וזימנין איפכא: משום דשניהם מעבבין. כלומר מפני ששניהם יש להם טענה לכאן ולכאן: ואול אינו ונכשי. צדוד שהתבואה מחזרת ותלם ממנה עשירי רעס אלל שלאחר מכאן חזרו וגדלו בן קצת מהן: דלא כריבנא ליה. שלא אחרש עוד אחרים שהיכוש במקום חרישה שלאחר הקצירה הוא למנוע עשירי רעס: שנהגו להשכיר אילנות. עס שדה לכן שיטול הארס חלקו כצירות האילן אע"פ שאינו טורח בן שאין לריבין לעבודה: משכירין. כלומר מסתמא הן מושכרין: יהי כחילתא. נותנין קרקעות לארסין ע"מ שיטלו הן חלק שלישי וארסין שני חלקים: ואול איהו ויהיב כריבנא. שלא יטול הוא אלל רביע והארסין ששה חלקים: דבכרי לך. שאני נוטל פחות משאר בעלי בחים: מקבלי כריבנא. ע"מ ליתן לבעל הקרקע רביע בתבואה: כוכרא וטפתא וארכבתא וקני דחורא דבעל הבית. סביבות השדה עושין חרין ונותנין העפר על המיזר להגביה סביבותיו ולאחר זמן כשידש חוזר הוא ומוסיף עליו עפר שנית וכן שלישי. ראשון קרי כוכרא והשני טפתא לשון ריבוי דמטפי לה והשלישי קרי ארכבתא: קני דחורא. קנים שנוצים בארץ לארוג בו קוליס או נפרס סביבות השדה: דבעל הבית. עליו יליאה זאת לעשות: חורא גופיה. הקוליס שאורגין בו סביב הקנים דארסא: עיקר כלמא. עיקר שמירה שאי אפשר בלא היא: נטירותא יסירותא דארסא. עליו להזיז שאינו עושה אלל להקל מעליו שלא יטכר לטרוח כלל בשמירתה: מרא. פושי"ל בלע"ז:

וזכילא. (א) פאלי"ש: ודוולא. דלי להשקות שדה: וזונקא. נוד למלאות במקום שנהגין ללוח צדוד: אריסא עביר בי יאורי. עליו לעשות חרין משפת הנהר עד סוף השדה חרין הרבה שכדולין המים מן הנהר שופכין בחריצין והחריצין מוליכין עד סוף השדה והיא שותה מאליה: מוחלקין. שניטלה קליפתן מחסוף הלזן שעליהן: שניהם מספקין למה לי. פשיטא כיון דתנא דלשניהן הן ומוחקין בזה ממילא שמעינן דשניהן מספקין את המדשים דאי לא יהיב מעיקרא אמאי פליג ביששים: **מתני'** בית השלחין. קרקע ירישה דלא דייח במי הגשמים וממעין שבה משקה אותה: או בית האילן. ובשכיל האילן ההוא חביבה על הארס שנוטל חלק בפירות בלא טורח: מן חבורו. אס קיבלה ממנו בחכירות נכך וכן קורין לשנה דמעיקרא לא גלי דעתיה דמשום מעיין או אילן עבד דבכירותה: חכור לי בית השלחין זו. גלי דעתיה דבעל בית השלחין עפי לה וטכרה ממנו: **גמ'** נהרא רבה. שכל משקן ממנו: נימא ליה מכס מדינה היא. ומן לקמן בפירקין (דף ק"ה) המקבל שדה מחבירו ואכלה חבז או שנשפפה אס מכת מדינה היא מנכה מן החכירות: נהרא וזמא. אמת המים שהמשיכו מן הנהר הגדול אלל הבקעה להשקות ממנה: משכחת

(א) גמ' העריך ערך כלל כלמי פ"י קנין למחוס הפרלות.

הגהות הגר"א

(א) גמ' דאיבעי טי. י"ג ר"ל דה"ה מהני אף אס שחק בעיה. הרמ"ה: (ב) שם כלמא. י"ג טי. פייג לשון הר"ף: (ג) שם מלא. חזילא. י"ג מלא. חזילא. לשון הרמ"ה הקדוש שמופדן טו הארץ. והכלל שנושאין בהם העפר ומפרש דכל זה ה"ה בחבור והעור חלק עליו צה וכן צ"ה ורש"י ממה שמציין על סופא דמתני' כס"ט טי: (ד) שם ימא טי. י"ג ר"ל בחכירות ועי' רש"י כאן ולקמן ק"ה כ' דמתני' ועין טו"ק ד"ה מכה טי. מ"מ דלא בעור (ועמ"ש רבינו נח"מ ס' סכ"א ק"ק ב'ו):

לעזי רש"י

פוש"ל (פריש"ל ש). תבוכות נפן. פוש"ל (פריש"ל ד). מעד. פאלי"א (פלי"א). יעד. (כלומר כף שטוחה בעלת יתה ארוכה).

המקבל שדה מחבירו פרק תשיעי בבא מציעא

קה.

עין משפט
גד מצוה

(א) [ע"י מוס' גיטין לא:
ד"ה לשומעין] (ב) עוקצין
פ"ג (מ"ו.) (ג) צ"ל לקבל
יעב"ז.

תורה אור השלם

1 ובעתים ההם רבים
יעמדו על מלך הנגב
ובני פריצי עמך ינשאו
להעמיד חזון ונבשלו:
דניאל יא יד
2 והוליד בן פריץ שפר
דם ויגשה את מאחור
מאלה: יחזקאל יח י

הגהות הב"ח

(א) גמ' הוא דמעבד אי
ל"ל ואת ר' נחמק:
(ב) רש"י ד"ה אתן וכו'
שמכחישים ל"ל:

פרי עיסקי וחד שטרא פסידא דלוה. קבל היום ממנו זמנה ולמחר
זמנה וכתב שטר על מאתים הפסיד הלזה כמה דפרישית שאל
יהא הפסד צוה ושכר צוה לא ינשאו כל אחד לבדו אלא השכר
ימלא הקרן תחילה ואח"כ יחולקו המותר. ואם כתב ב' שטרות כמשפט

הזה מחשב הפסד של זה לבד והשכר
של זה לבד ויקבל הצעלים עליו
בהפסד החלי ויבשר השליש. ועלה
טובה קמ"ל ברא דנחש עיסקא נכתוב
חד שטרא ובתרי עסקי נכתוב ב'
שטרי ויהא הדבר שקול: ולא מלי
למימר ליה. לזכר דמלייה: דרי
מסאך פסידא קמא כדארי. וקבל
עלך ח' הפסד ויבשר טול שליט
ונמלאת פוחת מן הקרן: דא"ל להכי
ערחת ומלי' וכו'. דמללא אודעתן
מעיקרא נכלס היית דנכר ואדעתא
דמלי' קרנא טרחת: כי פרי דעבוד
עיסקא כדרי דדרי ורווח. שני
קצנלים שקבלו עיסקא מבעל הבית
בשותפות שימכרוהו ויסקרו בנשות
עד זמן פלוני ויחלקו ביניהם יבין
בעה"כ כמשפט ונשתמשו חלי הזמן
ונשתכרו: **דמעבד.** עליה עד שיגיע הזמן
שקבעו לבעה"כ שימכרו לו את שלו
והמותר יחולקו: **אי אמר ליה ניפלוג**
רווחא. השתא מפרש ואילן מ"ט אית
ליה דמעבד אי א"ל האי פלוג רווחא
והקרן ניתפוס עדיין להריות בו עד
הזמן מתי א"ל אידך רווחא לקרנא
משמעבד שמה בסמורה שנעשה עוד
נפסיד וזרין שיהא הרווח קיים
להשתכר בו עוד כדי למלאות הקרן:
ואי אמר ניפלוג. תרוייהו מתי א"ל
עיסקא לדדרי משמעבד ואם ניפלוג
שמה אני אפסיד בסמורה שאקנה
שהרי קבלתי אני להשתקק בה עד
אחזו הזמן ואם אפסיד שמה חלק השני
ישתכר וימלא חסרון ואני יחד קבלנו
ונשתכדו החלקים זה לזה:
מתני' ולא רנא לנכס. התבואה:
אתן לך חכירך. כך וכך כורין
שפסקתי עמך ומה איכפת לך אם
יחסר חלקי שהעשנים (ו) מכחישים
השגלים אין זה אלא עלי: **אין שומעין**
לו. והא לימא אלא בחכרנותא דאי
בקצנלותא פשיטא מי מתי א"ל מאי
איכפת לך: **גמ' ואי א"ל כריכנא**
וכו'. השתא מפרש אמאי אין שומעין

הני' בי תרי דקבלו עיסקא בהרי הדרי. מאלס אחד וא"ת ואמאי
נקט צבי האי גוונא ולא נקט האי מאן דקביל עיסקא מחבריה
י"ל לפי שהמקבל יכול לחזור קודם הזמן ולומר לא אטרח עוד
ואטול מה שיגיע לידי עד הנה דפועל יכול לחזור אפילו בחלי היום

אבל בעל העיסקא יכול להיות שאין
יכול לחזור שהרי פלגא הוה מלוה
בד המקבל וגם פלגא דפקדון נתן
לו זכות והשליטו להשתכר בו עד
הזמן זה לא היה שום חידוש להשמיטנו
דמעבד המקבל דטעם פשוט
דפרישית ולהכי לא נקט צבי האי
גוונא: **מזלא דבי תרי עדיף.**
בכולהו הוה מלי למימר צוה הכי
אלא דעדיפא מניה קאמר צוה:
ר"ח גרים מהאי גיסא או מחאי
גיסא. פירוש כדי להעמיד נד
הכנס שלמטה שאלו אין לרין תבואה
כל כך שדנדר מועט עומד ואינו
נופל או מהאי גיסא של מעלה שאינו
רעב שאלו לרין תבואה הרבה ופשיט
ליה מדקאמר כל שאין כונס שלו
רואה פני חמה דהיינו עד הכנס שיש
בו בית קיבול קמא לקבל תבואה:
כל

שיכול לומר לו למחר אתה יוצא ממנה ומעלת לפני עשבים: **גמ' דאי א"ל**
לבתר הכי כריכנא לה אמר ליה חמי מעלייתא בעינא ואי א"ל זכינא לך
חמי משוקא א"ל חמי דארעאי בעינא ואי א"ל מנבישנא לך שיעור מנתך
א"ל קא מנסבת שם רע לארעאי והתנן מפני שמעלת לפני עשבים אלא
משום דא"ל בורא דנפל נפל: מתני' המקבל שדה מחבירו ולא עשתה
אם יש בה כדי להעמיד כרי חייב לטפל בה א"ר יהודה מאי קצבה בכרי
אלא אם יש בה כדי נפילה: גמ' ת"ר המקבל שדה מחבירו ולא עשתה אם
יש בה כדי להעמיד כרי חייב לטפל בה שכן כותב לו אנא אוקים ואניר
ואזרע ואחצור ואעמר ואדוש ואידי וואקים כריא קדמך ותיתי אתה ותיטול
פלגא ואנא בעמלי ובנפקות ידי פלגא וכמה כדי להעמיד בה כרי א"ר יוסי
בר' חנינא כדי שתעמוד בו הרחת איבעיא להו רחת היוצא מהאי גיסא
להאי גיסא מאי ת"ש א"ר אבהו לדידי מפרשא לי מיניה דר' יוסי בר' חנינא כל
שאין כונס שלו רואה פני החמה איתמר לוי אמר שלש סאין דבי רבי ינאי
אמרי יסאתים אמר ר"ל סאתים שאמרו יחזין מן ההוצאה תנן התם פריצי זיתים
וענבים ב"ש מטמאין וב"ה ימטהרין מאי פריצי זיתים אמר רב הונא רשעי זיתים
אמר רב יוסף ומאי קראה י[ובני] פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו ר"ג
בר יצחק אמר מהבא והוליד בן פריץ שופך דם וכמה פריצי זיתים ר' אלעזר
אמר בארבעת קבין לקורה דבי ר' ינאי אמרי סאתים לקורה ולא פלוגי הא באתרא
דמעילי בורא באוללא הא באתרא דמעילי תלתא כורין באוללא תנו רבנן
עלו

לו אי אמר לו אני אחרוש אחר הקצירה וההפוך שרשי העשנים שנתרו בה וימותו ולא תעלה לפניך עשנים מאי מהדר ליה: **א"ל אנא חטי**
מעליא בעינא. אחזו חכירות שפסקת לי אני רוצה שיהו צריאים ולא כחוסים: **מנסבת שם רע לארעאי.** הרואים כפזרים שניכסת ואעפ"כ
יהא מלאה עשבים ואתה מוציא שם רע לארעאי ומחר אם באתי למכור או להוריד לזה ארץ אחר לא יהיה יורד: **וסא חנו וכו'.** הרי לא
שנה במתני' אלא טענה אחת ובשילהי קאמר אין שומעין לו ע"כ בזה תליא כולה: **אלא משום דא"ל בורא דנפל נפל.** כל טענתו אינה
אלא שמעלת עשבים לשנה הצאה וטענתו לעולם עומדת דכי א"ל כריכנא לאחר הקצירה א"ל האי נהי דעקרת לשרשים סוף סוף העשנים
שתיים בה עכשיו עד שיריעו יפלו הורעים לארץ ויחמחו לשנה הצאה ולזו לא תועיל החרישה: **מתני' המקבל שדה מחבירו ולא עשה.**
תבואה אלא מעט ובה לו הארים למנוע מלהתעסק בה עוד שאין בה עוד כדי טרחו: **אם יש בה כדי לעשות.** מתבואתה כרי. ובגמרא
מפרש מאי שיעוריה: **חייב ליעטל בה.** בעל כרחו. והא לימא אלא בקצנלותא דאי בחכרנותא מה לו לבעל השדה אם יחדל לו סוף סוף
חכירו הוא נותן לו: **מה קצבה בכרי.** מה קצבה יש אם קצבתם לו כרי לשיעור חייב טיפול שדה גדולה לשיעור כרי ושדה קטנה לשיעור
כרי: **אלא אם יש בה כדי נפילה.** שיכול לחזור ולזרעה לשנה הצאה מתבואת שנה זו: **נפילה.** זרע שמפורסם לה במפולת יד:
גמ' אוקס ואניר. אעמוד ואחרוש: **ואדרי.** אזרה המון צרחת או צנפה: **בעמלאי ובנפקות ידי.** בהוצאתי: **הרחס.** פליא שורין המון
צרוח מתוך התבואה: **שפעמוד בה.** כשמוכרין אותה תבואה: **מהאי גיסא ומהאי גיסא.** אם נראין חודיה משני דדין: **כונס שלו.** פלדיין
בלע"ז. הרחת שמכניסין אותה לנגות התבואה עליה לזרות שאין רואה פני החמה ודדין נמי בכלל כונס הס: **סנן פסא.** צמח עוקצין וכו'.
משום אמרי דבי ר' ינאי דמפרשי שיעורא בכולהו הק' מתני' נקט להו גבי מתני' דמפרשי בה דבי ר' ינאי שיעורא: **פריצי זיתים.** כדמפרש
רשעי זיתים וענבים שהן לעולם בוסר שאין ציטולן נגמר לעולם: **מטהרים.** מן טומאת אוכלין דלא חזי לאכילה: **וכמה פריצי.** כמה
הן מצושלין ועדיין פריצין הן: **ארבעת קבין לקורה.** שמכניסין צבית הדד מהן כדי שיעור טעינת הקורה צנפסם אחת ואין מוציאין
אלא ארבעה קבין שמן: **באוללא.** בחפוחה אחת שקורין ש"ק. ויש מקום שצחי צד שלהן גדולין ומכניסין שלשת כורים יחד ויש מקום
שאין מכניסין אלא כור זיתים צטעינת קורה וישער רבי אלעזר בקטנים ורבי ינאי בגדולים. וסאתים הוי תלתא זימני ארבעה קבין:
עלו

בה א מ"י פ"ז מהלכות
שליחין ושותפין
הלכה ג סמנ עשין פז
טו"ע י"ד ס"י קטו טע"ף
לד:
כו ב טו"ע שם טע"ף
לה:
כז ג ד מ"י פ"ח מהל'
שכירות הלכה ח סמנ
עשין פט טו"ע ח"מ ס"י
שכ טע"ף ד:
כה ה ו ז מ"י שם הלכה
יב סמנ שם טו"ע:
ח"מ פ"י שכ טע"ף א:
כח ח ט מ"י פ"א מהל'
טומאת אוכלין הלכה
יב:

לעני רש"י

פליא (פליא) יעה
נכדור כן שטוחה
בעלתידית ארובה.
פלדיין (פלדור) יעה
כדי הקת.
ש"ק. כמות ענבים או
זיתים שהיו מכניסים בבת
אחת תחת המכשכ.

המקבל שדה מחבירו פרק תשיעי בבא מציעא

קו.

עין משפט
נר מצוה

(א) ערכין טו: (פ"ט),
(ב) לעיל לג' לקמן קט',
(ג) ערכין כה: (ד) לעיל
מא: (ע"ש) נג: (ס) ס"א
ק: (ז) ענין כה: (ח) ס"א
א"י רש"י.

הנהגות הב"ח

(א) ג' אל ה"א דליכא
תבואה סלקא: (ב) רש"י
ד"ה ה"א ח"כ וכו' דידה
ג'ס הס"ד ואח"כ מ"ה
סלקא ליה: (ג) רש"י
ד"ה אלל וכו' דלי אמת
בשלמא דמכת מדניה:
(ד) בא"ד כי אישתדוף
רובא: (ה) ר"ה מתיב וכו'
רוח גבורה כלל וכו'
ו' נמחק:

מוסף רש"י

אינו עולה לו מן
המנין. השמי שנים, דהא
שני תבואות כתיב, שמי
שנים הראוין לתבואה
תשעה כד לקח ועבריו
(כ"א). אפקעתא דמלכא
היא. מלת המלך. ודע
ל"ט דמתיק עזי רובי
בקרנייה. ר' תינא בן
דוסא הו' ליה הך עזי,
אמר ליה קא מפסדן עזך
(שדות) אמר ליה קא מפסדן
יכליתו דעזי (דבוס חלסי)
בשדות) ואי לא כל חדא
וחדא תמי' לאיתמא דובא
בקרנייה, לאיתמא חיימי כל
חדא וחדא דובא בקרנייה
(תענית כה: ורש"י).

מאי. מי אמרין ארבע שדות שסביבותיה לא נשדפו או דלמא
אמר ליה אילו היו זרועות תבואה אף הן נשדפו: זרע אחר מאי.
אם תמלא לומר אפקעתא לאו הפסקה היא משום דלאו ככלל
גזירת פורענות התבואה הוא דאמר ליה אילו תבואה הואי איהו
נמי אישתדוף זרע אחר מי הו'

הפסקה: ותגור אומר. מה שתבשק
מן היולר יעשה ואי לא בקשמי מן
השמים בתחילת השנה שילמיני
בשעורים אלל בחטין: כל שדופין.
כלל מקום שכן: לתך. מולך: כולסו
ארעסיה. ואפי' ישנן בנקעה אחרת:
היפה שנת שדפון. גבי מוכר בזמן
ההוא נהג שאינו מותר לו לגאול
פחות משמי שנים מן לה בערין
(דף טו:): או שנים כשני אליהו.
שלא ירדו גשמים: אינו עולה לו מן
המנין. שמי שנים: ה"א ח"כ תבואה
דובא אחרית. אע"ג דהוהא בלאג
אשתדוף אמרין לתא דידה (ומל
דידיה) ג'ס (ו) וסלקין ליה מגרע
מדמים מה שמגיע לשנה אחת כאילו
היא כמו שאינה ולא קראה הכתוב
לשם מקום בלאג: אפקעתא
דמלכא. המלך ציטלו מלזרעה והרי
היא כמו שאינה ולא קראה הכתוב
לישראל שנת תבואה: אלל מעשה.
אי כמאן דלימא: לא פטלה לו בגירוע.
מקדיש שדה וכו' וכו' לפדות שנתן לו
הכתוב פדיון בתחילת היובל חמשים
שקל כסף (ויקרא כ). ואם אחר היובל
ותשכ לו הכהן וגו' ויגרע מערעך
(שם) שנים שעברו הוא מגרע מן
החסכון כמה שמגיע להם ונתן כמה
שמגיע לשנים הבאות. וכיון דבשביעית
כמאן דלימא למה הן נמנות לפחות
את הפדיון דתנן נותן סלע ופונדיון
לשנים הבאות שזכו החסכון המגיע
לכל שנה כשאתה מחלק חמשים
סלעים למ"ט שנים מנאלו שביעית
מועילות לגרע הפדיון דלי מלית
שכך שמימות ומחלק חמשים סלעים
למ"ט שנה מגיע לכל שנה קרוב
לסלע ודינר: למשפט דיה פירי.
הלכך סלקא ליה דגבי פדיון שדה
אחיה לא כתיב שני תבואות: לא
שנו. אם מכת מדניה היא מנכה
לו: אלל לא ורעה. ואשתדוף
רובא דבאג לא מנכה ליה: רבי
חנינא בן דוסא במסכת תענית:
פס

אי הוית חוית לאשתדוף דף
איכא למימר הכי דאפילו
הרי לא נשפיר כלום דנשדף
לשנא קלילא נקט אי נמי

מאי זרע אחר מאי חיימי לגבי שעורים כזרע
אחר דמי או לא כל העולם כולו בשדפון
ושלו בירקון אי נמי כל העולם כולו בירקון
ושלו בשדפון מאי תיקו אמר ליה זרעה
חיימי ואזל הוא זרעה שערי ואשתדוף
רובא דבאגא ואשתדוף נמי הנך שערי
דליה מאי מי אמרין דאמר ליה אילו
זרעתה חיימי הוה נמי משתדפא או דלמא
מצי אמר ליה אילו זרעתה חיימי הוה מקיים
בי ותגור אומר ויקם לך במסתברא דאמר
ליה אי זרעתה חיימי הוה מקיים בי ותגור
אומר ויקם לך ועל דרכך נגה אור נשתדפו
כל שדותיו של מחכיר ואשתדוף נמי הא
בהדיה ולא אשתדוף רובא דבאגא מאי
מי אמרין כיון דלא אשתדוף רובא דבאגא
לא מנכי ליה או דלמא כיון דאשתדוף
כולהו ארעסיה מצי אמר ליה האי משום
לתך דידך הוא דהא משתדפו כל שדותיך
במסתברא דאמר ליה אי משום לתאי דירי
הוה משתייר לי פורתא כדכתיב כי נשארנו
מעט מהרבה נשתדפו כל שדותיו של חוכר
ואשתדוף רובא דבאגא ואשתדוף נמי הא
בהדיה מאי מי אמרין כיון דאשתדוף
רובא דבאגא מנכי ליה או דלמא כיון
דאשתדוף כולוהו ארעסיה מצי אמר ליה
משום לתך דידך הוא דהא משתדפו כל
שדותיך במסתברא דאמר ליה משום לתאך
הוא אמאי הכא נמי נימא ליה אי משום
לתאי דירי הוא הוה משייר לי פורתא דהוה
מקיים בי כי נשארנו מעט מהרבה משום
דאמר ליה אי הוה חוית לאישתיורי לך
מירי הוה משתייר לך מדנפשך מיתיבי
היהיה שנת שדפון וירקון או שביעית או
שהיו שנים כשני אליהו אינו עולה לו מן
המנין קתני שדפון וירקון דומיא דשנים כשני
אליהו מה שני אליהו דלא הוה תבואה כלל
אף הכא נמי דלא הוה תבואה כלל אבל (א)
דאיכא תבואה סלקא ליה ולא קאמרין מכת
מדניה היא אמר רב נחמן בר יצחק שאני
התם דאמר קרא במספר שני תבואות

הוא משתייר לך מדנפשך. גבי מוכר
איכא למימר הכי דאפילו
הרי לא נשפיר כלום דנשדף
לשנא קלילא נקט אי נמי
המעט הנמאל לענין שיהא קורא
כי נשארנו מעט מהרבה כיון ששום
שדה לא פלט מהפסד מרובה אלל
מחכיר שגוף הקרקע שלו וממנו יש
לו לקבל חכירותו כדאמר לעיל
מארעאי קציעוה יכול המחכיר לומר
לחוכר כי נשארנו מעט מהרבה והרי
נשאר לי חכירותי מה שקצנתי עמך
בזך וכך כותב: אלל מעתה
שביעית תעלה בו. מימה מאי אלל
מעשה בלאו הכי תקשה אכרייתא
אמאי אין שביעית עולה מן המנין כיון
דלא דמי לשני אליהו וי"ל דשפיר
קאמר אלל מעתה דלי אמת (א)
דמכת מדניה לא חשיב אלל דומיא
דשני אליהו אחי שפיר דהוה תלינן
טעמא דמה שזו השדה אינה ראויה
לתבואה לא מיקרי שני תבואות והיינו
כי ליכא תבואה בעולם כגון שני
אליהו אלל יש תבואה בעולם חשיב
שדה זו ראויה לתבואה אף על גב
דאשתדוף רובא דבאגא אלל שביעית
ודאי אף על גב דאיכא תבואה בחו"ל
שדה זו אינה ראויה לתבואה כיון
שהיא בלאג אלל השתא דאמר כי
(ו) אישתדוף רובא דבאגא הוה מכת
מדניה ולא חשיבא שדה זו ראויה
לתבואה ואפי' הכי גזירת הכתוב
הוא כיון דאיכא תבואה בעולם עולה
לו מן המנין א"כ אפי' שביעית נמי
ומשני שביעית אפקעתא דמלכא הוא
ואי אפשר להיות תבואה בלאג בתייר
כלל ולהכי לא מקרי שנת תבואה
אלל שנת שדפון דאע"ג דהוה מכת
מדניה אי אשתדוף רובא דבאגא
חשיבא אפשר להיות דה תבואה כיון
שיש בחו"ל בשום מקום בעולם כי
באפשר להיות דה תבואה מיקרי
שנת תבואה ובשנים כשני אליהו
חשיב כלל אפשר להיות דה תבואה
כיון דבשום מקום ליכא:

מתיב רב ששת רועה שהיה
רועה עדרו בו.
אמאי לא פריך ממנתינן דהפועלים
(לעיל דף נג:): דתנן הארי והדוב הרי
זה אונס ואמאי נימא אילו נלחם בהם
הוה מקיים דיה גם את הארי וי"ל
דהתם כיון שהיה שם ולא נא לו
רוח גבורה אין יכול לומר דהוה
מקיים דיה אלל הכא שלא היה שם
דלמא אי הוה התם היה בו רוח
(א) וגבורה ודעת להלחם והוה מקיים
דיה גם את הארי כו':

לניסא וזבא מיהא חויה קשיא.
תימה מאי קשיא הא אמרין
לעיל דכי אמר ליה דאמר חטין זרעה
שערי ואשתדוף דמצי אמר ליה אי
זרעה חטין הוה מקיים בי ותגור
אומר ויקם לך וכ"ש כשלא זרעה כלל
דליכא הוכחה שהיה ראוי להשתדף
וי"ל דשמואל מיידי כגון שאמר
ליה זרע כל מה שתרצה דהשתא
הוא תפלוט של זה שילליח כל מה
שמפלוט על מין אחד של חטין:
ויקיימא

לו א מ"י פ"ח מהל'
שכירות הלכה ה סמג
עשין פט טושיע ח"מ פ'
שכך ספיק':
לו ב ג מ"י שם טושיע
שם ספיק':
לח ד מ"י פ"ח מהל'
יובל הלכה י'
לח ה מ"י פ"ד מהל'
ערכין הלכה ו':
ס ו מ"י פ"ח מהלכות
שכירות הל' ה סמג
עשין פט טושיע ח"מ פ'
שכך ספיק':
ז [מ"י פ"ג מהל' שכירות
הלכה ח טושיע ח"מ פ'
ללא ספיק' י' ופ"י שג
ספיק' י':

תורה אור השלם

1 ותגור אומר ויקם לך
ועל דרכיך נגה אור:
אויב כב כח
2 ויאמרו אל ידמקוהו
הנביא תפל נא תחננו
לקנין והתפלה בעדו
אל יז' אלהיך בעד כל
השארית הזאת כי
נשארנו מעט מהרבה
באשר עניך ראות
אתנו: ירמיהו מב ב
3 במספר שנים אחר
היובל תקנה מאת
עמיתך במספר שני
תבואת ימכר לך:
ויקרא כה טו
4 לא יבשו בעת רעיה
ובימי רעבון ישבעו:
תהלים לו יט
5 גם את הארי גם הדוב
הבה עבדך והיה
הפלוט הערל הנה
באחד מהם כי חרף
מערכת אלהים חיים:
שמואל א יז לו

המקבל שדה מחבירו פרק תשיעי בבא מציעא

קי.

עין משפט
נר מצוה

(א) כפי' לא נהיה לי ועי'
כס' כ"י, (ב) נכנסות יג'
קדושין ע"י: (א) ע"ל קב'
(ד) ואמר: רש"י, (ה) ע"ל
ס': כ"י לה: (ו) [א] (ז) [א] (ח) [א]
תוס' נע"ל טו. ד"ה בעל חוב
ותוס' נכנסות נה. ד"ה
ולשכת ועוד שם נכנס: ז'
ד"ה נכס' ותוס' נכנסות נכ'
ד"ה והאמר: (ז) י"א אר"י

הגהות הב"ח
(א) גמ' וקדים מלוה:
(ב) י"י ד"ה בשדה וכו'
דלישקליהו:

מוסף רש"י
האי משכנתא דסורא
דכתבי הכי כו'. ותקנתא
דכתיב הו"א הך משכנתא
משום דהמלוה למכרו על
שדה אסור לנכסל הפירות
משום דכתיב: אכל צמיתא
מוחה, כעין משכנתא
דסורא, שמהו עשר מנה
על שדה ולפוק עשר שנים
חזר הקרקע לבעלים חתום
ומנחא קונה פירות של
כל שנה נמנה ואין כאן
זכר רבית, ואע"פ ששין
הפירות נפלים, שהרי הוא
קריב לשכר וקריב להפסד,
שמקבל פירות כל שנה
נמנה ואפילו נכשת שדופן
שלא יהי שין פירות השנה
דינא ונכשת ב"ב דהא,

ימכרו וכו'. אלתא קרנא הוי דלי פירא הוה הא תקון רבנן פירות לבעל: **והוקינו.** קפצה עליהן זקנה בלא זמנן: **לאו מי אוקימנא.** כמחנות בפרק האשה שנפלו לה נכסים ודף עט: **בשדה אחרת.** שלא הייתה הקרקע שלה שהיו דקלים בשדה של אחרים דהא בלא קרנא דידה לגמרי אי אמרת (ו) לישקלינהו בעל לכולה: **הואו שפרא.** שטר משכנתא דסורא במישלם שניא אלן ולא פירש בו מנין השנים: הכי גרסינן וקדים מלוה ואכלינהו לפירי. דשנה שלישית מקמי דתבעינה לדינא: **קרקע נחוקס בעליה עומדת.** אע"ג דלא תבעיה עד לאחר אכילת פירות אכן במר קרקע אוליגן וכי מספקא לן שנה זו של מי אוקי ארעא נחוקס מריה ושלא כדון אכלינהו לפירי: **נחוקס אוליגין עומדות.** כיון דקדים ואכלינהו ואחא לפדוקי מיניה ניימי ראהי דלאו שלם הוי דבמה אכילת פירות אוליגין: **והא ק"ל הלכתא דרב נחמן דגיני.** ורב נחמן קרקע נחוקס בעליה עומדת קאמר גבי שוכר מרחץ שנים עשר זהובים לשנה מדינא והב למדש בהשאל (נע"ל דף קב): **ואפילו בא בסוף הדשד אמר כולו למשכיר כשנתעברה השנה: שני מילי מילתא דלא עבידא לאיגלווי.** כלומר במר קרקע ודאי אית לן למחול ומיהו הני מילי כספק שאין עומד לעולם להתבצר כי הוה דמספקא לן צין אם תפיס לשון ראשון ואי תפיס לשון אחרון: **אכל הכא מילתא עבידא לאיגלווי.** בסוף שיבאו עדי שטר ויעידו: **ואטרורחי כי דינא פרי וימני.** שמה דין עם המלוה ואם נוטילאו מידו עמדין אנו לחזור ולגבותו מיד הלוה לאחר זמן: **מלוה אומר חמש וכו'.** מילתא אחרייתא היא. מלוה ולוה שבאו לדין מלוה אומר חמש שנים מושכנת לי ואין השטר לפנינו ולוה אומר שלש וכבר אכלתה שלש: **מגו דאי בעי אכר לקוחה היא בדי.** לעולם ואכלתיה שני חוקה ואכד השטר ממני: **לא סבירא לכו הא דאמר רב יוסה.** ולא אמרינן מגו שהדברים מוכיחין שהוא רמאי שאמר אכד השטר והאי שטרא לא דמי לשטר וצ"ל דאילו שטר וצ"ל לעדות שמכרה לו הוא בא וכי עד עולם תאמר לו להזהר בו אמור רבנן ביה עד תלת שנין מני לאחזרהורי איניש בשטרא טפי לא מחדהר דקסבר לא יא עוד ערעור עליה אכל זה שהוא מודה ששטר משכנתא הוא לראיתי מנין שנים של אכילת פירות לגביינא דאכילת פירות דמנין השנים קאי ומיוחדר זהיר ביה

דלא לירכס ליה עד כלות השנים והאי דקאמר אירכס לא מהימן דמיכש הוא דכבשיה וכו': **אלא מעשה.** אדרב יהודה קפריך דאמר אי בעי אמר לקוחה היא בדי: **הכי נמי דמהימן.** וכי עביד רבנן מילתא דאמי נה לדי רמאות כי האי: **תקון רבנן למרי ארעא דיהיב טסקא.** למלכא: **וכרי כריא.** מתקן הכריץ סביבות הגבוליס: **ואי ארעא קניא הוא.** דלית ליה טסקא וכריא נמי לית ליה מאי ליעביד: **למחוי.** הוו יודעים שלא מכרתיה לו אלא היא משכון בידו: **הכי גרסינן הא בארשא דשקיל אריסא עולגא הא בארשא דשקיל אריסא פילתא.** ולא גרסינן שחלא ככולי מילתא: **שכירי.** לימים או למדשים ושכנות ושכרתיו נצמעות. וכל נאמן דקאמר נצמעות היסמ הוא: **אנו השכנתו.** ואין נצמ"ח כמה שהשימו יתומים כלום: **ספק**

כשעושין קצת מלאכה דלי לאו הכי מה מבינה שייך בזה דמי יקנה וה"ג מיירי דאכא בזמנים קצת פירי ולכן הוה קרנא אפילו לאצ"י ולפי שאין עושין אלא פירות מועטין ילקח בהן קרקע ויאלל פירות חסו טובת שיהם אכל בשמעתין דליכא פרי או העניס מיקרו פרי לאצ"י ו"ל דמ"מ מוכח שפיר דקרנא הוי אפילו כשיש לגמרי ולהכי קאמר מנא קמא ילקח בהן קרקע אפילו מעתה שעושין קצת פירות לטובתו של בעל ופליג "וארשב"ג דאמר לא תמכור משום שבה בית אציה ולא חיישין לטובת הבעל כל זמן שעושין קצת פירות עד שחייב לגמרי ואז ילקח בהן קרקע אכל לאצ"י דאמר פירי הוי וכשיש לגמרי נוטל בעל הבית הכל אם כן אין זה טובת הבעל מה שלקח בהן קרקע ואוכל פירות משלו כי טוב לו יומר להממין מעט עד שחייב לגמרי ויהא הכל שלו: **א"ל רבינא דרב אשי משכנתא דסורא אם אמר אקוחה היא בדי ה"ג דנאמן בו.** אלא ודאי לא מהימן הקשה הריב רבי אלחנן דהא תנן (ב"ב דף נח.) חוקת הבתים כו' חוקתן ג' שנים ואומר ר"י דהבס צטוען שמחזיק בה בגזל הוא חוקה שהיה לו למחות מוך שלש כי יודע בודאי כיון שנכנס לה בגזל אם ישמק לו ג' שנים ולא ימחה שיטעון על ידי ג' שנים שהיה שלו ולכן היה לו למחות שידוע לכל שתקנו חכמים למחות מוך שלש ואם לא מוחה הפסיד אכל כשנמסכתא בא לידו סובר המקשה כי לא תקנו חכמים אין לחוש שאחר ג' יטעון שקר וא"ת אם כן לעולם יהיה בעל הקרקע נאמן לומר שבגזל הוא בא מגו דאי בעי אמר במשכנתא היה אצ"י או לפירות הורדתיק ו"ל דהוי מגו נחוקס עדים דאין סהדי אם היה בא בגזל לא היה שמק אלא היה מוחה אי נמי אין זה מגו שאין טוען בלדון לפי שסבור להוציא גם הפירות שכבר אכל אי נמי חשיב מגו להוציא כיון שאכלה שני חוקה וקשה דעממא דבשלש שנים הוה חוקה משום דעד שלש שנים מיוחדר איניש בשטריה טפי לא מיוחדר והשתא הלא ע"כ צריך לשמור לעולם כי שמה יטעון זה משכנתא היא וע"כ נראה דלא בעי למימר שלא יחא נאמן (ולומרן לקוחה היא בדי אלא שואל מה תקנה יעשה הממשכן שלא יוכל להחזיק ולטעון לקוחה היא בדי דמחאה נראה דלא מהניא אלא כשאומר פלניא אכיל ארעאי בגזלנותא ומשני רב אשי

דאיבעי ליה למחוי ולומר מוך שלשה דעו כי משכנתא היא בידו דחשינא שפיר מחאה צבי האי גוונא וכי האי גוונא יש לפרש צפ' חוקת הבתים (שם דף לה.) גבי ואי טעין ואומר לפירות הורדתיק נאמן ואף על גב דהבס רב אשי פריך לרב כהנא ואי לפירות אחמיה מאי הוה ליה למיעבד ורב כהנא משני דאיבעי ליה למחוי ומייתי ראיא ממשכנתא דסורא ובשמעתין רב אשי משני איבעי ליה למחוי וכן משני רב אשי התם כהנא פירקא (דף נח.) גבי האי מאן דוצין דקלא לתבניה איכא למימר דרב אשי התם קיבל שינוא מרב כהנא ואלהי משני ליה איהו נמי הכי: **האי משכנתא דסורא בו.** אע"ג דהא גופא דהכא אפשר דמשכנתא דסורא הוי שייך שפיר לאקשווי כהאי ליסגא לפי שמשכנתא דסורא הוה קיס ליה שתקנו חכמים לעשות להכי קאמר אלא מעתה תקנת משכנתא דסורא וכו': **סבר**

צד א מ"י פכ"ב מהל'
אשות ה' כג סמג
עשין מת טושי"ע אה"ע ס'
פה סעיף יד:
צד ב מ"י פ"ו מהלכות
שכירות הלכה ו סמג
עשין פט טור ש"ע ח"מ
ס' קנ סעיף ו וס' ש'
סעיף ג:
צד ג מ"י שם סמג שם
טושי"ע ח"מ ס' קנ
שם וס' ש' סעיף ד:
צד ד טושי"ע שם ס' קנ
סעיף א:
צד ה מ"י פ"ח מהל'
שלושין וסותפין הל'
ה סמג עשין קנ טושי"ע
ח"מ ס' של סעיף ה:

מסורת הע"ם

מוסף דע"י

בזאילן הגטוע בחור חמשים
העיר קדמה קוצץ ואינו נתן דמים
ם קוצץ ואינו נתן דמים אלמא כיון
קאי דכי קדם אילן נמי קמני קוצץ
כי מספקא עלן לאמרינן קון ממה
נפשך שהרי עילן לעשות נמלא
הספק מוטל על הדמים ולא על קליפת
האילן דאילו גבי אילן הסמוך לבור
של ימיר קמני בה גבי ודאי ידידה
אם הבור קדמה קוצץ ונתן דמים
אם האילן קדם לא קוצץ. תגן ג' (ק"ו)
ספק זה קדם וספק זה קדם לא יקוצץ)
אלמא גבי ספק אילן דעיר טעמא
משום דממה נפשך עומד לקרינא.
והכא נמי בין יתומים השביחו ו בין
אזיכין השביח דינו לטול קרקע עס
השבח ואם היתומים השביחו מעלה
להן השבח בדמים כדלמינן הלכך
גבי ארעא עם השבח ממה נפשך
נמלא היתומים חובצין להוציא ממנו
ועליהן הראיה: **בארעא מסלקין**
לכו. היבין להו גריוא דארעא שיעור
שנצטייור: **ושמלן אוקן**. מן הקרקע:
בדמים. ולא שקלין בארעא גופיה:
בכור לפשוט. בכור ופשוט שהשביחו
קרקע קודם שחלקו וקיי"ל (ב"ב דף
קדג.) שאין הבכור נוטל פי שנים
בשבח שהשביחו נכסים לאחר מיתת
אזיכין להוה ליה רחמי ואלו הבכור
נטל הכסורה בראי דמחוי בכל אשר
ימלא לו" וכושהו באין לחלוק נוטל
בכור פי שנים בקרקע שהיא משוובת
ושמין את השבח ונתון לפשוט רביע
מגביע לו בשבח שבחור. חלקו
של זה: **ואם בעל חוב ליתומין**. חלקו
בעל חוב שנקם שטר הולאמי לשטר
מחם של לקוחות טורפה מהן עם
מה שהשביחו ושם להן שבח ונתון
דמים. וטעמא דכולהו משום דמעיקרא
ארעא ידידה הוא ואין לנו לכופו
למכור להן קרקע שלו בשביל השבח
אם יש בידו מעות ולקמן מוקי לה
בקרקע שנעשית לו אפומיקר: **המגיע**
לנכסיהם. זריכין לקרקע דבר מועט
דאילו אין זריכין לקרקע הוו להו
פירות ולא מיקרו שבח ובעל חוב
גובה השבח קאמר ולא פירות גמורין
כדאמרין בפ"ק"ס: **הניחא מ"ד**.
פלוגתא במסכת חכונות כדבבוח:
אי אים ליה וזוי ללוקח. שיעור דמי
החוב: **שפיר**. איכא למימר דארעא
מעיקרא ידידה הואי והוא דנמת לה
שלא ברשות שקל שנחא בזוי
בארעא הואיל והוא מסקין ביה שיעור
ארעא בולה: **חמני** **שיביר יום**

בין לענין שבועה שחקנו לו חכמים
(עד) אלא משום לא חלין פועולת שפיר
היה ויבין לענין שאינו עובר עליו משום
לה. אמוראוי מפרשי לה בנמ"ז: **שפיר**
ממה עובר עליו: **יאל בלילה**. שכלתה
הוא ואינו עובר עליו כדכור. על מלחמת
אינה משלמתם אלא בכסף. דלמחר
משמעבד ליה לשכיר יום עד שמשקע
דיתו ויכן לא חלין נמי לא חוקמיה
אלא עד הכורך דחמיס (שמיס לה)
י שלא שדרן. ולא קרינא שפיר גביה:

סבר רבי חנינא למימר ארעא בחזקת יתמי קיימא ועל בעל חוב להביא ראיה אמר להו ההוא סבא הכי א"ר יוחנן ^אעל היתומים להביא ראיה מאי טעמא ארעא כיון דלגובינא קיימא כמאן דגביא דמיא ועל היתומין להביא ראיה אמר אביי אף אנן נמי תנינא ^בספק זה קדם וספק זה קדם קוצוץ ואינו נותן דמים אלמא כיון דלמיקץ קיימא אמרינן ליה אייתי ראיה ושקול הכא נמי האי שטרא כיון דלגובינא קיימא כמאן דגביא דמיא ועל היתומים להביא ראיה אייתי יתמי ראיה דאינהו אשכחו סבר רבי חנינא למימר כיון מסלקינן להו בארעא מסלקינן להו ^גולא היא בדמי מסלקינן להו מדרב נחמן ^דדאמר רב נחמן אמר שמואל שלשה שמאי להם את השבח ומועלין אותן בדמים ואלו הן יבכור לפשוט יבועל חוב וכתובת אשה ליתומים יבועל חוב לקחות א"ל רבינא לרב אשי למימרא דסבר שמואל בעל חוב לקחות ^ה ומי אית ליה שבחא ללוכה ^ו והאמר שמואל בעל

חוב גובה את השבח וכי תימא לא קשיא
בשבח שאין מגיע לכתפים והא ^במעשים
פ' בשבח המגיע לכתפים לא קשיא הא
שבחא הא דלא מסיק ביה שיעור ארעא
דעא ושבחא דיהיב ליה זוזי ללוקח ומסלק
[זוזי ללוקח לא מצי מסלק ליה לבעל חוב
ללוקח מצי מסלק ליה לבעל חוב ונימא ליה
לך מכולא ארעא השתא דלית לי זוזי הב
ך שבחאי הכא כמאי עסקינן כגון דרשוי
לך פרעון אלא מוז: **מתני'** המקבל שדה
אותו וזו השביעית מן המגזין קבלה הימנו
זו השביעית מן המגזין ישכיר יום גובה כל
היום ישכיר שעות גובה כל הלילה וכל
שכיר שנה שכיר שבוע יצא ביום גובה
הלילה וכל היום: **גמ'** ת"ר מגזין לשכיר
תלין פעולת שכיר אתך עד בקר ומגזין לשכיר
יומו תתן שכרו ואימא איפכא "שכירות אינה
מע שנאמר לא תלין פעולת שכיר אתך איני
ך מלמד שאינו עובר אלא עד בקר ראשון
עובר משום כל תשעה אמר רב יוסף מאי
ב ומחר אתן ויש אתך ת"ר :האומר לחבירו
עוברין משום כל תלין זה לפי שלא שכרן

יִיחָא לַעֲרֵב גּוֹבֵה כֹּל הַלֵּילָה כֹּל הַלֵּילָה הוּא זָמֵן
בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל עוֹבֵר עָלָיו מִשּׁוּם לֹא חָבֵה עָלָיו הַשָּׁמַיִם וְדִבְרֵי־
יִיחָא מִתְּלַתְכֹּחַ בְּזוֹקֵר: **גּוֹבֵה כֹּל הַיּוֹם.** בֵּין לַעֲמִין שְׂבִיר
וְזַבְנֵמָרָא יִלְיָף לֵה: **שְׂבִיר שְׁעוֹם.** גּוֹבֵה כֹּל הַיּוֹם וְכֹל הַיּוֹם
רְחוּם לְזוֹקֵר אִם בָּיִם: **גּוֹבֵה כֹּל הַיּוֹם.** וְיִכּוֹן שְׂקֵינָה
לֵה: דִּכּוֹן לְמִשְׁכָּה פְּעוּלָתָהּ שִׁמְחָתָהּ הוּא לֵה שְׂבִיר לֵה שְׂבִיר
לֵה: חֲלִין בְּשִׁבְרֵי הַיּוֹם וְלֹא חָבֵה בְּשִׁבְרֵי יוֹם: **שְׂבִירָיוֹתָהּ**
(א) שְׂבִירוֹת שְׁנֵה זֶה מִשְׁתַּלְמָת בְּחִיטָה שְׁנֵה אַחֲרָת אֲלֵמָה לְמֵחָל
בְּשִׁבְרֵי לֵילָה חוֹקְמִיָּה שִׁנְעִשְׁבֵּד לוֹ לְזוֹקֵר מִשְׁכַּלְתָּהּ שִׁ
עַד הַזּוֹקֵר: **מִשְׁעִשְׁע שְׁאֲחֵר** וְכו'. שְׂאִין לֵילָה קִרְיָיוֹתָהּ
לֵילָה הוּא: **מֵאִי קִרְאָה.** הִכָּא רִמְחָא בֵּל מִשְׁחָה: זֶה לְ

סכר ר' חנינא לסימב בארעא מפלג
דעל היסומין להציג רחיה מ
חוצ והיינו נעשעה אפתיקין כדמסיק
שדה חצירו ונטעה שלג ברשות דפסי
את השנע ו"ל דמין שהיה הקרקע
נחזקת אביהם תחלה ועדיין לא
יגלת מרשותן עדיין מיורד לתוך
שדה חצירו ונטעה שלג ברשות א"י
ביורד לתוך שדה חצירו נמי היה
סכור דמסלקת ליה הירעא:
יציא ברישא גובה כף הצדעא וכו'
היום. וכן ברישא בשכיר
שעות דלילה אע"פ שיגא ממלאכתו
ועוד לילה גובה כל היום ואינו עובר
בכל תלין בעמוד השחר דלינה משמע
כל הלילה חוה השכירות לא ין כל משמע
ואי"ל לא ילין דחלש חגי (שמות כג)
הוא בעמוד השחר גידא שאם העלה
אמורים על גבי המזבח תחילת
הלילה והורידן לפני עמוד השחר
נפסלין בלילה כדאמרין בנזבים
(דף פו.) וי"ל מפי שרין לארץ להקריב
תחילת הלילה קריא ציה לילה
אפילו בעמוד השחר ודוחק ועוד
דכפרק שני דנזבים (דף כ:) משמע
גבי קידוש ידים ורגלים ומי כיור דעמוד
השחר פוסל בלילה אפילו לא התחיל
לינה אלא לאחר תחילת הלילה:
אמר

כאן בשבח המגיע לכתפים כ
בכל יום וקא מגבי שמואל
דמסיק ביה כשיעור ארעא
ושבחה וכי לא מסיק שיעור
ליה הניחא למ"ד י"א אית [ל]
שפיר אלא למ"ד אית ליה זוזי
אי הוו לי זוזי הוה מסליקנא
לי גריוא דארעא בארעאי ש
ניחליה אפותיקי דא"ל לא יהי
מחבירו לשבוע אחד בשבע
שבוע שנים בשבע מאות זוז
הלילה שכיב לילה גובה כ
היום שכיב שבת שכיב חד
כל היום יצא בלילה גובה כ
יום שגובה כל הלילה ת"ל יאל
לילה שגובה כל היום שנאמר
משתלמט אלא בסוף ת"ר ממ
יודע שעד בקר מה ת"ל עד
בלבד מכאן ואילך מאי אמר ה
קראה יאל תאמר לרעד לך וי
צא שכור לי פועלים שניהן א

נוצם כל הילה. שריר שפעולתו ליזן שריר בזמנו הוא נשבע (וטולס) בין לא אחר עד בקר (ויקרא עז): **שריר לילה** לא תלין אלא תמזוס לא תנא עליו הש שבע. שמיטה: יא ציוס. שכלתה שש. שמירתו שילה: **נוצם כל הילה וכל** בשקיעת החמה: **גב' אישור אנה.** נחזירה נשך (ולעיל סה). כשריר שנה נשך החמה וכי תמיז לא תנא על כרחך בשריר לילה דהא לא משתעבד ליי ולא ילין לבקר וכל לילה בשמקרא ליי

צמא א מ״י פריא הלל:
תלוה ולוה הלל:
סמנ עשין עפ ט״שעף ח״מ
ס״י קטו סעף ה׳:
ק ב מ״י פריא מלכטס
סמנ׳ס הלל׳ א ועין
ס״ס סמנ עשין עפ ט״שעף
ח״מ פ״י קטו סעף כ׳:
בנ״ס:
קא ב מ״י פריא הלל:
תלוה ולוה הל׳ א
סמנ עשין עפ ט״שעף ח״מ
ס״י קטו סעף ה׳:
קב ד מ״י פריא מלכטס
תלמס הלל׳ ד סמנ
עשין ל ט״שעף ח״מ פ״י
רעט סעף י׳:
קג ה מ״י פריא הלל:
תלוה ולוה הלל׳ א
ועין ס״ס בנ״ס סמנ עשין
עפ ט״שעף ח״מ פ״י קטו
סעף י׳:
קד ו מ״י ס״ס הלל׳ ה
ט״שעף א סעף א׳:
ועקפ ד:
קה ז מ״י פריא מלכטס
סמנ׳ס הלל׳ ז:
קו ח מ״י ס״ס פריא
הלל׳ ב סמנ לארין
קפא ט״שעף ח״מ פ״י שלט
סעף ז:
קז י מ״י ס״ס ט״שעף ס״ס
סעף ד:
קה ב מ״י ס״ס ט״שעף
ס״ס סעף ה׳:
קא ל מ מ״י ס״ס
ט״שעף ס״ס סעף ח׳:
קי נ מ״י ס״ס הלל׳ ד
ט״שעף ס״ס סעף י׳:
קכ ס״ס סעף י׳:

תורה אור השלם

1 לא תעשק את רעך
ולא תגזול לא תעין
ופעלת שקורי אחך רץ
בקר: ויקרא יט י
2 בימוס תתן שכרו ולא
תבוא גליו השמש כי
עני הוא ואליהו הוא נשא
את גמשו ואל יקרא
עליך אל יי והיה רץ
חסא: דברים כט כ
3 אל תאמר רעך רץ
נשוב ונמזר: אבות יז כ
אתר: משלי ג כח

הגהות הב"ח
(א) גמ' דסנר שמואל
בע"ח ללקוחות יהיב
שבחא ומי אית:

קמו א מ"י פ"ד מהל'
מנומקת ה"ל ד'
קמח ב מ"י פ"א מהל'
טומאת מת ה"ל י'
וה"פ מהל' אכל ה"ל ג'
קמח ג ד ה מ"י פ"ג
מהל' מלוה וזה
הלכה ה' סנה לאוין קמח
טושה"ע ח"ת סי' נ סעי'
טו:
קמ ר מ"י שם ה"ל ו' ועין
שם טושה"ע שם סעיף
טו:

תורה אור השלם

1. כי י' אלוהיך מחולק
בכרב מחבר להוציא
ולתת איבוד לפניך וזהו
מחזיק קדוש ולא יקרב
בך ערות דבר וזהו
מאמרו: דברים כג טו
ואתן צאני צאני
מערותי אדם אחם אני
אלהיכם נאם אלהי יי'
יחזקאל לר לא
3. ואם איש עני הוא לא
תשכב בעבטו:
דברים כד יב
4. אם חבל תחבל שלשת
רעה עד ר' השמש
תשיבנו לו:
שמות כב כה
5. חשב תשוב לו את
העבט כבא השמש
ושכב בשלמנו ודברך
ולך תורה צדקה לפניך
אלהיך: דברים כד יג

מוסף רש"י

אין מטמאין. את המאכל
עליהם ויבנות סא... אתם
קרויין אדם. וביני טומאת
אכל כתיב אדם כי ימות
באכלו (שם). משכנו.
והשיב לו את העבט. ומת.
הלה. שומטו. המלה.
מעל גבי בניו. ולא הו'
כשאר מטלטלי דמיא דלא
משתעבדי לבעל חוב. דכיון
דמשתעבדי קריה י' דדיה
לנזינא ויערי קד...

ומיירי צבא לטול צמרת משכון דרנן סברי שמחזירין לו כל ימי
חיו ורשנ"ג סבר דלמחר שלשים יום מוכרו אכל היכא דנטל צמרת
גבייה יכול למוכרו מיד ולא יסדרו כלל וא"ת אמאי לא מיימי
מרשנ"ג דאין מסדרין ויש לומר דסבר גמרא דשקלין מידי דלא
חזי ליה ויהינן ליה מידי דחוי ליה
כמו שלמעלה לא היה יודע הגמרא
ואע"ג ששני דרשנ"ג מתיר בלויף
לא ידע דהוי טעמא (א) דליכא מידי
דחוי ליה ומר' עקיבא ור' ישמעאל
דלמרי (לעיל דף קיג:) כל ישראל
ראויין לאותה אינטלא אין להוכיח
דסנינא להו מסדרין דמיירי דגבה
צמרת משכון דת"ק סבר דמפשטין
אותה אינטלא בת מהא מנה ונמנין
לו הרואה לו וממנה עושין השבת
העבט בכל יום ויום והמותר יהיה
לו למלוה צמרת משכון ולא יחזיר
אותו כלל ורבי עקיבא ור' ישמעאל
סברי דמן הטובה עושה השבת
העבט אכל צמרת גבייה לא הדר
כלל ומדמהדר ליה אליהו מיכה מיכה
לא בעי למפשט אפילו גרם מהו
שיסדרו משום דאליהו דחוי היה
מדמי ליה (ו) והיה לו להשיב אין
מסדרין מדע שהיה השיב לו קצרי
עובדי כוכבים אינם מטמאים בזה
כר"ש ס' נ' יומא אע"ג דלא ק"ל כוותיה
אלא כרשנ"ג דמתני' דהלכות דאמר
מדורות עובדי כוכבים משום אהל
וטעמיה דאליהו משום דריו ארונות ש'
בהן פותח טפה ויש מקום שלא גזרו
בגון (ולא) לקראת מלכים וכיוצא בו
וכן מצני כשהיה קוצר את ר"ע היה
דוחה שאמר ליה וכי איך כהן אמר
ליה לדיקים אין מטמאין ודחה אותו
כן משום כבודו דר"ע ועיקר טעמו
היה לפי שהיה מת מזה לפי שהיו
יראים לקצרו שהיה מהרגו מלכות
וכן נתנא בתשובת גאון שכתב שיש
בסדר אליהו רבה שחלקו עליו יש
אומרים שהיה מצני בני צניה של
לזה ואמר להם איני אלא מורעה
של רחל וא"כ לא היה כהן ואלן
אומר שבהן היה ומסיים הסם אמרו
לו מן סימן לדברך אמר להן כך
כחזי יחסי של צנימין ויערשיה
ואליה חזרי בני ירוסם אמרו לו
לא כך אמרת לאותה אלמנה יעשי
לי משם עונה קטנה) ולך ולבנך
תעשה באתניה ולא כהן אתה פי'
לפי שבהן הוא היה רוצה לטול חלה
תחילה אמר להם אותו טיעוק משי
כן יוסף היה ורמז רמזתי לעולם
שאני צא תחילה ובאותה תשובה

מציא נמי הא דגמרי' מיכה מיכה וגרם מנין שמסדרין לבעל חוב כמו
שגורם ר"ת וכן כנ"ר גבי ותאמר לזה נגד נחלקו רבי נהוראי
אמר דאליהו מגד ור"א אמר משל צנימין ועמד לפניהם ואמר להם
רבותי למה אתם נחלקים עלי אני מצני צניה של רחל:
מנין יעריס שא"ת יתרום. הוה ליה למימר מנין שלא יבדק דבשעה
שחורס ממנו אינו אסור אלא בשעת צרכה ושאר צרכות
אסור לבדן כשהוא ערוס אלא נקט הכי משום דמשנה היא ערוס
לא יתרוס: **אמר** ליה צאו בהן (אחא). מימה לר"י היאך
המיה בנה של האלמנה כיון שבהן היה דמיה (ומלכס א ח)
ויתמודד על הילד וגו' ויש לומר שהיה ברור לו שיחייבו לכן היה
מותר משום פיקוח נפש:

ה"ג **דרתניא** ר' שמעון [בן יוחי] אומר. דלמיה משנה בשום מקום ועוד דמשניות אף של זרעים וטהרות היו שגורות להם
דמשמע כמנה (דוכחין) והא דקאמר בזהרע לא מצינא בשיחא מצינא היינו בתוספתא:

ערוס דבר. בשעה שאתה מדבר בו לא יראה כך ערות דבר ש"מ
אין אדם מנרך כשהוא ערוס ומורס בעי צרכה. והאי דבעי מיניה
לענין מורס דהתם תנן (תרומוס פ"א מ"ו) אין מגביהין תרומה
ערוס: לאו כהן מר. דאיכא למ"ד דלמיה הוא פינחס דכתיב
זיה קנא קנאמיה וכן צנינאם בקנאו
אח קנאמיה: **אין מטמאין**. דגבי אהל
כתיב אדם (במדבר יט) אדם כי
ימות בזהל: **בזהרע לא מצינא**.
בגירסא דזהרע סדרין כגון מועד
ישועות נשים שהן טהרות צומן הוה
כצומן הבית וקדשים נמי כדכתיב
ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי ואמרי'
(מנחות דף ק:) אלו תלמיד חכמים
העוסקין בהלכות עבודה בכל מקום
מעלה עליהן הכתוב כאלו מקריבין
אותן בבית המקדש: **בשיסא מצינא**.
בתימיה. זרעים אינו נוהג בחולו
לארץ וכן טהרות: **ספי**. לקוט: **ערס**.
עלין: **נפץ**. אשקוש"ט בלע"ז: **סחט**
גלימא. נסחט ריח מחוך העלין לתוך
טלית וקלטת טליתו את הריח: **ווצניא**.
לגלימא צי"צ אלפי דינרי: **לא תשכב**
בעבטו. הא עשיר שכיב בעבטו:
מאי קאמר. וכי בשניל שהוא עשיר
המירו לשכב על טליתו (והרי הוא
רביע אצלו שישתמש במשכנו חס:
הכי קאמר **לא תשכב בעבטו בידך**.
אלא השיבו לו כבוא השמש כדכתיב
השכ חשיב לו את העבט כבוא
השמש: ה"ג **המלוה אם חבירו אינו**
רשאי למשכנו ואינו חייב להחזיר לו
ועובר בכל השמות הללו. השכ חשיב
ולא תשכב בעבטו ועד בא השמש
תשיבו לו: **מאי קאמר**. דקמיני אינו
חייב להחזיר לו (ועוד הדר מני עובר
בכל השמות הללו) (ועובר בכל השמות
הללו) השכ חשיב לא תשכב בעבטו
ועד בא השמש תשיבו: **אסיפא**.
אם לא החזיר: **ורבא אמר הכי קאמר**
וכו'. לא טעי תנא במאי דאתייה
חייב להחזיר לאוסופי ולמימר אינו
חייב להחזיר אלא ודאי אינו חייב
להחזיר נמי אתייה והכי קאמר וכו'
ושכח ותיסר ודילג מחייב להחזיר
באינו חייב להחזיר: **שמענו שלא**
בשעת הלואה. צבית דין: **אכל**
משכנו בשעת הלואה. שביח לו
משכנו: **אינו חייב להחזיר**. דקראי
בחוכלו לאחר הלואה כתיב דהיכא
דאתייה ויהיה לאו חוכלו הוא:
ארישא. אמשכנו שלא בשעת
הלואה ולא החזיר לו עובר בכל
השמות הללו: **עד בא השמש תשיבו**
לו. משמע צנוקר תשיבו לו ויהא

ידיו עד בא השמש ויקח לו ממנו: **זה כסותו לילה**. לקמן פריך דלילה
לאהדרי ליה ביממא למה ל' **כבא השמש**. בלילה החזירו לו:
אסימיה. אסיר בריחא וזו מסדר משנתי: **אמר ליה לא**. תסמייה דהא
כסות לילה וכסות יום דקאמר לאו תשמיש יום ותשמיש לילה קאמר
אלא כסות העשויה למשכן בלילה וכסות העשויה למשכן ביום
קאמר והכי קאמר עד בא השמש תשיבו לו וכבא השמש תטלטו
זה כסות יום ולימדה הכתוב שניתנה לו רשות לחוכלה בלילה
ולענין חכלה קרי ליה כסות לילה: **משכנו ומס**. לזה לאחר שהשיב
לו את העבט: **שומטו**. מלוה מעל גבי בניו ואין נעשה אצלו
כשאר מטלטלים שלהן דלא משתעבדי לבי"ח דכיון דמשתעבדי קרייה:
למה

למה
למה

(א) יבנות סא... (ב) וזרעים
(ג) וע' מוס' מנומקת
קה: ד"ה אפילו (ד) [לעיל
קה: ע"ש]. (ה) [ומלכס א
יט]. (ו) [במדבר כה].
(ז) [ומלכס א]. (ח) [וזרעים
כד]. (ט) [בדרכי יע:].
(י) [ומלכס א]. (יא) [ח].
(יב) [בכאשמה]. (יג) [לאי כהן
מר. ט] [וע' חוס' חולין קי:
ד"ה דחקן].

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה מהו שסדרו
וכי' לא ידע דהוי טעמא
משום דבני מלכים
אלא דלמיה דלא חזי
ליה: (ב) בא"ד דמיי היה
מדמי ליה (וזהו לו להשיב
אין מסדרין). תל"מ ו"ג
פ"א והיה לו להשיב
מסדרין אלא סבר אין
מסדרין מ'.

גליין הש"ס

נ"ס ר"א עשיר שכיב באי
קאמר. עיין כמנחת דף קה
ע"ב תוס' ד"ה אפי':
רש"י ד"ה באי קאמר
ובי' והיי' הוא רבי' עיין
לעיל דף קד ע"ב תוס' ד"ה
ולא: תוס' ד"ה מהו וכו'
יב' צני' בשחיה הוכר
את ר"ע. בנדש' ילקוט
משל' [רמז] מתקד' [ד]
בפסיק חכמות נשים בנמה
בית:

לעיו רש"י

ארישקוש"ט. צ"צ נאח
גליחחא.

המקבל שדה מחבירו פרק תשיעי בבא מציעא קטו.

עין משפט
נר מצוה

קנא א ב מ"י פ"ג הל' מלוה וזה הל' סמך לארץ קנא טושיע ח"מ פ"ז סעי' טו: קנב ג ד ה מ"י טס הלכה ז טושיע טס פס"ק יד: קנב ו מ"י טס הלכה א ז ע"ש במשנה ונמ"מ טושיע טס פס"ק יד: קנב ח מ"י טס הלכה ג טושיע טס פס"ק יד: קנב ט מ"י טס הל' ג ע"ש במשנה ונמ"מ:

מוסף רש"י

בני אם ערבת לרעך חקעת לזר כפ"ד. בשביל זר ערבת במתן, או אם נוקשת באמרי פ"ד. שהקטנו בדברים. עשה זאת והלל, כי באת בכף רעך. על עסקי ממון, לך התרפס. יד ופרע לו, ועל מוקש אמרי פ"ד. אם הקטנו, הרב רעך, הרבה רעים נקש היינו מחילה. רעך בתרא דקרא מלא חמ"ב. לפי שהא לשון רבים ויחא. עשירה ממשכנין אחרים. לפי שיהיה לריבה לאותו כסות להחזירו לה בלילה וסמך ד"ה. אשתא חייב להחזיר לה. דעמא מלי אמר רחמנא לא תחזול נגד אלמנה מפני שאתה צריך להחזיר לה עבטת לערב ומתוך כך שאתה יולא ונכנס תמיד אללה, שחרית למשכן וערבים להחזיר, אתה משיאה טס רע בשכנותי: קדושינו: טו: א: משיאה טס רע. שחכנס לביתן שחרית וערבים וסמך ד"ה. א:

למה חוזרין וממשכנין. הרי עליו להחזיר לו למחר: שלא תהא שביעית משמטתו. דלחזי משכנו צידו והמלוה על המשכון אינו מוחזר לו ויהא מטלטלין אלל בניו. טעמא דהדר משכנין. שהיה בידו כשמת לוה: למה ממשכנין מעיקרא. דבר שעליו להחזיר מה מועיל לו: שלא תהא שביעית משמטתו וכו'. דממשכניה קנייה וזי מהדר ליה הוה פקדון גביה: בני אס ערבה לרעך או אס נוקשת באמרי פ"ד. שהויתו בדברים: עשה זאת והלל. התרפס יד אס ערבת. ואס לא ערבת אלל נוקשת באונות דברים רב רעך הרבה עליו רעים נקש מחילה: אס ממון יס לו צידך. אס נעשית לו ערב ואס נוקשת בדברים רב רעך: לזד שני. כמו דבר אחר: לניסו. של לזה במלוה יזי אמה נכנס אלל אמה נכנס למשכנו חוב אחר שאינה מלוה: שבר פונדק. השכיר לו פונדק: דיוקנאות. לר לו כזרות צביתו נשכר: משיאה טס רע. שאתה יולא ונכנס אללה שחרית וערבים: מכדי בעלמא דריש טעמא דקרא. לע"ג דלא מפרש טעמא כדאוקמנא גבי חובל: מתני' משום שני כלים. העלויה רכב והמתנה ריחים: גמ' נשאר

תורה אור השלם

1 כי תשעה ברך משיאה מאומה לא תבא אל ביתו לעבט עבטו: דברים כד י 2 לקח בגדו כי ערב זר ובעד נקרה חבילה: משלי כ טו 3 בני אם ערבת לרעך חקעת לזר כפ"ד. נוקשת באמרי פ"ד. נלכדת באמרי פ"ד. עשה זאת אפוא בני והקצץ כי באת בכף רעך לך התרפס וירבה רעך: משלי כ א ב ג 4 לא תשעה ברך משיאה יתום ולא תחבל בגר אלמנה: דברים כד יו 5 ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבנו וכסף וזהב לא ירבה לו מאד: דברים יז יז 6 לא יקבל ריחים ורכב כי נפש הוא חבל: דברים כד י

הגהות הב"ה

(א) חוב' ד"ה אלמנה ופי' אין ממשכנין היינו כל"ל ואת ד' נמחק:

למה ממשכנין מעיקרא. הקשה ה"ר אלחנן ולמה חוזרין וממשכנין וי"ל כדי שלא יוכל הלוה לכפור וגם ימחר לפירו חובו ולקבץ מעות כי מתבייש שכל יום יום יחזירו משכנו ומ"מ לא רצה הגמרא למחן כן כשאומר למה ממשכנו מעיקרא דעדיפא מיניה משני ליה:

אלמנה בין שהיא ענייה בין שהיא עשירה אין ממשכנין אותה. וא"ת אמאי לא פריך מהכא לשמואל (א) דמשמע הא אחרים ממשכנין וליכא למימר דהא אין ממשכנין (ב) דהיינו אין מנחתין הא אחרים מנחתין דהא לא תחזול כחצי דמשמע צבית ומללן לאסור ניתוח דמדרבנן ליכא למיגזר בשליח כ"ד גזירה שמא יכנס צביתו דשליח כ"ד ליכא למיגזר מדשרי בעלמא נתחא ולא גזרין ואין סברא לגזור כאלמנה יותר משום דלית בה חרי לאין וי"ל דלכך לא פריך ממתניתין דהכא משום דליכא למיחזיר אין ממשכנין אותה משום דלא תחזול הא אחרים לית בהו האי לאו לכך עדיפא ליה למיפך מצרייתא ור"ש דקאמר בגמ' עשירה ממשכנין אותה איכא למימר נמי דסבר כשמואל וממשכנין היינו מנחתין דלדידיה ענייה דקאמר אין ממשכנין אותה היינו אין מנחתין טעמא דלחא משיאה טס רע בשכנותיה שייך אפילו צביתו והא דכחז רחמנא לא תחזול ולא כחז לא נתחא היינו כדי להיב על משכון שני לאין אלל קשה דאי סבר ר"ש כשמואל ולא שרי בעשירה אלל ניתוח ות"ק שרי ניתוח בין בעשירה בין בענייה א"כ מחמיר ר"ש יותר מת"ק ולשון הכרייתא משמע שכל להקל ולהמיר בעשירה מה שאסר מת"ק לכך נראה דר"ש לית ליה דשמואל ומימר למשק עשירה ושאר בני אדם וה"מ למפך שפיר לשמואל מר"ש אלל דלא איירי ר"ש במתני' אלל כדריית' ושפיר פריך מצרייתא אחריתי ועוד נראה לפרש דלכ"ע לא יחזול ריחים ולא תחזול בגד אלמנה אתה קרא לאסור בה ניתוח דשרי בעלמא והא דאפקינן בלשון חזלה ולא בלשון ניתוח כדי לגזור במשכון שני לאין ולהכי לעיל כי אקשינן מינייהו לשמואל איצטריך לשנויי לעבור שני לאין ולא קאמר לאסור ניתוח משום דהוה קשה ליה אמאי אפקינן בלשון חזלה ואע"ג דאיצטריך לשני

למה חוזרין וממשכנין *שלא תהא שביעית משמטתו ולא יעשה מטלטלין אצל בניו טעמא דהדר ומשכניה הא לא הדר ומשכניה לא אמר רב אדא בר מתנא ולא תרוצי קא מתרצת לה תרין הכי וכי מאחר שמהחזירין למה ממשכנין מעיקרא שלא תהא שביעית משמטתו ולא יעשה מטלטלין אצל בניו (א) ת"ר ילא תבא אל ביתו לעבט עבטו לביתו אי אתה נכנס אבל אתה נכנס לביתו של ערב וכן הוא אומר לקח בגדו כי ערב זר וגו' ואומר בניי אס ערבת לרעך חקעת לזר כפ"ד נוקשת באמרי פ"ד נלכדת באמרי פ"ד עשה זאת אפוא בני והנצל כי באת בכף רעך לך התרפס וירבה רעך אס ממון יס לו בידך התר לו פיסת יד ואס לאו הרבה עליו רעים לצד שני לביתו אי אתה נכנס אבל אתה נכנס לשכר בתך לשכר חמר לשכר פונדק לשכר דיוקנאות יכול אפילו זקן עליו במלוה ית"ל משיאה מאומה: מתני' אלמנה בין שהיא ענייה בין שהיא עשירה אין ממשכנין אותה שחמיר ר"ש תחזול בגמ' אלמנה בין שהיא ענייה בין שהיא עשירה אין ממשכנין אותה ר"ש אומר עשירה ממשכנין אותה ענייה אין ממשכנין אותה חייב להחזיר לה ואתה משיאה שם רע בשכנותיה למימרא דר' יהודה לא דריש טעמא דקרא ור"ש ידריש טעמא דקרא והא איפכא שמעינן להו דתניא ואלא ירבה לו נשים ר' יהודה אומר מרבה הוא וכלבד שלא יהו מסירות את לבו ר"ש אומר אפילו אחת והיא מסירה את לבו ה"ז לא ישאנה א"כ מה ת"ל ולא ירבה לו נשים אפילו כאביגיל לעולם ר' יהודה לא דריש טעמא דקרא ושאינה הכא דמפרש קרא ולא ירבה לו נשים ולא יסור מאי טעמא לא ירבה לו נשים משום דלא יסור ור"ש מכדי בעלמא דרשינן טעמא דקרא לכתוב רחמנא לא ירבה ולא בעינן לא יסור ואנא ידענא מאי טעמא לא ירבה משום דלא יסור לא יסור דכתב רחמנא למה לי אפילו אחת ומסירה את לבו הרי זה לא ישאנה: מתני' והחובל את הריחים עובר משום תעשה וריחיים משום שני כלים שנאמר לא יחבל ריחים ורכב ואלא ריחים ורכב בלבד אמרו אלא כל דבר שעושים בו אוכל נפש שנאמר כי נפש הוא חובל: גמ' אמר ר' הונא חבל ריחים לוקה שתיים משום ריחים ומשום כי נפש הוא חובל ריחים ורכב לוקה שלש משום ריחים ורכב ומשום כי נפש הוא חובל ריחים ורכב חבל ריחים לוקה אחת ורכב לוקה אחת ריחים ורכב לוקה שתיים כי נפש הוא חובל

לשאר

לאין לשמואל מ"מ מיסתבר דעיקר קרא אתה לאסור ניתוח דשרי בעלמא ולא ללאו יתירא לחוד והשתא לא קשה לשמואל מידי מפלוגתא דרבי יהודה ור"ש דהשתא אין ממשכנין אותה היינו אין מנחתין אותה ולהכי לא פריך מיניה דפשיטא דכי היכי דמשנינן לא ימשכנו אלל כד"ל לא ינתח דה"ג איכא לשנויי הכא ופי' זה נראה עיקר דאסור גס לשמואל (א) ניתוח אפי' ככלים שעושין בהן אוכל נפש דלפי' קמא דלא אתה לשמואל אלל ללאו יתירא ולא לאסור ניתוח לא אחי שפיר דלמנא דפליג עליה נראה דברייתא ורכב אסור אפי' ניתוח דכיון דשליח כ"ד בדברים אחרים מותר אפילו למשכן וברייתא ורכב אסור ה"ה אפילו ניתוח דשרי בעלמא אפילו למלוה דאסור ברייתא ורכב דמיסתבר לאסור כל משכנה שמישכן נראה אלל לשמואל שאינו מתיר למשכן בשליח כ"ד בדברים אחרים אלל ניתוח יס לנו לומר דברייתא ורכב נמי דוקא משכון הוא דאסור כמו שכתוב ולא ניתוח ונמנא ששמואל דמשמע דנא להחמיר מיקל יותר לענין ריחים ורכב שמתיר לנתח ומאן דפליג עליה אסר כדפרישית: ודחייב משום ב' ב"ב. פי' אפילו בהתראה אחת אס חבל בפעם אחת ריחים ורכב והתירו אמרו לו אל תשתה חייב על כל אחד ואחד ואין לומר לעולם איירי בשתי התראות וקא משמע לן דריחים ורכב אינם כלי אחד שלא להתחייב אלל עד שיחזול שניהם דל"כ ה"ל למיחזיר החובל ריחים או רכב בלא תעשה כ"י ותו לא אלל דלאי אתה לשאמועין דבהתראה אחת חייב וכן משמע בזה"ל בגמ' דחייב שמים ברייתא ורכב בהתראה אחת דלחמיר רב הונא חבל ריחים ורכב לוקה ג' והיינו בהתראה אחת דאי בשתי התראות לוקה שמים על הריחים ושמים על הרכב וכיון דבהתראה אחת איירי א"כ חייב שמים דקמתי היינו שמי מלקיות ומימה דהייב לקי והא חשיב לה בגמרא (דף קטו.) לאו הניתק לעשה מדאמר ליה אביי זיל אהדר וזי מימא דמש"ה א"ל לאהדורי דכל מילתא דלחמיר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני הא אביי גופיה קאמר כפ"ק דתמורה (דף ד:) דאי עביד מהני ואין לומר דהאי דלקי היינו כגון ששבר הריחים ואת הרכב דשזב אינו ניתק לעשה שאינו יכול להחזיר הריחים ולהכי לקי כדאמרין כפרק שילוח הקן (חולין דף קמא.) דאס הרג את האס שזב לא חשיב ניתק לעשה ולקי הא ליכא למימר דשליח הכא כיון דמפסיד

מפני כן. כי אם של קים שמתחיל
 פלוגתיהו: **גמ'** אבל בארבעה לא.
 להשתמש בו ישתמש: חזיו למטה.
 גמרי ולא כפיין ליה לדור חזיו למעלה
 השמיר לקולטו עמו צדית: כי
 דאי לא שעבדו למה ליה למיחר
 פרסקא. חילן שפירותיו אפרסקין:
 לדור

בב א חיי פ"ג מהל'
 בשלח ח א קמ'
 עשין פט טו"ש ח"מ כ'
 קס':
בב ג חיי פ"ט מהל'
 שבתה ח א קמ'
 עשין פט טו"ש ח"מ כ'
 ע"ד עת"כ כ':
בד ד חיי פ"ד מהל'
 ששנה הלכה א קמ'
 עשין כז טו"ש ח"מ כ'
 קסס':
בה ה חיי פ"ה מהל'
 חזק מחזן הלכה א קמ'
 עשין פט טו"ש ח"מ כ'
 ח"מ חס':
ב ו טו"ש ח"מ חס' קמ'
 של עת"כ ו פס"י א':
בז ז חיי פ"ד מהל'
 ששנה הלכה א קמ'
בב ח חיי ס' הל' א':
בב ט חיי פ"ג מהל'
 נדרסה ח א קמ'
 טו"ש ח"מ א רע"ב עת"כ
 ח':

מוסף רע"י

[illegible]

זמן ב"ד י' יום. ומכאן אנו למדים זמן כ"ד לפדוע חובו ולכמה דברים דהיינו ל' יום ורש"ב נמי אמר לעיל (דף קיג.) אף לעצמו אין מחיר אלא שלשים יום ומיהו לכל מוקדן לא אמר שיהא זמן כ"ד ל' יום כמו הכא דהא לעיל (דף פג:) גבי נצטרפה כדו ולא סילקו נפלה גמלו ולא העמידה ר"מ מחייב דהיינו אין זמן כ"ד שלשים יום אם כן נצטרפה כדמשמע בהנמיט את הכד (ב"ק דף כט.) והיינו טעמא שנצטרפה קלה יכול להסיר משם: **ס' אמר** ליה הגיעוד אין שומעין אע"ג דמפקיר נוקד לאחר נפילתו אמר"י בפרק המניח (שם דף כט.) לפטור הכא דאשתמוצי קא מיסתמיט ואינו מפקיר כדאמר בגמרא: **ל' יקני** ליה חצרו בוי. אכל אי לא דר"י כרבי חנינא אחי שפיר דאין קונה לו אלא היכא דעומד בצד דזהו לכן כי לא פייגה לא דכשומר ליה הגיעוד לא היה אכתי עומד שם: **כ"א** בשל חבירו. מיהו למאי דר"ס השתא אחאי לר"ך לומר לו טול מה שעשית בשכרך יאמר לא אתן לך כלום שלא עשית לי כלום: **לעשות** בשלו והדא הוא בשל חבירו. [ב] משמע דוקא לעשות בשלו או נותן לו שכרו משלם אכל סתמא לא ויתומה אי"כ אחאי אינטיקד לשנוי כאן בשלו כאן בשל הפקר לישי כאן ששכרו לעשות שלו כאן ששכרו סתמא בשל חבירו ואור"י דמשום הכי לא משני הכי דהא פשיטא דאם שכרו לעשות בשל חבירו דשומעים לו אכלה דמשני לעיל הא בשל חבירו חידוש הוא דשומעים דהא לא קאי הכי וכן כאן בשל הפקר חידוש הוא וכן מה שמתקן לסוף דהצטטה שומעין לו חידוש הוא דקא משמע לן דהצטטה בהפקר לא קני: **שומרי** ספיחים. פירשתי בנקפא פ' הובב (ס' ופלי דף טז.).

וְשֶׁמֶשׁ קָבַל עָלָיו אֵין שׁוֹמֵעִין לוֹ מִשּׁוּם דְּרִית לִיה אֲגָרָא
 לִיה אֲגָרָא גְבִיה אֵימָא שׁוֹמֵעִין לוֹ צְרִיכָא: אֵין שׁוֹמֵעִין
 לִמַּר רַב נַחֲמָן לֹא קִשְׁיָא כָאן בְּשֵׁלוּ כָאן בְּשֵׁל חֲבִירוֹ א"ל
 מ"ט ד'א"ל אֲגָרָא עֲלֵךְ בְּשֵׁל חֲבִירוֹ נִמְי שְׁכָרוֹ עָלָיו דִּתְנִיא
 לַעֲשׂוֹת בְּשֵׁלוֹ וְהִרְאֵהוּ בְּשֵׁל חֲבִירוֹ נוֹתֵן לוֹ שְׁכָרוֹ
 מִבְּעַל הַבֵּית מַה שֶּׁהִהֵנָּה אוֹתוֹ אֵלֹא אָמַר רַב
 בְּשֵׁלוֹ כָאן בְּשֵׁל הַפֶּקֶר אִיתִיבִיה רַבָּא לְרַב נַחֲמָן
 אֵימַתִּי בִּזְמַן שֶׁאָמַר לוֹ בַּעַל הַבֵּית נִכְשׁ עִמִּי
 הַיּוֹם אֲבָל אִם אָמַר לוֹ עֲשֵׂה עִמִּי מִלֹּאכָה הַיּוֹם
 אֵלֹא אָמַר רַב נַחֲמָן לֹא קִשְׁיָא כָאן בְּהִגָּבְהָה כָאן
 הִבְטָה בַּהֲפֶקֶר תְּנִיא הִיא דִּתְנֵן "שׁוֹמְרֵי סְפִיחֵי
 מִתְרוֹמַת הַלְשֵׁכָה ר' יוֹסִי אוֹמֵר הַרוּצָה מִתְגַּדֵּב
 וְיָ לוֹ אֵתָּה אוֹמֵר כֵּן הֵאֵין בָּאֵין מִשֵּׁל צָבוֹר מֵאֵי
 ז"ק סָבַר הִבְטָה בַּהֲפֶקֶר קֵנִי וְאֵי יְהִיבִי לִיה אֲגָרָא
 יוֹסִי סָבַר הִבְטָה בַּהֲפֶקֶר לֹא קֵנִי וְכִי אוֹלִי צָבוֹר
 אֵין זְכִי בִיה וְמָה אֵתָּה אוֹמֵר הֵכִי קָאמְרִי לִיה מְדַבְּרִךְ
 יוֹסִי לֶחֶם בָּאֵין מִשֵּׁל צָבוֹר אָמַר רַבָּא לֹא דִכ"ע הִבְטָה
 יוֹסִי "שְׂמָא לֹא יִמְסְרֵם יִפֵּה יִפֵּה קְמִיפְלָגִי דְּרַבְנָן סָבְרִי
 אֵין חִיִּישִׁין שְׂמָא לֹא יִמְסְרֵם יִפֵּה יִפֵּה רַבִּי יוֹסִי סָבַר לֹא
 סָבְרִי יִפֵּה וְמָה אֵתָּה אוֹמֵר הֵכִי קָאמְרִי לִיה מְדַבְּרִךְ
 אֵין לֹא יִמְסְרֵם יִפֵּה יִפֵּה אֵין עֹומֵר וְשִׁתִּי לֶחֶם בָּאֵין
 לֹא קֵנִי וְהִכָּא בְּחִיִּישִׁין לְבַעֲלִי זְרוּעוֹת קְמִיפְלָגִי דִּתְ"ק
 יוֹסִי בַּעֲלִי זְרוּעוֹת וְלִפְרָשׁוֹ מִיֵּיחֵירוֹ ור' יוֹסִי סָבַר לֹא קִינּוֹ
 וְמָה

הגניעות: הם שלך ופנה אותן לעצמן: **אין שומעין לו**. אם אין לו רוצה אין קונו לו דבר הפקר או מתנה: **בכפן ובקש**. ללקט לו משלו או מן ההפקר: **טול מה שעשית**. כל מה שלקטת יהא שלך: **אין שומעין לו**. אע"ג דבכל דוכתי אית ליה שיה כסף ככסף הכא גבי פועל בל תלין שכרו כמי (והקדש יט) מאי דאתי בחדשי משמע: **גמ' דליה** (ע) **ליה אגרא גביה**. זה אינו חפץ במתנתו והוא מוזיקו שמנעו מזריעמו: **אכל סופא דאיה ליה אגרא גביה**. זה נא לכוסו על שכרו והוא אומר לו טול זה בפרעון: **אימא בו: ממרי דסופין**. מנעל סופין: **אפרי אפרע**. אפי' נותן לך סופין קבלס: **מסוס דאיה ליה אגרא גביה**. משקיבל עליה קנייה בלגריה: **לריכא**. לאין שומעין לו דקנייה ליה תלרו: **והסגיא שומעין לו**. לאומר לפועל טול מה שעשית בשכרך: **בשל פכירו**. שהיתה מלכאח תכירו שומעין לו: **בשל פסקר**. שומעין לו דל"ל קניי היה את דלדריה לא קניי ליה. ר"ג לטעמיה דלמר לטיל (דף י) המגביה מציאה לתכירו לא קנה תכירו נתנא שאין פעולתו עליו ואין כחאן כל תלין ולא דמי לשל תכירו דהתם ליתא למימר לו: **קניי את וכי לא א"ל** שכרך על בעל היתם על כרחו שכרו עליו אבל הכא לא: **איחיביה רבא לרב נחמן**. למימר דפועל לאו בכלל המגביה מציאה לתכירו הוא אלא כיד צעה"ב הוא וקנייה צעה"ב בהגבהה דפועל אפילו אמר לו עשה עמי מלכאח סמס וכל שכן הכא דשכרו ללקט מציאות ממנו: **כאן בהגבהה כאן בהגבהה**. ואידי ואידי בשל הפקר מתני' כששכרו ללקט תבן וקש בהגבהה דפועל וע"כ שכרו עליו וצריחא כששכרו למלכאח בהגבהה כגון לשמור או להשליך מעליה לאתר דליכא הגבהה דל"ל אחמי לא וכאזי ציה אלא ל"ל את וכי צה: **סנאי פיא**. אי קניא אי לא: **שומרי ספיחים**. של שעורין לצורך מנחת העומר או של חמין לצורך שמי הלחם: **אסא אומר איני כהן משל לצור**. אם נשמע לך של יצאו עומר ושמי הלחם משל לצור אלא משל ימיר זה שקנה מן ההפקר בצמימתו דסבירא ליה בהגבהה קניא בהפקר הואיל ודבר טורח הוא ודעתו ללך על ידו נשמר: **ומה אסא אומר איני כהן וכו'**. הא איהו סבר דלא קניא: **מדברין**. שאלה אומר לשמרו בחסם: **לדברינו**. שאנו אומרם בהגבהה בהפקר קניי אין וכו': **אמר רבא גרסינן הכא ולעיל אמר רבא: דל"ע הכנה בהפקר קניי**. וטעמא דר' יוסי דקסבר מפרה זה לצורו ונמלאו חאין משל לצור: **ורבין**. חיישי שמא לא ייהא כלבו למסור יפה בלז שלם ונדות לו שיקרבו משלו: **מדברין**. שאלה אומר ימאסר חסם: **לדברינו**. שאנו חוששין שמא לא ימאסר יפה יפה אין עומר ושמי הלחם וכו': **בחוששין לבטלי ורעות**. שאם לא נזילא עליהן קול שהן של הקדש יש בעלי ורעות פלוקשין אותם בחזקה ולעצמן: ומה

משל צבור איכא דאמרי רבא אמר רב"ע הבטח בהפס
סבר דתקינן רבנן למיתב ליה ארבע זוזי כי היכי דלישכ

(א) (ע'י תוס' ב"ק ט. ד"ה רב הוהא.) (ב) (לפני קצח: ושם אחא נפחטה בכמה זר אמר וכו' וכן יתכן להיות כאלו נפחטה בכמה.) (ג) ב"ק מט: לפני אל. ודק קב. מולין קמא: (ד) ב"ק מו: ב"ב כב: (ה) לפני עו. קיא. (ו) לפני י. יב: (ז) שקלים פ"ד מ"א נמחוט וכו' (ח) ר"ה ו' ויחל לה: וע"י נחום' סס:) (ט) ש"ך לפני.

הגהות הב"ח

(א) נס' אל רבא לר'
נחמן בשל: (ב) תוס' ד"ה
שומרי וכו' פ' הזהב. נ"ב
דף נח ד"ה לשמור:

הגהות הגר"א

[א] גב' טעמא דמחנה
 מ'. י"ב אלב בסיסא דפוסל
 אפי' בלגלי' רשבי'
 ופוסל' עמל ר"י ור"י
 חוקין ופוסל' של רשבי'
 ועי' ס' שלי' ס"ב וס'
 ע"כ ס'ו (וע"ש דנכרי
 רשבי' ס' קב"ש וס')
 [ב] חוס' ד"ה לפסוק.
 תפסמ דחוק ר". י"ב
 דחוקא דלא חיל' שחרס על'
 ע"כ ס'ו ר"י (ועמ"ש רשבי'
 דנחמ ס' שלי' ס' כ')

מסורת הש"ס

(א) במשנה הרי הוא
שלו והשאר סי' ז"ב
משמע דנעיקר דינא סיל
דכ"ז וג"מ למכירה וערלה
ילקח סמך הרמב"ם צנעא
דלקמן דלמחלה לא יטול
העליון כו' (ועת"ש רבינו
צמ"ח ס' קס"ו ס"ה ג')

והדליק את כסביו: **חלב**. החלב אכן מן ההר לעקרה ממצורה: **ספה** ומוסרה לכתף המושיטה לבנאי העומד על מעמד החומה העשוי האבן לצדה על מושבה נשואה שלא תמיש ולא תטה ולא תהא צור ומתוק את אחריס או תשבר היא הוא חייב לשלם. ואע"ג דמוקמינן מוסרה לו דכיון דכחו הוא הנזק מוטל עליו כל היכא דמיתריה דתתא פסע תחת פסעו (לחייב על השוגג כחיד ואונס כריון: כולן) אלו ש נפלה והיקה הוייל יאלו חכו לדארכלי הוא שלחור הפסע נפלה ועליה המלאכה לעשות וקיבלו אתחיות הנזק יחד: **והפניא האחר** מחייבין היכא דלא נפלה מיד אחד מהן דעל כולן לשמור ששהא מן קרקעיתיה גבוה ושאלה קרקעיתיה נגזר: **והירק כיניס**. בזקיתיה הומושלו הוא יונק: **של תסחין**. שעל ארורו מונח: **ולמלאות נגזר** עושה עליו. שלא היא ירק או כאן עשיון יטול עפרו והסתחון למלאות עשיון **יבול** לפסו ידו **ולעוול הרי אלו טול**. כדאמרינן ר"מ הוייל ומע לגביה שנגזרי הוא לו יטול רשות ליתכן לתור של חצירו וללחוט: **ב'ב'**.

בנבין: והכונה כונה. מקבל מיד
המציא ובינה: **מסקן**. מומן דרשות
הרבים ואינו חייב בנזקין:
גב' ואזכרו כל שלשים יום. משלשים
לשלשים חחר ואזכרו כל שלשים יום
יטען יפה: **מודה רבי יודיה וכו'**.
וממנו נמי עצה טובה קאמר שלא
יתחייב בנזק: **בגר חנוכה פטור**. גבי
הניח חנווני נרו במחנן ועבר גמל
טעון פסמן ודלקה בגר והדליק את
הבירה בב"ק (דף סג:) **מאי לאו**
דרשות כ"ד. אלמא אם היינו פטור:
ליה רבנן דרשות אלס היינו פטור:
כל אלו שאמרו וכו'. כל אותן נזקין
שנחנו חכמים עליהם רשות ואמרו
מומחין לקלקל דברא"ר ולהשליכן לשם
כגון הוצאת זבלים לגר יהודה וכגון
פוסקין ביצותיהם ודורפין מערותיהן
בימות הגשמים דברשות קא עבדי
בב"ק (דף ע"א:) **אף מסקן הוא**. וקאי
אמנא קמא דלמחר אלס הויק משלם
וקאמר ליה איזו אף בשלשים יום
קתים לכן מסקן ופטור: **היה מעמידו**
בעלייה. משנה היא בבב"ב בלא יחסור
לא יעמיד חנוור בחנוך הבית
אל"כ יש על גביו חלל גובה ד' אמות
מפי החנוור לעלייה: **היה מעמידו**
בעלייה. עד שיהא תחתיו עובי
מעובה שלשה טפחים: **ובכירה**. שאין
היסק שבה גדול: **טפח**. מעובה היא
תחתיה: **ואם היה חלל הבית**

הוא המרעצה ומחליקה: **חמר**. נושאם מן הכר שמימיהם הסתם
הילוך האומנין: **אדריכל**. (הוא אבי האומנין שהוא מדקדק בהנחת
הם חזק לדימוס: **חייב**. זה שהיה בידו חייב בנקמה אם תפול מידו
הוא לקמן בקבלנות וכוון שופטין במלכה אין חייב אלא מי שהיה
אדם מועד לעולם שוגג ומזיד אונס ורצון דנפשא לן ב"ק (דף כו:
ו) שופטין במלכה אדם ומשהכחו אכן על הדימוס היא שורה הבנין
ללא לחיובים משום גירי דליה כון חייבין יחד שכוון שופטין בדבר
חייב. אדריכל שהמנהג: **בבירות**. האחרון חייב: **בקבלנות**. כוון
שבת יפה: **בתנ"י** **שתי גנות** זו על גב זו. סמוכות זו לזו האחת
גנה שזו גבוהה מזו יש שומים או גללים: **של עליון**. שהרי עפרו הוא
גבוה מזהו קרקעו לעליונה: **אמר ר"מ מאתר ששניהן הן יכולין למחוס**
גנחיו: **רואין מהפער ירק זה חי**. מתקום שהוא יונק וגדל לו ינחל: **כל**
הן היא חמה: **והפער של חפסון**. ועליון הוא גופיה אפקוריה מספר כל
ימיו שיהי הירה: **בנוס**. לפי שהו חליון לחמור אן מחסור פליגי בהו:

זיין

[illegible]

הבית והעליה פרק עשירי בבא מציעא

קיט.

עין משפט
נר מצוה

(א) ג'ל וטנא והא חוספתא דערלה ע"ש. (ב) ע"י כהנא' ובספר ח"ח ובספר כה"ג. (ג) נ"י העירון ה"ז ליה אפריח לריש לקיש פ"י תחוק בשון פרייזר כמו ישר חילי ס"א אפריח לריש לקיש כהנא ונלשון בן פורת כלומר ישרו יריבו חכמים ונכונים כמותו. (ד) ש"ך לעיל קוח: וכו' רש"י. (ה) פ"י הגון על זה המלה בספר החיים שחבר את הגאון מהר"ל מפרסא בספר ופיות ח"א פ"ב. (ו) בסיומא וסוף השו"ת הכמ"א ז"ל וכן בסוף י"ש"ש בב"ק כחוב רמזים על אהבת שמות הללו.

הגהות הגר"א (א) נ"י (מג"ע לעיקר) ואין מג"ע לטעון פה"מ וי"י המכנים והנא"ש ל"י לה וי' כהנא' ודאי נקרא מג"ע: (ב) רש"י ד"ה חייב הסמוך לקרקע כמון נ"י: וי' ומכלן כהנא' לאכ"ר ד"י טעמים פסוק למתחן הכי הוא על מחמתו אף לריש לקיש:

אילן היוצא מן הגזע וכו'. בלוקח אילן אחד כמון של חזירו דק"ל כבבא בתרא (דף פא.) דדברי הכל לא קנה קרקע ואילן קטן היוצא מן הגזע (או) מן השרשין לית דינא ולית דינא דקרקע גמורה היא ומן הגזע נמי ר"מ סבר שדי נופו כתר עיקרו והתם מפרש מאי גזע ומאי שרשין גזע כל שרואה פני חמה שרשין שאין רואין פני חמה ושרשין שרשין טוף העליון לנצל האילן כדקתני התם הגדילו לא יספה התם הוא לדעתה דהכי נחת שכל זמן שהיא ראו לעשות פרי יהא בקרקע וישא ענף ופירי אצל אילן אחר העולה מן הגזע איננה אחרינה הוא: חייב בערלה גרסי'. לר"מ דאילן הוא לעצמו דגזע הסמוך לקרקע (א) כמון שלשה קרקע הוא ושרשין דלא מארעא ממנו יניק שדי נופו כתר עיקרו: **מג"ע לעיקרו ואינו מג"ע לנופו.** כגון שנטה נופו למטה: קמיה דשבור מלכא. לי נראה שבור (א) מלכא ממנו ומלך פרס היה וזקי דנינים ואמרוה ליה דר"ש דמנתי קמיה וקלסא ואמר אפריון נמטייה לר"ש יקבל מן מאתנו על דבר זה. ואית דאמרי שבור מלכא שמואל כדכמה דוכתי קרי ליה הכי ואין מיושב זה דמאי אמרוה אי ליה דר"ש דמנתי אטו שמואל לא הוה ידע לה למנתי ואי לא דאפרים ספרא אטו אי לא אמר ריש לקיש הלכה כר"ש שמואל מי לא קים דינא למקלסיה לר"ש עד דשמע משמיה דריש לקיש דהלכתא כותיה: אפריון. *מן שלנו:

הדרן עלך הבית והעליה וסליקא לה מסכת בבא מציעא

ותנא נמי גבי ערלה כי האי גוונא אילן היוצא מן הגזע ומן השרשין חייב בערלה דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר "מן הגזע פטור ומן השרשין חייב וצריכי דאי אשמועינן קמייחא בהא קאמר רבי יהודה משום דממונא אבל גבי ערלה דאיסורא אימא מודי ליה לר' מאיר ואי איתמר בהא קאמר ר' מאיר אבל בההיא אימא מודי ליה לר' יהודה צריכי: [אמר] ר"ש (אומר) כל שהעליון יכול לפשוט [וכו']: אמרי דבי רבי ינאי ויבבלבד שלא יאנם יבעי רב ענן ואיתימא רבי ירמיה מג"ע לנופו ואין מג"ע לעיקרו (א) מג"ע לעיקרו ואין מג"ע לנופו מאי יתיקו: אמר אפרים ספרא תלמידו של ריש לקיש משום ריש לקיש הלכה כר"ש אמרוה קמיה דשבור מלכא אמר להו "אפריון נמטייה לרבי שמעון:

ואמר ריש לקיש הלכה כר"ש שמואל מי לא קים דינא למקלסיה לר"ש עד דשמע משמיה דריש לקיש דהלכתא כותיה: אפריון. *מן שלנו:

הדרן עלך הבית והעליה וסליקא לה מסכת בבא מציעא

אחר השלמת המסכתא יאמר זה ויועיל לזכרון בעזרת השם יתברך

(י) הדרן עלך מסכת בבא מציעא והדרן עלך. דעתן עלך מסכת בבא מציעא ודעתך עלך. לא נתנשי מינך מסכת בבא מציעא ולא נתנשי מינך לא בעלמא הדרן ולא בעלמא דאתי:

יאמר בן שלשה פעמים ואחר כך יאמר:

יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו שתהא תורתך אמונתנו בעולם הזה ותהא עמנו לעולם הבא. (י) חנינא בר פפא רמי בר פפא נחמן בר פפא אחאי בר פפא אבא מרי בר פפא רפרם בר פפא רכיש בר פפא טורחב בר פפא אדא בר פפא פפא דרו בר פפא:

הערב נא יי אלהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל. ונהיה כלנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כלנו יודעי שמך ולומדי תורתך: מאויבי תחבמני מצותיך כי לעולם היא לי: יהי לבי תמים בחקך למען לא אבוש: לעולם לא אשבח פקודיך כי כם חיותי: ברוך אתה יי למדני חקך: אמן אמן אמן סלה ועד:

מודים אנחנו לפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו מקבלים שכר והם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת. שנאמר ואתה אלהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בה:

יהי רצון מלפניך יי אלהי כשם שעזרתני לסיים מסכת בבא מציעא כן תעזורני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסייםם ללמד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים ואמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרעי שלא תמוש התורה מפי ומפי זרעי זרע עד עולם. ותתקיים בי בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך. כי בי ירבו ימיי ויוסיפו לך שנות חיים: אורך ימים בימינה בשמאלה עשר וכבוד: יי עוז לעמו יתן יי יברך את עמו בשלום:

יתגדל ויתקדש שמה רבא. בעלמא דהוא עתיד לאתחדתא. ולאחיא מתנא. ולאסקא לחיי עלמא. ולמבנא קרתא דירושלם. ולשכלל היכליה בגוה. ולמעקר פולחנא נוכראה מארעא. ולאכתבא פולחנא דשמיא לאתריה. וימליך קודשא בריך הוא במלכותיה ויקריה. ויצמח פרקנה ויקרב משיחה. בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלא ובזמן קריב. ואמרו אמן. יהא שמה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמא. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקדשא בריך הוא. לעלא מן כל ברכתא ושירתא תשבחתא ונחמתא דאמין בעלמא. ואמרו אמן: על ישראל ועל רבנן. ועל תלמידיהון ועל כל תלמידי תלמידיהון. ועל כל מאן דעסקין באורייתא. די באתרא (קדישא) הדין ודי בכל אתר ואתר. יהא להון ולכון שלמא רבא חנא וחסדא ורחמי וחיי אריכי ומזוני ריחיי ופרקנא מן קדם אבוהון די בשמיא וארעא ואמרו אמן: יהא שלמא רבא מן שמיא וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן: עושה שלום במרומיו הוא ברחמינו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן:

א א מ"י פ"י מכלות מעשר שני ונטע רבני הלכה יט סג עין קל טור י"ד פ"י ר"ל (מפסטי) טור וסגמט שם ולא מלכא:

ב ב ג מ"י פ"ד מהל' שנים ה"י ט סג עין פ"י טושיע ח"מ פ"י קסו ספ"ק פ:

הגהות הגר"א (א) רש"י ד"ה קמיה דשבור וכו' מלכא ממנו. נ"י וכו' ס"ך דף י' מנאר דהיה ע"ש ע"ש וכו' דף קטו ע"ב חזקא דשמואל נקרא בן וכן בספ"ק דף נד:

גליון הש"ס רש"י ב"ה אפריון חן שלנו. וי"י רש"י כמות פ"י וי"י כמון בן פורת יוסף. אצל המכין שם כ' דהיון ששם הוא לשון שכן וכוונתו כמו פורגה ליתמי (מנוות ד' נד) וע"י כהנא' שם:

מוסף רש"י אפריון. חן. והוא לשון אלמי (בראשית מט כב).